

JOSÉ RENATO NALINI

ÉTICA

GERAL E PROFISSIONAL

14.^a edição
revista, atualizada e ampliada

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

PRIMEIRAS PÁGINAS

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL

Autor

José Renato Nalini

© desta edição [2020]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono
Diretora responsável

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 – 13º andar – Vila Olímpia
Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450
CEP 04548-005 – São Paulo, SP, Brasil

T O D O S O S D I R E I T O S R E S E R V A D O S . Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais). O autor goza da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhe a responsabilidade das ideias e dos conceitos emitidos em seu trabalho.

Central de Relacionamento Thomson Reuters Selo Revista dos Tribunais
(atendimento, em dias úteis, das 09h às 18h)
Tel. 0800.702.2433
e-mail de atendimento ao consumidor: sacrt@thomsonreuters.com

e-mail para submissão dos originais: aval.livro@thomsonreuters.com

Conheça mais sobre Thomson Reuters: www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso eComm: www.livrariart.com

Fechamento desta edição: [27.11.2019]



ISBN 978-65-5065-093-3

© desta edição [2020]

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Nalini, José Renato

Ética geral e profissional [livro eletrônico] / José Renato Nalini. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

6 Mb ; ePub

5. ed. e-book baseada na 14. ed. impressa. Bibliografia.

ISBN 978-65-5065-093-3

1. Direito e ética 2. Ética 3. Ética profissional

I. Título.

19-31948 CDD-170

Índices para catálogo sistemático:

1. Ética : Filosofia 170

Maria Paula C. Riyuzo - Bibliotecária - CRB-8/7639

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Gerente de Conteúdo

Milisa Cristine Romera

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiários: Alan H. S. Moreira e Bárbara Baraldi Sabino

Produção Editorial

Coordenação

Andréia R. Schneider Nunes Carvalhaes

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Rafael Ribeiro e Thaís Pereira

Estagiárias: Tainá Luz Carvalho e Victória Menezes Pereira

Capa: Linotec ou Carla Lemos

Controle de Qualidade da Diagramação: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Jonatan Souza, Luciano Guimarães, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

Mauricio Alves Monte

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

© desta edição [2020]

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

DEDICATÓRIA

Dedicatória

À memória de meus avós,

ANNA RODRIGUES BARBOSA e JOÃO BARBOSA

CATHARINA BOAROTO NALINI e JACINTHO NALINI

Cuja prática moral forjou o caráter de meus saudosos pais,

BENEDICTA BARBOSA NALINI e BAPTISTA NALINI,

e a de meu querido irmão, JOÃO RENÉ NALINI

*Que meus netos MARIA ANTONIA, ANTONIO CARLOS, LARA, BENTO, ELLA, MARIA ROSA, SOFIA
e os que ainda virão, perseverem como renovadas e estimulantes razões para prosseguir na pregação
ética.*

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

APRESENTAÇÃO

Apresentação

A reflexão ética sugere infinitos percursos. O mergulho irreversível na Quarta Revolução Industrial impõe revisão analítica, pois as novas gerações estão impregnadas de mentalidade virtual.

Apesar da permanência das questões morais, novos tempos reclamam novos olhares.

Esta décima quarta edição de Ética Geral e Profissional procura focar o essencial para aqueles que têm consciência de que o comportamento é a estrutura dorsal de uma sociedade.

O Brasil sentiu, sente e continuará a sentir, durante muito tempo, o que significa o comprometimento ético de seus condutores. A crônica situação de múltiplas crises – econômica, financeira, política, social – começou com a nefanda perda do sentido ético na política.

Acertar o passo do Brasil com os desafios contemporâneos e adequar o convívio ao inesperado que se avizinha é obrigação de todos os brasileiros lúcidos e conscientes de sua responsabilidade histórica.

Esta 14ª edição concentrou os temas que o autor considerou essenciais, em detrimento de outros que permaneceram à espera de obras autônomas, que também são necessárias.

O importante é que estas linhas sirvam de inspiração para discussões, debates, troca de ideias e que a ética nunca deixe de estar na linha de frente dos que lutam por um Brasil compatível com a dimensão de seus sonhos.

São Paulo, verão de 2020.

José Renato Nalini

jose-nalini@uol.com.br

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

NOTA À 14ª EDIÇÃO

Nota à 14ª Edição

Ética é assunto que não perde atualidade. Principalmente quando o Brasil enfrenta uma crise de múltiplas faces, cuja origem foi a falta de comprometimento com as mais básicas dentre as regras éticas.

Se a origem dos problemas enfrentados pela sociedade brasileira nestas duas décadas de Século XX foi o esquecimento dos deveres éticos, a solução aponta direção contrária. Voltar a insistir na singeleza de uma conduta que leve em consideração a verdadeira hierarquia dentre os valores.

O que é desejável para um convívio pacífico entre as pessoas? O respeito de cada qual em relação ao próximo. Essa a regra de ouro da civilização que se autodenomina cristã: se é difícil amar o próximo, ao menos respeite o semelhante. É o que determina o super-princípio da Constituição Cidadã: o supremo valor da dignidade humana.

Ensinar ética, conclamar todas as idades a uma conduta ética irrepreensível, discutir ética, refletir sobre ética. Receita infalível para a retomada de um nível civilizatório que foi negligenciado e que conduziu a Nação ao enfrentamento de índices vergonhosos quais o da exclusão, da desigualdade, do aumento da miséria e da pobreza, da violência, da iníqua repartição dos bens da vida que precisam ser acessíveis a todos.

Esta 14ª edição de “Ética Geral e Profissional”, embora inicialmente destinada ao imenso universo jurídico, mostra-se útil a todas as pessoas que não perderam a capacidade de indignação e que se sentem responsáveis por conferir ao Brasil um clima de esperança, valor que sofreu fortes abalos nos últimos anos.

Ler, mas principalmente praticar e inovar, com a criatividade própria aos brasileiros, a fim de que ética não seja verbete de discurso, mas ação cotidiana e rotineira, natural àqueles que dignificam a espécie, a única a se autoconsiderar racional dentre todas as demais criaturas.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

INTRODUÇÃO

Introdução

A redemocratização do Estado brasileiro, entre outras vantagens, trouxe a procura pela humanização do ensino e a recuperação de um cabedal de estudos clássicos por vinte anos esquecidos em favor de uma tecno-burocracia que se apossou do governo em nosso país. Isto, na ordem concreta, significou o reaparecimento de matérias antes consideradas despiciendas para a formação de um bom advogado, promotor ou juiz. Novamente integram a grade curricular obrigatória em todos os cursos de Direito disciplinas como Filosofia, Ética, História do Direito, Psicologia. É neste sentido que se deve avaliar a recente resolução do Conselho Nacional de Justiça que exigirá tais conteúdos nas provas para ingresso da Magistratura e demais concursos públicos.

No que tange à Teoria Geral do Estado, foi ela entendida de modo dinâmico como ligada à Ciência Política e não mais como mera introdução etimológica ao Direito Constitucional. Ficou, pois, consideravelmente enriquecida mostrando seu verdadeiro caráter de alicerce e fundamento de todo o Direito Público.

Atentos a esta nova dimensão da Teoria Geral do Estado, os Autores deste livro procuraram dar ao estudante de direito de nossos cursos de graduação, ao lado dos conceitos básicos da Política e do Estado, todo um cabedal de conhecimentos filosóficos e sócio-históricos que visam não só a informar, mas também a formar, em quem lê, o caráter de jurista que jamais perde de vista que o Direito, como dizia Carnelutti, “Se não procurar a justiça é uma pobre e triste coisa”. Outro tanto, se poderia dizer da Política que, se não buscar o bem comum, também é uma pobre e triste coisa...

A denominação *Ciência Política* designa o estudo da sociedade política ou Estado, sobretudo as formas de governo. Já *Teoria Geral do Estado* se refere a um conhecimento mais amplo, como a origem, os elementos constitutivos do Estado, as modalidades de Estado e a sua organização jurídica. Enquanto que a primeira existiu desde a Antiguidade grega, com as obras clássicas de Platão e Aristóteles, a *Teoria Geral do Estado* surgiu no século passado na Alemanha, havendo quem critique sua redundância, pois toda teoria é geral, e por isto, na Itália, dizem *Teoria dello Stato* (*Teoria do Estado*), e foi como intitulou seu livro o clássico Eusébio de Queiroz Lima.¹

É acertado estudar a Teoria Geral do Estado com a Ciência Política? Achamos que sim, pois o objeto de ambas, de certo modo, é o mesmo, o fenômeno político, variando o ponto de vista, conforme o estudioso queira se ocupar do Estado em geral de que o governo é uma parte, ou analisar melhor o problema de como governar.

NOTAS DE RODAPÉ

1

.Queiroz Lima, Eusébio de. *Teoria do Estado*. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 1957.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

1. CONCEITO DE ÉTICA

1. Conceito de ética

1.1. Introdução

Se a sensação de que o mal sempre esteve mais presente na vida humana do que o bem já fora uma experiência longa, os dias presentes a enfatizaram. Têm acontecido episódios que estarrecem. Fazem com que se duvide do acerto da crença na humanidade.

Conviver é uma arte perigosa. O contato com o semelhante deveria ser prazeroso e deixar as melhores recordações. Não é o que ocorre na maioria das vezes. É tendência natural do ser humano recordar-se mais do que o aflige do que daquilo que lhe trouxe alegria. Tão natural defrontar-se com o ruim, que “a filosofia dos séculos XVIII e XIX foi guiada pelo problema do mal”.¹ A trivialidade do mal é tema recorrente. Sua origem tem várias explicações, mas uma perspectiva sustenta que os indivíduos são feitos de matéria-prima extremamente frágil. O ser humano tem livre-arbítrio. “Os que escolhem o mal são responsáveis pelas escolhas que fazem, pelos caminhos que trilham. Afinal, é possível optar por não fazer o mal”.² Esta poderia resumir a singela explicação do que significa uma vida ética: buscar o bem e evitar o mal.

A busca da felicidade é exatamente a procura do bem e a fuga ao mal. Essa é a proposta recorrente, cuja prática é tão difícil. O bem é o mesmo para todas as pessoas? E as patologias? As taras, a extrema complexidade na tipologia humana? A era do individualismo exacerbado contribui para o prestígio de uma falácia: a busca da felicidade a qualquer custo. A obrigação de ser feliz produz uma ilusão. No percurso dessa rota proliferam práticas egoísticas, num inconsequente atropelo de semelhantes igualmente à procura do mesmo. O “direito à felicidade” torna míope ou até causa cegueira a boa parte da população.

Aos poucos a sociedade se apercebe de que este não é o melhor dos mundos. A propaganda ufanista cedeu espaço à crua realidade. O Brasil regrediu e bastante. Sobre tudo, naquilo que realmente interessa: educação, saúde, segurança, sobrevivência com dignidade. Somos campeões em vergonhosas colocações nos melhores rankings de avaliação de qualidade de vida. A maior parte da juventude ou é analfabeta ou analfabeta funcional. Soletre, sabe desenhar o nome, porém não entende o que está lendo.

Setenta mil jovens são assassinados a cada ano. Quase treze milhões de desempregados. Trinta milhões de pessoas capazes, com ocupações que não exaurem sua capacidade de trabalho. Violência crescente. Audaciosos ataques a caixas eletrônicos e roubos de carga. A droga como ingrediente natural a tudo o que é ilícito.

Já se foi o tempo do discurso imodesto, próprio à sociedade do eterno regozijo. Hoje é mais fácil contemplar as contradições fundamentais da abundância. Entre essas as “múltiplas formas de anomia (para retomarmos o termo de Durkheim) ou de anomalia, consoante nos referimos à racionalidade das instituições ou à evidência vivida da normalidade, que vão da destrutividade (violência, delinquência) à depressividade contagiosa (fadiga, suicídios, neuroses), passando pelas condutas coletivas de evasão (droga, hippies, não violência). Todos estes aspectos característicos da affluent society ou da permissive society, põem, cada qual à sua maneira, o problema de fundamental desequilíbrio”.³ Não é preciso ser muito perspicaz para concluir que a sociedade contemporânea está gravemente enferma.

O que faltou ao Brasil, nação que não passou por catástrofes nem por tragédias que atingiram outras em plena ascensão? Parece faltar, antes de tudo, respeito ao outro. São abundantes os exemplos de falta de respeito.

Primeiro, aquele respeito derivado da dignidade da pessoa humana, princípio norteador desta República, erigido em supraprincípio pelo constituinte de 1988. Falta de respeito dos detentores de poder, em relação aos desprovidos de quase tudo. Há muitos seres invisíveis, que não se consegue mais enxergar, porque a visão rotineira se acostumou com o acinte. Aceitar que seres humanos habitem as praças, as ruas, os jardins, os espaços livres do comércio⁴, ou, pior ainda, invadam áreas alheias, sob inúmeros argumentos. A moradia é direito fundamental e foi estimulada a crença de que o governo é que deve oferecê-la a todos. Mas há invasão justificada sob alegação de que a terra invadida é improdutiva. Não é raro que os sem-teto, os sem-terra, sejam instrumentalizados por grupos radicais.

Falta o respeito quando se deixa de oferecer educação de qualidade à criança e ao jovem. Principalmente a esses. Mas o direito à educação é universal: é um direito de todos. E quem deixa de levar a sério esse direito? Todos. Pois o direito à educação é dever do Estado, da família e da sociedade⁵. Uma sociedade respeitosa assumiria a sua obrigação de educar. O consumismo narcisista investe em educação de excelência para a elite e fecha os olhos para o depauperamento da escola pública.

Falta de respeito significa falta de moral. A maior carência brasileira está no âmbito da moral. Ou, para utilizar o verbete presente em todos os discursos, falta ética.

Estar no turbilhão dos acontecimentos dificulta uma análise precisa daquilo que se vivencia. Como será que os historiadores do futuro chamarão este primeiro século do terceiro milênio da Era Cristã?

Talvez o comparem à Idade Média, na concepção hoje ultrapassada, que considerava tal fase um período estático ou dormente e de poucas luzes no pensamento dos homens. Em relação ao medievo, reformulou-se a percepção, de maneira a valorizar a maturação das ideias então desenvolvidas. Ainda não se reconhece o quão perigosas são as ideias. “Há mais de cem anos, o poeta alemão Heine alertou os franceses para não subestimarem a força das ideias: os conceitos filosóficos nutridos na quietude do escritório de um professor poderiam destruir uma civilização”.⁶ O prestígio da ação tende a menosprezar o pensamento, quando este é a alavanca propulsora de tudo o que se move. Isaiah Berlin o traduziu com precisão: “Notai, vós homens orgulhosos da ação, não sois senão os instrumentos inconscientes dos homens de pensamento, que na quietude humilde traçaram frequentemente vossos planos de ação mais definidos”.⁷ Assim ocorreu após o medievo e continuará a acontecer na aventura humana sobre o planeta.

A Idade Moderna não poderia prescindir daquele estágio de imersão meditativa. Mas o raciocínio continua a valer para o presente? Os descalabros constatados na experiência humana sugerem leitura melancólica do atual estágio. A reiteração de condutas violentas, cruéis, insensíveis e desumanas consegue desalentar o reduto da esperança. Para muitos, o presente bem poderá ser simplesmente chamado de era do obscurantismo, período de retrocesso moral, fase do declínio civilizatório. Há um desencanto geral em relação ao verdadeiro progresso da humanidade. Tende-se a desconfiar de que a espécie humana está a perder a sua característica distintiva em relação aos demais animais. Já não se comporta consoante os ditames da razão. Como explicar a preservação de diferenças intoleráveis entre as pessoas, o aprofundamento do fosso que separa ricos e pobres, a permanência de lutas fratricidas, a violência escancarada e disfarçada sob múltiplas exteriorizações? Como sustentar que a humanidade não se compadeça do planeta e continue a praticar atentados inclementes contra a sua higidez, comprometendo o futuro e abreviando o fim dos tempos mediante agravamento da tragédia ecológica?⁸

Não se consegue exercer futurologia com nível ótimo de acerto. A História registra previsões que nunca se concretizaram e surpresas imprevisíveis. O certo é que a humanidade teria muito a lamentar se estivesse atenta ao que ocorre em todo o planeta. Em nível macro e no plano micro. Nos Estados, nas nações, nos grupos étnicos, nas maiorias e nas minorias. Mas também na família,

no convívio social ou na situação de quem vive só. O desconforto é generalizado e habita o recôndito de consciências que ainda não perderam completamente a capacidade de pensar.

Tal sentimento decorre de um diagnóstico bastante conhecido: a falta de algo muito repetido e pouco praticado: a ética. Não que ela tenha deixado de frequentar as promessas. Ao contrário: a ética aparece em todos os discursos. É apontada como aquilo que falta para o mundo ser melhor. A cada desatino – e são tantos –, alteiam-se as vozes dos moralistas a invocar a necessidade de um repensar comportamental. Ética, infelizmente, é moeda em curso até para os que não costumam se portar eticamente. Na verdade, quem menos tem ética, mais a cobra dos outros. Não raro, as proclamações morais mais enérgicas proveem de pessoas que nunca levaram ética a sério. Compreensível, por isso, que muitos já não acreditem na validade desse propósito. Trivializou-se o apelo à Ética, para servir a objetivos os mais diversos, nem todos eles compatíveis com o seu significado. Perdeu-se, no trajeto, fidelidade ao núcleo conceitual que a palavra pretende transmitir. Além disso, a utilização excessiva de certas expressões compromete o seu sentido, como se o emprego frequente implicasse em debilidade semântica. Ética, no Brasil, sofre de anemia. Já se disse que ela é anoréxica!⁹ Fenômeno que parece ocorrer também com outros vocábulos, quais sejam justiça, liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade e direitos humanos. O mesmo caminho trilha o verbete sustentabilidade: os mais desatinados detratores da natureza usam e abusam dessa concepção que não levam a sério, mas com a qual mascaram a busca de dinheiro e poder, objetivos que levam o ser humano a assumir a face mais cruel de sua animalidade.

A invocação exagerada a tais vocábulos, em contextos os mais diversos, conseguiu banalizar seu conteúdo. Encontram-se em todos os pronunciamentos, ensaios e manifestações. Debilitam-se as fronteiras de sentido e eles passam a ser conceitos ociosos. Todos querem se valer do prestígio de seu conteúdo. Ante a mera pronúncia de tais verbetes, os ouvidos se refugiam na blindagem da insensibilidade. Os apelos já não se mostram suscetíveis de causar emoção. A repetição tende a reduzir possível impacto. Acredita-se desnecessária a reiteração. Tanto se diz o mesmo, quanto se age ao contrário. Ora, aquilo que parece servir para tudo, na verdade, para nada mais serve. Os conceitos reiterados por vozes que não inspiram confiança, longe de gerarem assimilação, causam efeito inverso. Ouvir falar em ética irrita, cansa, incomoda. Chateia e esvazia o auditório. A reação vai da insensibilidade ao desprezo. Há quem chegue a exprimir desconforto físico ao ouvir falar em ética. Ética é ficção, é abstração, nada tem de efetivo que possa motivar mudança de hábitos arraigados.

Ocorre com essas palavras tão frequentes e por isso tão gastas, uma perda de substância semântica. Em regra, o núcleo comum a todos esses verbetes enfermos é sua evidente carga emotiva. São expressões que se impregnam de sentimento. Distanciam-se do racional. Adicione-se tratar-se de locuções de enunciado nada singelo. Encerram a complexidade própria às questões filosóficas. Seu uso frequente reforça a convicção “de que o objeto próprio da filosofia é o estudo sistemático das noções confusas. Com efeito, quanto mais uma noção simboliza um valor, quanto mais numerosos são os sentidos conceituais que tentam defini-la, mais confusa ela parece”.¹⁰

A ambígua dimensão linguística não deve desanimar quem estiver real e seriamente interessado em refletir sobre a ética, incorpora-la em sua rotina e retoma-la como alternativa ao caos moral. Ao contrário, deve servir como estímulo e desafio. As possibilidades da linguagem são infinitas e, se os problemas semânticos, sintáticos e pragmáticos não podem ser ignorados, eles são insuscetíveis de comprometer o encontro com o tema. Ética é assunto de interesse para todas as atividades e para todas as profissões. Mas entre elas, quais as que se baseiam – essencialmente – na palavra? Estas são as que assumem responsabilidade maior no enfrentamento da questão moral. A língua não tem ossos, reconhece a sabedoria do vulgo. Mas consegue destruir reputações. Os misteres humanos baseados na palavra são chamados a uma profunda reflexão a respeito da conduta ética. Houve um despertar para a circunstância de que o processo de comunicação é a seiva que pode transformar a face da Terra. Comunicar-se é também verbalizar. Já exprimiu Berlin o significado comunicacional indissociável da existência humana: “Criaturas semelhantes a mim falam comigo, e eu as compreendo. Em tempos civilizados, elas empregam uma língua desenvolvida, mas os homens também podem falar entre si por outros meios – por meio de gestos,

por hieróglifos, pelo canto e pela dança; escrever pode muito bem preceder as palavras faladas”.¹¹ As instituições criadas pelo ser humano derivam desse contínuo movimento rumo à comunicação e em busca da expressão mais adequada a refletir anseios, crenças, esperanças e medos. Quando a base espiritual claudica, as instituições também padecem. Impõe-se um singular empenho na retomada de sentido de palavras essenciais.

Vive-se a era da linguagem e não se desconhece o que isso significa. A palavra é o apanágio dos humanos. Não existe um ser racional que prescindir da verbalização. Todavia, entre todos os profissionais que dependem da palavra, o estudioso da ciência jurídica é o mais responsável a enfatizar o cultivo ético. Pois o jurista, “a cada passo deve determinar e criar significados, reconhecer, construir ou reconstruir relações semânticas, sintáticas e pragmáticas”.¹² O país que possui mais Faculdades de Direito do que a soma de todas as outras existentes no restante do Planeta não pode declinar de importante missão. Atentar para que a forma não comprometa a substância. A judicialização da vida brasileira acarretou um grave problema. A prolixidade na prolífica produção de textos jurídicos. Isso em nada contribui para revalorizar o comportamento ético.

É preciso atentar para o risco de se envolver “em discussões que giram mais sobre palavras do que sobre conceitos ou realidades, dado que chamamos coisas distintas com termos iguais, ou vice-versa”.¹³ Neste campo, o que interessa é a ação, não a discussão teórica, embora a ação deva refletir a consequência do pensamento. A propósito, já se afirmou que “a ética é o estudo lógico da linguagem da moral”.¹⁴ Mas a verbalização é insuficiente para se adentrar a ética. “Os termos éticos não servem apenas para expressar o sentimento. São calculados também para despertar o sentimento e, assim, para estimular a ação. Na verdade, alguns deles são empregados de forma a dar às sentenças em que ocorrem o efeito de comandos”.¹⁵ Seria importante que esses comandos, exaustivamente repetidos, fossem observados por seus emissores, para que também pudessem merecer assimilação de parte dos destinatários.

O essencial é reconhecer: nunca foi tão urgente, como hoje se evidencia, reabilitar a ética em toda a sua compreensão e alcance. A crise da humanidade é uma crise de ordem moral. Os descaminhos da criatura humana, refletidos na violência, na exclusão, no egoísmo e na indiferença pela sorte do semelhante, assentam-se na perda de valores morais. Alimentam-se da frouxidão de conduta. A insensibilidade no trato com a natureza denota a contaminação da consciência humana pelo vírus da mais cruel insensatez. A humanidade escolheu o suicídio ao destruir seu hábitat. É paradoxal assistir à proclamação enfática dos direitos humanos, simultânea à intensificação do desrespeito por todos eles.¹⁶ De pouco vale enfatizar a dignidade da pessoa, insculpida como princípio fundamental da República, se a conduta de cada qual não se pauta por ela.

O tema dignidade está presente na República do Brasil, desde que foi inspiração do constituinte para pavimentar toda a vida pública. É o supraprincípio irrecusável, que depende de cada um ser efetivamente observado. Tanto que autonomia e dignidade são intrinsecamente relacionados e mutuamente imbricados, como pondera Thadeu Weber: “A dignidade pode ser considerada como o próprio limite do exercício do direito de autonomia. E este não pode ser exercido sem o mínimo de competência ética”.¹⁷

O agravamento de todas as grandes questões mundiais prenuncia uma tragédia a curto prazo. Agora já não é uma questão de sensatez, mas de sobrevivência. Tudo passa por uma conversão ética. Encarar com seriedade o desafio de salvar o Planeta e a espécie humana é a urgência moral posta às criaturas neste início turbulento de século XXI. O naufrágio axiológico se fez acompanhar de sequelas gravíssimas. Haverá condições de recomposição do referencial de valores básicos para reorientar o comportamento? Sem esse resgate, devidamente acompanhado de efetiva alteração de conduta individual e social, não haverá futuro para a vida na Terra.

A aceleração na derrocada dos valores parece apostar corrida com a destruição da natureza. A catástrofe ambiental reflete a falência do convívio ético entre as pessoas. E pensar que os antigos alimentavam o ideal de um futuro promissor para a humanidade, ante as vitórias da ciência que

fariam o ser humano dominar o mundo. Hoje, essa humanidade vê-se perplexa diante de um inesgotável incremento das descobertas científicas, de um indescritível avanço tecnológico, mas tudo insuficiente a tornar as pessoas mais felizes. O homem descobre os segredos do cosmos, é capaz de dominar tecnologias as mais avançadas, mas não se desvencilha da inclinação para o mal. Continua atormentado pelas permanentes e insolúveis dúvidas existenciais. A espécie encontra-se ainda envolta no drama de não se conhecer em profundidade, na luta resultante da incapacidade de superação das angústias primárias, a fugir da morte e da infelicidade.

O ser humano se desconhece como finitude.¹⁸ Ilude-se com a pretensão à permanência. Age sob o impulso de satisfazer os sentidos, como se a intensidade momentânea compensasse o inevitável encontro consigo mesmo. Procura submergi-la, mas a consciência reage e o fustiga. Luta contra ela durante a existência toda. Quase sempre parece ignorar que a vida tem a duração de algumas décadas, quando muito. Nada mais. No entanto, a humanidade tem a vocação da imortalidade. Ser finito, o homem tem a pretensão da infinitude. A ideia de pertencimento à espécie justifica a cogitação relativa à moralidade face à imortalidade. Insiste-se em que a moralidade é concepção imortal. A obtenção da moralidade perfeita não é completamente possível na duração de uma vida humana ordinária. Todavia, é “a qualidade de vida e não sua duração com o que o pensamento contemporâneo está preocupado de maneira particular. Enquanto está sendo vivido julga-se que o moralmente bom é preferível ao moralmente mau e isso não é alterado se a vida cessar completamente: quando não há vida é evidente que não há nenhum bem moral como nenhum mau”.¹⁹ O que interessa a cada um é acrescentar um elemento concreto à perene edificação de uma civilização calcada no respeito ao semelhante e aos valores estabelecidos como essenciais à sadia convivência. Nem sempre isso é possível. Os sinais podem ser aflitivos.

O estado do planeta, ultrapassada a primeira década do século XXI, é eloquente demonstração disso. Prometia-se um terceiro milênio de paz, harmonia e ócio saudável. Os bens da vida estariam disponíveis a todos. Duas Guerras Mundiais no século XX teriam legado à espécie humana, além de destruição e carnificina, a lição de que lutar é inglório. Agora viria a paz perpétua. A solidariedade, a fraternidade, o reconhecimento pleno da dignidade de cada ser humano. Em lugar disso, a criatura não se emenda. Continua a alimentar desavenças, complica o que poderia ser simples. Sua inconsequência faz com que o inesperado surja para aturdir. Violência e medo se aliam para trazer carga adicional de angústia às almas. Sobrevém uma sólida sensação de falência dos esquemas civilizatórios, o que equivale à derrota da moral coletiva. Não foi apenas o 11.09.2001²⁰ a mostrar a vulnerabilidade de todos os pretensiosos sistemas de uma inviável segurança absoluta. O terror mostra suas garras afiadas de inúmeras formas. Ninguém está imune à barbárie. Nos Estados Unidos, a insanidade vitima inocentes em escolas e não há como explicar a revolta de jovens em tese integrantes da elite mundial. Recrudesce a repulsa aos emigrantes que ainda acreditam em “fazer a América”. Xenofobia, preconceito, intolerância, tudo continua a acontecer no seio da maior Democracia do Ocidente.

No Oriente continua a carnificina, potências nucleares rosnam entre si e na África milhões morrem de fome e de epidemias que já deveriam ter sido debeladas. Os refugiados morrem aos milhares e são hostilizados os que a eles devotam olhar de comiseração. Mas não é preciso ir muito longe. Não são as etnias exóticas as campeãs dos confrontos. Perto de nós a delinquência se sofisticou, atua com desenvoltura e produz vítimas em série. São Paulo assistiu perplexa ao recrudescimento dos homicídios e não se consegue responder ao avanço das represálias que vitimam agentes policiais, revidadas com a intensificação das mortes civis inexplicáveis.

O vício comprova a sua invencibilidade, pois gera lucro e este excita, atordoa e insensibiliza. Legiões de usuários de substâncias entorpecentes ocupam espaços centrais na megalópole; famílias se desfazem tangidas pelo poder devastador do craque, da cocaína e de outras drogas. O álcool, de consumo tolerado, prossegue sua vocação dissolvente de lares. As mortes no trânsito representam índice vergonhoso equiparável às guerras fratricidas em países longínquos. Os conflitos fundiários se intensificam. A intolerância ataca minorias e o fanatismo ocupa o vazio fabricado por uma educação em crescente déficit.

O Poder Público mostra-se ineficiente para atuar em todas as frentes. O Estado assenhoreou-se de inúmeras atribuições e é incapaz de se desincumbir a contento. Por sinal que hoje está aturdido

e nocauteado. Prodigalizou benesses e agora não consegue sustentar a demanda. As promessas eleitoreiras continuam eloquentes. Mas a tragédia continua a produzir vítimas. As políticas públicas não têm continuidade. A cada nova gestão, “reinventa-se a roda”. Impera o personalismo e mesmo as melhores práticas são interrompidas, para não se prestigiar o antecessor. A disputa por orçamentos e por poder suplanta as propaladas boas intenções. Enquanto isso, vigora a presunção de má-fé e a inconsequência da atuação dos setores encarregados de fiscalização e controle afugenta os honestos da vida pública. Só remanescerão aqueles que não tiverem nada a perder: honra e patrimônio.

Se a ética está em desuso, é porque a educação não é levada a sério. E a educação é tudo. O mundo mudou e quem não tiver qualificação não terá espaço no capitalismo de mercado. A Quarta Revolução Industrial reclama capacitação contínua e flexível capacidade de adaptação. Decretou a morte do emprego e a robotização da vida. A educação ainda não se apercebeu da realidade. Por enquanto, não se vislumbra modificação nesse arranjo anacrônico de se transmitir informação, sem considerar as competências socioemocionais. Nossa Escola não enxergou as profundas mutações derivadas do verdadeiro tsunami das tecnologias contemporâneas. Mais do mesmo afugenta os “millennials”, que já parecem nascer com chips. A evasão no Ensino Médio é fenômeno universal. Em país de desenvolvimento retardado, ele é trágico. Significa perda de precioso tempo, nunca recuperável, intensificação do atraso.

Citando Bryan Caplan, o jornalista Hélio Schwartsman lembra o exemplo americano, quanto à mão de obra agrícola: “Em 1800, era preciso utilizar quase 95 de 100 americanos para alimentar o país. Em 1900, 40%. Hoje, 3%... Os trabalhadores que deixaram de ser necessários nas fazendas foram usados na produção de casas, móveis, roupas, cinema...”²¹ E o jornalista indaga: “onde entra a educação nessa história? Uma força de trabalho intelectualmente preparada não apenas produz com maior eficiência, como ainda pode ser mais facilmente readaptada para outras funções, quando seus trabalhos se tornam obsoletos. Cada vez mais, a educação se torna matéria-prima do crescimento”.²²

Não falta dinheiro. Falta foco, falta vontade, falta seriedade. A educação prioriza a quantidade em detrimento da qualidade. Relega-se a formação integral como se fora incumbência exclusiva da família, enquanto essa delega ao Estado o seu dever. Alimenta-se a ilusão de um lar idealizado, com pais conscientes e próximos aos filhos e ao seu processo de aprendizado, raridade cada vez menos detectável. A família brasileira hoje não sabe mais educar. Fenômeno constatável pelos especialistas e pela mídia. “A família não educa mais”, diz Ethevaldo Siqueira: “Não é só a educação formal das escolas que naufragou, no Brasil e no mundo. Mas, principalmente, a educação ministrada no lar, pela família”.²³ As mães declinaram do “currículo oculto” ou implícito, deixando de insistir nas palavras mágicas hoje em desuso: por favor, muito obrigado, com licença. Os pais abonados entendem que transmitir noções triviais de polidez, convívio e até higiene, seja missão da escola particular, regamente remunerada para tanto. A escola pressupõe que a educação vem do berço, ou seja, do âmbito doméstico. Nesse impasse, estudantes de todos os níveis esqueceram a civilidade, os bons modos e se canibalizam²⁴. O magistério da rede pública é a primeira vítima do sistema. Parcela considerável de professores está afastada por estresse, síndrome do pânico, invencível desânimo ou simples medo de apanhar. A violência no âmbito das escolas é algo que expõe com nitidez a fratura da convivência.

Por incrível que possa parecer, os pais parecem estar felizes com a escola. A eles interessa que os filhos sejam transportados e que, dentro da unidade de ensino, recebam alimentação manipulada. Refeição completa, não “merenda seca”²⁵. Talvez por comparação com os demais serviços públicos, a escola não significa a tragédia que assola o país. Afinal, tem-se um quadro de assistência à saúde periclitante, violência crescente e, portanto, insegurança como sensação permanente, além da falta de saneamento básico, de moradia, de mobilidade, de emprego e de lazer. Já a escola, acolhe seus filhos durante algumas horas. Ali eles permanecem e recebem alimentação nutritiva e até apetitosa. É um espaço temporal de sossego e tranquilidade para os responsáveis pelas crianças. Muitas destas, já suplantaram a escolaridade de seus pais. Estes não conseguem acompanhar o desenvolvimento da prole e, portanto, não têm condições de avaliar o aprendizado. Daí a satisfação com o status dos filhos que alcançaram grau muito acima do que

eles, pais, conseguiram atingir.

Outros enfoques são possíveis. O psicologismo proíbe proibir. As crianças tudo podem. Convertem-se em pequenos tiranos.²⁶ Nem por isso menos cruéis do que os adultos. Daí para a juventude sem freios é um passo. Abuso de álcool, de velocidade, de prazeres, incluído o sexo, não encontra limites. O número de mortes que o trânsito produz anualmente no Brasil é superior à soma de todas as guerras locais ainda em curso. Desde 2010, a cada ano pouco varia a nefasta cifra de 40 mil vidas ceifadas pelos excessos, apenas no setor dos automotores. As cifras aumentaram continuamente. As estatísticas já não chocam. Outras tantas mortes resultam de procedimentos que uma boa e consistente educação inibiria. Há evidente nexos entre falta de educação e violência. Alguém que tenha noção do que deva ser o convívio humano e compreenda a vocação de perfectibilidade da pessoa não se entrega ao vício, não morre de overdose e tem, ao menos em tese, melhores condições de superar crises existenciais e praticar suicídio.

Educação integral, seja na família, no trabalho, em sociedade e no trânsito, é remédio eficaz. Por que o motorista se transfigura à direção de um automotor? Parcela enorme dos atropelamentos, do desrespeito ao ciclista e ao motociclista, deriva exatamente da falta de educação do condutor de veículos. A intolerância, a sensibilidade extrema, o orgulho, a arrogância e a prepotência, quando causam vítimas, mostram que faltou educação completa ao infrator. Educação que se não confunde com escolarização ou aquisição de instrução. Há muitos instruídos deseducados. A trivialização do valor conferido à vida é reflexo da falta de educação. Afinal, o que é o delito, senão uma quebra do padrão moral?

Para coibir a violência, cuja intensidade é crescente, planos se sucedem, projetos se elaboram, tudo aparentemente em vão. Combatem-se os sintomas, sem o enfrentamento das causas. Confere-se ênfase na repressão, renovam-se as propostas de construção de mais presídios, propõe-se a redução da maioridade penal e agravamento do sistema sancionatório. Multiplicam-se as tipificações penais. Em inúmeras leis de rubricas insuspeitas, embutem-se novos tipos criminais. De que adianta tudo isso?

São estratégias paliativas, que deixam incólumes as causas do desastre: a devastação moral. Dentre estas, não é das menores a insuficiência do papel familiar na transmissão de valores. O lar perdeu a titularidade de formador da cidadania, na edificação de uma nova elite moral. Faz falta ao Brasil uma concepção adequada do que é ser mãe. Ou ser pai. Ou exercer o papel de ambos. Procria-se de forma instintiva, sem se impregnar da responsabilidade correspondente a trazer um novo ser à vida. Não há educação sexual compatível com a disseminação de um culto ao prazer sensual sem alertar para as consequências da maternidade/paternidade responsável. Propaga-se também com excessivo descomprometimento, o papel onipotente do Estado ao suprir as necessidades materiais da infância, quando nada substitui a presença amorável de pais zelosos.²⁷

Embora a fecundidade felizmente pareça em declínio, a procriação ascende exatamente onde não poderia ocorrer. Em certos bolsões de insuficiência econômica, educacional e social, há maternidade/paternidade irresponsável e a promessa de benesses do “Estado-babá” incentiva a proliferação da prenhez adolescente. Acompanhada de promessa de fruição dos direitos fundamentais a tudo aquilo que ela acarreta. O Estado brasileiro só não emprenha a mãe, a não ser no trato das esterilidades e outros obstáculos à gravidez. No mais, é responsável por tudo: desde os exames pré-natais, o parto, a fralda descartável da marca escolhida, assim como os medicamentos, pomadas, cremes, o leite, a mamadeira, as vacinas, a creche, os cuidadores, a escola, o emprego, a moradia, o transporte, a alimentação, a aposentadoria e o auxílio-funeral. Haverá possibilidade de custeio para todos esses direitos humanos essenciais e sob a categoria inafastável de “direitos adquiridos”?

Se a família está em crise, a religião não deixa de ostentar fissuras. A liberdade de culto favorece a multiplicação de seitas cujos líderes se preocupam mais com as imunidades tributárias do que em fornecer base sólida para uma crença destinada a pessoas mais vulneráveis, pois desprovidas de boa formação educacional. O psicologismo que abomina as vedações esvazia as igrejas tradicionais que não podem transigir com seus dogmas. Produz-se um clima de vale-tudo religioso. Escolhe-se, à la carte, aquilo que serve à preferência casual ou orientação momentânea

imposta pela moda ou por opções instintivas, desprovidas de fundamento sólido. A confissão religiosa também serve a rotular o mero simpatizante sem compromisso real com a crença. O brasileiro tende a professar um ecletismo religioso. Abastece-se da confissão que melhor atenda às suas necessidades momentâneas. Transita entre várias crenças com desenvoltura.

Ainda assim, reconheça-se, o caos moral seria ainda mais grave, não fora o papel da evangelização que atinge os mais simples. Nas periferias proliferam os templos que atraem inúmeros jovens também disputados pela criminalidade organizada. Grupos da juventude de elite ainda existem a comprovar que a orientação religiosa continua capaz de motivar as primícias da sociedade e contaminar mentes privilegiadas para um exercício saudável de opção confessional responsável.

Há uma descrença geral na política. Os maus exemplos fizeram a sua parte na contrapropaganda do sistema. A juventude está pronta a acorrer aos shows ou aos espetáculos futebolísticos, mas não se empolga com a participação político-partidária. Emblemática a congregação de milhares para os megaespetáculos, com a mocidade a passar noites de vigília em busca de garantir seus ingressos pagos, ante o vácuo de frequência a reuniões para tratar de assuntos sérios. Nem poderia ser seduzida por um discurso inautêntico. A Democracia Representativa está com fratura exposta. Grassa a convicção de que a política serve exclusivamente ao desiderato do seu profissional, aquele que despense numa campanha muito mais do que perceberá como subsídios, se for parlamentar, durante toda a legislatura. Como confiar na boa-fé de tais candidatos? A política partidária atingiu os mais vergonhosos níveis da confiabilidade, pelo menos de acordo com as pesquisas recorrentemente divulgadas na mídia. A política é um campo minado por falsidades, corrupção, chantagens e interesses escusos. Daí à generalização da classe é um passo. Algo que inviabiliza a edificação de uma Democracia participativa, na qual é imprescindível a atuação e protagonismo de uma cidadania empenhada em eliminar do Brasil os vícios que impedem o vicejar de uma Democracia autêntica.

A incompetência dos responsáveis por políticas públicas de redenção dos segregados à cidadania é fato consumado. Tem início com a inadequação da educação formal para incluir a vasta legião daqueles chamados “excluídos”, mas que, na verdade, nunca chegaram a ser incluídos na sociedade cidadã. A preocupação governamental traduz-se em obter índices favoráveis de aceitação e boas avaliações nas pesquisas.

Por sinal, naquelas pesquisas que realmente interessam, o Brasil é sempre malsucedido. A sexta economia mundial está em 84.º lugar no IDH e em 54.º no exame Pisa, que avalia a performance dos educandos de algumas dezenas de países. Desde que o mais importante teste de qualidade de educação do mundo, que se realiza a cada 3 anos com alunos de 15 anos, o Brasil faz papel feio. Em dezembro de 2013, ele esteve em 58.º lugar em matemática, 59.º em ciência e 55.º em leitura, entre os 65 países avaliados.²⁸ Nenhum prenúncio de que a situação se reverta, considerado o descalabro com que a educação está sendo tratada no ano de 2019. O próprio Ministro da Educação vaticinou que o Brasil seria o último colocado em 2018. Em leitura, somos o 42º, em matemática o 58º e em Ciências o 53º. Nossas médias, nessas áreas, são 413, 384 e 404, enquanto que a média da OCDE atinge 487, 489 e 489. Continuamos na rabeira do planeta, enquanto se constata a ascensão da China, Cingapura, Hong Kong, Taiwan e Japão.

Permanece o vexaminoso número de mais de 11 milhões de analfabetos, o que inviabiliza a meta de erradicação do analfabetismo até 2024. Foi o que se apurou na Pnad Contínua da Educação 2018, pesquisa anual do IBGE em todos os domicílios do País. O Nordeste possui taxa quatro vezes maior – 13,9% – do que o Sudeste – 3,5%. O mais dramático é que a maior parte dos brasileiros não consegue ler e entender o que lê: são 29% de analfabetos funcionais, que sabem soletrar informações simples, mas não são capazes de extrair conclusões delas²⁹.

O cenário econômico superou as piores expectativas. Fala-se em mais uma década perdida, crescimento píffio do PIB, falência das políticas públicas as mais urgentes para garantir um futuro tranquilo a uma juventude abúlica e desmotivada. O território da esperança já foi bem mais promissor nesta terra considerada o país do futuro. Praticamente toda a mídia e a academia debateram a economia nos últimos anos de paralisação, de recessão e de estagnação. Monica de

Bolle, economista e diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University, fez contundente análise da situação brasileira, dizendo que "somos peritos em crises, nossa experiência é vasta, já passamos por hiperinflações, moratória de dívida externa, crises bancárias, crises cambiais – à exceção da moratória, o resto merece o tratamento no plural, pois as vivemos em diversos momentos, às vezes até simultaneamente"³⁰. Vítima da estagnação secular, o Brasil tem acúmulo de entraves ao crescimento e a Reforma da Previdência é condição necessária, mas não suficiente, a que sobrevivamos. Sem reduzir miséria, pobreza e desemprego, assim como as crescentes desigualdades, estaremos sob o risco premente de gravíssima crise social. Isso porque "a produtividade – seja a que conhecemos por produtividade total dos fatores ou a produtividade dos trabalhadores – está estagnada há décadas"³¹. Um exemplo é a indústria paulista: concebida para ser fornecedora de insumos e ferramentas para uma outra indústria destinatária, não acompanhou as dramáticas alterações tecnológicas decorrentes da Quarta Revolução Industrial. O resultado é que as novas indústrias vêm com suas plantas prontas do Primeiro Mundo e não precisam comprar um parafuso do parque industrial bandeirante. Totalmente sucateado e a acenar, para um Estado-Membro que subsiste graças ao ICMS, a um período de penúria, depois miséria e, em seguida, convulsão social. A não ser que haja um milagre à nossa espera.

Tudo fruto de má política. De malversação de recursos do povo. De má fé, desonestidade aliada a despreparo. Tais máculas, sem eliminação de outras, encontram-se à espera de imprescindível enfrentamento. Permeia todas as análises, como espectro sombrio, a carência ética de uma sociedade cada vez mais egoísta, materialista e consumista. Uma sociedade bem desperta para os seus direitos, ávida por fruí-los, mas que se olvida dos seus deveres.

Cumpra dar um choque ético na sociedade brasileira! É passada a hora de acordá-la de sua anestesia moral. Extraí-la da letargia é missão de quem procura enxergar além dos estreitíssimos limites de suas próprias conveniências. A salvação da humanidade em risco grave e não remoto de desaparecimento, está na consciência de quem não se conforma com a passividade de muitos, a inconsequência de tantos e o regime de salve-se quem puder, instaurado nas últimas décadas.

A sociedade humana está enferma. Praticamente na UTI. A doença moral deixou-a em coma. Há quem diga que o estágio é irreversível.

Despertá-la para uma reação é premente. Urge fazer com que toda pessoa se compenetre de sua responsabilidade individual, cidadã e social. Esse é o papel reservado à ética neste terceiro milênio. Era de incertezas, que não parece corresponder às expectativas dos otimistas, mas reservar prenúncios nada animadores para a família humana. Não faltaram avisos. Desde Kant, sabe-se que “a humanidade em sua pessoa é o objeto do respeito que se pode exigir de todos os outros seres humanos... Como sou membro da humanidade, tendo a humanidade, portanto em minha pessoa, então é um dever diante de mim mesmo. (...) Por isso a felicidade do outro é também um fim, e promovê-la torna-se um dever para mim”.³² Quem é que, de fato e com fé, se imbuíu da responsabilidade derivada desse dever?

1.2. Conceito de Ética

Para se gostar de algo ou de alguém, há de primeiro conhecê-lo bem. O primeiro passo para o conhecimento é aproximar-se do objeto cognoscível e adquirir dele uma noção adequada. Quem não gosta de ética é porque não sabe o que ética significa.

O que se entende por ética? Ética é o mesmo que moral?

Há quem não faça distinção entre ética e moral. Assim Luc Ferry, para quem ambos os termos são intercambiáveis. Em uma de suas obras, inicia com “uma observação a respeito de terminologia, para que se evitem mal-entendidos. Deve-se dizer ‘moral’ ou ‘ética’, e que diferença existe entre os dois termos? Resposta simples e clara: a priori, nenhuma, e você pode utilizá-los indiferentemente. A palavra ‘moral’ vem da palavra latina que significa ‘costumes’, e a palavra ‘ética’, da palavra grega que também significa ‘costumes’. São, pois, sinônimos perfeitos e só

diferem pela língua de origem. Apesar disso, alguns filósofos aproveitaram o fato de que havia dois termos e lhes deram sentidos diferentes. Em Kant, por exemplo, a moral designa o conjunto dos princípios gerais, e a ética, sua aplicação concreta. Outros pensadores ainda concordarão em designar por ‘moral’ a teoria dos deveres para com os outros, e por ‘ética’, a doutrina da salvação e da sabedoria”.³³

Edouard Delruelle emprega os verbetes com sentidos diferentes: “o termo ética permite delimitar uma dimensão do comportamento que escapa à moral... é a dimensão subjetiva e ponderada dos valores e das normas; a forma como cada um se conduz, como cada um se define enquanto sujeito moral”.³⁴ Por que não? Nada impede de se utilizar essas duas palavras dando-lhes sentidos diferentes. Mas nada obriga, porém, a fazê-lo”.³⁵ O mais importante é conferir valor, relevância e extrair consequências concretas para esse encontro com a ética, que se pretende definitivo. Conceituar não é o mais importante. Na linguagem rotineira, é comum o uso indistinto, seja do verbete moral, seja da palavra ética. Expressam o cerne idêntico. Etimologicamente, como visto, provêm da mesma origem. Todavia, para fins de erudição, convém precisar o conceito. Há várias vertentes para se definir ética. Há quem afirme: “A ética, tal como a entendo, é o estudo lógico da linguagem da moral”.³⁶

Numa visão pragmática, há quem sustente que a moral é ampla e abrangente. Quando suas normas são positivadas, está-se a falar de ética. Por isso é que existem “Códigos de Ética” e não “Códigos de Moral”.

Mas para melhor adentrar ao universo ético, é mister conhecer o que outros pensadores dizem sobre ética.

Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.³⁷ É uma ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e método próprio, na singela identificação do caráter científico de determinado ramo do conhecimento.³⁸ O objeto da Ética é a moral. A moral é um dos aspectos do comportamento humano. A expressão moral deriva da palavra romana mores, com o sentido de costumes, conjunto de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática.

Com exatidão maior, o objeto da ética é a moralidade positiva, ou seja, “o conjunto de regras de comportamento e formas de vida através das quais tende o homem a realizar o valor do bem”.³⁹ A distinção conceitual não elimina o uso corrente das duas expressões como sinônimas. A origem etimológica de Ética é o vocábulo grego “ethos”, a significar “morada”, “lugar onde se habita”. Mas também quer dizer “modo de ser” ou “caráter”. Esse “modo de ser” é a aquisição de características resultantes da nossa forma de vida. A reiteração de certos hábitos nos faz virtuosos ou viciados. Dessa forma, “o ethos é o caráter impresso na alma por hábito”.⁴⁰ Como os hábitos se sucedem, tornam-se por sua vez fonte de novos hábitos. O caráter seria essa segunda natureza que os homens adquirem mediante a reiteração de conduta.

Sob essa vertente, “moral” e “ética” significam algo muito semelhante. Por isso a aparente sinonímia das expressões “valor moral” e “valor ético”, “normas morais” e “normas éticas”. Todavia, a conceituação de ética ora adotada autoriza distingui-la da moral, pese embora aparente identidade etimológica de significado. Ethos, em grego, e mos, em latim, querem dizer costume. Nesse sentido, a ética seria uma teoria dos costumes. Ou melhor, a ética é a ciência dos costumes. Já a moral não é ciência, senão objeto da ciência. Como ciência, a ética procura extrair dos fatos morais os princípios gerais a eles aplicáveis. “Enquanto conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completas e, ao mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis”.⁴¹

Poder-se-ia mesmo indagar: “Por que, aliás, ética e não moral? Impõem-se aqui algumas definições, suficientemente abertas e flexíveis, para não congelar, desde o princípio, a análise. A etimologia não poderia nos guiar em nada nesta tarefa: ta êthé (em grego, os costumes) e mores (em latim, hábitos) possuem, com efeito, acepções muito próximas uma da outra: se o termo ‘ética’ é de origem grega e o moral, de origem latina, ambos remetem a conteúdos vizinhos, à ideia de costumes, de hábitos, de modos de agir determinados pelo uso”.⁴² A distinção mais compreensível

entre ambas seria a de que a ética reveste conteúdo mais teórico do que a moral. Pretende-se a ética mais direcionada a uma reflexão sobre os fundamentos do que a moral, de sentido mais pragmático. O que designaria a ética seria não apenas uma moral, conjunto de regras próprias de uma cultura, mas uma verdadeira “metamoral”, uma doutrina situada além da moral. Daí a primazia da ética sobre a moral: a ética é desconstrutora e fundadora, enunciadora de princípios ou de fundamentos últimos.

A ética é uma disciplina normativa, não por criar normas, mas por descobri-las e elucidá-las. Seu conteúdo mostra às pessoas os valores e princípios que devem nortear sua existência. A Ética aprimora e desenvolve o sentido moral do comportamento e influencia a conduta humana.⁴³ Aliás, identificar as tarefas da Ética pode clarificar o seu conceito. Para Adela Cortina, “entre as tarefas da ética como filosofia moral são essenciais as que seguem: 1) elucidar em que consiste o moral, que não se identifica com os restantes saberes práticos (com o jurídico, o político ou o religioso), ainda que esteja estreitamente conectado com eles; 2) tentar fundamentar o moral; ou seja, inquirir as razões para que haja moral ou denunciar que não as há. Distintos modelos filosóficos, valendo-se de métodos específicos, oferecem respostas diversas, que vão desde afirmar a impossibilidade ou inclusive a indesejabilidade de fundamentar racionalmente o moral, até oferecer um fundamento; 3) tentar uma aplicação dos princípios éticos descobertos aos distintos âmbitos da vida cotidiana”.⁴⁴

Se a ética é a doutrina do valor do bem e da conduta humana que tem por objetivo realizar esse valor,⁴⁵ a nossa ciência “não é senão uma das formas de atualização ou de experiência de valores ou, por outras palavras, um dos aspectos da Axiologia ou Teoria dos Valores”.⁴⁶ Assim, o complexo de normas éticas se alicerça em valores, normalmente designados valores do bom. Há conexão indissolúvel entre o dever e o valioso. Pois à pergunta “o que devemos fazer?” só se poderá responder depois de saber a resposta à indagação “o que é valioso na vida?”⁴⁷

Toda norma pressupõe uma valoração e, ao aprecia-la, surge o conceito do bom – correspondente ao valioso – e do mau – no sentido de desvalioso. E norma é regra de conduta que postula dever.⁴⁸ Todo juízo normativo é regra de conduta, mas nem toda regra de conduta é uma norma, pois algumas das regras de conduta têm caráter obrigatório, enquanto outras são facultativas. As regras a serem observadas para acessar a internet ou para viabilizar um programa de software, por exemplo, são de ordem prática e exprimem uma necessidade condicionada.⁴⁹ Elas se incluem no conceito de regras técnicas, ou seja, preceitos que assinalam meios para a obtenção de finalidades. Às regras técnicas contrapõem-se as normas, preceitos cuja observância implica um dever para o destinatário.

A noção de norma pode ganhar em clareza se comparada com a de lei natural, lembra García Máynez. As leis naturais, ou leis físicas, são juízos enunciativos que assinalam relações constantes entre os fenômenos. Sob o enfoque da finalidade, as leis físicas têm fim explicativo e as normas têm fim prático. As normas não pretendem explicar nada, mas provocar um comportamento. As leis físicas, ao contrário, referem-se à ordem da realidade e tratam de torná-la compreensível. O investigador da natureza não faz juízos de valor. Simplesmente se pergunta a que leis obedecem aos fenômenos. Ao formulador de normas do comportamento não importa o proceder real da pessoa, senão a explicitação dos princípios a que sua atividade deve estar sujeita.⁵⁰

A norma exprime um dever e se dirige a seres capazes de cumpri-la ou de violá-la. Sustenta-a o suposto filosófico da liberdade. Se o indivíduo não pudesse deixar de fazer o que ela prescreve, não seria norma genuína, mas lei natural. De maneira análoga, careceria de sentido declarar que a distância mais curta entre dois pontos deve ser a linha reta, porque isso não é obrigatório, senão necessário e evidente. É da essência da norma a possibilidade de sua violação.

Outra diferença pode ser apontada entre a norma e a lei natural ou física. A lei física é suscetível de ser provada pelos fatos e a norma vale independentemente de sua violação ou observância. A ordem normativa é insuscetível de comprovação empírica. “As normas não valem enquanto são eficazes, senão na medida em que expressam um dever ser”.⁵¹ Aquilo que deve ser pode não haver sido, não ser atualmente nem chegar a ser nunca, mas perdurará como algo

obrigatório.

Torna-se mais fácil compreender a distinção quando se acena com o ideal da paz perpétua ou da absoluta harmonia entre os homens. É quase certo não se convertam nunca em realidade, mas a aspiração a atingi-las é plenamente justificável, pois tendente a concretizar algo valioso. Não há relação necessária entre validade e eficácia da norma. “A validade dos preceitos reitores da ação humana não está condicionada por sua eficácia, nem pode ser destruída pelo fato de que sejam infringidos. A norma que é violada segue sendo norma, e o imperativo que nos manda ser sinceros conserva sua obrigatoriedade, apesar dos mendazes e dos hipócritas. Por isso se diz que as exceções à eficácia de uma norma não são exceções à sua validade”.⁵² Já as leis naturais só se validam se a experiência as não desmentir.

A possibilidade de inobservância, infringência ou indiferença humana pelas normas não deve desalentar aqueles que acreditam na sua imprescindibilidade para ordenar o convívio. O homem é um ser perfectível. Pressupõe-se que ele seja recuperável. Esse pressuposto adquire relevância extrema numa era em que as criaturas se comportam em desacordo com as normas. Nada obstante a multiplicação de maus exemplos, a crença original persiste. A hipótese de trabalho é a de que todo ser humano – por integrar a espécie – pode tornar-se cada dia melhor. E essa é sua vocação espontânea. A criatura tende naturalmente para o bem. O papel confiado aos cultores da ciência normativa é reforçar essa tendência, fazendo reduzir o nível de inobservância, transgressão ou indiferença perante a ordem do dever ser. Ainda que o índice de espontâneo cumprimento dos ditames éticos não seja o ideal, há sempre possibilidade de sua otimização, mediante o compromisso íntimo de observá-los na vida individual. E o grupo tem de atuar no sentido de estimular a boa prática, no auxílio àquele que se afastou do trajeto, para reconduzi-lo à senda original.

A potencialidade de conversão de um ser humano – matéria frágil, vulnerável às tentações –, para comportar-se eticamente em seu universo, é uma hipótese significativa de trabalho. Ainda que aparentemente a experiência possa demonstrar o contrário, a humanidade só avança no processo de resgate do semelhante se a maioria se convencer de que o homem pode ser recuperado. A luta da parcela sensível da humanidade é ampliar esse espaço de trabalho comunitário, e, por diminuta que possa parecer tal dimensão, tantos e tão desalentadores os maus exemplos, o bom combate continua válido. Sob esse prisma se justificam o estudo, a pregação e a vivência ética.

Reafirme-se: não é tão importante definir ética, senão vivenciar ética. Na mania de complicar as coisas, somos pródigos em sofisticar o que pode ser absorvido e melhor assimilado com a singeleza. Na verdade, existe boa dose de sentimentalismo na pregação ética. Um ato humano está correto – moralmente aceitável – se e somente ele provém de boa ou virtuosa motivação que envolva benevolência ou cuidado ou, ao menos, não provenha de má ou inferior motivação envolvendo malícia ou indiferença pela humanidade.⁵³

1.3. Moral absoluta ou relativa?

Um dos sintomas de que a sociedade não anda bem é a facilidade com que o relativismo fascina as pessoas, notadamente as mais jovens. “Todos possuem os próprios ‘valores’, e sobre eles é impossível discutir”.⁵⁴ Essa postura sustenta uma posição moral: “não se deve contestar os valores dos outros. Isso é problema deles, a escolha de vida deles, e deve ser respeitado”.⁵⁵ O perigo do relativismo é que ele se funda em um princípio de respeito mútuo, o que parece bastante conforme à ética.

A opção relativista reflete o individualismo da autorrealização, que “envolve um centramento no self e um desligamento concomitante, ou mesmo ignorância, de questões e preocupações mais importantes que transcendem o self, sejam elas religiosas, políticas ou históricas. Como consequência, a vida é estreitada ou nivelada”.⁵⁶ Não é preciso ir mais longe para sobreviver a preocupação com as desastrosas consequências políticas dessa mudança cultural. Se, a partir das minhas inclinações, faço as minhas escolhas, quem poderá garantir que estas não colidam com as

escolhas alheias? Qual o parâmetro para avaliar o acerto ético de minhas opções?

O relativismo que impera com desenvoltura se apropriou da discussão moral. É o que leva as pessoas a escolherem, qual num cardápio, as posturas que mais lhes convenham. Com isso, afagam a consciência que poderia impactar as más escolhas. E torna o convívio mais difícil, pois nunca se sabe qual é a seleção moral do próximo. Por que posturas se pautará? O que ele entende por ético, adequado, conforme com sua visão de mundo?

Esse fenômeno conduz a examinar a viabilidade de adoção de alguns preceitos morais absolutos. Ou seja: válidos para todas as pessoas, de todos os quadrantes, em todos os tempos. Será que isso é possível?

Moral é expressão por todos conhecida, embora nem sempre observada. Adela Cortina sublinha a adequação de se servir do verbete na versão masculina. Para ela, portanto, “o moral, mais que a moral, posto se tratar de um fenômeno e não de uma doutrina, acompanha a vida dos homens e é captado pela reflexão filosófica em várias dimensões”.⁵⁷ Na filosofia do ser, a dimensão humana pode ser definida como dimensão moral; na filosofia da consciência, fala-se em consciência moral e aceita-se mesmo um tipo de linguagem que pode ser identificado como linguagem moral. Integram essa linguagem expressões de uso corrente, como justo, mentira, lealdade. É intuitiva a qualquer pessoa considerada normal, no sentido de higidez mental, sem qualquer patologia, a compreensão do que se pretende dizer quando se pronuncia a palavra moral.

A intuição moral é tão presente na consciência humana que se pode sustentar carecer de sentido a expressão amoralismo. Ou seja, “pode haver homens imorais em relação a determinados códigos vigentes, mas não existem homens ‘amorais’, não existem homens para os quais careça de sentido a linguagem moral”.⁵⁸ Todos têm determinada moral e a qualquer pessoa é importante manter preservado o seu moral. Para simplificar, moral é a formação do caráter individual. É aquilo que leva as pessoas a enfrentar a vida com um estado de ânimo capaz de enfrentar os revezes da existência.

Um relativismo suave seria a adoção da ética da autenticidade. A racionalidade desengajada de Descartes pressupõe a exigência de que cada pessoa pense de maneira autorresponsável por si mesma. É racional supor “que os seres humanos são dotados de um senso moral, um sentimento intuitivo do que é certo e errado. O propósito original dessa doutrina era combater uma visão rival de que saber o certo e o errado era uma questão de calcular as consequências, em particular aquelas relacionadas a recompensas ou castigos divinos. A noção era de que compreender certo e errado não era uma questão de puro cálculo, mas estava fincada em nossos sentimentos. A moralidade tem, em certo sentido, uma voz interna”.⁵⁹ A conclusão é muito instigante como fator de amadurecimento pessoal. Nas visões morais anteriores, sempre havia uma fonte exterior – Deus, a ideia do bem, o idealismo – a inspirar a conduta ética. A partir da ética da autenticidade, ingressa-se numa nova forma de interioridade. O homem é levado a pensar em si mesmo como ser dotado de profundidade interior. E isso não o exclui do contato com a divindade, pois Santo Agostinho via o caminho para Deus a atravessar a própria consciência reflexiva de si mesmo.

Mas retorne-se à moral como objeto da ética. A moral como o conteúdo básico desta ciência do comportamento das pessoas em sociedade.

Os preceitos éticos são imperativos. Para serem racionalmente aceitos pelos destinatários, precisam estes acreditar derivem de justificativa consistente. A norma de conduta moral provém de um valor objetivo ou decorre de uma fixação arbitrária? Ela é norma válida para todos, em todos os tempos e lugares, ou sua validade é historicamente condicionada?

Existem ao menos duas posições antagônicas: uma absolutista e apriorista e outra relativista e empirista. De acordo com o empirismo, a norma ética tem vigência puramente convencional e é mutável. Já para a postura absolutista, a validade é atemporal e imutável. Uma Outra diferença entre ambas: a corrente absolutista proclama o conhecimento da norma ética a priori. Ela sempre existiu, foi igual durante toda a civilização, é permanente e de todos conhecida. A relativista

acredita que a norma ética seja mutante, se altere com o passar do tempo, o que equivale a dizer que ela é empírica. O empirismo advoga a existência de várias morais e, portanto, do subjetivismo. O absolutismo, em lugar disso, propõe a moral universal objetiva.

Para o absolutista, cada ser humano – ao menos o humano considerado normal pelo senso comum, ou seja, e reitere-se, aquele poupado de qualquer estado patológico – é provido de certa bússola natural que o predispõe a discernir, naturalmente, entre o que é certo ou errado. A figura do semáforo moral é elucidativa. Cada pessoa dotada de um mínimo de consciência já se defrontou com esse fenômeno íntimo. Em oportunidades múltiplas da existência, a pessoa sabe que precisa se definir e optar. Sente-se e identifica-se um sinal verde a indicar passagem livre, um sinal amarelo a determinar precaução e uma luz vermelha com o significado de vedação. Cada pessoa sabe que tanto pode observar como deixar de atender aos sinais. Basta atentar para a sua consciência estimativa, onde reside o seu sentido de valor. Por isso é que, entendendo-a como sensação, Hemingway conceituou moral de maneira bem compreensível, como aquilo “que nos faz sentir-nos bem depois e imoral aquilo que nos faz sentir-nos mal depois”.⁶⁰

O “intuicionismo” bergsoniano também conduziria a esse estado de espontânea descoberta daquilo que é certo ou errado. Intuição, o sexto sentido, modo de conhecimento super ou supraintelectual que permite se detecte a realidade por dentro, de modo absoluto e singelo. Seria necessário consultar um código para intuir que matar é contra a natureza, contra a razão ou o senso comum dos seres racionais?

Não se poderia falar do bom e do mau, da virtude e do vício, não houvesse um critério de estimação e uma instância – a consciência humana – capaz de intuir o que realmente vale. Sem essa noção, não há como prosseguir no estudo da ética.

Já os relativistas entendem não haver sentido falar-se em valores à margem da subjetividade humana. Cada qual saberia estabelecer a sua hierarquia valorativa, de acordo com as circunstâncias personalíssimas. Afinal, já afirmava Ortega y Gasset, uma pessoa não é só ela, mas é também o conjunto de suas circunstâncias. Haver nascido numa época, num lugar, no seio de uma família, com uma confissão religiosa – esse conjunto de fatores predispõe a criatura a tornar-se uma individualidade heterogênea. Além disso, cada qual tem sua experiência de vida: seu aprendizado, o controle de suas emoções, as decepções, dissabores, tudo passa a caracterizar a personalidade. Ela é que delimitará o que é certo e o que é errado, a partir de tudo isso. O bom e o mau não significam algo que valha por si, mas são palavras cujo conteúdo é condicionado por referenciais de tempo e espaço. O bem é fruto de criação subjetiva e a norma moral é mero convencionalismo.

O resultado dessa contraposição de ideias é que “a tese objetivista conduz, no terreno epistemológico, à conclusão de que não há criação nem transmutação de valores, senão descobrimento ou ignorância dos mesmos. Os valores não se criam nem se transformam; se descobrem ou se ignoram. Uma das missões capitais da ética consiste precisamente em afinar no homem o órgão moral que torna possível tal descobrimento”.⁶¹ Enquanto isso, a tese subjetivista postula autêntica criação de valores por vontade dos homens. Estes formulam, à medida do necessário ou do oportuno, a escala que lhes servirá de parâmetro na conduta inserta naquele momento histórico e de acordo com o estamento a que pertencerem, além de outros fatores condicionantes da opção concreta em cada oportunidade.

Inexiste a possibilidade de se utilizar uma definição científica para concluir com quem está a razão. Detectar o que é permanente e o que é contingente é a missão de cada ser humano. O desafio é perene e deve trazer ao menos certa angústia ao homem imerso numa sociedade em que o relativismo abrange dimensões inesperadas. Uma das características da contemporaneidade é conferir ao foro íntimo uma supervalia. Como se todas as escolhas se justificassem diante da irrestrita autonomia da vontade. À pessoa ética deveria corresponder uma conduta compatível com um núcleo comum de valores, consensualmente aceitos e com permanência na história da humanidade, em lugar da lassidão extrema dos achismos. A legitimar-se toda e qualquer ação, em nome da liberdade de escolha, corresponderá a deslegitimação da normatividade. Não apenas na esfera ética, mas na sua expressão jurídica. Seria a porta de retorno ao caos e à barbárie.

Legitimar, com respaldo na mais absoluta autonomia de vontade, que cada qual faça o que quiser em todos os setores da vida, além de parecer ilógico, afigura-se irracional e perigoso. Um teor mínimo de sensatez é suficiente para o convencimento de que o relativismo ético é um grande risco para a humanidade. Haveria condições de se lutar contra o relativismo sem radicalizações ou fanatismos? Primeiro, observe-se que “a relatividade das morais – e, portanto, das suas normas e códigos – não leva necessariamente ao relativismo ético, isto é, à concepção de que todas, por sua relatividade, são igualmente válidas. Determinados sistemas morais, sem deixar de ser relativos e transitórios, contêm elementos que sobrevivem e se integram posteriormente numa moral mais elevada”.⁶²

Essa é uma atitude otimista. Pressupõe que a humanidade se encontra em franca evolução moral. Há quem se alimente dessa crença: “Existe um progresso rumo a uma moral verdadeiramente universal e humanista, que parte das morais primitivas e que passa pelas morais de classe com as suas limitações e particularismos. E se pode falar de progresso, de elevação a níveis morais mais altos, na medida em que se afirmam os aspectos propriamente morais: domínio de si mesmo, decisão livre e consciente, responsabilidade pessoal, harmonização do individual e do coletivo, libertação da coação externa, predomínio da convicção interna sobre a adesão externa e formal às normas, ampliação da esfera moral na vida social, primazia dos estímulos morais sobre os materiais nas nossas atividades etc.”.⁶³

Inexiste consenso a respeito, o que é próprio das questões intrincadas. Se alguns pensam que a espécie caminha rumo à perfectibilidade, outros há que enxergam na contemporaneidade evidente retrocesso moral, notadamente em países emergentes e periféricos. Nas nações de civilização mais aprimorada, os homens que veem descobertas as suas infrações éticas chegam a praticar o suicídio. Diversamente de outros rincões, dos quais já se dizia há séculos inexistir linha distintiva entre o certo e o errado, entre a virtude e o vício, entre o mérito e o pecado. Estaria o Brasil em tal situação? Por sua escassa tradição e apocada experiência, seria condenado a não cultivar a ética? Teria razão Claude Lévi-Strauss, a quem se atribui a afirmação, quando de seu retorno ao País depois de 30 anos, de que o Brasil entrara em declínio sem ter atingido o ápice?

Tudo isso depende das novas gerações. Os modelos atuais são frágeis. Não se estimula a melhor conduta. Prestigia-se a esperteza, presume-se a má-fé, generaliza-se o achincalhe geral. Mas há pessoas que não se vergam à irresponsabilidade predominante e preservam padrões hígidos de conduta.

Os maus exemplos morais não abrem espaço favorável, a não ser na divagação e na retórica, para uma euforia moral. O máximo permitido à lucidez seria um discreto e prudente otimismo. Seja como for, cumpre examinar como é que se tem estudado a ética no decorrer da História.

A devastação axiológica resultante do excessivo individualismo, da exacerbação do egoísmo, explica a qualificação da ética em inúmeras concepções, quais sejam as conveniências do interessado. O ponto de equilíbrio é a adoção de certas invariantes morais que permanecem quais marcos perenes na civilização e com as quais não se pode transigir. Em abono a essa concepção, a Constituição do Brasil de 05.10.1988, a primeira a explicitar o princípio da moralidade, tem alguns princípios regedores da República, entre os quais o da dignidade da pessoa humana. Esse é um signo emblemático da moralidade absoluta. Significa a impossibilidade de se desrespeitar qualquer ser humano. Exatamente conforme previu Kant, a proclamar que as pessoas são sempre o fim último e nunca podem ser utilizadas como se fossem instrumentos, meios ou alternativas para se alcançar outros objetivos.

A tentativa de muitos pensadores é conferir uma justificação racional para a ética. Essa tentativa reveste-se de significado, “porque uma ética que seja válida para todos os seres humanos, quer dizer, que abranja toda a Terra, não pode fundamentar-se sobre a intuição nem sobre a religião ou a tradição, já que estas são diferentes em diferentes povos e diferentes sociedades e culturas”.⁶⁴

A preservação do convívio civilizado num planeta cada vez menor e mais frágil está condicionada à igual validade de postulados éticos em todos os quadrantes da Terra. Isso porque “a

ciência moderna e sua aplicação técnica conferiu à ação humana uma dimensão e uma amplitude não conhecidas antes. Na época das armas atômicas e da energia nuclear, a ação de um indivíduo, ou de uns poucos, pode ter efeitos sobre toda a humanidade, em toda a vida sobre a terra. Os problemas que hoje nos acossam não estão no âmbito da família e da vizinhança, senão no da política e da sociedade, num ‘macroâmbito’ que abrange o destino de toda a humanidade. Isso requer padrões éticos que valham para todos os homens, enquanto que hoje, na prática diária, recorrendo a expressões como política realista ou política de interesses, as questões de política nacional ficam dispensadas de qualquer valoração moral”.⁶⁵

Estudar ética não é, por si só, condição suficiente para fazer com que todos os brasileiros sejam éticos ou, mais ainda, que o procedimento moral da população seja irrepreensível. Todavia, pode motivar uma reflexão e fazer com que a ética seja levada mais a sério, pois se isso não ocorrer, os riscos já suportados pela humanidade se tornarão ainda maiores, mais intensos e muito mais sérios.

1.4. Concepções contemporâneas da Ética

Na verdade, a ética se destina ao estudo do Bem Último do homem. Se partirmos da concepção aristotélica, a coincidir com o ponto de vista da filosofia grega em geral, “o objeto primordial da investigação ética é tudo o que está incluído na noção do que vem a ser, por fim, bom e proveitoso para o homem, tudo que é razoavelmente escolhido ou procurado por ele, não como meio para um fim ulterior, mas por si mesmo”.⁶⁶ Concepção de amplitude suficiente a abrigar todas as derivações produzidas no pluralismo do intelecto dos pensadores. Não é de se estranhar, assim, sejam muitas as concepções contemporâneas sobre o tema em exame.

A rápida e profunda modificação do mundo comportamental não poderia deixar de alterar também a maneira de se conceber e de vivenciar a ética. Se antigamente ela era indissolúvelmente ligada à confissão religiosa, os tempos modernos focaram a separação entre moral e religião como um dos eixos do debate.

A preocupação com o ambiente, a vulnerabilidade da política, a ascensão da empresa, o poder das comunicações, tudo se impregnou de preocupação ética. Houve um eclipse axiológico no século passado, que assistiu a dois cruentos conflitos mundiais, o totalitarismo a vedar questionamentos morais, visto não haver “moral individual nesses regimes; tudo subordina-se ao Estado e sua ideologia e a moral pública cifram-se na obediência ao último comando da autoridade, sem qualquer preocupação de coerência ou respeito a valores diversos de um decisionismo que funda a política, o direito e a moral”.⁶⁷ Os muitos genocídios perpetrados sob aparente passividade geral, o ressurgimento de fundamentalismos, do fanatismo e do terrorismo, a exclusão infligida a legiões de párias famintos, tudo propiciou, “além das violências contra a pessoa, uma promiscuidade e um afrouxamento dos costumes e da responsabilidade moral, ensejados, ou melhor, reforçados pela pílula anticoncepcional e pela maior eficiência da medicina contra as moléstias venéreas. A mídia eletrônica provocaria também uma queda na civilidade que tornou mais difícil o comportamento moral”.⁶⁸

Como se posicionaram os pensadores contemporâneos a respeito das exigências éticas desta era?

Muito se escreve sobre ética, exatamente porque ela está em falta. Um percurso por todos os que se detiveram sobre o assunto é missão impossível no âmbito deste trabalho. O intuito singelo desta reflexão é trazer o pensamento de alguns intelectuais sobre a moral no pós-modernismo, sem dispensar a mescla com autores mais antigos. Inicie-se com Fernando Savater que, logo no prólogo de um de seus livros, faz uma advertência original: “Este livro não é um manual de ética para alunos do colegial. Não contém informações sobre os autores mais notáveis e movimentos mais importantes da teoria moral ao longo da história. Não tive intenção de colocar o imperativo categórico ao alcance de todos os públicos (...). Também não se trata de um receituário de respostas moralizantes aos problemas cotidianos que podemos encontrar no jornal e na rua, do aborto à objeção de consciência, passando pelo preservativo. Não creio que a ética sirva para

solucionar nenhum debate, embora seu ofício seja colaborar para iniciar todos eles (...).⁶⁹

Para Savater, nós, os seres humanos, podemos “inventar e escolher, em parte, nossa forma de vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente para nós, em oposição ao que nos parece mau e inconveniente. Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar (...) De modo que parece prudente atentarmos bem para o que fazemos, procurando adquirir um certo saber-viver que nos permita acertar. Esse saber-viver, ou arte de viver, (...) é o que se chama de ética”.⁷⁰ Indubitável que a ética é relevante e essencial para todos. “A moral, como a vida a que ela serve e dá sentido, nunca pode ser deixada para mais tarde”.⁷¹

Aquiescer a tal postulado não significa facilidade para reconhecer o que é moral ou contrário a ela. Não é suficiente afirmar que ser ético é imperativo da razão. Muitos dos mais entusiastas “partidários da razão não veem mais remédio senão abraçar um ceticismo ético, ou seja, a crença de que não existem métodos racionais para determinar a validade de juízos valorativos ou morais, e, em consequência, se veem obrigados a concluir que não há, em última instância, melhores argumentos para defender a concepção que propicia a liberdade necessária para o exercício da razão que para defender concepções adversas a esse exercício”.⁷²

O risco do ceticismo ético é considerar ética ou moral um verbete vazio de conteúdo, que pode ser preenchido com qualquer opção, à luz do subjetivismo imperante. É o que explica o achismo de grande parte das pessoas propensas a enfrentar tais temas. Servem-se elas de regras morais a seu talante, como se estivessem diante de um self service e pudessem compor a sua refeição ética à la carte.

É preciso encontrar aquele núcleo comum consensual, exigível a todos, pois por todos reconhecidos como inafastável para o mínimo de previsibilidade no convívio entre as pessoas. A busca de uma concepção que admita a possibilidade de justificar racionalmente princípios morais é a missão a que se devem dedicar os preocupados com os rumos previsíveis que a humanidade toma nestes dias.

A visão de Luc Ferry é singela e facilmente compreensível. Se não podemos viver senão em companhia dos outros, “como viver com o outro, que regras adotar, como nos comportar de modo ‘vivível’, útil, digno, de maneira ‘justa’ em nossas relações com os outros? Essa é a questão da segunda parte da filosofia, a parte não mais teórica, mas prática, a que pertence, em sentido lato, à esfera ética”.⁷³ Muito mais simples do que a visão kantiana, exposta na Lição sobre ética, onde se afirma que “a necessidade moral consiste na bondade absoluta da ação”, mas que chega ao paradoxo ético enunciado simplesmente como “é bom fazer o que é bom”.⁷⁴

Toda pessoa de boa vontade pode contribuir para alargar as veredas já abertas por pensadores de inúmeros matizes ideológicos. Alguns bem conhecidos, outros nem tanto. Warnock, por exemplo, reforça a importância das virtudes de caráter. E expõe sua tese de maneira tão singela quanto objetiva: “Se algumas das coisas que podem ser feitas para atenuar a dificuldade básica da vida humana vão ser, efetivamente, feitas, então não só é necessário compelir as pessoas para que façam coisas que não estão naturalmente dispostas a fazer de qualquer modo; elas têm que atuar às vezes voluntariamente, sem coerção, de um modo diferente ao que estão naturalmente dispostos. É necessário que a gente adquira, e se proponha também que outros adquiram, o que se poderia chamar boas disposições; ou seja, o estar pronto, em algumas ocasiões, a fazer as coisas desejáveis que nem todos os seres humanos estão naturalmente dispostos a fazer de todos os modos e, similarmente, a não fazer coisas danosas”.⁷⁵

Agir bem, atuar com beneficência e evitar a maleficência deveria ser a inclinação natural de todo humano. Se não for, cumpre à família – a primeira treinadora social – mostrar a inclinação. Quando esta falha, incumbiria à escola corrigir o trajeto. Para isso é utilizado o discurso moral, cujo contexto apresenta poucas variantes. Quem já não ouviu a pergunta: “O que aconteceria se todos se portassem como você?” ou “Você gostaria de que outros fizessem o mesmo com você?” e “Coloque-se no meu lugar!”. Tais traços formais distinguem o discurso moral de outros discursos. Nele, “estão excluídos argumentos, formas de persuasão ou técnicas de motivação baseados na obediência dogmática a certas autoridades..., o recurso a ameaças de danos ou a ofertas de

benefícios, o engano, o condicionamento através da propaganda. Todos coincidiriam em que, se empregados estes recursos, estar-se-ia a perverter ou a abusar do discurso moral, o que poderia viciar os resultados obtidos”.⁷⁶ Pois “o discurso moral está dirigido a obter uma convergência em ações e atitudes, através de uma aceitação livre por parte dos indivíduos, de princípios para guiar suas ações e suas atitudes frente a ações de outros”.⁷⁷

A simplicidade do asserto evidencia que ética não necessita de sofisticação, embora seja fácil tornar complexa e prolixa tal exigência de tão desartificiosa prática. Por sinal que Peter Singer, autor que prega a exequibilidade da ética, considera “que uma questão ética é pertinente se se trata de um tema que qualquer pessoa racional deve enfrentar”.⁷⁸ E exemplifica: “Quais são nossas responsabilidades pessoais com respeito aos pobres? Temos justificção ao tratar animais como meras máquinas produtoras de carne para alimentar-nos? Deveríamos usar papel não reciclado? E, de todas as formas, por que deveríamos molestar-nos em atuar de acordo com os princípios morais?”⁷⁹

Ao conceituar ética, Singer começa por dizer o que a ética não é. “Algumas pessoas creem que a moralidade está antiquada. Consideram a moralidade como um sistema de molestas proibições puritanas, fundamentalmente desenhadas para evitar que as pessoas se divirtam. Os moralistas tradicionais pretendem ser os defensores da moralidade em geral, mas na realidade o que defendem é um código moral particular”.⁸⁰

É verdade que o sexo oferece desafios morais muito intensos. Energia que motiva parte expressiva das ações humanas, o sexo pode questionar comportamentos que envolvem quase todas as virtudes: franqueza, honradez, honestidade, prudência, humildade e demais atributos. Mas a ética é muito mais importante do que a moral sexual.

Depois de rechaçar o relativismo que em regra se vincula à postura ética, Peter Singer afirma que sua visão da ética vai conceder à razão um importante papel. “Não é a única visão possível da ética, mas resulta convincente”.⁸¹

O humano se vangloria de ser a única criatura racional no reino animal. Mas a sua conduta nem sempre reflete um uso adequado desse predicado. Singer dá o exemplo de algumas questões que apenas um bem elaborado e melhor vivenciado conceito de ética poderá responder: “Que é realmente fazer um juízo moral, ou discutir sobre uma questão ética, ou viver de acordo com os valores éticos? Qual é a diferença entre os juízos morais e outro tipo de juízos a nível prático? Por que consideramos que a decisão de abortar de uma mulher coloca uma questão ética e não ocorre o mesmo com sua decisão de mudar de trabalho? O que distingue uma pessoa que vive sob valores éticos e uma que os rejeita?”⁸²

Há inúmeras referências a uma ética insuscetível de ser considerada verdadeiramente ética. Assim se usa do verbete para contemplar o procedimento do infrator – a ética do ladrão, a ética do estelionatário, a ética do ímprobo. A ética do oportunismo, a ética da esperteza, a ética de quem leva vantagem. A ética do nerd, do trouxa, do babaca, do panaca, antigamente chamado otário. Essas e outras do gênero não se confundem com a verdadeira ética. Ao contrário, é preciso revolver a história e constatar que, desde os tempos mais remotos, os pensadores propõem que a conduta só pode ser ética se, além de voltada à consecução do bem, ainda ostentar um núcleo de universalidade.

Haveria condições de se enxergar algo de verdadeiramente universal no mundo plural, complexo e heterogêneo do século XXI?

Ser ético é superar os interesses pessoais e procurar não apenas compreender, mas – se possível – colaborar para que os interesses alheios também sejam considerados. É a ideia conhecida como “regra de ouro”, atribuída a Moisés, contida no livro Levítico, repetida por Jesus e depois por Kant e Chaïn Perelman: desejar ao próximo o que se deseja para si mesmo.

Os estoicos também sustentavam que ser ético é obedecer a uma lei natural universal. Ideia desenvolvida por Kant na clássica fórmula de agir somente seguindo a máxima individual tão

inquestionável que, ao mesmo tempo, é suscetível de se converter em lei universal. Enfim, “a ética, ainda que não criada de forma consciente, é um produto da vida social que tem a função de fomentar valores comuns aos membros da sociedade”.⁸³

Desde os mais remotos tempos, não há pensador que tenha deixado de meditar sobre o acerto ou desacerto dos atos humanos. Não é só o direito que se preocupa com eles, mas não há ciência que possa prescindir do questionamento sobre acerto ou erro. Errar tem consequências e, nas ciências ditas “exatas”, isso pode sacrificar vidas. Basta pensar no erro médico, no erro da engenharia, no controle de voos, na gestão informatizada de complexos sistemas de fornecimento de energia – sob todas as matrizes – e na disciplina do fluxo de meios de transporte. Mas o erro nas disciplinas mais essencialmente humanas também pode gerar resultados nefastos. O erro de julgamento, as avaliações errôneas, o mau juízo, a maledicência. Isto guarda a mais íntima pertinência com o universo da ética. Fundamental que cada pessoa formule o seu próprio conceito de ética, para aferir sua conformidade ou desconformidade com o que acredita seja válido.

É interessante recordar que filósofos britânicos do século XVIII, como Hutcheson, Hume e Adam Smith, chegaram a recorrer a um “espectador imparcial” imaginário, com o intuito de balizar as condutas morais. Esse “espectador imparcial”, também chamado de “observador ideal”, seria a nota característica da universalidade.

Será que o “espectador imparcial” ou “observador ideal” não poderia também ser denominado “consciência”? É aquele tribunal severo que me faz pensar se, em cada coisa que faço, em vez de pensar exclusivamente nos meus interesses, eu me forço a atuar de forma a maximizar os interesses dos afetados pela minha conduta.

Essa visão poderia sugerir mero utilitarismo: cotejo dos interesses em confronto. Mas a ética precisa levar em conta outros ideais, como os direitos individuais, a benevolência, a justiça, a pureza, a generosidade, a solidariedade.

Não se trata, pois, de reivindicar a busca da felicidade como bem-estar, nem de justificar se invoque a benevolência em detrimento da responsabilidade e justiça. O pluralismo reinante reserva espaço para o resgate de um ideal estoico da dignidade moral e das inevitáveis práticas de automodelação virtuosa que se encontram em discursos eruditos e na prolífica literatura de autoajuda. Aquilo que parece residir apenas no íntimo das cogitações da consciência individual pode repercutir na formulação de uma verdadeira política pública de reversão de práticas imorais e antiéticas. Parece impossível reverter o ritmo alucinante do desenfreado consumismo desta era, mas “o ascetismo virtuoso do sábio concilia elementos de autoeducação e de autocontenção que seriam relevantes na hora de formular estratégias morais e políticas para o presente”.⁸⁴

Caberia a uma comunidade formular estratégias morais? A essa indagação se responde ante a constatação de que a comunidade lúcida se cansou do descalabro das condutas públicas distanciadas da ética. Geradoras de desalento, multiplicadoras de uma teia prolífica de desmandos em todas as esferas.

Para responder à urgência de uma reversão à queda acentuada dos valores, é essencial que a juventude – principalmente a juventude, pois a maturidade se mostrou inapta a inaugurar tal processo – venha a se interessar decisivamente por ética. Talvez auxilie a reflexão e estimule uma atuação eficaz, a retomada de um interesse pela teoria do contrato. Aquela formulação clássica dos séculos XVII e XVIII e ainda objeto de estudo nos escritos de Hobbes, o mais pessimista, de Locke, em estado intermédio e de Rousseau, o ingênuo e idílico inventor do bom selvagem, pode ser revitalizada.

A proposta pode ser atraente para os mais novos e ainda idealistas: “a linguagem dos direitos e a liberdade do indivíduo, junto com a ideia de um acordo racional ou razoável – baseado no interesse ou na reciprocidade – fruto do consentimento e para benefício de todos, constitui o atrativo de uma tradição cujo postulado básico será o de que as relações sociais livres adotam a forma de um contrato aceito livremente e reconhecido publicamente”.⁸⁵

Quem se interessar por reabilitar a ideia de avença social deve começar pela leitura de John Rawls, cuja Teoria da Justiça completou 40 anos e continua a suscitar discussões. O papel da consciência reta é insubstituível para a adoção das melhores opções éticas. Não há código que possa suprir a saudável formação de um juízo crítico reflexivo que sirva de parâmetro para todas as horas. Para Rawls, “as opiniões reflexivas das pessoas competentes podem ser explicadas por um conjunto de princípios gerais, e... podemos pensar nestes princípios como possíveis fundamentos da racionalidade ordinária, mas tal explicação, se é satisfatória, não deve confundir-se com um código de regras morais definitivo, explícito e ao qual constantemente se possa recorrer”.⁸⁶

À falta de um código de ética suficientemente eficaz para abarcar todas as potencialidades de erro/acerto da conduta humana, resta à pessoa sensível determinar quais os princípios de moralidade e justiça que nortearão sua vida. Com a finalidade de formular tais princípios, Rawls propõe se partam de condições comumente aceitas, quais sejam: “(a) as circunstâncias de justiça: escassez moderada e desinteresse mútuo; (b) as restrições formais do conceito do justo: generalidade, universalidade, publicidade, ordenação e definitividade; (c) o véu da ignorância: as partes na posição original têm limitações de conhecimento e motivação; (d) a racionalidade das partes”.⁸⁷

Cada condição mereceria análise autônoma, insuscetível de se fazer nesta introdução. Mas é interessante ao menos antecipar que a racionalidade das partes supriria o véu da ignorância, maior ou menor carência de informações sobre o que é o certo e o considerado errado, com a invocação a uma teoria específica do bem. Ninguém pode ignorar que há bens primários, aquelas coisas que se supõe toda pessoa normal aspire: direitos e liberdades, poderes e oportunidades, recursos e demais bens materiais, autorrespeito e respeito ao próximo.

A qualquer humano ocorre perseguir os bens da vida e a suportar, se não puder evitá-los, os males da vida. Há condições, maiores ou menores, para que os primeiros sejam buscados e que a inevitabilidade dos segundos venha a se amenizar com boa dose de paciência, conformismo e humildade. É o paradoxo da liberdade, que Spinoza e Schopenhauer tanto exploraram. O ser humano sabe que ser é viver, viver é querer viver e querer viver nem sempre – ou quase nunca – é saber viver.

A ética é justamente saber discernir entre o devido e o indevido, o bom e o mau, o bem e o mal, o correto e o incorreto, o certo e o errado.

Parece simples? Ocorre que para o ser pensante, sua vida é algo que tem limites. A significação da vida está marcada pela consciência permanente da possibilidade da morte: “o ser humano é o único vivente que antecipa a inexorabilidade de sua morte, que espia sem sossego os anúncios da morte e seus efeitos prévios. Assim brota nossa experiência do tempo, entendido não como medida, senão como duração: pois dura o que há de cessar, só permanece o que ainda permanece, o contingente”.⁸⁸

O tempo é a constante vivência do inconstante. “Enquanto é algo mais que registro ou memória de dados sensoriais, a consciência do homem é constância da aniquilação do homem e também rebeldia (seja como negação da evidência ou busca de paliativos que a remedeiem) contra dita aniquilação. A consciência atesta nossa mortalidade e trata de idealizar expedientes para retardar ou edulcorar socialmente a morte; mas algo não consciente que sustenta e põe em marcha a consciência bloqueia toda representação positiva da morte e se obstina em não vincular-se mais que com a vida, conquanto é vida. Esse vitalismo pré-consciente é a referência final de todo o complexíssimo empenho simbólico de negação da morte chamado cultura”.⁸⁹

Para o que interessa nesta reflexão introdutória, é lembrar que não se dispõe de todo o tempo, em sua infinitude, para cuidar de ser bom e de fazer o bem. Há um limite certo, a ocorrer em data incerta: a morte.

A responsabilidade maior é daqueles aos quais foi dada a oportunidade de enxergar. O intelectual é chamado a um protagonismo que não se reclama ao rústico. E intelectual, numa

nação periférica, é aquele que chega à Universidade. Karl Popper tem uma passagem impressionante que a todos deve interessar: “Todo intelectual tem uma responsabilidade muito especial. Tem o privilégio e a oportunidade de estudar. Em troca, deve apresentar a seus congêneres (ou ‘à sociedade’) os resultados de seu estudo o mais simples, claro e modestamente que possa. O pior que podem fazer os intelectuais – o pecado cardeal – é intentar estabelecer-se como grandes profetas em relação aos seus congêneres e impressionar-lhes com filosofias desconcertantes. Qualquer um que não saiba falar de forma simples e com clareza não deveria dizer nada e continuar trabalhando até que possa fazê-lo”.⁹⁰

Cumpra aos lúcidos sensíveis procurar a correção de rumos, autoaperfeiçoar-se para, com isso, aperfeiçoar o mundo. A falta de compostura é cada vez mais evidente e desenvolta. A perda progressiva da capacidade de indignação depõe contra a humanidade. Aqueles que têm discernimento podem fazer a diferença, começando por si próprios e disseminando a cultura de uma vida mais ética, mais voltada ao bem de todos e não exclusivamente ao próprio bem.

Ao menos, é isso o que deve ocorrer a qualquer pessoa considerada saudável, hígida em termos físicos e mentais. A natureza humana é múltipla e complexa. Nem todos podem ser considerados em plena e absoluta higidez. Talvez o número das patologias seja muito maior do que a vã imaginação exteriorizada nas estatísticas.

O que ocorre, por exemplo, com a consciência dos psicopatas? “Os psiquiatras utilizam este termo para definir a uma pessoa associal, impulsiva, egocêntrica, impassível, carente de sentimentos de remorso, vergonha ou culpa, e aparentemente incapaz de manter relações pessoais profundas e duradouras. Os psicopatas são certamente anormais, mas que seja correto dizer que estejam mentalmente enfermos é outra questão”.⁹¹

São aparentemente normais, a despeito da ausência de qualquer arrependimento daquilo que de mal fazem aos outros. Curar-se não entra em sua cogitação. E a existência de seres humanos psicopatas parece destruir a opinião de que a benevolência, a compaixão e os sentimentos de culpa residam em todas as mentes.

Todavia, é mais gratificante não ser psicopata. Afligir-se com a dor alheia. Arrepende-se das más práticas. Procurar corrigir-se. Experimentar os sentimentos que definem o que é uma criatura humana: alegria e tristeza, prazer e sofrimento, sensação do dever cumprido, sensação de haver falhado.

Os psicopatas “se aborrecem porque sua pobreza emocional os impede interessar-se por, ou obter satisfação daquilo que, para os demais, são as coisas mais importantes: o amor, a família, o êxito nos negócios ou na vida profissional. Estas coisas simplesmente não lhes importam. Sua conduta imprevisível e antissocial constitui um intento por aliviar o que, de outra forma, seria uma existência tediosa”.⁹²

A trajetória de cada qual pela aventura – longa ou curta – pela existência, propiciará encontros com pessoas assim: caminham pela vida se omitindo de toda classe de princípios. São os que não veem sentido na existência, muito menos na conduta ética. Para estas, não adiantará falar em ética. Nem conceituar ética. São aqueles seres para os quais o discurso moral é aborrecido, que debocham de quem tem escrúpulos e que não se envergonham de sua insensibilidade.

Para os demais, interessar-se pela ética, a partir de sua conceituação, faz parte do crescimento em maturidade. Seja qual for a idade cronológica, haverá sempre espaço para crescer em sapiência e dignidade. É isso o que realmente vale a pena.

Com ressalva de algum resquício de pessimismo, ante a constatação de que há mais sinais de desalento do que de crença no aperfeiçoamento do convívio entre os homens, a postura de quem se propõe a estudar e a vivenciar ética deve ser a de um esperançoso em dias melhores. Utopia? Talvez. Mas sem o sonho utópico não se consegue suportar a carga de angústia que se intensificou nos últimos tempos. “A consciência do front fornece a melhor luz para isso: a função utópica como compreendida atividade do afeto expectante, a intuição da esperança, mantém a aliança com tudo

o que é ainda auroral no mundo”.⁹³ Há um conteúdo ativo da esperança, a alimentar a utopia de que os homens, acordados e conscientes, possam construir um mundo melhor.

Afinal, cabe indagar: o mundo é como é e não pode ser modificado? Ou está em cada um de nós a capacidade de transformá-lo em algo mais agradável, mais tranquilo, mais fraterno e, portanto, mais humano?

Mergulhemos no estudo e na reflexão para recuperarmos o encanto e a convicção de que somos aptos a transformar a realidade, segundo nossos desejos e a força com que pretendemos convertê-los em resultados concretos. É no assombro do homem diante do universo que reside o estímulo para conhecer com suas forças as causas do que o circunda e para movê-las rumo à conquista da felicidade.⁹⁴

Quem consegue descobrir a beleza da ética e se maravilhar com ela, não recusará o convite a se deslumbrar com os frutos a serem colhidos a partir desse encontro profundo.

Para reflexão em grupo

1. Por que é importante conceituar ética?
2. Depois da leitura deste capítulo, você consegue formular um conceito próprio de ética?
3. Faz sentido em se utilizar o verbete ética para condutas antiéticas, tais como ética do terror, ética do crime, ética do mais forte?
4. O que se entende por vazio ético?
5. Qual a relação entre a ética e a morte?
6. Qual o papel contemporâneo da ética? E o da moral?
7. Seria viável um novo contrato social com finalidades éticas?
8. Como reverter a acelerada queda dos valores?
9. O século XXI é um século ético?
10. Por que se deve ser ético?

NOTAS DE RODAPÉ

1

. Susan Neiman, O mal no pensamento moderno, Rio de Janeiro: Difel, 2003, p. 19.

2

. Richard Holloway, Entre o monstro e o santo – Reflexões sobre a condição humana, São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 2013, p. 32/33.

3

. Jean Baudrillard, A sociedade de consumo, Lisboa: Editora 70, 2011, p. 236.

4

A capital paulista, por exemplo, viu crescer em 66% o número dos seres humanos em situação de rua. Em três anos, de 2015 a 2018, essa população praticamente dobrou. Os principais motivos: desemprego (aumento de 147%), conflitos familiares, dependência química, alcoolismo, trabalho infantil, conflitos familiares e sustento da família. Foram abordadas 105,3 mil pessoas nas calçadas da cidade em 2018. “Em 2 anos, SP vê salto de 66% pessoas abordadas nas ruas”, reportagem de Mariana Zylberkan, FSP, 22.6.2019, p. A17.

5

Artigo 205 da Constituição Federal.

6

. Isaiah Berlin, Dois conceitos de liberdade, 1958, in Henry Hardy (org.), Isaiah Berlin – A força das ideias, São Paulo, Cia. das Letras, 2005, p. 9.

7

. Comentário in The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, p. 102, Londres, 1997, New York, 1998, citado por Henry Hardy, op. cit., p. 309.

8

. O tema está contemplado no capítulo Ética Ambiental. Mas é importante desde já enfatizar que “o maior problema da humanidade nos tempos atuais não está no terrorismo. Está nas mudanças climáticas (acentuadas pelas emissões de nossas matrizes energéticas poluentes) e na insustentabilidade dos padrões de produção e consumo no mundo, já mais de 20% além da capacidade de reposição da biosfera, e com o déficit aumentando ano a ano” (Washington Novaes, Prefácio in André Trigueiro, Mundo Sustentável, São Paulo: Ed. Globo, 2005, p.16).

9

. A expressão é de Jayme Vita Roso, autor de Anorexia da ética.

10

. Chaïm Perelman, Ética e direito, p. 6.

11

. Henry Hardy, op. cit., p. 92.

12

. U. Scarpelli, *Semantica giuridica*, *Novissimo digesto italiano*, t. XVI, 1969, p. 994, citado por Rodolfo Luis Vigo, *Interpretação jurídica – Do modelo juspositivista-legalista do século XIX às novas perspectivas*, p. 44.

13

. Rodolfo Luis Vigo, *idem*, p. 44-45.

14

. R. M. Hare, *A Linguagem da Moral*, São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. VII.

15

. Alfred Jules Ayer, *Language, truth and logic*, 2. ed. Londres: Oxford University Press, 1952, p. 108.

16

. A propósito, recomenda-se a leitura de meu livro *Direitos que a cidade esqueceu*, São Paulo, Ed. RT, 2012.

17

. Thadeu Weber, *Ética e filosofia do direito – Autonomia e dignidade da pessoa humana*, Petrópolis, Vozes, 2013.

18

. Somos avessos a pensar na morte. Inevitável, certa, a mais democrática das ocorrências humanas. Também não fujo à regra. Mas escrevi *Pronto Para Partir?*, que a Thomson Reuters editou e que mereceria ser lido por aqueles que refugam a ideia de partirem definitivamente deste Planeta.

19

. Henry Sidgwick, *História da ética*, São Paulo, Ícone, 2010, p. 303.

20

. Dia do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque.

21

. Hélio Schwartsman, *Por que educação é importante?*, FSP, 08.01.2014, p. A2.

22

. Idem, ibidem.

23

. Ethevaldo Siqueira, A família não educa mais, in O Estado de S. Paulo, 25 dez. 2011, p. B5. Seu conselho aos pais é simples: “Deem mais atenção a seus filhos”.

24

Como o mal se propaga com rapidez e intensidade, ao contrário do bem, escolas brasileiras já têm copiado o lamentável exemplo norte-americano das chacinas. Consulte-se nas mídias sociais o episódio da Escola Raul Brasil, em Suzano, ocorrido no mês de março de 2019.

25

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo é exemplo emblemático: possui 5.400 escolas em todo o Estado, para 4 milhões de alunos, com 400 mil almas em sua folha de pagamento. Dos 645 municípios conveniados, quase todos dependem de verba estadual e federal para cumprir com as obrigações educacionais. Isso obriga a Secretaria a firmar inúmeros contratos de transporte e de alimentação, submetendo-se à famigerada Lei de Licitações – 8.666/93 –, que impõe a contratação do menor preço. Confiantes nos aditivos, muitas empresas deixam de atender ao convencionado e a SEE se vê obrigada a fornecer lanche que substitui a comida convencional, o que gera grita de insatisfação de alunos e de seus pais. Embora a chamada “merenda seca” seja mais dispendiosa do que o alimento manipulado.

26

. A propósito da lei da palmada, que veda qualquer espécie de castigo físico, não há consenso. Sam Harris, por exemplo, critica o corretivo paterno: “Existem, por exemplo, 21 estados americanos que ainda permitem castigos físicos nas escolas. São lugares onde um professor pode, sob o amparo da lei, bater numa criança com uma palmatória – forte o suficiente para causar hematomas e até mesmo tirar sangue... Com efeito, todas as pesquisas indicam que o castigo corporal é uma prática desastrosa, que leva a mais violência e a patologias sociais – e, perversamente, a um maior apoio ao castigo corporal” (A paisagem moral, São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 11).

27

. Para uma população desprovida de consciência alicerçada em valores, a concessão de estímulos à maternidade pode produzir um efeito cruel de proliferação de nascimentos irresponsáveis, nutridos pela certeza de que o Estado proverá o sustento de crianças privadas do amor de pais conscientes de sua missão.

28

. Fonte: Gustavo Ioschpe, Por que não falar a verdade, ministro? Veja de 15.01.2014, p. 76. Nem os ricos se salvaram: os 25% mais ricos entre os alunos brasileiros tiveram desempenho pior do que os 25% mais pobres dos países desenvolvidos: 437 pontos versus 452 pontos.

29

Dados do Inaf 2018 – Indicador do Alfabetismo Funcional, *in* FSP, *Quatro anos depois, Brasil não bate meta para alfabetização*, reportagem de Júlia Barbon, 20.6.2019, p. A17.

30

BOLLE, Monica de, autora de “Como matar a borboleta azul: uma crônica da era Dilma”, *in* *A crise permanente da economia brasileira*, Ilustríssima, FSP, 16.6.2019, p. 4.

31

BOLLE, Monica de, op. cit., idem, ibidem.

32

. Soraya Nour, *À paz perpétua de Kant – Filosofia do direito internacional e das relações internacionais*, São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 59.

33

. Luc Ferry, *Aprender a viver-filosofia para os novos tempos*, Rio de Janeiro, Objetiva, 2007, p. 31, nota 4.

34

. Édouard Delruelle, *Metamorfose do sujeito – A ética filosófica de Sócrates a Foucault*, p. 16.

35

. Luc Ferry, *Aprender a viver – Filosofia para os novos tempos*, p. 31.

36

. R. M. Hare, *A linguagem da moral*, p. 7.

37

. Adolfo Sánchez Vázquez, *Ética*, p. 12. Para o autor, Ética seria a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.

38

. Ciência, recorda Miguel Reale, é termo que “pode ser tomado em duas acepções fundamentais distintas: a) como ‘todo conjunto de conhecimentos ordenados coerentemente segundo princípios’; b) como ‘todo conjunto de conhecimentos dotados de certeza por se fundar em relações objetivas, confirmadas por métodos de verificação definida, suscetível de levar quantos os cultivam a conclusões ou

resultados concordantes” (Filosofia do direito, p. 73, ao citar o Vocabulaire de la philosophie, de Lalande).

39

. Eduardo García Máynez, Ética – Ética empírica. Ética de bens. Ética formal. Ética valorativa, p. 12.

40

. Adela Cortina, Ética aplicada y democracia radical, p. 162.

41

. Idem, ibidem.

42

. Jacqueline Russ, Pensamento ético contemporâneo, p. 7-8.

43

. Nicolai Hartmann, Ethik, 2. ed., Berlin, p. 34, apud Eduardo García Máynez, op. cit., p. 15.

44

. Op. cit., p. 164.

45

. Miguel Reale, Filosofia... cit., p. 37.

46

. Idem, ibidem.

47

. “Todo dever ser está fundado sobre os valores; ao contrário, os valores não estão fundados, de nenhum modo, sobre o dever ser” (Max Scheler, Ética, trad. Hilario Rodríguez Sanz. Madrid: Revista de Occidente, 1941, p. 267, apud Eduardo García Máynez, Ética... cit., p. 16).

48

. Idem, p. 19.

49

. R. Laun, *Recht und sittlichkeit*, 2. ed., Hamburg: Verlag von C. Boysen, 1927, apud Eduardo García Máynez, *idem*, p. 20.

50

. *Idem*, p. 21.

51

. Eduardo García Máynez, *idem*, p. 22.

52

. *Idem*, p. 23.

53

. Tradução livre de Michael Slote, *Moral from motives*, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 38.

54

. Charles Taylor, *A ética da autenticidade*, São Paulo, É Realizações, 2011, p. 23.

55

. *Idem*, *ibidem*.

56

. *Idem*, p. 24.

57

. Adela Cortina, *Op. cit.*, p. 178.

58

. Adela Cortina (*idem*, *ibidem*), a sustentar que amoralismo é um conceito vazio. Não há homens amorais porque todos compreendem a linguagem moral. Para quem pretende aprofundar-se no tema, consultar X. Zubiri, *Sobre o homem*.

59

. Charles Taylor, *A ética da autenticidade*, p. 35.

60

. Morte na tarde, citado por Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, *Ética e administração pública*, p. 14.

61

. Eduardo García Máynez, *Ética...* cit., p. 26.

62

. Adolfo Sánchez Vásquez, *op. cit.*, p. 232.

63

. Idem, p. 232-233.

64

. Ubiratan Borges de Macedo, *A aventura da ética filosófica no século XX*, in José Maurício de Carvalho (org.). *Problemas e teorias da ética contemporânea*, p. 31.

65

. Idem, *ibidem*.

66

. Henry Sidgwick, *História da Ética* cit., p. 25-26.

67

. Ubiratan Borges de Macedo, *op. cit.*, p. 33.

68

. Idem, p. 33-34.

69

. Fernando Savater, *Ética para meu filho*, p. 9.

70

. Idem, p. 31.

71

Fernando Savater, *Ética como amor-próprio*, São Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 289.

72

Carlos Santiago Nino, *Ética y derechos humanos*, p. 50.

73

Luc Ferry, *op. cit.*, *idem*, p. 33.

74

Jacob Rogozinski, *O dom da lei – Kant e o enigma da ética*, São Paulo, Discurso Editorial-Paulus, 2008, p. 146.

75

G. Warnock, *The object of morality*, p. 71.

76

Carlos Santiago Nino, *op. cit.*, p. 109.

77

Idem, *ibidem*.

78

Peter Singer, *Ética prática*. 2. ed. Trad. espanhola por Rafael Herrera Bonet, p. 9.

79

Idem, *ibidem*.

80

Idem, p. 1-2.

81

Idem, p. 10.

82

Idem, p. 11.

83

. Idem, p. 403-404.

84

. Carlos Thiebaut, Neoaristotelismos contemporâneos, in: Victoria Camps, et al., Concepciones de la ética, p. 48.

85

. Maria José Agra Romero, Etica neocontractualista, in Victoria Camps et al., Concepciones de la ética, p. 247.

86

. John Rawls, An examination of the place of reason in ethics, The Philosophical Review, 60, London, p. 576.

87

. Maria José Agra Romero, op. cit., p. 255. É óbvio que esta menção ao pensamento de Rawls constitui mero estímulo a que a obra seja lida no original. Recomenda-se, sobretudo, a leitura anotada e meditada de Uma teoria da justiça, São Paulo: Martins Fontes, 2000.

88

. Fernando Savater, Vitalismo, in: Victoria Camps et al., Concepciones de la ética, p. 300.

89

. Idem, ibidem.

90

. Karl Popper, En busca de un mundo mejor, p. 114, citado por Paulo Eduardo de Oliveira, Da ética à ciência – Uma nova leitura de Karl Popper, São Paulo, Paulus, 2011, p. 150.

91

. Peter Singer, op. cit., p. 410.

92

. Idem, p. 412.

- . Ernst Bloch, O princípio esperança, Rio de Janeiro, Contraponto, 2005, vol. I, p. 146.
-

- . Enrico Berti, No princípio era a maravilha, São Paulo, Loyola, 2010, p. 20.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

2. DEVERES ÉTICOS NA FAMÍLIA

2. Deveres éticos na família

2.1. A família hoje

Na história das instituições, a família sempre mereceu lugar privilegiado. Quem já não escutou a proclamação retórica de que ela é a célula mater da sociedade? Ainda se sustenta que a família continua a ser o núcleo fundamental para a vida em sociedade.¹ Mas a família já não é a mesma. Perdeu muitas de suas funções. “Há poucas décadas, a família era a via de chegada de informações sobre o mundo. A escola era uma experiência até ‘tardia’, em geral após os 6 anos. Hoje, com TV a cabo, DVDs, aparelhos de games, ‘baixar’ programas com o celular, acesso fácil à internet, nem a família nem a escola conseguem ser os filtros da informação. ‘Vivemos uma época na qual modelos de identidade bem definidos estão falidos. Ninguém sabe dizer com precisão hoje o que seja ser homem, mulher, adulto, adolescente etc.’”²

A forma natural de convívio humano seria junto ao ninho familiar. Natural porque, ao contrário da maior parte da cria dos outros animais, o filhote humano exige desvelo contínuo desde o nascimento. Se não dispuser da mãe, natural ou substituta, para garantir o aleitamento, sua sobrevivência estará ameaçada.³ Era muito comum antigamente – e ainda o é nos rincões onde o Estado não chega – a criança morrer logo ao nascer ou nos primeiros meses de vida.

O dar à luz debilita a mulher. Ela não pode prescindir dos cuidados de um terceiro, o pai. Estaria biologicamente justificado o nascimento da família.

A vertente explorada por Hans Jonas é coerente com essa concepção. Para ele, a criança é objeto elementar de responsabilidade e o encargo parental não pode se permitir tirar férias: o recém-nascido e a criança exigem, em todos os momentos, uma responsabilidade total. Não existe renúncia à paternidade, pela qual se é, permanentemente, responsável. Por isso é que, se o casal se divorcia, não há divórcio em relação aos filhos. A dolorosa prática na jurisdição familiar evidencia que, muitas vezes, a dissolução do casamento afeta as crianças. Essas podem ser e são, comumente, instrumentalizadas como armas que um cônjuge usa contra o outro. Contraria a tese de que família é espaço reservado ao amor.

A explicação do surgimento natural da família é de raiz aristotélica e, para muitos, é insatisfatória. Taxam-na de reducionista, por considerar indistintamente o ser humano como um a mais na escala animal. Para alguns, a existência da família se explica por intuítos meramente patrimoniais. Outros entendem que a solução familiar clássica já não subsiste por não abranger toda a gama de possibilidades oferecida à sociedade contemporânea. Multiplicam-se as modalidades de convívio e quebram-se os paradigmas tradicionais. Prevalece no imaginário, todavia, o modelo clássico, menção assídua em todos os textos sobre o assunto.

A família passou por inúmeras transformações no decorrer da história. Michel Villey critica a liberalidade ao se tratar do tema: “Segundo alguns, deveríamos ter a liberdade de fabricar formas inéditas de comunidades familiares, casais de homossexuais, grupos de jovens; por serem excluídos destes grupos os doentes e as pessoas idosas, neles a vida torna-se cômoda... Para uma militante do Movimento de Libertação da Mulher, o ‘natural’ é fazer amor a qualquer hora, com qualquer um, sem o risco de se encher de filhos. Mas não é apenas a liberdade que é natural ao homem, e a vida em família é dura. Há no British Museum uma carta de um filho a seu pai num

pergaminho egípcio datado de alguns milênios muito semelhante à que se escreveria no século XX no seio de uma família americana”.⁴ O discurso conservador não prospera, a se considerar as múltiplas configurações de núcleos de convivência que substituem a família tradicional.

Família, seja como for, continua a ser objeto de atenção do constituinte,⁵ embora com enfoque distinto. O constituinte reconheceu como entidade familiar a união estável entre homem e mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.⁶ Caminha-se para reconhecer como união estável – ou até como casamento – a convivência de pares homossexuais. No silêncio do Congresso, tanto o STJ como o STF sacramentaram o casamento homoafetivo. O CNJ – Conselho Nacional de Justiça também o reconheceu e em São Paulo a Corregedoria Geral da Justiça permitiu que os registros civis das pessoas naturais o celebrassem, independentemente de recurso judicial. O verbete mais utilizado é mesmo “homoafetivo” para designar a situação de dois homens ou duas mulheres que vivam como casal. Com relação à terminologia, “foram cunhados os termos homoerotismo, homoafetividade e homoessência, como forma de se retirar a carga pejorativa existente no termo homossexualismo”.⁷ A Carta Cidadã restara aquém das expectativas dos mais liberais, mas o STF resgatou o pleito de grupos ativistas bastante persuasivos. Numa sociedade pluralista, as várias concepções do que se deva entender por família aos poucos ganham aceitação, à luz da tolerância, como consequência do reconhecimento da dignidade da pessoa humana.

Antes da sinalização de que hoje família é um conceito bem mais amplo do que se poderia supor, já indagava Paulo Luiz Netto Lobo se as entidades familiares constitucionalizadas estariam axiologicamente hierarquizadas e se constituiriam *numerus clausus*.⁸ A partir de pesquisa do IBGE, intitulada Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), salientava que o perfil das relações familiares se distancia dos modelos legais, pois “são modelos de vivência encontrados na experiência brasileira atual, entre outras: (a) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos; (b) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos e filhos adotivos, ou somente com filhos adotivos, em que sobrelevam os laços de afetividade; (c) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos (união estável); (d) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos (união estável); (e) pai ou mãe e filhos biológicos (comunidade monoparental); (f) pai ou mãe e filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos (comunidade monoparental); (g) união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem pai ou mãe que a chefie, como no caso de grupo de irmãos, após falecimento ou abandono dos pais; (h) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver em caráter permanente, com laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica; (i) uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual; (j) uniões concubinárias, quando houver impedimento para casar de um ou de ambos os companheiros, com ou sem filhos; l) comunidade afetiva formada com ‘filhos de criação’, segundo generosa e solidária tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva regular”.⁹ Tudo isso repercutiu no novo Código Civil, que fornece ao operador do direito no Brasil a possibilidade de atuar com maior desenvoltura, pois abandonou a rigidez formal para adotar o sistema de cláusulas gerais, abertas e muito mais flexíveis à interpretação.

A dinâmica das relações sociais obrigou ao direito reconhecer o afeto como o cimento imprescindível à configuração da família. O conceito de família está em dinâmica elaboração. Daí a multiplicação da tipologia que será continuamente ampliada, sem previsão alguma de retorno à rigidez antiga. Por óbvio, existem bastiões de resistência que abominam as novas fórmulas. Nem por isso podem recusar a evidência de que o mero glossário familiar evidencia a multiplicidade de arranjos que passaram a existir por força de mudanças nos costumes. Mencione-se, por exemplo, na tipologia hoje vigente, a subsistência da família matrimonial, figura clássica de família do Direito brasileiro, derivada do casamento. É a primeira entidade familiar, de acordo com o art. 226 da Constituição da República. União estável, vida em comum informal de um homem e uma mulher, considerada família sem as convenções do casamento civil. O constituinte obriga o Estado a facilitar sua conversão em casamento. Monoparental é a entidade familiar composta por um pai ou uma mãe e seus filhos. É família por força de comando fundante desde 05.10.1988. Homoafetiva, entidade familiar reconhecida pelo STF em 05.05.2011, favorecendo as uniões homossexuais, bissexuais, transexuais e transgêneros, a sigla LGBTs, às quais hoje não se pode recusar o casamento civil. No silêncio do Congresso, o Judiciário estendeu às parais formadas

por pessoas do mesmo sexo os mesmos direitos e idênticos deveres garantidos a casais heterossexuais. Anaparental, criação doutrinária, é a união de irmãos que vivem juntos sem a presença dos pais. Reconstituída, a família que surge após o divórcio. Também se fala em família reconstruída. Pais e mães divorciados, com ou sem filhos, dando origem a novas famílias. Paralela, a situação de homens ou mulheres com uma ou mais famílias simultâneas, em outro lar, com ou sem conhecimento dos companheiros. Poliafetiva, a família em que convivem, no mesmo lar, um homem com duas ou mais mulheres ou uma mulher com dois ou mais companheiros. Ampliada, a família constituída pela entrega da guarda de uma criança para uma avó, tia, tio, primo ou outro familiar. Enfim, há tipos para todos os gostos. E uma Constituição que tem por base a dignidade da pessoa humana impede preconceito, discriminação ou qualquer outra forma de tratamento diferenciado a qualquer dessas configurações.

Assim, quando se fala hoje de família, tem-se de indagar: qual família? Pois na sociedade heterogênea há diversos modelos de família postos a um observador pretensamente neutral. “Até que ponto este pluralismo é real e não uma peculiar forma de encobrir o domínio absoluto de uma determinada ideologia, qualificada recentemente por MacIntyre como liberal?”, indaga Ruiz-Calderón.¹⁰ É uma questão mais do que árdua. Álvaro Villaça Azevedo reconhece a “família de fato”, aquela “que nasce espontaneamente na sociedade, e precisa cercar-se de garantias jurídicas, para que não só o respeito humano, entre seus membros, mas também a responsabilidade possam nortear suas vidas”.¹¹ Sem falar no surgimento de inúmeras qualificações neológicas que podem surgir, de acordo com a necessidade de enfrentar questões contemporâneas relacionadas ao direito e à família. Quando se fala em tutela administrativa de menores, mostrando-se necessária a família substituta, a denominação é “família social”, resposta da sociedade ao crescimento de crianças desprovidas de pais responsáveis e de lares dignos.¹²

Em diálogo com a psicanalista Elisabeth Roudinesco, o filósofo Jacques Derrida assinalava: “Eu não diria sem hesitar que a família é eterna. O que é inalterável, o que continuará a atravessar a História, é que exista ou que haja a família, o laço social organizado em torno da procriação (...). Pode-se fazer muitas coisas com um homem e uma mulher! Com a diferença sexual (e a homossexualidade não é a indiferença sexual) pode-se imaginar tantas configurações ditas ‘familiares’! E mesmo no que consideramos ‘nosso’ modelo mais estável e mais familiar, existem tantas subespécies! Os progressos da genética libertam ou aceleram nossa imaginação – deliciada, aterrada, ou ambos ao mesmo tempo, diante de todo tipo de coisas que não diria desconhecidas, sobretudo do inconsciente, mas ainda não gravadas pelo que poderíamos chamar, no sentido amplo, de estado civil”.¹³ Dentre os plúrimos modelos de família – tema que Maria Berenice Dias explora com proficiência¹⁴ – ainda existe espaço para a família tradicional. Aquela que reside no imaginário coletivo e surge nos desenhos infantis, como concepção emblemática de muitas gerações.

O núcleo familiar continua a sofrer inúmeras mutações. O mergulho da civilização na sociedade de consumo fez da congregação básica algo desfigurado. É reduzido o número de famílias-tipo, assim concebidas aquelas formadas de pai, a trabalhar fora, mãe, com funções domésticas, e um par de filhos. Novas configurações existem e estão a merecer atenção da sociologia familiar: pessoas vivendo sós, casamentos em tetos autônomos – ou em leitos separados –, grupos de idosos partilhando moradia comum, mães com filhos gerados fora do casamento e outros, conforme a pesquisa do PNAD já apurou. Em todos os grupos, há algumas características comuns: afetividade, estabilidade e ostensibilidade.

Sobre a afetividade, observa Paulo Lôbo: “A afetividade é construção cultural que se dá na convivência, sem interesses materiais, que apenas secundariamente emergem quando aquela se extingue. Revela-se em ambiente de solidariedade e responsabilidade. Como todo princípio, ostenta fraca densidade semântica, que se determina pela mediação concretizadora do intérprete, ante cada situação real. Pode ser assim traduzido: onde houver uma relação, ou comunidade, mantida por laços de afetividade, sendo esses suas causas originária e final, haverá família”.¹⁵ O requisito da estabilidade condiz com a permanência do convívio. Algo extremamente superficial, de transitoriedade manifesta, não mereceria idêntica consideração. E a ostensividade diz com o reconhecimento por parte da comunidade. Relações clandestinas, que se mantêm às ocultas, não

poderiam caracterizar um núcleo com pretensão a tratamento de status familiar.

A família – no mundo todo – já não é a mesma. Lamentavelmente, dirão alguns. Ontem, eram muitos os que reconheciam o infortúnio dessas transformações no núcleo básico da sociedade. Para Álvaro Villaça Azevedo, “cada qual deve escolher o modo vivencial que melhor lhe aprouver; todavia, o Estado deve restar vigilante na proteção da célula familiar, intervindo nos pontos fundamentais, para evitar ou dirimir os conflitos que possam existir entre os membros da família”.¹⁶

O egoísmo ou o egocentrismo atuou como fator de desagregação familiar. Parece haver um cansaço nas missões que a tradição outorgou ao casal em conjunto e a cada qual dos cônjuges em particular. “Nuclear, heterossexual, monógama, patriarcal, a família que herdamos do século XIX era investida de um grande número de missões”.¹⁷ A sobrecarga de tarefas causou estafa conjugal. As rupturas que hoje se prodigalizaram tiveram início há muito tempo. O desfazimento de relações matrimoniais típicas é o fruto do individualismo moderno do século XIX. Não é coisa nova, portanto. O desejo de ser feliz esbarra na missão de tornar o outro feliz. Cada qual prefere pensar apenas em si. Há quem acredite que depois de tanta inconstância e fragilidade de laços de convívio, as novas gerações tornarão ao modelo antigo. Por enquanto não se vislumbra tal tendência otimista.

O divórcio disseminou-se como remédio fácil para qualquer desconforto num relacionamento esgarçado. Casa-se já a pensar na separação. A possibilidade de novos casamentos retira a intenção de permanência que sempre esteve ínsita na ideia de matrimônio. Para Michelle Perrot, tais mudanças “têm, de imediato, custos e vantagens cujo saldo é difícil calcular. O custo é o aumento da solidão material e moral, que acompanha as separações. Cada indivíduo deve contar apenas consigo mesmo. Mas que jovem, que mulher gostaria de voltar ao velho modelo da família triunfante ditando sua ordem e impondo suas escolhas? Talvez só os mais fracos preferissem a segurança de antigamente a esse oceano de incerteza”.¹⁸

Na verdade, a mulher já não suporta o domínio marital. Casamento é união de duas pessoas com origem diversa, história diversa, gostos, temperamento, manias e vícios diferentes. Não se pode exigir que um renuncie à sua individualidade para servir o outro. Houve um tempo em que isso ocorria. Os casamentos eram arranjos econômicos, fórmula de se adicionar um patrimônio ao outro. Ao menos nas classes proprietárias.

Em recente conferência no projeto “Fronteiras do Pensamento”, Luc Ferry afirmou que o casamento por amor é muito recente. Na França anterior à revolução industrial, os pais arranjavam casamento de seus filhos com vistas a preservar as terras. E os casamentos duravam, porque não havia afeição em jogo. Quando as mulheres tiveram de trabalhar longe de casa e passaram a viver sós ou em “repúblicas”, descobriram o amor. Já não queriam voltar para o lugarejo de origem e se casar com aquele rapaz ao qual havia sido prometida. Casaram-se por paixão.

A consequência do casamento por amor é, segundo Luc Ferry: 1) o divórcio; quando acaba o sentimento, não existe contrato ou palavra firmada que faça o casal permanecer junto. Mas em compensação, inventou-se também 2) o amor filial. Filhos, na França antiga, eram uma espécie de acidente. O grande Jean-Jacques Rousseau deixou vários de seus filhos na “roda” dos abandonados. Era comum que as crianças morressem na mais tenra infância. Resquício disso ainda existe em classes bem rústicas, quando os pais comentam com aparente naturalidade que de vários filhos paridos, “alguns vingaram”. Outros não. São os “anjinhos” levados ao céu por uma fatalidade aceita com resignação por pessoas simples.

O exemplo francês não pode ser ignorado e como a França foi guia de costumes e pensamento para o mundo civilizado durante alguns séculos, o que ali acontecia não deixou de repercutir em outras partes do globo.

No Brasil nunca se divorciou tanto como nos últimos anos.¹⁹ A EC 66, de 13.07.2010, retirou da Constituição a exigência de prévia separação judicial por mais de um ano ou separação de fato por

mais de dois para a concessão do divórcio. E desde 2007, divorciar-se está mais fácil. Pode ser junto a um tabelionato de notas, sem a burocracia de procedimento judicial. São múltiplas as causas desse fenômeno. Mas não pode ser desprezada a mudança de papel da mulher na sociedade.

Aos poucos, a mulher conquistou o seu espaço autônomo, venceu no mercado de trabalho e delegou as tarefas domésticas e de treinamento social da prole a substitutas nem sempre adequadamente preparadas. A revolução feminina, considerada por Norberto Bobbio a mais importante do século XX, trouxe libertação, mas trouxe também desvantagens. Não houve tempo para a geração aturdida preparar-se à mudança de papéis. A mulher saiu de casa, abandonou sua função de gerente e provedora, educadora social da prole, ecônoma e tudo o mais que sempre conseguiu realizar muito bem. Só que ninguém ficou em seu lugar. A desordem doméstica refletiu-se na desordem conjugal e num esfacelamento dos laços de família. Nem por isso a mulher viu eliminado o preconceito e continua a ser bastante discriminada. “O lugar das mulheres numa determinada sociedade é um indicador do nível de desenvolvimento dessa sociedade. É pouco provável que uma sociedade em que a maioria das mulheres estão desfavorecidas e atingidas pela pobreza possa libertar-se sozinha dos limites da pobreza e do subdesenvolvimento”.²⁰ Além das conquistas de espaço na sociedade e na ruptura de algumas barreiras, a mulher precisa continuar a luta para que seu protagonismo possa reforçar os valores a serem preservados. Entre eles, o valor familiar.

A televisão cedeu espaço para o videogame e a internet hoje é soberana, com seus inúmeros aplicativos. O uso contínuo das *bugigangas eletrônicas* ocupa o lugar antes reservado ao convívio. Não há espaço para o diálogo na família moderna. O tabu do é proibido proibir fez com que os pais abdicassem da tarefa educativa. São meros supridores das carências materiais. A família está em crise. Mas ainda não morreu. “Certamente não. Para começar, de uns anos para cá, ela dá sinais de estabilização. Além disso, a crise econômica, de um lado, e a Aids, de outro, são formas de consolidação das famílias e dos casais. Não é a família em si que os contemporâneos recusam, mas o modelo excessivamente rígido e normativo que assumiu no século XIX. Eles rejeitam o nó, não o ninho. A casa é, cada vez mais, o centro da existência. O lar oferece, num mundo duro, um abrigo, uma proteção, um pouco de calor humano. O que eles desejam é conciliar as vantagens da solidariedade familiar e as da liberdade individual. Tateando, esboçam novos modelos de famílias, mais igualitárias nas relações de sexos e de idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes, menos sujeitas à regra e mais ao desejo. O que se gostaria de conservar da família, no terceiro milênio, são os seus aspectos positivos: a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de afeto e o amor. Belo sonho!”²¹

Essa transformação da família é paulatina e integrada num grande processo de modificação da sociedade. “A família, como instituição social, não poderia deixar de ver-se afetada pela mutação da consciência social, a revolução na moral sexual, a emancipação da mulher e dos filhos pela regulação do divórcio, do aborto e da inseminação artificial, para assinalar algumas das inumeráveis causas que vão condicionando a instituição”.²²

Nem poderia ser outro o fruto da sociedade presente. “Tem sido suficientemente indicado que o modelo, o antimodelo, de família triunfante está fortemente implicado nos valores dominantes de nossa sociedade, é um de seus produtos mais depurados. A ausência de solidariedade familiar, a utilização recíproca que converte o outro e outros membros da família em objetos de manipulação e gozo, introduz a lógica do consumo no seio familiar, de forma que a família não é já só unidade de consumo, senão é lugar onde os homens se consomem reciprocamente”.²³ Mesmo sem ir tão além, há de se reconhecer “que o aspecto mais característico do matrimônio no futuro será precisamente a diversidade de opções abertas a pessoas diferentes em suas relações mútuas”.²⁴ E quem não aceita essa realidade há de se autoquestionar quanto a nutrir preconceitos. Pois, “criadas em condições de segunda onda, ou da sociedade industrial e da promoção da educação geral, firmemente educadas na ideia de que uma classe de família é normal e outras um tanto suspeitas, senão aberrantes, grande número de pessoas mantêm uma atitude de intolerância ante a nova variedade de estilos familiares. Ademais, as leis e organizações comunitárias continuam implicitamente orientadas para uma família nuclear. Os novos agrupamentos sofrem

discriminação sutil e aberta”.²⁵ A crença pessoal na permanência dos valores da família nuclear não pode interferir na tolerância do convívio com outros grupos que se substituem a esse núcleo primário.

Muitos analistas observam que a facilidade para se divorciar implica em novos arranjos familiares, sobretudo entre pessoas mais velhas. O demógrafo americano Joel Kotkin, autor do relatório internacional “A ascensão do pós-familismo”, sustenta que a paternidade está desaparecendo e que as pessoas se identificam mais com a classe a que pertencem do que com a família. O pós-familismo é uma sociedade centrada no indivíduo. As novas configurações familiares podem ainda sofrer de preconceito. São pressionadas a reproduzir práticas individualistas e sofrem por não se amoldarem ao modelo tradicional. Para a psicóloga Belinda Mandelbaum, professora da USP, “há no imaginário social a ideia de que a família tradicional seria melhor. Não há melhor ou pior, o que importa é a qualidade dos laços”.²⁶

No entanto, as pessoas continuam essencialmente as mesmas. Seres carentes de amor e de reconhecimento, ávidos por estabelecer relações duradouras de afetividade desinteressada. Vínculos ínsitos às comunidades familiares. A quem se recorre nas necessidades? Com quem se pode contar na adversidade? A sociedade moderna se caracteriza por amizades verdadeiras ou por laços de mero interesse? O que une as “tribos” de jovens senão impulsos transitórios, identidade de apatia e desalento? Multidões se congregam para uma catarse coletiva e se dispersam com a mesma facilidade, nada restando na linha da afeição ou de verdadeira amizade. As redes sociais conseguem iludir milhões de pessoas, na ingênua convicção de que amealharam milhares de amigos, nos seguidores ocasionais de seus blogs, sites, e toda a parafernália que permite estar permanentemente à mostra. É a solidão coletiva, causadora de angústia e de mal-estar difuso, sensação de inocuidade e de vácuo existencial.

Família é hoje o grupo com que se pode contar. Seja ele consanguíneo ou não. Todo ser humano precisa de referenciais afetivos. Se alguém não tem família como desejaria, precisa construir uma família que preencha tal insubstituível carência. A ética é um instrumento que pode facilitar a compreensão de que as carências precisam ser resolvidas. A solidão, salvo quando opção meditada e premeditada, é sinônimo de sofrimento. A cada dia fortalece a consciência de que família é opção. O amigo é o familiar que se escolhe. A consanguinidade é imposta, é fatalidade e, quanta vez, um fardo.

Família é um valor a ser reverenciado. A ética familiar fornece roteiros para tanto. Não há receitas infalíveis. Cada qual deve saber como promover o fortalecimento desse núcleo protetor, anteparo eficiente para as vicissitudes às quais ninguém consegue escapar.

O primeiro dever ético em relação à família é reafirmá-la como célula insubstituível. É o habitat natural ao ser humano e seu papel é conferir equilíbrio aos seus integrantes. Não há porque repudiar fórmulas de convívio que possam parecer esdrúxulas para o mais conservador ou para o intolerante. Aquele que enxerga tudo por sua própria ótica e é incapaz de se colocar no lugar do outro. Vulnere o princípio da dignidade da pessoa humana rechaçar configurações que estão servindo para propiciar existência amorável a seres humanos.

A perpetuação da espécie humana não prescinde da maternidade. E, para tornar novamente ao ponto de partida, “o terrível esforço de manutenção e preparação do sujeito humano faz com que não baste a mulher para acometer por si só este processo, situação que por certo não é exclusiva de nossa espécie. A sociedade humana deve render amparo à mesma durante a gravidez e também durante a criação dos filhos. Por isso o sujeito humano requer a colaboração do pai, não de forma circunstancial, senão permanentemente”.²⁷

Homem e mulher, por autodeterminação, cometem-se a si mesmos novas identidades: “O homem se converte no marido da mulher, e ela se converte em sua esposa, e juntos se convertem em cônjuges. Com anterioridade ao ato de outorgar o livre consentimento com caráter irrevogável, no qual renunciam a todos os demais, para entregar-se exclusivamente ao outro, o homem e a mulher vivem sua própria vida, independentemente; mas desde então unem de tal maneira suas vidas, formando uma comunidade tão íntima e total, que pode dizer-se deles terem uma só vida e

serem uma só carne”.²⁸

Os apelos à poligamia são muitos. A mídia está a serviço da lascívia. Chega a ser cruel com quem se anima a proclamar, a bem da vida e da proteção à infância, que o ideal terreno ainda é a família monogâmica e estável produzida pelo matrimônio. Mas é preciso ter coragem e reagir à tendência a considerar antiquado aquilo que é certo e natural. Pois “não é a primeira vez que uma geração considera impossível seguir crendo nas verdades que lhe legaram seus maiores. A mesma modernidade nasceu com uma crise de convicções muito semelhante. Recorde-se que Descartes chegou a afirmar que seria conveniente destruir todas as bibliotecas, devido aos erros e superstições que continham os livros antigos. Mas isso lhe criou tal angústia que se apressou a buscar uma nova fundamentação, que ele creu encontrar no famoso: penso, logo existo. Os pós-modernos, ao contrário, preferem viver na desfundamentação do pensamento. Não só consideram que as convicções firmes que deram segurança e razões para viver às gerações passadas desapareceram para sempre, senão aceitam o fato sem derramar uma só lágrima, com jovial ousadia”.²⁹

Reclama-se do homem contemporâneo destemor para declarar que a família é comunidade de amor. Não há projeto mais apropriado à formação ideal da prole do que confiá-la a pais amorosos e que se amem. A afeição entre os pais configura uma “indissolúvel unidade amor-conjugal: um particular-amor-de-amizade que não resulta da mera adição, senão da integração mútua – e reciprocamente modificadora – da amizade e da singularidade com que esta é vivida dentro do matrimônio”.³⁰ O ideal é que, antes de se unir, o casal medite no significado do casamento. Todos – pais, família ampliada, escola, igreja, sociedade – têm o dever de alertar os jovens sobre os compromissos assumidos quando se casam.

Não é verdade que o casamento seja contrato como outro qualquer. A comunhão de corpos e almas deixa inúmeras e indelévels sequelas. Ainda que a concepção de matrimônio esteja aparentemente superada, que as uniões esporádicas se multipliquem, nada substitui a primazia da família no direito, na moral e na vida.

Entretanto, se a ruptura do casal se tornar inevitável, cada qual deverá se esforçar para preservar o relacionamento amistoso, ainda íntimo e sempre indissolúvel, de quem gerou novas vidas e participou, com esse ato, da tarefa divina da criação. A existência de filhos torna eterna a aliança entre separados e divorciados, embora rompida a convivência. O bem-estar da prole justifica os sacrifícios. Impõe a civilidade no relacionamento. Não se pode devolver o filho ao útero. Ele é uma responsabilidade para sempre.

Pode parecer exagero dizer que toda separação é uma frustração. É um malogro. É uma promessa desfeita. É uma desilusão. Isso porque as separações hoje são corriqueiras e se fazem diretamente junto ao tabelião, sem a necessidade de intervenção judicial. Mas para alguns, separar-se ou divorciar-se ainda é um malogro. Algo que não deu certo. Seja como for, a falência no projeto pessoal não pode gerar descrença no valor intrínseco do matrimônio. Ao contrário, deve fortalecer o propósito de evidenciar que o ideal é sempre atingível e o experimento alheio poderá servir de lição para os futuros transeuntes da mesma vereda.

Não se tornem os separados e divorciados apóstolos do divórcio. Tenham consciência de que a realização de cada um depende dos demais e não aflijam este mundo pleno de vítimas, “de crianças órfãs de famílias decompostas e recompostas, de homens e mulheres abandonados quando sua impossibilidade de manter-se no jogo semiadolescente os tornou pouco competitivos, incapazes de alcançar o nível de satisfação exigido”³¹ por uma pretensa liberação da libido ou do egoísmo.

O reconhecimento legal da união estável não dilui a relevância do casamento. “A família não pode se desenvolver sem um reconhecimento social que consagra o liame unindo os esposos e unindo as crianças a seus pais. É a descendência ou a ascendência que determina, antes de tudo, a personalidade social do homem. A criança não tem, diante da sociedade, outra personalidade própria que ser filha de tal ou qual... Esta intervenção da coletividade não cria, entretanto, nem o casamento nem a família; ela se limita a reconhecê-los. A família é uma instituição natural que se

impõe à coletividade, de fato e de direito”.³²

É necessário redescobrir a eficácia da singeleza. Pai, mãe, filhos, vivendo sob o mesmo teto, compartilhando o pão e o amor. Abertos para o próximo, especialmente para a pobreza. Transparentes em suas relações, benevolentes para com as respectivas falhas e severos ao repelirem visões preconceituosas. A melhor lição no sentido de que a vida familiar ainda vale realmente a pena é compartilhar a experiência do convívio, aberto o lar para a generosa divisão, para com outros, do amor ali vivenciado.

2.1.1. A rápida mutação familiar

A rapidez com que a ciência e a tecnologia oferecem à humanidade novos produtos e torna obsoletos aqueles que eram modernos há pouquíssimo tempo, encontra paralelo nas mutações familiares. A eliminação de tabus, a disseminação de um padrão comportamental que a televisão, a mídia e as redes escolhem e localizam, mas que é divulgado em todos os rincões desta nação-continente, sem dúvida aceleram as mudanças. “Os maiores sinais de liberalização e modernidade talvez apareçam, na verdade, quando determinadas ‘questões’ deixam de ser ‘questões’”.³³

É verdade que o Brasil é um retalho de classes, estamentos, categorias econômicas e sociais. Para os hipossuficientes, as questões morais ficam subjugadas ao esforço pela subsistência. Situação análoga à das elites econômicas, que se situam acima do bem e do mal. A moral é preocupação da quase extinta classe média ou das categorias que assumem a cultura daquilo que um dia se chamou classe média. Por isso é que não choca verificar que “o que vale para o brasileiro em geral não vale para os que vivem renda superior a 20 salários mínimos mensais. Começa na pergunta sobre mentir ao declarar o Imposto de Renda. Enquanto, na média, 66% consideram a atitude ‘moralmente errada’, na turma dos mais de 20 – que o leão também tende a morder com mais força – o índice é de 46%. Para 29% a mentira nesse caso nem é uma questão moral”.³⁴

Uma das constatações que as pesquisas fizeram é a de que 29,2% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Mesmo assim, 33% dos entrevistados acham que as mulheres devem deixar de trabalhar fora para cuidar exclusivamente dos filhos. Outros 49% dos brasileiros aceitam que a mulher trabalhe, desde que o salário dela seja realmente necessário para o orçamento familiar. É um dado conservador, assim como a repulsa ao consumo de drogas. A pesquisa levada a efeito pela Folha de S. Paulo em 211 municípios, com 2.903 entrevistados, apurou que 85% das pessoas ouvidas consideram moralmente errado fumar maconha. Número só abaixo daqueles que repudiam o aborto, 87%. “A violência tem piorado, a criminalidade aumenta exponencialmente, e isso está sendo associado, correta ou incorretamente, ao tráfico de drogas e à acusação que se faz aos usuários de também serem responsáveis pela violência”.³⁵

Outra das conclusões interessantes é que o valor família encontra-se em alta para os brasileiros. Também a religião, mas não o casamento, nem o dinheiro. Valorizar a família pode ser uma resposta à teoria da “sociedade de risco”, sensação muito disseminada entre todos os que moram no Brasil. A percepção do brasileiro é a de que seu filho pode ser sequestrado – um sequestro relâmpago para os pobres, duradouro para os ricos – ou morto por uma “bala perdida”. Qualquer um pode ser atropelado, engolido por uma “cratera” de Metrô, sob um prédio que se incendia ou estar no lugar errado na hora errada. Por isso é que a família passa a ser o refúgio seguro, ainda que simbólico.

O psicanalista Renato Mezan, ao analisar o ganho de importância tanto da família como da religião, reconhece essa tendência: “Talvez reflita desejo de maior segurança, diante das incertezas da vida pública”.³⁶ Luiz Felipe Ponde considera natural a valorização da família: “Trata-se de uma organização pré-social”, baseado na assertiva aristotélica de que o ser humano é uma espécie biologicamente muito dependente ao nascer. No tocante à ascensão da religião na escala de valores, é a resposta a um “sentimento visceral do ser humano de que falta um sentido para a vida”.³⁷ Saudável contraponto ao modismo do individualismo e ao egoísmo exacerbado, tão característicos a estes tempos hipermodernos.

Já as pesquisadoras Júlia Leitão e Mello e Ana Amélia Camarano, do Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, descobriram que as mulheres na faixa de renda mais alta estão adiando a saída da casa dos pais para a constituição de sua própria família.³⁸ Exatamente o contrário do que ocorre com as jovens pobres. Elas saem mais cedo de casa e – o que é pior – engravidam ainda na adolescência.

Quanto à gravidez na adolescência, é importante verificar se o estímulo assistencialista de concessão de bolsa família não está a induzir jovens imaturas a uma procriação inconsequente, irresponsável e geradora de enormes problemas no futuro próximo. O Brasil precisa se preocupar com educação integral para as suas crianças e jovens e com propiciar condições para que eles possam sobreviver com o fruto de um trabalho digno. Não estimular uma paternidade/maternidade irresponsável, que se fia exclusivamente no donativo estatal e que só faz aumentar a legião dos desvalidos e condenados a uma existência indigna. É triste verificar que os pobres proliferam enquanto os ricos são módicos em relação à descendência. Tanto que o Brasil vê crescer os casais que perfilham o padrão social conhecido como dink family. A expressão é norte-americana e provém de duplo salário/nenhuma criança. O Censo de 2000 do PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e a Pesquisa Datafolha confirmaram que, à época, eram 14% dos casais os que preferem não transmitir à descendência o triste legado de sua miséria.³⁹ Por sinal que o mundo já está superlotado. A população mundial atingiu 7 bilhões, 12 anos apenas após haver alcançado 6 bilhões⁴⁰. Esse crescimento preocupa: coloca em risco o bem-estar das pessoas, a posteridade e o planeta. A Global Footprint Network adverte que a humanidade já vive além da capacidade da Terra de regenerar recursos naturais. Urge a adoção de uma política pública séria e efetiva de planejamento familiar.

Fruto de sua inexistência é a legião de menores abandonados, de crianças a esmolar, alvos frágeis da pedofilia, iniciando-se nas pequenas infrações que as lançarão para o mundo do crime. Mas não são apenas as crianças abandonadas as vítimas dessas profundas mutações familiares. Com as separações e com a inconsequência na procriação, há menores de razoável condição econômica transformados em brinquedo ou instrumento de represália em relação aos pais que se separam⁴¹. E com a facilidade das viagens e de se escolher um domicílio em outro continente, inúmeros os problemas enfrentados quanto à guarda internacional de crianças. A mídia é pródiga ao noticiar não raros casos de filhos disputados por pai e mãe, quando não por avós, envolvidos em problemas legais e psicológicos. O princípio do melhor interesse da criança nem sempre é facilmente apreensível, menos ainda observado. É mais uma prova de que “o avanço de uma série de fatores sociais e as revoluções culturais por que passou o mundo nas últimas décadas do século XX refletiram de forma assoladora na constituição da família. Seu conceito deixou de ser entendido, ao menos nos países ocidentais, em função da relação de prevalência dos pais em face dos filhos ou do marido em face da mulher”.⁴² Tende a prevalecer uma concepção de família eudemonista, em que seus integrantes têm direito à autonomia e a uma integral realização dos próprios direitos, libertos das amarras patriarcais há muito diluídas.

A busca da felicidade não é errada. O equívoco é confundir a aspiração a ser feliz com o *direito à felicidade*. Pois “o direito de buscar a felicidade, concebido na origem como uma restrição ao poder do Estado, imperceptivelmente ganhou forma de direito à felicidade – como se os seres humanos tivessem o direito natural de serem felizes, e tudo o que nos faça ficar insatisfeitos seja uma violação de nossos direitos humanos básicos, de modo que o Estado deveria fazer algo a respeito”⁴³.

O que é *ser feliz*? Cada qual responderá à sua maneira. Os políticos fazem o “jogo do contente” e querem fazer crer que o mundo é uma maravilha. Para alguns deles, pode até ser. Recebem do Erário, têm poder e fama. Conseguem fazer com que sua vaidade se confunda com a permanente busca de propiciar o bem a todos. “No século XX, talvez o principal parâmetro para avaliar o sucesso nacional fosse o PIB *per capita*. Desse ponto de vista, Cingapura, onde cada cidadão produz em média, por não, bens no valor de 56 mil dólares, é considerado um país mais bem sucedido do que a Costa Rica, cujos cidadãos produzem, em média, apenas 14 mil dólares por ano”⁴⁴. Só que felicidade não se avalia por cifras. A mais adequada proposta, em nossos dias, é “substituir o PIB pelo FIB – Felicidade Interna Bruta (em inglês GDH, *Gross Domestic Happiness*). Afinal, o que as

pessoas querem? Elas não querem produzir. Querem ser felizes"⁴⁵.

Epicuro já ensinava que dinheiro, fama e prazer não geram felicidade. Seu conselho era moderação à mesa e no leito. Refrear os apetites carnis seria um caminho adequado para a conquista da felicidade humana possível.

É na moral sexual, entretanto, que se registram hoje as maiores mudanças. Existe aparente maior tolerância em relação ao sexo antes do casamento. O valor virgindade já nem consta das pesquisas. Foi praticamente expelido do discurso e os pais tiveram de ser mais permissivos. “A castidade é motivo de gozação entre meninas e meninos. Para se autoafirmar, o jovem coleciona relações. Elas acabam perdendo o encanto que a sexualidade pode ter”.⁴⁶ A verdade é que os pais não sabem como lidar com a banalização do sexo. Paradoxalmente, é às vezes mais fácil para os avós a compreensão da ausência de limites sexuais dos jovens. Já viram quase tudo na vida, sabem relativizar melhor do que os ainda convictos de seus valores.

Existe uma série de justificativas para permitir que o namorado da filha durma em casa. Justificativas que não precisam ser invocadas em relação à namorada do filho que venha a dormir com ele. Há um forte componente machista na sociedade, a delimitar as fronteiras entre o que é tolerado para as filhas e incentivado para os filhos. Dentre os argumentos utilizados pelos pais vencidos pela mudança de hábitos estão o de que “é melhor em casa do que em motel” e o de que “a sociedade está muito violenta e insegura”. Além disso, “antes com um parceiro certo” do que a promiscuidade perigosa nestes tempos de Aids e de outras DST (doenças sexualmente transmissíveis). Mesmo assim, há muitos lares em que os pais resistem e não permitem que os namorados das filhas durmam ali. Embora nem sempre indaguem onde a filha passou o fim de semana e se satisfaçam com a resposta de que dormiram em casa de uma amiga.

Essa semitolerância é hipócrita, para a terapeuta Magdalena Ramos. Ela reconhece que os pais, independentemente da classe social, estão hoje mais permissivos. “É aquele velho ditado: ‘O que os olhos não veem o coração não sente’. Eles não concordavam que os filhos transassem dentro de suas casas, mas fora a atitude era diferente. É uma conduta cínica”.⁴⁷ Hoje a permissividade se ampliou. Seja pelo receio da violência, seja pelo temor da Aids, comportamentos intoleráveis há algumas décadas já são aceitos sem traumas.

A “liberação geral”, entretanto, não parece conveniente. Lembra Jônia Lacerda Felício, psicóloga do Instituto de Psiquiatria da USP, que a casa é dos pais. “Os filhos não devem trazer suas intimidades para os pais sem um certo grau de reserva”.⁴⁸ É óbvio que os pais não desconhecem que os filhos têm vida sexual. Alguns até se preocupam com os cuidados, advertem os filhos sobre os riscos, os perigos e as consequências. Nenhum jovem de hoje é tão ingênuo que ignore o que pode resultar de relações sexuais. Foi essa constatação que debilitou o crime de sedução, banido ao ostracismo. Todavia, a relação entre pais e filhos “não pode evoluir para uma situação de extrema intimidade que derrube essa fronteira. Ou seja, os pais não devem participar tão extensamente da vida afetiva e sexual dos seus filhos”.⁴⁹

A Pesquisa Datafolha sobre a família brasileira verificou que o número médio de pessoas por casa é de 3,8 e que a quantidade média de filhos por família é de 2,7. Juntos há mais de dez anos estão 27% dos casais. Os casados com filhos que têm renda de até dez salários mínimos são 91%. Os brasileiros que não costumam conversar durante as refeições equivalem a 30%, e 17% dos solteiros já se casaram ou viveram com alguém como se fossem casados. No país do matrimônio, 49% das pessoas são casadas, 37% são solteiras, 9% são separadas e 6% são viúvas. Os brasileiros são os mais casados da América Latina: a cada mil habitantes, há 6,2 casamentos no Brasil. Enquanto isso, são 2,8% na Venezuela e 4,0% no Uruguai.⁵⁰

O mais importante é reconhecer que uma nova ordem constitucional contemplou a família brasileira com tratamento privilegiado e o Código Civil de 2002 foi consequente com essa opção do constituinte. O núcleo familiar efetivamente mudou e, “diante dessa nova estrutura, a família passou a se vincular e a se manter preponderantemente por elos afetivos, em detrimento de motivações econômicas, que adquiriram uma importância secundária. Para que haja uma entidade familiar, é necessário um afeto especial, ou, mais precisamente, um afeto familiar, que

pode ser conjugal ou parental: o que se conclui é ser o afeto um elemento essencial de todo e qualquer núcleo familiar”.⁵¹ O afeto – embora a expressão não esteja mencionada na Constituição ou no Código Civil, é a chave da nova família. Afinal, como observa Maria Berenice Dias, “é chegada a hora de pôr um fim a essa verdadeira alquimia e enlaçar as relações afetivas – todas as relações afetivas – no conceito de entidade familiar. A justiça precisa perder a mania de fingir que não vê situações que estão diante de seus olhos. A enorme dificuldade de visualizar como famílias as uniões que se afastam do modelo convencional decorre de puro preconceito”.⁵² E preconceito é crime, já que, a partir do preâmbulo da Constituição da República, propôs-se o constituinte a edificar uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Se existem os pessimistas, há também aqueles que vislumbram evolução nos novos tempos. A mudança de mentalidade é irreversível e novas aspirações de valores e hábitos individualistas afloram, ao menos no discurso. Liberdade de expressão e de conduta, reforço no sentimento, retração da taxa de nascimentos, ao menos nas classes que poderiam ter mais filhos. Maior carinho dos pais lúcidos e bem pensantes em relação à sua prole. Uma análise interessante é feita por um pensador polêmico: Gilles Lipovetsky: “Assim como a sexualidade, também a esfera da família se encontra sob a dependência do binômio forma-dever, sujeita às investidas da moralização sanitarista e disciplinar. No século XIX, prevalece a concepção de que o soerguimento moral e a salvaguarda das sociedades liberais impõem o fortalecimento da ordem e das virtudes domésticas, particularmente na classe dos operários. Era o que afirmava Jules Simon: “sem lar, não há família; sem família, não há moral; e, sem moral, não há sociedade nem pátria”.⁵³ Vencida a segunda década do século XXI, praticamente no ano de 2020, há quem não tenha reduzido em um milímetro essa hierarquia de valores. Pois o Brasil é um arquipélago antropológico de ilhas pré-históricas, antigas, modernas e pós-modernas, tudo a conviver no mesmo espaço geográfico. Às vezes, alguns quilômetros separam nichos bem definidos de posturas antípodas.

O mundo hoje é outro. Num panorama mundial verifica-se que nos Estados Unidos 28% dos americanos vivem sozinhos. Em 1950 não chegavam a 10%. 30% das alemãs não querem ter filhos e um quinto das mulheres na Alemanha entre 45 a 55 anos não são mães. 135% foi a percentagem de crescimento dos divórcios no Irã na última década. 30% das mulheres entre 30 e 34 de Taixan são solteiras. Há 30 anos, só 2% delas não eram casadas. Em 2050, o Japão terá 3,7 vezes mais pessoas acima de 65 anos do que jovens com menos de 15 anos. Em 1975, havia três vezes mais jovens do que idosos. Enquanto isso, 49% das famílias brasileiras correspondem ao arranjo tradicional – pais e filhos. Em 1980, eram 65% dos domicílios.⁵⁴

Já se fala em família mosaico, que é aquela que mistura frutos de diferentes uniões e corresponde a 16,2% dos casais com filhos no Brasil. O fenômeno não é recente e, há algumas décadas, situava-se nos extremos sociais: os muito ricos ou os muito pobres. Hoje a família mosaico ganhou também a ficção chamada classe média. Aumenta o número dos casais dupla renda, nenhum filho. São o marido e mulher que ganham bem e não querem criança por perto. Representam 4,5% dos casais brasileiros. Cresce a guarda compartilhada, a significar o divórcio perfeito: ex-marido e ex-mulher são amigos e não brigam em relação à guarda dos filhos. Há núcleos monoparentais: só o pai ou só a mãe e os filhos. Sinal dos tempos na rota da evolução ou da involução da espécie.

2.2. A Ética entre marido e mulher

Hoje, ao se falar em *marido & mulher*, não se desconhece a multifária conformação de parcerias homoafetivas e outras possibilidades abertas por uma sociedade em que a regra é prestigiar a dignidade da pessoa humana e cultivar a tolerância. Os juizes de casamento já se acostumaram a substituir o clássico “eu vos declaro marido & mulher” por “eu vos declaro casados”. O tratamento desses pares também haverá de atender a um protocolo todo próprio, que aos poucos vai sendo assimilado. Os fatos se impõem e com eles não há possibilidade de se tergiversar.

Em regra, as pessoas continuam a se casar, a despeito de todas as mutações. Existe na consciência de cada ser humano aquele desejo de se unir. Ao menos de experimentar, uma vez que seja – há quem continue a experimentar vida afora... – a convivência íntima e reconhecida

pela lei. Cumpre verificar o que a ética recomendaria para essa peculiar sociedade entre duas pessoas que – presumivelmente – se amam.

O casamento é partilha de amor e angústias. Não é fácil conviver, mas também não é impossível. Ainda existem casais felizes, a viverem o seu único casamento. Prova insofismável de que a vida conjugal é factível para quem se propuser a vivê-la, sabedor das vicissitudes propiciadas por um longo convívio. Dividir espaço físico, patrimônio e destino, subordinar seu egoísmo, seus interesses e sua vontade à concordância alheia, parece contra a natureza. Mas essa a vocação natural das pessoas. “Não é bom que o homem fique só”, é uma das primeiras falas do Criador.

Uma constatação empírica é a de que sobrevieram ajustes de ambos os lados. Os homens assumem um papel menos machista, auxiliam nas tarefas domésticas, sabem cuidar dos filhos. E as mulheres continuam a mandar no lar, embora não façam alarde disso.

As mudanças ocorreram em relação a ambos. A mulher ganhou espaço e foi à luta. Igualdade, para ela, significou partilha de preocupações. O homem foi chamado a ser mais sensível, mas reagiu à igualdade tornando-se mais egoísta, narcisista. Tendência estimulada pelo juvenilismo. As pessoas querem permanecer adolescentes a vida toda. Há uma generalizada dificuldade em se aceitar a velhice⁵⁵. Tudo isso vai interferir no convívio e na qualidade do casamento. Este ficou mais frágil, diante da já mencionada facilidade com que se divorcia.

Na convivência resultante da afeição nem caberia falar em normas éticas. O amor a tudo suplanta. Mas às vezes o amor acaba. Ou aquilo que se sentia não era amor. Sentimento a que se atribui tudo suportar, em tudo crer, ser paciente e tolerante. A partir da superação dessa fase em que a paixão tudo entorpece, é preciso ponderação e equilíbrio. Nem sempre a permanência de um vínculo formal, já debilitado o laço amoroso, mostra-se a todos suportável. Conviver quando já não existe amor impõe certas atitudes éticas. Ainda que a separação venha a ser a única alternativa.

A mulher, para o marido – e este para a mulher – vem a ser o próximo mais próximo. É quem suporta os maus-humores, aprende a conhecer as minúsculas fissuras de caráter ou temperamento. Ninguém é perfeito se examinado com uma lupa. De perto ninguém é normal. E o casamento ainda é a mais poderosa lupa entre as disponíveis à convivência humana. Dormir e acordar todos os dias com a mesma pessoa torna-se às vezes heroico. Tudo o que é vivo tem seu ciclo: nasce, desenvolve-se, atinge o ápice, depois vem a decadência e a morte. Nunca somos os mesmos. Sem dizer que o desgaste psicológico acentua as diferenças. O fim da convivência costuma ser precedido por um cansaço do outro. A companhia se torna insuportável. A separação será o remédio, mas nem sempre ela é possível. A vida é mais profícua em exemplos do que a ficção. Não é incomum casais que se odeiam e permanecem a compartilhar vida, casa e leito. No mais comum das vezes, em razão de interesses patrimoniais.

Ainda que não haja amor, precisa existir amizade e respeito. O casal deve respeitar-se mutuamente. Não apenas respeito, sentimento devotável a qualquer ser humano, mas é dever ético o apoiar-se reciprocamente. Compreender as carências, perdoar as idiossincrasias. O convívio tende a intensificar a intolerância. Pequenos defeitos passam a tornar intolerável a vida a dois. Quem acompanha uma separação já não se espanta ao verificar, quantas vezes, a insignificância do motivo indicado pelos cônjuges – ou pelo menos por um deles – como a causa do desfazimento do lar. Os repertórios jurisprudenciais estão repletos de exemplos de questões motivadoras da dissolução do casamento. Fatos triviais passam a revestir grande significado. Até mesmo características físicas ou tipológicas do cônjuge, com o perverso escoar do tempo, tornam-se detestáveis.

Enunciar exemplos de infrações éticas não é difícil, para quem tenha acumulado relativa experiência – pessoal ou laboral – no trato do triste universo das separações e dos divórcios. Não se imagina o quão mesquinha pode ser a atitude humana, quando o ressentimento conduz a uma separação. É nesse momento, em regra doloroso, que se mostra o verdadeiro caráter de quem prometeu fidelidade e permanência na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, até que a

morte viesse a separá-los. A crônica dos divórcios é um quadro deplorável de como alguém pode se portar de forma egoísta, cega e insensata quando está em jogo um patrimônio ou a guarda dos filhos. Isso acontece com uma gama enorme de pessoas tidas por escolarizadas, cultas, bem educadas. A sofisticação vira um "barraco" no momento em que se arranha o ego ou o interesse financeiro.

O convívio de dois seres com histórias diferentes gera condutas também deploráveis. Aquela companhia forçada, o mal-estar imperfeitamente disfarçado, alusões irônicas, o sarcasmo a povoar a conversação. Respostas ríspidas ou o silêncio e a indiferença. O enfado, o tédio, a transparência na falta não de amor, que este fugiu há tempos. Mas na fuga do respeito que o outro merece.

Elencar as condutas que são a prova maior de que a relação está comprometida, quase sempre de maneira irreversível, seria elaborar um verdadeiro tratado das más práticas conjugais. Mencione-se, todavia, como argumentação meramente enunciativa, faltar com a ética o marido que põe a público – ou em roda amiga – intimidades de sua mulher. E vice-versa. Falha eticamente aquele que ridiculariza os familiares do cônjuge, pois o casamento inclui, sim, a família alheia. Os jovens, ao se casarem, precisam estar atentos à família do outro. Será um casamento em bloco e é comum que, mesmo após a separação do casal, reste o legado da família postíça, à qual se afeiçoou e que é uma conquista para sempre. É pecado ético menosprezar a profissão, a atividade, os hobbies, os medos e as angústias do outro. Enfatizar os flancos e as vulnerações. Tratar levianamente as preocupações do outro. Não conferir seriedade aos temores, considerá-los tolices e deles se servir para humilhar o cônjuge. Submeter a vexames, a tratamento ríspido, à crueldade maior da indiferença. Sonegar informações, negar-se a dar satisfação de horários e de compromissos, furtar-se à companhia em evento que o cônjuge considere relevante, ser avaro para com o outro e pródigo para consigo mesmo. Não elogiar, quanta vez, equivale a injuriar! O desdém para com a perda de atributos físicos é comum. Saber envelhecer é lição de sabedoria. Tudo o que é matéria fenece. “O envelhecimento, decididamente não é uma doença, nem processo específico, não mais que o desenvolvimento inicial; é um termo abrangente para uma fase do ciclo de vida delineada durante muito tempo, que, em certo sentido, começa com o nascimento. Ou seja, o termo inclui uma acumulação de fatores genéticos e de desenvolvimento que, juntos e progressivamente, reduzem a eficiência fisiológica e cognitiva em velocidades diferentes, em pessoas diferentes.”⁵⁶ A grande lição da vida, que a humanidade – após tantos milhões de anos – já deveria ter decorado. Comparar atributos de cônjuge alheio com os do seu, sempre em desfavor deste. Falta de gentileza em casa, enquanto se desdobra em tratar com fidalguia os excluídos do círculo íntimo. Também não é raro que as críticas aos filhos tenham por destinatário a mãe ou o pai. Em quantas discussões se afirma que “o seu filho” fez isso ou aquilo. Tanta vez com o complemento ferino: “Também, sendo filho de quem é, só poderia ser assim”.

Nem se fale da traição ou da infidelidade. A infidelidade até há pouco era crime de adultério e ainda constitui causa justificável para a separação. É injúria grave trair o cônjuge. E há várias espécies de traição. Também há infidelidade no namoro eletrônico, na frequência aos chats de discussão erótica internauta. Mas não deixam ainda de ter feição adúltera os excessivos elogios voltados ao sexo oposto, em exagerado galanteio. Como é falta de ética fazer rememoração insistente e gratuita aos amores antigos.

Laura Capriglione confirma a sensação geral: “Homens e mulheres concordam: fidelidade é o que faz um casamento feliz; traição, o que mais prejudica”.⁵⁷ Por mais que a sociedade tenha se liberado, aceite mesmo o rótulo de sociedade permissiva, a fidelidade é um valor entranhado na cultura brasileira. Tanto que um dos filões literários modernos é tratar do tema em títulos de autoajuda. Aqueles encontrados “nas estantes das grandes livrarias brasileiras mostram que as mulheres conquistaram a igualdade com os homens em pelo menos mais um quesito: o medo da traição ou ‘sentimento de cornitude’, na definição do poeta Augusto de Campos”.⁵⁸

As mulheres são destinatárias de títulos como: Mulheres certas que amam homens errados, Ser a outra – Manual de sobrevivência da amante, Ciúme – A outra face do amor, Quem não trai – As muitas faces da infidelidade, Por que os homens mentem e as mulheres choram, A mulher ferida e infiel, Relacionamentos que dão certo, entre muitos outros. A antropóloga Mirian Goldemberg

conclui que “a idealização da fidelidade permanece fortíssima, inclusive nas relações extraconjugais”.⁵⁹ Como se explica? É que “as outras acreditam que seus parceiros não têm relações sexuais com as esposas. Os homens casados acreditam que as amantes lhes são fiéis sexualmente. Não só no casamento, mas também no adultério, a fidelidade é um valor”.⁶⁰

O esfacelamento dos valores tornou folclore a busca do sacerdote para aconselhamento, quando a mulher está se relacionando sexualmente com outro parceiro. Hoje ela procura uma amiga ou recorre à terapia. “Teoricamente, o terapeuta moderno preenche o lugar que cabia ao sacerdote medieval, e já é um clichê surrado comparar as duas profissões. Mas, na prática, um enorme abismo os separa. O terapeuta não possui um livro sagrado que define o bem e o mal. Quando a mulher termina de contar sua história, é altamente improvável que ele exclame: 'Sua perversa! Você cometeu um pecado terrível!'. Tampouco é provável que diga: 'Maravilha! Que bom!'. Em vez disso, não importa o que ela tenha feito e dito, possivelmente o terapeuta irá perguntar com voz afetuosa: 'Bem, e como você se sente em relação ao que aconteceu?’”⁶¹.

A instituição do casamento oscila de acordo com a época. Foi concebido como sacramento. Os pais acertavam esse ajuste divino. Por isso, o adultério atentava contra Deus e contra os pais. Hoje o casamento é por amor. O raciocínio é o de que se os braços do cônjuge não satisfazem mais, enquanto os do amante suprem os desejos sexuais, justifica-se a traição. Aqui há um ponto ético nevrálgico: na relação extraconjugal, os sentimentos humanos entram em colisão: “O que acontece quando as mesmas ações fazem com que uma pessoa se sinta bem e outra se sinta mal? Como pesar esses sentimentos? Será que os sentimentos de satisfação dos dois amantes devem pesar mais do que os sentimentos negativos dos cônjuges e filhos?”⁶². Não há resposta que atenda, igualmente, os pontos de vista antagônicos. Assim ocorre com outros temas, como a homossexualidade. Prevalece o sentimento dos envolvidos e perdem eficácia os comandos outrora inquestionáveis da religião e dos códigos por ela inspirados.

Trair, enganar, ser maledicente, cruel, mesquinho. Quando isso ocorre, é preciso refletir com serenidade para que não sobrevenha algo ainda pior. A violência costuma coroar esse processo de depauperamento das relações que varia de caso a caso.⁶³ Procurar apoio psicoterápico pode ser mais do que aconselhável. É um verdadeiro pronto-socorro acionável por quem dele está a necessitar, embora nem sempre tenha consciência disso. A tipologia de infrações éticas conjugais é infinita. Cada casado poderia oferecer um exemplo concreto, extraído de sua experiência pessoal. Nem há receitas mágicas para “salvar o casamento”. Terapias de casais podem auxiliar. Mas, na prática, o terapeuta se oferece para tornar a separação uma ocorrência “digna”. Ao procurar auxílio profissional, quase sempre os cônjuges sabem que o casamento acabou.

A vigilância ética é desejável para que se não perca o respeito. A vida é muito breve. Quando alguém encontrou a pessoa com quem aceitou partilhar a existência e prometeu que isso seria para sempre, há de reconhecer que havia bons motivos para tanto. A pessoa em quem já não se reconhece a parceira ideal, o ser amável pelo qual se apaixonou também pode nutrir em relação ao cônjuge os mesmos sentimentos de decepção. Mesmo assim, há de se manter o nível de civilização exigível às pessoas educadas.

Se os mandamentos éticos no casamento pudessem ser sintetizados, eles entrariam no conceito de solidariedade e respeito. A ideia de unidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos bons e maus momentos deve sustentar todo aquele que fez em sua vida a opção matrimonial. A partir dela, cada qual já não tem o direito de perseguir exclusivamente sua própria realização, mas assumiu, com espontaneidade, a missão de realizar em plenitude o seu par. Esquecer-se um pouco, para fazer o bem do par, é a receita do casamento duradouro. Portar-se com paciência quando ela falta ao outro. Perdoar. Compreender. Amar.

Amar não é apenas a força da atração física. Amor significa aceitação. Os atributos físicos se transformam. A paixão queima e se transforma em cinzas. O apaixonado não está na plenitude de seu juízo. Por isso o Código de Hamurabi, sabiamente, o proibia de ser testemunha. A amizade, sim, esta pode perdurar. A amizade é capaz de fortalecer a cumplicidade de quem passou por bons e maus momentos, de quem se tornou uma só carne, mas, principalmente, se converteu em uma só alma.

O casamento não é instituição falida. Sofre percalços, padece de enfermidade e de descrédito. Ele pode, todavia, ser melhor do que tem sido. Cada homem e mulher possui a chave transformadora desse estado, sempre suscetível de aprimoramento qualitativo.

Em lugar de prisão, o matrimônio pode ser comunhão que liberta. Cada qual pode exercer – e deve exercer – seu papel reformador. Reformador para o bem. Embora seja mais simples desempenhar o papel de revolucionário. Pois “não existindo já limites nem estruturas valiosos por si mesmos, nada é em nossa época digno de ser conservado, nem nada possui semblante humano que possa ser amado e tido por próprio; por isso mesmo, não cabe esse labor de amorosa preservação e enriquecimento em que consiste o empenho reformador. Frente a uma sociedade totalizada e dinâmica ou funcional, só cabe a atitude revolucionária, isto é, esse obscuro impulso de destruir o existente por ver nele poço ou sepultura do passado, e para recriar uma nova totalidade informe que responda melhor às supostas exigências de uma volição geracional, ou às circunstâncias – sociais ou econômicas – do momento”.⁶⁴

O mundo da solidão, da solidão em comum, que é o pior tipo de situação, o mundo do egoísmo e do desinteresse, depende dos casais para se tornar novamente o ninho acolhedor. Existe um clamor da humanidade em relação aos casais. Casais: sua vocação ética é salvar a família, mediante resgate do casamento. Essa, aliás, a vontade constituinte. A entidade familiar é reconhecida e respeitada, mas tudo há de ser feito para convertê-la em casamento.

Como enfatiza Adolfo Sánchez Vázquez, a família de hoje “somente pode cumprir com a sua alta função, tanto no que diz respeito aos seus membros, quanto no que diz respeito à moralização da sociedade, se constituir uma comunidade baseada não na autoridade do sangue ou do dinheiro, mas no amor e na fidelidade dos cônjuges e na solidariedade, confiança, ajuda e respeito mútuos de pais e filhos. Mas, por sua vez, como verdadeira célula social, somente cumprirá a sua função se não se separar do meio social e não reduzir o seu bem particular ao estreito círculo familiar, desvinculando-se dos outros. A família conservará um alto valor moral para si e para a sociedade se for uma comunidade livre, não egoísta, amorosa e racional”.⁶⁵ Há profícuo campo de trabalho a ser desenvolvido, até converter a família brasileira em comunidade provida de todos esses atributos.

Família no sentido ampliado que o constituinte quis e que o STF interpretou. Se à luz do direito vigente, a cúpula do Judiciário reconheceu a união homoafetiva, quem poderá se recusar à observância do respeito que tais situações merecem? Por isso, o que se propõe em relação à família-tipo tradicional, vale também para as novas conformações trazidas pelos tempos. Novos tempos, novos direitos!

Será utopia? Por que repudiar as utopias? As utopias ressurgem e têm sido revalorizadas. Utopia é acabar com as guerras. Utopia é salvar a natureza. Utopia é restaurar o amor conjugal. Pois utopia é sonho, e sem sonho não se pode viver.

2.3. A Ética dos pais

Nem sempre se registrou na História, e com tal intensidade, a preocupação contemporânea com o fato de que a paternidade/maternidade só se justifica se for efetivamente responsável. “Todo ser humano” – diz Rostand – “começa sua existência pessoal sob a forma de uma simples célula, ínfimo glóbulo de gelatina translúcida, o óvulo. Este óvulo resulta da fusão de duas células, saídas, respectivamente, do corpo dos pais”.⁶⁶ O pai fornece uma célula e a mãe, além disso, sustenta a gestação por nove meses. Na visão de Maria Jesús Moro Almaraz, se isso não concede maior transcendência à mãe, permite-lhe, todavia, ser mãe por evidência, enquanto o pai o é por força de construção social.⁶⁷

A paternidade pode ser genética – de concepção ou doação de espermatozoides – ou social – pai é aquele que cuida do menor, o adotivo ou o doador do nome. E a maternidade pode ser genética – de concepção ou doação de óvulo –, uterina – de gestação ou doadora de útero – ou social – conforme a mulher cuide da criança, adote a criança ou a ela doe seu nome.⁶⁸

Não é isso o que deve ser enfrentado aqui. Qualquer categoria da tipologia materno/paterna, principalmente a situação de pai típico ou mãe típica – se este conceito ainda se mostrar conveniente e útil –, deve nutrir constante preocupação ética em relação ao seu filho. As classificações, as compartimentalizações, constituem convenções humanas preordenadas a uma finalidade racional. O que realmente interessa é o reflexo dessas preocupações teóricas no desenvolvimento integral do ser humano. Desenvolvimento integral que representa o desafio permanente da educação continuada.

Muito mais relevante do que tipificar as paternidades e maternidades é extrair delas o comum significado de seres responsáveis pela formação de novos indivíduos. Enquanto o crescimento na erudição teórica parece representar estímulo indiscutível, o aprendizado em humanidades não segue o mesmo ritmo.

Para uma classe diferenciada, a daqueles privilegiados que puderam estudar, a escolaridade é um trajeto infundável. Depois de passar pela universidade, o amante dos estudos vai se direcionar para a pós-graduação. Não é apenas a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, a livre-docência, a cátedra. Sem essa formação sequencial, não se pode falar em uma educação completa. Aliás, educação é um projeto de vida, tarefa interminável e que atende ao signo da permanência. O verdadeiro estudioso é um estudante crônico. Não deixa nunca de estudar. Prossegue a aprender até a morte, última lição, no ensinamento da Mestra Esther de Figueiredo Ferraz. A vida é um aprendizado para a morte. “A morte, como o resto da vida, é um evento biossocial”.⁶⁹ Se morremos tendo acrescentado anos à vida e vida aos anos, ou depauperados, sem tudo, ou mesmo muitos anos antes do nosso período previsto, isto é contingência. Pois viver é transitório. É mera passagem. Peregrinação pelo Vale de Lágrimas, como reconhece o cristianismo. A morte é a única certa e inevitável circunstância da vida.

Se assim é para a profissão, para toda espécie de saber, o que ocorre em relação à paternidade/maternidade? Qual a escola que prepara os futuros pais? Onde se obtém diploma de pai e mãe? Como se aprende a ser sensível e a imbuir-se de responsabilidade em dose certa para qualificar um ser humano para a vida digna e para a permanente busca do bem?

Estranhável que, somente para exercer a missão de pais, os homens não recebam formação específica. Aprende-se na experimentação, no jogo empírico dos erros e acertos, nos avanços e recuos impostos pela vivência. Sem a certeza definitiva de se progredir na arte da proficiência paterna.

É terrível a missão dos pais neste início de milênio – pai em sentido genérico, evidentemente incluída a missão materna. O número de pais perplexos, aturdidos, desalentados, cresce a cada dia. Quantos pais não estão a lamentar o infortúnio que atingiu seus filhos? Os pais são os últimos a saber das desgraças – do filho entregue às drogas, das péssimas companhias, das horas passadas em ilicitude, como os “rachas”, as contravenções (exemplo: perturbação do sossego, vandalismo, delitos ambientais) e as ilicitudes mais graves. Quando alguém é cooptado pelo entorpecente, seduzido pelas “viagens” astrais e por deixar de lado as agruras rotineiras, não percebe que esse ingresso não tem volta. Raríssimo voltar ao estágio anterior: livre de drogas. A experiência é fecunda: entrar é fácil. Sair, quase impossível.

A droga, embora com esse nome significativo – e que deveria dela afastar os bons –, ganha seguidas batalhas e, se tudo persistir, vencerá a guerra. Entra em todos os espaços, atinge todas as idades. Seu poder sedutor é terrível. Onde falhou a civilização contemporânea que não consegue oferecer ao tóxico um substitutivo menos nefasto para a juventude? Entretanto, são poucos os pais que falam sobre entorpecente com seus filhos. Preferem ignorar as mudanças de comportamento, a agressividade, a abulia. A síndrome de avestruz ou o complexo de Poliana continuam a representar as posturas típicas de muitos pais. Só quando a desgraça ocorre – filho preso, contaminado, treloucado, homicida – é que levam a sério esse fenômeno. Enquanto nada de trágico ocorre, a ameaça da droga continua a rondar os lares e a cooptar número crescente de adeptos.

Não se chega a um acordo sobre a liberação controlada, que alguns indicam ser a fórmula para

administrar a crise crônica. Talvez a descriminalização auxiliasse a desinflar nossos presídios, prenhez de jovens que não são os mais desprovidos de talentos. Ao contrário, pela constatação empírica. Algo que passou a me preocupar nos últimos tempos é a disseminação do uso de maconha e outras drogas "leves", entre adultos e idosos, a se acreditar nas inúmeras séries televisivas disponíveis via *streaming* a que todos estamos submetidos. Amplie-se o debate, a discussão, a reflexão. Enquanto prevalecer o aspecto criminal, o tráfico reinará absoluto, a corromper as entranhas desta Nação.

Cresce o número de pais viciados, ausentes, que invertem a equação natural: os filhos é que têm de assumir o encargo de tutelá-los. O desemprego também contribui para esfacelar o que restou de família. Drogas lícitas não são menos nocivas. Sem falar que há muitas avós – pensionistas ou beneficiárias de prestação continuada – que sustentam prole de genitores precocemente mortos.

A ausência de diálogo entre as gerações impede também que os pais conheçam os problemas afetivos dos filhos. É mais fácil desabafar com amigos, com a “tchurma”, com a “tribo”, com a “galera”, com a “ganguê” do que aconselhar-se com os pais. Esses são sempre “babacas”, “caretas”, “panacas”, “nerds”, “vacilões”, não sabem de nada – ou seja: pais são animais jurássicos. Só existem para “embaçar”. “Se liga, pai, fica na tua!” E também serve, é óbvio, para suprir as necessidades materiais dos filhos. A começar pelo sustento e pelo dinheiro. Sem dinheiro não há como satisfazer a maior parte dos desejos comuns à juventude. Uma das concausas da criminalidade brasileira é a volúpia consumista a contaminar mentes jovens que não enxergam perspectiva de ganhar o suficiente para o nível existencial que a mídia anuncia como o único capaz de tornar feliz este ser angustiado que é o homem. Junte-se o declínio dos valores, o desemprego e a falta de oportunidades para uma faixa enorme da juventude e se explicará a tragédia: são os mais lúcidos os que enveredam pela delinquência. Os demais se submetem à mediocridade do subemprego, viver com o salário mínimo, condenar-se a uma vida sem brilho. Enquanto aquele que serve ao tráfico vai ganhar, a cada dia, o que o seu colega honesto não percebe durante meses.

Não é fácil para o pai pobre manter seu filho na trilha da probidade. Mas há pais que, embora sem escolarização, têm nítido senso do que seja brio. Palavra menos utilizada para atributo coincidentemente em desuso. Por outro lado, há pais totalmente despreparados e – surpreendentemente! – sua prole é digna. Sinal de que não existe predestinação para o mal. Depende do indivíduo tomar o rumo que quiser em sua vida. Não precisa se escusar em fatalismos ou lamentar sua falta de sorte ao nascer em lar desestruturado.

Pesquisa levada a efeito com garotos recrutados pelo tráfico apurou que eles têm fixação materna e a figura do pai é ausente. Pai é aquele que aparece no barraco para transar com a mãe. Ou quem arranhou para o garoto o papel de “falcão”, “avião” ou “vigilante” na função de auxiliar do esquema do tráfico.

Mas a falta de amor paterno não é privilégio do excluído. Há muito pai que, envolvido com seus próprios interesses – embora legítimos – a imposição do trabalho, os compromissos, os afazeres, deixa de dar atenção ao filho. A casuística é imensa e daria um verdadeiro tratado. Mas há pais atenciosos, focados no futuro dos filhos, atentos às suas amizades e interessado em saber como está a se desenvolver esse rebento em formação.

Em regra, o pai é fruto de uma cultura inserta na geração anterior à sua própria. É o produto da educação de seus pais, os avós dos filhos. Sob tais parâmetros se conduzirá ao assumir o exercício da paternidade. E é nítido o descompasso entre suas convicções e aquelas veiculadas pela mídia e impostas por um excesso de informações que a todos assombra. A sociedade hedonista, narcisista e egoísta em que o mundo parece mergulhado impõe à juventude um ritmo que ela não tem condições de suportar. A não ser que se submeta a rápido déficit de saúde e de comprometimento da higidez mental. O que o consumo desenfreado exige da juventude? Que ela tenha condições de mergulhar no fantástico mundo das comunicações imediatas. Da fruição de todas as sensações. Da experimentação de todos os prazeres. Da velocidade cada vez maior. Das grifes. Das mulheres saradas – ou dos rapazes sarados.

Algo que merece reflexão à parte é a influência das redes sociais. O Brasil, com 265 milhões de mobiles, oferece um panorama instigante: há mais celulares, tablets, notebooks e smartphones do que habitantes. A mídia eletrônica democratizou o acesso à informação, seja a real, sejam as *fake news*. Isso produz fenômeno ainda não completamente desvendado. Se o século XX mostrou o retorno ao *império dos sentimentos*, cada qual a se submeter exclusivamente à sua própria vontade, "no século XXI, no entanto, os sentimentos já não são mais os melhores algoritmos no mundo. (...) Os algoritmos do Google e do Facebook sabem não apenas como você se sente, como sabem um milhão de outras coisas a seu respeito das quais você mal suspeita. Consequentemente, você deveria parar de ouvir seus sentimentos e começar a ouvir esses algoritmos externos"⁷⁰. Como fica a responsabilidade dos pais, se a concorrência com as mídias sociais é desproporcional, extremamente desigual e manipulada?

O prazer sensual e instintivo a qualquer preço, a “curtição”, as “baladas”, o “ficar”, tudo isso está para a juventude em primeiro lugar. Os compromissos, as obrigações, são “caretes”. Os direitos são bem conhecidos. Invocados de maneira apropriada se ameaçados de supressão. Há crianças que ameaçam os pais de delação junto ao Conselho Tutelar ou Juiz da Infância e Juventude. Os deveres são ignorados. A síndrome da diversão contínua, a irresponsabilidade como regra, parece o comando único de certa faixa ainda em formação. E um fenômeno inegável é a imaturidade das novas gerações. A adolescência é uma fase que se prolonga para depois dos trinta anos. Inúmeros são os filhos que não saem da casa dos pais, mesmo em cronologia adulta. E também é rotina a volta dos “descasados” ao lar paterno. O nível de vida a que se aspira não é aquele possível de ser garantido com o próprio trabalho. Até porque o emprego desaparece e as necessidades impostas pela Quarta Revolução Industrial não são atendidas pela educação anacrônica e superada, da qual não conseguimos nos libertar.

Há exceções, por óbvio. Há jovens assentados, maduros, responsáveis. Lamentavelmente, não constituem a maioria. Compreende-se que a taxa de nascimentos seja maior nos segmentos não incluídos. Quanto maior a pobreza, mais prolífica a maternidade. Evidente que esses jovens não dispõem de uma educação integral, de lares bem estruturados, de infraestrutura emocional e cultural adequada à formação de uma cidadania consciente. Daí o crescimento das infrações, o recrutamento dos garotos pelo tráfico, a prostituição infantil e todas as mazelas que a crônica policial trivializou. Pouco se analisa a influência do mercado, a exigir consumo idêntico para todas as classes, com o elevado custo de bens materiais cobiçados por toda uma legião de moços. A maioria dos quais, desprovida de meios para adquiri-los. A mesma atraente mensagem consumista chega aos condomínios de luxo e às favelas, aos cortiços e ao morador de rua. Como satisfazer uma necessidade artificialmente criada para persuadir o incauto consumidor, que se dispõe a qualquer coisa para pertencer à elite privilegiada, que exhibe seus troféus sob a forma de grifes?

Prova disso, a perda de 13% anuais de vidas por causas externas – acidentes, homicídios, suicídios e overdoses –, quebra elevadíssima para um país como o Brasil. São Paulo já ostentou o deplorável índice de ser um dos campeões nos homicídios: 1% de todos os assassinatos que ocorrem no planeta⁷¹. Essa perda – o que é ainda mais trágico – ocorre prioritariamente com os rapazes entre 15 e 24 anos, faixa idêntica à da população de infratores. Crime e tragédia, em nossa pátria, são fatos da juventude. A volúpia da velocidade mata 40 mil brasileiros por ano. Abusar dos automotores é uma das características de uma juventude sem limites e sem responsabilidade.

Lamente-se que a morte venha a colher os jovens mais promissores. Pesquisa levada a efeito por uma universidade particular em São Paulo, com alunos do curso fundamental das escolas públicas do Município, detectou grande número de crianças superdotadas. O plano seria propiciar a elas uma educação diferenciada e integral, para que o acesso à universidade fosse o resultado natural desse aprendizado.

Como o número era superior à capacidade de absorção pela universidade privada, houve descarte da maioria dos superdotados. Anos depois constatou-se que os não aproveitados, à época, agora estavam nos estabelecimentos destinados a menores infratores ou nos presídios. Boa parcela deles já morrera. Extraí-se disso que a delinquência alicia os jovens mais providos de tirocínio. Aqueles que se conformam com a mediocridade e com a falta de perspectivas, com a falsa promessa de um consumismo irresponsável que nunca será desfrutado por quem não dispuser de

fortuna, conseguem se acomodar ao ambiente assegurado aos destituídos de real dignidade. Já os que se apercebem de que não há educação decente, nem serviço ou empregos suficientes, são alvo fácil da criminalidade organizada.

Nem todos se comovem com esta situação, recorrente em todas as periferias da grande conurbação em que se converteu o Brasil. Oitenta por cento de sua população já reside nas cidades. Ocorre que a questão interessa a todos, indistintamente. O filho de uma família que não passa pelo flagelo da fome, nem de qualquer outra carência material, pode ser a vítima do jovem recrutado pela comunidade dos infratores. Agremiação que se organiza, se estrutura e cresce a olhos vistos. E que permeia quase todas as instituições com os seus persuasivos tentáculos financeiros.

Podem os pais fazer algo a respeito?

Algo que pode parecer irrealizável é conscientizar cada pai e cada mãe de que todo e qualquer jovem que poderia ser seu filho merece um mínimo de atenção. Se o Estado falha e não consegue cumprir suas promessas, enredado na corrupção e na ineficiência, a sociedade precisa desempenhar um papel heroico. Quem não conseguir enxergar em toda criança o seu próprio filho, talvez não mereça o dom de ser mãe ou pai. O destino de qualquer guri se entrelaça com o destino de sua própria cria. Quem não se convencer disso estará contribuindo para aprofundar o fosso ético entre as várias classes e para agravar a crise de convivência que será inevitável.

Já em relação aos filhos biológicos, o primeiro dever ético dos pais em relação à sua cria é o da verdade. Não tergiversar em relação a isso. Estabelecer uma relação de absoluta franqueza e transparência. A verdade é preferível a tudo e deve prevalecer em todas as circunstâncias. Como é triste a situação de os pais serem os últimos a saber das aflições e angústias de seus filhos. Tivessem conhecimento, poderiam ter auxiliado o filho antes que o pior viesse a acontecer.

Verdade é também coerência. Embora premidos por uma pressão intensa da mídia e da cultura predominante, devem expor, com franqueza, a sua escala de valores. Não podem transigir com as suas crenças, em nome de uma pretensa cumplicidade baseada em noções de companheirismo. Filhos precisam de verdadeiros pais nas figuras paternas com as quais convivem. Não de pais travestidos de camaradas, companheiros, colegas ou até amigos.

Não signifique isso que os pais devam ser tiranos guardiões da verdade absoluta. Rigor excessivo também não funciona. Parafuso que se aperta demais espana. Há de se orientar, confiar e conferir responsabilidade. A relação deverá ser temperada pela afeição pura. O amor dos pais é o mais desinteressado entre os afetos. Todavia, amar não é aceitar os erros. Amar é mostrar ao filho, com franqueza e lealdade, o que advirá dos desvios de conduta. Espera-se que os pais sejam firmes quando proclamem seus credos, tenham coragem para remar contra a corrente, não declinem de dizer o que pensam, embora com respeito à opção individual dos filhos, quando estes já forem detentores de capacidade para exercê-la.

É vedado aos pais abdicar da tarefa educativa. A omissão é pecaminosa. Educar o filho é dever ético essencial. Educar para a vida em plenitude – para a vida cívica, profissional, mas também para a vida afetiva, para a vida sexual, para a vida religiosa.

As requisições da vida moderna tendem a fazer com que os pais outorguem à escola a atribuição de integral educação de seus filhos. Constitui exigência ética não ceder a essa tentação. “A sociedade do bem-estar junto com o Estado totalitário, cada um a seu estilo, tentaram, seriamente, a substituição da família através do meio técnico”.⁷² A propósito, as reveladoras palavras de Chesterton: “Sei que alguns reformadores sociais tentam evadir esta dificuldade com algumas vagas noções sobre o Estado ou sobre uma abstração chamada Educação, eliminando assim a função parental. Mas tudo isto, como muitas ideias de pessoas solidamente baseadas na ciência, em um espelhismo descabelado que tem a consistência das fábulas, está baseado nessa nova e estranha superstição: a ideia de que existem infinitos recursos de organização. Esta gente parece pensar que os recursos públicos crescem como a erva e se reproduzem como coelhos. E creem que existe uma provisão sem fim de pessoas assalariadas, e de salário para estas pessoas; e

que hão de tomar sobre seus ombros tudo o que os seres humanos fazem naturalmente por si mesmos, incluindo o cuidado das crianças”.⁷³ Desnecessário se faz provar que a vida concreta não é assim.

À escola entrega-se alguém que já recebeu do lar as noções básicas essenciais: o respeito ao semelhante, o dever da verdade, a responsabilidade compatível com a faixa etária, a solidariedade e o interesse pelo estudo. Essa a função de que os pais não podem declinar. É deles a responsabilidade primária pelo equilíbrio futuro dos filhos. “De fato, o que é que nos ensina a viver uns com os outros, senão o receber uma educação política sob as formas mais diversas? Educação da amizade, da obediência, da confiança, educação da colaboração, da abnegação, da responsabilidade, educação da justiça, da generosidade, do espírito de economia, do respeito à piedade até as tradições, da inteligência e da vontade; educação da continuidade temporal com recordação do passado, pela ocupação no presente, pela preocupação do futuro; educação no espaço social pelas relações com os próximos, os colaterais, os consanguíneos, os uterinos, os agregados, os aparentados etc.”.⁷⁴ Uma educação que na família se ministra, diz De Corte, com inesgotável prodigalidade, sem o menor plano preconcebido, em função das necessidades sempre cambiantes da vida, com a capacidade criadora e um poder de invenção que surge improvisadamente. Com a mais reta das intenções, pois o amor dos pais é gratuito e desmotivado.

Existe alguma receita pronta e acabada para esse exercício responsável da paternidade? Infelizmente não. O caminho se faz à medida que se caminha. Todos somos cobaias nesse projeto.

Antes de tudo, todavia, toda pessoa deve autoquestionar-se: tenho noção do que é ser pai ou mãe? Sou verdadeiramente vocacionado para a missão materna ou paterna? Estou convencido de que darei conta dela? Há pessoas que não revestem talento para a paternidade responsável. Uma geração que se voltou para o hedonismo, para o prazer fácil e para uma desenfreada sede de aproveitar a vida não deveria se preocupar em trazer novas vidas a um mundo que já se debate com a tragédia da superpopulação. Há quem acredite que “ser bom pai é um esforço, não unicamente porque seu tempo está absorvido pela profissão, senão por algo pior. Suas emoções estão tão agudamente ocupadas com seu trabalho, que limita a família, trata de ter unicamente um garotinho perfeito ou, quando muito, uma garotinha perfeita, isso porque observam que os yuppies devem ter filhos para refletir sua autoimagem e para sentir-se satisfeitos. Não têm filhos pelos filhos em si, para triunfar ou por haver triunfado”.⁷⁵

Percorrer os tipos de pais modernos propiciaria a elaboração de uma enciclopédia paterna, o que não é o propósito deste trabalho. Há o pai dono ou patrão dos filhos, há o alheio, sempre desligado ao que ocorre com a prole, satisfeito por provê-la de bens materiais. Pais e mães há que encarnam o complexo Poliana. Tudo está sempre bem: os filhos enfrentam problemas que vão das drogas ao aborto, mas eles ignoram e vendem a imagem da família ideal. Existem pais e mães cúmplices do erro. Justificam tudo, legitimam tudo, dão sempre razão ao filho. Esses precisam se lembrar de que um dia o filho estará só e que a vida não costuma perdoar. Pensam em ajudar, mas semeiam dificuldades futuras para os filhos. Há pais trágicos e ofendidos, que rompem o diálogo e passam a desconhecer os anseios, as angústias e os desafios dos filhos. Há muitos órfãos de pais vivos, muitos enteados de seus próprios pais, tantos que prefeririam pais alheios ou ser fruto de fecundação artificial, a forma de se fazer filho sem se fazer amor.⁷⁶

Mas há pais companheiros, sem serem cúmplices do erro. Interessados na vida dos filhos. Partícipes. Amigos, sem deixar de serem pais. Não há quem não queira figurar no ranking dos pais ideais. Nem todos conseguem. Mas nessa batalha não existe capitulação. Tentar ser bons pais e mães é compromisso eterno.

Aceitar a paternidade responsável não pode resultar de modismo ou de vaidade, ou de vontade de se perpetuar. “Se existe uma vocação à fecundidade de todo ser humano, casado ou não, esta não deve realizar-se senão por meios eticamente corretos. O corpo do outro não é um produto de consumo. O esperma não é um medicamento. Enfim, e sobretudo, falar de direito ao filho é fazer crer que o filho é um objeto destinado a absorver o desejo parental. O filho é uma liberdade em crescimento que deve tomar-se como um dom”.⁷⁷ O compromisso da paternidade é assumido com a concepção e, a partir de então, dele ninguém mais se libera.

Pais e mães devem fazer exame de consciência diário. Sempre é hora de recuperar o tempo perdido. O que pode ser feito para se estabelecer uma relação pais/filhos mais harmoniosa, mais amiga e mais próxima? Quem se dedicar com reta intenção a essa causa encontrará opções. Depois, é investir nelas e aguardar, com paciência e tolerância, com humildade, mas com esperança, os resultados que certamente virão. Não é apenas da generosa natureza que advém compensação para quem nela acredita. A natureza humana também costuma retribuir aos que nela realmente creem.

A educação ética ideal é a do exemplo. Discursos pouco representam diante de uma ação a eles desconforme. Mais vale um grama de exemplo do que uma tonelada de conselhos. O pai que oferece propina ao policial para não ser multado, o que disputa na esperteza a vaga no estacionamento, o que se vangloria de haver enganado o colega ou levado vantagem no negócio, pouco pode reclamar do filho em termos éticos. Pai sonegador deslegitima qualquer possibilidade de crença nas instituições. O pai que pede a cumplicidade do filho para trair a mãe estará a treinar um futuro adepto da infidelidade. A mãe que atormenta a filha para reclamar do seu marido – seja ou não o pai da filha – colabora para que ela tenha uma visão pessimista e desalentada de casamento. Os juízos formadores da ética filial não são aqueles proclamados, mas aqueles vivenciados. A maneira pela qual o pai se relaciona com o mundo é um paradigma para o filho.

Os deveres éticos dos pais em relação a seus filhos perduram durante toda a existência. E para muitos pais é difícil perceber quando os rebentos já não são crianças, mas se tornaram adultos e, mesmo assim, continuam a ser tratados de maneira infantil. Não se deve confundir a permanência do amor com a infantilidade no trato da afeição. Em relação ao filho adulto, o pai tem deveres éticos de se não imiscuir em sua vida íntima, de respeitar suas opções, de comedimento nos conselhos, de não intervenção no casamento.

Uma regra de ouro é a coerência e a honestidade. Os pais devem procurar se pautar pelo ideário que traçaram. Devem admitir, honestamente, os erros cometidos e demonstrar aos filhos que tais falhas, próprias à condição humana, são insuscetíveis de legitimar aquela conduta. Reconhecer sempre quando se está errado. É exemplo de humildade, que facilitará ao filho também admitir seus equívocos e aceitar-se como ser humano falível e fraco, mas impulsionado por uma vontade reta de fazer o bem e de a ninguém prejudicar.

Sobretudo, os pais devem estar sempre prontos à compreensão, suscetíveis a ouvir quando necessário, a estender a mão em qualquer hipótese e a confortar incondicionalmente. Respeitar a individualidade vem novamente à tona. Mesmo quando essa individualidade é a de um filho para o qual se sonhou futuro diverso. O eventual erro do filho, tantas vezes imputado ao pai, seja por omissão, seja por métodos educativos inadequados, não pode afastar a relação íntima e eterna que se estabelece a partir da concepção, entre o ser gerado e aquele que o gerou.

O coração dos pais tem de ser a única porta permanentemente aberta para os filhos, por errados, renitentes ou revoltados que possam eles parecer. Permanecer ao lado do filho, compreendê-lo e amá-lo é investimento que pode ou não ter retorno. Mas conforta o coração paterno saber que se fez o possível e ainda se está disposto a fazer mais para recuperar um filho ou para recuperar o amor do filho. Para isso, é imprescindível a proximidade, não necessariamente física. Vale a proximidade moral, a proximidade espiritual. “Quando o filho está sob a tutela dos pais, quando ele está ali perto, é possível agir. Quando os pais têm contato permanente com o filho no decorrer do tempo, as coisas que estão fora dos eixos – os erros de julgamento cometidos por ambas as partes – vão, de algum modo, mediante esse contato firme e paciente, melhorando cada vez mais, até que por fim, centímetro por centímetro, dia a dia e centímetro por centímetro, vem o remédio, vem a satisfação comum de ver recompensada a paciência paterna, de ver as coisas enfim funcionando direito (...)”⁷⁸

O amor é a única regra absoluta. O que não significa atuar em convivência com o mal. O receio de educar é o primeiro passo para fazer com que o filho seja mais tarde infeliz. Tolerar erros, acobertar desacertos, acomodar-se e se constranger de corrigir com amor não é amar. O amor impõe responsabilidades. Se todos os pais amam, os que fazem do seu amor cumplicidade com os erros do filho são responsáveis pela desventura de sua prole no porvir. A lei que proíbe a

“palmada” é de ser aplicada com prudência. Ela quis evitar os maus tratos infligidos à criança. Não se pensou em impedir o corretivo, a advertência, a admoestação, o castigo. Isso faz parte do processo educacional cometido aos pais. Nenhum pai ou mãe pode se isentar de transmitir boa educação à sua prole.

É compreensível ouvir-se de pais que, por seus filhos, percorrerão os infernos. Filhos são luzes acesas no coração dos pais, que não se apagam nem quando pré-morrem aos genitores. Restam brilhantes, testemunhas desse mistério insondável de coparticipação na obra da criação.

Uma palavra especial para os pais adotivos e para aqueles que, muito embora não adotem formalmente, na prática, se responsabilizam pelo acompanhamento de crianças ou jovens, exercendo um papel que deveria ser dos pais. As crianças sensíveis reconhecem o dom daquele que, não sendo mãe ou pai biológico, tem condições de influenciar a trajetória existencial de quem se aproxima delas. Tudo o que se disse a respeito dos deveres éticos dos pais, cabe também para aqueles que assumem algumas das tarefas desafiadoras de quem trouxe novos seres a este planeta.

2.3.1. Os pais, a televisão e a internet

Em países desenvolvidos, ver televisão já foi a terceira atividade a que mais tempo dedicaram os adultos, perdendo apenas para o trabalho e o sono. Hoje foi substituída pela internet: está em todos os lares, mesmo nas favelas e cortiços. Disponível nos celulares e nos tablets lançados cada vez com sofisticação maior – até nas toscas acomodações dos parques invadidos, dos baixios dos viadutos, das construções invadidas. Estar em permanente comunicação, estar “antenado”, é hoje o primeiro objeto de desejo das pessoas. Sua influência sobre as crianças é tamanha que pode ser chamada de terceiro pai, ou de babá eletrônica, assim como foi a televisão um dia.⁷⁹

As crianças de hoje parecem já nascer com seu chip. Desde tenra idade, acostumam-se com os aparelhos eletrônicos e se tornam dependentes. Há bebês que não se alimentam senão mediante desenvolvimento manuseio de *tablets*, ganha-se um celular cada vez mais cedo, não fazem eco as advertências dos riscos desse hábito que pode se converter em verdadeiro vício⁸⁰.

Tudo o que se produz em termos de significado da televisão e novas mídias para a sociedade moderna ou vem despido de fundamentação científica, ou desacompanhado de estudos empíricos concludentes para a aferição objetiva de sua repercussão na família. Não é demais, todavia, concluir que ela impõe comportamentos e padroniza opiniões. O perigo mais evidente é a disseminação da falácia. Vive-se a era da “pós-verdade”, simultaneamente sintoma, causa e consequência de inúmeros eventos recentes. “Pós-verdade não é a mesma coisa que mentira. Os políticos, afinal, mentem desde o início dos tempos. O que a pós-verdade traz de novo não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público a isso. A indignação dá lugar à indiferença e, por fim, à convivência”⁸¹. Fará sentido cultivar a verdade em tempos de tanto desprezo a ela?

Joan Ferrés compara a televisão – e isso também vale para o mundo web – ao totem para as tribos primitivas: objeto de veneração e reverência, signo de identificação individual e coletiva, foco das expectativas e temores sociais, ditame último que dá sentido à realidade. Ela é a nova religião, ou seja, nova “maneira de religar o cidadão com o mundo, uma nova maneira de relacioná-lo com a realidade”.⁸²

O lugar de honra na casa um dia chegou a ser reservado para a televisão. É o que ainda parecia ocorrer nos lares pobres. As bugigangas eletrônicas que permitem acessar filmes, músicas, aquilo que acontece em qualquer lugar do mundo e conversar ao vivo e online com pessoas próximas ou distantes, tornaram a TV algo inócuo. Dispensável. Os diferenciados ainda disfarçam e criam home theater. Sinal de status já foi cada quarto possuir um aparelho. Hoje a conexão é uma extensão do próprio corpo. Logo chegarão os chips corporais e não se necessitará sequer do equipamento. Ele fará parte da estrutura corporal dos humanos. Os cômodos das residências nem precisam mais acolher aqueles que se refugiam no seu computador pessoal, cada membro da família mergulhado na sua própria realidade, deixando de interagir. Hoje, essa solidão é flagrante no transporte coletivo, nos restaurantes, em todos os espaços. Quantos casais de namorados ficam horas em

silêncio, cada qual endereçando mensagens no seu próprio smartphone?

O isolamento propiciado pelo usuário das mídias sociais tornou arqueologia as antigas rugas entre irmãos, em discordância sobre o programa preferido. Hoje, cada qual tem seu próprio canal privativo, no infinito painel de escolhas disponibilizado pelo Google, Facebook e outras vias. Prevalece o silêncio e todos, embora fisicamente juntos, navegam individualmente. Sem partilha de comentários. Esses atrapalham a atenção de quem não necessita de diálogo.

Houve tempo em que o grupo ainda estava reunido, haurindo as lições do grande irmão sem desejar comentário ou interferência alheia. Noticiou-se um dia, na mídia internacional, que no Brasil a família emudecia a TV no horário dos jornais televisivos, reservando-se para prestar atenção à novela das nove. Passam os anos e os folhetins audiovisuais continuam com audiência nos países periféricos. Mas também nos outros. A novela brasileira é um produto de exportação respeitável na balança comercial.

O que diria hoje Umberto Eco, para quem a TV seria uma caixa mágica apocalíptica, ou seja, emitia sinais indicativos do fim das eras.⁸³ Ela foi, ao menos, uma caixa perversa.⁸⁴ Embora possa continuar a ser, para algumas famílias, a fonte primária de informações, notícias e entretenimentos, perde espaço a cada dia⁸⁵. Já não é a formadora de atitudes e opiniões, já não fornece valores e modelos de comportamento⁸⁶. Atenua-se a utilização desse meio na moderna ofensiva ideológica contra a família, inserida na luta contra Deus, mencionada por João Paulo II.⁸⁷

A televisão nos abasteceu de crença. Não sabemos das coisas experimentalmente, mas cremos nelas. Pois “saber equivale a crer. Com o acréscimo, como dizia Ortega y Gasset, de que, enquanto as ideias se têm, as crenças nos têm”.⁸⁸ O impacto da revolução digital em nossa vida é evidente e avassalador. “O tecido conjuntivo da web é um dos maiores feitos da história da inovação humana... No entanto, como todas as inovações transformativas, a web é um espelho da humanidade. Junto com seus muitos méritos, também permitiu a acentuação do pior dos instintos do gênero humano, funcionando como universidade para terroristas e refúgio para trapaceiros”⁸⁹.

Toda informação é discurso, é opinião. O mundo web não informa, apenas. Ele cria, forma, gera certeza absoluta. A seleção dos dados a transmitir já denota um critério valorativo. Depois, o tratamento formal dos elementos da comunicação audiovisual faz conferir à imagem um valor semântico. A criação de estereótipos, com simplificação ou deformação da realidade, vai transformando as consciências. A tragédia é pasteurizada, o prazer é exaltado. O consumismo é o novo credo. Ele sustenta a máquina e não aparece apenas na insistente publicidade. Agora sequer se detectam os intervalos das programações, como ocorria na TV. O merchandising esteve presente nas novelas e na programação comum de todas as redes e hoje permeia a avalanche contínua de mensagens. Somos todos manipulados pelos algoritmos.

“De onde vêm esses grandes algoritmos? Esse é o mistério do dataísmo. (...) Na realidade, quem mais escreve algoritmos são hackers humanos. Porém os algoritmos realmente importantes – como os algoritmos de busca do Google – são desenvolvidos por equipes enormes”⁹⁰. Ainda não existe análise definitiva sobre o que o amanhã nos reserva: pois com o surgimento da aprendizagem automática e das redes neurais, existe um autoaperfeiçoamento dos algoritmos. Eles conseguem se aprimorar de forma autônoma e aprender com os próprios erros.

E o que dizer do espetáculo midiático da violência? “A banalização da violência, uma ideia devida a Hannah Arendt, tornou-se por sua vez um conceito banal. Estudar a fundo as causas do fenômeno exige um instrumental interdisciplinar muito complexo. Mas há uma causa que salta aos olhos e se impõe ao senso comum. É o impacto avassalador da televisão sobre os costumes, num país onde os aparelhos de TV tomam conta das áreas pobres, mais numerosos que as geladeiras”.⁹¹ O fenômeno recrudescer com as redes dominadoras. Todos temem a violência, mas se deixam inocular com o vírus de sua trivialização, fazendo com que as futuras gerações a considerem fenômeno normal na existência humana. O tema é discutível. Existem os que asseguram inexistir influência perniciosa nessa transmissão. Afinal, a violência é um dado do cotidiano. Em qualquer cidade brasileira – e até no campo – os ladrões, os traficantes, os sequestradores já se tornaram figuras carimbadas na realidade nacional. Por que as mídias os

ignorariam? Ao contrário: há um evidente glamour na exploração de façanhas dos maiores criminosos. Uma aura de heroísmo, uma síndrome de Robin Hood, tudo a suscitar simpatia popular pelo bandido. Quantos não criminosos anônimos conseguiram ser capa das revistas semanais que já foram tão vendidas? Hoje, em evidente perda de importância. Quantos ocuparam a primeira página dos grandes jornais, que hoje sobrevivem porque aceitaram a hegemonia do universo virtual? Com esses exemplos, que jovem preferirá a vida de sacrifícios imposta a quem teima e resiste e quer ser honesto?

Poucos os pais que têm drama de consciência por causa das mídias. A questão já não é tema recorrente. Não interessa tanto, porque já se assumiu a inevitabilidade delas. Essa é a época em que se vive. O que causaria espanto seria uma casa sem acesso à fantasia web. É corriqueiro o pânico de aficionados quando ocorre queda do sistema. São raros os pais que não permitem que as crianças acessem a internet, pois temerosos de seus efeitos sobre a formação de seus filhos. Quase nenhum lar consegue evitar o contágio da comunicação virtual, hoje também presente nos videogames e nas demais modalidades das infovias.

Não há sentido algum em se pregar a extinção da internet. Nem se deve, diante dela, assumir posição de impotência. Os pais podem tentar minimizar seus efeitos, mediante orientação dos filhos. Mais ainda, impondo critérios às concessionárias, tomando conhecimento da normatividade protetiva. Escrevendo contra abusos; reclamando atribuição de maior espaço para a programação educativa. Boicotando produtos que patrocinem programas perniciosos. A cidadania participativa reclama um protagonismo que o Brasil ainda não exerce com intensidade. Se a TV é concessão estatal, cada cidadão tem legitimidade para conhecer os critérios orientadores da liberação de alguns grupos. Por que não questioná-los? Melhor ainda, por que não prestigiar os bons grupos e boicotar o produto nocivo? Uma cidadania esclarecida e formadora de opinião tem um poder incalculável de multiplicação de condutas e de criação de uma consciência coletiva. Cada vez mais urgente, diante da hegemonia das comunicações eletrônicas, cujos fluxos de dados produzem mutações estruturais na consciência coletiva.

Vale para esse, que pode ser o maior desafio científico do século XXI, o que Urcelay Alonso observou a respeito da TV: “não existe uma neutralidade da televisão frente à família, nem da família frente à televisão: há que conviver com ela, mas pondo-a a serviço da família, sabendo utilizar-se dela para que a formação e valores humanos da família se imponham sobre o materialismo prático e o consumismo que destila a televisão”.⁹² A própria TV criou os condutos interativos, que devem ser acionados também para criticá-la. Os jornais já possuem ombudsman.⁹³ As empresas de televisão e as mídias digitais também devem ser estimuladas a levá-los a sério. O Brasil é campeão na elaboração de normatividade, mas entre a edição de uma lei e sua observância há um oceano. Ou, mais adequado, um vácuo intransponível.

Os pais devem participar dos conselhos escolares para incentivar a escola a ensinar a ver a televisão e a servir-se da comunicação virtual. A escola não pode ignorar que a maior parcela do tempo de seus clientes se passa mediante uso contínuo do celular.⁹⁴ O colégio deve educar com a internet, pois instrumento de possibilidades extraordinárias para as atividades docentes. Mas, acima de tudo, educar sobre a internet, ajudando a entender e decifrar todas suas perspectivas: técnicas, expressivas, ideológicas, sociais, éticas e culturais.

Uma coisa é certa. As gerações futuras não serão como as atuais, em face da transformação de suas consciências pelo fenômeno midiático. E “a civilização democrática se salvará se fizer da linguagem da imagem uma provocação à reflexão crítica, não um convite à hipnose”.⁹⁵ Constitui missão ética preocuparem-se os pais com o futuro de seus filhos e das vindouras gerações, diante da avassaladora influência que a comunicação imagética vem exercendo sobre seus destinatários.

Essa ética cidadã impele qualquer pessoa a controlar a internet, que apenas sobrevive se realimentada com frequência e uso. Essa a arma eficiente da cidadania: o boicote, a censura doméstica, a utilização de outros instrumentos da mídia para criticar a má comunicação, para mostrar o desacerto do conteúdo e para cobrar de seus responsáveis o retorno ao caminho reto.

Não se despreze, em absoluto, a relevância da televisão no Brasil. Este é um país de

desenvolvimento retardado. Tanto que um programa como o Big Brother ainda prospera. O que levaria milhões de brasileiros a permanecerem a espreitar o comportamento de jovens confinados em uma casa, a pretexto de uma competição que culminará na outorga de um milhão de reais? O fenômeno é mais sério do que possa parecer. A existência real que a sociedade oferece à maior parte da população – quantos milhões de miseráveis o Brasil possui? – é desprovida de qualquer perspectiva. São pessoas que nunca alcançarão o padrão de consumo que a publicidade intensa apregoa como normal. E que se torna autêntica aspiração de cada indivíduo. Por isso é que, na fuga da realidade, há uma fácil identificação com a vida virtual da casa em que os concorrentes permanecem vigiados. Uma gaiola de ouro, como aquela em que as pessoas comuns gostariam de morar. Belas acomodações, piscina, sala de musculação, cozinha moderna. Todos os recursos estéticos do estilo em voga. Até mesmo os selecionados para participar do certame refletem a utopia do corpo perfeito. Corpos sarados, sensualidade, modelo fácil de assimilação e de transferência.

O telespectador passa pela experiência da personagem do filme “A Rosa Púrpura do Cairo”. Ingressa virtualmente na casa. Identifica-se com os seus moradores. Elege aquele que melhor corresponda aos seus padrões. E sente-se partícipe ao interagir quando escolhe alguém que deva sair da casa a cada “paredão”. Por isso os milhões de telefonemas por noite, muitos deles reiterados pelas mesmas pessoas, na imersão virtual numa vida que não é a sua.

Psicólogos poderão explicar melhor o que ocorre. Mas o fato serve para evidenciar o poder da televisão num país heterogêneo e de imaturidade intelectual como o Brasil. Poder que já se mostrou suficiente para propiciar aos brasileiros o primeiro impeachment de sua história e que mantém no poder quem dispuser da boa vontade dos comandantes da comunicação. O que explica também a via de mão dupla das concessões estatais para novos canais ou para renovação dos contratos.

A televisão poderia continuar a exercer enorme influência sobre a sociedade brasileira, a partir da família, mas, para fins eminentemente educativos. A universalização da educação permite a proliferação de cursos EAD – Educação à Distância. A TV digital já é realidade. O modelo híbrido adotado pelo Brasil leva em consideração alguns conceitos balizadores, entre os quais podem ser citados: “1. a digitalização; 2. a convergência com a informática e com as redes de comunicação; 3. a integração das diferentes mídias, incluindo aí os celulares; 4. a multiplicação da oferta, conteúdos e serviços on demand; 5. novos usos comerciais e formas publicitárias até agora só sonhadas nas criações de ficção científica; 6. a construção de conteúdos e o desenvolvimento de uma indústria criativa que poderá colocar o País na vanguarda do setor em termos de América Latina; 7. e, muito especialmente, uma nova atitude das audiências, que poderá passar a ter papel ativo preponderante como verdadeiro protagonista deste processo a partir das possibilidades da TV digital”.⁹⁶

A nova realidade já implementada interfere com o modelo de Estado nacional que prevalece ao menos na estrutura formal. O que não representará em termos de mutação do convívio, a começar na família? Os tópicos mais contundentes em relação à revolução macro são fatores quais: “1. o crescente poder das grandes corporações transnacionais; 2. as ameaças à intimidade dos cidadãos relacionadas com a capacidade de armazenamento e escolha de dados oferecidos pelas tecnologias de comunicação; 3. a multiplicação do consumo alienante de conteúdos audiovisuais; 4. a necessidade de garantir um acesso universal democrático aos supostos benefícios socioeconômicos derivados das mudanças do modelo”.⁹⁷ Quem se propõe a traçar um prognóstico do que significará em termos de revolução micro, incidente sobre a família brasileira, a adoção do novo modelo de comunicação televisiva?

Não é só. A televisão não é a única das influências a um tempo edificantes e deletérias disponíveis e plenamente acessíveis a todos.⁹⁸ A era é da telemática e do ciberespaço, “hoje o sistema com o desenvolvimento mais rápido de toda a história das técnicas de comunicação. Ao destronar a televisão, ele será, provavelmente, desde o início deste século, o centro de gravidade da nova ecologia das comunicações”.⁹⁹ Vive-se uma realidade eletrônica, informatizada, telematizada e, principalmente, partilhada. “A imprensa, a edição, o rádio e a televisão funcionam

segundo um esquema em estrela, ou ‘um para todos’. Um centro emissor envia mensagens na direção de receptores passivos e sobretudo isolados uns dos outros. (...) O ciberespaço combina as vantagens dos dois sistemas anteriores. De fato, permite, ao mesmo tempo, a reciprocidade na comunicação e a partilha de um contexto. Trata-se da comunicação conforme um dispositivo ‘todos para todos’”.¹⁰⁰

Examine-se o fenômeno corrente da videoconferência. Alguém disserta sobre um tema e essa mensagem é captada por dezenas, centenas ou milhares de outras pessoas. Entre estas, algumas fazem indagações. Há respostas e comentários às respostas. “Como todas as mensagens são registradas, sedimenta-se assim, progressivamente, uma memória, um contexto do grupo de discussão”.¹⁰¹ Qual a diferença com a televisão? É que “o ciberespaço abriga milhares de grupos de discussão (os new groups). O conjunto desses fóruns eletrônicos constitui a paisagem movediça das competências e das paixões, permitindo assim atingir outras pessoas, não com base no nome, no endereço geográfico ou na filiação institucional, mas segundo um mapa semântico ou subjetivo dos centros de interesse. O endereçamento por centro de interesse e a comunicação todos-todos são condições favoráveis ao desenvolvimento de processos de inteligência coletiva”.¹⁰² Por aperceber-se dessa insuspeita realidade e de suas potencialidades é que a televisão procurou intensificar as formas de o telespectador interagir. Grandes e pequenos grupos multiplicam a possibilidade de se telefonar, enviar fac-símile ou acessar eletronicamente a emissora e assistir, de imediato, à reação do âncora, do apresentador ou do entrevistado. Qual será o efeito disso para a formação de uma nova mentalidade coletiva?

O acesso às infovias faz com que muitos jovens e muitas crianças penetrem num universo novo. A instantaneidade propicia entrada ao conhecimento dos grandes bancos de dados, das universidades, dos institutos de pesquisa. Qualquer prestigiada biblioteca mundial pode ser acessada de um computador pessoal, de um notebook ou qualquer outro instrumento disponível.¹⁰³ A busca é cada vez mais facilitada pelos recursos de um site de buscas ou análogos. Isso facilita a elaboração de tarefas escolares? Sem dúvida. Talvez até atrapalhe. A partir do acesso a esse mundo novo, os trabalhos acadêmicos ganharam volume e densidade. Copiar enormes textos não equivale à insubstituível pesquisa, estudo e seleção do que realmente valha a pena. Depois, favorece-se o plágio. Universidades conceituadas ostentam em seus banheiros anúncios de elaboradores de monografias. Sinal de que a demanda existe.

A inclusão digital propicia a redução das desigualdades, mas também permite às crianças e adolescentes o ingresso nos chats de conversas chulas, nas trocas de imagens eróticas, nos canais hots e no flagelo da pedofilia. Não é raro que crianças se identifiquem como adultos. Ou que haja inversão no papel sexual, pois os diálogos se fazem na pretensa intimidade e há espaço para a fantasia. Para quem prefere o mergulho na realidade, o uso da webcam permite transmissão de imagens ao vivo. Disso se valem as patologias, mas a contaminação pode atingir inocentes. Os incautos que, na busca de entretenimento, iniciam por curiosidade e em seguida se tornam dependentes. Se o mal não fosse sedutor, não haveria qualquer dificuldade na vitória do bem.

Há estudos que demonstram o cibersexo como gerador de uma dependência idêntica àquela produzida pela droga química. Insuscetível de avaliação definitiva, até o momento, a influência desse acesso na formação das novas gerações.

Pesadelo contemporâneo é a influência dos sistemas orkut, nos quais as pessoas ingressam para conhecer outras e combater a solidão e, de repente, veem-se ridicularizadas, ameaçadas, têm sua privacidade devassada. Estilhaçam-se as ilusões. A inclusão digital representa uma exclusão afetiva. A criminalidade também já avançou e, se é a única coisa que admite o qualificativo “organizada” neste século, valeu-se das novas relações para a perpetração do velho e antigo mal. Proliferam os crimes praticados no ciberespaço. Há uma cibercultura criminal em pleno desenvolvimento.

Os expertos no tema também se indagam se o ciberespaço em que todos os digitalmente incluídos estão imersos não representa o caos, a confusão, o caráter diluviano da informação e da comunicação. Não constituem desvantagem para os que se encontram desprovidos de fortes referências pessoais ou sociais, ou seja, de equilibrada consciência ética? A resposta não é simples:

“De fato, a profusão do fluxo informacional, sua ausência de ordem global a priori não impedem que as pessoas ou coletivos nele se orientem e organizem por sua própria conta hierarquias, seleções, uma estrutura. Definitivamente desapareceram as seleções, as hierarquias ou as estruturas de conhecimentos pretensamente válidos para todos a qualquer momento, a saber o universal totalizante”.¹⁰⁴ Há riscos até para a higidez psicológica do internauta dependente. Ninguém recusa a sensação de pavor que sente ante o desconectar do sistema. Embora hoje os plugados à internet sejam cerca de vinte milhões no Brasil, cada um deles permanece tempo mais do que exagerado diante da tela. A inflação de informações, a imersão no mundo da fantasia virtual, a fuga da realidade, são fenômenos que começarão a incomodar os psicanalistas daqui para o futuro.

Observa Joël de Rosnay que, “rumo à fragmentação do tempo e do espaço, o homem e o conteúdo das mensagens que dão sentido à ação estão no centro das redes do futuro (...). Doravante, trata-se da gestão da abundância (especialmente da informação) e da obsolescência, da importância da transação; pilotagem e catálise são as palavras determinantes da sociedade ‘informacional’. Deve-se favorecer tudo o que aumenta a densidade das relações e das transações: dessincronizar as tarefas por meio do tempo parcial; descentralizar as atividades graças à redução dos custos de comunicação, à democratização e à simplificação do uso de terminais e de computadores pessoais, assim como graças à reorganização dos locais de trabalho (escritórios, móveis, empresas virtuais); diversificar as funções, como ajuda aos empreendedores, pela criação de incubadoras de empresa, da concessão das vantagens dadas aos assalariados liberais, da reforma do contrato de trabalho”.¹⁰⁵ Nem tudo é perspectiva tétrica, portanto.

Os ainda mais otimistas acreditam não haver razões para preocupação. A cibercultura não rompe com os valores fundadores da modernidade europeia, que é também a nossa. Consideram-na herdeira legítima – ainda que longínqua – do projeto progressista dos filósofos do século XVIII. Ela valoriza a participação em comunidades de debate e argumentação. Em linha direta com as morais igualitárias, encoraja uma forma de reciprocidade essencial nas relações humanas. Para Pierre Lévy, autor dessas ideias, a cibercultura não é pós-moderna porque está a dar continuidade aos ideais revolucionários e republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade. “Apenas, na cibercultura, esses valores encontram-se encarnados em dispositivos técnicos concretos. Na era das mídias eletrônicas, a igualdade é realizada enquanto possibilidade para que cada um emita para todos; a liberdade é objetivada por meio de programas de codificação e do acesso transfronteiriço a diversas comunidades virtuais; a fraternidade, enfim, transparece na interconexão mundial”.¹⁰⁶ Seja como for, o mundo novo da cibercultura¹⁰⁷ oferece novas experiências, e com elas podem balançar os paradigmas éticos até então prestigiados. Cumpre estar atento. Os pais de hoje estão em diversas faixas etárias e de conhecimento. Alguns já são da geração informatizada. Outros a ignoram. Muitos resistem a ela. E ela é inevitável. Estarão todos os pais atentos à nova realidade e à repercussão desse mundo informacional sobre seus filhos?

A preservação da intimidade, o respeito à privacidade e o círculo indevassável da autonomia pessoal impedem que os pais controlem as atividades de seus filhos, quando trancados em suas fortalezas, os seus polivalentes quartos de dormir. Trancar-se no próprio quarto e invocar sua privacidade é comum, ao menos para aquelas famílias já digitalmente incluídas. Quantos pais não mantêm sua consciência em confortável estágio de letargia, na crença de que, dentro de casa, o filho está a salvo das influências nefastas e do perigo onipresente da violência? É imprescindível uma abertura singular de mentalidade para continuar a perseguir a franqueza – valor em desuso –, o diálogo sem imposições, como instrumento de ajuda aos filhos internautas. Nada substitui a conversa franca e desarmada entre pais e filhos. Ainda não se conhece o alcance das longas horas de navegação na internet, nem os efeitos, numa juventude pouco afeiçoada a meditações morais, das longas horas de permanência nos chats de erotismo. Pode-se apostar, todavia, que os filhos com pais compreensivos e amigos corram menos riscos do que aqueles abandonados às suas próprias escolhas.

A televisão já cedeu espaço às redes. Os celulares são instrumentos de comunicação cada vez mais acessíveis a todos. Os aplicativos permitem acesso às redes, ao acervo infinito de filmes, vídeos, games e outros produtos virtuais. Quem é que tem noção do que seu filho está acessando?

Como preveni-lo dos perigos da pedofilia, da má-intenção de quem se serve de informações veiculadas nas redes para uma aproximação nefasta?

Se as redes permitiram a queda de ditaduras no outro lado do mundo e estão a servir para o movimento “occupy”, em grandes cidades deste hemisfério, elas também podem se prestar a causas menos nobres. O fato é que essa revolução é irreversível e que as novas gerações já nasceram no redemoinho e vão considerar natural esse mundo em que o conteúdo está disponível, armazenado em “nuvens” às quais se tem acesso mediante o uso de aparelhos ao alcance de qualquer bolso.

A avalanche de produtos derivados das novas mídias não cessa de crescer. Muitos milhões de brasileiros já acessam a internet regularmente. “No começo de 2006, esse número de usuários de internet residencial já passava dos 14 milhões, que permanecem cerca de 19 horas e 24 minutos por semana conectados... 21% da população brasileira já utiliza ou utilizou a internet e 13,7% dos domicílios têm computador com capacidade de acesso à internet”.¹⁰⁸ O admirável e assustador mundo novo já chegou. Nem todos se aperceberam disso. E as coisas mal começaram. Os anúncios de tecnologias sequer imaginadas se sucedem. Quem ousará prever o que será o mundo daqui a 50 anos?

2.3.2. Os pais e a droga

É inacreditável que algo que se conhece popularmente como “droga”, verbete que se traduz por não prestar, que passou a designar um nefasto produto alucinógeno, cuja dependência acarreta avassaladoras consequências, consiga seduzir a juventude brasileira. A tal ponto que a faz primeiro se viciar, tornar-se dependente, para, ao final, perecer. Embora se ergam vozes no sentido da liberação ou flexibilização de uso, prevalece uma tendência a abominá-la. Droga é sinônimo de estupefaciente, embuste, já foi cognominada “coisa do diabo”. Entretanto, ela está em todos os ambientes.

Inúmeras as famílias que se defrontam com essa verdadeira tragédia. Intensificada quando os pais resistem a reconhecer o apelo do consumo e a dialogar com seus filhos. O jovem começa por curiosidade, quase sempre incentivado por amigos, e não sabe mais parar. Inicia com as drogas leves, como a maconha, depois passa para as mais pesadas. A cocaína, o ecstasy, a heroína, o haxixe e outras. O craque é uma verdadeira calamidade. E assim como acontece com a obsolescência gerada pela Quarta Revolução Industrial, o mercado floresce e está a cada momento oferecendo novidades.

A cidade de São Paulo fornece ao mundo um espetáculo degradante: a “Cracolândia”. Milhares de seres humanos esqueléticos, desvalidos, quais “zumbis”, habitando demolições, espaços abandonados, exibem o subproduto do vício. Estão permanentemente a percorrer, qual procissão funérea, o caminho que os conduzirá ao sepulcro. O craque mata. Mas antes pauperiza, torna miserável, um espectro que pouco lembra o que deva ser um humano.

A dependência aos entorpecentes é causa de destruição de famílias. O jovem se torna inapetente, anorético, abúlico. Só se sente bem durante o consumo. Ilusão fugaz que resulta em completa inadaptação para o convívio.

O consumo intensivo de drogas costuma facilitar o acesso à criminalidade. Primeiro, os objetos da própria residência são subtraídos para possibilitar a aquisição da substância. O vício custa dinheiro. Passada a fase inicial de sedução do incauto, o traficante cobra para fornecer. O viciado é obrigado a se tornar traficante para sustentar sua escravidão. Depois, a subtração pode escolher outros alvos. Já não é a família, mas a vizinhança. Ou a prática de delitos mais graves, como o roubo. Tudo acompanhado de perda de freios inibitórios, de uma entrega irresponsável ao uso que transforma um jovem numa espécie de amarga caricatura. Alguém desligado da vida, apalermado, pouco interessado na vida, nos esportes, no estudo, no trabalho ou no convívio com não viciados.

Quantas famílias já não experimentaram o gosto amargo de um filho preso, de um filho assassinado, de um filho envolto nas malhas desse flagelo que é o consumo de drogas.

O que os pais podem fazer?

Serem honestos, francos e verdadeiros. Mostrar ao filho as consequências desse consumo. Levar o jovem a visitar clínicas de recuperação. Mostrar as consequências para a saúde, para o patrimônio, para a família. O comprometimento do futuro. A ausência de retorno quando se envereda por essa senda. Fácil é se tornar dependente. Quase impossível abandonar o vício.

O pai não pode fingir desconhecimento ante o vício do filho. Pai – ou mãe – atento sabe quando o comportamento passa a ser insólito. O desinteresse pelos estudos, a companhia pouco recomendável, a necessidade de dinheiro para fins não esclarecidos. A abulia, hábitos não usuais, certa estranheza que não deveria existir entre os vinculados por laços de sangue e afeto.

É essencial o apoio dos pais para que a luta contra o vício seja enfrentada. O rigor é muitas vezes a única alternativa. O internamento em clínicas de recuperação idôneas. Pois nem todas o são. Existem clínicas em que os próprios profissionais se encarregam de abastecer o recuperando de droga. Há uma fase em que não se pode mais transigir com a responsabilidade moral da segregação. É nessa hora que o filho precisa de autoridade, não de indiferença¹⁰⁹.

Abandonar jamais. O que leva os pais conscientes a uma cruzada incessante para prevenir. É muito difícil retroceder, depois de iniciada essa jornada rumo à destruição.

Importante recordar que droga não é apenas a droga ilícita. Droga é também o álcool em excesso, o fumo que mata e do qual pouca gente consegue se livrar depois de viciado. Dependência tão consistente que mesmo os médicos, cientes de seu processo suicida, não conseguem se liberar do consumo tabagista. Causa do maior número de mortes por câncer nos pulmões no Brasil e no mundo. O álcool divide as famílias e potencializa a morte no trânsito. O consumo de bebida alcoólica aumenta no Brasil e começa cada vez mais cedo. Há uma convivência cultural, pressupondo-se que alcoolizar-se é um dos ritos de iniciação para o macho. Só que as mulheres também bebem. Ambos não sabem se controlar e oferecem espetáculo lastimável, além de prejudicar a saúde e o pleno desenvolvimento psíquico.

Os medicamentos utilizados para o enfrentamento da disfunção erétil podem se converter em substância causadora de dependência, por aqueles que se agarram à juventude eterna e fazem do sexo um esporte. Tudo o que pretende contornar, subverter ou enganar a natureza e gera fanatismo pode ostentar uma feição de droga.

Os enfermos não são apenas os usuários. Uma sociedade que não consegue despertar sua juventude para destinos menos melancólicos do que cheirar cocaína, “viajar” com ecstasy, tragar marijuana ou fazer um coquetel de tudo isso, incluindo álcool e sexo sem compromisso, está gravemente adoecida.

Não será o momento para uma terapia comunitária? Não há quem possa se considerar liberado de se envolver nessa missão redentora. “A invenção de ferramentas aptas a estimularem uma ação criadora em indivíduos sofrendores deve apoiar-se em valores individuais próprios e em valores culturais anteriormente desqualificados. Estas novas ferramentas não podem ser concebidas senão num contexto participativo e comunitário. É do grupo que nascerão as soluções mais adequadas, elaboradas por ele próprio dentro do respeito pela diversidade e da experiência vivida de cada um, sem que possa impor-se a priori uma escala de valores”.¹¹⁰

Falhou a família, falhou a escola, falhou a sociedade e falhou o Estado, se a constatação é a de que a droga é mais atraente do que os valores imperecíveis. Por enquanto, a batalha contra ela está perdida. No ano de 2010, noticiou-se que a prisão por tráfico superou a de qualquer outro crime. Nada indica reversão dessa tendência nesta década. Com uma aflição agravante: quando ingressam no sistema prisional, os jovens são alvo fácil das facções criminosas, que oferecem apoio praticamente inexistente por parte do Estado. Filiados às organizações, têm de fazer com que suas mulheres – incluídas as mães, irmãs, primas, companheiras e namoradas, amigas, enfim – tragam droga para o cárcere. Isso explica, em grande parte, o acréscimo de mulheres encarceradas no Brasil de nossos dias. Têm razão os que reconhecem: prendemos muito e

prendemos mal. A verdadeira "indústria do encarceramento" não reprimiu as práticas violentas, nem trouxe a desejável sensação de segurança a uma sociedade amedrontada.

Os jovens são inteligentes e descobriram como sustentar o vício. Primeiro são viciados. Depois recrutados para o tráfico, senão ficam impossibilitados de consumir. Em seguida presos. Os que não estão no cárcere estão no cemitério. Batalhas seguidas são perdidas.¹¹¹ As campanhas resultam em nada. E isso porque a criatividade brasileira ainda não se pôs a serviço da verdade. E qual a verdade em relação às drogas? Têm razão os que pretendem liberá-la ou ao menos descriminalizar seu uso e a pequena traficância?

Não pode haver condescendência com o traficante. Ele está em todas as esferas¹¹². Tratar adequadamente o drogado, não equivale à leniência para com a droga. O viciado precisa de atendimento médico integral: mente e organismo. Insistir em punição é um equívoco. Por isso é que o Brasil se tornou um território de livre passagem de todas as substâncias entorpecentes. Milhares de quilômetros de fronteira seca, praticamente sem controle viável e outro tanto de costa indefesa¹¹³.

De fracasso em fracasso, muita gente parece desanimar de enxergar prenúncio alvissareiro no horizonte do Brasil. Haverá um dia um país sem drogas? Será que a humanidade perderá também a guerra?

2.4. A Ética dos filhos

Os filhos raramente conhecem os pais. Quando chegam a conhecê-los bem – e isso se tiverem a ventura de chegar à maturidade sem terem sido machucados pela orfandade –, a existência praticamente se esvaiu e não há mais tempo para correção de rumos no relacionamento.

Logo após a primeira infância, quando os pais chegam a ser heróis onipotentes, os adolescentes descobrem neles pessoas comuns com defeitos e imperfeições. Os pais tradicionais são ainda pregadores de um código de conduta que pouco tem a ver com a hierarquia de interesses dos filhos. O conflito é natural. Uma juventude impetuosa, ávida de conquistar o mundo, não quer saber da voz da experiência. Prudência, cautela, cuidado, é discurso que aborrece e não seduz. Nessa fase, em seguida ao desaponto, não é rara a revolta e o desligamento formal. Vive-se no mesmo espaço, cada qual a cultivar seus próprios interesses. Não é só a recusa a ouvir os conselhos. É a recusa ao convívio. Os jovens não gostam de acompanhar os pais, acham os seus programas insossos, não se interessam por seus assuntos, não curtem os seus amigos e seus interesses. Muita vez é uma luta a tentativa do pai de introduzir o filho adolescente em uma roda de amigos. É natural que os pais se orgulhem de sua prole. Querem mostrá-la a todos. Muito filho não aceita essa abordagem. Acha que a vida dos pais nada tem a ver com a sua.

Isso não é novidade. Não começou a acontecer agora. “Nossa juventude (...) é mal educada, zomba da autoridade e não tem nenhuma espécie de respeito para os mais velhos. Nossas crianças de hoje (...) não se levantam quando um ancião entra numa sala, respondem a seus pais e tagarelam em lugar de trabalhar. São simplesmente más”.¹¹⁴ Quem disse isso? Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C. Antes disso, Hesíodo (720 a.C.) já afirmara: “Não tenho nenhuma esperança para o futuro de nosso país, se a juventude de hoje lhe assumir o comando amanhã, porque esta juventude é insuportável, sem compostura, simplesmente terrível”.¹¹⁵ Antes ainda: “Este mundo atingiu um estágio crítico. As crianças não escutam mais seus pais. O fim do mundo não pode estar longe”; e “esta juventude está corrompida até o mais profundo do coração. Os jovens são malfetores e preguiçosos. Não serão nunca como a juventude de antigamente. Os de hoje não serão capazes de manter nossa cultura”.¹¹⁶ Nada de novo, portanto, nesse confronto de valores entre pais e filhos, na idade da rebeldia.

É natural que os filhos não entendam os pais e vice-versa. Quem se propõe a trazer ao mundo vida nova tende a acreditar-se responsável por essa existência e arrisca-se a controlá-la eternamente. Há filhos que se não libertam desse jugo nem sempre suave dos pais e permanecem adolescentes por toda a vida. Outros se rebelam e não conseguem romper os liames senão com

traumas de intensidade diversa.

Pressupondo que ainda existem muitos jovens cujos pais estão presentes e eles se consideram molestados pelo único fato de serem cobrados em horário, em prestação de contas a respeito de companhias, de hábitos, de andamento de estudos, estes merecem refletir sobre a situação. Um bom treino é vivenciar o princípio do contraditório na prática. Por que não se colocar no lugar dos pais e tentar pensar como eles pensam?

Os filhos devem conceder aos pais um crédito inicial. Afora a patologia, não há pais que, premeditadamente, queiram causar mal aos filhos. Todos pretendem aquilo que, em sua opinião, consideram o melhor. E que, certamente, não coincide com a opinião dos interessados. Não é fácil ser pai. Há muitos pais perplexos hoje: “onde foi que eu errei?”. Nem todos os integrantes de uma geração antecedente sabem se portar ou aceitar a rápida transformação da família e da sociedade. O jovem, para quem tudo é natural, tem de ter paciência e encarar seus pais como pessoas de outra era. Era que ele pode pensar estar perdida no espaço, mas que dentro de poucos anos compreenderá melhor.

Essa tem sido a história das gerações, com variações que não desnaturam a regra. A contemporaneidade agravou a situação, diante da voragem das profundas alterações científico-tecnológicas, a profunda mutação estrutural derivada do impacto da 4ª Revolução Industrial, com radicais transformações no comportamento. Aqueles que se detivessem na leitura da vida doméstica do início do século XX não acreditariam pudesse existir tal serena estabilidade. Era uma existência que se desenvolvia no lar. A casa era o espaço da família, mas ampliava-se para os amigos. Faziam-se visitas. A conversa entre conhecidos era lazer. Desenvolviavam-se e reforçavam-se relações. O amor filial era algo concreto e consistente.

Invoque-se, como exemplo, as páginas ingênuas de Júlia Lopes de Almeida, em relação a seus pais:

"Minha mãe. Quando olho para minha mãe e penso que os seus braços débeis me sustiveram sempre sem desfalecimentos; que nos seus seios suguei e hauri toda a força da vida que me anima; que as suas pálpebras nunca se fecham sem que a minha imagem e a de meus irmãos fiquem guardadas nas suas pupilas amorosas; que nunca suspirei sem que o meu suspiro deixasse de penetrar até ao fundo da sua alma radiante; que nunca tive uma dor sem que ela assistisse à minha cabeceira, quer fosse claro dia ou noite escura; que nunca tive uma dúvida, que ela não procurasse esclarecer-me, auxiliando-me a compreender os mestres e a respeitar os homens; quando olho para sua fronte pálida e me lembro de que o pensamento que avulta e predomina lá dentro é o bem-estar e o futuro dos filhos; quando sinto a carícia das suas mãos infatigáveis, ora alisando os cabelos de minhas irmãs, ora cosendo as roupas que nos agasalham, ora espalhando pela casa o benefício do seu esforço; quando lhe ouço a voz advertindo, aconselhando, perdoadando, sinto acender-me no coração, como uma estrela, o desejo de ser bom, de ser o que ela quer que eu seja, e fazê-la no mundo a mais feliz das mulheres!"¹¹⁷.

O ritmo de então se distinguia da alucinação contemporânea. Não havia internet, nem redes sociais. As notícias demoravam a chegar. Reinava a disciplina, a hierarquia doméstica, a ordem preestabelecida. Nem havia a pressão do consumo, a impingir necessidades falaciosas. Os pais perderam autoridade e foram forçados a propiciar a seus filhos bens da vida – bens materiais e situações outras – que não existiam em sua época. Mas não é só. A urbanização acelerada e a conurbação suscitam outras questões.

Muitos filhos desconhecem a identidade paterna. A maternidade na adolescência, as “produções independentes”, as ligações superficiais geram uma legião de crianças sem pais. Para muitos excluídos – ou não incluídos –, pai é o companheiro esporádico da mãe, é aquele que chega com comida no barraco. Quantas vezes acompanhada de embriaguez e violência. O que se pode exigir dessa criança em termos de compreensão do significado da palavra “pai”? Para estes, falar em conflito entre pais e filhos parece ficção. É algo estranho à sua realidade.

Para uma minoria que chega à universidade, a casa é – muita vez – o ponto de encontros

fortuitos. Pais trabalham e fazem refeições fora (quando os pais, afortunadamente, conseguem trabalho). Cada qual com seu horário, cada quarto com sua TV e seu computador pessoal. Cada um com seu mobile¹¹⁸. Espaços compartimentados e bem definidos. Quando a família se reúne, não é raro o faça defronte ao televisor, tirano maior, mas para ocasiões especiais: jogos de decisão. Os home theaters desservem à reunião da família. Os programas não são os mesmos. As áreas de interesse divergem e as tribos costumam se estranhar. Para que cultivar o convívio doméstico, se posso conseguir dez mil amigos nas redes sociais?

Os filhos também não dispõem de tempo para seus pais. O frenesi do prazer, a necessidade indomável de se aproveitar cada minuto do dia, todos os dias e com intensidade maior no fim de semana e nos feriados. A convivência com as *tribos*, quando não com as *ganges*. Os amigos substituem a família. São os conselheiros, os confidentes e os cúmplices.

É difícil incutir, para quem se impregna da volúpia do aproveitar a vida, a consciência de que há valores permanentes, mais gratificantes do que esses com que acenam a propaganda e os meios de comunicação. Nada substituí a singeleza das relações desinteressadas, dos silêncios entre pais e filhos, do tempo investido na leitura que transporta e faz crescer, na contemplação de uma natureza tão agredida e esquecida, mas que não costuma se vingar, ao menos com a mesma intensidade. A natureza apenas deixa evidentes as consequências da insanidade humana. E hoje está a mostrar, com exuberância, todos os infaustos efeitos de uma premeditada agressão: inclemente, egoística e insensata.¹¹⁹

Um dos paradoxos contemporâneos é o de que se perde tempo com a desculpa de não tê-lo a desperdiçar. "Não tenho tempo a perder! Vive-se uma vez só!". Nessa corrida contra o tempo, os pais permanecem como estepes, aos quais se recorre nas necessidades, sempre prontos a acudir a cria, embora nem sempre possam contar com ela.

Quando os jovens acordam para essa realidade, jovens já não são. Enquanto filhos, sempre terão deveres éticos para com os pais. O dever de convivência, consistente em dedicar aos pais ao menos uma ínfima parcela do seu tempo. Há filhos que permanecem longa temporada sem ao menos visitar os pais. O dever de ouvir, não de maneira indiferente ou passiva, mas com interesse de quem se propõe a argumentar para mostrar a outra face da realidade. Melhor seria mencionar o dever de entendimento, assim compreendido o esforço que resultaria frutífero se as gerações se dispusessem a decodificar as respectivas linguagens. O dever de assistir, quando os pais idosos ou enfermos necessitarem de carinho.

A sociedade moderna, dirigida para a juventude e para a beleza, está a conferir tratamento cruel à velhice. Já não existe lugar para o velho no mercado de trabalho, no lazer e, principalmente, na família. Aceita-se como solução normal a internação do idoso em lares de repouso, nome eufemístico para os asilos de velhos, onde permanecem esquecidos ou recebem visitas esporádicas em ocasiões especiais. Um levantamento feito pelo Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – apontou a existência de 6 mil instituições de longa permanência para idosos no País. Nome formal para asilos, casas de repouso e estabelecimentos geriátricos. Eles abrigam cerca de 100 mil idosos. Há 49 instituições na Região Norte, 254 na Centro-Oeste, 815 na Sul e cerca de 2.000 apenas em São Paulo, lugar da maior concentração. Essa é uma população crescente e esquecida. Ocorre que isso vai mudar. O fenômeno do envelhecimento mundial é mais intenso no Brasil. Em 2050, quase 30% da população terá mais de 60 anos. E isso ultrapassará 40% no final do século XXI.

Quem não morre jovem – são 70 mil homicídios de jovens a cada ano, mais 40 mil mortes no trânsito, quase sempre envolvendo falha humana, sendo a velocidade um hábito dos moços – viverá mais neste século. Em 1950, eram 0,3% os que chegavam aos 80 anos. Hoje são 2% e em 2050 serão quase 7% da população. Será que esses idosos vão querer morar em asilos? Haverá, indaga-se, asilos para todos?

Aqui reside outro dos paradoxos brasileiros. "A sociedade nega que essa realidade (entrega do velho ao asilo) exista. As pessoas só falam que o melhor lugar para o idoso é em sua casa, com a família, mas o que acontece é que, em muitos casos, as famílias não querem, não podem e não

sabem cuidar. Precisamos abrir os olhos, treinar e fiscalizar essas casas”, diz o geriatra João Toniolo Neto, da Universidade Federal de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.¹²⁰

Compreende-se a fuga dos jovens. Integram uma sociedade que os obriga a “gozar a vida”. Rápida e intensamente. Os velhos atrapalham. “A velhice é um momento difícil, porque, em vez de olhar para frente, começamos a olhar para trás. (...) é um tema preocupante porque, para a cultura atual, os velhos são material descartável”.¹²¹ Sobre o descarte, o Papa Francisco pondera: “Antes, em nossa sociedade, podíamos falar de opressores e oprimidos. Com o tempo, notamos que essa categorização não era suficiente, havia que acrescentar mais uma, a de incluídos e excluídos. Hoje em dia, a coisa ficou muito mais selvagem e temos que acrescentar outra antinomia: os que entram e os que sobram. Nesta civilização consumista, hedonista, narcisista, estamos nos acostumando ao fato de que certas pessoas são descartáveis. E, entre elas, os idosos têm um lugar muito importante”.¹²² Envelhecer é o destino que deveria ser ambicionado por todos. A alternativa é pior: morrer cedo. Mas, “como a existência do homem é a aventura mais considerável e mais estranha que a natureza já conheceu, é inevitável que seja também a mais curta; seu fim é previsível e desejável: prolongá-la indefinidamente seria indecente”.¹²³

Mocidade é etapa fugaz da existência. Passa em marcha acelerada pela vida. Breve – em pouco mais de um átimo – se atinge a maturidade e a velhice. E esta possui muito a transmitir. A tradição oriental fornece lições muito precisas a respeito do aproveitamento desse acervo de sapiência do idoso. Falta eticamente com seus pais idosos o filho que os interna em abrigos apenas por comodismo. E comete infração ética em relação a seus próprios filhos aquele que não tem comisseração com seus pais. Pois está a demonstrar que a velhice não merece um espaço doméstico, mas é uma situação de naufrágio, depauperadora e frustrante e que merece permanecer escondida.

A promulgação do Estatuto do Idoso e a perspectiva de que neste século serão crescentes as taxas de longevidade talvez invertam a equação. Já não se pode afirmar que o Brasil é um país de jovens. De acordo com o IBGE, só 3% da população tinha mais de 60 anos em 1980. Hoje, praticamente no início da segunda década do tão esperado século XXI, são mais de 10%, ou seja, cerca de 18 milhões de pessoas. A projeção para os próximos 15 anos é a de que esse número dobre, conforme já se afirmou, com base em relatório da ONU. Não é demais aventurar o prognóstico de que, num futuro breve, a percentagem maior de brasileiros será constituída de habitantes idosos. Por sinal que eles já foram descobertos pelo mercado e pelo capitalismo consumista e até pelo governo. A política pública de incentivo do turismo na melhor idade é o reconhecimento de que essa parcela da população ainda desperta algum interesse econômico para o sistema. Talvez seja essa a via pela qual se possa restaurar a ética voltada aos mais velhos.

Os analistas enxergam nos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2010 aquilo que chamam uma gota de esperança. Com quase 191 milhões de habitantes, pela primeira vez na história recente, a maior parcela dos brasileiros está na faixa entre 20 e 29 anos de idade. É o “bônus demográfico”, hoje promissor, mas que em duas décadas poderá reverter. Para Fábio Giambiagi, do BNDES, “os sinais são claríssimos. Significa que sustentar a população idosa será um peso cada vez maior para os adultos que estiverem no mercado de trabalho a partir de 2030”.¹²⁴ Se os velhos hoje são desrespeitados pela cultura da juventude e da beleza, o que ocorrerá quando eles forem efetivamente uma carga a ser suportada pelos jovens trabalhadores? A tendência será o surgimento de novas estratégias para – eufemisticamente – liberar a massa trabalhadora desse ônus. Haja casas de repouso, estímulo à ortotanásia e outras técnicas que abreviem a conquista da longevidade. Haverá ética suficiente para reverter o quadro de insensibilidade em relação à velhice?

O que não se consegue pela via ética, a economia capenga parece alcançar, ao menos sob outra ótica. Surge o convívio entre velhos, sem laços familiares e sem sexo, como uma espécie de autodefesa contra a solidão e o abandono. Por outro lado, há muitos filhos adultos que já não querem deixar a casa dos pais. Não têm condições de arcar com o dispêndio de um lar com a qualidade de vida propiciada pelos velhos. Há o fenômeno dos kidults, que são crianças-adultas.

Jovens imaturos que, por receberem tudo de maneira fácil e gratuita, não se acostumam na luta pela vida. Também existe o retorno dos separados para residir em companhia dos pais.

O Brasil-miséria também registra o fenômeno dos idosos que, com sua humilde pensão, sustentam várias pessoas. Passam a ser essenciais para a economia do hipossuficiente. Merecem um pouco de consideração porque são arrimo de família. É o efeito perverso de uma situação em si calamitosa. Resultado de uma economia calcada em cifrões e insensível a valores. Mas, paradoxalmente, subproduto tolerável para restabelecer os laços frouxos e puídos da ética familiar.

2.5. A Ética e os avós

Os avanços da medicina estão a povoar o mundo de idosos. A velhice é hoje uma realidade mais palpável. A expectativa de vida no Brasil subiu para 73 anos e 2 meses. No início da década passada, era de 70 anos e 5 meses. Se isso é bom, também preocupa. O professor Delfim Netto, que foi várias vezes Ministro da República, costumava brincar que o Brasil corre o risco de ficar velho antes de ficar rico. Resultado da longevidade conquistada pela ciência será a necessidade de tratamento adequado a esse contingente de destinatários de políticas públicas, mas também sociais. Não apenas tratamento médico, ambulatorial, psicológico, mas ainda atendimento às necessidades básicas de qualquer ser humano. Necessidades de ordem imaterial, como aquela de relacionamento e convívio, pois a solidão é uma aliada eficaz das enfermidades.

O Rio de Janeiro é a cidade brasileira considerada mais amiga dos idosos. Ali o chefe do programa de envelhecimento e saúde da OMS – Organização Mundial da Saúde, Alexandre Kalache, montou o Instituto Latino-Americano de Gerontologia, ligado à Universidade de Londres e que tem como parceiros o Banco Mundial e a Academia de Medicina de Nova York. Para ele, “a definição do envelhecimento ativo é baseada em três pilares: saúde, participação e segurança. Na saúde, a coisa mais importante no Brasil é reforçar, capacitar a rede de atenção primária para que ela esteja mais voltada às necessidades dessa população que envelhece”.¹²⁵ Saúde não é apenas a questão física. Há um ingrediente social de relevo: a falta de cidadania e de autoestima faz com que os mais pobres vivam muito menos, ainda que vivam no mesmo ambiente físico. Aqui pode entrar uma ética especial dos netos. Se os netos quiserem, seus avós poderão viver mais, e, principalmente, viver melhor, ser mais felizes, sentir-se ainda partícipes e integrantes de uma família.

Um fenômeno recente, se bem que ainda não disseminado, é a multiplicação do número de crianças que passa a contar não apenas com avós, mas também com bisavós. As avós antigas eram aquelas mulheres jovens eternizadas nos retratos branco e preto. Morriam cedo. Muitas delas, no próprio parto.

A longevidade obtida pela ciência assegurará a muitos dos atuais jovens a presença prolongada dos seus avós/bisavós. O que não significa dizer que haverá convivência com os mais velhos. A velhice tem sido desprezada pela juventude, como se esta durasse para sempre. Ainda existem famílias reunidas em torno dos seus idosos. Não é a praxe, porém. Parece não haver tempo jovem disponível para o velho.

Em relação a seus avós, ao neto se reclamam deveres éticos. O primeiro deles é o da atenção, assim entendida a disponibilidade para com os interesses e necessidades do idoso. Quanta vez precisa ele de alguém que apenas tenha ouvidos para as suas narrativas, para a memória que armazenou e pela qual hoje ninguém se interessa mais. Ainda que a repetição das mesmas estórias seja maçante, o idoso precisa de alguém para ouvi-lo e o neto deve procurar entender essa necessidade.

Se todos os netos concedessem a seus avós alguns minutos por semana, os idosos não estariam esquecidos e imersos em solidão. Sempre há tempo para um telefonema, ao menos, quando a visita não for possível. À evidência, se o idoso precisar de assistência, não podem se esquivar os familiares de atendê-lo. Se não quiserem cumprir a obrigação moral, resta compeli-los ao exercício

do dever legal.¹²⁶

O direito brasileiro reconhece um direito à convivência familiar. “Como os vínculos parentais não se esgotam entre pais e filhos, apesar do silêncio legal, o direito de convivência estende-se aos avós e a todos os demais parentes, inclusive aos colaterais. Além do direito de crianças e adolescentes desfrutarem da companhia de seus familiares, há o direito dos avós de conviverem com seus netos”.¹²⁷

A verdade é que os mais novos, se aprendessem a cultivar os idosos, teriam nestes uma fonte inesgotável de sapiência. Experiência vívida, vontade de contar histórias, de relatar fatos que sempre constituem uma transmissão oral válida de conhecimento adquirido. Essa propagação empírica da sabedoria feita de experiência é muito útil ao enfrentamento das vicissitudes às quais estão sujeitos todos os humanos, por força da própria condição da espécie.

A velhice acarreta aumento na frequência de erros, “esquecimento de palavras ou atribuição errada de nomes a objetos. Em geral, o envelhecimento pode estar associado a uma desaceleração na capacidade de aprender coisas novas, uma perda na adaptabilidade a novos contextos, mas também melhorias nas estratégias para se lembrar de habilidades e capacidades já aprendidas”.¹²⁸ O processo não é igual para todos. Mas é irreversível. Não adianta tomar viagra ou usar botox. Ou se servir dos tratamentos alternativos cuja oferta se dissemina. “Há dois modos de examinar esse fato. Um é aquele que mostra a verdade do adágio sobre a dificuldade de cachorro velho aprender truques novos e sofisticados. O segundo é que a lentidão na tomada de decisão dá tempo para que uma decisão melhor seja tomada. É isso o que se costumava chamar de sabedoria em um período anterior ao corrente culto da juventude e da velocidade, e deve ter contribuído para o maior respeito que se diz ter havido em relação às pessoas mais velhas em sociedades pré-modernas”.¹²⁹ A mocidade pensa que essa etapa existencial é eterna. Ou, pelo menos, mais duradoura do que realmente é. Não demora e perceberá que envelhecer é inexorável e é a menos ruim das possibilidades.

Realidade em todo o mundo é o protagonismo reservado aos idosos como os mantenedores dos mais novos. Multiplicam-se os casos trágicos de avós que se veem obrigados a criar os netos, pois os filhos premorreram em virtude de várias causas. Quantos motociclistas morrem por dia nas megalópoles? O tráfico não continua a fazer suas chacinas? A Aids não foi um flagelo que levou muitos exemplares da juventude dourada brasileira? Além disso, no universo em que o emprego desaparece e no qual há muitos jovens a disputar uma vaga no mercado de trabalho, a aposentadoria dos avós ainda mantém muito neto alimentado. Esse fenômeno é rotineiro em algumas comunidades e tornar-se-á mais frequente nas próximas décadas. Principalmente porque daqui a 40 anos o mundo terá envelhecido de forma irreconhecível.

Voltarão os netos a respeitar os seus avós, quando estes forem sua fonte única de subsistência? Seja como for, a juventude é uma questão de tempo. Todos um dia serão velhos. A alternativa é sombria: morrer jovem. Como diz Baudrillard, “estar vivo é conservar a possibilidade de morrer. O que não é válido no sentido oposto. Por isso é melhor estar vivo do que morto”.¹³⁰ Frase que pode servir de alento ao idoso depressivo. É frequente a depressão no mais velho, fruto do abandono afetivo e da proximidade da morte.

Nem tudo é trágico nesse campo. Há muitos idosos que merecem atenção e até carinho da equipe de cuidadores, porque no setor serviços a companhia ao mais velho é promissor. Os ocupados nessa tarefa sabem que o trabalho estará garantido enquanto o idoso viver. Empenham-se em fazer com que isso não tenha termo previsível.

Há famílias em que os avós são estimados e fazem parte efetiva do convívio cotidiano. A relação de camaradagem entre avós e netos é considerado um fenômeno moderno. A psicóloga paulista Lidia Aratangy, especialista em família e autora do Livro dos avós, diz que antigamente os avós não conseguiam conviver com os netos porque morriam cedo.¹³¹ Em termos estatísticos, os novos avós vivem muito mais tempo do que seus pais. Valem-se do aumento na expectativa de vida, queda na taxa de mortalidade, diminuição das taxas de fecundidade e melhoria nas condições sanitárias. O demógrafo Cássio Turra, da Universidade Federal de Minas Gerais diz

serem grandes hoje as chances de uma criança e de um adolescente brasileiros não apenas conhecerem seus quatro avós, mas também conviverem com eles por duas décadas.¹³²

Mas há outro fenômeno a ser considerado. A relação de camaradagem estabelecida entre netos e avós, que serve para aproximar gerações, só é possível com mudanças culturais que afetaram a população que chega hoje à terceira idade. Mirian Goldenberg, antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz ser mais fácil encontrar uma avó tatuada do que fazendo crochê.¹³³ Ela comprovou estatisticamente a percepção, numa pesquisa sobre envelhecimento que coordena desde 2007 e que será lançada como livro, sob o título *Corpo, envelhecimento e felicidade*. Constatou-se que 50% dos entrevistados com mais de 60 anos só se considerarão velhos após os 80 anos. 85% deles encara o envelhecimento sem medo ou constrangimento. Acreditam que os anos tornam as pessoas mais experientes e mais bem preparadas para aproveitar a vida. Praticam atividade física e cuidam da alimentação. O Brasil já não é o país dos jovens! Vai se tornar rapidamente em país de velho: o país dos que são jovens há mais tempo...

2.6. *A Ética e os demais familiares*

A família não se circunscreve a pai, mãe e filhos. Inclui avós, tios, primos, sobrinhos e as pessoas unidas à célula básica pelos laços de afinidade. O parentesco é instituto civil e previsto na codificação. Gera relações de diversa ordem e, no âmbito moral, não poderia deixar de produzir deveres revestidos de reciprocidade. Advirta-se, como o faz Maria Berenice Dias, que “parentesco e família não se confundem, ainda que as relações de parentesco sempre sejam identificadas como vínculos decorrentes da consanguinidade, ligando as pessoas a determinado grupo familiar. Não existe coincidência entre o conceito de família e o de parentesco, uma vez que, na ideia de família, está contido o parentesco mais importante: a filiação. Os cônjuges e os companheiros não são parentes, ainda que integrem a família e mantenham vínculo de afinidade com os parentes do par”.¹³⁴

Para uma reflexão ética, os familiares ou os parentes são os semelhantes mais próximos. Os deveres éticos têm início no âmbito desse grupo vinculado por sangue e pelo casamento. Assistir ao parente, apoiá-lo em suas necessidades, solidarizar-se com ele, tudo isso representa obrigação moral de que ninguém pode se escusar.

Não é fácil honrar esse propósito. Sabe-se que de um único ramo nascem elementos muito diversos. Tomam caminhos tortuosos na vida. Atrapalham a família. Mesmo assim, a solidariedade seria o ideal. Sempre a partir de uma orientação ética. Pois o nepotismo, tão em voga em certos círculos estatais, em todos os níveis, embora seja mostra de solidariedade, não guarda qualquer conotação ética. Ao contrário, frustra o princípio da moralidade insculpido na Constituição da República.

O sentido romano de família era interessante. Todos os submetidos ao mesmo pater familias, cultuando os mesmos deuses lares, eram considerados integrantes da mesma família. Alguns resquícios dessa concepção ainda perduram. Assim, as famílias tradicionais que, fazendo questão de cultivar suas origens, têm contato frequente com todos os delas provindos. A genealogia não é senão uma forma de ter presente a noção dos verdadeiros laços de família, servindo também a um fortalecimento das tradições. Uma família unida é um enclave democrático, pois se fortalece na soma das vontades individuais, traduzindo-se como grupo coeso e firme em suas posições consensuais.

Uma situação muito especial no Brasil é a do padrinho e madrinha. O compadrio é um laço quase familiar. Escolhem-se para batizar o filho – e depois para crismar – pessoas que, em tese, estariam aptas a substituir os pais se eles viessem a faltar. A tradição familiar pode considerar o compadrio um vínculo de relevo e intensidade que o aproxima do parentesco.

No mais, o afeto é que deve presidir as relações familiares. Conforme já enfocado, a família é a comunidade afetiva por excelência. Não faria mal ao mundo se as pessoas tecessem redes de afeição para açambarcar novas individualidades, consideradas parentes para os fins de edificação

de uma comunidade humana mais fraterna, justa e solidária.

Estes tempos são cruéis para com as grandes famílias. Os casamentos trazem outros hábitos, outras culturas e outros interesses. Irmãos muito unidos de repente se separam por causa dos cônjuges. Quando se fala em herança é que se conhece o que tem realmente valor: ou o bem material ou a voz do sangue. Quase sempre aquele é um clamor intenso e esta um tênue sussurro.

Os jovens nem sempre acham uma perda a falta de convívio familiar ampliado. Elegem seus parceiros na “tribo”, e a “galera” passa a substituir aquilo que antigamente os tios, primos, tias, sobrinhos e outros parentes significavam. Não é raro que parentes sejam desconhecidos e se vejam em ocasiões especiais. Nos sepultamentos, missas de sétimo dia ou equivalentes e, alguma vez, casamentos. No mais, cada um persegue seus interesses e convive com as afeições selecionadas de acordo com os próprios destinos.

Fenômeno contemporâneo é a substituição da família consanguínea pelas amizades fraternas, com o pessoal de convívio mais frequente. Mesmo com a facilidade nas comunicações e multiplicidade de meios de transporte, o tempo oferece a sensação de haver encurtado os dias. Passa-se longo período sem se visitar parentes. Acaba-se perdendo o hábito. E a família, o grupo que deveria ser o mais íntimo, tem outra configuração. É o pessoal do trabalho, é a turma de afinidade, é com quem se pratica esporte, a companhia que se escolhe para o passeio, para o passatempo e com quem se pode contar.

Em lugar de instituição formada por laços de sangue ou de parentesco, o sentido de família vai se transferir para o convívio gerado por núcleos comuns distintos. Nem sempre o familiar é aquele a quem se recorre nas necessidades. Mesmo que estas se resumam a um desabafo, a um aconselhamento, a uma troca desprentensiva de ideias. O que importa é que os indivíduos tenham com quem partilhar suas alegrias, mas também suas aflições. Não se passa pela vida em convescote. Ela costuma oferecer um cardápio variado de emoções. Família, ou o que a substitua ou represente, deve servir também para isso: porto seguro no qual se vivencia a prerrogativa de cada um ser como realmente é. Se há pessoas vivendo sós e que prescindem de casamento ou união estável, elas fazem questão de conviver com amigos. Estes se tornam uma verdadeira família. Construir tais laços, fortalecê-los, cultivá-los, confere um sentido de pertença que é importante até mesmo para o equilíbrio pessoal de cada pessoa.

2.7. A Ética e os subalternos

Embora no Brasil se apregoe a igualdade como um dos direitos fundamentais, – ela vem logo após a liberdade na enunciação do caput do art. 5.º da Constituição da República –, o que existe de fato é a desigualdade como regra. Ser desigual não é novidade. O ser humano é irrepetível. Cada qual é singular. Até gêmeos univitelinos são desiguais. A igualdade é que seria estranha. Ocorre que neste país que é verdadeiro campo de pesquisas antropológicas, a desigualdade gera muitas injustiças. Existe a individualidade própria a cada qual, acentuada numa República resultante de colonização singular, com as conhecidas diferenças étnicas, culturais e sociológicas. Mas denota-se uma distinção econômica escandalosa entre os brasileiros. O Brasil tem alguns dos mais ricos e poderosos homens do planeta, mas convive com a miséria a mais abjeta. Isso impõe uma reflexão a respeito da ética no trato com os subalternos. Inicie-se com a instituição do serviço que oferece seus préstimos na intimidade das casas.

Numa sociedade heterogênea como a brasileira, não são poucas as famílias que ainda dispõem de empregados domésticos. Esses profissionais convivem com a família sob o mesmo teto, mas não integram o respectivo núcleo.

Embora muitos padrões sejam providos de senso humanitário, outros há que dispensam aos serviços um tratamento que tange a indignidade. Os aposentos destinados à doméstica são os piores. Não é piada afirmar que a empregada “mora num armário”. Ela não tem acesso a certos benefícios e até a alimentação não é a mesma. O tratamento que se lhes dispensa é ríspido e muito diferente daquele propiciado a um trabalhador não doméstico.

Tais funcionários partilham da intimidade do lar e têm direito a condições dignas de subsistência. É imoral pagar-lhes salário iníquo, assim como reservar-lhes tratamento correspondente à servidão.

A hierarquia estratificada entre domésticos e família é própria de sociedades ainda incultas e não civilizadas. Em Estados de desenvolvimento homogêneo, o doméstico é um profissional respeitado e bem pago. O mesmo deve ocorrer com o motorista, o jardineiro, ou qualquer outro servidor cujo exercício se vincule ao âmbito doméstico.

São tais pessoas as que melhor conhecem a família. Sabem discernir e vivenciam a realidade: na intimidade, os patrões correspondem ao que apregoam no convívio com seus “iguais”? Comportam-se com o verdadeiro espírito cívico e religioso propalado com alarde, quando se consideram pessoas exemplares? Muitas dessas criaturas ainda renunciam à possibilidade de desenvolvimento de uma vida própria para colocar-se a serviço da educação de filhos dos outros, encarregando-se da manutenção e conservação de casa alheia. O mínimo que se lhes pode assegurar é um tratamento de respeito, consentâneo com a dignidade de ser humano, princípio fundamental da República brasileira.¹³⁵

Por sinal que tais preceitos são válidos para qualquer subalterno, seja doméstico ou não. Primeiro, é necessário repensar o conceito de subalternidade. Todas as profissões são dignas. Não é só o critério remuneratório a ser levado em consideração. Muitas vezes, a função considerada pouco nobre propicia ao seu exercente uma remuneração muito mais satisfatória do que a longevamente prestigiada. É constrangedor verificar como é que algumas pessoas consideradas civilizadas, providas de escolarização universitária, tratam o “flanelinha”, o encarregado de estacionar carros, no sistema valet, os garçons, os porteiros, os office-boys, os ascensoristas, os entregadores e outros exercentes de funções que alguns consideram inferiores. Enfim, depõe contra quem se porta dessa maneira verificar a diferença com que são tratados os “iguais”, os “poderosos” e os “outros”, aqui incluídos todos aqueles que oferecem seu tempo e seu trabalho para facilitar a vida de quem pode pagar por isso.

Incrível constatar que pessoas de origem humilde são – quanta vez – mais cruéis em relação aos humildes do que os que poderiam se considerar oriundos de elites. Será que esse contato recorda a origem e aflige quem ascendeu na escala social?

O tema é mais de polidez, cordialidade, educação de berço, do que lição ética. No Brasil, a carência ética é tamanha que o estudo dessa ciência do comportamento moral do homem em sociedade tem de se iniciar com lições singelas e triviais, esquecidas pela mocidade ou nunca ministradas por pais omissos. O uso das “palavras mágicas”: bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, por favor, com licença, muito obrigado. O alunado em certas escolas consideradas “nichos de excelência”, porque dispendiosas e frequentadas pela nata da sociedade, não sabe se portar sequer com os professores. Menos ainda com os funcionários. Impera a regra capitalista da relação de consumo. Ele é o patrão, pois paga o salário da estrutura docente. Esta é sua empregada e tem de se portar servilmente a quem provê a sua manutenção.

Por outra vertente, aquilo que a fraternidade não conseguiu aos poucos a lei vai tornar obrigatório. Exemplo disso é o uso do elevador social para todos, sem possibilidade de vedação para qualquer pessoa. Impedir que um serviçal se sirva do elevador social pode constituir delito. Aliás, o Brasil é um dos poucos países em que existe elevador social. No mundo civilizado não há distinção de acesso. Todos os elevadores se destinam a todos os usuários.

O tema estaria mais adequado no capítulo das convenções sociais do que na estrita esfera da ética. Há de se ensinar em casa que o valor da dignidade humana, contemplado na Constituição da República, impõe um padrão de conduta a todos. Qualquer pessoa, por integrar a espécie humana, é titular de idêntica dignidade. Quem o compreende não se comportará de maneira sofrível. A nobreza de um caráter é avaliada pela maneira com que seu detentor se relaciona com os humildes. Nada mais significativo do que a altaneria para com os iguais ou superiores e certa bondade para com os inferiores. Já quem é servil para com os poderosos e inflexível em relação aos subordinados está a demonstrar insegurança própria dos espíritos pigmeus. A psicologia diria

que é enfermo de caráter quem não consegue enxergar em qualquer outra pessoa o semelhante. Para uma espécie cujo DNA não é muito diferente do código genético de formas de vida consideradas inferiores, é sintoma de ignorância tratar com rispidez ou indelicadeza um igual. Ninguém desmerece a consideração devida a todos os humanos.

2.8. A Ética e os vizinhos

Na ampliação do círculo familiar, a vizinhança vem a ser aquela faixa contígua a separar a família da sociedade. O vizinho é também um próximo. Alguém não distante. A proximidade da moradia, a partilha de experiências comuns, a rotina característica a determinadas regiões faz com que o vizinho seja quase um familiar.

Esse fenômeno está ausente na megalópole e mesmo nas cidades menores, a contaminação da falta de berço parece alastrar-se. A insensata concentração de milhões de pessoas que se acotovelam em edifícios domiciliares gera efeito perverso. Quanto mais próximas fisicamente, mais distantes afetivamente. Pessoas residem durante anos no mesmo prédio e não conhecem os seus vizinhos. Moradores do edifício ocupam juntos o elevador e às vezes não se cumprimentam. Reitere-se: ética tem início com uma adequada educação de berço. Com polidez. É de bom tom cumprimentar, trocar um sorriso, fazer uma observação amistosa. A qualquer pessoa. Mais ainda, quando essa pessoa integra a sua paisagem, o local escolhido para se viver.

Existe um dever ético em relação ao vizinho. “O homem é chamado a amar seu próximo como a si mesmo. Este princípio ético expressa uma lei da natureza, a lei da caridade natural. Ele significa que cada homem, individualmente considerado, tem o dever de estimar outro homem, até seu inimigo, com o amor de benevolência”.¹³⁶ Não com um amor igual, mas com um amor dotado de similaridade. É impossível alguém gostar de outrem com a mesma intensidade da autoestima. Todavia, não é inviável considerar-se alguém como criatura humana e, apenas por esse motivo, conferir-se a ele idêntico respeito àquele que se espera receber.

A partir da caridade, que tem uma conotação também de humildade – todos somos humanos e estamos igualmente imersos na angústia do homem; todos teremos o mesmo destino de tripulantes da Terra; onde quer que se morra, morrer-se-á no planeta –, os deveres éticos em relação aos vizinhos devem se exteriorizar em atos de humanidade, beneficência e gratidão.

Exemplos de ato de humanidade são o cumprimento cordial, o ceder a passagem, o auxílio no infortúnio, o informar as horas ou prestar qualquer outra informação solicitada, como indicar uma direção. A beneficência corresponde ao socorro nas necessidades, a disponibilidade para ouvir, o interesse sincero pelas desgraças alheias. A gratidão diz com o reconhecimento pelos benefícios recebidos.

A fórmula que os humanos encontraram para melhor viver – os condomínios verticais ou horizontais – estimula certo gregarismo. Existem as comissões, os encarregados da direção dos assuntos comuns, as reuniões de condomínio. E alguns exemplos interessantes de nova convivência já podem ser apreciados. Os profissionais do serviço social costumam dizer que a solidariedade está mais presente nas camadas inferiores da população. Os despossuídos são solidários. Auxiliam-se, confraternizam-se. É a sofisticação resultante da pretensão a um status de superioridade que gera a polidez fria, quanta vez gelada, entre seres humanos que se autoconsideram de nível. Pessoas com as mesmas características e as mesmas misérias da frágil condição humana.

Em síntese, não é apenas a proximidade física o que aproxima os homens. No ambiente do trabalho, na condução coletiva, no restaurante, no clube, nos cinemas e teatros, nos ambientes públicos, porta-se com ética a pessoa que segue um preceito bastante singelo: não faça aos outros o que você não quer que os outros lhe façam.

Dispor-se, cada qual, a assumir a sua ética para com os seres humanos com os quais partilha o ar, o espaço físico e o ambiente é início promissor de resgate dos laços de solidariedade que, se reforçados, transformarão os bairros, as cidades e o mundo.

2.9. A Ética e a comunidade

A família passou por inúmeras transformações e continua a se modificar. Tal sistema relacional primário hierarquicamente organizado continua a programar e a modelar o comportamento de sua prole conforme os valores sociais da época. Ao conferir-lhes pertinência e sentido de identidade, torna-se aquilo que se pode chamar de matriz de identidade.

Essa matriz de identidade continua a fornecer material de preocupação intensa e crescente. A família não consegue deter a escalada da violência, o uso da droga, a falta de solidariedade, o desalento que caracteriza uma legião de jovens. A perda do sentido da vida é algo comum na juventude destes dias. Como fazer para reforçar os laços de humanidade, o amor fraterno, de maneira a se ampliar a família, fazendo-a extravasar de seu círculo íntimo para alcançar, primeiro a comunidade, e depois todas as criaturas?

Uma das alternativas é a educação amorável. Os pais, ou aqueles que ocupem o lugar deles, devem educar com amor e para o amor, ensinar o respeito e a tolerância, em lugar do egoísmo. A partilha do excedente. A compaixão pelos desvalidos. O interesse por qualquer criatura. A crença num destino de transcendência, a considerar o ser humano alguém provido de ínsita dignidade, não um objeto de escárnio, ou de paixão inconsequente ou – pior ainda – de mera indiferença.

A continuar o cultivo do hedonismo, da busca desenfreada por prazeres, da conversão da vida em férias e diversão contínua, não se construirá senão o clone sem alma, de aspecto humano e saudável, mas desprovido de qualquer sensibilidade. Ninguém conscientemente pode querer que seu filho seja um portador de falso alibi, no sentido tão bem avaliado por João de Melo: “Veio-me uma descrença, veio-me esse falso alibi que fez de mim um cidadão desistente e distraído, sem nenhuma moral, sem grandeza absolutamente nenhuma”.¹³⁷

A moral comunitária impõe ao brasileiro preocupar-se com seu próximo, mas, principalmente, com seu pobre. Não há condições de salto qualitativo no estágio civilizatório se não for enfrentada a questão da miséria. Esse o imperativo moral de qualquer brasileiro lúcido neste limiar de milênio. A inclusão do excluído, ou a inclusão do outro, precisa ser encarada com seriedade. A aparente passividade dos miseráveis não pode confortar a consciência ética. Até quando haverá essa resignação? E o que acontecerá quando ela desaparecer?

“Os marginalizados e pauperizados formam hoje ‘subclasses’ impotentes, a quem falta um potencial ameaçador. Não há um ‘braço forte’ que possa ‘deter as engrenagens’”.¹³⁸ Esse braço forte não será o do Estado. O Estado, em todo o mundo, não consegue administrar sua própria crise. Entre o Estado mínimo e o Estado intervencionista, perde até a capacidade de coordenar as atividades dos particulares.

É vergonhoso para um Estado-nação que se ufana de ser a sexta economia mundial, possuir uma legião de miseráveis. Partilham eles dos mesmos anseios veiculados na mídia e disseminados numa sociedade que pensa no mesmo padrão, mas vive situações muito distanciadas. Ao se sentirem marginalizados, “eles já não acreditam em si próprios, estão excluídos e perdem toda a capacidade de amar e de serem amados. Esta perda de autoestima manifesta-se a nível individual, pelo mutismo, por exemplo”.¹³⁹ Essa é a situação que a esmola não resolve. Nem o assistencialismo de uma pobre alimentação desacompanhada de educação básica e de treino para o resgate da dignidade. O remédio é amargo, e para ministrá-lo impõe-se a conscientização de todos. Educação é a chave, e ela não prescinde da participação de todos. Uma educação consistente para produzir a autopromoção: “A autopromoção do indivíduo como fator transformador do corpo social e de permitir o afastamento de um modelo paternalista como o do Estado-Providência e todo-poderoso, que reforça a dependência e sufoca a criatividade”.¹⁴⁰

A sociedade civil é que deve retomar as rédeas e conferir o rumo a ser trilhado pelo Estado. Não foi por acaso que o constituinte de 1988 instituiu uma democracia participativa. Isso significa chamar o cidadão ao protagonismo. De início sem pretensões maiores, com desempenho no âmbito doméstico, para depois repercutir no pequeno círculo da convivência, no trabalho, no clube, na igreja, na escola. Em seguida, a contaminar os partidos, a coletividade, o mundo. É certo

que há muito de utopia nisso. Mas sem o sonho não se consegue viver.

Inúmeras as alternativas a serem tentadas. O trabalho voluntário, a participação numa ONG, a utilização das infovias para bombardear de críticas e de pleitos os políticos e os mass media, a conscientização de grupos, as correntes de otimismo, os grupos de oração, a divulgação dos bons exemplos. Todas as opções ostentam em comum a ressurreição da reflexão ética. Tudo deve ser perpassado por essa inadiável contaminação ética, sem a qual não haverá futuro para a Humanidade.

Em obra relativamente recente,¹⁴¹ Roger Garaudy parece descrente de um mundo onde recrudescer a violência, a intolerância, a insensibilidade, a manipulação da miséria, em lugar de seu combate. E prega o retorno à singeleza do amor ao próximo, da solidariedade, da tolerância, da paciência, valores que, por se encontrarem em franco desuso, mesmo assim não perderam sua substância mágica no fortalecimento da capacidade de indignação.

A capacidade de se indignar diante das injustiças é o que ainda caracteriza o ser humano. E não é absurdo sonhar com uma criatura mais sensível, mais aberta ao próximo e mais empenhada em viver na comum unidade, na interminável jornada de se edificar uma única e fraterna família humana.

Mais recente ainda o clamor de um nonagenário – Stéphane Hessel – que escreveu exatamente o “Indignai-vos”. Ele propõe o resgate de um conjunto de princípios e valores sobre os quais deve se apoiar a moderna democracia do País. “Mais do que nunca, hoje temos necessidade desses princípios e valores. Precisamos nos manter vigilantes, todos juntos, para que esta continue sendo uma sociedade da qual nos orgulhemos”.¹⁴² Não a sociedade da corrupção, da Cracolândia invencível, dos 12 milhões de favelados, dos 40 mil mortos no trânsito, dos moradores de rua, dos desempregados, dos desprovidos de saneamento básico, de moradia, de condições dignas de subsistência.

Cada qual pode escolher o motivo para se indignar. No Brasil eles não faltam. “Eu desejo a todos, a cada um de vocês, que tenham seu motivo de indignação. Isto é precioso. Quando alguma coisa nos indigna, (...) nos transformamos em militantes: fortes e engajados, nos unimos à corrente da história, e a grande corrente da história prossegue graças a cada um de nós”.¹⁴³ Uma corrente da história que nos conduza à edificação da pátria justa, fraterna e solidária, prometida pelo constituinte em 1988, mas que compete a cada um de nós converter em realidade.

NOTAS DE RODAPÉ

1

. Não é fácil hoje conceituar família. “A família é uma realidade de múltiplos significados. Daí o fato de serem necessárias muitas e variadas aproximações para se conhecer o seu ser e para se orientar sua realização” (Marciano Vidal. Dez Palavras-chave em Moral do Futuro, p. 147. Consulte-se I. Ribeiro e A. C. Ribeiro, Família e desafios na sociedade brasileira: valores como ângulo de análise, para quem “a queda da vinculação mecânica entre sexualidade e reprodução, casamento e reprodução e casamento e sexualidade torna o modelo de família conjugal presente na lei obsoleto e inexequível”. Para quem tiver especial interesse no tema, consultar também Delcio da Fonseca Sobrinho, Estado e população: uma história do planejamento familiar no Brasil, e Famílias chefiadas por mulheres; L. Lewin, Politics and parentela in Paraíba – A case study of family-oligarchy in Brazil; L. Trigo Broschi, Família, representação e cotidiano – Reflexões sobre um trabalho de campo; C. Sarti, A família como espelho, e A ambiguidade como regra: o divórcio à brasileira. Também consultar Silvio Manoug Kaloustian (org.), Família brasileira – A base de tudo, e Luiz Carlos Osório, Família hoje.

2

. Tercio Sampaio Ferraz Jr., O direito, entre o futuro e o passado, São Paulo, Noeses, 2014, p.XIX, citando Pedro Luiz Ribeiro de Santi, Uma reflexão sobre os jovens rumo à universidade do futuro, Revista ESPM, vol. 18, n. 5, p. 49 e ss., set.-out.2011.

3

. O que leva Steven Rose a indagar: “Será que um bebê recém-nascido já é um ser humano? Sim, mas não exatamente. Sob aspectos importantes ainda não é uma pessoa com atuação independente, mas um ser pré-humano no processo de se tornar uma pessoa. Como muitos outros bebês mamíferos, o bebê humano nasce só meio formado, nidícola (ou altricial). São necessários muitos anos de desenvolvimento pós-natal – mais que em qualquer outra espécie – antes que uma pessoa, ainda mais uma pessoa madura, comece a surgir, e esses anos exigem o envolvimento de outras pessoas que cuidem dele. Concedemos direitos humanos aos bebês, embora não deveres humanos” (O cérebro do século XXI – Como entender, manipular e desenvolver a mente, p. 129). Embora não concorde com a posição, a menção provoca reflexão e reação à tal ideia de um ser pré-humano.

4

. Michel Villey, Filosofia do direito, p. 342.

5

. “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, diz o art. 226 da CF/1988.

6

. Art. 226, §§ 3.º e 4.º, da CF/1988.

7

. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, Manual da homoafetividade – Da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos, São Paulo: Gen – Método, 2. ed., 2012, p. 46. No mesmo sentido, Dias, Maria Berenice, União homoafetiva. O preconceito e a Justiça, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 43: “o vocábulo homossexualidade foi criado pelo médico húngaro Karoly Benkert e introduzido na literatura técnica no ano de 1869. É formado pela raiz da palavra grega homo, que quer dizer semelhante e pela palavra latina sexus, passando a significar ‘sexualidade semelhante’. Exprime tanto a ideia de semelhança, igual, análogo, ou seja, homólogo ou semelhante ao sexo que a pessoa almeja ter, como também significa a sexualidade exercida com uma pessoa do mesmo sexo”.

8

. Entidades familiares constitucionalizadas, Família e cidadania – O novo CCB e a vacatio legis, p. 90.

9

. Idem, p. 90-91.

10

. A família ante a biotecnologia, p. 937.

11

. Estatuto da família de fato, p. 26.

12

. Sergio Matheus Garcez, Direito da família social – Manual de instrução da família social nos municípios, Goiânia, Ed. Vieira, 2012, p. 54 e ss.

13

. Jacques Derrida e Elisabeth Roudinesco, De que amanhã? – Diálogo, p. 52-53.

14

. Manual de direito das famílias, 4. ed., A autora, pioneira em tantos temas do direito familiar, contempla as famílias plurais e analisa a família constitucionalizada, o conceito atual de família, a tipologia classificada em família matrimonial, informal, homoafetiva, monoparental, anaparental, pluriparental, paralela e eudemonista.

15

. Entidades... cit., p. 97.

16

. Op. cit., p. 27.

17

. Michelle Perrot, O nó e o ninho – Reflexões para o futuro, p. 77.

18

. Idem, p. 80.

19

. Em 2011 foram concedidos 351.153 divórcios, crescimento de 45,6% na comparação com 2010.

Esse dado foi divulgado pelo IBGE em 17.12.2012. A taxa geral de casamentos legalmente dissolvidos, de 2,6 por mil, foi a maior da série do IBGE, iniciada em 1984, quando foi de 0,5. Esse indicador se obtém mediante a divisão das separações oficiais pela população, multiplicando-se o resultado por mil. Mas em 2011 também teve aumento nos casamentos: subiu de 6,7 para 7 a taxa de nupcialidade legal (divisão, na faixa de 15 anos de idade ou mais, do número de uniões pelo de habitantes multiplicado por mil).

20

. Fay Chung, *As mulheres e o futuro da educação, Para onde vão os valores?*, p. 251.

21

. Michelle Perrot, *op. cit.*, p. 80-81.

22

. E. Estrada Alonso, *La suniones extramatrimoniales en el derecho civil español*, p. 94-95, e, no mesmo sentido, A. Trabucchi, *Natura, legge, famiglia*, p. 4.

23

. José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, *op. cit.*, p. 949.

24

. J. Bernard, *The future of marriage*, p. 302.

25

. Idem, *ibidem*

26

. Juliana Vines, *Retrato do pós-familismo*, Folha de S. Paulo, *Equilíbrio*, 25.12.2012, p. C11.

27

. José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, *op. cit.*, p. 960.

28

. R. Lawler, J. M. Boyle e W. May, *Ética sexual*, p. 235-236.

29

. Luis González-Carvajal, *Ideas y creencias del hombre actual*, p. 168.

30

. Tomás Melendo, *Metafísica do amor conjugal*, Anthropotes, vol. 1, p. 15.

31

. José Miguel Serrano Ruiz-Calderon, op. cit., p. 964-965.

32

. Jacques Leclerc, *Leçons de droit naturel*, p. 34.

33

. Marcelo Coelho, *A família arruma a cama*, Folha de S. Paulo, 07.10.2007, p. 9.

34

. Alexandra Moraes, *Moral mais de 20*, Família Brasileira, publicação da Folha de S. Paulo, 2007, p. 14.

35

. Gilberto Velho, antropólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, ouvido na publicação *Família brasileira*, supracitada, p. 12.

36

. *Família brasileira*, p. 16.

37

. Idem, *ibidem*.

38

. Idem, *ibidem*.

39

. Expressão de Machado de Assis no final do romance *Memórias póstumas de Brás Cubas*. Textualmente: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria” (p. 173).

40

O Brasil foi o quinto país mais populoso do planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas foi

ultrapassado pelo Paquistão em 2017. Agora é o sexto, com 211 milhões de habitantes, de acordo com relatório da ONU. Até 2100, será ultrapassado pela Nigéria, Etiópia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Egito e Angola e ficará em 12º lugar. O máximo de população está previsto para 2045, com 229,6 milhões de pessoas. A partir daí, haverá redução. E a velhice ocupará cada vez mais espaço na demografia.

41

Angela Gandra Martins, Secretária da Família do atual governo federal, alerta para o grande número de suicídios resultante do desajuste na relação filial. Ausência de pais zelosos, solidão compartilhada nas redes sociais, tudo isso oferece índices lastimáveis de jovens que, pelos mais variados motivos, atentam contra a própria vida. O suicídio infanto-juvenil passou a ocupar espaço na pauta das grandes preocupações nacionais.

42

. Gustavo Ferraz de Campos Monaco, Guarda internacional de crianças, São Paulo, Quartier Latin, 2012, p. 71.

43

HARARI, Yuval Noah, *Homo Deus – Uma breve história do amanhã*, São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 41.

44

HARARI, Yuval Noah, op. cit., idem, ibidem.

45

HARARI, Yuval Noah, op. cit., idem, ibidem.

46

. Magdalena Ramos, Coordenadora do Núcleo de Casal e Família da PUC-SP, ouvida em Família brasileira, p. 19.

47

. Idem, ibidem.

48

. Idem.

49

. Idem.

50

. Fonte: Fundo das Nações Unidas para a População, dados de 2004, idem, p. 43.

51

. Rodrigo da Cunha Pereira, Princípios fundamentais norteadores do direito de família, p. 180.

52

. Maria Berenice Dias, Manual de direito das famílias, 4. ed., p. 74.

53

. Gilles Lipovetsky, A sociedade pós-moralista – O crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos tempos democráticos, p. 19.

54

. Fonte: The rise of post-familialism: humanity's future? De Joel Kotkin, Tendências demográficas dos domicílios e das famílias no Brasil, de José Eustáquio Diniz Alves e Suzana Cavenaghi.

55

Não posso deixar de recordar o poema “Aceitarei a velhice”, da poeta – não poetisa – Lupe Cotrim Garaude, escrito pouco antes de sua morte precoce. Lição que enfatiza a inafastável alternativa: não envelhecer é ter de morrer jovem.

56

. Steven Rose, op. cit., p. 190-191.

57

. Alta infidelidade. Família brasileira, p. 66.

58

. Idem, ibidem.

59

. Mirian Goldenberg, Infiel, p. 43.

60

. Idem, ibidem.

61

HARARI, Yuval Noah, op. cit., idem, p.230.

62

HARARI, Yuval Noah, op. cit., idem, p.231.

63

O Brasil teve de enfrentar a questão do feminicídio, principalmente porque o assassinato de mulheres e as violências que o antecedem, costumam ocorrer, preponderantemente, no âmbito do convívio doméstico.

64

. Rafael Gamba, El silencio de Diós, p. 192-193.

65

. Adolfo Sánchez Vázquez, Ética, 15. ed., p. 198.

66

. J. Rostand, Elhombre, 4. ed., p. 31.

67

. Maria Jesús Moro Almaraz. Aspectos civiles de la inseminación artificial y la fecundación in vitro, p. 210. Nem sempre foi assim. Ésquilo, por exemplo, nas Eumênides, realça o papel do pai: “Não é a mãe a criadora do filho, como sói crer-se. É só sustentadora do gérmen novo, só o pai pode criar: a mãe custodia algo que é uma prenda a ela confiada e a devolve incólume a seu dono se um deus não a aniquila”. Como assinala Maria Jesús Moro Almaraz (op. cit., p. 203), “nas relações de domínio que assinala sobre a mulher, estabelece a hierarquia entre o pai e o deus, sendo a mãe mera guardiã”.

68

. L. Lombardi Vallauri, Bioetica, potere, diritto, Ius, 1984, p. 50, apud Maria Jesús Moro Almaraz, op. cit., p. 210. Essa classificação básica pode conduzir a várias combinações, e Stoyanovitch aponta a possibilidade de uma espécie de multipaternidade, que não pode ser legalmente determinada no atual sistema jurídico. Dentro dessa confluência de sujeitos, há de se eleger aquele que se toma como pai. Para ele, a paternidade nas técnicas com sêmen do doador está composta por três sujeitos: pai moral (o marido), pai instrumental (o médico) e pai biológico (o doador) (K. Stoyanovitch, La légitimité des enfants nés par suite de l’insémination artificielle, en France et aux États-Unis d’Amérique, RIDC, 1956, p. 264, apud Maria Jesús Moro Almaraz, op. cit., p. 211).

69

. Steven Rose, op. cit., p. 205.

70

HARARI, Yuval Noah, op. cit., idem, p. 394.

71

A celebração de queda dos índices de homicídios lembra o que ocorre com os delitos ambientais: o Brasil comemora pífiás reduções do desmatamento, muito longe de comemorar o prometido e sempre descumprido “desmatamento zero”.

72

. José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, op. cit., p. 971.

73

. Chesterton, La desaparición del hogar, tomado da antologia El amor o la fuerza del sino, de Álvaro de Silva, p. 99.

74

. Marcel de Corte, comunicação ao congresso do Office International de Lausanne III, sob o título A educação política, citado por Juan Vallet de Goytisolo, La educación en la familia, p. 1078.

75

. Thomas Langan, El individualismo burgués y la familia, Vuelve la familia por encima de las ideologías, p. 68.

76

. A frase é de Jérôme Lejeune, Biotecnología y futuro del hombre: la respuesta bioética, Variaciones procreativas, p. 109. O texto integral é instigante: “Este imenso descobrimento confere a nosso comportamento amoroso uma perspectiva ignorada por todos os outros viventes. Assim resulta que dissociar a criança do amor é, para nossa espécie, um erro de método: a contracepção, que é fazer o amor sem fazer a criança; a fecundação extracorporal, que é fazer a criança, sem fazer o amor; o aborto, que é desfazer a criança; e a pornografia, que é desfazer o amor, se encontram em diversos graus, em contradição com a moral natural”.

77

. Maria Jesús Moro Almaraz, op. cit., p. 192.

78

. Philip Roth, *Pastoral americana*, p. 275. A obra é interessante leitura para os pais que se questionam quando investiram o melhor de si na educação dos filhos e, mesmo assim, eles se tornam drogados, rebeldes e até criminosos.

79

. Javier Urcelay Alonso, *Televisión y disolución familiar*, p. 985.

80

Noticiou-se, recentemente, que os gênios do Vale do Silício não permitem que seus filhos tenham celulares ou frequentem redes sociais antes dos 13 anos. Deve existir uma razão ponderável para que os “pais” desse mundo novo adiem o ingresso de sua prole na fantasia interminável do universo virtual.

81

D’Ancona, Matthew, *Pós-Verdade – A Nova Guerra contra os fatos em tempos de Fake News*, Barueri: Faro Editorial, 2018, p. 9/10.

82

. *Televisión y educación*, p. 42.

83

. *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*, p. 13.

84

. Javier Urcelay Alonso, *op. cit.*, p. 987.

85

As eleições brasileiras de 2018 constituíram episódio emblemático: acreditava-se que dispor de tempo na TV e coligação com o maior número dos quase 40 partidos políticos da República pudesse garantir vitória. Não foi o que aconteceu. O uso das redes sociais, assim como ocorrera nos Estados Unidos na eleição de Donald Trump, convenceu a maioria do eleitorado de que os tempos eram outros. A TV já não forma opinião, assim como a mídia escrita foi substituída pelas redes, com todas as desvantagens que isso acarreta. O convencional foi destronado. O virtual agora reina.

86

. João Paulo II, *Mensagem. Televisión y familia: criterios para saber mirar*. Cartaalasfamilias, p. VIII.

87

. Cruzando o umbral da esperança, p. 11.

88

. Javier Urcelay Alonso, op. cit., p. 988.

89

D'ANCONA, Matthew, op. cit., idem, p. 50.

90

HARARI, Yuval Noah, op. cit., idem, p. 395.

91

. Moacir Werneck de Castro, A máscara do tempo – Visões da era global, p. 188.

92

. Op. cit., p. 1006.

93

. Ombudsman é expressão do direito escandinavo e significa ouvidor, alguém encarregado de ouvir as queixas da cidadania. A última década viu surgir o fenômeno da adoção desse sistema para responder às reclamações dos destinatários, sobretudo nos jornais e grandes empresas.

94

Durante minha angustiante experiência como Secretário da Educação do Estado de São Paulo, entre 2016 e 2018, obtive da Assembleia Legislativa alteração legislativa para permitir o uso do celular em sala de aula. Não foi uma liberação total e sem critério. Apenas acrescentou-se ao dispositivo que vedava a utilização a expressão “ressalvado o uso para finalidade pedagógica”. O docente é que sabe avaliar se o celular auxiliará o aprendizado, no momento que considerar oportuno ou conveniente. Acredito que, a despeito da polêmica a envolver o tema, que foi um avanço na missão de acertar o passo da educação brasileira com o seu devido lugar no desenvolvimento nacional.

95

. Umberto Eco, op. cit., p. 13.

96

. André Barbosa Filho e Cosette Castro, O cenário de convergência: as inovações de modelo de negócio com o SBTVD, in Suzy dos Santos et al. (org.), Políticas de comunicação, p. 358.

97

. Idem.

98

. A TV está em todos os espaços e atinge todos os ambientes. Com a possibilidade de acesso às infovias pelos celulares, hoje em número superior ao de habitantes – há possuidores dependentes com vários celulares sempre em uso – a comunicação é um fenômeno de consequências ainda imprevistas sobre a sociedade humana.

99

. Pierre Lévy, A revolução contemporânea em matéria de comunicação, in: Juremir Machado da Silva et al. (org.), Para navegar no século 21, p. 206.

100

. Idem, p. 207.

101

. Idem, ibidem.

102

. Idem.

103

. Joël de Rosnay, O salto do milênio, in: Martius Vicente Rodriguez y Rodrigues, Ética e responsabilidade social nas empresas, p. 218, lembra que “o instrumento básico é o computador pessoal, multimídia e comunicante. Portátil ou fixo, de escritório ou doméstico, network computer (NC), terminal reduzido ao mínimo, ou personal computer (PC), posto autônomo; a sua influência sobre o crescimento econômico e a sua utilização só fazem intensificar-se. Na primeira fila dos novos espaços de comunicação aparece a internet, com um desenvolvimento prodigioso, cujos tentáculos atingirão o próximo século (este, o século XXI). Internet não é, como se crê frequentemente, uma rede, mas sim um protocolo comum a todos os computadores e suscetível de utilizar, indiferentemente, inúmeras redes: telefone, sistema internet de empresa (intranet), televisão a cabo, satélite, fibra ótica (...)”.

104

. Pierre Lévy, Cibercultura, p. 244.

105

. Joël de Rosnay, op. cit., p. 222.

106

. Idem, p. 245.

107

. Pierre Lévy conceitua ciberespaço e cibercultura. “Ciberespaço”, ou rede, é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica o conjunto de técnicas – materiais e intelectuais – de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (Cibercultura... cit., p. 17).

108

. Samuel Possebon, O mercado das comunicações – Um retrato até 2005, in Suzy dos Santos, op. cit., p. 295.

109

Não há consenso a respeito da internação compulsória, tema recorrente na mídia e nos encontros realizados para estudar alternativas à enorme perda de capital humano por força do consumo de drogas. Também se discute hoje sobre a efetiva malignidade do uso das chamadas “drogas leves”, prestigiadas por inúmeras séries veiculadas via *streaming* disponível a todas as idades. Mais estudos, mais diálogo, mais enfrentamento escancarado e transparente são necessários para a adoção de uma política de interesse de toda a população e na defesa das futuras gerações.

110

. Adalberto Barreto, Exclusão e doenças da alma, in Jérôme Bindé, Para onde vão os valores? p. 391.

111

. Um bafejo alentador foi a operação nas favelas cariocas, espaço tomado pelo tráfico e no qual o Estado não entrava sem ordem. A estratégia de ocupação dos morros pela polícia e forças armadas em saudável articulação foi saudada por todos como sinal de esperança que já estava em agonia. O tempo dirá se houve realmente retomada do controle ou se tudo não passou de um espetacular gesto de marketing para mostrar ao mundo que a Cidade Maravilhosa pode sediar as Olimpíadas e o Brasil não oferece riscos aos que vierem para a Copa de 2014.

112

Em junho/julho de 2019, o mundo tomou conhecimento de que um militar da equipe precursora da viagem do Presidente da República à Reunião do G20 foi preso em Barcelona com 39 quilos de cocaína. A desenvoltura com que portava essa quantidade em sua mala, sem qualquer disfarce, autoriza a presunção de que tal fato poderia ser comum nas viagens internacionais oficiais. Manter o consumo na clandestinidade é considerado, por alguns estudiosos, como a pior fórmula. Os verdadeiros comandos desse comércio bilionário são pessoas muito influentes. Não se confundem com a massa de manobra dos jovens da periferia recrutados para a distribuição pulverizada e para disseminar o consumo a seres cada vez mais novos.

113

É por isso que falha também o controle do contrabando de armas, de valores da biodiversidade, incluindo vegetais e animais, além dos preciosos minerais que se escoam pelas nossas fronteiras, com aleatória e casuística apreensão. Além do famigerado e terrível tráfico de pessoas para as finalidades mais abjetas.

114

. Citado por João Batista Libânio, *Jovens em tempo de pós-modernidade – Considerações socioculturais e pastorais*, p. 33.

115

. Idem, *ibidem*.

116

. A primeira frase é atribuída a um sacerdote egípcio e foi proferida no ano 2000 a.C. A segunda está escrita num jarro de argila encontrado em buscas arqueológicas nas ruínas de Babilônia e é datado de antes do ano 3000 a.C. Ambas as citações são de João Batista Libânio, *op. cit.*, p. 34.

117

ALMEIDA, Júlia Lopes de, *Histórias da Nossa Terra*, 18ª edição, correcta e augmentada, Livraria Francisco Alves: São Paulo, 1925, p. 15/16. Há texto análogo em relação aos pais, aos tios e aos avós. Hoje, que jovem se comoveria com a linguagem utilizada pela autora?

118

Reitere-se: o Brasil tem 265 milhões de mobiles, para uma população de 210 milhões de habitantes. Muito brasileiro tem mais de uma bugiganga eletrônica, hoje praticamente uma extensão de seu corpo físico.

119

. Sobre as agressões à natureza, consultar José Renato Nalini, *Ética ambiental*, 4ª edição, RT-Thomson Reuters: São Paulo, 2015.

120

. O Estado de S. Paulo, de 07.10.2007, p. A.26, Terceira idade: retrato dos esquecidos. No mesmo texto, Ana Amélia Camarano, pesquisadora do Ipea, declara: “Famílias pequenas, laços familiares diferentes, mulheres trabalhando fora, filhos ocupados. É preciso parar de ignorar que esses locais existem, começar a cobrar a melhoria de qualidade deles e entender que são um bem necessário. Sempre digo que quem tem mais de uma sogra não vai cuidar de nenhuma”. Recomenda-se, a quem se interessar, rever o filme “Parenti Serpenti”, em que uma amorável família italiana dispõe sobre o destino dos pais, casal idoso que resolve aceitar o convite para morar com um dos filhos.

121

. Abraham Skorka & Jorge Bergoglio, Sobre o céu e a Terra, São Paulo, Paralela, 2013, p. 85.

122

. Idem, p. 86.

123

. Emile M. Cioran, Breviário de decomposição, Rio de Janeiro, Rocco, 2011, p. 155.

124

. Fábio Giambiagi, Demografia: A ameaça invisível, livro citado por Marcelo Sakate na reportagem A gota de esperança de Veja de 08.12.2010, p. 100.

125

. Folha de S. Paulo, de 08.10.2007, p. A-18, Alexandre Kalache: Brasil precisa mudar rede de saúde para atender idosos.

126

. O art. 229 da CF/1988 impõe aos filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. E o art. 230 comete à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

127

. Maria Berenice Dias, op. cit., p. 422. A desembargadora gaúcha menciona a vedação ao impedimento de visitas entre avós e netos e salienta que “tal direito deve ser conjugado com o princípio do melhor interesse da criança, fundamentando-se na prerrogativa do neto de ser visitado por seus ascendentes, ou por qualquer parente que com ele mantenha laços de afeto, de solidariedade, de respeito e de amor. A criança tem o direito de personalidade de ser visitada não só pelos avós, como também pelos bisavós, irmãos, tios, primos, padrinho, madrinha, enfim, por toda e qualquer pessoa que lhe tenha afeto”

(a invocar o magistério de Silvio Neves Baptista, Guarda e direito de visita, p. 48).

128

. Steven Rose, op. cit., p. 196.

129

. Idem, p. 197.

130

. Jean Baudrillard, Cool memories IV – Crônicas 1996-2000, p. 69.

131

. Gabriela Carelli; Carolina Melo, Um novo tipo de avós, Revista Veja de 26.10.2011, p. 145.

132

. Idem, p. 146.

133

. Idem, ibidem.

134

. Op. cit., p. 308.

135

. Art. 1.º, III, da CF/1988.

136

. Paul J. Glenn, Ethics – A class manual in moral philosophy, p. 185.

137

. O homem suspenso, p. 29.

138

. Jürgen Habermas, A inclusão do outro – Estudos sobre a teoria política, entrevista a Jorge Grespan, A ineficácia da dialética, Folha de S. Paulo, 26.10.1997, p. 5-8: “Isto é visível, por exemplo, no processo

autodestrutivo das revoltas nos guetos negros, bem como na natureza autodestrutiva das ameaças com armas químicas e catástrofes ecológicas às quais Estados como a Líbia e o Iraque lançam mão. O capitalismo global torna excedente grande parte da própria população no seio das sociedades nacionais – e, internacionalmente, países inteiros. Mas se o conceito de ‘exploração’ não apreende mais nada, o cenário dialético também não mais demonstra que a necessidade mais externa já engendra as forças salvadoras”. Tudo o que acontece para um Estado-Nação cedo ou tarde pode ocorrer em outro, nestes tempos globalizados. Nunca se mostrou tão imprescindível a imersão ética para mostrar ao outro que sua sobrevivência também pode ser viável e digna, pese embora a truculência dos mecanismos de se perpetuar a exclusão.

139

. Adalberto Barreto, op. cit., p. 390.

140

. Idem, p. 391-392.

141

. Roger Garaudy, Minha jornada solitária pelo século.

142

. Stéphane Hessel, Indignai-vos, São Paulo, Leya, 2011, p. 12.

143

. Idem, p. 16.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

3. A ÉTICA E A EMPRESA

3. A ética e a empresa

3.1. A empresa como organização

Existe uma instituição vencedora, que teve de enfrentar todos os desafios: a instabilidade econômica, a insegurança jurídica, as alterações das políticas públicas em pleno curso, a burocracia estatal, a obsolescência. Mesmo assim, é vencedora. A sua ética pode servir de orientação para todos aqueles interessados em organizar o mundo de maneira a satisfazer – o quanto possível – as necessidades de todos e, com isso, trazer maior felicidade ao menos para a maioria.

Para Max Weber, a organização “é um círculo de pessoas que, estando interessadas na defesa de uma situação de domínio, em virtude de participarem nos benefícios dela resultantes, repartem entre si o exercício dos poderes de mando e de coerção que possibilitam a manutenção daquele domínio”.¹ Esse sistema de relações de cooperação se coordena para atingir suas finalidades. As organizações que visam o lucro são as empresas. As que não visam podem ser chamadas genericamente de associações.²

Para que esse grupo humano se constitua em uma empresa é necessária uma especial estrutura. “A estrutura é o elemento do conceito de organização que confere a esta um propósito racional. A estrutura consiste no modo como se relacionam entre si e com o meio social os vários elementos que integram a organização. Este relacionamento implica uma divisão de tarefas entre os diversos membros da organização”.³ A estrutura é um elemento de tamanha importância que sobre ele Max Weber fez repousar a sua concepção de organização burocrática. As características básicas da organização denominada burocrática são cinco: (a) a divisão do trabalho entre os elementos da organização segundo o princípio da especialização, por via da atribuição de competências diferenciadas; (b) a hierarquia, representada graficamente por uma pirâmide; (c) a regulamentação abstrata e formal das operações; (d) a impessoalidade do relacionamento interorgânico; e (e) a seleção do pessoal de acordo com critérios de capacidade técnica e a sua progressão profissional segundo o mérito e a antiguidade.⁴

Esse modelo ainda persiste como padrão na Administração Pública. Em relação à esfera privada, constata-se uma multiplicidade de estruturas organizativas. É que a segmentação decorre da especialização. Cada ramo de negócios pode assumir formas de organização diversas. O convívio entre as empresas e o Estado força um rearranjo de estruturas. A cada vez que um problema novo aparece – e eles são frequentes no intervencionismo – surge um sistema especial de organização empresarial.

Max Weber foi o principal estudioso de questões de poder e autoridade no século XX. É considerado o pai da moderna ciência social e o mundo das organizações tornou-se weberiano. Mas, gradualmente, o poder começou a perder sua força. Surgem “os micropoderes: atores pequenos, desconhecidos ou até então insignificantes, que encontraram modos de minar, encurralar ou frustrar as megapotências, essas grandes organizações burocráticas que antes controlavam seus âmbitos de ação”.⁵ Aparentemente, à luz da principiologia do passado, tais fenômenos seriam irritantes, porém transitórios, sem maiores consequências. Mas eles podem representar “o esgotamento da burocracia weberiana, o sistema de organização que produziu os

benefícios e também as tragédias do século XX”.⁶ Se o Poder Público é rançoso por excelência, resista ao comando da eficiência e o acusa de um perverso “eficientismo”, a empresa – que não tem por si o Erário – apercebe-se com facilidade maior das transformações por que passa a humanidade. É por isso que enfrenta com aparente naturalidade os “insurgentes, novos partidos políticos com propostas alternativas, jovens empresas inovadoras, hackers, ativistas sociais, novas mídias, massas sem líderes ou organização aparente que de repente tomam praças e avenidas para protestar contra seu governo ou contra personagens, carismáticos que parecem ter “surgido do nada” e conseguem entusiasmar milhões de seguidores ou crentes”.⁷ Há evidente desvinculação entre poder e tamanho. A figura de Gulliver neutralizado por minúsculos liliputianos vem a calhar. Nem sempre a máquina todo-poderosa é suficiente para administrar as microcrises causadas por micropoderes.

Essa é outra característica da sociedade contemporânea que força a proliferação de exteriorizações da iniciativa privada: o fracionamento da população em inúmeros grupos de interesses diversificados e preocupações desconhecidas. “Os cidadãos do século XIX, formalmente livres e iguais, deram lugar, no século XX, a uma variedade de ‘espécies’ substancialmente desiguais: os trabalhadores subordinados, os consumidores, os moradores, os pequenos empresários, os trabalhadores independentes, os reformados, os deficientes, os imigrantes, as minorias étnicas e religiosas, os habitantes das zonas mais desfavorecidas, os contribuintes, os estudantes, os pais dos estudantes, até mesmo os espectadores de televisão! Todos com as suas associações de interesses, os seus grupos de pressão.”⁸

O século XXI não segue tendência diversa, mas intensifica a disparidade. Surgem as “tribos” da juventude, os nichos de riqueza, os vegetarianos, os adeptos da cultura zen, os desempregados e – maior do que todas as legiões – o lumpesinato errante e encontrado em todas as periferias. Já não se pode falar em coesão do corpo social para uma clientela tão disforme. Será por isso que o Brasil de 2014 já conta com 34 Partidos Políticos e outros tantos estão a caminho de se credenciar como representantes de alas autônomas do pensamento tupiniquim? As organizações empresariais, prisioneiras das suas clientelas, não podem ignorar o quadro heterogêneo de seus consumidores. A inviabilidade de se atender a contento a todo o universo de destinatários não fez desaparecer – ao contrário, fortaleceu – a instituição denominada empresa.

3.2. A empresa, instituição vencedora

Por haver sobrevivido às vicissitudes – e não foram poucas –, a instituição que pode ser considerada vencedora no século XXI é a empresa. Enquanto o Estado se encontra às voltas com a perda da soberania, conceito que perdura na teoria, mas cada vez mais relativizado, a empresa integra um sistema competente. Se a política se envolve na interminável discussão entre o Estado mínimo e Estado intervencionista, o caminho da empresa é o da eficiência. Para o Governo, é cada vez mais frequente o enfrentamento dos fundamentalismos redivivos, dos nacionalismos e dos etnicismos. Grupos antagônicos não chegam a um acordo: Movimento dos Sem Terra – MST e ruralistas; usineiros e colhedores de cana; ambientalistas e grileiros, índios e mineradores, sem teto e os proprietários de imóveis ociosos, moradores de rua e altruístas que pretendem tirá-los da situação. A relação poderia continuar ao infinito.

O Estado contemporâneo não consegue parar de guerrear, interna e externamente. Ao passo que a empresa se recicla e sobrevive. É verdade que o Estado sentiu o golpe firme da industrialização e da sofisticação da sociedade. “Sociólogos e economistas, cientistas políticos e juristas concordam sobre o fato de que o processo de industrialização das sociedades modernas tenha aumentado enormemente as tarefas do Estado, contrariamente ao que profetizara Spencer e em conformidade com o que previram Durkheim e, naturalmente, Max Weber. É inegável que esse aumento de tarefas do Estado tenha determinado um aumento das normas de organização, como sustenta Hayek. Todavia, dado que entre essas tarefas é predominante a de dirigir a atividade econômica, é igualmente inegável que o Estado moderno se vale cada vez mais das técnicas de encorajamento, além das técnicas de desencorajamento que lhe eram habituais.”⁹ Para domar a sociedade industrializada, o Estado usa e abusa de sanções negativas e positivas. As empresas brasileiras que o digam, sobre as absurdas e burocratizadas imposições sobre a livre iniciativa, tão

prestigiada – ao menos retoricamente – na Carta Política de 1988. Mesmo assim, as empresas resistem.

O Estado não apenas intervém na economia. Quanta vez – e com tanto insucesso – pretende concorrer, competir com a iniciativa privada. De tanto mostrar-se empresário ineficiente – quando não corrupto – o Estado tende a assumir, em caráter preferencial, o papel de órgão estimulador. Milita no “campo do direito promocional, o qual se insere na categoria daquelas relações entre Estado e economia nas quais o Estado nem abandona completamente o desenvolvimento das atividades econômicas aos indivíduos, nem as assume para si mesmo, mas intervém com várias medidas de encorajamento dirigidas aos indivíduos”.¹⁰ O grande perigo é que o Estado é ganancioso, insaciável e instável. Após fragorosas derrotas na exploração de atividades rentáveis, privatizou grande parte das empresas estatais. A assunção de novos detentores do comando político, periodicamente eleitos pela massa, faz com que repense a tendência de privatização e venha a assumir um discurso estatizante. O empresariado deve estar em constante sobreaviso. A vontade estatal é menos previsível do que as oscilações climáticas.

A empresa, em todo o mundo, sai-se melhor nas pesquisas quando cotejada com as confissões religiosas. Um dos fenômenos deste início de século e de milênio é a turbulência dos fiéis. Migração entre seitas, abandono do culto, adoção de um sincretismo de tonalidades multímodas.

A verdade é que a Igreja perde fiéis. Cresce a pregação agnóstica. Nos primeiros anos do século XXI surgiram várias obras bastante comentadas pelos resenhistas, numa escancarada pregação antirreligiosa. Citem-se, aleatoriamente, os livros Deus, um delírio, de Richard Dawkins, Tratado de ateologia, de Michel Onfray, Quebrando o encanto, de Daniel Dennet, e Deus não é grande, de Christopher Hitchens, sem a pretensão de esgotar os títulos desse filão. Conforme observado no capítulo 3, o ateísmo ressurgiu travestido de feitio apologético, exatamente como se fora estratégia religiosa. Como explicar o ressurgimento de tão acerbas críticas religiosas para um planeta já tão atormentado? Ou o tormento provém, exatamente, de se haver abandonado a esperança na divindade?

A menção tem por objetivo tão somente observar que, se o Estado é questionado, a Igreja é atacada, o próprio Deus se vê negado em tantos livros e discussões, a empresa surge como instituição confiável. Cada vez mais atenta às necessidades do mercado, cada dia mais próxima a satisfazer as aspirações de um consumidor perenemente insatisfeito.

No campeonato dos rankings de credibilidade, tão a gosto dos pesquisadores do marketing desta era, a empresa vence até mesmo a mais tradicional entre as instituições: a família.

Pois em países emergentes, a família desmorona. Ao menos aquilo que se costumou denominar “família”. Sofre atentados de toda a ordem, tem dificuldades para transmitir seus valores. Conceituar família no Brasil é cada vez mais difícil.¹¹ O “casamento e a família tradicionais sofrem atualmente a concorrência de relações com novos conteúdos e institucionalizadas sob novas formas”.¹² Convivem na prática, antigos e novos modelos de conjugalidade. O amor romântico permanece como ideal de felicidade. Está na poesia, na música, nas artes, na propaganda. Todavia, fala-se em fazer amor no sentido de se manterem relações sexuais sem compromisso. Como qualquer outra prática prazerosa, de experimentação e descarte irresponsáveis, à luz da cultura do consumo.

Se a família se transmuta, o mundo empresarial consegue subsistir na rede relacional cada vez mais complexa do planeta globalizado e miniaturizado.

Por isso, é interessante contemplar a empresa e sua ética nesta abordagem sobre ética geral e profissional. Um dos motivos do fortalecimento da ideia de empresa é justamente encarar as questões éticas à luz da seriedade. Ética, para a empresa contemporânea, significa tanto quanto lucro. Por aperceber-se disso foi que muitos dos conglomerados sofreram as consequências das profundas transformações econômicas, de desregulamentação, de desaparecimento de profissões e de afazeres, sem eles próprios deixarem de existir.

3.3. Obstáculos enfrentados pela empresa

Quais foram os obstáculos enfrentados pelas empresas contemporâneas?

Talvez o principal óbice posto ao desenvolvimento empresarial seja o governo. O Estado sufoca a atividade empresarial com excesso de burocracia e tributação. Entre 43 países analisados pelo índice Fiesp de Competitividade das Nações 2007, responsáveis por cerca de 95% do PIB mundial, o Brasil aparece entre os últimos. Perde apenas para o México, a Venezuela e a Tailândia. O índice é avaliado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp – a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.¹³ Essa péssima colocação resulta de falta de estímulo à atividade, onerada com a mais elevada carga tributária do mundo. Também reflete a ausência de uma educação qualificada para as atividades produtivas. O Brasil continua o país dos bacharéis. Mesmo que não haja mais espaço profissional para os egressos de 1.139 Faculdades de Direito, geradoras de mais de um milhão de advogados e de vários milhões de diplomados que não conseguem ultrapassar o Exame de Ordem realizado pela OAB para credenciar o profissional da advocacia.

O bacharelismo anacrônico e o dogmatismo positivista explicam o burocratismo, atrofia do conceito de burocracia weberiana. Um exemplo é a situação do Brasil no ranking do Banco Mundial, elaborado para avaliar o grau de facilidade na realização dos negócios. No Brasil, a abertura de uma empresa demora 152 dias. O Banco Mundial mostra a péssima situação brasileira com indicadores ruins em todos os setores. O Brasil é um dos dez mais mal avaliados e figura em 122.º lugar como nação que facilita os negócios. Há necessidade de 13 procedimentos para se abrir uma empresa e 14 para a obtenção de um registro de propriedade. Trinta e sete por cento é o custo não salarial do trabalho em relação ao salário e são necessárias 2.600 horas de trabalho anuais para pagar impostos. Nesse item, o Brasil é o pior do mundo, sozinho e disparado.¹⁴ Iniciativas em vários níveis de governo para desburocratizar esbarram numa cultura obsoleta e em aparente insolúvel resistência à modernização.

Outro desses obstáculos é a revolução tecnológica. A obsolescência é um fator de desgaste para a atividade econômica. As necessidades humanas são crescentes e mutantes. É próprio da condição humana o estado de angústia e de insatisfação. Obter as delícias do consumo faz parte da fuga terrena à única e derradeira questão: a finitude da vida. A criatura sabe que vai morrer e, para escapar às indagações angustiantes – “o que acontecerá depois de minha morte? Haverá vida na transcendência?” –, ela se socorre do prazer e do consumo. Consumir passa a ser uma ocupação incessante e a insatisfação leva o fabricante a sofisticar indefinidamente o produto.

Análise desse fenômeno encontra-se em inúmeros pensadores. Menciono, por sua originalidade, o norte-americano considerado o filósofo da estrada: Robert Maynard Pirsig. Não é muito conhecido do grande público, mas o livro que escreveu na década de 70 do século passado – e recusado por 121 editores – tornou-se a bíblia dos easy riders.¹⁵ Chama-se Zen e a arte da manutenção de motocicletas, que já vendeu 5 milhões de exemplares. O livro é um ensaio filosófico sobre razão e sensibilidade, a partir de um relato aparentemente prosaico: a viagem que o autor faz na sua motocicleta, levando à garupa o filho de 12 anos, um pouco relutante, e os problemas que o funcionamento da moto oferece aos viajantes. Pirsig é um crítico das instituições, desconfia do saber acadêmico, por ele considerado superficial e pouco generoso, e a ideia-base de seu pensamento é qualidade.

No texto de interesse para esta reflexão, Pirsig salienta que “nossa cultura é organizada de modo a fornecer instruções apenas de maneira clássica”, ou seja, “ela ensina como segurar a faca enquanto se amola, ou como utilizar uma máquina de costura, ou como misturar a cola de madeira e aplicá-la, pressupondo que, uma vez utilizados esses métodos subliminares, o resultado será necessariamente ‘bom’”. A capacidade de perceber diretamente o que ‘parece bom’ não é levada em conta”.¹⁶ Daí a observação sobre o mundo sofisticado em que todos estamos imersos: “Em consequência disso, ocorre um fenômeno bem típico da tecnologia moderna, uma monotonia geral da aparência, tão deprimente que precisa ser coberta com o verniz da ‘sofisticação’ para ser aceita. E isso só piora as coisas aos olhos de quem é sensível à qualidade romântica. Aliás, isso não é apenas desgraçadamente monótono, mas também falso. Essas duas expressões resumem com

bastante exatidão a moderna tecnologia americana: carros sofisticados, motores de popa sofisticados, máquinas de escrever sofisticadas, roupas sofisticadas, geladeiras sofisticadas, cheias de comida sofisticada, nas cozinhas de casas sofisticadas. Brinquedos de plástico sofisticados para crianças sofisticadas, que nos natais e nos aniversários estão sempre na moda, assim como seus pais. A gente mesmo tem que ser profundamente sofisticado para não se encher disso tudo de vez em quando. É a sofisticação que nos satura: essa feiura tecnológica coberta por uma calda de falsificação romântica, na tentativa de se converter em beleza e produzir lucro para pessoas que, embora sejam sofisticadas, não sabem por onde começar, porque ninguém jamais lhes disse que existe neste mundo uma coisa chamada qualidade, que é genuína, não sofisticada”.¹⁷

Se Robert Maynard Pirsig escrevesse hoje o seu catecismo motoqueiro, falaria dos iPods, dos celulares, dos home theaters, dos spas, dos resorts seis estrelas, do turismo em Dubai e da frenética busca daquilo que ainda não foi descoberto. Até nas drogas, pois o ecstasy já foi superado e a maconha é coisa para despossuído. A empresa moderna procura se antecipar aos desejos e, se possível, criá-los, para melhor atender às suas finalidades. Dentre as quais a obtenção de lucros não é a menor. Por isso é que ela é produtora de necessidades falaciosas e de obsolescências provocadas. Certo nível de imaturidade se envergonha de pilotar um carro com vários anos ou de atender a um celular que não seja de primeiríssima geração.

Para disseminar essa cultura do consumo – e do consumo sofisticado, no padrão norte-americano – aceleram-se as tecnologias de comunicação e informação. Vive-se a era do ciberespaço, a permitir “a combinação de vários modos de comunicação. Encontramos, em graus de complexidade crescente, o correio eletrônico, as conferências eletrônicas, o hiperdocumento compartilhado, os sistemas avançados de aprendizagem ou de trabalho cooperativo e, enfim, os mundos virtuais multiusuários”.¹⁸

As empresas foram as primeiras a vivenciar a nova realidade. Tiveram de se acostumar a uma nova era. De descobertas cada vez mais rápidas e de incertezas. “A cada momento que passa, novas pessoas passam a acessar a internet, novos computadores são interconectados, novas informações são injetadas na rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna ‘universal’, e menos o mundo informacional se torna totalizável. O universal da cibercultura não possui nem centro nem linha diretriz. É vazio, sem conteúdo particular. Ou antes, ele os aceita a todos, pois se contenta em colocar em contato um ponto qualquer com qualquer outro, seja qual for a carga semântica das entidades relacionadas.”¹⁹ Ora, tudo isso transforma – profundamente – as condições de vida em sociedade. E afeta, de forma vital, a sobrevivência das empresas. “O ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse mesmo fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da transparência técnica, acolhe, por seu crescimento incontido, todas as opacidades do sentido.”²⁰

Convergiram as tecnologias de telecomunicações e informação e aquelas relações muito singelas entre patrão-empregado, patrão-fornecedor, patrão-cliente, foram substituídas por uma rede de inter-relações sem precedentes. Há empresas e cadeias de suprimento, empresas e clientes, empresas e Estado, empresas e mídia. Em convívio com as redes entre os clientes e a mídia, clientes e agências reguladoras.

Se a tecnologia dispensa a mão de obra, esta se torna mais especializada. Reivindica mais. O ordenamento jurídico enfrenta o paradoxo de preservar os direitos trabalhistas, com estímulo à informalidade e ao desaparecimento dos empregos, ou de flexibilizar e assistir ao retrocesso daquilo que o operariado erigiu em direitos sociais inalienáveis.

3.4. A sofisticação do consumo e o lugar da Ética

Ao se sofisticar o mercado, sofisticam-se também o consumidor. Este passa a exigir da empresa padrões cada vez mais elaborados. “A capacidade de produzir das primeiras décadas do século XXI não terá tanta relação com limitações tecnológicas, mas com o apoio público ao uso das novas tecnologias – tanto dos consumidores como da sociedade em geral.”²¹ O futuro da empresa depende de sua fidelidade a políticas comunitárias de prestígio. Ninguém quer comprar de um

fabricante que explora mão de obra infantil, ou se utiliza de madeira extraída da Floresta Amazônica, ou que se utiliza de tecnologias ambientalmente incorretas.

Ainda que o produto mereça uma divulgação envolvida em observância dos parâmetros éticos, há sempre a possibilidade de inversão do discurso. O exemplo da fabricação do etanol é eloquente. Acena-se com a produção de combustível verde, ambientalmente adequado, a salvação para o mundo alicerçado sobre a cultura automobilística. Ocorre que a fabricação do álcool depende de conversão de vastas áreas, antes reservadas à policultura, à monótona e empobrecedora monocultura canavieira. Os problemas com a mão de obra desqualificada e, por isso, mal remunerada não são os únicos a merecerem indagações sérias e arrefecedoras do ufanismo pátrio. As culturas de cana de açúcar ainda se utilizam da nefasta e primitiva queima da palha antes da colheita manual. Os problemas de saúde pública se multiplicam. Indaga-se o motivo da resistência à mecanização, relegada sob inúmeros argumentos.

A vocação colonialista de países periféricos, a servirem de produtores-exportadores de matéria-prima para o Primeiro Mundo, talvez se conforme com a manutenção de métodos rudimentares. Mas a comunidade esclarecida dos países civilizados – notadamente a União Europeia – poderá impor barreiras ambientais e empalidecer as pretensões dos que não respeitarem a mão de obra e o meio ambiente.

Como tudo permite várias leituras e parece não existir o absoluto senão em reduzido quadro de temas, as questões admitem debate em mais de uma vertente. A facilidade com que os assuntos alcançam os interessados faz com que as opiniões se exteriorizem e se dialogue mais – fenômeno essencial para uma democracia numa sociedade pluralista.

Como sociedade periférica, embora ufanista, o Brasil sofre efeitos retardados de fenômenos que já assolaram outras nações. O despertar das classes hipossuficientes para o consumo ainda perdurará por algumas décadas. Estamos longe de atingir o estágio do metaconsumo, síndrome muito moderna do anticonsumo. “As classes médias, herdeiras nesse ponto dos grandes dinossauros capitalistas do século XIX e do início do século XX, têm a tendência predominante para consumir com ostentação. Ao fazê-lo, dão provas de ingenuidade cultural”.²² O Brasil ainda se encontra numa fase anterior. Acena-se com o acesso do pobre ao mundo maravilhoso e mágico do consumo. “As diferenças de nascimento, de sangue, de religião não se permutavam outrora: não eram diferenças de modas e diziam respeito ao essencial. Não se “consumiam”. As diferenças atuais (de vestidos, de ideologia, e até de sexo) permutam-se no seio do vasto consórcio do consumo. Surge como troca socializada dos signos”.²³ Daí a prosperidade do mercado fake, a falsificação das grifes, a dificuldade na identificação – notadamente nas tribos juvenis – da origem, do estamento social, do grau de cultura ou de riqueza desses pássaros de igual plumagem.

Para propiciar essa interessante reflexão, o papel das tecnologias de comunicação e informação é impressionante. Dissemina-se o culto à grife, às marcas, aos sinais distintivos de inclusão. Seja nas roupas, seja em relação às bugigangas eletrônicas. Quem ainda se recorda do preço das linhas telefônicas residenciais há duas décadas? Hoje a velocidade da comunicação é espantosa. Quantos milhões de celulares tem o Brasil? Ao surgir a mensagem de texto em celulares, 20 milhões delas foram enviadas em todo o mundo num mês. Dezoito meses depois, a quantidade tinha aumentado para 3,5 bilhões por mês.²⁴ O impacto da internet é indescritível. “Qualquer negócio que não seja eletrônico simplesmente não existirá dentro de cinco anos.”²⁵

O e-comércio é uma realidade porque houve revolução dos mercados. A partir da queda do muro de Berlim e desmoronamento da URSS, mais 3 bilhões de pessoas passaram a viver em economia de mercado. O ajuste a essa situação tornou ainda mais poderosas algumas marcas. Mas a cidadania globalizada também passou a um protagonismo diverso. As maiores companhias multinacionais passaram a ser o alvo das ONGs. “As pessoas estão começando a travar as grandes batalhas econômicas mundiais concentrando-se em uma ou duas empresas de nome e transformando-as em metáforas políticas. Têm tido mais sorte com essa tática do que nas décadas em que lutaram contra políticas governamentais.”²⁶

A empresa contemporânea ou assume a ética – denominada responsabilidade social – ou talvez

venha a colher fracassos que podem levá-la ao desaparecimento. As reputações se constroem, mas também podem ser demolidas. Há exemplos recentes de empresas que não cuidaram de sua credibilidade e foram expelidas do mercado. Com a facilidade na disseminação de boatos, o conceito é suscetível de imediata desconstrução.

O Código Civil Brasileiro de 2002 reconheceu a empresa, mas silenciou sobre a sua função social. Há quem sustente que a função social do contrato, prevista no art. 421 do CC/2002 supriria essa omissão. Não é a opinião do percutiente comercialista Newton De Lucca, que propôs a inserção de um dispositivo específico – na forma de um § 2.º ao art. 966. E justificou: “Em primeiro lugar, daria uma ‘demonstração de coerência interna e externa’ do Código... Em segundo lugar – e sobretudo –, pelo fato de que essa função social deve ser cumprida, não apenas pelas sociedades em geral, mas igualmente pelo empresário individual”.²⁷

Mas o que vem a ser a responsabilidade social da empresa?

É o plus que a empresa pode oferecer à comunidade, além do legítimo interesse de exercer uma atividade lucrativa. Ou, conforme já se definiu, a responsabilidade social da empresa “é a integração voluntária das preocupações sociais e ecológicas das empresas às suas atividades comerciais e às relações com todas as partes envolvidas interna e externamente (acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e parceiros, coletividades humanas), com o fim de satisfazer plenamente as obrigações jurídicas aplicáveis e investir no capital humano e no meio ambiente”.²⁸ Aos poucos, desperta a mentalidade empresarial para a realidade de que não basta ser eficiente em seu negócio. O estado de necessidade em que se encontra o mundo exige mais de todos. A empresa tem compromissos com o porvir e, se fechar os olhos para ele, poderá colher insucessos que tolham o seu futuro.

3.5. O papel das ONGs e dos stakeholders

Não é só a confiança no processo político e no governo que desapareceu em alguns países. A credibilidade nas empresas também se viu reduzida a patamares críticos. A sucessão de escândalos entre os primeiros e a insensibilidade do empresário fizeram com que a população de nações mais desenvolvidas repensasse o sistema. Com isso teve lugar o crescente questionamento. Já não se aceita tudo o que é dito. Os valores mudaram. Foram empalmados por instituições inexistentes há algumas décadas. As ONGs – Organizações Não Governamentais – hoje encarnam com propriedade maior os interesses da comunidade, cotejadas com as instituições tradicionais. E seu prestígio sobe a cada dia: “Com temas de destaque como meio ambiente, direitos humanos e saúde, uma pesquisa internacional revela que cerca de 60% dos formadores de opinião entrevistados confiam em ONGs, diante de 15% atribuídos a governo e a imprensa e apenas 10% a empresas”.²⁹

Ao falharem os representantes do velho esquema, auxiliada pelas ONGs e sua informalidade, a comunidade redescobre valores tradicionais. “Alguns grupos pequenos identificam os cinco valores mais importantes que gostariam de entalhar acima da porta de uma nova escola comunitária. Com uma regularidade impressionante, os participantes identificam cinco valores – compaixão, honestidade, justiça, respeito e responsabilidade.”³⁰

No Brasil recente, a vitória do ruralismo sobre o ambientalismo com a revogação do Código Florestal envolveu críticas acerbadas às ONGs. Chegou-se a afirmar que os defensores da mata estavam a soldo de entidades internacionais interessadas em que o País deixasse de ser “celeiro do mundo”, “provedor de alimento” para o globo, para proteger a produção estrangeira. Mas entidades como Greenpeace, existem há muitas décadas e ninguém conseguiu provar interesses escusos em sua atuação. Cumpre distinguir entre organizações sérias, prestigiadas e merecedoras de respeito com outras criadas ad hoc para servir aos desígnios de parlamentares que despejam nelas o resultado de emendas parlamentares, sem que haja retorno do investimento de dinheiro do povo.

Um dos fenômenos contemporâneos foi o crescimento de um associativismo que levou milhões

de pessoas a se engajarem nas causas que guardam pertinência com seus interesses e objetivos. E isso é muito saudável, porque o indivíduo sozinho raramente consegue fazer prevalecer sua vontade ou seu ponto de vista.

Outro fato interessante foi o surgimento em cena, e com preponderância, dos stakeholders das empresas. São as partes interessadas, aqueles que têm real empenho em que a empresa tenha um percurso exitoso e não se resumem aos consumidores. São os acionistas, os empregados, os clientes, os parceiros, os fornecedores, a comunidade, os governos, os órgãos reguladores e, com intensidade cada vez maior, os grupos com preocupações específicas, como os ambientalistas. O principal é que esses personagens têm sido ouvidos e atendidos em suas expectativas.

Aí é que entra a ética da empresa. Os consumidores hoje são mais bem informados e serão fiéis a marcas e organizações que lhes deem razões para confiar. A impressão que as pessoas têm da empresa está vinculada ao conceito de responsabilidade social. Ou seja, a empresa não tem apenas de procurar o lucro. Precisa também exercer o seu papel social. Ela é um agente produtor, dela dependem muitas pessoas e ela interage com o meio em que atua. Não pode permanecer alheia às transformações que afetam a sociedade.

Enquanto dois terços dos norte-americanos afirmam confiar mais em empresas que seguem uma causa social, os europeus querem que as empresas ajam com responsabilidade. Recente pesquisa realizada na França, Itália e Reino Unido revelou que 88% dos consultados acham que as grandes companhias devem usar alguns de seus recursos para ajudar a solucionar problemas sociais; 84% acham que as empresas devem dar recursos para vencer problemas sociais nos países onde elas vendem seus produtos; e 86% comprariam de uma empresa que amparasse iniciativas para melhorar a sociedade.³¹

O Brasil não é diferente, pois a sociedade de mercado hoje é integrada com simultâneo e imediato repasse de informações. Por isso é que o tema responsabilidade social já motivou tantas companhias e instituições, notadamente as financeiras. Não há banco sem uma participação em projeto social. Seguem o modelo mundial, bem sintetizado pelo então Primeiro Min. Paul Rasmussen, da Dinamarca, ao abrir a Primeira Conferência de toda a Europa, em novembro de 2000: “O negócio das empresas não é mais apenas negócios: está se tornando um negócio sustentável (...) a parceria entre o setor público e o privado e também a responsabilidade social da empresa são precondições de adaptação a mudanças na nova economia e fruto de uma economia movida a conhecimento”.³²

Cumpra a cada empresa – qualquer que seja o seu tamanho e ramo de atuação – detectar os temas emergentes e motivadores da preocupação comunitária, com vistas a adequarem suas políticas de responsabilidade social às expectativas dos grupos parceiros. Dentre esses temas avulta o meio ambiente, a saúde e o bem-estar de todos, mas, principalmente, dos empregados e dos moradores nas imediações da empresa, a violência e a segurança, a diversidade e os direitos humanos, entre muitos outros. Por óbvio, a seleção dos temas depende da inserção concreta da empresa na comunidade, de seu ramo de atuação, do número de empregados, das condições de trabalho, além de tantos outros fatores.

O certo é que, detectados os temas emergentes, eles exercerão impacto na estratégia empresarial. Atuar em uma economia emergente não é tarefa singela. Assuntos até há pouco ignorados no mundo dos conglomerados passam a merecer atenção contínua. Assim o cuidado com a reputação, vinculada à demonstração do valor agregado, que é um plus acrescentado às finalidades específicas da empresa.

Como exemplo de valores agregados em economias emergentes como a brasileira podem ser citados a formação do capital humano, o estímulo à boa administração, a ajuda à coesão social, o fortalecimento de economias e a proteção do meio ambiente. A cada área desses valores corresponde a metodologia de comprovação ou a estratégia de fazer ressaltar o investimento da empresa nesses campos. Mencione-se, para ilustrar as possibilidades, o que a empresa pode fazer em termos de prestigiar o valor agregado de tutela ecológica. Poderia servir-se de sistemas de produção menos poluentes e desenvolver produtos e serviços seguros para o meio ambiente,

promover o conceito de gerenciamento de produto e análise de ciclo de vida, compartilhar as melhores práticas de gestão ambiental, promover a eficiência energética e de outros recursos naturais e debater políticas ambientais com governo, comunidade e ONGs. Desenvolver campanhas vinculadas ao valor agregado também é medida eticamente correta e geradora de excelente retorno.

As empresas, por conhecerem o mercado, são hábeis ao descobrir o anseio por ética. Sentem o clamor da população desiludida com o governo, desconfiada de toda atuação pública, a exigir compostura e retidão de conduta. Se conseguem preencher esse vácuo moral com atuação reconhecida pelos parceiros, agregarão ao valor intrínseco daquilo que produzem – bens ou serviços – um capital efetivo. Conseguem reputação. E “falar de reputação – e, sobretudo de boa reputação – é falar de um ativo intangível, cuja fragilidade é proverbial, porque, de forma singela, diz respeito à percepção que outros têm quanto ao valor de uma organização ou de um profissional: 1. equivale à consideração que dada coletividade confere; 2. corresponde a gozar de prestígio ou a construir um nome ao longo dos anos; 3. vincula-se à identidade corporativa ou pessoal, constituída pelos traços mais expressivos que observadores atribuem; 4. é conceito composto por variadas imagens que o imaginário social elabora ao longo do tempo; 5. deriva de uma percepção cristalizada e que vai sendo forjada dia após dia, à medida que a organização ou o profissional satisfaz as expectativas de seus stakeholders; 6. assemelha-se ao conhecimento científico – um processo aberto, provisório, penosamente construído, condicionado e atormentado por incessantes verificações e confirmações”.³³ Enfim, reputação é credibilidade. E não é só a empresa que necessita dela. Também o empresário e também todos os profissionais. Para a empresa, ela é uma vantagem competitiva. Aqui poderia caber a afirmação de que ética dá lucro. Não confundir com o marketing da ética, verdadeiro estelionato praticado amiúde por muitas pessoas físicas e jurídicas.

Todavia, reputação é algo fragilíssimo. “À medida que a reputação constitui um patrimônio – capital político dos homens públicos, ativo intangível das empresas, prestígio dos profissionais –, sua exposição a algum escândalo torna-a muito sensível a degradações.”³⁴ Numa sociedade que vive da aparência, em que vale mais a versão do que o fato, perder reputação é muito fácil, sobretudo quando se considera o furor midiático e a repercussão das notícias ruins. Enquanto falar bem é algo que assassina qualquer diálogo – morre o assunto –, falar mal rende, interessa e contamina, corrompe e compromete, até chegar à metástase da honra.

Existe um receituário para se preservar a reputação empresarial. Roberto Henry Srouer chama as suas regras de diretrizes éticas da comunicação interna, e as exprime de forma imagética: “1. adotar por divisa a necessidade de subordinar o discurso às práticas da organização e aos exemplos que os gestores dão; 2. assumir como bússola o altruísmo imparcial, enfrentando as armadilhas do exclusivismo corporativo; 3. administrar usando por leme a contínua e genuína prestação de contas para desarmar as centrais de boatos e minimizar os eventuais desgastes; 4. medir sem cessar, como termômetro de transparência, a confiabilidade das informações veiculadas”.³⁵ Como regra mnemônica, suficiente recordar os quatro instrumentos de preservação da ética empresarial: divisa, bússola, leme e termômetro.

Ética deve ser preocupação que permeie todas as atividades. Assim como a disciplina Ética deveria ser transversal em todos os cursos e em todos os graus. Inegável que existe um fenômeno constatável por qualquer bom observador, que é o da intensificação das responsabilidades. Já não satisfaz a população saber que uma empresa produz um bom produto ou presta um bom serviço. Ela exige que aqueles que extraem seu sustento – sob a forma de lucro – de uma atividade regulamentada, ainda que vinculada ao princípio da livre iniciativa, devolva à comunidade mais do que manter o negócio em funcionamento. Daí a importância crescente da responsabilidade social, nome empresarial para a responsabilidade ética. “Responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido negativo) por membros da sociedade, apesar de não codificados em lei. Elas envolvem uma série de normas, padrões ou expectativas de comportamento para atender àquilo que os diversos públicos (stakeholders) com os quais a empresa se relaciona consideram legítimo, correto, justo ou de acordo com seus direitos morais ou expectativas.”³⁶

Uma das funções dos preocupados com a falta de ética na sociedade contemporânea é formar profissionais providos de consciência moral e aptos a um desempenho sempre ético, seja qual for a função a ser exercida. A impregnação ética do empresariado já surte efeitos. Basta fazer um levantamento superficial a respeito das marcas e empresas que todos conhecem e que se vinculam a uma causa. Essa a ética da contribuição que anima vários empresários e contamina seus parceiros. “A ética da contribuição sempre foi uma poderosa força motivadora. Sobreviver, ou mesmo prosperar, não basta. Ansiamos por deixar nossas pegadas na areia do tempo e, se pudermos fazer isso com a ajuda e a companhia de outras pessoas, tanto melhor. Precisamos nos associar a uma causa a fim de dar um propósito à nossa vida. Trabalhar por uma causa não deve ser prerrogativa das instituições de caridade e do setor sem fins lucrativos. E a missão de melhorar o mundo não transforma uma empresa numa entidade de assistência social.”³⁷

3.6. Um Código de Ética para as empresas?

Assim como se discute a necessidade e a conveniência de um Código de Ética para outros estamentos e profissões, questiona-se a oportunidade de elaboração de um rol de deveres para as empresas. Elencar condutas antiéticas envolve um risco: tudo aquilo que não estiver exatamente tipificado escapa ao rótulo e passa a ser eticamente permitido.

Por esse motivo é que muitas empresas deixam de adotar a estratégia da codificação moral. Simplesmente adotam “a regra dourada ‘aja com os outros como você gostaria que agissem com você’”.³⁸ Ou continuam a agir como sempre atuaram, com vistas exclusivamente na obtenção de retorno do capital investido. “Nesses casos, a racionalidade é justificada pelo conservadorismo e mimetismo: todos os outros fazem isso. Uma racionalidade mais extremada é aquela segundo a qual as organizações deveriam buscar toda vantagem possível sem se preocuparem com leis e costumes sociais tradicionais – uma filosofia do tipo ‘levar vantagem em tudo’, visão claramente condenável pela sociedade nos tempos atuais. Por fim, alguns acreditam que a ética deveria ser determinada pela intuição, ou seja, cada um deveria agir segundo o que sente que é certo.”³⁹

A tendência é a generalização dos Códigos de Ética Empresariais. “Os valores inerentes à cultura de uma empresa podem ser formalizados e expressos no chamado código de ética empresarial (...). Em alguns casos exemplares, a publicação e a distribuição de um código é uma forma de assumir explicitamente um conjunto de valores que já vêm governando a empresa e seus funcionários, há um tempo considerável. Em outros casos, a publicação e a distribuição de um código não passa de uma tentativa desesperada de persuadir ou ameaçar os funcionários a aceitarem um conjunto de princípios em seu dia a dia. E, algumas vezes, esse código não passa de uma tentativa hipócrita de estabelecer relações públicas.”⁴⁰

Para as empresas que preferem a adoção de um Código de Ética, a crença é a de que tal opção propicia “que todos dentro e fora da organização conheçam o comprometimento da alta gerência com a sua definição de padrão de comportamento ético e, mais importante, que todos saibam que os dirigentes esperam que os funcionários ajam de acordo com esse padrão. O código define o comportamento considerado ético pelos executivos da empresa e fornece, por escrito, um conjunto de diretrizes que todos os funcionários devem seguir”.⁴¹

É essencial que a mais alta hierarquia da empresa não só explicita apoio a esse código, como demonstre, de forma nítida, atuar de acordo com o seu conteúdo. Nada mais nefasto do que distanciar a prática do discurso. Na linha do “faça o que eu digo, não faça o que eu faço”. Também é fundamental que o código derive de uma participação ativa de representantes de todos os setores da empresa. A experiência de comitês integrados por atores representativos de todas as áreas afetadas pelo código é a mais exitosa. Esse comitê deve se encarregar da discussão prévia, da colheita de opiniões, da consulta aos demais exemplares já provados em outras empresas, e com esse processo se legitimará o resultado do trabalho coletivo.

Qual seria o conteúdo de um código de ética empresarial? Depende da empresa, depende do negócio, depende da orientação de seus formuladores e da clientela a que se destina. “Os melhores códigos, contudo, tomam o cuidado de apresentar proibições e obrigações específicas; por

exemplo, limitam (o valor de) presentes que possam ser aceitos por qualquer funcionário. Essas informações servem como algo mais do que mero lembrete. Elas dão aos funcionários conselhos extremamente úteis sobre como agir em situações que podem ser bastante embaraçosas. Um funcionário inexperiente que faça parte de uma equipe designada para escolher um novo fornecedor recebe algumas entradas caras para um jogo de futebol, de um dos candidatos ao contrato. Ele deve aceitar ou rejeitar o presente?”⁴² É bastante ambígua a situação para uma cultura em que os presentes de Natal constituem um hábito cultivado por todos. Até por aqueles que não vêm significado no Natal – o renascimento da esperança, a festa de aniversário de Jesus Cristo – e se vêm compelidos pelo mercado a presentear um vasto círculo de relações. Qual o limite para o brinde, para a lembrança, para a gentileza ou afago, ultrapassado o qual já se estará falando em captação da simpatia, ou até propina ou suborno?

Também se faz essencial a possibilidade de implementação, de atualização e de revisão dos comandos do código de ética, para que sua operacionalidade não esbarre na obsolescência ou na dinâmica das rápidas transformações por que passa a sociedade. E o ideal é que o código de ética venha a contemplar não apenas o relacionamento dos empregados com a empresa, mas também toda a rede de contatos permanentes ou episódicos da empresa com a comunidade, com a mídia, com o governo, com os stakeholders.

A comunicação é a chave do sucesso de um código de ética. Todos precisam saber que a empresa leva a sério a questão de sua conduta institucional – e a de seus membros, servidores e clientes, além de toda a cadeia com a qual se relaciona em qualquer nível. Implementar um código de ética passa, portanto, por: “1. divulgar, a todos na organização, o código em uma forma fácil de entender; 2. divulgar, a todos na organização, o apoio da gerência ao código de ética; 3. divulgar, a todos na organização, as maneiras pelas quais cada indivíduo deve aplicar o código; 4. divulgar aos fornecedores, clientes e disponibilizar ao público externo o código de ética”.⁴³

Adotar um código de ética é uma parcela do processo de se transformar o negócio em uma empresa cidadã, assim considerada aquela que reconhece a sua responsabilidade social e não se recusa a participar, ativamente, da vida comunitária. Outras recomendações para a construção de empresas cidadãs são: “1. criar espaço para que os colaboradores se realizem no ambiente de trabalho por meio de uma gestão participativa, na qual a inovação, a criatividade, o talento de cada um possa emergir, contribuindo efetivamente para os resultados; 2. gerar uma nova cultura, fazendo da empresa uma comunidade de aprendizagem em que todos ensinam e todos aprendem, como um caminho para enfrentar, por meio da renovação contínua, as mudanças constantes; 3. estabelecer, com os fornecedores e clientes, relações de parceria duradouras, tendo a ética, a transparência, a confiança e a colaboração mútua como requisitos vitais para o êxito”.⁴⁴

Interessante observar que o desenvolvimento dessas noções, hoje consolidadas em obras de consistência produzidas por sociólogos, administradores, assistentes sociais, psicólogos e até filósofos a serviço da comunidade empresarial, não constitui pioneirismo, nem novidade. Inúmeras indústrias antigas já desenvolveram métodos de superação dos lindes estritos da visão arcaica de quem apenas visava o retorno do capital. Quem não conhece empresa que estimulou a educação de seus empregados? Ou que propiciou a eles o lazer sob a forma de clubes de campo, colônias de férias, criação de grupos de teatro amador? O amparo à criança filho do empregado sempre foi uma praxe e a outorga de prêmios aos servidores mais fiéis não era exceção.

Ocorre que hoje já se considera profissionalismo encetar esse trajeto simultâneo e paralelo da trilha ética, sem descuidar da eficiência técnica e da consecução maximizada do lucro. Se uma empresa vier a ser considerada cidadã, ela poderá colher benefícios, quais o fortalecimento de sua imagem, o reforço na atratividade e retenção de talentos, o comprometimento maior dos empregados, a intensificação de sua lealdade mediante maior identificação com os ideais da empresa. Em relação aos clientes, estabelecer-se-á uma saudável empatia, restará facilitado o acesso a financiamentos e se enfatizará sua legitimidade perante o Estado e a comunidade.⁴⁵

3.7. Ética dá lucro?

O cético dirá que a preocupação ética é um modismo e que, no fundo, numa economia em que os tubarões se alimentam dos peixes menores, sobreviver já é milagre. Os otimistas concluirão que a empresa ética tem condições de converter o seu investimento moral em lucro real. Para que a tese otimista prevaleça, haverá necessidade de uma conversão da consciência dos detentores do capital.

Numa análise macroeconômica, fácil concluir que os grandes conglomerados empresariais do planeta são muito mais poderosos do que os governos. Se eles se convencessem de sua responsabilidade social, a corrupção estatal, a ineficiência e despreparo dos transitórios detentores do poder político seriam relativizados. Ocorre que o grande capital só pretende se tornar ainda maior.

Haveria disposição das grandes empresas sem pátria em fazer investimentos nos mercados mais pobres do mundo?

A concentração do dinheiro no planeta é evidente. As maiores fortunas estão localizadas em poucas famílias. “Se estimulassem o comércio e o desenvolvimento na base da pirâmide econômica, as multinacionais seriam capazes de melhorar substancialmente as vidas de milhões de pessoas e de contribuir para a criação de um mundo mais estável e menos perigoso”.⁴⁶

Não se espera que as grandes corporações assumam o papel do Estado e mergulhem no resgate das mazelas dos povos subdesenvolvidos. Apenas se alimenta a expectativa de que elas cheguem – por si mesmas – à constatação de que melhorar a pobreza é ampliar os mercados. Haverá retorno, e quem já provou da experiência sabe que pobre sabe honrar seus compromissos. Assim não fora e as grandes cadeias do comércio varejista não sobreviveriam e não retroalimentariam essas contínuas campanhas para a venda de eletrodomésticos e agora também aparelhos eletrônicos, mediante estímulo a um crédito a perder de vista.

Os pobres do mundo constituem um potencial inexplorado. “Nada menos que 65% da população mundial – ou seja, quatro bilhões de pessoas – não chegam a ganhar US\$ 2.000 por ano.”⁴⁷ Compreende-se o desinteresse das gigantescas desnacionais⁴⁸ diante desses mercados miseráveis. Eles têm pouco a despendar com bens e serviços. O pouco que recebem é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação e transporte. A maior parte dos países em que o espetáculo do crescimento é o da miséria também são nações com sólidas barreiras ao comércio: corrupção, analfabetismo, infraestrutura insuficiente, flutuações cambiais e burocracia. Não há qualquer perspectiva de rentabilidade negocial.

Não é bem assim. Veja-se o exemplo brasileiro. Embora o desemprego ainda preocupe, a economia informal viceja. Quem é que não tem um celular de última geração em pleno uso? A ostentação desse pequeno luxo não é privativa dos incluídos. Qualquer excluído também dispõe de seu aparelho. E se ele só funciona mediante pagamento – seja pré-pago ou pós-pago –, a evidência é a de que todos satisfazem suas contas. Ao menos em tese. A inadimplência é também um fenômeno recorrente e as empresas, em suas agressivas campanhas de venda, sabem da quebra na arrecadação.

Pesquisas recentes demonstram que, “em todo o mundo em desenvolvimento, os moradores de favelas urbanas pagam pela água potável quase cem vezes mais do que as famílias das classes superiores. Os alimentos também são de 20% a 30% mais caros nas comunidades mais pobres, pois seus moradores não têm acesso aos grandes varejistas, que operam com desconto. No setor de serviços, os agiotas locais cobram juros de 10% a 15% ao dia, e taxas anuais que chegam a 2.000%. Mesmo os pequenos empreendedores mais felizardos, que conseguem empréstimos de instituições de microcrédito sem fins lucrativos, pagam entre 40% a 70% de juros ao ano – taxas ilegais na maioria dos países desenvolvidos”.⁴⁹

Pode ser surpreendentemente barato comercializar e entregar produtos no mundo dos pobres, pois a imensa maioria deles se concentra em cidades com elevada densidade demográfica. A tendência das grandes conurbações prossegue a criar bolsões de miséria. Conforme apurou a Organização Panamericana de Saúde, o Brasil é um exemplo típico de nação que enfrenta o

processo de metropolização da pobreza. Fenômeno que piora a qualidade de vida da população e aumenta os riscos de morte. Entre 1996 e 2004, aumentou em 8,8% o risco de morte por homicídios, em 30,5% o risco de morte por diabetes e em 38% o risco de morte por doenças hipertensivas. Nada indica regressão nesses índices nos últimos anos, pese embora o ufanismo oficial. Ao contrário, enfermidades consideradas extintas retornam e com renovado vigor. Basta consultar jovens pais e verificar quais as recomendações dos pediatras em relação a doenças que se pensava fossem erradicadas já ao tempo da infância dos bisavós.⁵⁰

Nada obstante a piora na perspectiva de vida, com agravamento das questões ambientais, de saneamento básico, moradia e infraestrutura, os miseráveis formam um mercado atraente. Os favelados do Rio de Janeiro, por exemplo, têm poder aquisitivo de 1,2 bilhão – US\$ 600 por pessoa. As favelas “já apresentam ecossistemas diferentes, com lojas varejistas, pequenas empresas, escolas, clínicas e agiotas. Embora se disponha de poucas estimativas confiáveis sobre o valor das transações comerciais nas favelas, a atividades de negócios parecem estar prosperando”.⁵¹ Todas são promessas de setores comerciais vibrantes.

Voltar os olhos para os mercados emergentes é uma atitude ética por parte da empresa. Ao fazê-lo, ela não estará somente fortalecendo a sua marca e consolidando o seu protagonismo como empresa socialmente responsável. Ela poderá também ampliar a sua margem de lucros com uma faixa da população que, em regra, ainda reconhece o valor do compromisso e que sabe cumprir suas obrigações. Pois é justamente a legião dos que não desconhecem a força insensível da lei, sempre eficiente e rigorosa em relação aos mais fracos.

Numa vertente microeconômica, as empresas conscientes sabem do retorno efetivo ante uma ética diferente do mero marketing. O lucro virá por acréscimo se elas forem reconhecidas como empreendimentos humanos, sérios, idôneos e sensíveis a tudo aquilo que realmente importa e que não se resume ao produto que fabricam ou ao serviço que prestam. “Quando a preocupação com o lucro assume na empresa o papel centralizador e único de seus interesses, e não lhe permite a ampliação de horizontes participativos além de seus limites, ela corre sérios riscos e pode comprometer sua própria permanência no mercado. Essa postura tipicamente egoísta inibe oportunidades de crescimento profissional, não constitui o alicerce de uma saudável cultura empresarial nem propicia a criação de uma história digna de respeito. A ganância é um vício que gera o clima ideal para propagar corrupções, sentimentos negativos e descontentamentos entre profissionais, e isso representa a soma de fatores negativos que desestabiliza qualquer empreendimento.”⁵²

Empreendedores providos de uma visão menos acanhada, atentos a um porvir destinado a melhorar as condições de vida de seus netos e bisnetos, desvinculados do imediatismo egoísta e tolo, já investem seriamente na ética. Sabem que é um projeto só mensurável no longo prazo. Surpreendem-se ao assistir retorno mais rápido em relação ao imaginável, reflexo de que a minoria pensante sabe reconhecer entre a ganância cega e o solidarismo inteligente.

Por óbvio que uma reflexão destas não seria possível à luz do pensamento kantiano. Se para Kant só vale a intenção, o mero fato de o empreendedor pensar em lucro já desqualificaria moralmente a sua iniciativa. Todavia, fazendo concessão ao utilitarismo, se houver possibilidade de o empresariado se convencer de que será bom para o negócio ser mais ético, nada se perderá na intensificação de atitudes calcadas na responsabilidade social.

3.8. *A matriz da virtude*

A aspiração de parte da comunidade no sentido de que as empresas evidenciem consciência social sem deixar de gerar lucro não é recente. Na Inglaterra do século XIX, William Blake e Charles Dickens souberam explorar tais demandas em suas obras. O consenso possível é o de que uma empresa é uma instituição que precisa se portar com um mínimo de responsabilidade moral, mais conhecida como responsabilidade social.

Os estudiosos do tema elaboram teorias e traçam estratégias para convencer os empresários de

que é conveniente a adoção de uma linha de conduta que leve em consideração não apenas o próprio negócio, mas o desenvolvimento de atividades comunitárias que edifiquem a reputação do grupo. Uma dessas estratégias se chama “A Matriz da Virtude”. Ela “é composta de quatro quadrantes. Os dois quadrantes inferiores compõem os pilares da matriz, os dois superiores são suas fronteiras. Os quadrantes de baixo constituem o que denomino fundamentos civis. Base consuetudinária e codificada do comportamento empresarial responsável, os fundamentos civis são o acúmulo de usos e costumes, de um lado, e de leis e regulamentos, de outro, que promovem condutas socialmente responsáveis e aumentam o valor para os acionistas”.⁵³

Pense-se num retângulo quadripartido. Os quadros de baixo contêm as práticas opcionais e a disciplina legal e os quadros de cima são reservados ao setor estratégico e ao estrutural, respectivamente. Fora do quadro, acima se encontra a fronteira (intrínseco) e abaixo os fundamentos civis (instrumental). Esse, em sua singeleza, o design da Matriz da Virtude.

No quadrante esquerdo, portanto, encontram-se as práticas opcionais. São as condutas responsáveis compatíveis com os usos e costumes. Convivem com o quadrante direito – disciplina legal – comportamentos cogentes impostos pelo ordenamento legal. A fronteira entre esses dois quadrantes é porosa, complacente, nunca se mostra rígida. A história das empresas mostra que alguns hábitos se transformam em leis. Assim, a assistência médica dispensada aos dependentes dos empregados era liberalidade. Com o tempo, passa a ser um direito previsto em lei. Os fundamentos civis são profundos e robustos nas economias prósperas e avançadas, ao passo que nas economias mais pobres e menos desenvolvidas tendem a ser superficiais e frágeis.

A porosidade opera também para a redução de direitos. Um dos exemplos citados é o da Rússia após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No caos reinante toda regulamentação se tornou flexível e deixou de ser observada. O choque de capitalismo transformou o país numa nação aparentemente sem regras. Em escala diversa, é o que se acena em relação ao Brasil no pertinente aos direitos sociais. Numa economia em crise, com pífio crescimento do PIB, a preservação de todos os benefícios previstos na Constituição cidadã e nas leis produzidas no período de assistencialismo laboral torna-se cada vez mais difícil.

Examinem-se, agora, os quadrantes superiores da matriz: as fronteiras estratégica e estrutural “abrange atividades cuja motivação tende a ser intrínseca e cujo valor para os acionistas é nitidamente negativo ou pelo menos não é imediatamente visível. A fronteira estratégica abrange atividades que podem agregar valor para os acionistas – tornar-se instrumentais – ao gerarem reações positivas por parte de clientes, empregados ou autoridades legais”.⁵⁴ O quadrante da direita é o da fronteira estrutural e “abriga atividades oriundas de motivação interna, nitidamente contrárias aos interesses dos acionistas. Nesse quadrante, os benefícios da conduta empresarial favorecem principalmente a sociedade, em vez da empresa, erigindo uma barreira estrutural básica à atuação desta”.⁵⁵

A fronteira estratégica é utilizada muita vez como golpe de marketing. Provém do feeling dos responsáveis por adoção de metodologia de captação da boa vontade ou da simpatia da clientela. Agrega valor ao produto. Muitas vezes aquilo que parecia uma concessão excessiva se transforma em uso ou costume e chega até a se converter em obrigação legal. A fronteira estrutural raramente chega a essa condição. Padecem do desinteresse dos executivos ou dos gerentes, ou até dos donos da empresa, pois apenas contemplam o benefício da própria sociedade.

A linha que separa as fronteiras estratégica e estrutural é sinuosa. Pois há iniciativas que não são inequivocamente favoráveis ou desfavoráveis aos acionistas. Entretanto, “em geral, as iniciativas que ficam entre as fronteiras estratégica e estrutural tendem a deslocar-se, espontaneamente, rumo à fronteira estrutural. Se o consenso no ambiente de negócios é o de que determinada atividade não gerará benefícios para os acionistas, dificilmente alguma empresa questionará o pressuposto”.⁵⁶ Isso explica por que algumas inovações na área da responsabilidade social podem ser inibidas pela preocupação dos executivos com a riqueza dos acionistas. Não se cria ética ou bondade contra a vontade de quem precisa pôr a mão no bolso ou se contentar com lucros menores.

Em síntese, a estratégia da Matriz da Virtude pode orientar a comunidade e, sobretudo, as ONGs, na sua missão de impor e de exigir da empresa uma conduta socialmente responsável. Pois a Matriz da Virtude “delineia as forças que geram a responsabilidade social das empresas. Os dois quadrantes inferiores são os fundamentos civis, que abrangem os usos e costumes, de um lado, e as leis e regulamentos, de outro, que orientam as práticas empresariais. As empresas adotam essas práticas seja por escolha espontânea (optam por observar os usos e costumes), seja por disciplina legal (são obrigadas por lei e regulamentos a agir de determinada maneira)”.⁵⁷

As empresas adotam os fundamentos civis porque existe pressão ou expectativa de comportamento de parte da comunidade. Como fazem o benefício da empresa, são instrumentais, ou seja, constituem meios para que a empresa se fortaleça, cumpra melhor suas finalidades e remunere melhor os seus acionistas.

As inovações empresariais no setor da responsabilidade social ocorrem nas fronteiras, os quadrantes superiores da Matriz. Na fronteira estratégica, tanto atendem à comunidade como aos acionistas. Na fronteira estrutural, beneficiam a sociedade, mas não os acionistas. Para que as empresas atuem nessa fronteira, a comunidade precisa tornar-se proativa, reivindicadora, consciente, e provocar a elaboração normativa que exija das empresas uma conduta compatível com a maturidade da comunidade em que se situam.

Um exemplo fica mais claro. O mercado caótico de países emergentes não obriga os fabricantes a acompanharem o ciclo vital do seu produto e de se encarregarem dos resíduos. Por isso é que no Brasil os rios são repositório de lixo doméstico e industrial. Há carcaças de automóveis, geladeiras, televisões, tudo lançado àquilo que é fonte de vida, bem essencial para a subsistência da espécie humana neste maltratado planeta. Em nações civilizadas, o fabricante é obrigado a cuidar do carro, da geladeira, da televisão, do ferro elétrico, das pilhas, dos pneus, das garrafas pet, das sacolas de plástico e de tudo o mais que se fabrica. Há uma evidente economia porque grande parte do produto é reaproveitada e o benefício à natureza é incalculável. Por que não trabalhar nessa fronteira estrutural e normatizar a obrigação empresarial de se encarregar da vida útil do produto e da destinação de seus resíduos?

A Matriz da Virtude serve exatamente para esse tipo de atuação e não pode servir apenas como material teórico, mas é preordenada a surtir efeitos práticos. Essenciais para elevar a qualidade de vida da população e para fazer com que a promessa constituinte de assegurar a dignidade da vida humana seja cumprida e não se constitua em mera manifestação retórica.

3.9. A dupla moral brasileira

É recorrente a afirmação de que o brasileiro tem uma dupla moral: aquela do discurso e aquela da práxis. O brasileiro seria aquele sempre interessado em levar vantagem, pronto a atingir os seus objetivos sem pruridos morais que o inibissem. A moral do oportunismo conviveria com a moral da integridade. Esta considera os oportunistas imorais. Aquela considera os íntegros ingênuos. Mas a tendência manifesta seria o predomínio da primeira. Em todas as áreas e, portanto, inclusive na vida empresarial.

Autores há que, otimistas, entendem que “teimar em agir segundo a moral do oportunismo poderia sinalizar miopia por parte das empresas que se pretendam competitivas. No reverso da medalha, a efetiva adesão ao profissionalismo e à idoneidade, abandonando práticas empresariais duvidosas, constitui um virtuoso quebra-cabeça porque supõe deliberar sobre questões controversas e, na sequência, implica exercitar padrões de conduta de caráter altruísta”.⁵⁸ A verdade é que a moral da integridade é o discurso oficial presente em todas as oportunidades e exibido como atributo do caráter de todos os atores. Enquanto isso, a moral do oportunismo é o discurso oficioso a permear a sociedade por inteiro.

“Essas duas morais convivem em um consórcio insólito, porque amplamente contraditório, reproduzindo-se nos mais mezinhos atos e pensamentos dos agentes e organizações. E, dada essa patente ambivalência, celebram uma antológica hipocrisia. Um certo mal-estar moral é muito

comum entre os brasileiros, misto de confusão ou de dissimulação. Aliás, tornou-se esporte nacional tecer reclamações e alardear indignação – autêntica ou fingida? – com a situação de imoralidade que reina no País. Imoralidade, sim, do ponto de vista dos parâmetros da moral da integridade. Em contraposição, segundo a moral do oportunismo, tudo se encontra no melhor dos mundos – ingênuos, incautos ou poetas são aqueles que praticam as orientações edificantes ensinadas na escola ou na igreja.”⁵⁹ É da experiência de cada um de que não se hesita em dissimular as práticas ambíguas ou mesmo condenáveis. Ninguém costuma assumir desfaçatez. Multiplicam-se as justificações, todos se autolegitimam, são lenientes e autoindulgentes, embora rigorosos no julgamento do próximo.

Sem adentrar na raiz histórica desse fenômeno, o que Robert Henry Srouer faz com proficiência,⁶⁰ não é ousado admitir que “reponha no Brasil um velho traço cultural que pode iluminar esta discussão toda. Trata-se do formalismo, uma clara dissociação entre o discurso e a prática; o enunciado e o vivido; o país legal e o país real; os códigos formalizados de conduta e os expedientes espertos do dia a dia; as declarações de boas intenções e o cinismo dos arranjos de conveniência”.⁶¹

A vida empresarial não é imune a tal incidência. Há quem legitime o caixa dois, a sonegação, a contratação sem registro, a compra ou a venda sem escrituração e sem nota fiscal, tudo sob o argumento de que a carga tributária é elevada e a empresa precisa sobreviver. Prefere-se subornar a sofrer fiscalização. O capítulo das licitações é uma página lamentável quando se toma conhecimento do que ocorre. O desvio de dinheiro para depósitos no estrangeiro, a pretexto de assegurar o futuro da família, não é prática insólita, mas recorrente. Até mesmo o direito se presta a acobertar fraudes. Quantos profissionais não atuam preventivamente, na busca das chamadas brechas legais? Existem até mesmo teses que sustentam ser ética a atitude de quem orienta o fraudador e o libera de investigação, de processo administrativo e judicial. Se necessário, defende-o em juízo, em nome do sacrossanto direito de defesa e da presunção de inocência. A elasticidade de consciência é um fenômeno muito frequente na sociedade brasileira.

O fato é que a falta de ética não surpreende ninguém. “Urde-se, no fluxo do cotidiano, um jogo de faz de conta, uma tessitura de pantomimas e de cumplicidades. As incoerências, no entanto, incomodam poucos, pois aparecem como imperativos naturais ou como imposições inelutáveis da vida em sociedade, daí o paradoxo aparente: há convivência entre a retórica das fórmulas edificantes do ‘homem de bem’ e a complacência em relação aos jeitinhos, favoritismos, subornos, quebra-galhos, pistolões, tramoias, infidelidades, embustes, malandragens, como se esses arranjos todos não passassem de dribles indispensáveis para sobreviver no mundo rela, para todo o sempre definido como selva impiedosa.”⁶²

É o quadro muito nítido da dupla moral brasileira. Pois “duas pesquisas de âmbito nacional feitas pelo Ibope no fim de 1992 e início de 1993 registraram que 64% dos entrevistados consideravam que, no Brasil, quando uma pessoa tem a oportunidade de conseguir uma vantagem fazendo algo errado, e sabe ter poucas chances de ser descoberta, ela age ilegalmente. E mais: 65% acreditavam que o povo brasileiro é desonesto; 81% diziam que, se os supermercados não vigiassem as prateleiras, sofreriam muito mais roubos; 93% afirmavam que a maioria dos brasileiros tenta dar uma ‘caixinha’ para se livrar de multa; 82% consideravam que a maioria das leis não é obedecida; 86% achavam que existem certas pessoas que, mesmo que façam coisas erradas, nunca serão punidas pela Justiça; 80% acreditavam que as leis só existem para os pobres e que a Justiça brasileira não trata os pobres e os ricos da mesma maneira; 59% estavam convencidos de que os advogados não são pessoas honestas; 64% diziam o mesmo dos policiais; 63% afirmavam que a maioria dos guardas rodoviários deixa de multar quando recebe uma boa ‘caixinha’; 64% diziam o mesmo dos fiscais; mas 78% dos entrevistados respondiam que deveriam cumprir a lei, independentemente de sua opinião sobre esta”.⁶³ Pesquisas mais atuais teriam evidenciado um reforço na credibilidade das instituições ou estas ainda padecem de crescente crise de desconfiança?

A última resposta mostra que o brasileiro quer ser identificado como pessoa provida da moral da integridade. Aquela moral da família, da antiga escola, da igreja que a reforça no catecismo, na

catequese ou em qualquer outra atividade apologética. A conduta estribada em honestidade, lealdade, idoneidade, decoro, lisura, fidelidade à palavra empenhada, cumprimento das obrigações, obediência aos padrões, respeito à verdade e à legalidade, amor ao próximo, solidariedade e generosidade.

Quanta distância entre o discurso e a prática. Protesta-se pela integridade, mas esquece-se, facilmente, do compromisso. Parece até que o brasileiro foi estudioso atento e absorveu a lição de Maquiavel, para quem “um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Se os homens fossem todos bons, esse preceito seria mau, mas, dado que são perversos e que não a observariam a teu respeito, também não és obrigado a cumpri-la para com eles. Jamais faltaram razões para dissimular quebra da fé jurada”.⁶⁴

As empresas são formadas de seres humanos. Seria impossível pretender que a ética por eles vivenciada refulgisse aos parâmetros nacionais. Até mesmo as empresas estrangeiras, ao menos em tese obrigadas a padrões éticos irrepreensíveis em seus países de origem, aclimatam-se à ruptura ética tropical.⁶⁵ Vivenciam a velha concepção de que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Chegam a incluir a propina como gasto previsível, sem o qual as coisas não andam na cultura tupiniquim. É por isso que, ao lado da dupla moral do brasileiro, pode-se acrescentar a moral empresarial da parcialidade.

3.10. A moral empresarial da parcialidade

Não poderia ser diferente num país em que a moral pública se encontra em frangalhos. Diante dos descabimentos da vida política, as empresas se valem da moral do oportunismo com tal desenvoltura “que sedimentaram uma moral mesossocial – a moral da parcialidade do setor empresarial. A hibridez dos comportamentos, já vista no plano nacional, se reproduz então, como um espelho, no plano setorial”.⁶⁶

E o que significa a moral da parcialidade empresarial?

É um “discurso seletivo que adota normas mistas de conduta porque não se furta a justificar conveniências oportunistas nas relações com os ‘outros’ (aqueles que estão destituídos de cacife), embora exija lealdade nas relações pessoais (os ‘aliados’)”. A moral da parcialidade é um discurso permissivo de cunho exclusivista e, portanto, antiético, que:

“1. parte do pressuposto de que ‘um pouco de desonestidade faz as coisas acontecerem’ ou de que ‘para vender nesta selva, uma certa dose de cinismo é necessária’;

2. confere à venalidade o estatuto de ‘lubrificante indispensável ao mundo dos negócios’;

3. encontra semelhança na famosa fórmula do populismo brasileiro do ‘rouba mas faz’, que, implicitamente, absolve o político salafário, enquanto generaliza a falta de caráter das autoridades em geral”;

“A moral da parcialidade é também um discurso hipócrita que:

1. é proferido diante de plateias diminutas, reputadas de confiança;

2. usa o artifício do ‘ouvir dizer’ quando pessoas desconhecidas se encontram na audiência;

3. veicula expressões depreciativas contra os políticos, os tribunais, os sindicatos, a mídia, os partidos, os movimentos sociais – os patetas que ‘não sabem o que seja assumir riscos’, ‘não entendem do negócio’ ou ‘nunca meteram a mão na massa’;

4. justifica as irregularidades cometidas com uma sentença conclusiva – ‘algumas vezes, a malandragem é necessária’ – ou, em uma declaração imbuída de ufanismo cínico – ‘eta Brasil maravilhoso em que se faz o que se quer e se pode comprar o sossego!’;

5. considera imprescindível sonegar tributos para obter condições não só de competir, mas, sobretudo, de sobreviver – ‘os impostos inviabilizam as pequenas empresas’, ‘sem dar um jeito, não há como sair do sufoco’”.⁶⁷

É óbvio que não se pode generalizar. Há empresas que mantêm, a custos diversos, a moral da integridade. Outras militam na esfera da moral da parceria. O economicamente correto é conciliar a atividade empresarial com a ética. A multiplicação das entidades associativas, fenômeno que a Constituição de 1988 estimulou, acende uma centelha de esperança no controle efetivo de todas as atividades em solo brasileiro. A livre iniciativa é um valor acolhido pelo pacto político. Mas a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.⁶⁸ Mandamentos essencialmente éticos. Extraídos da moral da integridade e não de qualquer outra moral vigente.

A revolução a ser travada no Brasil é a de reformulação da consciência das lideranças empresariais. Muitas delas já foram contaminadas por esse fervor cívico de resgate da ética em todas as atividades. A distância entre a realidade econômica brasileira e a de outros países com o mesmo lapso temporal de infância histórica também reside na seriedade com que alguns valores são encarados lá e cá. Industriais como Henry Ford já haviam se apercebido da relevância da postura ética para o mais completo êxito nos negócios. É de Ford a observação de que “negócios e indústria são, antes de tudo, um serviço público. Estamos organizados para fazer o melhor que pudermos em todos os lugares e para todos os interessados. Não acredito que devamos ter um lucro exorbitante sobre nossos carros. Um lucro razoável está certo, mas não demais. Portanto, minha política tem sido a de forçar os preços dos carros para baixo assim que a produção o permite, e beneficiar os usuários e trabalhadores, o que tem resultado em lucros surpreendentemente grandes para nós”.⁶⁹

3.11. O futuro da empresa

Na era da incerteza, a única certeza possível é a de que não há certezas. Os prognósticos são sempre falíveis. Sabe-se apenas que o futuro não será exatamente aquilo que prevíamos. É preciso, portanto, estar preparado e saber enfrentar as incertezas.

O pessoal das empresas sabe exatamente o que ocorre. Quantas profissões desapareceram? Quantos os produtos que já não têm lugar no mercado? Pense-se, para permanecer na área da escolarização formal, no caminho evolutivo desde a pena de ganso, utilizada para escrever com a tinta líquida, depois a esferográfica, o pincel atômico, a escrita no quadro telemático. Onde foram parar o papel carbono, a gelatina para extrair cópias, o mimeógrafo? Estão no museu em que são guardados os discos de vinil, e em que breve estarão os CDs. Como é que se reciclou a indústria dos filmes fotográficos? A enunciação poderia chegar ao infinito.

O certo é que a empresa contemporânea precisará se atualizar, antever a mudança de rumos da sociedade, antecipar-se às necessidades. Extrair das megatendências aquelas que interessam ao seu negócio. E pensar que uma educação mais consistente levará o consumidor e os stakeholders a exigências cada vez mais sofisticadas...

Uma das linhas a ser perseguida é a do aprimoramento ético. Já se colhem os resultados de boas iniciativas. Dentre elas, mencione-se a Certificação AS 8000 – Social Accountability 8000, “uma norma internacional cuja certificação garante a responsabilidade trabalhista das empresas. (...) Foi em 1997 que uma organização não governamental, sediada nos Estados Unidos, denominada Social Accountability International (SAI), criou essa nova certificação; estruturou-se na esteira de outras certificações internacionais bem sucedidas, como a ISO 9000 (Garantia de Qualidade) e a ISO 14000 (Gestão Ambiental)”.⁷⁰

O propósito é aprimorar o bem-estar e as condições ideais de trabalho, mediante estímulo de todos os setores da sociedade na busca da dignidade do labor. Verdade que o intuito nasceu restrito aos aspectos essencialmente trabalhistas. Todavia, ao atestar a qualidade das relações de trabalho da empresa certificada, com base nas nove convenções da OIT – Organização Internacional do Trabalho –, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos da Criança, sem desconhecer a legislação trabalhista do País, ela contribui para uma postura ético–empresarial mais apurada. “Mais concretamente, a SAI destaca nove aspectos extraídos daqueles três ordenamentos legais de âmbito universal, a saber: 1. proibição do trabalho infantil; 2. proibição do trabalho forçado ou escravo; 3. cuidados com a saúde e a segurança do trabalhador; 4. liberdade de associação dos trabalhadores e direito à negociação coletiva; 5. práticas disciplinares humanas; 6. não discriminação; 7. horário de trabalho de 8 horas, com intervalo para refeição, descanso semanal, férias e remuneração de horas extras; 8. remuneração mínima suficiente para as necessidades básicas; e 9. sistema de gestão da AS 8000 com representação dos trabalhadores.”⁷¹

O prenúncio de disseminação dessa estratégia é o mais auspicioso. Já existem muitas empresas brasileiras que procuram implementá-la. Tais certificações significam o empenho no sentido de adaptar o progresso tecnológico ao progresso moral. O caminho é árduo e muito ainda resta a ser feito. “A Ética não se limita a aspectos isolados da conduta empresarial, tais como o cuidado ambiental, a salubridade, a responsabilidade social, a responsabilidade trabalhista ou a qualidade dos produtos. A Ética só se alcança quando se aceita a sua universalidade e abrangência e se permite a sua irradiação total a partir de todos e cada um dos atos das pessoas que na empresa atuam.”⁷²

Se o mundo atual, convulsionado em guerras fratricidas, secessões étnicas e religiosas, terrorismo e violência em todas as escalas, dá péssimo exemplo às gerações do porvir, há também condutas paradigmáticas. A preocupação com a ética e com o meio ambiente contaminou uma série de boas empresas. “Como já se reconhece, a avaliação empresarial está se direcionando atualmente para uma ordem mais ampla de valores, na qual se incluem responsabilidade social e preocupação com o planeta em que vivemos. Apesar de prováveis enfrentamentos com algumas resistências dissimuladas e de éticas oportunistas, é de vital importância que as empresas bem-intencionadas se predisponham a divulgar propostas essencialmente éticas e objetivas em seus relacionamentos com consumidores, fornecedores e outros agentes sociais que, em participações ativas, atuam como fiscalizadores, hoje denominados stakeholders, e passam a vigiar com maior assiduidade e rigor comportamentos e culturas corporativas”.⁷³

O retorno à ética será a alternativa ao caos moral. Nenhuma sociedade resistirá por tempo indefinido à insensibilidade, à irresponsabilidade, à desenfreada busca da satisfação dos instintos, sem compromisso algum com a solidariedade e com a busca da harmonia. A empresa, organização inteligente e hábil a detectar as crises, já resistiu aos desvios do capitalismo e subsistiu às frustradas experiências socializantes. Encontrará na moral empresarial a opção mais adequada à sobrevivência e aperfeiçoamento na turbulenta era do efêmero e do descartável em que a espécie humana já se encontra envolvida.

Não se dispense, com isso, o empreendedorismo. Projetos sociais desenvolvidos por empresas são submetidos à avaliação e também concorrem a seguidos prêmios. Os critérios para a verificação de cumprimento aos comandos de uma ética empresarial podem ser a inovação, a sustentabilidade, o impacto social direto, a influência em políticas públicas, a consolidação de um perfil de empreendedor social, o alcance e abrangência do projeto e seu efeito multiplicador.

Como o Estado só age reativamente e, na repartição político-partidária dos nacos de poder, fica refém de despreparados, as políticas públicas precisam ser alavancadas por aqueles que têm o que perder. São as empresas as mais categorizadas a influenciar políticas públicas, suscitando a elaboração de leis, de portarias, de decretos, além de se oferecerem a Parcerias Público-Privadas, para que os planos saiam do sonho e tenham repercussão na realidade.

É preciso aproveitar o entusiasmo daqueles especialistas em tecnologia que sabem se aproveitar da atual revolução das telecomunicações – celulares, ipads, tablets etc. – e de suas

consequências para os governos e para os povos. Esta é a verdadeira revolução possível de se fazer: algo democrático, aberto, imune – por enquanto... – a qualquer controle.

A empresa sabe que o mundo só prepara surpresas. Nem sempre as mais agradáveis. Tantas as mudanças que a escassez de mão de obra é um grande gargalo nas funções tradicionais. Mais sério ainda programar a formação de profissões que ainda sequer existem. Quem sabe, por exemplo, o que é user experience e front end? User experience é o profissional que acompanha o comportamento dos usuários do site para melhorar os serviços. O front end é responsável pelo funcionamento e comportamento da parte visual de uma página na internet. Mas nas atividades já consagradas também se verifica uma grave falta de pessoal preparado. O setor de transportes apresenta um déficit de motoristas de caminhão superior a 100 mil profissionais. Qual o obstáculo maior? A alta tecnologia aplicada nos novos veículos. Os jovens parecem mais interessados em fazer um curso de Bacharelado em Direito do que em ser caminhoneiro. Se não houver investimento nesse mercado, em poucos anos o setor estará um caos. Pois não há ferrovias – pecado mortal a opção pelo transporte rodoviário, quando a malha ferroviária já estava pronta e se tornaria propriedade do Estado Brasileiro em pouco tempo – e a safra de grãos tem de escoar por caminhões.

Idêntica a situação do setor agroindustrial, pois as empilhadeiras precisam de operadores capacitados, assim como as colhedadeiras, as potentes e sofisticadas máquinas da área florestal. Faltam cursos para essas necessidades essenciais ao desenvolvimento brasileiro enquanto sobram Faculdades de Direito. Essa política de capacitação já é levada a sério por muitas empresas. Todavia, ainda é preciso mais.

A empresa contemporânea precisa, com urgência, de “tradutores de dados”. 90% do total de dados em todo o mundo foram criados entre 2012 e 2013. Calcula-se que em 2020, a quantidade de dados armazenados será 50 vezes superior à de 2010. Para explorar o potencial da análise de dados, é urgente criar uma expertise técnica adequada. Os profissionais especializados em gestão e análise avançada de dados são escassos. Assim como os chamados “tradutores”, aqueles cuja competência é criar pontes entre TI, dados, análises e a tomada de decisões. A Universidade precisa ser conclamada a criar programas interdisciplinares que combinem expertise em análise e negócios. Liderar na Era Digital requer a criação de novas funções, quais a de Diretor Digital, Diretor de Análise de Dados e Diretor de Dados. Raros os dirigentes que se aperceberam disso e tiveram a cautela de desenvolver força gerencial em campos completamente novos.

Por sua vez, a população precisa assumir o seu protagonismo e atuar de maneira a substituir velhos esquemas hoje superados. Enquanto a ONU, que se propôs a coordenar as políticas mundiais como se fora uma supersoberania perde o seu espaço, pois o Conselho de Segurança está imerso numa permanente paralisia, ante a mera possibilidade de veto, perde sua razão de ser, nunca houve tamanha perspectiva de atuação cidadã. O mundo é outro e se alguém possui condições de perceber a mudança, é o empresário, por tudo o que se analisou aqui e pelas conclusões que os interessados elaborarem após uma pesquisa num vasto material de consulta, a todos disponível.

Para reflexão em grupo

1. O negócio da empresa é só fazer negócio?
2. As empresas brasileiras exercem com eficiência a sua responsabilidade social?
3. É conveniente e necessário que a empresa adote um Código de Ética?
4. Quais as novas oportunidades criativas para servir aos mercados na base da pirâmide que foram viabilizadas pelas tecnologias digitais?
5. Quais os novos modelos de negócios mais promissores para reduzir a distância entre o rico e o pobre?

6. Quais são as barreiras ao aumento da oferta de virtude empresarial?
7. O que as empresas podem fazer para remover esses obstáculos?
8. Você abriria mão de seus princípios em nome de uma vida melhor?
9. Qual a origem da dupla moral brasileira?
10. Como distinguir entre a empresa ética e a ética do marketing?

NOTAS DE RODAPÉ

1.
. Max Weber, *Economía y sociedad*, p. 705.
2.
. Félix Ruiz Alonso; Plínio de Lauro Castrucci; Francisco Granizo López, *Curso de ética em administração*, p. 141.
3.
. João Caupers, *A administração periférica do Estado – Estudo de ciência da administração*, p. 189.
4.
. Max Weber, *op. cit.*, p. 173-176.
5.
. Moisés Naim, *O fim do poder*, São Paulo: Leya, 2013, p. 83.
6.
. Idem, *ibidem*.
7.
. Idem, p. 82.
8.
. João Caupers, *op. cit.*, p. 195.

. Norberto Bobbio, Da estrutura à função – Novos estudos de teoria do direito, p. 137.

10

. Idem, p. 71.

11

. Consultar Cap. 4, Deveres éticos na família.

12

. Mirian Goldenberg, De perto ninguém é normal – Estudos sobre corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira, p. 88. A autora faz um interessante estudo sobre as novas conjugalidades nas novelas da TV Globo, em que toda espécie de convívio familiar é explorada e, aparentemente, aceita como se fora manifestação comum e generalizada de uma nova ordem estabelecida para todas as classes, categorias e estamentos.

13

. Folha de S. Paulo, 04.10.2007, p. B-2.

14

. Folha de S. Paulo, 02.10.2007, p. B-7. A fonte é o Banco Mundial, no relatório Doing Business. A Austrália é o país onde se torna mais fácil abrir um negócio: apenas dois dias. Embora o Ministério do Desenvolvimento conteste os dados do BIRD, os técnicos do Banco Mundial confirmam que os dados se referem ao período de abril de 2006 a junho de 2007.

15

. Geração caracterizada por motociclistas que tomam uma estrada e partem rumo ao ignorado. Nome do filme Easy rider, que no Brasil se chamou “Sem Destino”. Metáfora da própria existência que é a corrida alucinada por uma estrada que leva ao ignorado.

16

. Robert Maynard Pirsig, Zen e a arte de manutenção de motocicletas – Uma investigação sobre valores, p. 278.

17

. Idem, p. 279. A Editora Martins Fontes lançou em 2007 uma nova edição do livro, com tradução de Marcelo Brandão Cipolla.

18

Pierre Lévy, Cibercultura, p. 104.

19

Idem, p. 111.

20

Idem, ibidem.

21

David Grayson e Adrian Hodges, Compromisso social e gestão empresarial, p. 13.

22

Jean Baudrillard, A sociedade de consumo, p. 109.

23

Idem, p. 113.

24

Susan Rice, Presidente executiva, Lloyds TSB Bank, Escócia, nov. 2000, apud David Grayson e Adrian Hodges, idem, p. 14.

25

Andy Grove, Presidente executivo da Intel, citado no The Economist E-Business Supplement, 24.06.1999, apud David Grayson e Adrian Hodges, idem, p. 17.

26

Naomi Klein, autora de No Logo, 1999, apud David Grayson e Adrian Hodges, idem, p. 30.

27

Newton De Lucca, Da ética geral à ética empresarial cit., p. 324.

28

Samuel Mercier, L'éthique dans les entreprises, Nouv. Édition, Paris, La découverte, trad. Marta Marília Tonin, 2004, p. 11, apud Newton De Lucca, idem, p. 325.

29

. Citado em Strategy One, Edelman PR Worldside, 2000, apud David Grayson e Adrian Hodges, op.cit., p. 69.

30

. Rushworth M. Kidder e Sheila Bloom, citados em Winning with integrity: guiding principles, 2000, apud David Grayson e Adrian Hodges, idem, p. 73.

31

. Relatório Fleishmann-Hillard/Ipsos, da Pesquisa Atitudes dos Europeus em Relação ao Investimento da Comunidade Empresarial, maio 1999, apud David Grayson e Adrian Hodges, idem, p. 75.

32

. Idem, p. 81.

33

. Robert Henry Srou, Ética empresarial – A gestão da reputação, p. 345.

34

. Idem, p. 353.

35

. Idem, p. 354.

36

. Patrícia Almeida Ashley, Ética e responsabilidade social nos negócios, p. 5.

37

. Charles Handy, Para que serve uma empresa, in: Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez (org.), Ética e responsabilidade social nas empresas, p. 131.

38

. Patrícia Almeida Ashley, Racionalidades para a ética empresarial e a gestão da empresa cidadã, Ética e responsabilidade social nos negócios, p. 21.

39

. Idem, ibidem, com invocação a S. Brenner & E. Molander, Is the ethics of business changing? Boston, Harvard Business School Press, 1989.

40

. R. Solomon, A melhor maneira de fazer negócios, p. 88.

41

. Patrícia Almeida Ashley, op.cit., p. 21.

42

. R. Solomon, op. cit., p. 89.

43

. Patrícia Almeida Ashley, op. cit., p. 22.

44

. Idem, p. 22-23.

45

. Idem, p. 24.

46

. C. K. Prahalad e Allen Hammond, Servindo aos pobres do mundo, com lucro, in: Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez (org.), op. cit., p. 77.

47

. Idem, p. 78.

48

. Usa-se, com frequência, a expressão multinacional para caracterizar as grandes empresas que têm seus tentáculos em várias partes do mundo. Preferi o neologismo desnacional, porque o capital na verdade não tem pátria e migra para onde obtiver maior retorno. Na verdade, tais empresas são apátridas, pois não se vinculam a qualquer valor patriótico.

49

. C. K. Prahalad e Allen Hammond, op. cit., p. 80-81.

50

. Relatório da Organização Pan-Americana de Saúde-OPAS, divulgado em Washington, em 02.10.2007, conforme O Estado de S. Paulo, de 1.º.10.2007, p. A-17.

51

. C. K. Prahalad e Allen Hammond, op. cit., p. 82.

52

. Lúcia Maria Alves de Oliveira e Messias Mercadante de Castro, A gestão ética, competente e consciente – Tributo à memória de E. F. Schumacher, p. 83.

53

. Roger L. Martin, A matriz da virtude: cálculo do retorno sobre a responsabilidade social das empresas, in Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez (org.), op. cit., p. 104.

54

. Idem, p. 106.

55

. Idem, p. 107.

56

. Idem, ibidem.

57

. Idem, p. 116.

58

. Robert Henry Srou, op. cit., p. 219.

59

. Idem, p. 221.

60

. Idem, p. 221-242.

61

. Idem, p. 243.

62

. Idem, ibidem.

63

. Idem, p. 256, a citar a Revista Veja, de 02.12.1992, e o jornal O Estado de S. Paulo, de 07.06.1993.

64

. Nicolau Maquiavel, O príncipe, p. 79-80.

65

. Qual metástase irreversível, a falta de ética também contamina o Primeiro Mundo, haja vista a sucessão de escândalos financeiros que abalaram a economia norte-americana, a alemã e a francesa, dentre outros episódios recentes.

66

. Robert Henry Srouer, op. cit., p. 278.

67

. Idem, p. 278-279.

68

. Art. 170, I a IX, da CF/1988.

69

. Citação de Robert C. Solomon e Kristine Hanson, It's good business, Macmillan Publishing Co., 1985, livro sumariado por Amélia de Oliveira, A ética necessária, p. 4.

70

. Alonso, Castrucci e López, op. cit., p. 189.

71

. Idem, p. 190.

72

. Idem, p. 192.

73

. Lúcia Maria Alves de Oliveira e Messias Mercadante de Castro, op. cit., p. 85.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

4. ÉTICA AMBIENTAL

4. Ética Ambiental

4.1. A Ética e a ecologia¹

Um livro de Ética Geral e Profissional não pode deixar de contemplar a Ética Ambiental. Principalmente neste quase início da terceira década do Século 21, a registrar angustiante aceleração no retrocesso já experimentado nos últimos anos. O Brasil, que poderia superar o lastimável atraso das décadas perdidas, mediante racional aproveitamento da maior biodiversidade do planeta e preservando o verde, preferiu perfilar anacrônicas posturas em nome de uma ficção: a soberania absoluta e a qualquer custo. Ideia superada diante de um evidente destino comum. Tudo o que se faz na Terra afeta a todos. Não há vacina contra a insanidade.

Parece piada de mau gosto sugerir que países que tiveram devastação ambiental, em outras eras, agora, não tenham legitimidade para se indignar quando o Brasil estimula a derrubada do verde, ainda que em nome de uma inspiração aparentemente compreensível: incrementar o agronegócio.

O motivo para a tomada de posição cidadã é plenamente justificável. A natureza foi a dimensão mais sacrificada pela falta de ética da humanidade. É paradoxal: a ciência comprova que já foram ultrapassados os limites da inclemência humana em relação aos recursos naturais. A natureza sofre em todos os espaços. Suas fraturas estão mais do que expostas. A intensidade dos atentados perpetrados contra o planeta agravou-se nas últimas décadas. Situação emblemática no Brasil, que era uma esperança em termos de maturidade ecológica. A ignorância, a inconsequência, a irresponsabilidade e a ganância ganharam o campeonato. O exemplo de tutela ambiental apregoadado escoou-se em pragmatismo nefasto.

Não custa lembrar, uma vez mais, que este País-continente era uma exuberante mata tropical no século XVI. Os portugueses chegaram a acreditar que haviam redescoberto o Éden. Vigorava, na Idade Média – e perdurou na Idade Moderna – a concepção de que o Paraíso Terrestre seria um espaço físico concreto. Daí as visões idílicas de uma ilha edênica, à espera de que os deserdados filhos de Eva a redescobrissem.

Pode-se imaginar qual foi o espetáculo das primeiras caravelas adentrando à Baía de Todos os Santos. Mata estupenda e virgem. Colorida com árvores em plena florescência de abril, múltiplas tonalidades de verde, pontilhado de orquídeas e bromélias. Pássaros de todas as cores, bandos de araras, papagaios, periquitos e maritacas. Tudo intocado, nativo, original.

Em pouco tempo, começa a destruição. Primeiro, o pau-brasil, que implicou a derrubada do verde litorâneo. Depois, vem o cultivo da cana-de-açúcar e do algodão. Alguém duvida de que o sertão árido e desertificado foi fruto de uma exploração inconsequente? A mineração não foi, propriamente, um processo ecológico. As fissuras no solo ainda existem e testemunham como a terra foi aviltada. Em pleno século 21, a extração do minério se faz sem anestesiá-lo. Quando os veios são exauridos, o cenário é de terra arrasada. Com reflexos na população também comprometida, pois a herança do garimpo é a miséria. Material e moral.

Durante o Império, o Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva começou a se preocupar com

o desaparecimento da floresta. Já havia se interessado pelo tema em Portugal, quase transformado num deserto. Surgiram as primeiras estratégias de defesa do verde.

Mas foi no século XX que o mundo inteiro se preocupou com a ecologia. E o Brasil esteve na dianteira. Por pouco tempo, infelizmente. Na Reunião da ONU de 1970, teve participação e, em 1987, foi voz ativa na elaboração do conceito de desenvolvimento sustentável, contida no famoso Relatório Brundtland. Em 1992, sediou a ECO-92, grande reunião de chefes de Estado que resultou na Agenda 21 e no Protocolo de Kyoto, com vistas à redução das emissões de gás carbônico até 2015.

O retrocesso foi acelerado a partir daí. Além dos crimes perpetrados contra aqueles que o mundo considerou amigos da natureza – Chico Mendes, Irmã Dorothy Stang – em 2002, na Rio + 20, realizada em Joanesburgo, o Brasil mostrava timidez até mesmo na principiologia. Princípios como o da prevenção e o da precaução passaram a ser negligenciados. Logo em seguida, começou uma discussão falaciosa a respeito da necessidade de alteração do Código Florestal. 410 Deputados Federais contra 63 aprovaram a revogação do Código Florestal. A floresta foi condenada ao desaparecimento. No diploma que substituiu o *Código Florestal*, não existe uma só vez essa expressão. É uma concessão ao imediatismo que não pensa no futuro e à visão retardada de que o lucro tem de ser o único e imediato objetivo de quem explora a terra.

Na reunião da ONU de 2012, a chamada Rio + 20, o Brasil não teve o que mostrar. Valeu-se dos créditos de carbono, as novas commodities ecológicas, mediante promessa de deixar a floresta em pé e de regenerar áreas degradadas. Infelizmente, descumpriu o compromisso e continuou na sanha dendroclasta, a permitir desmatamento, a anistiar infratores ambientais, a desrespeitar leis naturais e a rasgar compromissos internacionais. A *virada de página* com as eleições de 2018 consolidou essa filosofia da terra arrasada. Ameaças de descumprir o Tratado de Paris, cujo objetivo é reduzir as emissões de gás carbônico, na ilusória tentativa de coibir o avanço da destruição. Os fatos não mentem. A Terra está enferma e os cientistas se cansaram de proclamar que ela está na UTI. Alguns acreditam que em estágio irreversível.

Vozes autorizadas, como a do físico Rogério Cezar de Cerqueira Leite, professor emérito da Unicamp e Presidente do Conselho do CNPEM – Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, já perderam a esperança na conversão brasileira e em sua volta ao melhor caminho. Em "Carta a um jovem brasileiro", lamenta: "Eu queria escrever-lhe sobre a dádiva da natureza ao brasileiro, sobre as nossas matas, os nossos rios, a nossa fauna e a nossa rica e bela biodiversidade. Pois bem, nossos dirigentes não apenas corrompem as providências para amenizar as inexoráveis e trágicas consequências do aquecimento global como também incentivam o desmatamento e a poluição da atmosfera"².

No momento em que o Brasil retrocede na tutela ecológica, é importante que a juventude – principalmente a juventude, ainda não totalmente contaminada – se interesse pelo meio ambiente. Ele é direito fundamental, singularíssimo, titularizado pelas gerações viventes e pelas que ainda nascerão. Se a natureza desaparecer, com ela desaparecerá também a criatura humana. Reitere-se que não é a Terra que está a correr perigo. É o ser humano. Pois o nosso planeta hospedeiro continuará a existir, embora desnecessite da Humanidade para tanto. A constatação do retrocesso impõe uma reflexão mais consistente em relação ao nosso papel frente ao meio ambiente.

A História recente é uma crônica do aprofundamento e intensificação do maltrato à natureza. A velocidade da destruição das matas, da poluição das águas, do solo, do ar, o ritmo da extinção das espécies, tudo faz com que a ecologia passe a representar uma das maiores – senão a maior – preocupação da humanidade neste início de milênio. O prenúncio é de tragédia: "A nêmesis real da economia moderna é o colapso ecológico. (...) Para poder oferecer a cada pessoa no mundo um padrão de vida semelhante ao de americanos abastados, precisaríamos de alguns planetas a mais – entretanto, só dispomos deste. (...) Uma desintegração ecológica causaria ruína econômica, tumulto político, queda do padrão de vida humana e poderia ameaçar a própria existência da civilização humana"³.

Paradoxal que o Brasil, simultaneamente a um trato constitucional pioneiro e avançado em

relação à tutela do meio ambiente, se notabilize por uma sanha destrutiva disfarçada sob incremento do progresso. Progresso concebido à luz reducionista de sua significação monetária. Em favor de melhores índices da balança comercial, pactua-se com a eliminação da floresta tropical, permite-se que madeira nobre e condenada à extinção deixe o País, que a mata seja substituída por pasto ou ceda lugar à monótona – mas lucrativa – plantação de cana-de-açúcar ou soja. No futuro não remoto, sobre a terra dizimada – pois enfraquecida pela monocultura – sobrarão os pastos. A pecuária também é a vocação colonialista de um Brasil que continua a servir para abastecer o mundo. A vocação eterna de fornecedor de *commodities*. Já o fez em relação aos vários ciclos de nossa economia: extração do pau-brasil, açúcar dos engenhos, mineração, e agora volta a exportar etanol – combustível limpo para o Primeiro Mundo. E carne para saciar a fome de mercados que possam pagá-la. Para os brasileiros sobra a poluição das queimadas, a redução da biodiversidade, a administração do gás metano produzido pelo gado.

Pior ainda. Dispensa a contribuição escandinava para a preservação da Amazônia. E não assina a Convenção da Basileia, acordo histórico para reduzir a poluição plástica nos oceanos. Cento e oitenta e sete países pactuaram não receber sucata plástica. Isso faz com que o Brasil agora seja alvo preferencial dos exportadores de lixo. "As economias ricas reciclam plásticos de alta qualidade domesticamente e mandam os de baixo valor para países pobres. (...) Na prática, os exportadores 'lavam as mãos' assim que o material ultrapassa suas fronteiras: contabilizam-no como reciclado nas metas domésticas, mas desconhecem o seu verdadeiro destino"⁴. A China, que importava 51% de todos os plásticos destinados à reciclagem até 2016, proibiu, a partir de 2017, a importação de 24 tipos de resíduos. Isso desvia tal lixo plástico para países mais lenientes como o Brasil. Aliás, não é de hoje que o Brasil aceita pneus gastos pelo Primeiro Mundo e já recebeu até roupa contaminada, junto com outros materiais hospitalares refugados na origem. Aqui, raciocina-se como se o lixo respeitasse fronteiras e como se a chuva ácida se curvasse às toscas e arbitrárias convenções dos que não parecem saber o que fazem.

Desmonta-se, com predeterminada deliberação, aquilo que se prometeu quando o constituinte elaborou a Constituição de 1988 e escreveu o belo artigo 225 do Pacto: bela e inviável utopia. O desmanche do Ibama também contribui para que sejamos o destino fácil de tudo o que a civilização não quer mais. "Vale lembrar que, em 2009, o Ibama interceptou uma carga de lixo enviada sem autorização da Inglaterra para o Brasil. Valendo-se da Convenção da Basileia, o Brasil devolveu 89 contêineres cheios de seringas, preservativos, fraldas sujas e outros. 'O Brasil não é a lixeira do mundo', disse à época o então presidente do Ibama, Messias Franco"⁵. Será que não somos mesmo?

Impõe-se, portanto, para aqueles que pensam no futuro, e não no prazo ínfimo de uma gestão ou de um plano governamental, reagir à sanha devastadora que já conseguiu fazer da Mata Atlântica uma amostragem quase insignificante da exuberância verde aqui encontrada pelos descobridores e que os fizeram acreditar que a Terra de Santa Cruz fora o Paraíso Terreal, conforme já se enfatizou. Sanha devastadora que vai converter em breve a Floresta Amazônica – a última grande floresta tropical do mundo – numa zona desertificada, pobre e imprópria a concretizar o sonho do desenvolvimento sustentável.

O descaso para com a natureza não atinge apenas a cobertura vegetal, que desaparece a ritmo alucinante. A partir de 1961, reduziu-se a área de 146 unidades de conservação brasileiras. Ou tiveram seu *status* de proteção debilitado ou, simplesmente, foram extintas. Não é catastrofismo, senão constatação de uma equipe de cientistas sob orientação da ONG de pesquisa ambiental CI – *Conservation International*. Foi o que publicou, em 30.5.19, a insuspeita *Revista Science*. Foram 3.749 atos de gestão prejudicial à natureza, ferindo de morte mais de 500 mil quilômetros quadrados originalmente destinados à proteção. Acelerou-se o retrocesso no Brasil. Tanto que 78% desses atentados ocorreram depois do ano 2000. O Brasil lidera o retrocesso, é o campeão do atraso⁶. Não satisfeito, o Governo ainda quer flexibilizar o que restou da caricatura de Código Florestal. A chamada "bancada ruralista" capitaneou a votação de Medida Provisória 867/2018, do governo Michel Temer, que amplia o período no qual o desmatamento não precisa ser compensado ou regenerado. Foram 243 a 19 votos. Felizmente, por falta de apreciação pelo Senado, em 3.6.2019 a MP 867/2018 perdeu sua eficácia. Todavia, acena-se com sua reedição, o que

seria inconstitucional. Evidência de que o ambiente já foi um valor considerado pelo Parlamento brasileiro. Para a liderança do governo no Congresso, o fato de a medida ter sido apresentada por gestão passada permite ao Executivo Federal reeditá-la⁷.

Não é menor o grau de infrações ambientais perpetradas nas cidades. O verde desaparece em nome de insensato parcelamento do solo, que não reserva áreas institucionais senão à força da atuação do Ministério Público. Persiste a cultura mesquinha de aproveitamento de cada centímetro quadrado de terreno para trocar terra por concreto. A leniência das autoridades, a invocação a uma pervertida concepção de “progresso”, a teoria do “fato consumado”, a legitimar os maiores atentados contra o natural, todos anistiados em nome de interesses sociais ditos “superiores”, converte as zonas urbanas em cinzentos amontoados de construções habitadas por pessoas que não têm direito à qualidade de vida saudável. As propriedades rurais, submetidas à lógica do mercado egoísta e burro, resistem à preservação da reserva florestal mínima. Incentivados pelos apelos do consumismo, seus proprietários destroem, repudiam a fiscalização, organizam-se para impor revisão de texto legal cuja vulneração é a regra. Em nome de melhor performance dos índices da agroindústria, propõe-se a eliminação da reserva legal, mensagem aparentemente sedutora para quem pensa nos próximos cinco anos e se desinteressa pelo destino das futuras gerações.

A água, de que o Brasil dispunha como capital infundável e que garantiria potencial estratégico para converter-se no País do Futuro, não merece melhores cuidados. Os mananciais sofrem toda sorte de agressões. Cursos d'água são canalizados para pretensão melhor aproveitamento do espaço, destinado a adensar ainda mais os já sofríveis índices de ocupação demográfica. A clandestinidade invade áreas de preservação permanente e o clamor social, vinculado à necessidade de boa imagem do administrador, converte a invasão em licitude. Os parlamentos locais, não rara vez, se convertem nas filiais – ou até em matrizes – dos interesses imobiliários. Dessa forma, e com o intuito de obtenção de vantagens – políticas ou financeiras –, ressetizam áreas e rasgam os Planos Diretores. A constatação empírica evidencia a praxe rotineira de se considerar por lei local uma área de interesse ambiental – quais sejam, as destinadas à preservação da flora e fauna silvestre – como se fora urbana e submetida à crueldade do parcelamento insano. Regulariza-se, formalmente, o resultado nocivo dos delitos perpetrados contra os rios, depósito natural de esgotos e de poluentes produzidos pela indústria, como se não houvera alternativa à cruenta eliminação de muitas espécies de vida, até comprometimento irreversível da continuidade de sua existência no Planeta.

Até mesmo o Aquífero Guarani, reserva considerável de água sob o solo brasileiro e de outros países ao sul do continente, encontra-se sob sérias ameaças. É a estudiosa mestra Luciana Cordeiro de Souza quem o adverte: “há alguns anos já temos notícias de superexploração e contaminação das águas do Guarani. Sobre a superexploração, Achucarro afirma que jamais imaginou que já estavam registradas no país 4.716 empresas para explorar esse vital líquido considerado o petróleo do futuro”.⁸ Além do uso abusivo e indiscriminado dessa reserva para todos os fins, o Aquífero está condenado à contaminação: “Somente a presença de pesticidas e fertilizantes agrícolas em zonas de recarga do aquífero com a água da chuva constitui uma ameaça. E a atividade agropecuária pode, além disso, compactar os solos e impedir a infiltração”.⁹ A perfuração do solo em busca de água gratuita e mais pura, já que insuficientes os sistemas de captação para atender aos grandes centros, contamina os lençóis freáticos. Multiplicam-se os poços artesianos, e o licenciamento e controle de extração, a fiscalização de uso e o sancionamento, como tantas outras atividades no Brasil, constam do ordenamento, mas funcionam de maneira precária e falível. É lamentável constatar que o meio ambiente, no Brasil – ao menos para o governo –, é um discurso destituído de consequências. A retórica alimenta as proclamações. Na prática, legitima-se a rápida destruição desse patrimônio que permaneceu durante séculos intocado. Mas bastou a “colonização” para desenhar-se a concreta perspectiva de seu fim.

De que adiantou o Brasil sediar, em 1992, a Eco-92, grande encontro de países interessados na preservação, se foram suficientes poucos anos para evidenciar – uma vez mais – a distância entre o discurso e a prática. A retórica avançou, a tutela efetiva regrediu. Vive-se evidente retrocesso na tutela ambiental, e só a ética das novas gerações, sensibilizadas por uma educação ecológica

responsável, poderá refrear o ritmo do aniquilamento deste bem de uso comum de todos e essencial à sadia qualidade de vida que é o meio ambiente.¹⁰

Entretanto, no final do século passado ainda havia razões para nutrir esperanças. O homem parecia haver despertado, naquele final de milênio, para o valor da ecologia. Finalmente, a natureza fora erigida à condição de sujeito de direito. Singelamente, ecologia é a ciência das relações dos organismos vivos e seu ambiente. Existe nítida dependência entre ambos. O objeto da ecologia é o “mútuo influxo entre uma espécie de organismo e o que se chama seu nicho ecológico, isto é, os fatores edáficos, climáticos e hidrográficos do lugar em que vive. Tem-se então o que se denomina autoecologia. Posto que um determinado nicho ecológico não se encontra isolado, senão em simbiose com outros situados em seu contorno, o estudo se pode ampliar ao conjunto de todos estes nichos e das espécies que o povoam, o que é objeto da sinecologia. Finalmente, se pode proceder a contemplar a totalidade dos seres vivos, suas mútuas relações e as relações que guardam com os fatores abióticos, o que constitui a biosfera”.¹¹

Enquanto os demais seres se adaptam ao ambiente, o homem transforma o ambiente. E, nessa transformação, o agride de maneira tal que chega a ameaçar a própria continuidade da existência vivente no Planeta. Se os ataques à natureza procedem do homem, a ecologia é tema eminentemente ético.¹² Cabe, assim, refletir em termos de uma ética ecológica.

Enganam-se aqueles que pretendem atribuir o discurso ecológico a interesses escusos das grandes nações, na tentativa de impedir que o Brasil potência desabroche. Os maus agronegociantes, aqueles que desrespeitam a natureza, lançam o País em situação de maior miséria. Pois o caminho irreversível rumo ao apocalipse ecológico acarretará “consequências diferentes para diferentes castas humanas. Não existe justiça na história. Quando ocorre uma catástrofe, o pobre sempre sofre mais do que o rico, mesmo que tenham sido os ricos os causadores da tragédia. O aquecimento global já está afetando mais a vida de pessoas pobres nos países áridos da África do que a vida de ocidentais abastados. Paradoxalmente, o poder da ciência pode fazer com que o perigo aumente, porque ele faz os ricos serem mais complacentes”¹³.

Quando se fala em uma ética ecológica, está-se a pensar numa postura mais consciente das criaturas em relação ao mundo físico. Não é o respeito à natureza em si, como uma religião ecológica, senão o respeito à natureza como forma de se respeitar o semelhante. Relegue-se a segundo plano a discussão sobre a opção do constituinte, se biocêntrica ou se antropocêntrica. O que interessa é que sem os recursos naturais o homem não conseguirá subsistir.

Há quem sustente que a natureza é um fim em si e não é apenas o ser humano a única finalidade. Outros pretendem revigorar a ideia do Contrato Social, agora sob a forma de um Contrato Natural entre a humanidade e o ambiente. A natureza oferece tudo ao homem e de maneira gratuita. Já passou o momento da reciprocidade. A natureza exige essa reciprocidade, pois é, hoje, sujeito de direito. A Constituição quis assim. E “para que a vida permaneça possível, para que o gênero humano se perpetue, derrubemos a ética humanista ou antropocêntrica clássica, elaboremos um contrato natural, remetendo finalmente, como o próprio Serres nos diz, à ideia de uma ética ‘objetiva’, centrada sobre o real”.¹⁴

O sacrifício do ambiente se reflete não apenas em relação aos contemporâneos. Compromete a própria posteridade. E o ser humano presente não está desobrigado de compromissos éticos em relação aos que o sucederão. As gerações futuras dependem do uso saudável dos atuais recursos naturais. O homem não é dono da natureza. Ele a recebeu por empréstimo e prestará contas pela sua malversação.

Nunca se exigiu do ser humano tanta prudência. Prudência que leva em consideração o futuro, pois seria perigoso e imoral esquecê-lo. “A prudência é essa paradoxal memória do futuro ou, para dizer melhor (pois que a memória, enquanto tal, não é uma virtude), essa paradoxal e necessária fidelidade ao futuro.”¹⁵ Aqui a inequívoca vinculação entre a ecologia e a prudência. Virtude que André Comte-Sponville considera “a mais moderna de nossas virtudes, ou, antes, aquela de nossas virtudes que a modernidade torna mais necessária”.¹⁶

Não se cuida de uma utópica e romântica volta à natureza. “Com frequência se entende em alguns círculos a questão ecológica apenas como volta à vida pastoral, sóbria e oxigenada, de épocas anteriores da humanidade. (...). Um retorno sem mais a um hábitat são e a costumes parcos significaria um transtorno físico e psicologicamente insuportável por muitos homens, a perda de excelentes conquistas culturais e técnicas, a renúncia à apaixonante aventura do progresso técnico e científico. Uma vida humana sossegada e sem criatividade em uma natureza esplendorosa não resulta um objetivo desejável.”¹⁷ Reclama-se, isso sim, uma racionalização do progresso. A devastação do mundo físico, a poluição da terra e do mar, a destruição das florestas e da fauna, a deterioração das paisagens e dos vestígios históricos, não pode ser o projeto humano para o Planeta.

Diante da escassez dos recursos naturais, tem-se de pensar em sua exploração autossustentável. O mundo não é supermercado barato, de onde se extrai o que se quer, debitando-se à providência o encargo de reposição. Esta é tarefa do homem. O animal racional tem condições de se utilizar com frugalidade dos já escassos bens da vida postos à sua disposição.

Há um debate falso que ilude os nacionalistas, sob argumento de que os países desenvolvidos, depois de reduzirem drasticamente seu capital natural, pretendem, agora, paralisar o desenvolvimento dos países não desenvolvidos; pregam alguns que a devastação continue. O raciocínio deles é simplista demais. Se os povos mais adiantados tiveram a sua cota de saque contra o mundo físico, os mais atrasados também podem continuar com sua experiência saqueadora? Quem pagará a conta?

Esse é um argumento egoístico e inconvincente. Erros anteriores não justificam os posteriores. A falta de consciência dos países que alcançaram seu desenvolvimento mediante sacrifício da natureza não legitima postura idêntica dos situados em etapas anteriores. A continuidade dos danos alcançará limites intoleráveis para a vida. Serão, justamente, os mais pobres os primeiros prejudicados. O Brasil já sente os efeitos dessa devastação. Seca prolongada na maior parte do País e inundações em outra. Epidemias que parecem o retorno à Idade das Trevas. O retorno de enfermidades que já se consideravam debeladas. Tudo resposta da natureza que, após haver lançado inúmeros pedidos de socorro, vinga-se conforme pode.

É paradoxal que a humanidade tenha atingido tal estágio de risco. “A ética-política, em meio a uma oferta ilimitada de objetos de consumo, ao som estridente de tantas tendências políticas, econômicas e tecnológicas, sugere uma ordem política que: (a) trabalhe algumas prioridades básicas com as quais as pessoas, instituições científicas e sociais se comprometam e se responsabilizem; (b) proponha soluções globais que alcancem todos os lugares do nosso Planeta, todas as pessoas e comunidades, acabando com odiosos privilégios de alguns grupos e de algumas regiões. A ética-política, instruída pela experiência histórica, mostra ser impossível que, por muito tempo, uma nação ou uma região do mundo seja próspera e feliz, cercada de povos infelizes e miseráveis desprovidos das condições mínimas de vida”.¹⁸ Essa advertência tem sido reiterada e já não surpreende. Como fazer para que, de uma constatação aparentemente consensual, se alcance uma postura nova por parte de cada ser humano?

A humanidade há de partir para novas alternativas quanto às fontes de recursos. Planejar o crescimento da espécie é dever de todos. O Planeta tem limites. Estes devem ser respeitados. Não faz sentido inflar o globo com vida humana que não se desenvolverá em plenitude. Retome-se o tema do planejamento familiar e da paternidade responsável, já examinado nesta obra. Se isso não for levado a sério, o adensamento demográfico implicará condenação da humanidade a se manter aquém e abaixo do nível da dignidade proclamado nas declarações de direitos.

Ao mesmo tempo, a ciência deverá contribuir para uma utilização ótima das espécies. As plantas hoje cultivadas pelo homem são as mesmas por ele selecionadas e adaptadas no neolítico.¹⁹ O plantio intensivo de trigo e arroz se faz ao custo de extinção de numerosas espécies selvagens, erradicadas por substâncias químicas. É óbvio que a produção abastece a humanidade. Mas o faz a custo incalculável, pois as plantas domésticas foram obtidas mediante seleção das silvestres. Se estas forem respeitadas, é possível recorrer a elas um dia, como a uma despensa, para selecionar outras para uso humano. Não se exclui a possibilidade de degeneração e perda de

algumas das espécies hoje cultivadas. Pois “a capacidade de resistência e adaptação de qualquer ser vivo depende da plasticidade de seus genes; em uma planta selecionada, e, portanto, especializada, dita plasticidade é muito menor. Ante mudança de ambiente, está menos preparada para responder adequadamente que uma espécie em estado selvagem”.²⁰

Idêntico raciocínio é válido para os animais domésticos. A manipulação genética poderá fazer desaparecer alguns espécimes, assim como o desmatamento e a destruição dos habitats de outras. E a perda de testemunhos vivos tornará indecifrável a história da vida e de sua evolução biológica, com riscos para a evolução e a subsistência da vida sobre a Terra. Harari, o estimulador de reflexão, provoca:

"Quantos lobos vivem hoje na Alemanha, o país dos irmãos Grimm, de Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau? Menos de cem. (E mesmo esses são na maioria lobos poloneses que atravessaram furtivamente a fronteira em nãos recentes). Em contrapartida, a Alemanha abriga 5 milhões de cães domesticados. No total, cerca de 200 mil lobos selvagens ainda perambulam pela Terra, mas existem mais de 400 milhões de cães domesticados. Há no mundo 40 mil leões, comparados com 600 milhões de gatos domésticos; 900 mil búfalos na África, contra 1,5 milhão de vacas domesticadas; 50 milhões de pinguins e 20 bilhões de galinhas. Desde 1970, malgrado o aumento da consciência ecológica, as populações selvagens foram reduzidas à metade (não que estivessem aumentando em 1970). Em 1980 havia 2 bilhões de aves selvagens na Europa. Em 2009 só restavam 1,6 bilhão. No mesmo ano, os europeus criavam 1,9 bilhão de galinhas para carne e ovos. Atualmente, mais de 90% dos animais de maior porte do mundo (isto é, os que pesam mais do que uns poucos quilos) são ou humanos ou animais domesticados"²¹.

Os animais não são a única vítima do homem. Os vegetais também são dizimados e desaparecem. A água é vital e é insuficiente para atender a uma demografia em ascensão. Todos podem alegar cansaço de ouvir o mantra: o que o petróleo foi para a Humanidade no século XX, a água o será no século XXI. A despeito disso, continua-se a poluir todas as águas: as terrestres e as marítimas. Em larga e em microescala. Falta de consciência, pois os avisos não faltaram.

Incrível que toda a espécie esteja ameaçada e não entre em pânico. Rompantes de governantes toscos parecem alegrar a massa ignara, que elogia o machismo do chefe. O obscurantismo parece vencer contínuas batalhas quando se cuida de proteger a natureza. Não se enxerga a verdade crua e reiterada pelos cientistas? O ser humano mostra-se insano ao continuar a abusar dos recursos naturais e a corromper solo, ar, água e vida. Com isso, deflagrou mecanismo incontrolável:

"Esse experimento aterrorizante já foi acionado. Ao contrário de uma guerra nuclear – que é um futuro potencial –, a mudança climática é uma realidade presente. Existe um consenso científico de que atividades humanas, particularmente a emissão de gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, estão fazendo o clima da terra mudar num ritmo assustador. Ninguém sabe exatamente quanto dióxido de carbono podemos continuar lançando na atmosfera sem desencadear um cataclismo irreversível. Mas nossas melhores estimativas científicas indicam que a menos que cortemos dramaticamente a emissão de gases de efeito estufa nos próximos vinte anos, a temperatura média global se elevará em 2°C, o que resultará na expansão de desertos, no desaparecimento de calotas de gelo, na elevação dos oceanos e em maior recorrência de eventos climáticos extremos, como furacões e tufões. Essas mudanças, por sua vez, vão dismantelar a produção agrícola, inundar cidades, tornar grande parte do mundo inabitável e despachar centenas de milhões de refugiados em busca de novos lares"²².

É pouco? Será que o agronegócio e a *bancada ruralista*, quando pretendem vedar qualquer preservação ambiental, têm exata noção do que estão causando? Recebem alguma emissão da consciência, alertando que é preciso extrema cautela, prudência e sensatez, tudo previamente a esses golpes na normatividade, com profunda mutação da compreensão ecológica do universo?

O grande risco é o de que

"(...) estamos nos aproximando rapidamente de um certo número de pontos de inflexão além dos quais mesmo uma queda dramática na emissão de gases de efeito estufa não será suficiente

para reverter essa tendência e evitar uma tragédia de abrangência mundial. Por exemplo, à medida que o aquecimento global derrete os mantos de gelo polar, menos luz solar é refletida do planeta Terra para o espaço. Isso quer dizer que o planeta estará absorvendo mais calor, as temperaturas se elevarão ainda mais e o gelo derreterá ainda mais rapidamente. Quando esse ciclo ultrapassar um limiar crítico, ele vai criar um impulso próprio irresistível, e todo o gelo das regiões polares derreterá mesmo que os humanos parem de queimar carvão, petróleo e gás. Por isso não basta que reconheçamos o perigo que enfrentamos. É crucial que façamos algo quanto a isso *agora*"(grifos no original)²³.

O habitante da Terra parece embriagado, anestesiado, cego e surdo. Continua a caminhar rumo ao caos. Pois "infelizmente, em 2018, em vez de haver uma redução na emissão de gás de efeito estufa, a taxa global de emissão está aumentando. A humanidade dispõe de muito pouco tempo para se desapegar dos combustíveis fósseis. Temos de começar a desintoxicação hoje. Não no ano ou no mês que vem, mas hoje. 'Oi, sou o *Homo sapiens*, e sou viciado em combustível fóssil!'"²⁴.

Não é apenas de solidariedade internacional no espaço e no tempo que se está a necessitar. A nave espacial Terra está emitindo sinais de socorro. Está no limite de sua capacidade: não admite mais pessoal, nem dispõe de suficiente reserva de víveres.²⁵ É mais do que urgente a mudança de consciência de cada qual. Se ninguém é capaz, sozinho, de reverter o processo destrutivo, todos são capazes, como indivíduos, de uma correção pessoal de rumos. Não perder a capacidade de indignação e fiscalizar, cobrar, reivindicar, criticar e repudiar comportamentos irresponsáveis. Respeitar a natureza, respeitar a vida, empenhar-se na reposição das espécies, plantar uma árvore, cuidar de um jardim, não poluir, alimentar os pássaros, libertar-se do consumismo.

Esse o grande pecado ético desta era: acumular bens materiais, substituí-los sem necessidade, navegar na ilusão de que a multiplicação da posse e propriedade de objetos desnecessários constitui remédio para o vazio existencial e para a angústia da morte.

O egoísmo gera frutos amargos para a civilização. Os exemplos dos Estados mais desenvolvidos são elucidativos. O lucro da empresa privada ou multinacional pode representar grandes custos para a comunidade. A indústria poluente multiplica o número dos enfermos a serem atendidos pela seguridade social. O bairro sem espaços verdes, com densidade populacional intensa, é bom investimento para a construtora, mas, a longo prazo, aumentará o rol dos delinquentes e serão mais frequentes os transtornos psíquicos. Haverá queda da qualidade de vida de seus moradores. Todos perderão com isso.

Nem se costuma computar o dispêndio da cidadania, quando tenta atenuar as consequências nefastas do progresso equivocadamente concebido. O stress, a paralisação no trabalho, o deslocamento por longas distâncias para encontrar praia despoluída ou ar puro, a compra de água engarrafada para evitar aquela contaminada. E, "finalmente, não é a ganância econômica que propriamente dá a medida do bem-estar. O que importa é que a felicidade dos homens aumente. Daí que muitos economistas falem hoje de Felicidade Nacional Bruta como o medidor cabal do progresso social. Esta medida da prosperidade contempla como perdas reais as deteriorações ecológicas produzidas pela indústria".²⁶ No preço do objeto contaminado ou que causa contaminação, deve ser incluído o custo ecológico. Estados civilizados já trabalham com esse conceito de CR (do inglês clean and recycling – limpo e reciclável).

Além da reflexão pessoal e da atitude individual direcionada a contrariar essa tendência egoística, da qual deriva o esgotamento dos recursos naturais, o ser humano tem o dever de consciência de procurar soluções comuns.

Há de se repensar os critérios da ocupação do solo urbano, hoje direcionados ao automóvel, que reina tirano sobre o pedestre. Há de se meditar sobre a escassez de áreas verdes, de parques e jardins, de lugares onde a infância e a velhice possam usufruir dos bens de uso comum do povo. O próprio utilizar-se desses bens merece correção. As praias devem ser de todos. As florestas a todos devem servir. Há de se questionar quanto à falta de comunicação entre os habitantes da mesma cidade, concentração humana que nasceu para facilitar a convivência e que, paradoxalmente, a vem eliminando. O fenômeno do êxodo rural criou lumpesinato triste nas conurbações. As grandes

cidades desenvolvem o medo. Todos se amedrontam diante da sensação de insegurança e entristecem ainda mais as cidades cor de cinza, plúmbeas na fisionomia e no sentimento de solidão multitudinária.

Dentro da ocupação urbana, há de ser repensado o conceito de moradia e de adensamento populacional. Não é recente o fenômeno do esvaziamento do campo. Famílias que ali poderiam viver de maneira mais completa o abandonam e rumam para o isolamento e a segregação nas periferias dos grandes centros.

As condições de trabalho e a situação da seguridade social, principalmente dos velhos e dos pobres, estão a reclamar pronta reação. Só se considera vida de pleno direito a vida dos economicamente ativos. Os mais fracos também têm direito a uma sobrevivência digna. O comportamento ético dos mais fortes não pode ignorar a situação dos desvalidos de toda ordem.

A reflexão social também há de considerar a situação do meio cultural e espiritual, integrado no moderno conceito de ecologia. A regulação da vida social tem sido disciplinada no decorrer da história por tradições, leis, mitos, princípios morais e religiosos. Esse acervo de valores garante a convivência, dá estabilidade à sociedade, segurança ao indivíduo e modela sua compreensão do mundo.

Um costume ou tradição equivale a um órgão biológico. “Nasceu para servir a uma finalidade; cristalizou-se quando, mediante o método do ensaio e do erro, se mostrou útil; não se pode relegá-lo sem antes havê-lo substituído por outro igualmente oportuno. E que seja oportuno não se demonstra em curto espaço de tempo. Por isso, ao recusar uma tradição, ou destruir as estruturas morais e religiosas de uma comunidade, se a está praticamente mutilando, privando dos órgãos que a permitiram funcionar.”²⁷ Não se agride apenas o ambiente físico, mas, também, o cultural, o espiritual. A poluição cultural e a poluição moral são mais graves do que a poluição da atmosfera ou das águas. Mesmo porque, em síntese, são a causa da poluição ambiental. Mentes puras e bem intencionadas não mergulhariam no consumismo narcisista e estiolante dos demais valores.

Nossas sociedades se notabilizam por perpetrarem uma série de atentados aos costumes naturais e longevos. Toleram-se e – consciente ou inconscientemente – estimula-se uma conduta irresponsável. Que o digam a disseminação da droga, a delinquência em todos os níveis, a insensibilidade e o descompromisso com o destino alheio. Sintomas dessa enfermidade ética são o vazio existencial, a falta de perspectivas de vida, principalmente para a juventude, que é a principal destinatária das mensagens midiáticas do consumismo egoísta. Tudo se torna ainda mais deprimente com a polarização de antagonismos em que o Brasil mergulhou nos últimos anos. Intolerância, crueldade, violência física ou espiritual. Quem não pensa como eu, não merece respeito. Como se chegou a uma Nação dividida, só irmanada no uso de mobiles: os 265 milhões desses instrumentos concebidos na origem para servir como telefone, mas que hoje têm inúmeras e inesperadas funcionalidades, utilizados por 210 milhões de habitantes. A solidão informatizada ou eletrônica é um fenômeno que ainda resultará em profundos estudos, depois de causar enorme prejuízo para a sociedade brasileira.

A ecologia, como ciência do ambiente, não pode ignorar o meio espiritual em que as criaturas desempenharão os seus papéis na tragédia vital. Todas as circunstâncias externas e interiores que condicionam o homem no seu convívio com os demais devem ser objeto de cogitação dos verdadeiros humanistas.

O início trágico e turbulento de um milênio que se acreditava propiciador do ócio, do lazer e do bom convívio está a reclamar um homem mais solidário com os demais. Solidariedade é a palavra de ordem neste limiar do terceiro milênio e deste século já no final de sua primeira década. Mediante o cultivo da solidariedade, atenuar-se-á a preocupação com as próprias atribulações. Não há ser vivente a elas imune. Compartilhá-las relembra o destino comum à criatura humana.

A lucidez ainda existente deverá se preocupar com a transmissão, às novas gerações, de um novo paradigma comportamental em relação ao meio ambiente. Nisso a ética pode auxiliar. “De um modo geral, a ética do meio ambiente estuda o significado ético das relações do homem com o

meio. Sinaliza, com insistência e clareza, a responsabilidade moral do homem a respeito da natureza em geral e das outras formas de vida, em particular. Chama a atenção sobre a ameaça que representa o apetite humano desenfreado no uso de técnicas predatórias do meio ambiente para satisfazer necessidades induzidas pelos meios de propaganda.”²⁸ Somente o homem pode escolher entre o bem e o mal. Somente ele pode ser ético ou aético. E essa opção definirá o futuro da civilização e o da própria humanidade. Nunca se esteve tão perto do fim. Fim programado pela própria inconsequente humanidade.

4.2. Ecologia é lucrativa

A palavra de ordem neste século é mercado. Em seu nome, sacrificam-se ideais e valores. Só importa o que der lucro. O dinheiro supre todas as deficiências. Compra reputação, posições, status e honra. Para quem acredita nisso e segue tal ideário, falar em ética ambiental é esoterismo estéril. Ou histérico, se houver contundência do locutor em relação a quem agride a natureza. A pregação ecológica é nefelibatice a que o capital resta incólume. Daí a folclorização dos ambientalistas, a sua desconsideração pelos detentores do poder – sobretudo econômico, mas político, também – e a irrelevância conferida ao tema nas práticas negociais.

Sob a exclusiva ótica do mercado, à primeira vista, a natureza não teria valor. Não se convenceriam os dependentes de dinheiro, do acerto da observação de que “a própria diversidade da natureza é importante na visão dos seres humanos, uma vez que os cientistas estão constantemente fazendo novas descobertas sobre as vantagens inesperadas de inúmeras espécies de plantas e animais. É verdade que a prodigiosa diversidade da natureza a protege da destruição: a vida, como escreveu Teilhard de Chardin, insere-se onde lhe é possível. Muitas vezes, ficamos felizes apenas por apreciarmos os vários milagres da natureza, sem pensarmos nas vantagens; ficamos simplesmente hipnotizados, encantados com a sua beleza, amortecidos pelo sentimento de que ela é exatamente como deveria ser, e que nós pertencemos a ela, embora com frequência tenhamos de lutar contra a sua indiferença destruidora”.²⁹ Mas esse sentimento é reservado a poucas, raras e decadentes sensibilidades.

Nada obstante a insensibilidade, para quem é tangido pelo lucro imediato e na sua mais singela exteriorização, talvez o discurso ecológico até pudesse revestir conotação econômica. A valia da floresta é mensurada a partir dos produtos dela extraíveis e diretamente comercializados. Madeira, frutos e resinas resumiriam a expressão monetária do verde. Indague-se, contudo: quanto vale um hectare de floresta intocada? Esse hectare capta água da chuva, absorve carbono da atmosfera, auxilia o controle de temperatura, mantém o capital da biodiversidade e representa um apelo turístico diante de seu valor paisagístico. Por que não são contabilizados esses valores?

Não há quem emita a fatura em nome da Natureza. Mas se ela cobrasse pelos serviços prestados ao homem, não haveria quem conseguisse pagá-la, tamanha a magnitude deles. A revista Nature, em 1997, publicou o resultado de um estudo sobre o valor total dos serviços ambientais prestados pelos principais biomas do Planeta e chegou à soma de US\$ 33 trilhões. Estão incluídos, nesse total, fatores como regulação climática, produção de alimentos e reciclagem de água.

O cálculo é antigo. Hoje, a natureza teve de fazer horas extras para compensar o ritmo avassalador da destruição. A conta deve ser muito maior. É, por isso, que os ambientalistas conscientes sustentam a necessidade de se pensar em pagamentos por serviços ecológicos como opção econômica de incentivo à conservação. Assim, o fazendeiro que derruba a floresta para vender a madeira poderia receber dinheiro para mantê-la. Por certo, essa providência será mais eficaz – pois o dinheiro fala mais alto – do que a ameaça de punições por delitos ambientais. Ameaças, por sinal, descumpridas. A anistia prepondera em todas as escalas. Ilícito ambiental, que vulnera direitos de várias gerações, é considerado insignificante. Não se introjetou na consciência coletiva a gravidade decorrente de se lesar a natureza.

A falta de consciência ambiental, derivada da ignorância da maior parte dos detentores do capital tradicional, faz com que haja uma cadeia de crueldade em relação ao ambiente indefeso.

Destrói-se e polui-se a partir de concepções clássicas, quais a propriedade como direito absoluto, propiciador ao seu titular não só de fruir e dispor, mas de destruir o seu bem. Isso é técnica e legalmente superado por uma função social imposta à propriedade. Se ela não servir à sua função social, pode ser até subtraída – e de forma legítima – ao seu descuidado titular. Esse é um dos primeiros elos da cadeia da insensatez que está empobrecendo o Brasil.

Outro elo é a falsa concepção de progresso. Em nome de um desenvolvimento material, nem de longe comparável ao desenvolvimento sustentável, legitima-se a destruição. A mentalidade das elites é seletiva. Só é crime aquela prática que atenta contra a vida individualmente considerada ou contra o patrimônio. Valor este muito mais prestigiado do que a inefável e indescritível honra. Basta verificar qual é a punição, no Código Penal brasileiro, reservada a quem lesa o patrimônio ou a honra alheia. Com isso, os crimes ambientais não são considerados verdadeiros crimes. Existe pouco empenho em se punir o infrator da natureza, ao contrário do devotamento com que se procura não deixar impune quem lesa um valor mais tangível e de titular identificável.

É óbvio que isso resulta de inexata compreensão da densidade dos valores em cotejo. O infrator ambiental não lesa apenas uma pessoa. Ele atinge uma comunidade difusa de seres humanos. Sua conduta pode impedir a vida no Planeta. O sujeito protegido reflexamente pela tutela ao meio ambiente é um sujeito futuro. Pela primeira vez, o constituinte do Brasil explicitou a existência de um direito intergeracional. Uma geração está obrigada a preservar o patrimônio natural, sem o qual as gerações subsequentes não poderão existir. Por isso, a delinquência ambiental é muito mais grave do que a bandidagem comum e tradicional. Deveria merecer repúdio e repressão muito mais eficientes.

Não é o que acontece, muito embora a intensificação do ritmo destrutivo dos dendroclastas. Seria conveniente lembrar que a eliminação da biodiversidade, do verde e das águas, também comprometerá – e já está comprometendo – as atuais gerações, se a insânia não tiver cobro. Procura-se ignorar eventos resultantes dos maus tratos infligidos ao ambiente. A crença pueril na capacidade de a Terra deflagrar mecanismos endógenos de autorrecuperação. Mas os sinais de que não é assim continuam a avançar. Crescem as inundações e as secas. Ilhas são engolidas pelo mar. Esse se apodera de solos ocupados pelos humanos. Todavia, a humanidade não se convence. Quer mais desgraça. E ela virá. Enquanto isso não ocorrer, a leniência, a tolerância, a invocação ao “progresso” e uma versão adulterada de antropocentrismo continuarão a prevalecer.

Adquire interesse, por isso, tentar a utilização do dialeto economês em relação a quem só entende e só se comunica a partir dessa linguagem. Os ecossistemas florestais são imprescindíveis para a manutenção dos recursos hídricos. Manutenção qualitativa e quantitativa. Além disso, a mata evita a erosão e o assoreamento dos cursos d'água. Isso é muito mais valioso do que tábuas serradas, toneladas de soja exportadas ou cana-de-açúcar para conversão em álcool. Será preciso demonstrar que o Brasil pode obter maior lucro – e lucro permanente – se conservar suas florestas, do que se vier a converter-se num grande canavial, entremeado de plantações de soja e de pastos. A serem substituídos, com o decorrer da exaustão do solo, por áreas desertificadas. Fenômeno já ocorrente, mas que não está servindo para flexibilizar mentes empedernidas e teimosas.

Uma floresta não é algo improdutivo, como alguns consideram. O proprietário rural sente-se espoliado ao se ver obrigado a destinar apenas 1/5 de suas terras – vinte por cento – para a cobertura vegetal nativa. Sente-se injustiçado quando compelido a reflorestar uma área. Invoca irresponsabilidade, seja porque a área já se encontrava devastada, seja porque entende ser obrigação do Poder Público promover a regeneração. Será imprescindível inverter o discurso e convencê-lo de que a preservação pode garantir remuneração contínua, permanente e sedutora. Enquanto a plantação demanda gastos, a preservação só acarreta vigilância e cuidados. Basta impedir que se dilapide e a natureza continuará a fazer sua parte. Gratuitamente. Sem investimentos. Sem reclamações trabalhistas. Sem incompreensões.

A Avaliação Ecológica do Milênio, promovida pela ONU, indicou os serviços ambientais essenciais prestados pelas florestas e bosques. Fornecem alimentos, medicamentos, madeira – desde que racionalmente extraída e reposta –, água limpa, controla as enchentes, as enfermidades,

sequestra o carbono, regula o clima, representa opção de lazer e oferece valores paisagísticos e espirituais. Mesmo nos ecossistemas urbanos, as áreas verdes e parques auxiliam o controle da qualidade do ar e dos recursos hídricos, favorecem o microclima local, asseguram valores culturais, lazer e educação. Os ecossistemas aquáticos, formados pelos rios, lagos e pântanos, fornecem água limpa, alimentos, controle de poluição e de enchentes, controle de doenças, retenção e transporte de sedimentos, reciclagem de nutrientes, além do lazer e dos valores paisagísticos.

Cumpra ao Poder Público fazer a sua parte para tornar realidade legal aquilo que a ciência já constatou. Depende de ele incentivar o proprietário ainda inconsciente, mas sensível à sedução dos ganhos financeiros, a reflorestar e a manter intocável suas matas. Não é difícil extrair das obrigações constitucionais em relação ao meio ambiente o encargo de tornar atrativa a preservação. Basta mencionar sua primeira incumbência explicitada no pacto para verificar a viabilidade de um projeto que remunere o proprietário pela preservação. Pois ao Poder Público incumbe “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas”.³⁰

Existem exemplos no Planeta alarmado com a gravidade da situação, que podem inspirar a criatividade brasileira. Na França, a empresa de água Perrier-Vitel paga US\$ 230 por hectare/ano a fazendeiros das proximidades para que mantenham suas nascentes protegidas com vegetação. No México, o governo federal paga comunidades e proprietários de terras para que preservem suas florestas em áreas de mananciais. Na Costa Rica, impostos cobrados sobre água e gasolina são revertidos para proprietários de florestas em troca da preservação de recursos hídricos e do sequestro de carbono da atmosfera feito pela vegetação.

No Brasil, as iniciativas ainda são tímidas e mais vinculadas à consciência ambiental dos particulares. Em Itacaré, sul da Bahia, três hotéis pagam meio salário mínimo a 20 proprietários de terras do entorno, para que mantenham suas áreas de floresta preservadas. Além disso, são estimulados a aderir a práticas de produção sustentável, como a agricultura orgânica. Preserva-se a paisagem e cria-se vínculo de produção ecológica de hortaliças, frutas e mudas para abastecer os hotéis. Essa é uma trilha que pode ser desenvolvida e intensificada. O Brasil possui 8 mil quilômetros de costa e nele é verão quase todo o ano. No inverno europeu e americano, as praias brasileiras poderiam receber milhões de turistas. Com isso, multiplicando as perspectivas insuficientes de trabalho para a juventude que só virtualmente ingressa no mercado de mão de obra. Mas é preciso garantir qualidade ambiental e qualidade do serviço, além da segurança. Notícias sobre devastação, incêndios criminosos, violência e surgimento de focos de enfermidades, que no mundo civilizado só existem como reminiscências históricas na crônica médica, só afugentam o turista.

Aqueles que só enxergam cifrão no seu futuro e só se envolvem nos projetos garantidores de que essa visão se concretize, não se comoverão com os apelos da Terra. Nem ouvirão os ambientalistas. Reagirão contra a atuação de quem se propõe a defender a natureza e a exigir deles responsabilidade ambiental. As reações podem ser até cruentas. Que o digam os mortos por grileiros, exploradores de serrarias clandestinas, agressivos novos conquistadores de territórios reservados à conservação, alvos fáceis da cupidez maldosa dos especuladores.

Algumas vozes mais ponderadas no universo do agronegócio ou da agroindústria chegam a dizer que os bons agricultores respeitam a natureza. Tomara que seja real. Esperemos que se comovam com a mensagem emitida pelo ambiente devastado. Talvez, tenham ouvidos para receber este recado novo: preservar pode ser mais lucrativo do que destruir. Se isso acontecer, é até possível que as próximas gerações tenham motivo para amenizar a severidade com que as atuais serão julgadas.

4.3. A Ética e o desenvolvimento sustentável

É natural a aspiração humana ao desenvolvimento pleno. Espontânea e saudável a intenção de alcançar metas estabelecidas, de galgar status e de obter bens da vida considerados essenciais à

plena realização pessoal. Sem ambições, o homem vegeta. Desiste de viver aquele que não luta por nada, que não tem interesses ou objetivos. O sentimento de liberdade e a convicção da possibilidade de realizar os sonhos é o que mantém a humanidade em curso. Assim não fora e ela se conformaria com os estágios primitivos. A ânsia de desvendar os enigmas a fez filosofar. Mas não impediu, antes, incitou à ação.

A história da humanidade é a narrativa das lutas para a consecução de valores. Predestinada a dominar a natureza e os seres irracionais, assumiu a criatura humana as rédeas do progresso. Talvez tenha se desviado da essência nesse percurso. A civilização engloba paradoxos inexplicáveis para justificar-se como resultado da atuação contínua do único ser provido de razão. Ao domesticar as forças naturais e colocá-las a seu serviço, o homem investiu-se de certa pretensão à onipotência. Talvez para esquecer a sua finitude, entregou-se ao labor incessante e desprovido de limites. As descobertas científicas e o incremento tecnológico fizeram-no potencializar a capacidade de transformação. Os padrões impostos por uma escalada em sofisticação chegaram a sobrepujar a imaginação. A Quarta Revolução Industrial superou a ficção científica. Nada mais se mostra suficiente a aplacar a ânsia consumista. Tudo é descartável, tudo se torna obsoleto, e a corrida rumo ao desenvolvimento não tem linha de chegada.

A chamada pós-modernidade suscitou o surgimento da era do efêmero. Tudo destinado a durar pouco. Mas, também, tudo hiper! "Hipercapitalismo, hiperclasse, hiperpotência, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto, o que é que não é mais hiper?"³¹. A proliferante mercantilização da vida, a hegemonia mercadológica, a ânsia de usufruir de todos os benefícios gerados pela mente humana, tudo isso obscureceu os compromissos inadiáveis do ser humano em relação ao seu *habitat*.

Poucos, nesse percurso, tiveram condição de entrega à meditação, implausível para a sociedade das máquinas. Alguns detectaram a existência de limites ambientais à reprodução do sistema em todos os quadrantes do globo. Tais limites e seus efeitos são claros: "O esgotamento dos recursos naturais e, principalmente, a saturação da capacidade de suporte do meio ambiente impediriam a repetição e a generalização, à escala mundial, do alto nível de desperdício de recursos praticado pelas sociedades do capitalismo central".³² Em virtude disso, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, ideia-matriz de uma nova consciência de inspiração solidária. Não se mostra sensato permitir que as atuais gerações esgotem o patrimônio ambiental de forma a inviabilizar a vida no porvir. A volúpia do consumismo deveria retrair-se e a reposição dos estoques naturais seria a outra face do esbanjamento.

Relevante ressaltar um ponto relegado, "implícito nesse conceito de sustentabilidade: é que se deve incluir não apenas a dimensão ecológica, mas também as dimensões social, política, cultural e tecnológica. Essa ampliação permite relativizar a ênfase no conservacionismo da natureza, que marcou as correntes ecológicas no início do debate, fazendo com que o conceito de desenvolvimento sustentável pudesse ser aceito como meta universal, embora seu detalhamento seja ainda objeto de grande disputa".³³ A concepção do desenvolvimento sustentável deveria, portanto, representar um paradigma de conduta e servir para todas as esferas da atuação humana, sem reduzir-se à preocupação ecológica. Ressalve-se, nada obstante, o caráter holístico da ecologia, campo em que a integralidade dos fenômenos não pactua com a sua compartimentalização. Mencione-se que a chuva ácida não respeita fronteiras, nem os efeitos da devastação, bem exemplificados pelo efeito estufa, que ameaça todos os habitantes do globo e não apenas os principais causadores dessa catástrofe.

A racionalidade da ideia de um desenvolvimento sustentável não foi suficiente para obrigar todos os governos e todos os poderosos a assumirem as responsabilidades decorrentes de sua aceitação. As mensagens da natureza foram ignoradas – por mais nefastas e surpreendentes nos últimos anos – e os hábitos globais não sofreram modificação radical. Não se apreendeu adequadamente a advertência de que "nenhum ser humano deveria estar condenado a uma vida breve ou miserável apenas porque nasceu 'na classe incorreta, no país errado ou com o gênero equivocado' (PNUD, 1994). Os pilares de vida civilizada que irão outorgar governabilidade aos sistemas políticos em escala mundial ou local requerem, por isso mesmo, a materialização de um novo paradigma de desenvolvimento. Com efeito, a crise dos atuais paradigmas supõe que essa se

refere ao esgotamento de um estilo de desenvolvimento ecologicamente depredador, socialmente perverso, politicamente injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo”.³⁴

É urgente que as pessoas éticas enfatizem o óbvio. O desenvolvimento sustentável pressupõe a prioridade da felicidade humana sobre todas as coisas. É um desenvolvimento muito mais pleno do que a ideia desenvolvimentista vinculada ao crescimento quantitativo dos índices econômicos. Deve ser o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das atuais gerações, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades, sem o sacrifício da posteridade.

Mereceu certa preferência em nossa literatura ecológica a expressão desenvolvimento sustentável. Não é incomum encontrar-se a locução desenvolvimento durável. Na verdade, “o termo ‘desenvolvimento durável’ é uma tradução pouco satisfatória do termo inglês ‘sustainable development’, que é, às vezes, traduzido também como ‘desenvolvimento viável’. Esse conceito é uma fórmula de compromisso que emergiu gradualmente entre os militantes ecologistas e os partidários do desenvolvimento”.³⁵ O importante é evidenciar que progresso, desenvolvimento e tutela da natureza não são coisas inconciliáveis.

Esse é o sentido a ser perseguido pelos desenvolvimentistas da sustentabilidade. Já “que os seres humanos constituem o centro e a razão de ser do processo de desenvolvimento – o novo estilo de desenvolvimento se pretende que seja ambientalmente sustentável no acesso e uso dos recursos naturais e na preservação da biodiversidade; que seja socialmente sustentável na redução da pobreza e das desigualdades sociais e que promova a justiça e a equidade; que seja culturalmente sustentável na preservação do sistema de valores, práticas e símbolos de identidade que determinam a integração nacional através dos tempos; e que seja politicamente sustentável ao aprofundar a democracia e garantir o acesso e a participação de todos na tomada de decisões”.³⁶ Sem uma verdadeira conversão das atuais gerações não se alcançará esse patamar. Pois “este novo estilo de desenvolvimento terá que ter como norte uma nova ética de crescimento, uma ética na qual os objetivos econômicos de progresso estejam subordinados às leis de funcionamento dos sistemas naturais e aos critérios de respeito à dignidade humana e de melhoria da qualidade de vida das pessoas”.³⁷

Imerso na cultura de possuir sempre mais, iludido pela premência na satisfação de necessidades cada vez mais falaciosas e artificialmente criadas pelo consumismo, o ser humano afasta de si pensamentos que tenderiam a torná-lo uma criatura mais tranquila, pois desprendida da matéria. A ascese não está na ordem do dia. Importa é consumir, pois o lema contemporâneo é eu consumo, logo existo. Engana-se a civilização ao pregar o antropocentrismo perverso, pois deságua na desconsideração da própria humanidade. Acredita que a natureza deve estar a serviço do homem, como se para isso fosse lícito fazê-la perecer. Não atentou para a lição contida na constatação de Clive Lewis: “O que nós chamamos de poder do Homem sobre a Natureza é o poder de alguns homens sobre outros homens, utilizando a natureza como seu instrumento”.³⁸

É a cobiça humana droga mais nociva do que o próprio estupefaciente. Cega pessoas escolarizadas, corrompe as elites e priva de acesso ao mínimo necessário para assegurar a vida humana digna a uma legião cada vez maior de semelhantes. O desenvolvimento sustentável é uma ideia saudável que só pode transformar o mundo se vier a ser assimilada por todo aquele que dispuser de condições – ainda que mínimas – de alterar o seu entorno. Ele passa pela educação integral, que ensinará os homens a se autorrespeitarem, para só então saberem respeitar seu próximo e a natureza. Para isso, é mister eliminar o fosso intransponível entre os que possuem demais e aqueles que não dispõem do mínimo. Pois “convém ter sempre presente que, em situações de extrema pobreza, os indivíduos excluídos da sociedade não possuem compromisso algum para evitar a degradação ambiental, se a sociedade não é capaz de impedir sua própria degradação como seres humanos”.³⁹ O pior é que a estrada para a degradação já está aberta e sua pavimentação avança de maneira célere. Queira Deus e a sensatez humana não se cumpra a profecia de Clive Lewis: “A natureza humana será a última parte da Natureza a render-se ao homem (...) e os submetidos ao seu poder já não serão seres humanos: serão artefatos. A conquista última do Homem será de fato a abolição do homem”.⁴⁰

4.4. A cidadania ecológica

Não erra quem disser que todos os problemas brasileiros se resumem a um só: a deficiência na educação. Povo educado sabe se autogovernar e sabe escolher seus governantes. Povo educado reivindica. Povo educado reconhece o valor da natureza, sabe avaliar esse patrimônio, que é de todos, inclusive, dele mesmo. Povo educado saberia reivindicar maior responsabilidade e efetiva responsabilização de todos aqueles que, obrigados a tutelar a natureza, ou dela se descuidam, ou são os primeiros a exterminá-la.

Toda a educação brasileira é falha. Ingressou-se no século XXI com quase vinte milhões de analfabetos. Dos alfabetizados, 56% não conseguem assimilar o que leram. São analfabetos funcionais. Essa mesma percentagem é a dos que não dominam as quatro operações fundamentais da mais singela aritmética. A educação é a questão mais urgente para que o Brasil retome razoável ritmo rumo ao verdadeiro desenvolvimento. Ocorre que "o debate público sobre a qualidade do ensino com frequência carece de substância. Primeiro, nessas conversas genéricas do dia a dia, o tema é sempre confundido com cordialidade ou gentileza. Fulano é mal-educado porque me deu uma fechada no trânsito. Quando realmente falamos de conhecimento, os diagnósticos costumam passar longe do X da questão. Fala-se da disciplina dos estudantes, do uniforme, do cardápio da merenda, da quadra poliesportiva coberta, do uso de computadores na escola, de uma suposta doutrinação ideológica ou das inúmeras propostas de novas matérias"⁴¹. Os problemas da educação brasileira residem na falta de compromisso e de responsabilidade daqueles que têm a obrigação de cuidar dela. Quem são? Todas as pessoas. Pois o artigo 205 da Constituição da República erige a educação como "direito de todos", mas como "dever do Estado e da família (...) em colaboração com a sociedade". Assim, não há quem esteja excluído do dever de educar.

Mas nem o Governo, nem a família e nem a sociedade costumam levar a educação a sério. Não se incentiva a leitura da criança. Assim é que o jovem não lê. E quem não lê, não sabe, não enxerga, não vê.

Mínima, em regra, a leitura do estudante brasileiro. Os únicos livros que atingem recordes de venda são os didáticos, de consumo obrigatório, os confessionais, os de autoajuda e aqueles que o capital internacional impõe mediante inserção – explícita ou subliminar – na mídia televisiva. Também se tornou filão rentável a produção de blogueiros, com a profusão de superficialidades embaladas em título chulo. A mediocridade vende, a consistência não tem leitores.

As universidades estatais reclamam de sucateamento. As universidades particulares, ao menos em sua maioria, exploraram o filão empresarial até à exaustão. Milhares de inadimplentes abandonam os cursos, de discutível densidade, após frequentarem o primeiro ano. No ensino fundamental, a escola pública não dispõe de política de remuneração estimulante para o magistério, subclasse privada do prestígio fruído nas primeiras décadas do século passado. O educador, pasmem os ainda incautos, é hoje oprimido também pela violência⁴². Agressão de docentes por parte de alunos e de pais de alunos é fenômeno corrente em muitos estabelecimentos de ensino. Não só das periferias, onde a permissão para a frequência às aulas chega a ser fornecida pelo comando do tráfico. A Escola Estadual "Raul Brasil", em Suzano, foi palco de carnificina perpetrada por dois ex-alunos. Como é que se produz um alunado que odeia a sua escola a tal ponto que pretende matar os que nela se educam?

O intuito do pacto federativo é saudável e inspirador. Educa-se para que as potencialidades de cada ser educando se desenvolvam, floresçam e atinjam a plenitude possível; também para qualificar a pessoa para o trabalho e, finalmente, para capacitá-la ao adequado exercício da cidadania.

A escola brasileira forma cidadãos?

As faculdades de Direito, cuja profusão é notória, constituem expressão típica do aparente descompromisso do ensino para com a formação da cidadania. Após duas escolas, criadas pelo Imperador Pedro I, em 1827, hoje, o Brasil dispõe de mais de 1,3 mil faculdades. Semestralmente,

elas arremessam ao mercado de trabalho milhares de bacharéis que não chegam, em vasta maioria, a lograr aprovação nos exames da OAB. Engrossam a fila dos pretendentes a emprego, ainda que incompatível, pois considerado subalterno, pela cultura predominante, com o grau de bacharel. A frustração por não conseguir alçar condição ambicionada e prometida pelo glamour do bacharelado, aumenta a legião dos desalentados. Foram eles incautas vítimas de verdadeiros estelionatos educacionais.⁴³ Prometeu-se a obtenção de um lugar ao sol no Olimpo das carreiras jurídicas e, ao final dos cinco anos, entrega-se um diploma que, para os desprovidos de uma formação básica e média de verdadeira consistência, para pouco ou nada servirá.

Por óbvio, a situação crítica do ensino jurídico deriva de várias causas. Entre elas, “pode-se dizer, sem medo de errar, que a Ciência do Direito está, em muitos aspectos, mais de um século atrasada em relação às demais ciências. Conhecimentos fundamentais produzidos pelas Teorias da Linguagem e do Conhecimento, pela Hermenêutica, pela Filosofia, pela Sociologia, pela Antropologia, pela Ciência Política, pela Economia, pela Psicologia e pela Psicanálise, entre outras, não foram ainda por ela adequadamente assimilados. Pelo contrário, em muitos casos são simplesmente negados em nome da lei. Afinal, no Direito, com suas exceções, vige o princípio da verdade formal”.⁴⁴ Não é só. Impelidos pela mentalidade consumista dominante, os estudantes de Direito querem logo se apetrechar dos conhecimentos técnicos e operativos que permitam imediata inserção na realidade judicial. Ou seja, a educação jurídica é essencialmente adversarial. Não se cultiva o Direito como fórmula de pacificação, de harmonização, de conciliação de interesses, mas como arma a ser desembainhada na arena do processo.

O aluno de Direito quer aprender a redigir peças processuais. Peticionar, arrazoar, contra-arrazoar, elaborar memoriais. Não se interessa sequer pela oralidade, pois o acesso fácil à realidade virtual permite a cópia de longos e substanciosos trechos doutrinários e jurisprudenciais que, se necessário, lerá perante o juiz ou a turma julgadora. Não aprende a pensar, a criticar, a refletir. Quer, antes de tudo, atuar, se possível sem o prévio raciocinar.

A preocupação de alguns estudiosos conscientes fez com que se introduzisse no currículo básico a disciplina Ética e se reintroduzisse a Filosofia. Todavia, “é insuficiente incluir conteúdos considerados críticos, como a Antropologia, a Ciência Política, a Ética, a Filosofia, a Psicologia e a Sociologia, por exemplo, se o direito positivo continuar sendo ensinado de forma dogmática. A interdisciplinaridade deve se realizar, principalmente, no ensino dos conteúdos considerados jurídicos”.⁴⁵ Há quem afirme, não sem certa razão, que é inócuo incluir ética no currículo. Ética deveria ser preocupação transversal a todas as disciplinas. A experiência evidencia que se interessa por ética o aluno que já vivencia uma situação moral provida de valores, algo que vem de sua família. Aqueles aos quais a ética se mostra mais necessária, não se comovem com as aulas. Procuram obter o mínimo de frequência, são ausentes, embora de “corpo presente”, “viajam” com seus *smartphones* e estão alheios, desinteressados e imbuídos de outros propósitos.

À evidência, frustradas as expectativas da educação formal tradicional, não houve preocupação mais séria com a implementação da vontade constituinte de 1988. O formulador do pacto fundante previu, em relação ao meio ambiente, a obrigação de o Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.⁴⁶ O Parlamento chegou a editar normatividade infraconstitucional para fazer cumprir a promessa constitucional.⁴⁷ Qual a eficácia, porém, do mandamento fundante e de sua disciplina legal?

Nunca se constatou, como agora, neste País, a devastação tão escancarada das florestas. Nunca houve tantas queimadas criminosas, constatadas pelos satélites e anunciadas por toda a mídia mundial. A poluição inclemente da atmosfera, da água e do solo. A multiplicação dos lixões. Os vazamentos de óleo e combustível, além de produtos químicos nocivos, em rios, praias e demais recursos hídricos. O Brasil conseguiu vergonhosa citação no Livro dos Recordes (Guinness Book), no ano de 2006, em vários dos tópicos da agressão covarde à natureza. Quem ousaria dizer que, em 2007, a performance foi menos catastrófica? E 2008 começou com notícias, que não causaram surpresa, de que o desmatamento é imensamente maior do que propalado ou admitido pelo Governo. Tudo se agudizou nos anos seguintes. O salto para trás vem com a flexibilização do já

mutilado arremedo de Código Florestal de 2012, com o desmanche dos órgãos de participação da sociedade na tomada de decisões ambientais, na autorização para ingresso no país de centenas de agrotóxicos proibidos em outros países civilizados, por serem cancerígenos e oferecerem outros riscos à saúde, com o aceno ao abandono do Tratado de Paris, submissão ao que há de mais retrógrado em termos de exploração do solo e recusa à assinatura da Convenção da Basileia, que visa a reduzir o arremesso de plástico aos oceanos.

O descalabro em todas as áreas obriga a uma reação firme de parte das consciências mais sensíveis. Assim como existem alunos lúcidos em todas as escolas, aqueles que não se satisfazem com o mínimo de conhecimento que lhes é ministrado, mas procuram abeberar-se em outras fontes, nem todas as pessoas são desinteressadas em relação ao destino que a parte desvairada vai conferir a toda a humanidade. Destino que pode selar a sorte das crianças do porvir. O mundo, se continuar a destruir, a desperdiçar e a poluir, não será o território adequado para a continuidade da vida. Poderá ser terreno dizimado, triste e inóspito, área contaminada em que surgirão epidemias e comprometimento genético de uma raça em degenerescência. Espécie condenada à extinção.

Para esses, é que ainda se justifica uma pregação ecológica. E a premência é flagrante na tomada de uma posição corajosa em defesa do meio ambiente. Pois “tal urgência se deve, sobretudo, à constatação de que, em pleno século XXI, a despeito da onda de conscientização global para a escassez de recursos naturais, nosso ecossistema vem sendo tratado, em larga escala, com interesse meramente apropriador. E, o que é ainda mais preocupante, não recebe a devida atenção de seus principais beneficiários: a população brasileira”.⁴⁸

A população brasileira não conhece o Brasil e não se conhece. Nunca houve um projeto educacional fundado nos valores locais. Até hoje é assim. “E de elefante, H de hipopótamo, Z de zebra. Ao aprender a ler e escrever, as crianças brasileiras ainda usam as espécies das savanas africanas como referência. Não importa se o Brasil está entre os três países de maior biodiversidade do mundo. Não importa se esses bichos não têm passaporte brasileiro. Na hora de soletrar, nas brincadeiras, nas páginas dos livros – didáticos, paradidáticos e de literatura, para todas as idades – ainda prevalecem os bichos exóticos, mantendo no anonimato, desvalorizadas, as numerosas espécies nativas.”⁴⁹

A educação ambiental deveria ter início com a valorização do Brasil e de suas riquezas naturais. Aqui está a maior floresta tropical do Planeta. Mas os protestos por sua destruição vêm de fora. São os estrangeiros que lamentam a morte da biodiversidade da Hileia. Os brasileiros só se manifestam quando boatos nas infovias dão conta de que a Amazônia é mostrada aos estudantes norte-americanos como território insuscetível de incidência de soberania específica. Em termos mais singelos, quando a comunidade internacional acena com a expropriação ecológica de um santuário que o Brasil não consegue salvar.

Como conseguir a adesão do povo para a proteção ambiental – e a maior parte do povo brasileiro é rústica ou *naif*, não teve acesso à escolaridade formal e continua excluída do mundo fantástico do consumo – se ele não tem conhecimento sobre o tesouro natural que é de seu uso comum? Assim como o brasileiro acredita que o público equivale ao sem dono, também não sabe aquilatar a valia da natureza. E “essa lacuna de conhecimento reflete um padrão cultural perigoso. Significa que o Brasil ainda não se apropriou de seu imenso patrimônio cultural. Pior: a grande maioria da população brasileira nem possui as necessárias referências culturais para reconhecer como seu esse patrimônio natural. Que dirá fazer dele uso sustentável”.⁵⁰

É dever do Poder Público, mas, também, da coletividade, mostrar que as 1.800 espécies de aves brasileiras representam quase 20% das 10.000 espécies do mundo todo. As 500 espécies de répteis fazem do Brasil o 5.º maior país em diversidade no Planeta. Há 530 espécies de mamíferos brasileiros entre os 6.500 catalogados na Terra. Aqui, valeria destacar a sabedoria tradicional do homem rural, contraposta à ignorância do seu similar urbano. A Educação Ambiental consequente não pode ignorar os saberes tradicionais de quem vivencia a experiência da mata e conhece por saber na vida adquirido a realidade natural. Sem desprezo ao saber científico, há que se aproveitar o acervo de conhecimentos ameadados pelos dois saberes. Pois, se “é evidente o

abismo entre o caráter ‘cultural’ do conhecimento tradicional e o avassalador caráter de mercadoria do conhecimento cientificizado”, de se ter presente não existirem “razões válidas para não reconhecer como legítimas as duas categorias de conhecimento. O conhecimento acadêmico, embora privilegiando os propósitos científicos, dispõe de capacidades para entender as experiências distantes, dentro de seu background social e cultural. O conhecimento tradicional, sedimentado na cultura, é pródigo na convivência sustentável entre sociedade e natureza. O conhecimento acadêmico seguiu uma trajetória de demarcação e ampliação de seu objeto, lançando um zoom sobre a realidade. Por outro lado, o conhecimento tradicional permite uma percepção mais abrangente, embora menos detalhada e precisa do mundo. O desafio é conciliar os dois tipos de visão: o particular e o geral”.⁵¹

Conjugados os saberes tradicional e acadêmico, o resultado dessa enciclopédia de conhecimentos tornará a educação ambiental algo de instigante, sedutor e pleno de exuberância. A literatura regional servirá para evidenciar a sapiência do caboclo, assim como se extrai de conhecida citação de Gilberto Freyre: “Foi preciso que o caboclo nos fosse dizendo: isto é um pé disso; isto é um pé daquilo; isto dá um leite que serve para ferida brava; isto dá um chá que serve para as febres”. Se o Brasil não se apropriar desse conhecimento de experiência feito, o capital sem pátria continuará a fazê-lo e o País se verá obrigado a pagar royalties por suas ervas medicinais e cosméticas, assim como já se tentou fazer recentemente com o cupuaçu.

Se a educação ambiental não entra na cogitação do capital, é preciso fazer com que os formadores de opinião o obriguem a assumir suas responsabilidades. A triste realidade é a de que “o sistema econômico e social continua a realçar os valores que vão de encontro a uma conservação durável: lucro a curto prazo, ausência de solidariedade com as gerações futuras etc. É necessário, portanto, integrar o respeito à biodiversidade na educação escolar e extraescolar. O ensino pode ser um instrumento potente para aumentar a tomada de consciência do público em relação à proteção da biodiversidade, ao formar não só os conhecimentos, mas, da mesma forma, as percepções e as atitudes dos jovens frente à biodiversidade”.⁵² Biodiversidade, desenvolvimento sustentável, são alguns dos tópicos de um complexo de segmentos do abrangente e crescente domínio da Ecologia. A tutela da natureza não prescinde de um conjunto enorme de ciências, a fornecer exemplo concreto de que, na escala ambiental, há uma rede solidária de dependências e interdependências. Tudo interfere em tudo, e é por isso que a verdadeira educação ambiental, assim como a ética, deve ser preocupação transversal a todas as disciplinas. Não há questão mais global do que o meio ambiente. Os habitantes deste planeta encontram-se indissolivelmente vinculados ao destino comum, cuja direção não está a indicar ancoragem num porto seguro.

4.5. Questões ambientais emergentes e urgentes

Arrolar todos os problemas ambientais enfrentados pelo Brasil neste início de século XXI transformaria este livro num tratado que poderia receber o título “Catástrofes”. Tantas são as agressões premeditadas, contínuas e cruelmente perpetradas contra a natureza.

Apenas para propiciar a reflexão e para motivar o leitor a se empenhar em algum projeto de restauração da consciência ética ambiental, alinhem-se algumas das questões mais cruciais. Inicie-se pela incapacidade governamental de pensar na diversificação da matriz energética.

O Brasil tem sua energia, prioritariamente, produzida por hidrelétricas, método em si ecológico, mas cujo excesso pode ser contraproducente. Acabar com vastas áreas ecologicamente preserváveis como nicho de biodiversidade para obter mais energia pode ser a opção correta para o momento. Mas míope e até insensata para o futuro. Não se pode condenar a minoria que se opõe a megaprojetos como a Usina Belo Monte, considerado o custo benefício de sua construção.

A energia térmica não precisa ser tangida à queima de carvão vegetal, pois importa em redução ainda mais drástica do que sobrou de verde. A energia nuclear é uma opção perigosa e que foi abandonada pelos países que colheram amargos frutos por essa escolha. A última nação a relegar essa modalidade foi o Japão, depois do tsunami que trouxe perigo evidente ante o abalo nas Usinas de Fukushima.

Por que não explorar melhor a energia eólica, num país de tantos ventos? Ou aquela produzida pelo sol? Ou pelas marés? O aproveitamento do gás metano expelido pelo gado é inviável? E a queima de bagaço de cana de açúcar? A segurança de um país no futuro será avaliada também pela variedade de sua matriz energética. O Brasil parece não se dar conta disso. A China, com suas dimensões estupendas, já cuida de diversificar matrizes energéticas. A Índia também. O Brasil oferece quadro dantesco de atraso e de ignorância ecológica.

O aquecimento global é outra vertente da qual o Brasil se descuida. Muita gente não leva a sério essa ameaça. “Um dos maiores obstáculos para se começar a agir em relação à mudança climática é que ela se tornou um clichê antes mesmo de ser entendida. O que precisamos agora é de boa informação e de um planejamento cuidadoso, porque nos próximos anos essa questão vai eclipsar todas as outras. Vai se tornar a única questão. Precisamos reexaminá-la com um espírito verdadeiramente cético – para ver sua magnitude e com que rapidez está avançando – e priorizar nossos esforços e recursos para potencializar sua eficiência”.⁵³ Não nos damos conta de que talvez tenhamos perdido a derradeira oportunidade de nos redirmos por tanta inconsequência. Quem atentou para a advertência tantas vezes reiterada:

"Considere o efeito estufa das emissões de gases. A maioria dos estudiosos e um número crescente de políticos reconhecem a realidade do aquecimento global e a magnitude do perigo. Mas esse reconhecimento não acarretou até o momento uma mudança de comportamento. Estamos falando muito sobre aquecimento global, porém, na prática, o gênero humano não quer fazer sérios sacrifícios econômicos, sociais ou políticos para deter a catástrofe. Entre 2000 e 2010, as emissões não diminuíram. Pelo contrário, aumentaram a uma taxa anual de 2,2%, comparada com uma taxa de crescimento anual de 1,3% entre 1970 e 2000. O Protocolo de Kyoto de 1997 sobre a redução na emissão de gases visava mais desacelerar o aquecimento global do que interrompê-lo, mas o poluidor número 1 do mundo – os Estados Unidos – se recusou a ratificá-lo e não fez nenhuma tentativa significativa de reduzir suas emissões pelo temor de desacelerar seu crescimento econômico.”⁵⁴

Quem foi que nós imitamos? Os Países que "fazem sua lição de casa"? Ou os Estados Unidos? Continuamos a brincar daquele jogo "Faremos tudo o que nosso Mestre mandar!". Para o bem, mais ainda para o mal, copiamos os ianques. Até para arriscar o futuro de nossa gente:

"Em dezembro de 2015, objetivos mais ambiciosos foram estabelecidos pelo Acordo de Paris, que reivindica limitar a elevação média da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis da época pré-industrial. Mas muitos dos dolorosos passos necessários para atingir esse objetivo foram convenientemente adiados para depois de 2030, ou mesmo para a segunda metade do século XXI, o que efetivamente, passa essa batata quente para as gerações futuras. As administrações atuais poderiam com isso colher benefícios políticos imediatos de se apresentarem como 'verdes', ao passo que o pesado preço político pela redução das emissões (e por tornar o crescimento mais lento) é transmitido a administrações futuras.”⁵⁵

O vaticínio do escritor foi certo. Os Estados Unidos rechaçaram o Acordo de Paris, logo imitados pelos que os acompanham na temerária postura de quem parece não habitar este planeta. Estariam todos à espera de um milagre? Ora, até para os crentes, o livre arbítrio foi inserto na consciência do ser racional, para que ele pudesse decidir e respondesse por seus atos. A tragédia é mais lastimável porque envolve o futuro de quem não foi ouvido. Daquele que ainda não nasceu e que terá sua vida mais difícil ou até mesmo inviável, por força das decisões insensatas.

Jogamos fora o princípio da precaução, ao não nos acautelarmos para os efeitos do aquecimento global no Brasil. “Dentre as diversas temáticas ambientais que carecem da aplicação do princípio da precaução, observa-se que uma delas recebe especial atenção dos meios de comunicação em geral e que tem essa abrangência globalizada: o aquecimento global provocado pela emissão de CO₂ em grande escala e suas consequências catastróficas”.⁵⁶

Pensava-se que o maior problema que o Brasil enfrentaria nos próximos anos seria decorrência da nefasta revogação do Código Florestal. Não houve alteração do Código Florestal, quando se

editou a Lei 12.651, de 25.5.2012. Basta examinar o que sobrou dele. E a legislação de proteção florestal de 1965 foi, simplesmente, revogada pelo Parlamento. Essa insensatez, perpetrada em nome do desenvolvimento e para obtenção de ganhos monetários a curto prazo, compromete o destino da espécie humana no Planeta. Infelizmente, ninguém deu atenção à posição uníssona da comunidade científica, mediante a voz autorizada da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Academia Brasileira de Ciência, todos os ex-Ministros do Meio Ambiente, desde Paulo Nogueira Neto até Marina Silva, mais as vozes abalizadas de inúmeros ambientalistas.

Comprova-se aquilo que o cientista Augusto Ruschi afirmou e que foi bem captado pelo escritor Ignácio de Loyola Brandão, um amigo da natureza, em sua profética previsão: “O meu estado, infelizmente, foi a universidade que formou os maiores especialistas em destruição de florestas, seguramente, de todo o universo. E esses especialistas, que hoje formam um verdadeiro exército de depredadores, já se encontram na Amazônia. E não são apenas cem ou duzentos. São quase trezentos mil homens, que não sabem outra coisa a não ser cortar árvores. E depois da terra arrasada, entra a multinacional com seus eucaliptais”.⁵⁷ Não são apenas eucaliptais, infelizmente. É a cana de açúcar, é a soja, depois o pasto. E, finalmente, o deserto.

Não satisfeito, o governo edita a famigerada MP 867, aprovada pela Câmara dos Deputados por 243 votos a 19. Esvazia aquele arremedo de tutela florestal. O artigo 68 altera o marco temporal para obrigação de reconstituir biomas. O Cerrado será protegido a partir de 1989, pantanal a partir de 2000. Como se, antes disso, tais biomas inexistissem. Até o malfadado diploma que revogou o Código Florestal mantivera o marco de 1965. A Medida Provisória original prorrogava a adesão de proprietários ao programa de recuperação ambiental obrigatório para 2020. O texto aprovado pelos Deputados deixa prazo indefinido e adesão apenas após notificação. As multas, que já são simbólicas e prescrevem, são convertidas em prestação de serviços ambientais inespecíficos, desde que o desmatamento tenha ocorrido antes de 22 de julho de 2008. A comunidade ambientalista assiste, aterrorizada, a esse crime de lesa-pátria e de extermínio do futuro. O artigo 68 da MP 867 é uma generosa anistia para os dendroclastas, os naturicidas, pois se estima em 5 milhões de hectares de vegetação perdida. Nunca mais recuperada. Elimina-se a proteção desde 1934 prevista. Como regride rapidamente a humanidade nestes trópicos!

A bem da verdade, a MP 867 original apenas adiava para 31 de dezembro de 2019 o prazo para os produtores rurais se adequarem ao Programa de Regularização Ambiental. Foram os deputados, comandados pela bancada ruralista, que enxertaram os “jabutis”⁵⁸: anistia ao desmate de 2 milhões de hectares.

O Senado se recusou a referendar aquilo que a bancada ruralista obteve na Casa do Povo, a Câmara Federal. Isso resolveu a questão? Absolutamente não. A predeterminação do Governo em relação à política de “proteção zero” se corporifica na edição de nova Medida Provisória, a de número 884, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União de 14.6.2019. Altera o § 3º do artigo 29 da Lei 12.651, que teimam de chamar de “Código Florestal”. Esse fixava o prazo de 31.12.2017, prorrogável por um ano, para os proprietários rurais fazerem o CAR – Cadastro Ambiental Rural. Na MP 884, desaparece menção a prazo. Isso libera os donos de terra de qualquer sanção. Pior ainda, a MP já foi convertida na Lei 13.887, de 17.10.2019, sempre na mesma direção de evidente menosprezo à tutela ambiental.

Sem falar na poluição globalizada. Solo, atmosfera, água. Tudo contaminado. Povo sem educação ambiental faz dos rios, fontes de vida, meros coletores mortos de seu lixo. A educação e a civilidade de uma nação também se avaliam pela tonelagem de resíduos sólidos que ela produz. Em que lugar se encontra o Brasil nesse quesito?

Continuam as invasões nas áreas ambientais. Concentram-se na zona sul da capital paulista, ameaçando os mananciais das represas Guarapiranga e Billings. Suspeita-se que lideradas por facções criminosas, em atuação efetiva nas regiões do Parelheiros, M'Boi Mirim, Capela do Socorro e Pedreira. Notícias veiculadas em junho de 2019 davam conta de que no Jardim das Gaivotas, no Grajaú, cartazes divulgam lotes de 125 metros quadrados com entrada a partir de R\$ 10 mil. Nem seria preciso que o diretor do Instituto de Biociências da USP, Marcos Buckeridge, advertisse que as invasões comprometem a qualidade hídrica. A perda da mata inibe a limpeza natural da água e o

reservatório, que abastece de água milhões de paulistanos, fica a cada dia mais poluído.

O elenco de más notícias é imenso. Consta que recente projeto de lei, aprovado às pressas pela Assembleia Legislativa do Pará, altera o processo de regularização agrária em terras públicas. Escancara os portões para a legalização da grilagem. Basta ocupar a área pública e o interessado se tornará titular de direito real sobre ela. Legitima-se a venda e a derrubada de florestas para exploração madeireira. De pouco adianta a manifestação de 62 entidades contrárias a esse absurdo, entre elas a Comissão Pastoral da Terra, o Greenpeace e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Gravíssimo retrocesso, que ressuscita títulos precários de posse.

Os problemas são tantos, que não podem ser todos enfrentados aqui. Há muito material a ser consultado. Mas melhor do que ler a vasta literatura hoje produzida sobre a urgência na tutela ambiental, é mais consistente engajar-se num projeto sério de resgate da ética ecológica.

4.5.1. A cana-de-açúcar, o ambiente e o homem

Um Presidente da República chamou os usineiros da cana os novos heróis. Entre eles, existem alguns conscientes, que sabem proteger o ambiente e fazem cultivo orgânico, mantendo a sustentabilidade. Outros continuam com práticas ecologicamente incorretas.

A monocultura da cana-de-açúcar foi uma das primeiras registradas no Brasil colônia e hoje continua, agora impulsionada pela perspectiva de se produzir etanol – combustível verde – para quem possa pagar por ele. Política pública hoje considerada a salvação da balança comercial no Brasil e motivo de significativos estímulos governamentais.

Jorge Caldeira vai aos primórdios da cultura da cana-de-açúcar e menciona a obra *Cultura e opulência do Brasil, de André João Antonil*.⁵⁹ Lê-se, nessa obra de 1711, que Portugal queimou e fez questão de ocultar, mas que foi republicada em 1837. É da obra ressurgida este trecho: “Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que pode servir de embaraço, e logo abre-se em regos, altos palmo e meio e largos dois, com seu camalhão no meio, para que não nascendo, a cana não se abafe; e nestes regos ou se plantam os olhos em pé, ou se deitam as canas em pedaços”.⁶⁰ Alfredo Bosi fez uma releitura desse texto: “Os escravos são os pés e as mãos do senhor e esta figura redutora lhes tira a integridade de atores. São construções verbais passivas e impessoais para descrever o plantio da cana: a terra roçada (quem a roça?); queima-se (quem o faz?); alimpa-se (quem?); que a cana não se abafe; que se plantem os olhos da cana em pé, ou se deite em pedaços... Dirá a gramática tradicional que em todos estes casos o sujeito é a terra ou a cana; e aqui a razão formal do gramático coincide com o economista da era mercantil. O objeto exterior ganha foros de sujeito na linguagem de Antonil. Ao mesmo tempo o agente real (o escravo que roça, alimpa, abafa, deita, cobre...) omite-se por um jogo perverso de perspectivas no qual a mercadoria é onipresente e todo-poderosa antes mesmo de chegar ao mercado”.⁶¹

O propósito de tais citações, para Jorge Caldeira, é demonstrar que, desde o seu nascedouro, a cultura de cana-de-açúcar dependeu de trabalho escravo. Tema que a oratória do Padre Antonio Vieira celebrou: “A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são vossas noites e vossos dias; Cristo despido, e vós despidos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoutes, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio... E que cousa há na confusão deste mundo mais semelhante ao Inferno que qualquer destes vossos engenhos, e tanto mais, quanto de maior fábrica. Por isso foi tão bem recebida aquela breve e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar doce inferno”.⁶²

Teria ocorrido transformação profunda na produção do açúcar e do álcool entre esses tempos e os de hoje? Aparentemente não, pois a colheita da cana-de-açúcar continua a ser feita mediante prévias queimadas. Os colhedores adentram no canavial ainda em brasas para não perder o produto e para alimentar as moendas. Os usineiros mais conscientes já mecanizaram a colheita. Outros não pretendem fazê-lo. Continuam a fazer jus ao modelo que Antonil bem retrata em sua

obra: “O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho, quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos no Reino”.⁶³

Indício de que as coisas não continuam bem é a campanha da Procuradoria Regional do Trabalho de São Paulo, veiculada em grandes periódicos.⁶⁴ O Ministério Público do Trabalho conclama a cidadania a “salvar uma pessoa do trabalho escravo com uma simples denúncia”. A foto que ilustra a publicidade institucional é de um canavial. O diálogo reproduzido é eloquente:

“– Olá, eu gostaria de denunciar uma situação de trabalho escravo.

“– A senhora pode falar.

“– É uma fazenda que usa capangas para vigiar os empregados.

“– E onde fica essa fazenda?

“– Aqui em Piracicaba, interior de São Paulo.

“– A senhora tem um ponto de referência mais próximo?

“– Fica na Estrada do Pinhal, depois da primeira cancela.

“– A sua denúncia será investigada.

“– Eu tô até aliviada.

“– O Ministério Público do Trabalho agradece”.⁶⁵

“Atrás das cortinas no teatro do etanol” é o nome do artigo em que Maria Aparecida de Moraes e Silva, doutora em sociologia pela Universidade de Paris I e livre-docente da Unesp, se propõe “a trazer ao palco os atores até então deixados atrás das cortinas: os cortadores de cana dos canaviais paulistas”.⁶⁶ Confirma ela o que já se sabe a respeito dos braços dos canaviais: “Na sua grande maioria, são migrantes dos Estados do Nordeste e do norte de Minas Gerais (em torno de 200 mil, segundo a Pastoral do Migrante). São homens, jovens entre 16 e 35 anos de idade. Durante oito meses ao ano, permanecem nas cidades-dormitório em pensões (barracos) ou nos alojamentos encravados no meio dos canaviais. Divididos em turmas nos atuais 4,8 milhões de hectares dos canaviais paulistas, são invisíveis aos olhos da grande maioria da população, exceto pelos viajantes das estradas que os veem enegrecidos pela fuligem da cana queimada, chegando, até mesmo, a ser confundidos com elas”.⁶⁷

O relato da pesquisadora prossegue: “São submetidos a duro controle durante a jornada de trabalho. São obrigados a cortar em torno de dez toneladas de cana por dia. Caso contrário, podem: perder o emprego no final do mês, ser suspensos, ficar de ‘gancho’ por ordem dos feitores [sic] ou, ainda, ser submetidos à coação moral, chamados de ‘facão de borracha’, ‘borrados’, fracos. Vagabundos. A resposta a qualquer tipo de resistência ou greve é a dispensa. Durante o trabalho, são acometidos pela sudorese em virtude das altas temperaturas e do excessivo esforço, pois, para cada tonelada de cana, são obrigados a desferir mil golpes de facão. Muitos sofrem a ‘birola’, as dores provocadas por câimbras”.⁶⁸

Evidente que a remuneração é pífia. Compatível com a ausência de qualificação dos cortadores. A pesquisadora Maria Aparecida de Moraes e Silva apurou, como consequências desse sistema que ela chama de exploração-dominação, que, “de 2004 a 2007, ocorreram 21 mortes, supostamente por excesso de esforço durante o trabalho, objeto de investigação do Ministério Público; minhas pesquisas em nível qualitativo na microrregião de Ribeirão Preto apontam que a vida útil de um cortador de cana é inferior a 15 anos, nível abaixo dos negros em alguns períodos da escravidão. Constatei as seguintes situações de depredação da saúde: desgaste da coluna vertebral, tendinite nos braços e mãos em razão dos esforços repetitivos, doenças nas vias respiratórias causadas pela

fuligem da cana, deformações nos pés em razão do uso dos ‘sapatões’ e encurtamento das cordas vocais devido à postura curvada do pescoço durante o trabalho”.⁶⁹

Tudo isso fica obscurecido ante o ufanismo despertado no Brasil dos índices econômicos, ante a promessa de que o etanol é a salvação do Planeta. Em nome desse produto de exportação que abastecerá os carros do Primeiro Mundo, o Brasil fica com a conta. Conta ambiental e outra, incalculável: a vulneração do decantado princípio da dignidade da pessoa humana. Pois, além das constatações empíricas da pesquisadora da Unesp, acrescentem-se as informações – também por ela coletadas junto ao INSS para o conjunto do Estado de São Paulo, no período de 1999 a 2005: o total de trabalhadores rurais acidentados por motivo típico nas atividades na cana-de-açúcar foi de 39.433; por motivo relacionado ao trajeto, o total correspondeu a 312 ocorrências. Quanto às consequências, os números totais para o período são: assistência médica: 1.453 casos; incapacidade inferior a 15 dias: 30.465 casos; incapacidade superior a 15 dias: 8.747 casos; incapacidade permanente: 408 casos; óbitos: 72 casos.

Pense-se que isso ocorre em São Paulo, o Estado mais desenvolvido da Federação. O que não ocorrerá nos engenhos de outras regiões brasileiras, em que a pobreza é maior e nas quais a hegemonia do coronelismo ainda impera?

A busca de resultados na balança comercial obnubila a realidade. O próprio BNDES é sócio de usina de açúcar acusada de usar trabalho escravo.⁷⁰ Para se contrapor às contínuas denúncias de que o tema ecologia não é levado a sério – e, infelizmente, regride no Brasil –, o Governo insiste em fornecer “notícias boas”. Comemora-se, por exemplo, a “redução” do desmatamento, que entre 2007 e 2008 teria sido de “apenas” 15.455 quilômetros quadrados.⁷¹

Tais considerações ultrapassam a preocupação ambiental. Representam um atestado de que pouco mudou no Brasil, depois da abolição da escravatura. Afinal, os escravos eram alimentados por seus donos. Os servos atuais são obrigados a consumir junto a fornecedores que se confundem com o patrão ou são por este credenciados. Interessante como a reflexão ambiental conduz à constatação da indigência moral. Tema em que Arnaldo Jabor navega com desenvoltura: “Miséria não santifica nem faz heróis. Importa é entender os responsáveis por nossa desgraça histórica. Ler Sérgio Buarque ou Raimundo Faoro é muito mais esclarecedor que Florestan Fernandes. A miséria do povo não explica o País; o País que os donos do poder organizaram é que explica nossa miséria”.⁷²

A situação de uma categoria vinculada à destruição do meio ambiente leva à consideração de que o tema liberdade é mais um daqueles componentes retóricos de bombástica proclamação, mas de quase nenhum sentido para os excluídos do idílio consumista. Para Jabor, teria razão Ernest Becker, ao definir: “A liberdade do homem é uma liberdade fabricada. E ele paga um preço por isso. Temos de defender a completa fragilidade de nossa ficção delicadamente constituída”.⁷³ Mas ficção incorre na situação gerada pela febre do etanol que levou o Brasil a substituir sua policultura pelo mar verde da cana-de-açúcar.

Qualquer voz que se levante para pedir prudência quanto à invasão das terras férteis e das florestas pelos canaviais é considerada antipatriótica. Atribui-se à ganância dos países ricos a exigência de certificação ambiental para o etanol brasileiro. A política externa cuida de “desfazer equívocos”, mas a União Europeia já detectou a consistência dos argumentos impositivos de barreiras. São barreiras ambientais e também sociais. “No momento em que os temas ambientais ganham projeção, se tornou normal falar que a cana-de-açúcar é plantada em zonas de floresta e destrói a Amazônia.”⁷⁴ Existe alguma verdade nisso?

A feérica divulgação de que o agronegócio no Brasil será a salvação da economia não permite conferir a devida seriedade ao que a mídia internacional divulga. A BBC de Londres divulgou interessante noticiário sobre as condições sofríveis dos trabalhadores brasileiros nos canaviais. A Comunidade Europeia, mais atenta do que os países periféricos à relevância dos direitos humanos, imporá restrições ambientais e sociais a produtos brasileiros que não forem ecológica e socialmente corretos. Aqueles que só enxergam uma única dimensão do desenvolvimento – a pecuniária – devem atentar para a realidade vindoura: será até mais barato ser ambientalista e

explorar com sensatez os nichos econômicos da agroindústria no Brasil, sob pena de se degolar – antes da postura dos ovos – a galinácea da qual se espera a postura de ouro puro.

4.5.2. Canaviais e queimadas desafiam a Amazônia

Noticia-se que estudos técnicos a serem realizados pela Embrapa definirão se haverá intensificação do plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. Mas há claras indicações de que o Governo pode liberar a implantação de projetos agroindustriais em áreas da Amazônia, apesar das negativas do Ministério do Meio Ambiente. A afirmação é de Frederico Durães, chefe-geral da Embrapa Agroenergia: “Há áreas de cerrado na Amazônia Legal. O bioma amazônico também não é uniforme. O zoneamento que será feito pelo governo dirá quais são as regiões proibidas e aquelas liberadas, e, entre essas, informará onde há competitividade de produção de etanol para exportação ou para o atendimento de demandas locais”.⁷⁵

A sensação é a de que a indústria sucroalcooleira, a encarnar a missão planetária da cura do “vício do petróleo”, não vai respeitar o bioma de maior importância na Terra: a Amazônia. Com isso, virão o desmatamento, as queimadas e os problemas sociais. Pois 65% do trabalho canavieiro resulta do emprego de força manual. Essa opção parece equivocada em todos os sentidos. Primeiro, pela destruição do que resta da Amazônia. Depois, porque na região amazônica a produção por hectare é de 80 toneladas de cana-de-açúcar. Em tudo semelhante à região Nordeste. Enquanto isso, no Sudeste a produtividade chega a 110 toneladas. Cada tonelada rende no máximo 90 quilos de açúcar na Amazônia, enquanto no Sudeste são 135 quilos por tonelada. Produtividade reduzida, transporte caro, destruição da floresta. Qual será o lucro final?

O então Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, reafirmou que o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia será permitido e incentivado em áreas já degradadas ou devastadas. Assumiu a teoria do “fato consumado”, o argumento mais utilizado pelos que legitimam a devastação. A então Ministra do Meio Ambiente, a seringalista Marina Silva, não poderia concordar. Mas o interesse econômico sempre dá a palavra final. No Congresso, a Senadora Kátia Abreu, da bancada ruralista de Tocantins, invocou a Constituição para legitimar o avanço do plantio da cana: “O produtor tem livre-arbítrio. Não tem cabimento impor restrições ao plantio da cana em áreas degradadas. É inconstitucional”.⁷⁶ Parece que a Constituição de 1988 consagrou o meio ambiente como único direito intergeracional e que subordinou a livre iniciativa à tutela do meio ambiente.

Vozes sensatas apelam para o princípio da precaução, um dos inspiradores da proteção ecológica no pacto fundamental brasileiro. O Deputado Ivan Valente sustenta que o plantio, com ou sem incentivo, é um “erro crasso”. É atentar contra o interesse público de preservação da floresta. Sabe que, na prática, os interessados vão degradar e depois plantar cana. Esse plantio é degradante e predatório. No mesmo sentido, o deputado Chico Alencar, da Frente Parlamentar Ambientalista, lamenta a “absolutização do agronegócio”. Afirma que, “em nome da rentabilidade do agronegócio e dos biocombustíveis, pode-se fazer tudo, inclusive abandonar o princípio da precaução”.⁷⁷

A bancada parlamentar ambientalista sinalizou que o Ministério do Meio Ambiente virá – novamente – a perder nesse embate. As seguidas derrotas do ambiente podem ser acompanhadas na polêmica dos transgênicos, da exploração das florestas e da transposição do São Francisco. Vive-se hoje a euforia do etanol, a busca de mercados, a balança comercial, o aumento das exportações. Mesmo ao preço de se inviabilizar a vida no Planeta.

O que se vaticinava aconteceu. A Medida Provisória 458, convertida em Lei 11.942/2009, com o intuito de disciplinar a questão fundiária na Amazônia, foi chamada pelos minoritários ambientalistas de “MP da grilagem”. Há 67,4 milhões de hectares ocupados ilegalmente na Amazônia, área equivalente aos territórios da Alemanha e da Itália somados. O Governo resolveu doar ou vender por valor simbólico terras públicas na Amazônia. Mas para Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior da ONG Imazon – Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, a MP foi um erro pelo qual o País pagará um preço alto no futuro, com o aumento das ocupações irregulares e dos desmates.⁷⁸

Quanto às queimadas, estas prosseguem a todo ritmo e em todo o Brasil. Só em São Paulo, enquanto em 2008 haviam sido registradas 2.453 queimadas até 26 de junho, no ano de 2009 foram constatadas 4.979 queimadas. A Resolução 44/2009, publicada em 17 de junho pela Secretaria Estadual Paulista do Meio Ambiente, proibiu a queima das 6 às 22 horas. Mas ela não foi cumprida no interior, onde predomina a lei do mais forte. O acinte e o deboche são a resposta à pífia tentativa de se coibir a prática mais nefasta e rudimentar que se pratica em pleno século XXI. É a política do “tudo por dinheiro” e que se lixe o meio ambiente.

Infelizmente, o Poder Judiciário contribui com a devastação, quando se atém a princípios formais que fulminam de inconstitucionalidade leis locais proibitivas de queima da palha da cana de açúcar. Se o meio ambiente interessa a todos, por que a população de uma cidade que sofre o calvário das queimadas não pode proibi-la? Aguarda-se que o método rudimentar e nefasto à natureza e ao homem seja abandonado pelo altruísmo dos que dele tiram proveito econômico?

4.5.3. Afinal, o que é a Amazônia?

O imediatismo do brasileiro gera grande desconhecimento sobre o que significa a Amazônia. Para a maior parte dos nacionais, ela é a mancha verde no extremo Norte do País. Está distante. Pouco interessa para quase todos. Sua densidade populacional é escassa. O assunto perde interesse e não suscita paixões. Ocorre que “a última grande floresta (do mundo!) vive a representação máxima da insustentabilidade. Na economia de ganhos rápidos e ciclos curtos, a mata dá lugar a atividades predatórias, que deixam para trás pobreza, destruição e municípios falidos – uma conta para os cofres públicos e o contribuinte pagarem”.⁷⁹ É o que Adalberto Veríssimo, pesquisador sênior do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia – Imazon, chama de “boom colapso”. Ele divide a Amazônia em quatro grandes regiões. A Amazônia Legal “é um conceito fiscal e político e engloba a Região Norte mais o Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Falamos de uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, 59% do território nacional, 12% da população e 8% do PIB. A primeira região é chamada Amazônia Não Florestal, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados com cerrado, campos, campinaranas. Nos outros 4 milhões, originalmente temos floresta. Já perdemos parte dela, que é o que chamamos de Amazônia Desmatada ou Arco do Desmatamento, resultado de três décadas de ocupação. Pega todo o leste e sul do Pará, o norte de Mato Grosso e uma parte que acompanha a BR-364, ligando Cuiabá ao Acre, com alguns picos, também, ao longo da Transamazônica”.⁸⁰

Na área devastada, só resta um pouco de pecuária. Sabe-se que a derrubada da mata, os incêndios, a mineração e a erosão constroem desertos. O risco é submeter à mesma exploração criminosa a chamada Amazônia Sob Pressão. Ela tem uma floresta em extinção. Tende a acabar. Está na região do Acre, com taxas de desmatamento elevadas e ocupação da indústria madeireira predatória. Resta a quarta parte da Amazônia, nas regiões mais remotas do norte do Pará, parte do Amazonas, Amapá, Acre e Roraima. Também sob ameaça, embora sem o perigo urgente e concreto da invasão das madeireiras, grilagem, plantio de cana-de-açúcar, mineração e queimadas.

O “boom colapso” é o desmatamento a curto prazo que gera riqueza efêmera. Seria essencial não se legitimasse o desmatamento pelo social. Colocar assentamentos dentro da floresta é acabar com ela. 90% da madeira extraída hoje é ilegal. O trágico de um Brasil sem controles é que o setor financeiro empresta a quem desmata. “O FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, é administrado pelo Banco da Amazônia, o Basa... Boa parte desse dinheiro, que em 2006 foi quase R\$ 1,5 bilhão, vai para a atividade rural e para a pecuária”.⁸¹ De certa forma, o imposto de renda financia o desmatamento da Amazônia.

O mundo civilizado está mais atento à nossa displicência criminosa. A ONG Conservação Internacional denuncia que o ambicioso projeto para melhorar a infraestrutura de transportes, comunicações e energia na Amazônia acabará com a floresta em 40 anos. Quem estará vivo em 2047 para testemunhar o futuro da floresta? Tim Killeen, cientista que trabalha para a CI, analisou os projetos da Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional da América do Sul, financiados por vários governos. O impacto isolado de cada obra foi avaliado. Faltou a avaliação do impacto do conjunto das obras, que incluem rodovias dos Andes, atravessando o rio Amazonas e o cerrado, ligando o Pacífico ao Atlântico. “A falha em prever o impacto total dos investimentos,

particularmente no contexto de mudança climática e mercados globais, produzirá uma combinação de forças que poderá levar a uma tempestade perfeita de destruição ambiental”.⁸²

O Sudeste depende mais da Amazônia do que possa pensar. Das chuvas que caem no Sudeste, de 25% a 50% são oriundas da Amazônia. Ninguém calcula esse préstimo que a natureza oferece. Houvesse uma consciência e a humanidade tosca em suas ambições egoísticas procuraria recompensar o ambiente. Interessa a todo brasileiro preservar a floresta. Ainda é incipiente a resposta concreta a tantas ameaças que pesam sobre a mata. Uma delas é a chamada “Bolsa Floresta”, com escassos recursos do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. O governo procura incentivar quem preserva a floresta. 8.500 famílias receberão 50 reais mensais para zelar pelo verde. Numa segunda etapa, pretende-se a inclusão das comunidades indígenas. Na terceira, atingir 60 mil famílias moradoras nas áreas de entorno das Unidades de Conservação.

Para Virgílio Viana, então Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, o caboclo que hoje põe fogo na floresta tem renda média mensal de 38 reais.⁸³ Por isso, é atrativa a remuneração de 50 reais para não queimar. Além disso, cada comunidade receberá 4 mil reais por ano para manejo sustentável da floresta, ecoturismo e criação de peixes. Com essa iniciativa, o governo do Amazonas pretende negociar créditos de carbono no mercado voluntário e espera arrecadar 600 milhões de dólares até 2010.

Nessa direção, grandes bancos adotam a prática de liberar mais recursos para empresas que explorem a mata de maneira responsável. A primeira exigência é o selo verde – atestado de que a exploração florestal se faz de forma sustentável. O superintendente de risco socioambiental do ABN-AMRO, Christopher Wells, afirma: “Hoje não há dinheiro para quem age sem responsabilidade com o ambiente”.⁸⁴ Ele já excluiu 22 madeireiros da carteira de clientes nos últimos cinco anos. As atividades serão monitoradas via satélite. Toda intervenção na floresta deixa vestígios e será investigada. O JBIC – Japan Bank for International Cooperation selecionou 11 projetos que receberão 100 milhões de dólares para a mesma finalidade, e a tendência é tornar as instituições financeiras mais conscientes. Mesmo porque a maior parte dos bancos assinou o protocolo Princípios do Equador, conjunto de políticas do Banco Mundial que proíbe a liberação de recursos a empresas “inimigas do verde”.

Todo brasileiro é correntista de um banco. Saber se a sua casa bancária colabora com a preservação da Floresta Amazônica é o mínimo que se pode fazer. O Planeta se interessa pela Amazônia mais do que o conjunto dos brasileiros. É obrigação cidadã saber cada vez mais e melhor sobre essa última grande reserva, que já agoniza na maior parte de sua extensão e que não subsistirá se não houver severa vigilância de todos, cobrança e responsabilização das autoridades, no testemunho de que ainda resta consciência ambiental nesta geração dendroclasta.

4.6. O que fazer?

Contemplar apenas alguns dos temas emergentes mostra que a situação ambiental é calamitosa. E não se examinou a produção de resíduos, a poluição da atmosfera, do solo e da água, a extinção da biodiversidade. Menos ainda se incursionou pela destruição do ambiente urbano e do ambiente cultural, com a sanha demolitória que apaga os referenciais históricos e torna o homem um sonâmbulo existencial desprovido de padrões e de orientação humanística. Acotovelam-se as pessoas nas cidades e vivem num estágio de degradação. A cidade se esqueceu dos direitos e não poderia se recordar, nesse quadro, de um direito relativamente novo, como o direito ao ambiente saudável.⁸⁵ A degradação do meio ambiente é, portanto, assunto mais sério do que se pensa. Haverá o que se possa fazer?

O alarme soou para todos os que ainda não perderam completamente o discernimento. “A degradação constante dos bens renováveis do Planeta (...) atinge hoje proporções alarmantes”. Em 2005, um grupo de 1.350 cientistas de 95 países publicou, sob a égide da ONU, a Avaliação Ecosistêmica do Milênio. Alguns dados contidos nesse relatório eram assustadores e só pioraram depois disso:

“* Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso a abastecimento de água potável adequado e quase 3 bilhões (ou seja, praticamente a metade da humanidade) não dispõem de infraestrutura de saneamento. O consumo de água potável aumenta em 20% a cada dez anos, desde 1960.

“* A concentração de dióxido de carbono na atmosfera cresceu 32%, de 1750 (início da Revolução Industrial) até hoje.

“* Mais terras foram convertidas em lavoura e pasto após 1945 do que durante os séculos XVIII e XIX.

“* Hoje, entre 10% e 30% de todas as espécies de anfíbios, mamíferos e aves estão ameaçadas de extinção. Pelo menos um quarto das espécies de peixes está submetido à superexploração empresarial.

“* Cerca de 20% dos recifes e 35% dos manguezais existentes no mundo foram destruídos nas últimas décadas.

“A questão da sobrevivência da nossa espécie põe-se hoje, portanto, de forma iniludível, a todos os homens de consciência e de responsabilidade. A humanidade somente terá condições de enfrentar esse formidável desafio se souber encontrar uma forma de união na qual todos os povos do mundo possam viver livres e iguais, em dignidade e direitos.”⁸⁶

Em Colapso, Jared Diamond se detém na análise das decisões desastrosas que sociedades tomaram no curso da História e que continuam a tomar. É próprio à coletividade humana “tomar decisões desastrosas por uma série de motivos: incapacidade de prever um problema, incapacidade de percebê-lo assim que o problema se manifesta, incapacidade de tentar resolvê-lo após ter sido identificado e incapacidade de ser bem-sucedido nas tentativas de solucioná-lo”.⁸⁷ Todas as hipóteses parecem presentes na questão ambiental. É que se agravaram – rápida e intensamente – os enigmas ambientais neste início de século e de milênio. Acelerou-se a destruição ou perda de recursos naturais, os que restam são limitados, produzimos cada vez mais coisas perigosas, temos carência de energia limpa, sofremos sérias alterações atmosféricas e vemos a população do mundo crescer mais do que seria desejável. Dentro em breve, florestas, pântanos, recifes de coral e fundo de oceano serão meras reminiscências para a memória coletiva ou o imaginário completamente desvinculado da realidade.

Se aos dados supra fossem acrescentados os delitos ambientais perpetrados no Brasil de hoje, poucas páginas seriam insuficientes para mencioná-los, sem espaço para comentário algum. O tema é grave, portanto. Cumpre à cidadania, desperta para a implementação da Democracia Participativa, torná-lo concreta preocupação de todo o povo. Sem esse despertar, o Poder Público não se comoverá com os reclamos de alguns poucos idealistas e continuará a sua política leniente, sempre amparado por aqueles que fazem questão de manter o divórcio entre progresso e preservação.

O lema ambientalista por excelência é pensar globalmente, agir localmente. Embora alguns já o considerem superado, pois não há tema eminentemente local para a ecologia, esse é um ponto de partida para a atuação ético-ambiental.

Ninguém poderá se considerar desavisado, após a leitura das denúncias diuturnas dos atentados perpetrados contra o meio ambiente. Ao tomar conhecimento, o cidadão deverá reagir da maneira possível. Muitos têm acesso às infovias e podem fazer chegar ao endereço eletrônico das autoridades e da mídia a sua irrisignação e mesmo revolta diante dos crimes ambientais.

O gesto aparentemente singelo não é inócuo. O eleitor que tem o hábito de vigiar o eleito, de fiscalizar o exercício de seu mandato, é um formador de opinião. Idêntica a consideração que merece aquele leitor acostumado a fazer chegar aos jornais, às revistas semanais e à TV a sua mensagem. Esse é um termômetro de avaliação a que os detentores do poder político não poderão estar desatentos.

A denúncia é outro instrumento de atuação cidadã na defesa do meio ambiente. Qualquer gesto

ou atitude em desrespeito à ecologia merece denúncia às autoridades encarregadas de fazer valer o ordenamento. Guarda Civil, no Município, Polícia Civil e Militar, essa com um atendimento específico para as questões ambientais, pois detém – ao menos em São Paulo – um estamento de Polícia Ambiental, devem ser os primeiros destinatários dessa contribuição para a correção dos costumes. O Ministério Público é a instituição encarregada da representação judicial dos interesses difusos e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A constatação presente é a de que o Ministério Público tem sido o mais eficaz guardião do meio ambiente, conforme já enfatizado. Quase todas as ações civis públicas ambientais são por ele promovidas.

As autoridades administrativas também têm sua obrigação de coibir os maus-tratos perpetrados contra o meio ambiente. Prevaricam, se não cumprirem com o seu dever. Existem o Ministério do Meio Ambiente e seus organismos, as Secretarias Estaduais e Municipais do Meio Ambiente. Algumas autarquias se prestam a isso, notadamente aquelas encarregadas de tarefas delegadas pelo Estado e muito próximas à intervenção ambiental, como a coleta ou captação, tratamento e abastecimento de água, tratamento de esgoto, empresas públicas preordenadas a tutelar o bem comum de uso de todos que é a natureza.

A cidadania ambiental pode se aliar às boas iniciativas públicas e particulares. Nem todos estão cegos para o que ocorre no país. O Brasil é o maior produtor mundial de bioetanol, com quase 13 milhões de toneladas em 2005. Havia mais de cem projetos de novas usinas em curso, para elevar a produção de 3,5 bilhões de litros, em 2006, para 28 bilhões de litros por ano, até 2010. Ocorre que as violentas estagnação, recessão e paralisação da atividade econômica impediram a concretização integral dos projetos. O Brasil foi arremessado numa crise sem precedentes, mais grave do que a de 1929. Já se viu, neste capítulo, a que custo ambiental se produziria combustível para a metrópole. É necessário um mínimo de cautela para que o efêmero ufanismo não se converta em falência ambiental para as futuras gerações. Justamente aquelas confiadas ao nosso zelo pelo constituinte de 1988.

Parece invencível fazer frente à demanda por biocombustível. Prevvia-se que a União Europeia precisaria importar 246 milhões de litros ao ano para consumo próprio. No Japão, a demanda seria de 773 milhões de litros/ano. Nos Estados Unidos, 407 milhões e na China, 71 milhões. Ora, a União Europeia imporá restrições – legítimas – ao etanol brasileiro. Ela exige que os exportadores certifiquem seus produtos e garantam a qualidade e a sustentabilidade da produção. Só que isso é coisa séria. Não se admitirá tergiversação, nem prevalecerá – para acesso ao exigente e sofisticado mercado europeu – a solução do jeitinho brasileiro.⁸⁸ A discussão desse projeto não deixará de examinar todos os problemas que cercam a produção do álcool. Desde a devastação da mata, até às queimadas nefastas, com parada obrigatória nas condições de trabalho dos desqualificados migrantes chamados a cortar cana. A participação do maior número de interessados na sua tramitação e debates será saudável exercício de cidadania.

Houve tentativa de adequação do plantio e da colheita da cana-de-açúcar às exigências socioambientais. Para isso, colaborou o Ministério Público do Trabalho, que passou a exigir parâmetros não usuais para o abrigo dos ceifadores recrutados em Estados de população mais pobre. A mecanização implementada em canaviais paulistas derivou da análise do custo-benefício entre manter os arcaicos esquemas e se adaptar aos requisitos impostos por um trato condigno em relação ao trabalhador rural.

O tema adquire relevância com a festejada assinatura do acordo de dinamização do comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Velha aspiração brasileira, iniciada há mais de vinte anos, no governo FHC, veio a se concretizar em 28 de junho de 2019. O ufanismo tromba com a realidade: o ajuste inclui termos de compromisso com a proteção ambiental e com o desenvolvimento sustentável. Como justificar, perante os Parlamentos Europeus, que só em 2019 – nos seis primeiros meses –, a Amazônia teve desmatada área superior à do Estado de São Paulo? São dados insuspeitos, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. A União Europeia, que já sofre os efeitos da alteração climática, aceitará a liberação de 211 novos agrotóxicos no Brasil, alguns dos quais contendo 17 substâncias de uso proibido na Europa Continental⁸⁹?

Outro projeto que merece atenção é aquele elaborado por nove organizações ambientais, com

adesão de três governadores amazônicos. Batizado de Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia, esse plano estabelece metas de redução da expansão da fronteira agrícola. A proposta é o corte de 25% no primeiro ano, 25% no segundo, 30% no terceiro, até os 100% a partir da taxa atual de 14 mil quilômetros quadrados. O raciocínio é singelo: a agricultura brasileira pode se manter competitiva só com as terras que já foram desmatadas: cerca de 600 mil quilômetros quadrados! O desmatamento é péssimo negócio. Os 200 milhões de toneladas de carbono emitidas anualmente pelo corte raso na Amazônia agravam o aquecimento global. O Brasil já é o quarto maior poluidor do mundo.⁹⁰

Na contramão, dispensa-se a contribuição da Escandinávia no Fundo de Proteção da Amazônia. Invocar "soberania brasileira" chega a ser infame. No planeta cada vez mais interligado e destinado a sofrer idêntico destino, se continuar a insensatez a imprimir direção perigosa a líderes autocráticos, nacionalistas e populistas, preservar o que restou não é opção de um País. É medida protetiva da humanidade, que a todos interessa. Alertar o que resta de lucidez no Poder Público brasileiro, em todas as esferas, é dever patriótico de quem se preocupa com o amanhã.

Integrar uma ONG é, também, saudável. Existem muitas que se dedicam a nobres tarefas, a suprir o descaso governamental e a controlar a atuação estatal num país em que o Poder Público – lamentavelmente – não é o menor entre os infratores ambientais. A soma dos interesses individuais confere representatividade significativa ao Terceiro Setor. Não se dispense a participação dos Conselhos do Meio Ambiente, em funcionamento junto a cada unidade da federação e de profunda repercussão em sua ingerência nos problemas ecológicos, legitimados pela atuação da cidadania em seus corpos deliberativos.

O desmanche perpetrado contra a sociedade civil não pode fazer com que a cidadania desista daquilo que lhe interessa diretamente. O povo brasileiro mostrou-se apto a fazer uso das redes sociais e essas foram responsáveis diretas pela renovação dos quadros no Executivo e no Parlamento. Essa arregimentação precisa continuar para missões ainda mais relevantes do que a transitória substituição de representantes. O constituinte de 1988 acenou com a Democracia Participativa, mais autêntica do que a falida Democracia Representativa. Uma forma de implementá-la é mediante efetiva participação. E se há um valor a correr inimaginável risco, é o meio ambiente, cuja proteção foi enfatizada no pacto federativo, mas relegada a uma subalterna e desprezada efetivação nas políticas públicas em curso.

Estimular campanhas em defesa de bens ameaçados ou de conscientização popular, obrigar as empresas ao exercício efetivo de sua responsabilidade social, levar o tema às escolas, às empresas, aos clubes, às entidades, às cooperativas, a todos os segmentos da cidadania, tudo isso contribui para formar uma consciência ambiental coletiva. Motivar as crianças, pois essas compreendem o que a rudeza da mentalidade egoísta já não consegue perceber. É da experiência rotineira que os filhos repreendem os pais infratores ambientais. Parecem intuir que sofrerão as danosas consequências de nossa criminoso leniência em relação aos crimes contínua e crescentemente perpetrados contra a natureza.

Não existe outra alternativa. Recordar que não há inocentes nessa dilapidação – consciente ou inconsciente – de um tesouro que foi legado ao homem e pelo qual ele responderá como depositário infiel. A humanidade será severamente julgada pelos pósteros, por haver deixado a situação atingir níveis tão lastimáveis. Conscientizem-se todos de que “devastamos mais da metade de nosso país, pensando que era preciso deixar a natureza para entrar na história: mas eis que esta última, com sua costumeira predileção pela ironia, exige-nos agora como passaporte justamente a natureza”.⁹¹

Aquilo que era urgente parece, hoje, com prazo esgotado. Indaga, Washington Novaes, que acompanha o comprometimento das condições ambientais do mundo há décadas: “Haverá tempo? As notícias dos desastres climáticos e correlatas são a cada dia mais graves, inclusive no Brasil: seca sem precedentes no Centro-Oeste, perda de mais de 20% na safra de café, recrudescimento das queimadas e do desmatamento na Amazônia, previsão do Inpe de que a desertificação no semiárido atingirá 400 mil quilômetros quadrados, seguradoras brasileiras pedindo um fundo anticatástrofes para cobrir prejuízos com quebras de safras. E o degelo no Ártico aumentando este

ano mais de um milhão de quilômetros quadrados”.⁹²

O protagonismo da infância e da juventude é a derradeira esperança. Nossas gerações falharam – quase absolutamente – na sua missão de tutores do patrimônio natural. Elas têm de convencer os adultos de que a insensatez tem limites. Como já escreveu Ignácio de Loyola Brandão, “Escrevo para que as pessoas exclaimem: ‘Estamos cometendo suicídio! E temos de pensar naqueles que não querem morrer, que estão crescendo e têm o direito de prosseguir neste mundo’”.⁹³

Aprendamos com os japoneses, que reciclam tudo. Têm consciência de que o resíduo sólido gerado pelo consumo é valioso. Separam seu lixo em 45 categorias. Todas com destinação rentável⁹⁴. Mostremos que é viável agregar valor ao descartável, pois prolongar a vida útil de um material é alternativa para uma economia emperrada e sem grandes perspectivas de melhora. O *upcycling* é algo que pode auxiliar a desastrosa situação de desemprego e também colabora com o ambiente. Cidadãos paulistanos, inconformados com o abandono de praças públicas, passaram a adotá-las mediante o movimento “Boa Praça”. Organizam mutirões para melhorar o espaço coletivo, acrescentam qualidade a um espaço que é de uso comum de todos⁹⁵. Há, também, a experiência da AME Jardins, que se vale de uma Lei de Gestão Participativa de Praças, promulgada na capital paulista em 2015. Cidades do interior podem inovar, contribuindo até para resgatar a opção do constituinte que tornou o município uma entidade federativa. Estimular a infância e a juventude a tornar a sua cidade mais agradável, mais florida, mais limpa, insere-se num projeto magnífico de restauração do bom convívio.

Uma das únicas providências do Governo Federal que mereceu apoio dos ambientalistas é a concessão de parques nacionais à iniciativa privada. Está dentro da política de redução da dimensão do Estado, sempre ineficiente, dispendioso e sob suspeita, quando administra diretamente bens de uso comum da população. Inicia-se com os parques mais visitados e, portanto, mais ambicionados pelos empreendedores. Quatro entre os dez preferidos pelos brasileiros serão privatizados. Dois deles já têm serviços concedidos: Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Estavam em processo de concessão, em julho de 2019, o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, o da Serra da Bocaina, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, o da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e o dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

O brasileiro precisa despertar para a defesa daquilo que é seu, por direito inalienável. Vivenciar a natureza, conhecer e conservar paisagens deslumbrantes, são aspirações legítimas a qualquer humano. Foi isso o que levou os americanos à criação do primeiro Parque Nacional no Planeta, o de Yellowstone, em 1870. Por volta da mesma década, André Rebouças, grande brasileiro, engenheiro que iniciou a exploração madeireira das araucárias paranaenses, passou a defender a proteção da área, para que as gerações subsequentes também pudessem se deleitar com o magnífico espetáculo das Cataratas do Iguaçu.

Já fomos bem melhores, portanto. Onde foi parar o nosso respeito em relação à natureza, privilégio gratuito com que nos vimos galardoados e com o qual estamos nos portando com tanto desprezo? Tudo parece indicar que a humanidade perdeu o juízo. Nós, brasileiros, mais do que os outros. Está difícil acreditar no futuro. Por causa dessa perda, perderá, também, o espaço de sobrevivência neste planeta azul que já foi um jardim e que se transforma, rapidamente, na lata de lixo do cosmos.

Resta confiar na infância pura e ainda não contaminada pelos males do consumismo irresponsável, na juventude que, de tanto ver falhar os mais velhos, retomará a rota do equilíbrio, da sensatez, da prudência e do amor pelo ambiente. Se quisermos, o Brasil voltará a ser o destino escolhido por quem queira se maravilhar diante de uma natureza esplendorosa e multicolor.

1

. Ler José Renato Nalini, *Ética ambiental*, 4ª edição, Revista dos Tribunais-Thomson Reuters, 2015 e Luc Ferry, *Le nouvel ordre écologique*.

2

LEITE, Rogério Cezar de Cerqueira, *Carta a um jovem brasileiro*, FSP, 29, v. 19, p. A3.

3

HARARI, Yuval Noah, *Homo Deus*, cit., idem, p. 219.

4

UNTERSTELL, Natalie, Mestre em políticas públicas por Harvard e cofundadora do Movimento Agora! in *Não descartáveis. Brasil pode entrar no radar dos exportadores de lixo*, FSP, 27, v. 19, p. A3.

5

UNTERSTELL, Natalie, artigo citado, idem, ibidem.

6

GARCIA, Rafael, *Amazônia perde uma Alemanha em 60 anos*, FSP, 31.5.2019, p. B8.

7

O ambientalismo registrou como derrota a aprovação da MP 867 na Câmara Federal, no mesmo dia – 29.5.2019 – em que o Ministro do Meio Ambiente alterou o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, de forma a aumentar o poder do governo e a reduzir a participação da sociedade. A MP 867 significa mais de 5 milhões de hectares de vegetação nativa destruída, ou seja, duas vezes a dimensão do Estado de Sergipe. Até o Presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho – PSB-SP, alertou sobre o descalabro: “É uma anistia sem cabimento, as próprias indústrias agroexportadoras são contrárias. Isso vai ter consequências internacionais”. O Senado havia resolvido deixar caducar essa esdrúxula providência, que significa não apenas descaso, mas afronta ao compromisso ecológico adotado pelo Brasil na segunda metade do século passado (Philippe Watanabe, Angela Boldrini, Daniel Carvalho, *Flexibilização do Código Florestal vira queda de braço entre Câmara e Senado*, FSP, 30.5.2019, p. B1).

8

. Luciana Cordeiro de Souza, *Águas subterrâneas e a legislação brasileira*, Curitiba, Juruá, 2009, p. 71-72.

9

. Luciana Cordeiro de Souza, op. cit., p. 72, citando Luiz Amore, então Secretário Geral do Projeto Sistema Aquífero Guarani.

10

. O caput do art. 225 da CF/1988 dispõe: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

11

. Emilio García Estébanez, El ámbito para la vida: ecología. Violencia e respeto a la vida, p. 190.

12

. Frei Nelson Mueller quer lembrar: “O mundo é a grande casa onde mora a pessoa humana, mas onde moram também tantas outras criaturas de Deus: os animais, as plantas, a água, a terra, o ar. Todas têm igual direito de viver! A criatura humana, por ser dotada de dons especiais, como a inteligência, recebeu de Deus a tarefa de organizar esta ‘casa’ e de administrar seus bens e as enormes e diversificadas riquezas. Na verdade, por causa da ganância humana, por causa da má administração desta ‘casa’, ela se encontra em perigo, ameaçada. A extinção de muitas espécies e a exagerada poluição condenam progressivamente o próprio ser humano à morte. Toma juízo, irmão, irmã”.

13

HARARI, Yuval Noah, *Homo Deus*, cit., idem, p. 221.

14

. Jacqueline Russ, Pensamento ético contemporâneo, p. 156-157.

15

. André Comte-Sponville, Pequeno tratado de grandes virtudes, p. 43.

16

. Idem, p. 44.

17

. Emilio García Estébanez, op. cit., p. 191-192.

18

. Olinto A. Pegoraro, Ética é justiça, p. 116.

19

Faustino Cordón, apud Emilio García Estébanez, op. cit., p. 195.

20

Idem, ibidem.

21

HARARI, Yuval Noah, *Homo Deus*, cit., idem, p. 80.

22

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições para o Século 21*, São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 152.

23

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições* cit., idem, p. 153.

24

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições*, cit., idem, ibidem.

25

A expressão é de Boulding e é mencionada por Emilio García Estébanez (idem, p. 196).

26

A expressão é de Boulding e é mencionada por Emilio García Estébanez (idem, p. 200).

27

Lorenz, apud Emilio García Estébanez, op. cit., p. 205.

28

Olinto A. Pegoraro, op. cit., p. 123-124.

29

Leszek Kofakowski, *Pequenas palestras sobre grandes temas – Ensaio sobre a vida cotidiana*, São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 120.

30

O § 1.º do art. 225 da CF/1988 enuncia os deveres do Poder Público para assegurar a efetividade

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e inicia com o inc. I, suprarreproduzido textualmente. A Lei 9.985, de 18.07.2000, regulamenta o disposto no parágrafo e em seus incs. I, II, III e VII, bem como cria o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. A Lei 11.284, de 02.03.2006, dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; e altera as Leis 10.683, de 28.05.2003, 5.868, de 12.12.1972, 9.605, de 12.02.1998, 4.771, de 15.09.1965, 6.938, de 31.08.1981, e 6.015, de 31.12.1973. A Lei 10.683/2003 foi revogada pela Lei 13.502/2017.

31

LIPOVETSKY, Gilles, *Les temps hypermodernes*, Paris: Bernard Grasset, 2004, p. 72.

32

. Aloisio Teixeira, Biodiversidade e políticas ambientais: renovando conceitos para a promoção do desenvolvimento, in: Irene Garay (org.). *Dimensões humanas de biodiversidade – O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI*, p. 13.

33

. Idem, p. 14.

34

. Roberto P. Guimarães e Aloisio Teixeira, A ecopolítica da sustentabilidade em tempos de globalização corporativa, in Irene Garay (org.), op. cit., p. 30.

35

. Christian Lévêque, *A biodiversidade*, p. 207.

36

. Roberto P. Guimarães e Aloisio Teixeira, op. cit., p. 30.

37

. Idem, p. 31.

38

. *The abolition of man: how education develops man's sense of morality*, New York, Macmillan, 1947, citado por Roberto P. Guimarães e Aloisio Teixeira, idem, p. 52.

39

. Idem, ibidem.

40

. Idem.

41

BARROS, Daniel, *País Mal Educado – Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras?*, São Paulo: Record, 2018, p. 9.

42

A ONG Visão Mundial realizou um trabalho entre agosto e setembro de 2018 e concluiu que a informação sobre violência contra a criança ainda é muito precária no Brasil. Os dados disponíveis são do Disque 100, do Governo Federal e da Saúde. Apurou-se que metade dos alunos se sentem inseguros nas escolas públicas. Um terço dos estudantes já teve aulas canceladas por tiroteios e outros riscos externos. Brigas entre alunos são frequentes para 84% dos entrevistados. A evasão escolar é decisiva para levar jovens a crimes violentos. As “redes de proteção” dependem do humor do governante de plantão (BARBON, Júlia, *Metade dos alunos se sentem inseguros nas escolas públicas*, FSP, 27.6.2019, p. B2).

43

. Já existe jurisprudência, embora praticamente escoteira, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a favor de egresso de faculdade de Direito que fez vestibulares, aceitou a matrícula, recebeu todas as mensalidades durante os cinco anos de curso, e o aluno não conseguiu matricular-se em concursos públicos, nem obter a credencial do exame da OAB, porque a Faculdade não estava regularizada junto ao MEC. Em primeira instância, assegurou-se ao aluno a devolução de todo o dispêndio e indenização por danos morais equivalente a 500 salários mínimos. Em segunda instância, excluiu-se a indenização por danos morais, mas foi mantida a condenação à restituição dos valores despendidos no pagamento das mensalidades e demais taxas escolares.

44

. Horácio Wanderlei Rodrigues, *Pensando o ensino do direito no século XXI*, p. 43.

45

. Idem, p. 59.

46

. Art. 225, § 1.º, VI, da CF/1988.

47

. Lei de Educação Ambiental e Instituição da Política Nacional de Educação Ambiental: Lei Federal

48

. Tomas Zinner, O desafio de formar gerações comprometidas com a defesa de nossos recursos naturais e sustentabilidade, in Nurit Bensusan et al., Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo? Para mudar o mundo!, p. 229.

49

. Liana John, Biodiversidade também é uma questão de educação, in Nurit Bensusan et al., idem, p. 397.

50

. Idem, p. 398.

51

. Doris Sayago e Marcel Bursztyn, A tradição da ciência e a ciência da tradição: relações entre valor, conhecimento e ambiente, in Irene Garay (org.), op. cit., p. 103.

52

. Christian Lévêque, op. cit., p. 202.

53

. Tim Flannery, Os senhores do clima, Rio de Janeiro, Record, 2007, p. 29.

54

HARARI, Yuval Noah, *Homo Deus*, cit., idem, p. 221.

55

HARARI, Yuval Noah, *Homo Deus*, cit., idem, ibidem.

56

. Weyermüller, André Rafael, Direito ambiental e aquecimento global, São Paulo, Atlas, p. 83.

57

. Augusto Ruschi, entrevista a Pau-Brasil n. 2, de set.-out. de 1984, citada por Ignácio de Loyola Brandão, Manifesto verde, 7. ed. São Paulo, Global, p. 21.

58

No jargão parlamentar, “jabuti” é um item adicionado ao texto sem vinculação com o tema principal da matéria. Assim como “jabuticaba” é algo que só existe no Brasil, expediente muito comum no processo legislativo e no “jeitinho” com que os brasileiros pretendem escapar à letra da lei, encontrando subterfúgios ou fissuras.

59

. André João Antonil, Cultura e opulência do Brasil, p. 12.

60

. Jorge Caldeira, A nação mercantilista – Ensaio sobre o Brasil, p. 14.

61

. Alfredo Bosi, Dialética da colonização, p. 165-166.

62

. Jorge Caldeira, op. cit., p. 16, ao reproduzir Sermão do Padre Antonio Vieira.

63

. André João Antonil, op. cit., p. 145.

64

. V.g., revista Veja, edição 2.030, ano 40, n. 41, de 17.10.2007, p. 77.

65

. O Município de Piracicaba é um daqueles já inteiramente cercados por canaviais e cuja população sofre com as contínuas queimadas de palha de cana-de-açúcar. A denúncia pode ser feita mediante acesso ao site [www.pgt.mpt.gov.br].

66

. Maria Aparecida de Moraes e Silva, autora de A luta pela terra: experiência e memória, em artigo intitulado Atrás das cortinas do teatro do etanol, publicado na Folha de S. Paulo, de 02.10.2007, p. 3.

67

. Idem, ibidem.

68

. Idem.

69

. Idem.

70

. Folha de S. Paulo, 30 jun. 2009, p. B-10. Segundo a notícia, a AGU – Advocacia Geral da União recorreu à Justiça para incluir na “lista suja” do trabalho escravo a Brenco, empresa com 20% de seu capital nas mãos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Criada em 2004 pelo Ministério do Trabalho, a “lista suja” dá publicidade a empresas e pessoas flagradas com trabalhadores em situação análoga à escravidão.

71

. Fonte: Ministério do Meio Ambiente e INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

72

. Arnaldo Jabor, A consciência do mal no paraíso tropical, O Estado de S. Paulo, 02.10.2007, p. D-12.

73

. Ernest Becker, A frágil ficção, citado por Arnaldo Jabor, op. cit.

74

. Elisa Ferreira, deputada do Parlamento Europeu, ex-Ministra do Meio Ambiente de Portugal, em entrevista O Brasil incomoda, no bom sentido, ao jornal O Estado de S. Paulo, 07.10.2007, p. B-11.

75

. Jornal O Estado de S. Paulo, A febre do etanol, 07.10.2007, p. B-10 – Economia.

76

. Biocombustível. Cana na floresta cria mal-estar entre Ministros, reportagem de O Estado de S. Paulo, 1.º.10.2007, p. B-8 – Economia. A senadora Kátia Abreu é do DEM – ex-PFL – do Tocantins.

77

. Idem, ibidem. O deputado Ivan Valente é do PSOL-SP e o deputado Chico Alencar é do PSOL-RJ.

78

. Folha de S. Paulo, 26 jun. 2009, MP da Amazônia desagrada lados rivais, p. A-8.

79

. Amália Safatle, A Amazônia que pesa no bolso (entrevista com Adalberto Veríssimo), revista Página 22, p. 10.

80

. Adalberto Veríssimo, entrevista a Amália Safatle, idem.

81

. Idem, p. 15.

82

. Ian Semple, Amazônia pode acabar em 40 anos, publicado em The Guardian, em Londres, e reproduzido em O Estado de S. Paulo, 05.10.2007, p. A-19.

83

. Amália Safatle, Resgate na selva, Revista 22, p. 24.

84

. Folha de S. Paulo, 07.10.2007, Aumenta a exigência de “selo verde” para negócio ambiental, p. B-7 – Dinheiro.

85

. Recomendo a leitura de meu Os direitos que a cidade esqueceu, São Paulo, Ed. RT, 2012, onde o tema é analisado com alguma consistência.

86

. Fábio Konder Comparato, Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno, p. 430.

87

. Jared Diamond, Colapso – Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso, p. 523.

88

. O Brasil pressiona a OMC – Organização Mundial do Comércio para que o etanol seja incluído

como produto ambiental e não se sujeite a barreiras, mas encontra resistências, pois não conseguiu convencer Washington e Bruxelas de que o álcool aqui produzido seja ambiental e socialmente correto. Fonte: O Estado de S. Paulo, 04.10.2007, Brasil pressiona a OMC pelo etanol, p. B-12 – Economia.

89

Três dos dez agrotóxicos mais utilizados no Brasil – atrazina, acefato e paraquat – estão proibidos no bloco europeu há mais de quinze anos, por serem neurotóxicos e carcinogênicos. O Brasil parece não se incomodar com o fato de registrar 14 mil casos de intoxicação por agrotóxicos em 2017, de acordo com o Ministério da Saúde. O resíduo de glifosato, o mais utilizado entre os agrotóxicos em nosso País, chega à mesa brasileira com resíduo dez vezes superior ao tolerado na Europa. E, na soja, nosso limite é 200 vezes maior que o europeu. A água potável brasileira pode ter 5.000 vezes mais glifosato do que na Europa. Será que isso foi ponderado ou preponderará quando o acordo vier a se concretizar (Fernanda Mena, *A maçã envenenada*, FSP, 3.7.2019, p. A2).

90

. Leia na internet o estudo-base da proposta: [www.greenpeace.org/brasil/amazonia/noticias/pacto-nacional-prop-e-metas-an].

91

. Eduardo Viveiros de Castro, *O futuro, a quem pertence?*, citado por Nurit Bensusan, op. cit., p. 407.

92

. Washington Novaes, *Primeiro o faroeste e só depois o xerife?* O Estado de S. Paulo, 05.10.2007, p. A-2.

93

. Ignácio de Loyola Brandão, *Manifesto verde* cit., p. 13.

94

Fukue, Natsuko, *Habitantes de cidade japonesa separam lixo em 45 categorias*, FSP, 24.6.2019, p. A23.

95

Consultar a plataforma [praças.com.br].

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

5. ÉTICA E CIBERCULTURA

5. Ética e cibercultura

Sei ter o pasmo comigo
Que teria uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto--me nascido
a cada momento
Para a completa novidade do mundo...¹

5.1. Introdução

Queira-se ou não, vive-se uma revolução diante das implicações culturais do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação.² A virtualização da informação produziu uma nova espécie de relação entre as pessoas. Fala-se hoje, sem estranhamento, em ciberespaço e em cibercultura. Os conceitos foram bem delineados por Pierre Lévy: “O ciberespaço (que também chamarei de ‘rede’) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. Quanto à cibercultura, significa “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.³

Por sinal, Pierre Lévy considera inadequada a metáfora do impacto dessa nova realidade na vida dos homens. A tecnologia não pode ser comparada a um artefato bélico, arremessado sobre um alvo: a humanidade. Ao contrário, “as técnicas são imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também é o próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade enquanto tal (junto com a linguagem e as instituições sociais complexas)”.⁴ O ser humano continua essencialmente o mesmo. É o animal pensante que fala, ama, se angustia, enterra seus mortos e se ontem fazia fogo mediante fricção entre duas pedras, hoje comanda equipamentos mais sofisticados.

A profunda mutação que se produz no convívio entre as pessoas encontra-se em pleno curso e hoje é impossível prever o que ocorrerá não daqui a um século, mas dentro de dez anos. Pensar que os mastodontes informáticos fabricados na década de cinquenta do século passado eram pesados e gigantescos e que se previu sua completa inutilidade senão para uso militar e hoje qualquer criança possui ipads, iphones e outras bugigangas informáticas, sinaliza o terreno movediço em que se procura caminhar⁵. Seja como for, já é tangível a multiplicação das capacidades de memória e transmissão, o implemento de novas interfaces⁶ com o corpo e o sistema cognitivo humano, a completa virtualização da vida individual e coletiva. A realidade presente e o que se prenuncia, desafiando as mais ousadas teorias da ficção científica, autorizam a conclusão de que o mundo de nossos bisnetos será muito diferente daquele em que viemos à luz.

A Quarta Revolução Industrial mergulhou o planeta num tsunami de inesperados. Somos hoje conduzidos pelos algoritmos. Para Harari, "em breve a autoridade pode mudar novamente - dos humanos para os algoritmos. Assim como a autoridade divina foi legitimada por mitologias religiosas, e a autoridade humana foi justificada pela narrativa liberal, a futura revolução tecnológica poderia estabelecer a autoridade dos algoritmos de Big Data, ao mesmo tempo que solapa a simples ideia da liberdade individual"⁷. Afunila-se o espaço reservado para as escolhas pessoais. Isso faz com que a preocupação ética se imponha como aquela mais relevante para perscrutar o destino da Humanidade. "Pode-se dizer que algoritmos jamais poderão tomar decisões importantes por nós, porque decisões importantes normalmente envolvem uma dimensão ética, e algoritmos não entendem de ética. No entanto, não há razão para supor que os algoritmos não serão capazes de superar o ser humano médio mesmo na ética".⁸ Chegará o dia em que, até na conduta ética, nossa mente será manipulada pelos algoritmos?

5.2. O virtual

A virtualização está presente em todos os espaços e nem sempre é objeto de reflexão por parte de pessoas que dela se servem no cotidiano. Isso em virtude da polissemia que acomete o verbete virtual. Para Pierre Lévy, há pelo menos três sentidos: o técnico, vinculado à informática, o corrente e o filosófico. Mas ainda há sentidos diferentes, se o tema for ótica ou mecânica. "Na acepção filosófica, é virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato, o campo de forças e de problemas que tende a resolver-se em uma atualização".⁹ Melhor esclarecendo, "o virtual encontra-se antes da concretização efetiva ou formal (a árvore está virtualmente presente no grão). (...) Mas no uso corrente, a palavra virtual é muitas vezes empregada para significar a irrealidade – enquanto a 'realidade' pressupõe uma efetivação material, uma presença tangível. A expressão 'realidade virtual' soa então como um oxímoro, um passe de mágica misterioso".¹⁰ Todavia, o virtual é real. "O virtual existe sem estar presente".¹¹ Não existe tanta diferença entre os vários sentidos do verbe virtual. "Um mundo virtual – considerado como um conjunto de códigos digitais – é um potencial de imagens, enquanto uma determinada cena, durante uma imersão no mundo virtual, atualiza esse potencial em um contexto particular de uso".¹² A virtualização atingiu todos os setores e não existe hoje atividade confiada aos homens que não esteja condicionada ou extraia proveito da nova era do ciberespaço.

"Não haverá vida fora da internet", vaticinou Bill Gates. E se no chamado mundo real as preocupações macroecológicas são o crescimento populacional, a poluição, o aquecimento do planeta e a falta d'água, como observa Cid Torquato, "no 'mundo virtual' na world wide web",¹³ neste mercado cada vez mais conectado, interativo e em tempo real, a necessidade de preservação ecológica é tão ou mais vital que a do meio ambiente físico, embora, à primeira vista, este nos pareça bem mais catastrófico. Trata-se de um ecossistema extremamente poderoso, mas frágil, que exigirá sabedoria, ética e políticas regulatórias severas em prol de sua sobrevivência".¹⁴ Ora, o planeta se encontra no estágio de grande risco hoje detectado até pelos mais céticos, exatamente porque não houve consciência ética dos responsáveis pela degradação. Ávidos por dinheiro, convolveram núpcias indissolúveis entre cupidez e ignorância. O resultado aí está. Por isso é que o usuário do ciberespaço, notadamente as novas gerações, aptas a perscrutá-lo com desenvoltura, deve ser alertado dos perigos da carência ética para a aceleração da finitude da aventura humana sobre a Terra.

Também neste território há pouco inexplorado, mas hoje predominante em todas as experiências de convívio, é preciso insistir numa postura essencialmente ética. Pois "o ciberespaço é, infelizmente, frequentado por mentes humanas, com suas aptidões para o bem e conhecida compulsão para o mal".¹⁵

O ciberespaço implicou radical revisita de conceitos. Houve uma desterritorialização, pois "o ciberespaço é autônomo e prescinde do átomo, portanto, do analógico com a natureza essencialmente não territorial, não fixa e, portanto, associada ao movimento".¹⁶ Desaparecem as categorias estáticas às quais o profissional do direito se acostumou a recorrer: fornecedor, consumidor, leitor, autor, criações originais ou cópias. "O espaço virtual favorece o anonimato e a

despersonalização”.¹⁷ É um golpe rude na cultura tradicional e se os novos tempos favorecem a liberdade, ameaçam outros valores igualmente protegidos pela ordem fundante. Daí a parametrização ética na tentativa de refrear abusos e vulnerações a direitos longevamente consagrados.

A disciplina clássica do direito tradicional é insuficiente ao enfrentamento das situações já existentes e, menos ainda, quanto às que hão de vir. Na lucidez e descortino de pensador à frente de seu tempo, José Eduardo Faria já detectara os desafios do direito emergente nos novíssimos tempos. Urgia “desenvolver um ordenamento capaz de substituir a coerção pelo consenso, o comando pela negociação, a decisão imperativa pela persuasão, a imposição pelo acordo, a subordinação pela coordenação, a intervenção controlada por um mecanismo descentralizado de autodireção e, por fim, a responsabilização individual pela responsabilização organizacional no caso de condutas potencialmente comprometedoras do equilíbrio sistêmico da sociedade”.¹⁸ Até hoje não se produziu tal normatividade. Nem por isso as pessoas deixaram de recorrer aos benefícios e vantagens de toda a ordem propiciadas pelo mundo virtual. Há que se adentrar a tal vórtice, despidido de preconceito ou acometido de desespero. As técnicas estão a serviço do homem. São instrumentais, não determinantes. Uma sociedade é condicionada pelas técnicas de que se serve, mas não determinada por elas. “Por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama de jogos dos homens em sociedade. Portanto, qualquer atribuição de um sentido único à técnica só pode ser dúbia. A ambivalência ou multiplicidade das significações e dos projetos que envolvem as técnicas são particularmente evidentes no caso do digital”.¹⁹ A disseminação do uso da tecnologia da informática acarretou uma reviravolta semântica. A linguagem das redes constitui outro idioma ou ao menos um dialeto digital. “Qualquer linguagem – verbal, visual, icônica, sonora, gestual e a lista não teria fim, pois o nome linguagem é legião – é essencialmente intersubjetiva”.²⁰ O emissor emite sua mensagem com um sentido e no significado totalmente diverso. É sempre a ética chamada a calibrar os sentidos e a eliminar arestas que possam surgir de incompreensões unilaterais ou recíprocas.

5.3. As redes

O Facebook já ultrapassou há tempo um bilhão de usuários e possui perfis bem completos sobre cada um deles. São ativos valiosíssimos, por concentrar informações que nenhum governo detém. É a mais conhecida, mas não é a única rede virtual. Quem não conhece o Google,²¹ o maior instrumento de busca de informações ou o Youtube, que fornece clips e músicas para toda a população do globo?

O Twitter é uma rede que permite comunicações digitadas em até 140 caracteres. Por ele, pode-se “seguir” tuiteiros e também colecionar seguidores. No final de 2012, a rede ganhou uma importante adesão: a do Papa Bento XVI. Seu perfil é @pontifex, palavra que significa pontífice ou “construtor de pontes” em latim. As pessoas podem formular questões ao Papa mediante a tag #askpontifex e as respostas virão em espanhol, inglês, italiano, português, alemão, polonês, árabe e francês. O Papa Francisco também se serve das redes para as suas mensagens edificantes.

Milhões de brasileiros já se utilizam desse meio fácil e sedutor de comunicação. Quem já não presenciou jovens totalmente alheios ao que acontece ao redor, estejam em aula, no trabalho, no ônibus ou simplesmente caminhando na rua, recebendo e mandando mensagens?

Os benefícios são evidentes. Atinge-se um número imenso de pessoas sem a necessidade de utilização da anacrônica mensagem escrita em suporte papel – a extinta carta! – e sem necessidade de se recorrer ao telefonema convencional. É algo silencioso, instantâneo, atinge qualquer distância. Atravessa os mares e chega aos outros continentes no mesmo instante em que se digita.

A mobilização pela internet conseguiu, por exemplo, convencer o mundo de que existia na África um ditador chamado Kony, que obrigava crianças a se alistarem no exército e a matarem como adultos. Ajudou a primeira eleição de Barack Obama.²² Sacudiu o oriente com a mobilização dos interessados na ressurreição da democracia, na chamada Primavera Árabe. Mais importante

do que isso, a Islândia escreveu sua Constituição com uso das redes sociais. O conceito, no jargão da web, é o de crowdsourcing, ou seja, a concretização de projetos com a ajuda maciça de usuários da internet. Isso foi possível porque a Islândia possui pequena população – 311 mil habitantes – elevado nível educacional e 100% de acesso à internet.

Mas tudo tem um preço. Os ativistas da internet estão na mira dos governos que temem o despertar de uma consciência de reprovação a suas políticas. Há muitos anos alguns usuários mais antenados previam um ataque crescente e avassalador do Estado e das grandes empresas aos segredos dos cidadãos. O episódio Julian Assange e os vazamentos da WikiLeaks é emblemático e ainda não chegou a seu capítulo final. Assange esteve em prisão virtual na embaixada do Equador em Londres, com pedido de extradição ainda em curso. Em julho de 2019 continuava preso, sob custódia da polícia londrina que o prendeu em 19.4.2019, sob alegação de haver descumprido requisitos fixados quando da concessão de fiança.

Vários livros foram escritos para abordar essa queda de braço entre governo e ativistas, com tendência de derrota final destes últimos.²³ Não existe consenso a respeito dessa dependência que, nos Estados Unidos, é apontada como fenômeno de complexa explicação. Pesquisa recente apurou que os viciados em redes sociais são mais propensos ao suicídio, às trocas de parceria sexual e ao consumo de álcool e outras drogas. Isso, ao que parece, em virtude da impulsividade que caracteriza o usuário fanático pelos celulares.

O noticiário foi agitado com a perspectiva de criação de moeda própria para o Facebook, o que foi considerado abono à tese de que esse gigante da tecnologia tem projeto de dominação mundial. O alarme atingiu o sistema bancário e financeiro, porque, diversamente de outras criptomoedas, criadas para finalidade especulativa, o Face quer fazer da "libra" - esse o nome adotado - forma de pagamento real para seus mais de dois bilhões de usuários. Seriam atendidos até aqueles que não têm acesso ou não recorrem aos préstimos bancários. A consequência concreta foi a alta do bitcoin, que atingiu seu maior valor em dezoito meses. Contra a libra do Facebook, levantam-se teses de que ela servirá para lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento do terrorismo²⁴. Para Laura Carvalho, a tendência é a libra se tornar uma moeda digital universalmente aceita, a "tornar ainda mais claro que as gigantes de tecnologia podem substituir Estados soberanos no século 21, minando assim as bases da democracia"²⁵.

Redes são também entretenimento. Constituem lazer e propiciam humor. Um dos exemplos é o meme. Ideia ou hábito que se dissemina pela sociedade. Verbetes criado por Richard Dawkins, o biólogo que escreveu O gene egoísta, em 1976. Para Dawkins, assim como os genes se propagam entre corpos, os memes saltam de cérebro para cérebro por um processo de imitação. No território online, meme quer dizer imagem replicada continuamente e quase sempre associada a piadas e brincadeiras. É algo na rotina do Facebook.²⁶

A respeito da mobilização pelas redes sociais, o sociólogo italiano Paolo Gerbaudo escreveu um livro interessante.²⁷ Foi aos lugares onde ocorreram as manifestações, entrevistou pessoas e concluiu que existem lideranças que ele chama de "coreógrafos". Para ele, o Twitter é ótimo para coordenação interna da comunidade ativista, mas insuficiente à criação de um movimento de massas.

Mas tudo tem ao menos dois lados. Uma pesquisa recente do Pew Internet & American Life Project entrevistou 2.462 professores do ensino fundamental e médio nos EUA e concluiu que a vasta maioria concorda que as atuais tecnologias estão criando uma geração que se distrai com facilidade e só consegue se concentrar por breves intervalos de tempo. Dois terços dos professores concordam que as tecnologias contribuem mais para distrair os alunos do que para alavancar o seu desempenho escolar.

Larry Rosen, professor de Psicologia da Universidade Estadual da Califórnia e autor do livro Idisorder, fez sua equipe de pesquisa observar 263 alunos do ensino médio e superior estudando em casa por 15 minutos. O objetivo era verificar se eles conseguiam se manter concentrados e, em caso negativo, o que motivava a dispersão. Os resultados foram surpreendentes. Verificou-se que só conseguiam se dedicar às tarefas por períodos de 3 a 5 minutos, em média, antes de perder a

concentração. De maneira geral, a distração era causada pela tecnologia, incluindo: 1) a presença de dispositivos como iPods, laptops e smartphones no local de estudo; 2) as trocas de mensagens de texto; 3) os acessos ao Facebook.²⁸

Os alunos que entravam no Facebook uma vez durante os 15 minutos observados tinham notas mais baixas. Não importava a quantidade de acessos: um só era suficiente. O que significa que as mídias sociais afetam negativamente a concentração e a atenção temporárias e também o desempenho escolar. Os jovens pesquisados foram consultados sobre o que acontecia com eles durante esse período. Responderam que, alertados por um bipe, uma vibração, uma luz piscando, sentem-se compelidos a responder ao estímulo. 3/4 dos jovens chegam aos dispositivos a cada 15 minutos e, quando não podem fazê-lo, ficam extremamente ansiosos. A ansiedade inibe a aprendizagem.

Aprender a conviver com distrações internas e externas tem tudo a ver com o ensino da concentração. Em psicologia, chama-se metacognição a capacidade de perceber quando a situação exige concentração e quando ela é desnecessária.

A estratégia para ensinar concentração é o intervalo tecnológico. O estudante tem permissão para usar smartphones, tablets²⁹ ou laptops para fazer pesquisas na internet e atividades relacionadas com o estudo por certo tempo. Depois desse, tenham eles se servido do equipamento para a finalidade permitida ou para checar e-mails e mensagens de texto ou para acessar redes sociais, são solicitados a deixar seus aparelhos em modo silencioso e virados de ponta-cabeça sobre a carteira, à vista de todos. Pede-se a concentração por 15 minutos. Depois disso, outro intervalo tecnológico.

Como observa Larry Rosen, “a tecnologia não vai desaparecer. Ao contrário, ela tende a ficar cada vez mais atraente. Com mais conexões sociais eletrônicas em nossas vidas, as distrações internas também aumentam, e os intervalos tecnológicos podem treinar o cérebro a se concentrar, apacando a preocupação e a ansiedade com aquilo que podemos estar perdendo no nosso mundo social virtual”.³⁰

Outra crítica dos estímulos da internet é a neurocientista inglesa Susan Greenfield. Radical, afirma que passar tempo demais à frente de computadores, games, tablets e smartphones causa alterações cerebrais comparáveis ao mal de Alzheimer. Os usuários perdem momentaneamente a noção clara do que é passado, presente ou futuro. Ao mesmo tempo, não recusa que os videogames desenvolvem a coordenação motora e a memória e que a interatividade, sobretudo nos idosos, é ferramenta excelente para estimular a neurogênese, a formação de novas células cerebrais. Há relatos científicos de que a depressão e seus sintomas são reduzidos ante relacionamentos retomados ou criados nas redes sociais. É a neuroplasticidade, capacidade de o cérebro reorganizar-se e reinventar-se a todo momento por meio de estímulos externos.³¹

Seja como for, há que se tomar cuidado. Hoje, crianças de dois ou três anos só almoçam ou jantam se estiverem a manusear um iPad. Usam celulares melhor do que adultos. Não há como coibir essa tendência generalizada, nem valeria a pena criar ilhas de isolamento numa sociedade que escolheu a virtualização como seu habitat natural. O importante é não perder a noção de que tudo o que se faz acarreta consequências. Vantagens e ônus se intercalam e o equilíbrio continua a ser o melhor remédio.

A obsessão pela tecnologia é objeto de reflexão de muitos pensadores. Charlie Brooker, jornalista inglês considerado uma das melhores cabeças do Reino Unido no século 21,³² produziu *Black Mirror* (Espelho Preto), comparando a dependência aos equipamentos digitais à submissão causada pela droga. *Black Mirror* é o espelho negro que nos observa e que observamos toda vez que é desligada uma tela. Ao desligar TV, celular, computador, vê-se o próprio rosto em diferentes dimensões, emoldurado em tela escura que parece espelho em negativo do eu de cada um. “Desligamos aparelhos e nos vemos mirando para um vazio emocional que parece um abismo, anseios e esperanças refletidos do avesso, mas, ao contrário, não é o monstro nietzscheano nos olhando de volta, o desconhecido consciente. É apenas um vazio, como se estivéssemos nos tornando robôs, fazendo o caminho inverso de Roy Batty em *Blade Runner*”.³³

Todos conhecemos alguém permanentemente plugado. Aquele com quem se pode brincar, quando fisicamente ao seu lado: “Vou mandar um torpedo para que você preste atenção em mim!”. O tema sugere maiores reflexões. O escritor gaúcho André Cardoso Czarnobai foi convidado a passar uma semana sem entrar na internet, o que era inédito em sua vida. Narrou suas impressões para a Folha de S. Paulo e é interessante ler seu relato, do qual se extrai: “Quando caminhava pra casa, bateu uma fissura. Senti muita vontade de conferir meus e-mails. Fiquei me perguntando o que eu já teria perdido nas primeiras 24 horas de exílio digital”.³⁴

A utilização obsessiva dos celulares causa um escancarado isolacionismo. Todas as reuniões dão exemplos de um individualismo autista. Os presentes fingem presença, mas se refugiam na palma da mão, disfarçando ou não responder um SMS, mas ansiosos para verificar se houve reação ao que se fez nas redes sociais.

Algo que pode ser nefasto na internet é o acesso fácil e imediato à pornografia. Para Luli Radfahrer, “é uma indústria pioneira e obscura, uma das primeiras a testar comércio eletrônico, streaming de vídeo, webcams, geolocalização e tantas outras novidades. Hoje atende a cerca de 30 mil pessoas por segundo e compõe mais de 12% do conteúdo da rede, acessado com a mesma facilidade com que se pirateiam filmes e músicas.”³⁵ O risco é propiciar uma fantasia tão real e sedutora, que as relações com as pessoas físicas parecerão sensaboronas e monótonas se comparadas às ferramentas disponíveis ao sexo individual.

Também os games, cada vez mais sofisticados, são nocivos se usados imoderadamente. Sem falar que eles trivializam a vida e que recompensam o extermínio dos adversários. As recompensas psicológicas invertidas podem comprometer o mínimo que resta de bom senso inculcado pela educação no lar. Se é que esta ainda existe.

O debate sobre o impacto das redes sociais na vida das pessoas está longe de terminar. Mal começou. Indaga-se: elas aproximam ou afastam os indivíduos? Já existem livros para quem se interessar pelo aprofundamento do tema. O sociólogo Barry Wellman, da Universidade de Toronto e Lee Rainie, diretor do Instituto Pew, escreveram *Networked: The New Social Operating System* (Em Rede: o Novo Sistema Social), ainda sem edição em português. Defendem a valia desses instrumentos de saudável agregação entre os homens. Já Andrew Kewen, historiador e empreendedor pioneiro do Vale do Silício escreveu *Vertigem Digital*,³⁶ livro em que sustenta que as redes sociais estão dividindo, diminuindo e desorientando seus usuários.

Para os defensores das redes, houve uma revolução tríplice. Em primeiro lugar, os grupos sociais coesos foram substituídos, com o advento da web, por redes interligadas entre si por vários indivíduos. Alargou-se o círculo de relações, quebrando o acanhamento dos grupelhos familiares ou de vizinhança. Em segundo lugar, a dimensão dos relacionamentos foi alavancada com o acesso à banda larga e, em terceiro plano, consolidou-se com a disseminação de smartphones e tablets.

Ao contrário, Andrew Keen se serve de uma alegoria: uma prisão do castelo de Oxford foi transformada em hotel cinco estrelas. Era uma espécie de panóptico, átrio central que permitia o controle visual de todos os prisioneiros. Hoje, as celas viraram quartos luxuosos. Isso lembra as redes sociais, pensa Keen. Parecem hotéis cinco estrelas, mas não passam de prisões em que um encarcerado pode vigiar o outro durante vinte e quatro horas. A prisão à identidade virtual faz deixar de lado a identidade real. Acabamos passando mais tempo com a tecnologia e menos uns com os outros.³⁷

Outra crítica é a de que o excesso de informações faz com que muita inverdade seja veiculada nas mídias digitais. Em lugar de propiciar a reflexão e o aumento do intelecto, as redes e seu repositório infundável de dados produziram uma geração sinopse.³⁸ Ela fica preguiçosa, refém de uma cadeia de falsas informações, citações e referências que não levam a lugar nenhum.

Mais sério ainda, a facilidade e rapidez com que se acha qualquer informação na rede, sobre todo assunto e a qualquer hora, pode estar alterando os processos de cognição do cérebro. A primeira constatação é que as redes vieram a suprimir a necessidade da memória. Para que decorar, se o dado necessário pode ser encontrado a um simples toque de mouse? A psicóloga

Betsy Sparrow,³⁹ da Universidade Columbia, fez um estudo para comprovar que a memória processada pelos 100 bilhões de neurônios do cérebro se adapta muito rapidamente à era da informação imediata. O computador é a memória externa, onipresente e indolor. Com isso, a memória relaxa, não treina e o resultado é que nos tornamos terminais de informações e não em agentes capazes de processar conhecimento por meio da memória e do raciocínio.

A informação instantânea trará consequências ainda não adequadamente avaliadas. Para a neurocientista Maryanne Wolf, diretora do Centro de Pesquisas de leitura e Linguagem da Universidade Tufts, de Boston, o cérebro é treinado a se adaptar e formar sinapses entre os neurônios de acordo com a leitura feita. Em seu livro *Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain* (Proust e a Lula: a História e Ciência do Cérebro que Lê), enfatiza o valor da leitura: “Livros sempre foram uma forma de se aventurar além das palavras, trabalhar a imaginação e crescer intelectualmente. Porém, na era da internet, passou-se a ler rapidamente, sem análise nem crítica. Como consequência, o cérebro começou a ter dificuldades na hora de ler com concentração”.⁴⁰ Inevitável que os jovens desenvolvam menos as conexões de seus neurônios.

Não é só nos Estados Unidos que isso gera preocupação. A University College London apurou que mesmo no ambiente acadêmico o estilo Google de assimilar conhecimento é a regra. Dois sites muito consultados pelos universitários – o da British Library e o de uma associação de instituições de ensino inglesas – são acessados, mas pouco lidos. Os alunos se satisfazem com resenhas, sínteses, geralmente não passam da primeira página. Tudo superficial e sem profundidade.

Ao pular de um artigo para outro, de um livro para outro, sem concentração alguma, o alunado faz o que se chama *power browsing* – navegação mecânica. Quem defende a intensificação do uso das redes diz que não é novidade a resistência ao progresso. Sócrates lamentou a popularização da escrita, pois entendia que a substituição do conhecimento acumulado no cérebro pela facilidade da leitura tornaria a mente preguiçosa e mataria a memória. Também o advento da Imprensa de Gutenberg, no século XV, foi anunciada como causa de folga intelectual. O mesmo teria acontecido com o surgimento da TV, que mataria o cinema e ambos acabariam com o livro. As publicações digitais constituem golpe de morte no livro de papel. E assim por diante.

Todavia, não é demais verificar o que os pensadores falam a respeito da dependência às redes. Nicholas Carr, escritor americano respeitado em tecnologia, publicou um artigo na revista *The Atlantic* em que afirmou que a internet nos idiotiza a todos. Ler um livro é um sacrifício. Na sua obra *The Shallows*,⁴¹ que trata dos efeitos da internet sobre o cérebro humano, sustenta que o cérebro hoje descarta um oceano de informações, pois sabe que elas estão armazenadas nos equipamentos móveis. Para ele, “a memória fora do cérebro não é igual à memória dentro do cérebro. O que guardamos na cabeça nos permite fazer associações, conexões, aprofundar o conhecimento, elaborar, reelaborar. É isso que nos torna únicos”.⁴²

O ponto consensual entre os autores de livros tão diferentes é o de que o uso das redes permite um controle efetivo das pessoas de parte dos governos e grandes empresas. Antes a vigilância era tecnicamente mais difícil. Para o bem e para o mal, assim que uma foto, uma atualização ou um tuíte são publicados, eles se tornam propriedade pública. Há quem sustente que os usuários passam a ser alvo de campanhas dirigidas, que podem ser acompanhados em qualquer deslocamento por um sistema de GPS, que mesmo excluídas as informações e mensagens, elas são facilmente recuperáveis pelos interessados.

A verdade é que não existe algo de absolutamente benéfico, sem qualquer aspecto negativo. Tudo depende do uso que se confira à ferramenta. Muitas campanhas têm obtido êxito mediante o uso das redes. Assim, o VetaDilma, em relação ao Código Florestal. Os exterminadores do futuro da SOS Mata Atlântica. O Vaidoa.tumblr.com, site que estimula a doação de sangue e que foi criado pela analista de mídias sociais Carolina Rocha, que se recuperou de um acidente com a ajuda do Twitter.

Não fora o poder de mobilização das redes e fenômenos como os flash mobs não teriam surgido. Bill Wasik, o jornalista americano que criou as manifestações-relâmpago convocadas por e-mail e mensagens de texto por celular, reconhece que os ativistas se servem dos mesmos

recursos, mas agora para “coisas sérias”.⁴³ As ferramentas digitais serviram para as grandes manifestações da Primavera Árabe,⁴⁴ para a organização de protestos dos indignados na Espanha⁴⁵ e ações de adolescentes nos EUA,⁴⁶ sem falar nos distúrbios do Reino Unido⁴⁷ e na concentração popular na Rússia.⁴⁸

Por que não pode servir para algo mais consistente, como a defesa do ambiente, o impedimento de obras discutíveis ou polêmicas, a implementação da ficha limpa em todos os níveis e a eliminação da corrupção? Será que um ato contra a violência não atrairia as pessoas de bem, perplexas com o recrudescimento das mortes sem causa, da trivialização da vida, da disseminação do uso de armas de fogo por qualquer pessoa, notadamente por aquelas que não podem andar armadas?

O Google passou a ser uma ferramenta necessária. É um site de buscas, de informações. Escolas e pais estimulam os filhos a reuniões virtuais para elaborar trabalhos coletivos. O deslocamento numa grande cidade implica trânsito e este é imponderável. Além disso, há a questão da segurança. O perigo é o isolamento. As redes ajudam, mas é indispensável o contato pessoal. Já o Facebook é algo mais como um entretenimento. Para Tim Wu, “O Facebook tem um conteúdo, seus amigos. Pensaram que era o conteúdo mais valioso. Há uma diferença entre necessidade e novidade. A novidade é divertida durante algum tempo. E não está claro se o Facebook passou de novidade a necessidade”.⁴⁹ O futuro dirá.

Ronaldo Lemos, fundador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, enxerga o Facebook com muita preocupação: “É como se o condomínio fechado estivesse tomando conta da cidade (a web). Por causa da conveniência dele, as pessoas se esquecem disso. É preciso também preservar a cidade”.⁵⁰ O mundo virtual não pode tomar o lugar do mundo real. Ainda é cedo para concluir que a primeira geração nativa digital tenha perdido as noções de limites na exposição em rede. Mas os perigos estão aí e merecem análise serena da prudência erudita, apta a detectar sintomas que acendam o sinal vermelho.⁵¹

Motivo para apreensão já existe. “Nas redes, enquanto territórios informativos abertos e ‘ímorais’, foi possível recortar espaços de criação e de expressão que reuniram primeiro os jovens e, aos poucos, uma inteira geração que começou a desenvolver suas atividades sociais e suas funções através da interação com seus computadores ou interfaces móveis, elegendo a rede como o espaço de expressão e de inovação. Assim os games, os sites e as social networks, tornaram-se os novos burgos, os novos lugares insalubres, os novos cemitérios, em torno dos quais se espalharam os vírus e as bactérias que ameaçam as cidades e suas instituições”.⁵²

As redes foram concebidas para criar uma sinergia entre as tecnologias da informação e as gerações atuais. Aspira-se a que a cultura comunicativa sirva à vocação de perfectibilidade ínsita à espécie, não que contribua para deteriorar o convívio. Infelizmente, o infoindivíduo, navegador das florestas de signos do ciberespaço, não é senão o ser humano, a um tempo provido de consciência mas muitas vezes incapaz de domar o animal cruel que habita dentro dele.

5.3.1. As redes e a saúde

As redes são apontadas como alternativa instigante e promissora para a questão da saúde. No Brasil, a saúde é um direito fundamental a todos assegurado. Está sempre em primeiro lugar no ranking das aspirações cidadãos.

O primeiro uso das redes em relação à saúde é a fonte de informações nelas encontrada sobre enfermidades, sintomas, tratamentos e novos medicamentos. O temor de contrair uma doença é natural e a hipocondria é mais frequente do que possa parecer. Não é incomum ao paciente sugestionável começar a sentir sintomas que o arremessam a um diagnóstico infalível. O perigo é que alguém, a partir de um sintoma, chegue a um site sobre doenças graves. O excesso de informação também confunde o paciente e pode contaminar sua confiança no mérito.

Mas há também os aspectos favoráveis. A internet propicia ao paciente obter informações sobre o médico antes da consulta. Currículo, fotos, notícias, produção intelectual e até mesmo

processos movidos contra o profissional são disponíveis. Depois, o paciente bem informado presumivelmente toma decisões mais conscientes em relação à sua saúde.

No momento em que o paciente procura saber mais sobre sua enfermidade, o médico tem de apurar o seu conhecimento e mostrar maior proficiência. Para isso, manter-se-á atualizado e estudará mais.

Acreditava-se que seria suficiente a disseminação dos celulares para que os serviços de saúde alcançassem um upgrade. Se existem programas-piloto exitosos em pequena escala, programas em larga escala e sustentáveis ainda são raros, constata Bill Gates. “Serviços de saúde acionados digitalmente, ou ‘mSaúde’, são uma área na qual o desenvolvimento vem sendo lento, porque é difícil criar uma plataforma de excelente qualidade e depois convencer os agentes de um sistema de saúde a utilizá-la”.⁵³ O fundador da Microsoft e copresidente da Fundação que leva seu nome enxerga como o mais promissor dos programas de saúde aquele que tem foco em crianças e mães em Gana. Profissionais habilitados com celulares visitam as aldeias, criam formulários digitais com informações vitais sobre mulheres em início de gestação. Depois envia mensagens para as grávidas, lembrando-as das melhores práticas pré-natais. Isso poderia servir para o combate à Aids, à tuberculose e à malária, para planejamento familiar, nutrição e outras questões. “Esse é o sonho, mas só funcionará se os trabalhadores que estão na linha de frente inserirem os dados, se os ministérios de saúde agirem quanto a eles, e se os pacientes utilizarem as informações recebidas em seus celulares”.⁵⁴ O sonho começou a se transformar em realidade quando, na África do Sul, uma operadora de telefonia em parceria com ativistas sociais enviou um milhão de torpedos diários incentivando ligações para serviço de informações sobre Aids. A tuberculose foi enfrentada com maior eficiência na Tailândia, após envio diário de torpedos lembrando ao paciente a hora certa da medicação. No Quênia, o aplicativo chamado MedAfrica checa as credenciais de um médico, localiza o hospital mais próxima, permite consultar manual de primeiros socorros, conhecer propriedades e dosagens de remédios, identificar sintomas de doenças.

Alguns passos, embora tímidos, foram dados no Brasil. Há hospitais que já trocaram os prontuários de papel por arquivos digitais. O alcance da digitalização ainda é baixo, segundo Marco Antonio Gutierrez, Presidente da SBIS – Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.⁵⁵ Engatinha-se na adoção de programas que ajudem os médicos a obter estatísticas sobre desempenho de pacientes e do hospital. O prontuário eletrônico contém a ficha do paciente e, por meio dele, o médico pode acessar resultados de exames, ver os cuidados que o paciente recebeu, prescrever medicamentos, consultar e dar instruções à enfermagem, entre outros.

O poder de mobilização das redes não pode ser desconsiderado. Há experiências bem-sucedidas como o hit no You Tube que resultou em alavanca para estimular a doação de medula. “O que não te mata faz você mais forte”, é o refrão da música Stronger, da americana Kelly Clarkson e serviu para um vídeo de 3 minutos e 42 segundos de duração, cujos personagens são pacientes em tratamento de câncer – especialmente linfomas e leucemias – do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba. Foi ao ar em 15.10.2012 e dois meses depois tinha sido visto por 540 mil pessoas. O número de doadores de medula cresceu 180%.⁵⁶

Muitas outras campanhas poderiam seguir essa trilha da divulgação nas mídias sociais. Nos Estados Unidos, obesos que usaram programa de celular emagreceram 3,9 quilos a mais em comparação com quem fez apenas dieta. Aplicativos de celular somam as calorias ingeridas, indicam a quantidade certa de atividade física e mostram o equilíbrio nutricional dos alimentos a serem consumidos.⁵⁷ Partilhar experiências com pessoas portadoras das mesmas características é um estímulo para quem precisa se munir de força de vontade para enfrentamento de batalhas duras, quais a de perder peso. Emagrecer, assim como outras missões, não precisa ser um processo solitário.⁵⁸

Sob outra vertente, as redes podem auxiliar a saúde mental. Idosos não precisam se sentir isolados se puderem receber e enviar mensagens. A solidão já não é mais compulsória. Se existe o dependente digital, ao seu lado pode conviver aquele que preenche suas horas – talvez suas madrugadas – acessando, espiando, transmitindo suas reflexões, sem o condicionamento

patológico à parafernália eletrônica. Cientistas já criaram apps para tratar transtornos sociais. Os games propõem uma terapia portátil para os portadores de fobia e depressão. A lógica desses pesquisadores é singela. Se alguns aplicativos para celulares podem desenvolver processos cognitivos e melhorar o aprendizado, eles também são válidos para trabalhar áreas cerebrais ligadas a transtornos.⁵⁹

O trânsito do Brasil que abandonou o trem e todas as modalidades de transporte público para insistir no egoísmo poluente do carro individual é um fator de estresse, violência e morte. As redes conseguem amenizar a angústia dos congestionamentos, mediante a busca de rotas alternativas. O aplicativo Waze, desenvolvido em Israel, cria uma forma participativa de lidar com o trânsito e de fugir dos atravancamentos rotineiros. É um GPS colaborativo: usa os dados de mais de 30 milhões de usuários para lidar com a imprevisibilidade do trânsito nas grandes cidades. Só no Brasil, é usado por mais de um milhão de motoristas. De certa forma, enquanto o motorista está a repassar informações sobre a situação enfrentada, não sairá do carro armado para matar aquele que o ultrapassou irregularmente ou lhe deu uma “fechada”. Benefício para a higidez mental.

A ciência também conta com a parceria da internet. Os canadenses usaram a internet para uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas. Os resultados, mais exames de ressonância magnética em grupo restrito de indivíduos, comprovaram que memória, raciocínio e habilidade verbal são independentes. Conclusão que desautoriza a validade da medição de QI – quociente de inteligência. Uma bateria de 12 testes foi aberta a qualquer pessoa na internet, assim como questionário sobre a formação dos que responderam e seus hábitos. Mais de 100 mil pessoas participaram da pesquisa e destas, 44,6 mil preencheram o questionário de forma completa e correta.⁶⁰

Tudo depende do uso que se faz da tecnologia disponível. Os cientistas mais empenhados na divulgação dos estudos sérios se congregaram numa rede social denominada Mendeley, que reúne 2 milhões de pesquisadores de 200 países. Estratégia que está a revolucionar o modo como se estuda e como se difundem artigos acadêmicos. Já é considerado o mais eficiente sistema de compartilhamento de conhecimento científico. Possui uma biblioteca online gratuita com 30 milhões de artigos que podem ser resgatados por um sistema de busca que propõe leituras adicionais relacionadas ao tema. Os arquivos podem ser lidos e compartilhados via smartphone, tablet e computador. A pesquisa permite incursionar por 1 gigabyte de armazenagem, o que é suficiente para guardar 330 livros. Mas há planos pagos com espaço maior. Os usuários podem criar grupos de parceiros e orientadores de teses e as citações bibliográficas são padronizadas de acordo com 2.789 modelos, que incluem os formatos exigidos pelas principais revistas de divulgação científica do planeta. Além disso, quando o cientista conclui seu artigo, o Mendeley o ajuda a submeter o trabalho a revisores e pesquisadores com maior experiência. Depois disso é que o artigo passa a fazer parte do acervo da rede.⁶¹

Registram-se enormes avanços no campo da saúde, como resultado da Quarta Revolução Industrial. Isso em “áreas como a compreensão de genomas, engenharia genética, diagnóstico e desenvolvimento farmacêutico. Como o fogo da antiga mitologia grega que foi roubado dos deuses por Prometeu e dado aos seres humanos, o poder representado pela biotecnologia é às vezes retratado como um salto civilizacional para a humanidade”⁶². Verdadeira transformação ocorre na medicina de precisão, “na qual as terapias são adaptadas para cada indivíduo e não para um paciente genérico. Para tanto, a medicina de precisão está se valendo do aumento da disponibilidade de grandes conjuntos de dados sobre a composição molecular dos indivíduos, incluindo os perfis da genômica, transcriptômica, proteômica, metabômica e da microbiômica”⁶³. Infinitas as possibilidades de aprimoramento no trato da saúde humana, como o uso da inteligência artificial para detectar parada cardíaca e acionar o resgate do paciente. Celulares e caixas de som inteligentes são capazes de reconhecer uma parada cardíaca. Nem é tão sofisticada a operação, baseada em ouvir a respiração ofegante, chamada “respiração agonal”, a uma distância de até seis metros e com índice de 97% de acerto. Isso é bem promissor para o Brasil, onde 720 pessoas sofrem paradas cardíacas súbitas a cada dia, de acordo com a Socesp - Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

5.4. A privacidade

As Constituições protegem a intimidade e garantem a privacidade. Mas esses valores têm de conviver com a publicidade e com o valor republicano da transparência. São ideias antagônicas, ambas abrigadas no mesmo texto fundante e a moderna hermenêutica prega a necessidade de ponderação, otimização, proporcionalidade entre outras estratégias que não impliquem a eliminação de qualquer delas.

Aparentemente, quem escolhe a trilha de escancarar sua vida, expondo-se nas redes sociais onde veicula fotos, conta intimidades, divulga o seu pensar a respeito de inúmeros temas, teria desistido da privacidade. Não é bem assim. A principiologia admite a compatibilidade entre valores que se agredem, permitindo a sobrevivência de ambos, com temperamento caso a caso.

Inegável que as redes sociais comportam violação de privacidade. Alguns dos aplicativos dos sites de relacionamento já foram devassados. Alguns desenvolvedores nos EUA venderam UIDs – identificação do perfil na rede social Facebook de usuários a comerciantes de dados.

Pouco antes do Natal de 2012, o Instagram provocou a revolta de seus cem milhões de usuários ao acenar com a permissão de uso das imagens que veicula, sem qualquer compensação ao autor. Para a jornalista Lúcia Guimarães, isso mostra o declínio da privacidade: “A privacidade ameaçada na distopia de Orwell não precisa ser invadida por um governo maligno, ela é cedida voluntariamente a corporações digitais”.⁶⁴ Na caminhada que sacrifica a privacidade para gerar mais lucro, os americanos estão na frente. A Comissão Federal de Comércio dos EUA abriu inquérito para apurar a conduta de nove empresas que se encarregam de corretagem de informações. São os data brokers, profissionais especializados em coletar e analisar toda e qualquer informação sobre o usuário das redes. São aqueles que podem ajudar as seguradoras a não contratarem com habituais consumidores de álcool ou de fumo. Ou a de municiar empresas com perfis indesejáveis para os profissionais que pretende recrutar.

Andrew Keen, um dos empreendedores pioneiros do Vale do Silício, em seu *Vertigem Digital*, critica o excesso de transparência no Twitter e no Facebook. Ali não existe separação entre público e privado. O usuário mergulha na publicidade – misto de publicação e publicidade. A superexposição nas redes sociais já sacrificou a privacidade, sufocada pela tirania das redes coletivas. Gratuitamente, espontaneamente, as pessoas entregam aos serviços de informação a mais completa base de dados mundiais acessíveis aos interessados movidos por múltiplos intuítos.

A incestuosa relação entre o monopólio e o governo está na intersecção entre monopólio e privacidade. Na visão de Tim Wu, o mestre da Universidade de Colúmbia, “quando há corporações-monopólio, é mais fácil para o governo obter informação privada, só precisa recorrer a uma fonte. Grandes corporações têm mais intimidade com governos. Se o governo americano quiser saber algo sobre você, pode ir logo falar com o Facebook, é simples. E se grandes corporações atuam em diferentes áreas, elas podem reunir muita informação sobre você, é o segundo risco à privacidade”.⁶⁵

O mundo tende a caminhar para a ausência da privacidade. O conteúdo de todas as câmeras de vigilância pública e privada está permanentemente online. Os smartphones têm a função de GPS e seguem cada passo de seus usuários. Não é ficção científica, embora pudesse parecer há apenas alguns anos. A propósito, Jeffrey Rosen, professor de direito da Universidade de Georgetown, em livro editado em parceria com Benjamin Wittes, imagina o que ocorrerá no ano 2025.⁶⁶ Frozen imagina o Planeta Aberto, no qual o Facebook decide colocar online todo o seu conteúdo e em qualquer lugar da Terra alguém pode seguir uma pessoa. Identifica essa pessoa mediante o software de reconhecimento facial já disponível, o Find My Face. Essa invasão de privacidade não viola a Constituição Americana, pois a Suprema Corte já decidiu que ninguém pode esperar privacidade em espaço público.

Para Rosen, hoje se tem menos direito à privacidade do que os antepassados do século XVIII. “Eles, ao menos, podiam trancar seus papéis numa gaveta”.⁶⁷ Depois de citar Louis Brandeis, o primeiro judeu americano a ocupar a Suprema Corte e coautor, com Samuel Warren, de *O Direito*

à Privacidade, em 1890, Rosen defende o valor privacidade: “Ela impede que sejamos julgados fora de contexto”.⁶⁸ As pessoas têm direito a um comportamento privado que difere do público. Se houver exposição constante, não haverá intimidade. Sem intimidade, não haverá respeito concreto à dignidade da pessoa.

5.5. Quando começar?

Algo de que se não deve duvidar é o de que todas as pessoas estarão conectadas num futuro próximo. Quem não o fizer estará isolado e praticamente excluído da sociedade. Isso é o que está implícito na expressão analfabetismo digital. O uso das tecnologias contemporâneas é considerado etapa normal da evolução da espécie.

Os pais, a escola e o governo devem se preocupar com a questão. O contato com as novas tecnologias precisa ocorrer na idade correta.⁶⁹ Até os três anos de idade, fase de formação motora e visual, os objetos devem estimular os sentidos. É possível que a criança venha a se interessar por um computador, porque ele tem imagens, cores e emite sons. Mas não se deve permitir que o manuseie sozinha⁷⁰. Dos 3 aos 7 anos, a idade do faz de conta, são bem-vindos os jogos que simulam esportes, estimulam imaginação, criatividade e agilidade. Desde os 5 anos, brincar com a máquina fotográfica aguça coordenação motora e desenvolve a noção do real e do virtual. É preferível que a criança brinque em computadores normais, não nos menores. Dos 7 aos 10 está-se na fase da formação de grupos. Intensifica-se a noção de amizade e a criança pode receber um celular para se comunicar com os pais, se estiver em casa de um colega onde vai dormir. Como nesse estágio se conclui o processo de alfabetização, é importante que se preserve a escrita manual. Nem se deve trocar a leitura em livros pela tela. Aparelhos como iPad exigem cuidados para não prejudicar a visão.

Quando se atinge 12 e até os 15 anos, o uso do celular é aceito entre os especialistas. Há mais consciência dos riscos, como contato com estranhos e gastos excessivos. O celular pode servir como ferramenta educativa. Mas não seria recomendável usá-lo na escola. Na minha angustiante experiência como Secretário da Educação do Estado de São Paulo, fui convencido de que o uso pedagógico do celular seria auspicioso. Consegui do governo a proposta de flexibilização da lei que o proibia, de maneira a submeter à discricionariedade docente o uso e suas condições. Isso por verificar, durante as aulas para jovens, que é recorrente a consulta às mensagens veiculadas nos *mobiles*, a qualquer momento. Apesar da proibição, invencível essa praxe disseminada e corrente. Mas a questão continua polêmica. Noticiou-se em julho de 2019 que a França proibiu o uso de celulares em suas escolas.

Dos 15 anos em diante, amadurece o conceito de vida em sociedade. O adolescente está habilitado a usar redes sociais como ferramenta de aprendizado e troca de conteúdo. Mas é necessário valorizar os encontros presenciais e ter cuidado com o que é acessível nas redes. Em qualquer idade, recomendável evitar o uso de equipamento eletrônico duas horas antes de dormir. Esse contato prejudica o sono e, conseqüentemente, a capacidade de aprender. Dormir bem é imprescindível para a consolidação de memórias e organização cerebral.

As tecnologias já ingressaram no ensino. Impossível evitar a invasão da sala de aula por equipamentos que os alunos possuem em suas casas. O computador já foi introduzido em muitos estabelecimentos de ensino e tem servido para o controle da frequência, para a projeção de textos, de slides, como datashow e outras utilidades. Mas isso ainda é pouco. Pesquisadores estudam o uso didático de recursos como a realidade aumentada e o smartphone. Realidade aumentada é o uso de softwares que, ao identificar objetos captados por câmeras, criam elementos virtuais que interagem com eles.⁷¹ Isso permite a visualização do campo magnético de um ímã ou utilizar recursos sonoros na educação de deficientes visuais. As versões digitais de lousas e mesas permitem interação maior entre professor e aluno e o uso de softwares. Há projetos de utilização de dispositivos móveis, contrariamente à tendência de se proibir o uso do celular em classe. A solução vai longe de proibir o aparelho, mas no sentido da orientação do aluno em relação a seu uso.

A criatividade é importante instrumento para viabilizar a melhor implementação da tecnologia disponível dentro da escola. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um projeto incentivou os alunos a pensarem no uso didático de aparelhos. Em literatura, por exemplo, um grupo escolhe um poema e fotografa algo que possa representá-lo. Os demais têm de adivinhar qual a poesia escolhida.

Notícia boa para um Brasil cuja maior deficiência é a educação é a oferta de cursos gratuitos pela web, patrocinados pelas melhores universidades do mundo, abertos a todos e com certificação válida. O site Coursera.org reúne 207 disciplinas de 33 universidades dos EUA, Europa, Ásia e Oriente Médio. Tudo de graça. Basta um computador e de conexão banda larga. O interessado se cadastra, assiste às aulas online, lê os textos, faz as provas e recebe o certificado se for aprovado.

O site edX.org congrega a Universidade de Harvard, o célebre MIT – Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Universidade de Califórnia em Berkeley e a Universidade do Texas. Existe ainda o iTunes U, da Apple, que permite baixar conferências, palestras e seminários universitários de graça. Tudo graças ao conceito de MOOC, sigla que em inglês significa cursos abertos online em massa.

Universidades brasileiras já participam de projetos similares. USP e Unesp são pioneiras. São Paulo possui até uma Universidade Virtual – Univesp, que faz uso intenso da tecnologia.⁷² Mas, como sempre acontece, o que dificulta a maior utilização dos sistemas é a burocracia. Os certificados não são expedidos e o aprendizado não é validado pelas autoridades do ensino. Isso inibe a frequência virtual e desestimula o alunado que só por diletantismo recorreria ao acervo disponível.

5.6. O Livro digital

O livro eletrônico é uma realidade e sua adoção como prática ordinária tem sido incentivada pela indústria dos tablets. Nos EUA o aumento dos leitores de livros digitais é palpável: a parcela dos americanos que leem esses livros aumentou de 16% para 23%, enquanto a dos leitores em livros físicos caiu de 72% para 67%. Um terço da população americana já adquiriu tablets e aparelhos para leitura.

O tablet foi criado pela Apple há dois anos. Mas ganhou a preferência do consumidor norte-americano, superando o Nook, da Barnes & Noble, e o Kindle, da Amazon. Para cada quatro livros eletrônicos disponíveis, um é lido num tablet. Como a febre de aquisição do tablet suscitou o apetite da concorrência, ofertas mais baratas surgiram, como o Nexus, do Google e o Kindle Fire, da Amazon.

Essa tendência vai alterar o mercado livreiro. Enquanto algumas livrarias faliram – como a Borders, que era uma gigante ianque – as editoras se beneficiam. Conseguem manter margens maiores de lucro com os livros digitais, pois não precisam ser impressos, nem distribuídos.

Isso não significa o desaparecimento do livro físico. Este continuará a ser impresso, pois se presta melhor para publicações artísticas, para fotografias e para presentear. Todavia, um grande número de escolas públicas e privadas já adotou programas que colocam tablets nas mãos de crianças em idade pré-escolar. Sugestivo que em março de 2012, a Encyclopaedia Britannica tenha anunciado que não sairá mais em papel, após 244 anos! Agora, só a versão digital.

Há uma longa luta pela frente. Tatiana de Mello Dias, jornalista de LINK, menciona o despreparo brasileiro para lidar com os livros digitais e menciona a notificação que a ABDR – Associação Brasileira de Direitos Reprográficos – endereçou a Teotônio Simões, do site eBooks Brasil, para remover o livro *A Cidade Antiga*, de Fustel de Coulanges, em 24 horas.⁷³ O livro está em domínio público. Mas outros que não estão encontram dificuldades para a veiculação eletrônica.

Não existe ainda consenso a respeito da conveniência e dos direitos em relação ao livro digital.

A Associação Nacional das Livrarias propõe que o lançamento digital ocorra apenas 120 dias após o físico. Mas quatro meses é tempo mais do que suficiente para que os usuários escaneiem e joguem a cópia na web. Seja como for, essa nova ferramenta existe, conquista adeptos e veio para ficar.

Na era digital, publicar livros é muito fácil⁷⁴ e atualizá-los mais fácil ainda. É mais fácil e mais barato atualizar a versão digital. Ninguém percebeu que, na verdade, o livro digital não é adquirido, (ou vendido). Ele é alugado. A empresa mantém o controle do conteúdo. Assim foi que em 2009, a Amazon deletou dois livros de George Orwell: 1984 e A Revolução dos Bichos. Fez isso remotamente e atingiu todos os aparelhos Kindles. Isso mostrou a fragilidade do sistema.

Descortina-se um mundo novo com desafios sedutores e também com problemas. Os Estados Unidos já criaram a Digital Public Library of America, biblioteca digital que permitirá o intercâmbio de material entre instituições similares a partir de um clique.

Só não existe a possibilidade do livro sem autor, da produção espontânea do computador. Como bem observa André Petry, “(...) a linguagem humana é sinuosa, ambígua, contraditória. A dos computadores é feita para ser correta, indubitável. Por isso é reta, metálica, fria. É essa diferença que permite aos homens, e não aos computadores, debulhar palavras. Como deuses de si mesmos”.⁷⁵ Mas o que se vislumbra nesta era da revolução pós-papel é estimulante. A leitura, antes um ato solitário, agora propicia que o leitor interaja com outros. O Kindle tem um dispositivo que exibe os trechos do livro sublinhados por outros leitores. Informa até quantos o fizeram. O pesquisador Bob Stein, que estuda o futuro do livro, sustenta que a leitura solitária será substituída por uma atividade comunitária eletronicamente conectada. É o que ele chama de leitura e escritas sociais.

O livro enriquecido é outra novidade excitante. Ele oferece trilha sonora, vídeos e fotografias. Na Inglaterra, a versão enriquecida de Aventuras de Sherlock Holmes emite sons, gritos, trovões, ventos uivantes, à medida que o leitor avança na leitura. Tudo acionado automaticamente.

Mas existe o lado cruel. Amazon, Apple e Google vigiam o leitor continuamente. Sabem quantas páginas foram lidas, o tempo consumido, os títulos preferidos.

O próprio ofício do escritor sofre metamorfose. Há editoras que testam livros digitalmente antes de lançar a versão impressa. A Sourcebooks, de Chicago, pede sugestões aos leitores e os autores às vezes as incorporam à versão impressa. A Coliloquy é editora digital cuja proposta são livros coletivos ou “sociais”. Os leitores palpitam sobre tudo. O site da Coliloquy diz que “o resultado é uma experiência narrativa incrivelmente fluida e imersiva”.⁷⁶ Ou seja, é um self-service literário.

A transição para o livro digital tende a merecer aceleração. Um dos parâmetros é a digitalização de todo livro que vender, num ano, 500 exemplares. Ou seja, 2 livros por dia útil. Mas a chave do acelerador é o poder de compra do governo. Ele ainda é o mantenedor do mercado editorial brasileiro. O governo poderá ser aliado estratégico na migração para o digital, pois, além de atender à indústria eletrônica, ávida por renúncias fiscais e licitações, os lobbies para aquisição de tablets e readers para alunos da rede pública servirão também às editoras. Elas poderão se ver inclinadas a instalar de graça um receptor de e-books em cada domicílio brasileiro. Como diz Paulo Werneck, “uma espécie de aríete que abrisse caminhos para que a massa consuma e-books”.⁷⁷

Durante a permanência de 26 meses à frente da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, tentei elaborar, em conjunto com a IMESP - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, um projeto de livro digital para a Rede Pública bandeirante. Afinal, são 5.400 escolas estaduais, quase 4 milhões de alunos espalhados por 645 cidades. Quantidade razoável delas depende exclusivamente da educação estadual. Houve boa acolhida na IMESP, e a receptividade não foi a mesma com quem daria a voz de comando. Lamentável. Pois o “kit escolar” com cadernos e livros físicos, além de custar uma fortuna para o Erário, é abandonado ao final do ano letivo. Já os recursos do livro digital são infinitos. Possibilidade de inclusão de som e de movimento.

Atualização perene garantida e menos dispendiosa.

O caminho é esse e não haverá quem resistir possa à força indomável do progresso.

5.7. Os perigos

Como tudo na vida tem ao menos dois lados, o mundo virtual também oferece riscos. Se em 2013 a tecnologia móvel se consolidou no Brasil, as vendas de smartphones superaram a de celulares comuns e os tablets se converteram no segundo tipo de computador mais popular do país, os problemas também surgiram com idêntica intensidade. Hoje são 265 milhões de *mobiles*, para 211 milhões de habitantes. Dentre eles, os vírus e os malwares – softwares perniciosos multiplicam-se os “Cavalos de Troia”, spywares e vírus destrutivos, como o fake defender, um malware exclusivo para Android que trava o aparelho e exige um resgate.

Outra coisa que os usuários nem sempre levam a sério e comemoram, o acesso gratuito às redes wireless em shoppings, restaurantes e outros locais. O risco de furto de senha não é raro.

O uso das informações coletadas com saudável inspiração também sugere cautelas. As escolas americanas migraram há mais tempo para o mundo online. Oferecem aos pais informações sobre a performance dos filhos em tempo real. Isso parece bom. Todavia, o centro de direito e política da informação da universidade Fordham, em Nova York, apurou que as escolas desrespeitam os termos dos contratos e fornecem informes sobre os estudantes para terceiros. A começar pela terceirização dos provedores para armazenamento das informações. Os pais sabem que toda informação com livre curso na internet nunca mais pode ser recuperada. O mau uso dela poderá comprometer o futuro dos alunos, impedindo sua contratação por empresa empregadora ou obtenção de vaga na universidade.

Não é difícil concluir que a privacidade levou a pior no confronto com a transparência. O mau uso das informações pode se tornar a regra, obscurecendo o intuito mais nobre, de estabelecer relações virtuais e permitir o incremento das comunicações. Iniciativas com finalidade séria, como o LinkedIn, utilizado pelo RH para pesquisar currículos, concorrem com o Facebook, também alvo de espionagem de vários setores. Por sinal que “investigar redes sociais é rotina para profissionais de segurança, eletrônica, policial ou o que for. Departamentos de imigração, como o dos Estados Unidos, são apontados como usuários do Facebook. Afinal, não se esqueça, entrar em países como os Estados Unidos é um privilégio, não um direito”.⁷⁸ É a mesma articulista que adverte o risco de quem não participa dessa rede social tão disseminada, o Facebook: “e se o sujeito não tem Facebook? Aí, só pode ser um suspeito. Se não está no Facebook, o que ele tem a esconder, não é mesmo?”.⁷⁹

Ninguém poderia estranhar a notícia de que os Estados Unidos sabem tudo o que acontece no globo e se servem com desenvoltura das redes sociais. Não só o ex-Presidente Barack Obama admitiu a espionagem, como o Judiciário local não enxergou nisso ilegalidade alguma. O “espião” Edward Snowden, até o momento ainda asilado na Rússia, causou tumulto no mundo todo. A partir de sua denúncia, vários governos editam leis que obrigam armazenamento local dos dados pessoais de seus nacionais. É uma providência pífia, que não garante a privacidade, onera os custos e fragmenta a internet. Na mão contrária do que ela pretendia ser: uma rede universal utilizada para unir as pessoas.

Novamente os Estados Unidos registraram invasão das comunicações informatizadas nas eleições de Donald Trump. *E-mails* de Hillary Clinton foram veiculados e argumentou-se que a candidata se servira de equipamento estatal para fazer campanha eleitoral. Também houve acusação de que a Rússia havia disparado milhões de mensagens em apoio a Trump, o que teria viciado as eleições mais comentadas em todo o globo. Não se chegou, até o momento, a uma conclusão definitiva. Mas o assunto continua em pauta.

Não foi diferente no Brasil. Quem acreditou no sistema tradicional de eleições, frustrou-se em 2018. Foram as redes sociais que, num trabalho de formiga, atingiram milhões de brasileiros que não foram persuadidos pela propaganda televisiva nem se comoveram com a estratégia da

"coalizão". Votaram em quem se comunicou virtualmente com eles. As redes sociais mudaram a face do Brasil nas eleições de 2018.

Talvez fosse chegado o momento de se proceder a uma eleição inteiramente eletrônica. Não se justifica o dispêndio de fortuna - onerando os escassos recursos públicos, num país endividado e cujo custo é muito superior ao seu PIB - para a grande mobilização de uma eleição nacional. A logística eleitoral é dispendiosa, trabalhosa, exaustiva e interventiva. Faz com que sejam requisitados prédios escolares que sacrificam o já reduzido período letivo. Onera essas escolas e seu pessoal com trabalho insano para permitir que em seu interior ocorra o processo de escolha dos representantes. Obriga cidadãos a um trabalho estafante, há custos com locomoção e com alimentação. Tudo para o exercício do sufrágio que poderia ser feito em cada domicílio ou em *lan houses*, para quem não dispuser de *mobile*. Também permitiria que o eleitor votasse em qualquer cidade e não tivesse de justificar a ausência, somente por não estar no município em que é inscrito. Chegará o dia em que o Brasil deixará o anacronismo e ingressará, sem temor, na vida digital? Afinal, transfere-se dinheiro e valores mediante singelo uso do celular. O patrimônio é desimportante se cotejado com a faculdade de escolher um representante?

Todos os brasileiros antenados com a realidade se recordam do atraso que o país promoveu ao impedir a entrada de tecnologia estrangeira na área informática. Depois da abertura, que literalmente transformou o Brasil, hoje se vê retrocesso paralelo ao da área ecológica. A exigência de servidores locais pelo governo brasileiro foi incluída na relação das dez piores políticas mercantilistas de inovação em 2013. A denúncia é da Itif – Information Technology & Innovation Foundation, entidade de tecnologia e inovação sediada em Washington.⁸⁰

Um superado conceito de soberania, num planeta cada vez menor, mais ameaçado e mais populoso, faz com que o risco permanente de conflitos armados não seja descartado. A humanidade não aprende, continua a dar um passo adiante e vários para trás, como se a finitude não fosse o destino natural e inevitável de toda criatura.

5.8. O futuro

Se a futurologia já era algo imponderável e aleatório antes da nova ordem cibernética, hoje ela se tornou inteiramente imprevisível. Vislumbra-se um mundo indescritível para quem nasceu na primeira metade do século passado, mas que não causará idêntica estranheza a quem nasceu no século XXI. Basta verificar a intimidade das crianças com as bugigangas tecnológicas hoje disponíveis.

A intensificação do uso de dispositivos móveis conectados à internet é evidente. Em dois anos, o Brasil terá mais de 200 milhões de pessoas conectadas à web e na mesma proporção os russos, chineses e indonésios partilharão das redes.⁸¹ Estas já constituem a principal plataforma de comunicação planetária. As consequências já se fazem sentir. O avanço na Era Digital em 2013 impactou a economia mundial três vezes mais do que a Revolução Industrial. Seis anos depois, o fenômeno não recrudesceu.

Aquilo que poderia parecer fantástico já existe. Os arquivos podem ser armazenados nas nuvens. Qualquer dispositivo conectado à internet pode ter acesso aos serviços de armazenamento online. Assim, no Google Docs e no Docs.com, da Microsoft, é possível criar e editar textos, planilhas e apresentações acessíveis em qualquer computador com acesso à internet. O Netflix permite se assistam filmes na rede sem esperar pelo download e sem precisar de DVD. Sites como o Grooveshark e a Rádio UOL permitem ouvir na rede muitas músicas sem precisar baixar qualquer arquivo. A música digital já feriu de morte os CDs e tomou a direção da nuvem. Isso significa baixar música por streaming, transmissão em tempo real de um arquivo.⁸² Em vez de enviar arquivos para si mesmo, servindo-se do e-mail, é disponível o serviço de armazenamento online como o Dropbox e o Sugarsync.

Já existe a possibilidade de armazenar de maneira mais rápida e segura do que o disco rígido convencional: o drive de estado sólido, ou SSD, que usa memória flash. Ela é mais rápida, mais

confiável, mais leve e consome menos energia e é menos vulnerável a falhas mecânicas.

A preservação da memória é algo que está nas cogitações dos estudiosos. Na era do pós-papel, como arquivar livros digitais? Para Julie Sweetkind-Singer, autoridade em preservação digital da Universidade Stanford, na Califórnia, acredita ser mais fácil preservar livro físico do que virtual.⁸³ A “nuvem computacional”, nome dos servidores remotos que guardam a memória do que se carrega eletronicamente, não é senão uma imensa, gigantesca biblioteca virtual acessível de qualquer lugar. Mas o que ocorrerá se essa nuvem se apagar? É uma indagação que só o futuro poderá responder.

Ao listar as oito melhores tecnologias de 2012, Farhad Manjoo, em Slate,⁸⁴ elencou o iPhone 5, com Google Maps, que ele chama de “milagre”. É o melhor telefone do planeta, que vence a concorrência em relação à velocidade, duração de bateria e, em especial, beleza e funcionalidade. Também o iPad e iPad Mini, telas de alta definição e conexão de rede de celular mais rápida, o Google Now, recurso que alerta o portador, de imediato, quanto a informações importantes, como se fora um assistente pessoal telepático. Mas também surgiram o Google Voice Search, que permite ao usuário falar em vez de digitar as perguntas. O Workflowy é um aplicativo grátis de organização usado para a maioria das anotações, para manter as listas e tudo o que precisa ser lembrado. O Card.io e a Jumio são empresas que oferecem recurso para resolver o maior obstáculo na contratação de um serviço comercial usando um smartphone: introduzir as informações do cartão de crédito. Basta mirar a câmera do telefone para o cartão e ela escaneia as informações. O Square é um serviço que permite o pagamento apenas dizendo o nome, desde que o usuário esteja com o seu telefone. Não haverá necessidade de passar o cartão ou de agitá-lo na frente de um dispositivo de leitura. E outras novidades ainda virão.

A rotina doméstica de quem tiver dinheiro encontra benefícios que a inteligência produziu, dotando eletrodomésticos de recursos digitais até há pouco restritos a computadores. Existe coifa que é também TV de 19 polegadas e pode ser ligada a um PC ou a um DVD. Geladeiras, fogões, chuveiros, lavadoras e outros aparelhos estão cada vez mais inteligentes. Iluminação, temperatura, vídeo e áudio podem ser controlados por tablets e smartphones. Por enquanto, apenas 300 mil domicílios brasileiros – ou 0,48% do Brasil – possuem sistemas automatizados. Custo e complexidade ainda inibem a disseminação. Mas o caminho é esse. Também irreversível.

Quem dispõe de recursos pode contar com banheira ativada remotamente por smartphone. Quando o banho está pronto, o interessado recebe uma ligação. Tem memória para armazenar preferência de temperatura. Assento sanitário eletrônico é provido de aquecimento, jato limpante, massageador, secador a ar quente e desodorizador, tudo suscetível de programação remota. Vaso sanitário com rádio integrado, luz interna, abertura automática da tampa, jato limpante, secador e descarga automática. E o que dizer de cabine de banho com nove jatos de hidromassagem, sauna a vapor, cromoterapia e muitas outras funções controladas por um teclado eletrônico, quais MP3, bluetooth e telefone? Para a cozinha, existem geladeiras com central inteligente dotada de comandos sensíveis ao toque para gerenciar alimentos e avisar quando vencerão, além de permitir post-its eletrônicos e fazer a lista de compras, salvá-las e enviá-las para o smartphone. Fogões têm monitor LCD sensível ao toque com cem sugestões de receitas e programação de pratos rápidos, forno elétrico desligável com timer. Micro-ondas com touchscreen e 60 sugestões de receitas que explicam como preparar um prato. O tempo e a potência já estão programados e as instruções vão aparecendo nas telas. Que tal uma impressora 3D que imprime pratos, copos e talheres, desde que se possua o desenho em software CAD? O mundo novíssimo já está às ordens. Para poucos, mas está aí, pronto a ser usufruído.

Ainda não está nas lojas, mas já é possível encarregar a geladeira de fazer as compras do mês. Não será necessário usar novas tecnologias, porque elas se adaptarão ao jeito do dono. Eletrodomésticos e móveis vão responder às ações do usuário. Na casa do futuro, mantida pela Microsoft Research em Redmond, EUA, testam-se produtos e ideias que em dez anos ou menos estarão disponíveis a todos. São as interfaces naturais: voz e toque bastarão a interagir com a tecnologia. Os kits de automação já existem para que o controle remoto seja acionado pela internet.

Uma novidade que ganhou adeptos em todo o mundo foi o Instagram.⁸⁵ Surgiu em outubro de 2010 e era restrita a iPhones. Mas em 03.04.2012 lançou-se um aplicativo para Android e o sucesso foi instantâneo. Em 24 horas, um milhão de downloads. Seis dias depois, à média de um milhão de usuários a mais por dia, a rede foi comprada pelo Facebook em um acordo de um bilhão de dólares. Em setembro de 2012, atingiu 100 milhões de usuários que aprenderam rapidamente sua linguagem visual e subjetiva. Permite compartilhar fotos na hora, de onde estiver. No final do ano, houve anúncio de mudança de termos de uso, o que sugeriu que as fotos poderiam ser vendidas. Houve uma debandada de usuários e um desmentido da rede.

O Brasil deixou de competir numa área em que a criatividade poderia ter colocado o País num patamar de pioneirismo. Como em quase todos os demais setores, ficamos na dependência da tecnologia alienígena. Continuamos escravos subordinados aos comandos do capital estrangeiro ou sem pátria. Mas é preciso enfrentar a realidade. Ainda nos vinculamos ao ideal norteamericano que enxerga o lucro como única verdade. Todavia, não é assim.

No mundo digital, a percepção sobre a propriedade intelectual física é distinta daquela inserta no mundo digital. Quem assiste a um vídeo na internet, via streaming (transmissão em tempo real), não tem a mesma sensação de propriedade daquele que adquiriu um DVD. Os norteamericanos já perceberam isso e procuram transferir a noção de lucro e negócio para o mundo virtual.

O Brasil, tivesse mais ponderação, tomaria outro rumo. Os brasileiros poderiam criar um modelo de crescimento genuíno, investindo em ecoturismo, energias renováveis, carros elétricos, educação digital. Precisaria de uma lei inovadora, que definisse regras para o uso de conteúdo na internet e legalizasse os downloads.

A premissa básica da internet é mantê-la aberta, transparente e acessível a todos. Por isso, a neutralidade da rede é um tema nevrálgico. Para Gerd Leonhard, futurólogo interessado nos destinos que o Brasil percorrerá daqui para a frente, “é preciso criar um sistema de licenciamento que legalize e monetarize o conteúdo na internet, em vez de apenas tornar ilegal e criminalizar o usuário. Esse é o único caminho que faz sentido e que não representa uma regressão ao velho mundo”.⁸⁶

Nesse cenário, revestiu o maior interesse o debate que se travou em torno ao chamado marco civil, disciplina legal da internet. Concebido como verdadeira Constituição garantidora dos direitos do usuário, encontrou forte resistência para ser aprovado pelo Congresso brasileiro.

Um dos pontos mais sensíveis do projeto foi a proposta de neutralidade, princípio que veda às operadoras de conexão discriminar os usuários de acordo com o plano pago ou localização geográfica. Todos devem ter acesso aos mesmos serviços e conteúdo na web. Não existiu acordo quanto às exceções a tal regra, advindas de questões emergenciais ou técnicas. Quem é que regulamentará tais exceções? A redação final garantiu neutralidade e participação da sociedade civil e da comunidade acadêmica na adoção de normatividade regulamentar para o funcionamento das redes.

Outro aspecto em que existiu controvérsia foi a prática da notificação e retirada no Marco Civil. Em 2012, entidades de direitos autorais pediram a retirada de 18 mil links de conteúdo musical pirateado. Estavam em blogs, vídeos no You Tube e tweets. Praticamente 95% dos pedidos foram atendidos, de acordo com a Abramus – Associação Brasileira de Música e Artes. Além disso, houve 50 mil notificações pedindo eliminação de conteúdo na área literária e na dramaturgia. Tudo sem passar pelo Judiciário. O Marco Civil previu ordem judicial para a retirada.

Ainda não existia lei e o Brasil adotara a prática denominada notice and take down,⁸⁷ ou notificação e retirada. Sua utilidade é a irresponsabilização das empresas que hospedam conteúdo dos usuários, assim como o Google, Facebook, You Tube e outras. A responsabilidade remanesce com os terceiros. Para alguns o sistema é abusivo, pois basta a notificação e as empresas removerão blogs inteiros, vídeos e posts sem finalidade comercial e não necessariamente “piratas”. Propunha-se a alternativa do modelo notificação e notificação, cuja finalidade é

educativa e não punitiva. É baseada na constatação de que a maior parte dos usuários afetados não é criminosa, mas pessoas comuns, que se servem de vídeos para enviar a amigos. Nos EUA, parte considerável das remoções se enquadra no fair use (uso amigável), exceção da lei que permite a cópia para fins privados.

Houve retrocesso e mais atraso, a partir das denúncias de Snowden de que os Estados Unidos espionavam o mundo todo, inclusive o Brasil. A partir daí, insiste-se no retorno à obrigatoriedade de armazenamento dos dados de brasileiros por provedores nacionais. Algo que não elimina a vulnerabilidade do sistema e o onerará de forma impressionante. Enfim, *legem habemus*. O Marco Civil já serve para o relacionamento do usuário com as redes e a obsolescência do setor fará com que ele seja continuamente atualizado.

Tudo pressupõe uma cultura de massa na era digital. Os consumidores hoje são bilhões. Não existe fórmula eficaz de controle da pirataria. Outras estratégias precisam entrar na cogitação dos responsáveis por essa política pública da virtualidade.

Uma das tendências detectáveis nessa área é a disseminação do fenômeno do soft power, em contraposição ao hard power, de conotações militarescas. Já não interessa impor reserva de mercado, ao menos para países emergentes como o Brasil. Em lugar de exigir cotas de exibição, por exemplo, para os filmes nacionais, imite-se o exemplo francês: trocou-se o esquema das pequenas salas pelos multiplex e exigiu 11% do imposto arrecadado em cada ingresso vendido, destinados a bancar a produção francesa. O soft power pode até mesmo quebrar códigos de censura. O poder suave tem condições de propagar um discurso progressista que ajuda a mudar a cultura em países avessos a conquistas das minorias e aferrados em velhos preconceitos. As mídias foram as primeiras a detectar essa aurora de um novo período e estão em plena guerra mundial, como observa o pesquisador e ensaísta francês Frédéric Martel, da França Culture e estudioso do tema.⁸⁸

A ONU já se posicionou a favor da amplitude de acesso à internet, como exteriorização do direito à liberdade de expressão. Reconheceu que o acesso é direito universal e que a rede deve ser protegida de interesses de governos e de empresas. Em maio de 2011, foi elaborado um documento, redigido por Frank La Rue, relator especial da ONU para a liberdade de expressão. A partir daí, governo que desconectar sua população estará violando direitos básicos, quais a saúde, a educação e a moradia. Não se pode considerar o direito de acesso como se fora inferior aos demais, pois ele propicia a fruição dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por atuar como catalisador dos direitos de liberdade de expressão, a internet é facilitadora de uma série de outros direitos fundamentais.

A partir de 2010 a ONU iniciou intensa campanha contra as crescentes restrições impostas por governos à internet. O núcleo comum de todas elas é o receio de que as informações veiculadas na rede pudessem ameaçar a permanência no poder. Só em 2010, mais de 110 blogueiros foram presos no mundo, 70% deles na China. Irã e Vietnã disputam o segundo lugar.⁸⁹

Não são apenas os países periféricos os que inibem a participação em redes. O Primeiro Mundo também registra casos, embora disfarçados, como tentativa de se promover uma internet civilizada. Assim é que blogueiros considerados inconvenientes merecem restrições como se estivessem a burlar o sistema de proteção à dignidade das pessoas, mas, no fundo, porque incomodam os poderosos. Para Frank La Rue, já existem controles e regras, já previstas em declarações universais, como o combate à disseminação do ódio, racismo e crimes considerados consensuais, como pornografia infantil.

O cenário mundial não é dos melhores. A Conferência da UIT – União Internacional de Telecomunicações da ONU, realizada recentemente em Dubai, terminou com perspectivas sombrias. Dos 144 países com direito a voto, 89 aprovaram um novo tratado sobre os regulamentos internacionais de telecomunicação. Mas os EUA, além de toda a Europa, Canadá e Japão, recusaram-se a assinar o documento, a pretexto de que ele confere aos governos o poder de interferir no livre fluxo de informações na internet. O Brasil firmou o texto, junto com a Rússia, China, Irã e países árabes, todos interessados em impor alguma limitação à web. O argumento

brasileiro não é bom: evitar o monopólio ianque em relação à governança da internet. Esta, desde 1995, está excluída da Lei Geral de Telecomunicações, pois considerada um serviço de valor adicionado. A ausência de controle governamental permite à internet seja criativa, dinâmica, inovadora. Coibi-la vai na contramão daquilo com que o mundo tem direito a sonhar. Liberdade sem freios que não os impostos pela dignidade da pessoa humana.

As tendências para 2013, sugeridas por Filipe Serrano, editor e autor da coluna Arranque,⁹⁰ eram: 1. Mobilidade. O celular continua a ser um espaço para novos negócios focados na localização; 2. Facilidade. Sites para encontrar serviços continuariam em alta; 3. Social. Ainda há muito espaço para empresas que organizam recomendações usando recursos de redes sociais; 4. Saúde. Área que tem sido a aposta de muitas novas empresas no Brasil e ganhará espaço; 5. Educação. Setor já explorado por empresas que oferecem cursos online; 6. E-commerce. Surgimento de muitas lojas online de nicho que vendem produtos de uma só categoria; 7. Imóveis. Já existem serviços online que facilitam a busca por imóvel e tudo indica devam crescer.

Já Alexandre Matias entendia que o celular em breve ultrapassaria o computador.⁹¹ Primeiro analisava a perda de importância do Facebook, algo perceptível. Se em 2012 a rede começou em plena ascensão, alcançando 1 bilhão de usuários, no final do ano o panorama era outro. Muita gente deixara o Facebook e a abertura do capital não correspondeu às expectativas, o que exprime a desconfiança dos investidores em relação ao futuro móvel da rede. O porvir se delineia em favor dos celulares. Cada vez menores, eles podem tirar foto, editar texto, vídeo e áudio, publicá-los na internet e ainda continua a ser telefone. Para o diretor de redação da revista Galileu, isso significa liberdade. A cada dia, o ser humano se tornará mais livre: “Livres do mouse e do teclado, da posição arqueada ao debruçarmos nos computadores, de ficarmos sentados o tempo todo. (...) Em pouco tempo, veremos os tablets como trampolhos gigantesco, smartphones para idosos que não conseguiam digitar em teclados touchscreen”.⁹²

No capitalismo selvagem deste continente, é emblemática a soma de investimentos que se faz no setor digital. Uma verdadeira explosão digital é mensurável e a terceirização de infraestrutura de TI ostentou um faturamento em 2011 de 1,43 bilhão de dólares, 1,62 em 2012, prevendo 1,80 em 2013, 1,98 em 2014, 2,17 em 2015 e 2,36 em 2016. A adoção da computação em nuvem é irreversível. Multiplicam-se os datacenters no Brasil e no mundo. São verdadeiros bunkers da informação, cada vez mais sofisticados. A Embratel inaugurou em setembro de 2012 o seu datacenter em São Paulo, investimento de R\$ 100 milhões e em 2013 inaugurou o do Rio de Janeiro.

Mas falta muito investimento em tecnologia e em inovação. O futuro da internet parece residir na China, que já tem duas vezes mais internautas do que os Estados Unidos. Lá está o porvir da computação: graças à disponibilidade de mão de obra de baixo custo, a China já é a maior fabricante mundial de computadores e eletrônicos para consumidores. O devotamento do chinês o empurra para a linha de frente da próxima geração computacional. É que lá se trabalha para valer. Se você procurar um diretor de empresa às 20 horas de uma sexta-feira, certamente o encontrará na sede e em plena atividade. É a cultura workaholic abandonada por países onde o foco está nos direitos e não nos deveres. Isso explica o salto chinês em competitividade e liderança em tecnologia.

O conhecimento se transformou em *commodity*, e hoje a queda de braço entre China e Estados Unidos se dá não em termos de tarifas, mas de tecnologia. Há alguns anos não se imaginaria o que hoje é previsível: simultaneidade de múltiplas Internets, administradas por vários países. É imprescindível reinventar o ensino para esse quadro novo. Parafraseando Thomas Friedman, no século 21 não importa o que se sabe. Importa, sim, é saber o que se pode fazer com o que se sabe.

Inconcebível, por outro lado, que os nossos pensadores não enfrentem com seriedade maior o que a revolução digital pode representar para o convívio humano e se preparem adequadamente com relação ao mundo virtual. O Brasil, que judicializou todos os assuntos, que multiplicou as Faculdades de Direito e as carreiras jurídicas, que pretende se converter numa Nação-Tribunal, com um juiz e seu séquito em cada esquina, está longe de se convencer de que a realidade digital representaria maior eficiência e enxugamento da máquina física. Poucas vozes detectam a

realidade: o sistema jurídico parece desconsiderar a urgência de desenvolver reações institucionais estáveis para as diferentes maneiras de uso eficiente da tecnologia eletrônica utilizável no cotidiano. Uma delas, a ecoar no deserto, é a de Hans Ulrich Gumbrecht, professor de literatura de Stanford, para quem a segunda era da eletrônica “deixou nosso mundo irreversivelmente transformado e propenso a mudar ainda mais em direções que ainda não antevemos”⁹³ A eletrônica transformou para sempre a condição humana. Mas também impõe uma alternativa dramática: “... será a tecnologia eletrônica a ferramenta pronta para usar que preencherá nossos sonhos mais ousados de controle irrestrito e progresso? Ou o processo da revolução eletrônica será o desvelamento de um Ser matemático complexo demais para compreendermos, de um Ser que começou a escravizar nossa existência?”⁹⁴

Quem se arrisca a um prognóstico?

Já houve quem tentasse e isso, muito antes de se vulgarizar o verbete cibercultura. Tanto que ele preferia o termo telemática. Foi o filósofo alemão Vilém Flusser, hoje redescoberto, que apoia nas noções de jogo e de criatividade o essencial da experiência humana. “Criatividade significa produção do novo e diferenciação. Pois o perigo que sempre nos acossa é o da unidade sem restos, sem diferença. A esperança promovida pelo digital consiste na vitória do enredamento sobre a unificação. Criar redes significa articular competências cruzadas, promover hibridismos, fertilizar o devir”.⁹⁵ Falecido em 1991, Flusser profetizou que a internet, esse vasto dispositivo, constitui o ambiente no qual a próxima revolução humana ora se desenvolve, sem perspectivas de qualquer termo definitivo.

É um novo estágio no processo histórico das relações do homem com o universo. O valor estará na informação e não na coisa. A estrutura da sociedade não se baseará na economia, senão na comunicação. A vida sedentária agoniza. Restam indefinidas as fronteiras entre tempo e espaço. Tudo se mobiliza. Para Flusser, “essa a catástrofe: que nós agora devemos ser livres. Livres, inclusive, para deixar a confortável zona das experiências humanas conhecidas e experimentar novas identidades pós-humanas”.⁹⁶

Aquilo que os governos negligenciam, a literatura enfrenta. Novos romances distópicos sugerem que as grandes corporações tomam o lugar de governos tirânicos. Se o medo do Estado totalitário era o tema de George Orwell (1903-1950), com seu legendário “1984”, escrito em 1949 e de Ray Bradbury (1920-2012), com o “Fahrenheit 451”, de 1953, hoje o pesadelo vem das corporações. Guilherme Genestreti faz uma análise das previsões contidas nesses livros, lembrando, ainda, o “Admirável Mundo Novo” (1932) de Aldous Huxley e “Laranja Mecânica”(1962), de Anthony Burgess, para prognosticar o que pode acontecer no mundo contemporâneo.⁹⁷ As ameaças podem vir de gigantes da tecnologia como Google ou Facebook, a propor o fim do anonimato, como no livro “The Circle”, de Dave Eggers ou a ação da engenharia genética a criar enfermidades para garantir lucros. É a narrativa da trilogia “MaddAddam”, de Margaret Atwood. O último volume da série – “MaddAddam” (2013), profetiza a disseminação de uma praga criada por cientistas que semeia pelo mundo criaturas perigosas geneticamente produzidas pela ciência. Os anteriores já foram publicados no Brasil: “Oryx e Crake” e “O Ano do Dilúvio”, ambos pela Rocco. No livro de Dave Eggers, “The Circle”, todas as pessoas são vigiadas diuturnamente e seus dados mantidos em um grande portal da internet, acessível a qualquer um. O lema da empresa é “privacidade é roubo”, e seus slogans, “segredos são mentiras” e “compartilhar é cuidar”.

Para quem pretenda se aventurar e prever o que o futuro tecnológico reserva aos viventes, é bom ler “Jogos Vorazes” (2008, de Suzanne Collins, que narra a epopeia de 12 casais de adolescentes sorteados a cada ano para travar uma luta de vida e morte a ser transmitida pela TV e “Divergente” (2011), de Veronica Roth. Aqui, na Chicago do futuro, as pessoas se dividem por clãs de acordo com traços de personalidade, abnegação, amizade, audácia, erudição e franqueza. Lauren Oliver publicou, em 2011, “Delírio”, livro que descreve o processo científico a que são submetidos todos os jovens ao completarem 18 anos, para erradicar o amor e liberá-los de qualquer risco de se apaixonarem.

Fora da ficção, que não raro se confunde com a realidade, o ambiente próximo exigirá mais

fluência em gestão e análise de dados. O MIT – Massachusetts Instituto de Tecnologia revelou que as companhias cujas decisões foram tomadas com base em dados tiveram taxa de produtividade 6% maior do que as que não o fizeram. Isso requer muita perspicácia por parte dos líderes e dos agentes de qualquer parcela de autoridade. É fundamental estabelecer novas prioridades, investir com sabedoria e disposição para apoiar a experimentação. A vigilância quanto aos riscos não pode eliminar a ousadia e a presteza, nem sempre disponíveis nos círculos herméticos, conservadores e anacrônicos.

Rumo a um tratamento adequado e atualizado para que a Internet continue a bem servir à população, o Brasil finalmente editou o chamado *Marco Civil da Internet*, objeto de tanta discussão no Parlamento e entre pessoas conhecedoras do tema, conforme se viu linhas atrás. O que é? É a Lei Federal nº 12.965, de 23.4.2014. Norma que regula o uso da Internet no Brasil, com previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede. Também disciplina a atuação do Estado, estabelecendo diretrizes que foram discutidas pela sociedade civil e pelo Parlamento. Já foi alterado o *Marco Civil*, com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709, de 14.8.2018. Ela estipula regramento para empresas, com a finalidade de controlar a coleta, uso e transferência de dados pessoais no Brasil. É uma disciplina integral do tratamento de qualquer informação de interesse pessoal. Também já foi alterada, pela Lei 13.853, de 8.7.2019. Nada indica estabilidade ou longa permanência para dispositivos que contemplam setores sujeitos a constante mutação.

A Lei 13.709/2018, com as alterações da Lei 13.853, entra em vigor em 20.8.2020 e, a partir de então, toda empresa - seja ela pública, seja privada - terá de obter expresso consentimento da pessoa cujos dados amealhar e pretenda armazenar. É considerada a mais adequada fórmula de garantir transparência e segurança jurídica para entidades e para indivíduos. Resta acompanhar a implementação e a trajetória dessas modalidades normativas. Afinal, está-se em uma República bastante conhecida por dispor de "leis que pegam" e "leis que não pegam".

O que parece "pegar" mesmo, nesse universo digital ou virtual, é a *fake news*. Matthew D'Ancona invoca profética visão de George Orwell, o autor de "1984", para asseverar que estamos vivenciando a pós-verdade: "Não por acaso, em 2016, o Oxford Dictionaries escolheu 'pós-verdade' como sua palavra do não, definindo-a como forma abreviada para 'circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal'"⁹⁸. Essa é uma questão eminentemente ética.

5.9. E a ética, onde fica?

Este capítulo cuida de ética e de cibercultura. Insere-se num livro de Ética Geral e Profissional. Onde está a ética?

Ela está em todos os assuntos aqui abordados. Quando se fala em dependência do ser humano em relação às novas tecnologias, está se falando em responsabilidade para amenizar o condicionamento restritivo à liberdade. Quanto mais dependemos de algo externo a nós mesmos, menos livres somos.

Quando frequentamos redes sociais e expomos nossas intimidades, devemos nos autoindagar se isto é compatível com os ditames éticos. A maledicência, a propagação de inverdades, até mesmo o humor vulgarizado nas redes pode representar falta ética. Propaga-se o *bullying* cibernético. Aquilo que talvez inibisse o infrator de enunciar face a face, "olho no olho", não encontra óbice diante da telinha. As ofensas recrudescem e se intensificam, seja pela desenvoltura propiciada por um instrumento que fornece a sensação de anonimato, seja porque o Brasil ficou impregnado de uma intolerância maligna. A polarização de opiniões contrárias, em lugar de propiciar um debate que levaria à obtenção do consenso possível, faz do opositor um inimigo que merece eliminação.

Talvez a maior mácula das redes tenha sido a intensificação, até o paroxismo, da veiculação de *fake news*. Não que a mentira seja novidade instaurada no século 21. "A mentira é parte integrante

da política desde que os primeiros seres humanos se organizaram em tribos. Os antropólogos assinalam a importância do engodo em sociedades primitivas, sobretudo, mas não exclusivamente, quando lidavam com forasteiros. Platão atribuiu a Sócrates a noção da 'nobre mentira': um mito que inspira a harmonia social e a devoção cívica. No Capítulo XVIII de *O Príncipe*, Maquiavel recomenda ao governante ser 'um grande fingidor e dissimulador'⁹⁹. Será por isso e pela prática na política recente, que o homem comum já não tem confiança em nada? "Esse colapso da confiança é a base social da era da pós-verdade: todo o resto flui dessa fonte única e deletéria. Em outras palavras, todas as sociedades bem-sucedidas dependem de um grau relativamente alto de honestidade para preservar a ordem, defender a lei, punir os poderosos e gerar prosperidade"¹⁰⁰. Por esse motivo, não é despropositado mencionar que a policrise brasileira começou com a fratura ética, irradiando-se pela moral nacional, contaminando o território político e se espraiando pela economia. Faz lembrar Francis Fukuyama, que se tornou célebre ao proclamar a morte da História, em seu livro *"Confiança - as virtudes sociais e a criação da prosperidade"*. Para ele, o capital social que se acumula quando os cidadãos cooperam de modo sincero e escrupuloso se converte em sucesso econômico e reduz os custos dos processos judiciais, da regulamentação e do cumprimento dos contratos"¹⁰¹.

A era de fragilidade institucional que ora se vive, a desconfiança absoluta na política tradicional, a falência da Democracia Representativa, tudo tem conexão com a divulgação de inverdades. A inteligência, quando direcionada para o mal, é capaz de produzir muito maior estrago do que a ignorância. Tão ou mais nefastas são as "meias verdades", as suposições, as ilações, as insinuações. Tudo isso ganhou força e consistência nas redes, propagadoras da mentira digital.

Mentira perniciosa para toda a humanidade, como aquela que pretende negar a evidência da mudança climática. "Antes de sua eleição, Trump tuitou: 'O conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses e para os chineses, para tornar o setor industrial norte-americano não competitivo'. Desde que assumiu o cargo, ele se cercou de céticos do aquecimento global. O objetivo principal dos negadores - manter *status quo* - nunca encarou melhores chances"¹⁰². Essa é uma *fake news* de nocividade extrema. Faz surgir a dúvida na consciência de pessoas que já estão sofrendo e que ainda sofrerão mais os efeitos danosos do aquecimento global. Como se não houvesse uma nítida evidência científica de que o fenômeno existe e resulta da inclemência humana.

Sob outra vertente, sacrificar a privacidade própria e alheia tem repercussões éticas. Mentir, silenciar ante as injustiças propaladas, deixar de assumir posturas claras e indicativas de nossa opção moral, tudo isso tem significado na edificação contínua de uma personalidade em ascensão rumo à plenitude possível.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil formulara algumas recomendações ainda válidas e que precisam ser consideradas. Um foco é a precaução. Depois da propagação de um dado pela internet, não há mais como controlá-lo. O que seria mera brincadeira entre amigos pode ser acessado por outras pessoas e usado contra você, agora ou no futuro. Não se perca de vista que as redes são locais públicos. Tudo o que nelas se divulga pode ser lido ou acessado por qualquer pessoa. O mundo não é formado apenas por gente de bem. A maldade é uma característica inalienável da espécie humana.

Outro foco é a privacidade, que já foi objeto de análise. O usuário tem de se servir das opções de privacidade oferecidas pelos sites frequentados. E ser o mais restritivo possível: manter o seu perfil e os seus dados privados. Deve restringir o acesso ao seu endereço de e-mail, ser eletivo ao aceitar contatos, tomar cuidado ao se associar a grupos e a comunidades. Principalmente, não acreditar em tudo o que se lê na internet.

Um tópico importante é a segurança. Cuidado extremo ao divulgar fotos e vídeos. Ao se observar onde eles foram gravados, é possível deduzir a localização exata. Não divulgar planos de viagens, nem por quanto tempo ficará ausente da residência. Ao usar redes sociais baseadas em geolocalização, fazer check-in apenas em locais movimentados e, de preferência, ao sair deles. Item que merece especial consideração é o respeito. Evitar falar sobre hábitos e rotinas de outras

pessoas. Principalmente daquelas que optaram por não usar nem frequentar redes sociais. Elas não gostam de comentários ou repasses sobre a vida delas. Não postar, sem autorização, imagens em que outras pessoas apareçam e não divulgar nada copiado do perfil de pessoas que restrinjam o acesso.

Orientação é um valor que deve estar presente na consciência de pais e educadores. Quem tem filhos deve orientá-los a não se relacionarem nem oferecerem informações pessoais a estranhos. Toda criança e jovem deve ser informado a não divulgar hábitos familiares. Devem ser alertadas sobre os riscos de uso da webcam e, de preferência, deixar o computador ou qualquer outra plataforma em local público da casa. E o respeito aos limites de idade estipulados pelos sites é essencial.

Tudo isso significa postura ética virtual. Aquilo que se divulga ou que é divulgado pode ser acessado por chefes, professores, autoridades, companheiros de escola ou de trabalho. Tudo o que for postado a seu respeito comporá um perfil ou diagnóstico sobre sua pessoa. Isso integrará um processo seletivo futuro do qual você participará. Logo, antes de divulgar uma informação, deve ser avaliado se, de alguma forma, ela poderá atrapalhar sua carreira. Evite divulgar detalhes sobre você, sua vida, suas rotinas e seu trabalho.

Quando nos impregnamos da cultura virtual, podemos nos esquecer de regras triviais, singelas e de bom tom ditadas pela velha e esquecida educação de berço. Assim é que as novas tecnologias banalizaram o dar o cano, o forfãit, a desculpa esfarrapada. Até há pouco, desmarcar um compromisso se fazia pessoalmente ou por telefone. Hoje, bastam os dedos para nos livrar de encontros previamente acordados. Quem não está a fim de sair, basta digitar um recado às pressas: “Foi mal, não deu para aparecer esta noite”. E não se preocupe em avisar com antecedência. Quanto mais tarde melhor. “Enviar um SMS para desmarcar algo é ser preguiçoso e frívolo”, diz o apresentador de TV Andy Cohen. “Você não está dando peso a nada e isso transforma todos nós em garotos de 14 anos.”¹⁰³ É um dos exemplos da falta de polidez que acomete o internauta. Nem sempre ele teria coragem de dizer – alto e bom som – e diretamente: “Não quero ir jantar com você hoje. Prefiro assistir a um filme. Ou quero ficar em casa!”. Se dissesse isso, perceberia que soaria mal. O e-mail, torpedo ou SMS parece privá-lo de pudor. Reflete a suposição de que todos estão permanentemente plugados e basta a emissão da mensagem para que o destinatário a receba.

O ritmo atual é o da microcoordenação, termo cunhado por Richard Ling, professor de comunicação da Universidade IT, em Copenhague. É o que preside as interações sociais azeitadas pela telefonia móvel. Antes do celular, as pessoas se planejavam com base em horários e locais pré-estabelecidos. Hoje podem se microcoordenar, ou seja, ajustar os planos conforme os fatos acontecem em tempo real. Como há três ou quatro coisas ocorrendo ao mesmo tempo, uma delas pode dar errado. Há uma indeterminação básica com a qual se convive hoje. É a possibilidade de se mudar de plano ou administrá-los de forma fluida. Natural para alguns jovens, grosseria para outros e para os mais experientes. Enfim, um tema que ao menos tangencia a ética.

O mundo virtual favorece condutas que não ocorreriam no mundo real. Os usuários perdem constrangimento e, por se sentirem confortáveis, como se não estivessem numa vitrine, não hesita em se expor. A liberalidade começou com os e-mails, atingiu seu paroxismo no Facebook e os limites entre o correto e o incorreto são fluidos. A neurocientista Susan Greenfield compara o comportamento dos internautas com o livro O Senhor das Moscas, de William Golding. É o relato de um naufrágio de estudantes. Retidos em uma ilha e submetidos a privações, perdem o verniz civilizatório e se tornam selvagens. É o que pode acontecer nas redes: há o risco de o dependente ser acometido do vírus da desconsideração para com os semelhantes.

No domínio das tecnologias disponíveis e cada vez mais sofisticadas, sirvo-me também de sugestões formuladas por Alexandre Matias, diretor de redação da Revista “Galileu”.¹⁰⁴ Ele se propõe uma reflexão sobre a ética, etiqueta e educação no novo século digital. Começa com o hábito da juventude ridicularizar os idosos diante de sua inabilidade com as infovias. “Rimos com uma camada falsa de superioridade, só porque nos acostumamos com a rede antes de nossos pais. Mas nós também nos comportamos mal online. São gestos que parecem triviais, mas que

demonstram tanta falta de familiaridade com a internet quanto nossos pais”.¹⁰⁵ E sugere o abandono da impaciência. Em vez de zombar, ensinar. Em vez de se zangar, mostrar como se faz. Pois uma das faces vantajosas da internet “é sua natureza colaborativa, que pode nos fazer sair dessa era de individualismo bizarro para voltar a conviver uns com os outros”.¹⁰⁶

Afinal, ninguém consegue viver sozinho. Tudo o que a humanidade conquista, domina, dissemina, é para favorecer o gênero humano, a espécie e o planeta que a hospeda. Para os brasileiros o comando está explicitado no pacto fundante de 05.10.1988, que acena e promete a edificação de uma pátria justa, fraterna e solidária.

Justiça, fraternidade e solidariedade são objetivos essencialmente éticos. A eles não se chega senão mediante um comportamento moral irrepreensível. Esse o foco no terreno da cibercultura e em todos os outros pertinentes à única espécie racional sobre a face da Terra.

Um campo que precisa ser mais explorado no Brasil é a chamada “cibercidadania”. Hoje é possível fiscalizar a atuação dos políticos pela internet. Higor Vinicius Nogueira Jorge faz um retrospecto da trajetória da internet, desde a década de 90, e salienta “sua constante evolução e a criação de novas aplicações neste ambiente. Dentre elas, destaca-se a possibilidade de acompanhar o trabalho do governo e de políticos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Com a aprovação da chamada Lei de Acesso à Informação – 12.517/2011 – o cidadão passou a ter ainda mais instrumentos para essa finalidade”.¹⁰⁷ Esse protagonismo é essencialmente um exercício ético.

A ética é o diferencial para tornar a tecnologia um instrumento de concretização da dignidade da pessoa humana. Bill Gates reconhece que tecnologia, por si só, não muda o mundo, mas é otimista: “Chegará o dia em que as pessoas, equipadas com recursos digitais, usarão a tecnologia para inovar em seu benefício, criando soluções que o setor de software jamais terá considerado”.¹⁰⁸

Embora se possa questionar a pertinência de se vincular a cibercultura à ética, não é demais recordar que um dos nomes mais expressivos desse universo – Steve Jobs, ofereceu alguns conselhos dos quais se pode extrair um substrato ético. Seu legado pode representar algumas veredas para quem não terá como se desvencilhar do admirável e instigante mundo novo da eletrônica, da cibernética, da virtualidade, da digitalização informática. Suas ideias ultimam este capítulo e servem para estimular o imprescindível debate,¹⁰⁹ sem o qual não se extrairá real proveito desta leitura.

Para discussão em grupo

1. Faça aquilo de que você gosta – mesmo que no começo pareça que não vai dar certo. (“Muitas vezes, as pessoas não sabem o que querem até que alguém lhes mostre”).¹¹⁰
2. Aprenda com os erros – e jamais pare de errar. (“Se continuam correndo o risco de fracasso, eles ainda são artistas. Dylan e Picasso sempre corriam o risco de fracasso”).¹¹¹
3. Trabalhe com equipes pequenas. (“É difícil imaginar que uma empresa de 2 bilhões de dólares e mais de 4.300 pessoas não pudesse competir com seis pessoas vestindo jeans”).¹¹²
4. Faça as perguntas certas – e pense diferente do que você pensa. (“Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer ter a chance de mudar o mundo?”).¹¹³
5. Crie uma cultura corporativa – mesmo na administração doméstica. (“A inovação não tem nada a ver com a quantidade de dólares que você investe em pesquisa e desenvolvimento. Quando a Apple lançou o Mac, a IBM estava gastando no mínimo cem vezes mais em P&D. Não é uma questão de dinheiro. É a equipe que você tem, como você lidera e quanto você entende da coisa”).¹¹⁴

6. Simplifique – e diga não ao supérfluo. (“À medida que aumenta a complexidade da tecnologia, também cresce a demanda pela força básica da Apple de tornar compreensível para meros mortais recursos tecnológicos muito complexos”).¹¹⁵

7. Guarde segredos e os alimente. (“A jornada é a recompensa”).¹¹⁶

8. Ouça os outros – mas não tenha medo de tomar decisões sozinho. (“Não fazemos pesquisa de mercado. Não contratamos consultores... Só queremos fazer produtos ótimos”).¹¹⁷

9. É sempre melhor pegar um caminho alternativo do que correr onde todos já estão. (“Leonardo da Vinci era um grande artista e um grande cientista. Michelangelo conhecia a fundo o corte de pedras em pedreiras. Edwin Land, da Polaroid, um dia disse: – ‘Quero que a Polaroid se situe na intersecção da arte e da ciência’ – nunca me esqueci disso”).¹¹⁸

10. Um pouco de autossuficiência é bom – valorize sua própria marca. (“Eu valia mais de 1 milhão de dólares quando tinha 23 anos, mais de 10 milhões quando tinha 24, mais de 100 milhões quando tinha 25, e isso não era importante, porque nunca fiz nada por dinheiro”).¹¹⁹

NOTAS DE RODAPÉ

1

. ALBERTO Caieiro, O guardador de rebanhos, poema II.

2

. Pierre Lévy, Cibercultura, trad. Carlos Irineu da Costa, 2. ed., 5.^a reimpressão, São Paulo, Ed. 34, 2005, p. 17.

3

. Pierre Lévy, Cibercultura, p. 17.

4

. Idem, p. 21.

5

Repita-se o dado amplamente divulgado: o Brasil possui 265 milhões de *mobiles*, para uma população de 211 milhões de habitantes. Vários brasileiros têm mais do que um celular, *smartphone*, *tablet* ou computador pessoal. O poder das redes sociais continua em ascensão, após ter decidido as eleições de 2018, numa reviravolta de expectativas.

6

. Interface é todo aparato material que permite a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordinário (Pierre Lévy, idem, p. 37).

7

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições*, cit., idem, p. 72.

8

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições*, cit., idem, p. 83/84.

9

. Pierre Lévy, idem, p. 47. O autor recomenda a consulta a seu livro *O que é virtual?*, São Paulo: Ed. 34, 1997, além de *L'Origine du futur*, de René Berger (Paris, Le Rocher, 1996) e *L'Image virtuelle*, de Jean-Clet Martin (Paris, Kimé, 1996).

10

. Pierre Lévy, op. cit., p. 47.

11

. Idem, p. 48.

12

. Idem, p. 48-49.

13

. A World Wide Web é uma função da Internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento (compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a alimentam (Pierre Lévy, op. cit., p. 27).

14

. Cid Torquato, Prefácio, em Regina Ribeiro do Valle, *E-dicas – O direito na sociedade da informação*, São Paulo, Usina do Livro, 2005, p. 9.

15

. Cid Torquato, op. cit., p. 13.

16

. Ricardo Lorenzetti, *Comércio eletrônico*, obra traduzida por Fabiano Menke e Claudia Lima Marques, citado por Regina Ribeiro do Valle, *O direito cibernético é uma realidade? Em E-dicas...* cit., p. 26.

17

Ricardo Lorenzetti, idem, ibidem.

18

José Eduardo Campos de Oliveira Faria, *O Direito na economia globalizada*, São Paulo, Malheiros Editora, 1999, p. 194.

19

Pierre Lévy, op. cit., idem, p. 24.

20

Alckmar Luiz dos Santos, *Leituras de nós – ciberespaço e literatura*, São Paulo, Itaú Cultural, 2003, p. 84.

21

Vive-se o mundo do Google. Nos Estados Unidos, o Google detém 67% do mercado de buscas e fatura 75% dos anúncios em buscas. Isso fez com que todas as demais empresas procurassem se adaptar ao sistema de buscas ditado por algoritmo secreto do Google. Ele está constantemente ajustando seu algoritmo de buscas, o software inteligente que determina a relevância, a classificação e a apresentação dos resultados das pesquisas, geralmente links para outros sites da web.

22

Na verdade, a reeleição de Obama também se deveu, em grande parte, às redes. Os 3 milhões de votos que permitiram a Barack continuar morador da Casa Branca foram obtidos, em parte, ao garimpar a fronteira digital. Recomenda-se a leitura de *Impérios da Comunicação: do Telefone à Internet, da AT&T ao Google*, de TIM WU, Professor da Escola de Direito da Universidade de Columbia, Rio de Janeiro, Zahar, 2010.

23

Quem se interessar deve consultar *This Machine Kills Secrets (Esta Máquina mata segredos)*, cujo subtítulo é *Como os WikiLeaks, os cypherpunks e os hacktivistas buscam libertar a informação do mundo*, de Andy Greenberg (Ed. Dutton); *Cypherpunks – Liberdade e o futuro da internet*, de Julian Assange e outros (Ed. OR); e *Inside WikiLeaks*, de Daniel Domscheit-Berger.

24

O cerco aumenta contra a criação da “libra” do Facebook. O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido anunciaram em 25.6.2019 que não permitirão que a maior rede social do planeta lance a moeda digital, antes de se submeter a um rigoroso e minucioso escrutínio. O plano do Face é permitir o uso da criptomoeda própria para enviar dinheiro a amigos e empresas e fazer pagamentos. Com isso, o WhatsApp e o Messenger, até então

gratuitos, tornar-se-iam polos de pagamento e negócio, verdadeira mina de ouro para o Facebook.

25

CARVALHO, Laura, professora da FEA-USP, autora de *Valsa Brasileira: do Boom ao Caos Econômico*, in *A soberania do Facebook*, FSP, 27.6.2019, p. A24.

26

. Existe até mesmo um site criado em 2008: Know your Meme (Conheça seu Meme). Reuniu mais de 1.300 memes, e o interessado pode cadastrar o seu, que passará por uma avaliação e merecerá uma em 3 categorias: confirmados, sob avaliação e descartados.

27

. Paolo Gerbaudo, *Tweets and the Streets*, Ed. Pluto Press.

28

. A geração desconcentrada, artigo-análise de Larry Rosen, publicado pelo jornal The Free-Lance-Star e traduzido por Alexandre Hubner para o caderno Link do Estado de S. Paulo de 18.11.2002, p. L5.

29

. Os tablets, em particular o iPad, representaram uma revolução no mundo dos computadores, por sua facilidade de acessar e gerenciar arquivos. Mas o problema era a falta de memória. O limite de armazenagem é de 64 gigabytes, ou seja, o bastante para guardar 35 filmes em alta resolução. Mas já existem aparelhos que aumentam a memória. São os mobile wireless storage, armazenagem móvel sem fio, que funcionam como os discos rígidos externos para aumentar a memória dos computadores. Não precisam estar conectados à internet e enquanto a nuvem, que guarda arquivos pessoais na internet não se popularizar, esse dispositivo será verdadeira nuvem de bolso.

30

. Larry Rosen, op. cit., p. L5.

31

. Susan Greenfield, O lado sombrio da tecnologia, entrevista em Veja, 09.01.2013, p. 15-17.

32

. A observação é de Alexandre Matias, Diretor de Redação da Revista Galileu – Galileu.Globo.com, no artigo Como desligar o espelho preto que carregamos no bolso, coluna Impressão Digital, Caderno LINK, O Estado de S. Paulo, 19.11.2012, p. L4.

33

. Alexandre Matias, op. cit., idem, ibidem.

34

. André Czarnobai, Paraíso Perdido, Folha de S. Paulo, Ilustríssima, 02.12.2012, p. 4-5.

35

. Luli Radfahrer, Os novos velhos vícios, Folha de S. Paulo, 17.12.2012, p. F12-Tec.

36

. Andrew Kewen, Vertigem digital, Rio de Janeiro, Zahar, 2012.

37

. Observações extraídas da reportagem Social ou Antissocial?, assinada por Alexandre Aragão (Folha de S. Paulo, 19.11.2012, TEC, p. F1). Segundo a reportagem, 273 é o número médio de “amigos” que os brasileiros têm nas redes sociais. 91% dos brasileiros com acesso à internet têm perfil em alguma rede social. 69% dos adultos que usam internet nos EUA têm perfil em redes sociais e 92% é para quanto sobe a percentagem entre a população americana de 18 a 29 anos. Fontes: comScore, Ibope Mídia e Pew Research Center.

38

. Expressão de Luli Radfahrer, Geração Sinopse, Folha de S. Paulo, TEC, 19.11.2012, p. F6. Para o jornalista, “o livre acesso levou à sobrecarga de informação sem precedentes, em que são imprescindíveis filtros e intérpretes para dar sentido a tudo que se acumula”. O problema é que “esses filtros não são neutros”.

39

. Alexandre Salvador e Filipe Vilicic, Como ele afeta o cérebro, Veja, 20.07.2011, p. 87 e ss. A pesquisa publicada no Science Express é Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips e atribuída a Betsy Sparrow, Jenny Lit e Daniel M. Wegner.

40

. Alexandre Salvador e Filipe Vilicic, Como ele afeta o cérebro, Veja, 20.07.2011, p. 87 e ss.

41

. Publicado no Brasil pela Ediouro.

Nicholas Car, entrevista a Carolina Melo, Veja, 20.07.2011, p. 90-91.

Rodolfo Lucena, Mundo descobriu a força da mídia digital, Folha de S. Paulo, TEC, 19.11.2012, p. F4. As primeiras Mobs nos EUA: 3.6.2003. Por e-mail, Bill Wasik convoca 60 pessoas para ato na loja Claire's, em Manhattan. A polícia impede o evento. 17.06.2003: 200 pessoas buscam o "tapete do amor" na loja Macy's. 25.07.2003: Ativistas se reúnem no Central Park para imitar barulhos de pássaros. 07.08.2003: 400 pessoas gritam para um dinossauro na loja Toys "R" Us. Depois disso, as flash mobs se espalharam pelo mundo.

Em janeiro de 2011, inspirados pela revolução na Tunísia, que provocou a queda do presidente Ben Ali depois de 24 anos de poder, manifestantes egípcios se reuniram no Cairo pedindo a renúncia do presidente Hosni Mubarak. 300 pessoas morreram, os protestos cresceram online e o governo fechou o Twitter, o Facebook e a internet. O Egito ficou offline por 5 dias. Mubarak renunciou em 11.02.2011. Em fevereiro, cidadãos líbios protestaram contra o ditador Muamar Kaddafi. A reação foi a mesma em relação às redes sociais: a internet foi cortada em 18.2. Em agosto os rebeldes tomaram o poder e um mês depois o ditador ao tentar fugir da Líbia foi morto. A isto se chamou "Primavera Árabe".

Uma lei contra a pirataria revoltou a juventude espanhola e se intensificou ao ser propagada pelo Twitter. Havia outras causas de insatisfação, como o desemprego e a corrupção. Houve mobilização da juventude, que tomou uma praça central em Madri e mais de 130 mil pessoas, convocadas em rede, saíram às ruas de 60 cidades espanholas.

O fenômeno que ficou conhecido como Occupy consistiu em tomada do Zuccotti Park, em Manhattan, com os jovens que diziam representar os "99% desfavorecidos contra 1% que segue enriquecendo". Tudo foi divulgado pela internet e chegou ao resto do mundo. No Rio e em São Paulo houve repercussão e o site Occupy Together relacionou 2.728 ocupações semelhantes em todo o mundo.

O vandalismo nas ruas de Londres teve origem na convocação por BlackBerry Messenger. O governo cogitou o fechamento do sistema e a polícia também culpou o Twitter e o Facebook. Mas as redes serviram para articular a limpeza nas ruas devastadas.

A veiculação de um vídeo no Youtube provocou uma onda de indignação popular só comparável à do final da URSS. Os russos pleitearam a anulação das últimas eleições legislativas, consideradas fraudulentas. O governo russo foi inteligente e usou o Facebook para se explicar. Mas tentou controlar os

posts em redes sociais, como a VKontakte, a maior do país e o próprio Facebook.

49

. Lúcia Guimarães, Diante do Poder da Web, entrevista com Tim Wu, autor de Impérios da Comunicação (tradução Claudio Carina, Editora Zahar), in Sabático, O Estado de S. Paulo, 01.12.2012, p. S3.

50

. Ronaldo Lemos, Futuros possíveis, Sulina, Porto Alegre, 2012, p. 8.

51

. A Pesquisa Nós, Jovens Brasileiros, realizada pelo Portal educacional, mapeou o comportamento de 4 mil estudantes de 13 a 17 anos, alunos de 60 escolas particulares de todo o País. Foram os próprios alunos que forneceram os temas que gostariam de ver analisados. Quando se fala em internet, o dado preocupante é que 6% dos estudantes já apareceram nus ou seminus em fotos na rede e o mesmo percentual já mostrou partes íntimas de seu corpo para desconhecidos por meio da webcam.

52

. Massimo Di Felice, Juliana Cutolo Torres e Leandro Key Higuchi Yanaze, Redes Digitais e sustentabilidade – As interações com o meio ambiente na era da informação, São Paulo, Anablume, 2012, p. 22.

53

. Bill Gates, Tecnologia, por si só, não muda o mundo, Folha de S. Paulo, 27.12.2012, p. A18.

54

. Bill Gates, artigo citado.

55

. Débora Mismetti, Prontuário inteligente, Folha de S. Paulo, Saúde + Ciência, 27.12.2012, p. B9.

56

. Fernanda Bassette, Hit no You Tube, vídeo de pacientes faz doação de medula crescer 180%, in Vida, O Estado de S. Paulo, 25.12.2012, p. A12. O vídeo pode ser assistido em [www.estadao.com.br/e/medula].

57

. O estudo foi feito na Universidade NorthShore e publicado na revista científica Archives of

58

. O Cyberdiet e o Dieta e Saúde – www.dietaesaude.com.br – são programas que ajudam a quem queira emagrecer.

59

. O aplicativo é um jogo que empilha cartas de baralho, duas a duas, uma com a face de expressão neutra, outra com feição hostil. Em seguida, as cartas somem e aparece uma letra, que deve ser clicada pelo usuário. A ideia é dispersar a atenção dele em relação às figuras anteriores. As imagens com expressões voltam então a aparecer para o usuário, de maneira empilhada, como se fora um baralho. Quem tem fobia social identifica o tempo todo pessoas com expressão hostil, como quem detecta maçãs podres no meio da pilha. É o que causa medo e angústia. Cientistas dos EUA e Europa também testam aplicativos para transtornos como ansiedade crônica e consumo excessivo de álcool. A ideia surgiu na Universidade da Austrália Ocidental, mas é considerada promissora por cientistas da Universidade de Harvard (Sabine Righetti, Cientistas criam apps para tratar transtornos sociais, Folha de S. Paulo, Caderno Saúde, 23.02.2012, p. C12).

60

. Fernando Moraes, Estudo questiona o uso de medida única para a inteligência, mencionando estudo publicado na revista científica Neuron (Folha de S. Paulo, Ciência + Saúde, 20.12.2012, p. C11).

61

. Filipe Vilicic, O Facebook dos Cientistas, Veja, 19.12.2012, p. 116-117.

62

SCHWAB, Klaus, *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, cit., idem, p. 226.

63

SCHWAB, Klaus, *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, cit., idem, p. 227.

64

. Lúcia Guimarães, Insta, Face, você: junto e misturado, in Aliás, O Estado de S. Paulo, 30.12.2012, p. J6. A jornalista faz referência ao livro “1984”, de George Orwell, que previa para esse ano, já longínquo, um estado onipotente, o Big Brother, que baniria a privacidade em nome do bem coletivo.

65

. Lúcia Guimarães, entrevista citada.

66

. O livro se chama *Constitution 3.º-Freedom and Technological Change* (Constituição 3.º, Liberdade e Mudança Tecnológica). O capítulo de Rosen é *Os que decidem: Facebook, Google e o Futuro da Privacidade e da Livre Expressão*.

67

. Lúcia Guimarães, *O Planeta Aberto*, O Estado de S. Paulo, Aliás-Travessia, 25.12.2012, p. J10.

68

. Idem, *ibidem*.

69

. Sirvo-me de fontes mencionadas na Folha de S. Paulo de 29.10.2010, ou sejam, Maria Beatriz de Oliveira, psicopedagoga da Unesp, Teresa Helena Ferreira, psicopedagoga da Unifesp, Neide Noffs, coordenadora do curso de psicopedagogia da PUC-SP, Ceres de Araújo, psicóloga da PUC-SP, Elvira Souza Lima, consultora em educação e pesquisadora em neurociência e Adriana Friedmann, educadora.

70

O livro “O Cérebro no Mundo Digital”, também de Maryanne Wolf, já citada neste capítulo, assinala que há motivos para preocupação, ainda que não para pessimismo. A leitura em dispositivo digital predispõe a menores índices de compreensão e retenção do texto em comparação com a versão impressa. Existe uma natural alteração do nível de concentração quando se recorre aos meios digitais. O ideal será o desenvolvimento do bilinguismo literário: a capacidade da leitura rápida na tela e uma leitura profunda no livro físico. Diz o jornalista Hélio Schwartzman que “precisamos ser capazes de exercer tanto a leitura rápida cobrada pelos meios digitais – um ser humano médio recebe hoje nos vários dispositivos que acessa 34 *gigabytes* de informação num único dia, o equivalente a um romance de 100 mil palavras – como, quando for o caso, a leitura profunda, exigida para pensar direito e fruir de tudo aquilo que um bom texto oferece” (*Computadores contra a leitura*, FSP, 23.6.2019, p. A2).

71

. Luiz Gustavo Cristino e Samia Mazzucco, *Tecnologia no Ensino*, Folha de S. Paulo, 29.10.2010, p. 14.

72

. O atual Reitor da Univesp é o linguista Carlos Vogt, que já foi Reitor da Unicamp e que estimula a produção de conteúdo para ampla consulta de parte dos interessados. Mais de 5 milhões de acessos já foram registrados pelo You Tube quanto ao material disponível. Para cumprir formalmente os cursos da Univesp, o aluno precisa ter sido selecionado. Mas o acesso ao material é público.

73

. Tatiana de Mello Dias, O despreparo brasileiro para lidar com os livros digitais, O Estado de S. Paulo, LINK, 17.12.2012, p. L5.

74

. A Amazon criou o Kindle Direct Publishing, sistema que permite a qualquer pessoa escrever um livro e colocá-lo à venda online, sem intermediação de agente literário, editora ou livraria. Já a Apple lançou o iBooks Author, com maiores recursos ainda. Permite adição de vídeos, fotos e imagens tridimensionais. Embora os autopublicados não vendam mais do que 100 ou 200 exemplares, há exceções. A inglesa E. L. James, autora de Cinquenta tons de cinza, surgiu primeiro como autopublicadora de seu sucesso editorial, que vendeu mais de 2 milhões de exemplares.

75

. André Petry, André Petry, Como chegar às futuras gerações?, Veja, 19.12.2012, p. 163 e ss.

76

. André Petry, A revolução do pós-papel, Veja, 19.12.2012, p. 153.

77

. Paulo Werneck, Pé de página – O mercado de livros e a vinda dos estrangeiros, Folha de S. Paulo, Ilustríssima, 23.12.2012, p. 3.

78

. Marion Strecker, Feliz ano novo, FSP, 06.01.2014, p. F4.

79

. Idem, ibidem.

80

. Renato Cruz, A balcanização da Internet, In: OESP, 12.01.2014, p. B12. Mas o que significa uma “política mercantilista de inovação?”. De acordo com a ITIF, seria “uma estratégia que enxerga exportações de base tecnológica como essencial para o sucesso, ao mesmo tempo que depende de táticas distorcedoras e protecionistas”.

81

. O dado disponível é o de que 94,2 milhões de brasileiros, de acordo com o IBOPE-Media, se conectavam pela internet até dezembro de 2012. Número que ultrapassou 150 milhões em 2018.

. Ler Aram Sinnreich, Mashed Up: Music, Technology, and the Rise of The Configurable Culture (Misturado: música, tecnologia e o crescimento da cultura configurável).

. André Petry, Como chegar às futuras gerações?, Veja, 19.12.2012, p. 163 e ss.

. Farhad Manjoo, As oito melhores tecnologias de 2012, O Estado de S. Paulo, 22.12.2012, p. B13, trad. Celso Paciornik.

. Para Gal Oppido, arquiteto da FAU, fotógrafo desde 1970, músico e desenhista, escritor e criador, “O Instagram é quase um confessionário. Você clica e imediatamente compartilha seu olhar com os outros. Assim, os usuários se tornam cronistas do cotidiano, uma pauta ambulante em termos de visualidade” (Juliana Sayuri, Fotógrafo, logo compartilho, O Estado de S. Paulo, Aliás, 30 dez. 2012, p. J3).

. Gerd Leonhard, entrevista à O Folha de S. Paulo, 18.11.2012, p. B8, sob título “Brasil não deve copiar modelo dos EUA”.

. Notice and take down é um sistema criado nos EUA para proteger os provedores de conteúdo na internet. O mecanismo surgiu no Digital Millenium Copyright Act – DMCA, lei americana de direitos autorais no ambiente digital e visa facilitar o processo de retirada do ar de conteúdo pirata.

. Frédéric Martel, Mainstream: a guerra global das mídias e da cultura, São Paulo, Civilização Brasileira, 2012.

. Jamil Chade, Para todos e sem censura, O Estado de S. Paulo, LINK, 13 jun. 2011, p. L4.

. Filipe Serrano, Hora de amadurecer, O Estado de S. Paulo, Link, 31.12.2012, p. L2.

. Alexandre Matias, O ano em que o celular pode ultrapassar o computador, O Estado de S. Paulo, LINK, 31.12.2012, p. L4.

92

. Idem, ibidem.

93

. Hans Ulrich Gumbrecht, Entre Jobs e Kittler, O Estado de S. Paulo, Aliás-Travessia 2011/2012, 25.12.2011, p. J10. O articulista é ainda autor de Elogio da Beleza Atlética, livro editado pela Companhia das Letras.

94

. Hans Ulrich Gumbrecht, artigo citado.

95

. Erick Felinto e Lucia Santaella, O explorador de abismos – Vilém Flusser e o pós-humanismo, São Paulo, Paulus, 2012, p. 22.

96

. Idem, p. 23.

97

. Guilherme Genestreti, Quem vigia os vigilantes, FSP, 04.01.2014, p. C1.

98

D’Ancona, Matthew, *Pós-Verdade. A nova guerra contra os fatos em tempos de Fake News*, Barueri: Faro Editorial, 2018, p. 20.

99

D’Ancona, Matthew, *Pós-Verdade*, cit., idem, p. 32.

100

D’Ancona, Matthew, *Pós-Verdade*, cit., idem, p. 42.

101

Apud D’Ancona, Matthew, *Pós-Verdade*, cit., idem, ibidem.

102

D'ANCONA, Matthew, op. cit., idem, p.

103

. Caroline Tell, Novas tecnologias banalizaram o ato de 'dar o cano', The New York Times, Folha de S. Paulo, 19.11.2012, p. 6.

104

. Alexandre Matias, Uma sugestão de resolução de ano novo que vale para todos, O Estado de S. Paulo, LINK, 17.12.2012, p. L4.

105

. Idem, ibidem.

106

. Idem, ibidem.

107

. Higor Vinicius Nogueira Jorge, Cibercidadania – A fiscalização da atuação dos políticos pela internet, Revista Jurídica Consulex, ano XVI, n. 376, 15.09.2012, p. 7.

108

. Gates, Bill, Tecnologia, por si só, não muda o mundo, Folha de S. Paulo, 27.12.2012, p. A18.

109

. As frases são extraídas de Fábio Altman, As ideias de Jobs para mudar o seu mundo, Veja, 12.10.2011, p. 97 e ss.

110

. Steve Jobs, entrevista à revista Business Week, em 1998.

111

. Steve Jobs, em reportagem na revista Fortune, 1998.

112

. Steve Jobs, em 1985, depois de deixar a Apple, ao comentar os primeiros anos de embate com a IBM.

113

. Steve Jobs, em 1983, ao convidar John Sculley, então executivo-chefe da Pepsi, para trabalhar na Apple.

114

. Steve Jobs, em entrevista para a Fortune em 1998.

115

. Steve Jobs, em entrevista ao New York Times, em 2003.

116

. Steve Jobs, aos criadores do Macintosh, em 1982.

117

. Steve Jobs, na CNN, em 2008.

118

. Steve Jobs, na Time, em 1999.

119

. Steve Jobs, em 1996, no documentário para a televisão O Triunfo dos Nerds.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

6. A ÉTICA DO ESTUDANTE DE DIREITO

6. A ética do estudante de direito

6.1. *Ética é uma questão de educação*

Neste Brasil em que a falta de ética é um fenômeno avassalador, ainda vale a pena falar sobre ética? A fragilidade ética sacrificou a crença no outro. Dilacerou o tecido social. Instaurou a desconfiança, a suspeita, a presunção de má-fé. Contaminou o convívio saudável e fez acreditar que a humanidade regride aceleradamente rumo à barbárie. Falar sobre ética chega a ser temeridade. Ela está em falta em todos os espaços. Nunca poderia se ausentar do processo educacional em todos os níveis.

O discurso ético deveria começar desde a mais tenra idade. No lar ou no espaço que o substituiu. Pois a deficiência de civilidade também transparece cada vez mais cedo. Como transmitir conteúdo sobre a conduta moral do homem na sociedade, se as mínimas noções de civilidade são desprezadas? Isso aconteceu em todos os níveis? Como explicar o estágio lamentável em que chegamos?

Como regra predominante, a criança não recebe mais em casa qualquer noção de limites. Parte-se do pressuposto de que ensiná-la a ter bons modos a traumatizará. Proíbe-se a correção. A chamada “lei da palmada” reflete bem o psicologismo de que se impregnou a sociedade. Preocupa-se a escolarização formal, de forma prioritária, com avaliações, ampliação das grades e multiplicação de conteúdos. Mas não encontrou condições de transformar a educação num fator de construção de pessoas melhores.

Há quem sustente – e com razão – que, na verdade, não educamos. Adestramos. Treinamos o educando a memorizar informações, muitas das quais inúteis. Eles decoram, repetem, não refletem. Não assimilam e não fazem uso delas para a elaboração de seu projeto de vida. Por isso a falência da educação e a prosperidade da indústria da terapia, que compete com o índice de enfermidades mentais e de suicídios.

As crianças continuam a necessitar de lições de postura. Cada vez mais urgente abrir seus olhos para os desafios de conviver. Não é fácil treinar para a verdade, para a lealdade, para o companheirismo e a solidariedade, quem nasceu numa era competitiva, onde se deve levar vantagem em tudo. Uma sociedade enferma, a conviver tranquilamente com o marginalizado, a se despreocupar com o idoso, a agredir a natureza e o patrimônio alheio, tornou-se arremedo de projeto educativo. Deslumbrar-se com os avanços da tecnologia das comunicações, com a informática, a eletrônica, a cibernética, apaixonar-se pela Inteligência Artificial, pela Internet das coisas, pela bioengenharia e por tudo o que a ciência hoje nos oferece, é insuficiente para tornar o ser humano uma criatura em paz consigo mesma e pronta para o enfrentamento das vicissitudes que nos sucedem, do nascimento à morte. O que se vislumbra para as futuras gerações?

Se o Estado não consegue conferir eficiência à missão de educar, embora multiplique os investimentos e os quadros pessoais, nem por isso se deve abandonar o projeto de tornar o alunado mais sensível e solidário. A responsabilidade pela educação não é só do Governo. Ele é a parte menos preparada para educar. Educação é obrigação da família e da sociedade, ao lado do Estado incapaz. Aliás, tudo o que o governo faz, de uns tempos para cá, em termos de educação é ineficiente e dispendioso. Sem falar na sensação de que entre os objetivos propalados e a prática

não existe a mínima coincidência. É urgente adotar um novo paradigma. Chamar a família e a cidadania a se interessar pela educação. Única fonte de todos os problemas brasileiros, mas única solução para resolvê-los. É hora de desburocratizar e de desobstruir canais pouco utilizados, como os sentimentos, as sensações e a intuição. Se a humanidade não se converter e não vivenciar a solidariedade, pouca esperança haverá de subsistência de um padrão civilizatório preservador da dignidade.

Não faltam lições de quem já constatou cientificamente a insuficiência da transmissão cognitiva. O momento é o das habilidades e competências socioemocionais. O mundo precisa de humanos sensíveis, hábeis em administrar emoções, com empatia e capacidade de adaptação. Seres flexíveis e tolerantes. Ávidos por perscrutar as insondáveis maravilhas da natureza. Cumpre resgatar lições de primícias que a humanidade já produziu, como Leonardo da Vinci, eterno e perseverante curioso: "Muito embora seja capaz de produzir diversas invenções, a engenhosidade humana jamais produzirá invenção mais bela, mais simples e mais direta do que a natureza; pois em suas invenções nada falta ou é supérfluo"¹.

Defasada e necrosada, a educação brasileira não aprendeu a trabalhar com as gerações atuais. Continua aferrada a paradigmas superados e não seduz aqueles que já nasceram na era digital. Só as competências emocionais podem suprir esse vácuo, fazer essa ponte entre gerações que parecem nada ostentar em comum umas com as outras. É justamente o que não está sendo observado: "desenvolver as competências emocionais cria uma ponte para a convivência sincera com o diferente"².

Nesse campo, mais importante do que a erudição é a intuição. A melhor lição continua a ser o exemplo. As gerações maduras têm falhado ao legar à juventude um modelo de sociedade em que os valores estão com sinal invertido. A maior parte da lucidez parece entorpecida e conivente com uma sociedade egoísta, hedonista, imediatista e consumista. Egoísmo distanciado da visão otimista de Shaftesbury e Butler, para quem o indivíduo é altruísta por natureza.³ Egoísmo na sua versão mais pessimista, a conceber o homem "como um ser egoísta, preocupado primeiro consigo mesmo e logo pelas pessoas mais próximas a ele, disposto a competir com os demais e a prejudicá-los, se isto for necessário à satisfação de seus desejos".⁴ Hedonismo exacerbado, pregando o prazer a qualquer custo e a conversão da vida em uma eterna festa. A juventude é passageira e, além de prolongá-la mediante utilização de todos os recursos, reclama-se ao jovem que vença um campeonato de resistência para participar de todos os certames: sexuais, esportivos, sociais e lúdicos. Imediatismo, como se o mundo estivesse prestes a acabar e houvesse pressa em usufruir de todas as suas benesses. Consumismo impregnando à própria concepção de vida: tudo constitui produto na sociedade de massa, que despreza valores, descarta a velhice, abomina o sacrifício e tudo o mais que não signifique um permanente desfrute.

Não que se deixe de colocar a criança na escola, apesar de se robustecer a tese da educação domiciliar. Há pais que, de tanto ver triunfar a mediocridade, a superficialidade e o aprendizado exatamente daquilo que não se deve, tentam educar seus filhos em casa. A maior parte ainda prefere a escola. Por várias razões. O trabalho materno obriga a utilização de creches que, em grande parte, são verdadeiros berçários. O argumento falacioso é a necessidade do convívio, do "treino social" de que o filho único é carente. Isso contamina todas as classes sociais. Principalmente aquelas que não teriam condições de arcar com os custos da creche. O acesso à Justiça obriga os municípios a criarem milhares de vagas, na concepção de que o Estado é a "Grande mãe", que tudo disponibiliza gratuitamente. O Estado-babá deve prover todas as necessidades, inclusive em relação à gravidez inconsequente da adolescência.

Inicia-se mal na pré-escola, utilizada mais na função de abrigo do que de início do treinamento de convívio de um futuro cidadão. As escolas públicas estão sucateadas. O magistério desprestigiado. Professores estressados, com as conhecidas síndromes contemporâneas: do pânico, do medo de ser agredido, do desalento, da descrença. Os pais desinteressados daquilo que é seu dever, previsto expressamente na Constituição, mas que entendem – ou preferem fazer com que assim seja visto – seja exclusiva obrigação do Estado.

Para atender a uma demanda crescente e invencível, haja recursos financeiros. Assim é que

políticas públicas multiplicam escolas e vagas. Intensifica-se o discurso e a preocupação com o acesso de todos à escolaridade. Reconhece-se o avanço na universalidade. Só não estuda quem não quer. Há vaga para todos. Quem se defronta com a menor dificuldade sabe procurar o Ministério Público.

Esse atendimento geral a todos os interessados convive com a irresponsabilidade quanto ao produto dessa escola de portas abertas. As crianças aprendem coisas úteis? Têm noção do que as espera fora da sala de aula? Os jovens estão exercendo atividades gratificantes? O mercado de trabalho está satisfeito com a formação profissional? As pessoas estão mais realizadas, mais sábias e mais felizes? Demonstram isso na sua vida real?

O drama em relação à escola pública é que a maioria dos pais parece estar satisfeita com ela. A preocupação maior é com o transporte e com a alimentação manipulada. Pouco empenho em procurar saber se o filho aprendeu. Pais não costumam se interessar pelo futuro do aluno, desde que ele esteja matriculado, receba uniforme, transporte, merenda e material escolar gratuito. A falta de participação no funcionamento e nos destinos da escola constitui a certeza de que nada vai melhorar.

A escola particular de ensino fundamental e médio prepara o alunado para vencer o campeonato do vestibular. Açambarca praticamente todas as vagas da Universidade estatal. Não fora o sistema de cotas e o quadro seria ainda mais cruel⁵. Inverte-se a equação que deveria ser natural, alimentando um sistema perverso e irreversível. O aluno pobre é obrigado a pagar Universidade Particular da iniciativa privada, pois o aluno provido de condições preenche as vagas da Universidade Pública. A preocupação do universitário é com a obtenção do diploma e com seu aproveitamento no mercado. Há lugar para a ética na Universidade?

Entretanto, o universitário brasileiro precisaria ser provido de uma consciência ética singular. São ainda relativamente poucos os privilegiados que chegam aos bancos da universidade. Para propiciar ensino superior a eles, o Brasil deixou de investir em saneamento básico, saúde, moradia, educação de base, emprego. Cada vaga numa universidade representa investimento que se deixou de fazer em outras áreas. Nem se argumente em contrário que em escolas particulares quem paga é a família do aluno. Toda escola privada recebe subsídios do Estado e este é sustentado por uma legião de excluídos que dele pouco recebe, em comparação com aqueles que – na carência de recursos de uma nação emergente – podem ser considerados verdadeiramente privilegiados.

Procurar a ética na Universidade Brasileira é missão de toda pessoa sensível e, portanto, justificadamente alarmada com a situação nacional. De que adianta ser a sexta economia, se o Brasil é o 84.º em IDH, ocupa um lugar desprezível no ranking da educação mundial, tem 60% de sua população sem saneamento básico e seu contingente de alfabetizados não sabe expor, com suas próprias palavras, um texto que acabou de ler e que não conseguiu assimilar?⁶ Os universitários de todas as áreas são providos de antenas para detectar as graves falhas que acometem o processo mais relevante para edificar uma verdadeira Nação, o seu projeto educacional. E, fossem conscientizados, teriam condições de reverter o quadro que só o ufanismo enxerga como propício a conduzir o Brasil ao pódio entre as Nações desenvolvidas.

Isso vale para todos os universitários. Se cada estudante da Universidade brasileira, estatal ou privada, adotasse um analfabeto, inserindo-o no mundo da leitura, que abre seus horizontes em definitivo, o Brasil seria outro. Isso não é impossível. Por que não se faz? A causa pode se resumir à carência ética. Ninguém se sente responsável por outrem. Problemas pessoais são individuais. Para a Cristandade, ainda vale refletir sobre o texto do Gênesis em que o Senhor pergunta ao homicida Caim, onde está seu irmão e vítima Abel. Qual foi a resposta de Caim? "Eu não sou guarda do meu irmão!". Talvez isso tenha se entranhado na consciência coletiva e seja ainda a resposta fornecida por quem pode e tem condições de ajudar, mas nada faz para resgatar seu semelhante das trevas da ignorância.

Assumir posturas éticas de forma permanente é missão de todo brasileiro que tenha um mínimo de discernimento. Por isso, este capítulo é dedicado a todos os estudantes e estudiosos.

Somos todos aprendizes durante esta efêmera passagem pela Terra. Ela só valerá a pena se levarmos a sério a busca incessante do bem, o favorecimento do convívio saudável, a edificação de uma sociedade coesa e harmônica.

Todavia, o exemplo ético mais intenso deveria provir de quem escolheu o direito como curso universitário e, por consequência, como forma de subsistência. O estudante de direito optou por uma carreira cujo núcleo é trabalhar com o certo e com o errado. Ele tem responsabilidade mais intensificada, diante dos estudantes destinados a outras carreiras, de conhecer o que é moralmente certo e o que vem a ser eticamente reprovável.

Alguna ética, todo jovem possui. Mesmo que seja o paradoxo cruel da ética do deboche, a ética do acinte, a ética das várias tribos ou a ética do desespero, a ética do resultado, a ética do estou na minha ou a ética do deixa disso. O predomínio dessas antiéticas relativistas pode constituir uma das explicações para o descalabro da vida pública brasileira nos últimos anos. É preciso reagir e ter coragem de proclamar algumas verdades. Sem um mínimo de respeito, não há condições de sobrevivência. O ideal seria fazer com que as éticas individuais encontrassem ao menos um núcleo comum baseado num princípio denso e que inspira todo o ordenamento jurídico pátrio: o princípio da dignidade humana.

Não é fácil precisar o conceito de dignidade da pessoa humana. Canotilho considera mais fácil densificar os direitos, liberdades e garantias do que determinar o sentido específico desse enunciado, em relação ao qual “a literatura mais recente procura evitar um conceito ‘fixista’, filosoficamente sobrecarregado (dignidade humana em sentido ‘cristão e/ou cristológico’, em sentido ‘humanista-iluminista’, em sentido ‘marxista’, em sentido ‘sistêmico’, em sentido ‘behaviorista’)”.⁷ Propõe o Mestre de Coimbra uma integração pragmática denominada teoria de cinco componentes, para que se possa penetrar na compreensão de dignidade da pessoa humana. Essa teoria pode ser condensada como segue: “1. afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão irrenunciável da sua individualidade autonomamente responsável; 2. garantia da identidade e integridade da pessoa através do livre desenvolvimento da personalidade; 3. libertação da angústia da existência da pessoa mediante mecanismos de socialidade, entre os quais se incluem a possibilidade de trabalho e a garantia de condições existenciais mínimas; 4. garantia e defesa da autonomia individual através da vinculação dos poderes públicos a conteúdos, formas e procedimentos do Estado de direito; 5. igualdade dos cidadãos, expressa na mesma dignidade social e na igualdade de tratamento normativo, isto é, igualdade perante a lei”.⁸

Em síntese, extraem-se da teoria de cinco componentes seus elementos essenciais: individualidade, desenvolvimento da personalidade, libertação da angústia da existência, autonomia individual e dignidade social decorrente da igualdade perante a lei. É um ponto de partida adequado para que o estudante adote sua ética responsável, consequente com o universo que passará a dominar, que, para o direito, é o espaço ético por excelência.

Na faculdade de direito o estudante precisa ser estimulado a desenvolver sua formação ética inicial e, depois de cinco anos, queira-se ou não, estará ele entregue a um mercado de trabalho com normativa ética bem definida. Os advogados têm Código de Ética positivado e cada vez mais invocado; juízes e promotores também dispõem de normatividade ética a partir da Constituição. Todas as demais carreiras jurídicas não podem prescindir de comandos éticos. E, até há pouco, nada ouvia o estudante no curso de Bacharelado, quanto à ciência dos deveres.

Os Tribunais de Ética da OAB enfrentam inúmeras denúncias de pessoas prejudicadas por seus advogados. Avolumam-se as queixas, multiplicam-se as apurações. Ainda recentemente, no Estado de São Paulo, que concentra o maior número de advogados do País – ultrapassa 420 mil advogados o número dos credenciados pela OAB paulista –, dez por cento deles respondiam a processos no Tribunal de Ética e Disciplina, processos que vão da apropriação indébita dos valores dos clientes, do estelionato, do conluio, da desídia, do erro grosseiro sem falar em falsidade, obstrução da justiça e dos crimes contra a honra. Lamentavelmente, esses índices tendem a se elevar ainda mais. A expansão do ensino jurídico atendeu nos últimos anos a uma filosofia baseada na crença de que a boa escola expulsaria do mercado a escola sofrível. Não foi o que aconteceu. Ainda

sobrevivem todas. Há percalços, é óbvio. Mas investir em Faculdade de Direito é menos arriscado do que produzir outros bens e serviços.

Com isso, hoje são milhares as faculdades de direito em funcionamento. O resultado é a produção em massa de outros milhares de novos bacharéis a cada semestre. O excesso de profissionais faz com que as faltas éticas também se multipliquem. Muitas delas, em virtude da disputa e da competição no mercado de trabalho.

A casuística dos Tribunais de Ética é eloquente. O exemplo é muito mais eficaz do que a pregação. Todo estudante de direito deveria se interessar pelo que ocorre no campo ético profissional com os colegas já formados. Interessar-se pelas decisões, meditar sobre o que leva profissionais ao cometimento de infrações às vezes incompreensíveis e grosseiras, o auxiliará a evitar erros idênticos. Participar de algumas sessões do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB é lição de que os futuros advogados não se esquecerão. É natural que o ser humano, criatura falível, comete infrações das mais variadas, em todos os campos de sua atuação. Todavia, tudo isso também decorre de não existir preocupação séria dos mantenedores das escolas de direito com a formação ética dos futuros profissionais. O ensino da ética não deveria se resumir à inclusão de mais uma disciplina. Escolas há em que a ética se resume a um semestre do curso. Quase sempre no final do Bacharelado, quando os alunos estão mais preocupados com a festa de formatura e com o Exame da OAB. Ética deveria ser temática transversal e impregnar toda a formação jurídica. Toda a graduação e a pós-graduação, onde há também deslizes éticos.

Seria ilusão pueril acreditar-se que o salto qualitativo nas carreiras jurídicas, vinculado ao incremento ético de seus integrantes, decorra de um processo de aperfeiçoamento espontâneo da comunidade. A decantação dos maus costumes para ver aflorar os bons não tem sido a regra na história das civilizações. Há razões para muito ceticismo e, até, para certo pessimismo. O momento de se pensar seriamente em ética era ontem, não amanhã. O futuro cobrará do profissional do direito posturas cujo fundamento ele não entenderá perfeitamente e de cuja experiência não dispõe, pois nada se lhe transmitiu ou cobrou durante o curso.

Todo professor experiente já ouviu indagações de seu alunado de direito que chegam a chocar, tal o despreparo. Parte da população chega a confundir a advocacia com a técnica de lesar o próximo ou o fisco. Há relatos de experiências dolorosas com profissionais sem ética. Numa era de moral em frangalhos, direito já foi considerado como se fora uma estratégia de remover problemas, sejam quais forem as técnicas utilizadas. Ideias como as do “quebrar galho”, “dar um jeito”, encontrar válvula no ordenamento, tergiversar ou “levar vantagem em tudo”, ou fazer prevalecer a esperteza, são costumeiras entre os acadêmicos. Muitos chegam à universidade imbuídos do pouco apreço moral devotado à advocacia. Não se liberam desses preconceitos e continuam a reafirmar, durante o bacharelado, que os concursos públicos são destinados aos apadrinhados. Que o melhor advogado é o que faz o seu cliente ganhar tempo, ou que se utiliza de todos os expedientes para impedir que a justiça se faça. É desalentador verificar a normalidade com que são consideradas as infrações veiculadas pela mídia e às quais hoje se pode assistir ao vivo no grande espetáculo das CPIs ou nos julgamentos criminais televisionados.

Poucas as vocações alertadas do que significa estudar Direito e qual o compromisso assumido por quem ingressa na faculdade de Ciências Jurídicas. Afinal, está-se a viver um tempo em que as sociedades criminosas destinam parcela considerável de seu dinheiro para formar profissionais voltados à sua tutela jurídica e, portanto, operadores destinados a atuar pró-criminalidade. A estratégia do crime organizado teve início há muitos anos e todas as instituições já devem contar com profissionais que se formaram para melhor fazer o mal. É o total desatino, a derrota da honestidade, o naufrágio da moral. Aqueles que têm lastro de família precisam reagir. Só o estudo aprofundado e a meditação consequente sobre a ética profissional, para implementar vivência irrepreensível, é que poderá fazer frente a essa situação nova e trágica.

Ainda é tempo, embora se faça a cada dia mais precária a reação, de propiciar uma reflexão crítica sobre a ética e de envolver a juventude nesse projeto digno de reconstrução da credibilidade no direito e na justiça. O entusiasmo da mocidade e o convívio com heterogeneidades próprias à atual formação jurídica, são adequados a fornecer aos mais lúcidos,

os instrumentos de sua conversão em profissionais irrepreensivelmente éticos. Para isso, imprescindível que os responsáveis pela educação jurídica se compenetrem de que o ensino e a vivência ética não constituem formalismo. A inclusão da disciplina Ética Geral e Profissional no currículo das faculdades de direito surgiu do reconhecimento de que os patamares de legitimidade das carreiras jurídicas, em virtude das denúncias disseminadas e ampliadas pela mídia, chegaram a níveis intoleráveis. Manter a disciplina e não conferir a ela a sua real importância é insuficiente. Ética talvez seja hoje o assunto mais relevante para todo o direito. Conhecer as leis, a doutrina e a jurisprudência nunca foi tão fácil, diante da acessibilidade irrestrita do conhecimento. Atuar com brio e hombridade é missão muito mais complexa. Não há estímulo das cúpulas. O comportamento lastimável das elites não inspira bons propósitos nas novas gerações. Acreditar-se numa regeneração espontânea é utopia. A degradação dos costumes profissionais e políticos atingiu níveis que envilecem a tradição brasileira. Cumpre reagir.

O momento, agora, é o da reversão. Para isso, a juventude também há de ser conclamada e as lideranças acadêmicas precisam se conscientizar de que, mais importante do que promover as tradicionais e pouco criativas Semanas Jurídicas ou Júris Simuladas, delas se reclama um investimento na formação de um profissional ético, em quem se possa realmente confiar. Projeto que, se não começou antes, é inadiável tenha início na faculdade de direito.

Eles precisam exercer a sua criatividade para tornar a ética um tema permanente. Não seria impróprio elaborar-se Código de Ética do Estudante de Direito em cada unidade de ensino. Nem promover disseminação do teor do Código de Ética da OAB, com intuito de que sua observância tenha início já na fase quase inconsequente da faculdade, para não haver qualquer estranhamento quando ele se tornar cogente, após credenciamento na OAB.

O estudante precisa também exigir que a OAB, hoje às voltas com denúncias escabrosas de envolvimento de inúmeros advogados com a criminalidade, imponha rigor cada vez maior na apuração das faltas éticas – que atingem ou tangenciam a delinquência comum – e também invista na preparação de profissionais mais atentos aos comandos morais. Ética não deve ser a menor preocupação dos Exames de Ordem. Ao contrário, ela precisa ocupar espaço cada vez maior na mente dos responsáveis pela renovação dos quadros profissionais. Afinal, a advocacia obteve um trato muito privilegiado na Constituição da República⁹ e precisa fazer jus a essa distinção que nenhuma outra profissão liberal mereceu.

A boa nova é que a Quarta Revolução Industrial obrigará a vasta legião dos profissionais do direito a se reinventar. Quem imaginaria que 702 profissões estão ameaçadas de extinção com o advento da Inteligência Artificial, o domínio dos algoritmos, a Internet das Coisas, a robótica, a interação em rede de todos os avanços tecnológicos que a ciência produziu? Um desafio premente para todos os indivíduos que estão vivendo a era digital é a disposição "a se familiarizar com as novas tecnologias. Às vezes isso é necessário para evitar consequências negativas para eles mesmos e para os outros: muitos riscos cibernéticos, por exemplo, resumem-se a indivíduos que optaram por não usar medidas de segurança, tais como senhas de alta segurança ou uma autenticação de duas camadas"¹⁰. Mas isso não é o mais importante. Esse estágio impõe partilha de experiências, colaboração, cooperação efetiva e convívio saudável. Isso não pode prescindir de uma ética bem afinada, pois o risco de desaparecimento de atividades como a do consultor jurídico, do advogado, do assistente jurídico e outros, obriga a "pensar sobre o tipo de futuro que queremos criar, e todos devemos lembrar que o futuro pertence às gerações futuras. Prever como tecnologias e comunidades se encaixarão no futuro é extremamente importante; e uma forma de entender os potenciais efeitos e usos das novas tecnologias é ouvir os jovens e ser orientado por eles. Qualquer futuro que valha a pena ser construído deve incluir as ideias daqueles que serão mais afetados e viverão de forma mais íntima com as tecnologias emergentes de hoje"¹¹.

A disrupção que hoje experimentamos em praticamente todos os setores afasta aquela ideia de que o Bacharelado em Direito é a chave para a obtenção do título de "doutor", e que todas as portas se abrirão ao Bacharel no país do Bacharelismo. O profissional do Direito só sobreviverá se, ao lado de uma técnica a cada dia mais sofisticada, preservar o humanismo que o computador não poderá substituir. A ética será a maior aliada do futuro advogado, juiz, promotor, defensor, procurador, delegado, seja o que for que o diploma em Ciências Jurídicas propiciar como via

profissional satisfatória.

6.2. Deveres do estudante para consigo mesmo

Os princípios que regem a conduta humana devem contemplar, em primeiro lugar, os deveres postos em relação à própria pessoa. Não se fale em ética para consigo mesmo, que ética é algo a ser cultivado em relação aos outros. Todavia, ninguém contesta a existência de deveres para com a própria identidade. Assim o dever de subsistir, insito ao instinto de sobrevivência, o dever de se manter corporal e espiritualmente hígido, o dever de higiene pessoal e o de se apresentar em condições compatíveis com o local, momento e circunstâncias.

Por mais que os costumes se alterem, o universo jurídico é daqueles em que a forma resiste à voragem do tempo. Ainda se usa toga para o exercício da função judicial. As vestes talares que surgem na literatura jurídica são a toga para o juiz, a beca para o advogado e para o promotor, quando atuam nos Tribunais. Paletó e gravata são obrigatórios para o mister forense de todos os operadores do direito. Trajes compatíveis para as mulheres.

As faculdades de direito de antigamente constituíam reflexos da solenidade que imperava na atuação judicial. Os alunos frequentavam aulas de paletó e gravata e se orgulhavam da postura esperada em relação a futuros operadores. A multiplicação das Escolas, com a consequente ampliação das turmas – quantos milhares de brasileiros hoje estudam Direito? –, as transformações da sociedade, vieram a gerar um fenômeno visual na maior parte das faculdades. Hoje, em algumas delas, não se distingue o estudante do Direito do estudante de Educação Física. Ambos comparecem às aulas vestindo trainings, quando não calções, camiseta regata, sandálias de dedo e outros trajes inadequados, quando não ridículos. Para o direito não vigora o brocardo “o hábito não faz o monge”, e nem tudo é permitido em nome da informalidade. Trajar-se adequadamente não prejudica certa liberação dos hábitos e a remoção de ranços de etiqueta inadmissíveis em nossa era. Certa compostura, comedimento, discrição e harmonia do vestuário são importantes aspectos da categoria do profissional. É mais conveniente ajustar-se aos padrões da profissão a partir dos bancos acadêmicos do que enfrentar a mudança com as demais intempéries do sexto ano.¹²

Dir-se-á que os tempos são outros e que até a vetusta Faculdade de Direito há de curvar-se às mutações. Mas as aparências ainda persuadem o cliente. Entre o desleixado e o aprumado, quase sempre este levará vantagem. Algo que também relativiza a importância da indumentária é o EAD – Ensino à Distância. Dentro de sua casa ou em qualquer outro espaço doméstico, o estudante saberá como assimilar melhor as aulas. Desde que a frequência represente fator preponderante na aferição do rendimento do curso, é melhor pensar em se ajustar às expectativas de comportamento que cercam o estudante de direito.

E assim é em todo o mundo. Atente-se para a preservação de alguns símbolos clássicos em Justiças mais tradicionais e respeitadas do que a brasileira. Pense-se, como exemplo, na cabeleira do juiz inglês, formalidade essencial e sem a qual os julgamentos são nulos. Seria a Justiça inglesa menos prestigiada do que a brasileira? Algum inglês considera inadequada a manutenção desse costume? Ou é da simbologia que também se extrai um respeito maior para as decisões dos magistrados britânicos?

Um pouco mais de adequação no trajar e nos modos como se apresentam os alunos não causaria malefício à educação jurídica. Até os treinos para a futura atuação restam prejudicados quando se faz uma simulação de julgamento e o aluno escolhido para representar o juiz se apresenta de bermudas, “sandália havaiana” e camiseta regata. Hoje, com a necessidade de um treino efetivo da futura profissão, a regra é a substituição dessas inócuas representações por prestação de justiça real. Por isso, a vestimenta adequada é mais importante ainda. A parte que trouxe os seus problemas à resolução dos Juizados Especiais sentir-se-á mais segura se estiver diante de alguém que se vista como um juiz deve se trajar.

Todavia, mais importante do que a forma é o conteúdo. A criatura humana é destinada à

perfectibilidade. Todos podem tornar-se melhores a cada dia. Melhor até seria dizer: uma vida só se justifica se o compromisso de se tornar cada dia um pouco menos imperfeito vier a ser um projeto sério. Essa é uma proposta individual que depende apenas de cada consciência. Ao se propor a estudar direito, o estudante assume um compromisso: o de realmente estudar. Isso parece óbvio e de fato o é. Quem conhece o aluno do bacharelado jurídico sabe que as obviedades precisam ser enfrentadas. Exemplo disso é que continua a existir o uso da “cola” ou de outros artifícios para obtenção de graus favoráveis nas avaliações periódicas. Cresce a praxe da contratação de profissionais ou equipes para a confecção de trabalhos científicos ou da monografia, hoje necessária à obtenção do grau de bacharel em Direito.¹³ Esse exercício de iniciação à pesquisa é também chamado trabalho de final de curso ou TCC – Trabalho de Conclusão de curso. Ele constitui exigência para todos os estudantes de direito e consta da Resolução CNE/CES 9/2004.¹⁴ O incremento das TCIs – Tecnologias de Comunicação e Informação propicia a pesquisa aprofundada e o acesso facilitado às maiores bibliotecas das melhores universidades do mundo. Só que muitos alunos, em lugar de se valerem dessa excelente fonte e oportunidade e a aperfeiçoarem com a sua análise pessoal, se limitam a inserir nas monografias – às vezes sem a utilização das aspas – enormes trechos elaborados por outros estudiosos. Por isso surgiram os aplicativos que detectam plágio. Vergonhoso para o futuro bacharel ter seu trabalho reprovado porque não provindo de sua criatividade.

Essa é apenas uma entre as múltiplas falhas éticas detectadas pelos docentes. Horácio Wanderlei Rodrigues, na sua abalizada experiência, alerta para o fenômeno das fábricas de trabalhos: “Em muitas regiões do país, há verdadeiras indústrias de trabalhos escolares de graduação e pós-graduação. Esse é um mal que somente pode ser evitado através de um acompanhamento sério e honesto por parte dos professores orientadores e de bancas capacitadas e alertas para essa realidade”.¹⁵

Todos os anos – e agora todos os semestres – milhares de jovens acorrem ao vestibular e optam pelo direito. Grande parte deles desconhece o que seja o compromisso jurídico. Estão pensando em fazer um curso que lhes permita compatibilizar os horários e permitir a continuidade do trabalho já desempenhado ou do emprego, a cada momento mais difícil. Alguns são atraídos pela reduzida dificuldade oferecida ao estudante de direito. Todos conhecem inúmeros estudantes do bacharelado que nunca se sacrificam, não perdem as baladas, os shows, os bailes funk ou “forrós”, conforme a preferência. Passam cinco anos a se divertir e, inevitavelmente, chegam ao final do curso e logram aprovação. Raríssima a hipótese de reprovação no curso de bacharelado. Nas escolas particulares, em regra o aluno é o consumidor qualificado, o “patrão” que modula o relacionamento discente/docente. Até mesmo as faculdades consideradas “nichos de excelência” submetem o professor a uma avaliação mensal do corpo discente que a sustenta. Se o aluno patrão não está satisfeito, o professor empregado é descartado. Há inúmeros jovens, quase sempre ex-alunos daquela Instituição, que aceitam lecionar assim que terminam a graduação.

Uma enquête entre os estudantes de direito detectará que grande parte deles cedeu à tentação do acesso fácil, cada dia mais facilitado, diante da quantidade de vagas oferecida a quem queira estudar direito.¹⁶ Praticamente não há mais exame vestibular. Quem se inscrever e não tirar a nota “zero” em todas as disciplinas, inevitavelmente será aproveitado. Com a certeza de terminar o curso. Pois, seja na escola pública, seja na particular, os esquemas de aprovação permitem que, após cinco anos, esse vestibulando seja, indefectivelmente, um bacharel.

A passagem de uma série à outra é sempre facilitada. Não é diferente o regime da semestralidade. Poucas as exigências e os obstáculos postos ao estudante. O resultado é que o número de advogados no Brasil vai logo chegar a dois milhões, pois são mais de duas mil as faculdades em funcionamento¹⁷. Todas a lançar – dir-se-ia, até, a arremessar –, semestralmente, ao mercado de trabalho – ou à rua da amargura – milhares de novos bacharéis.

É desalentador o quadro que acomete imensa parcela dos bacharéis. Muitos deles não conseguem ser aprovados no Exame da OAB. Verdadeiro vestibular às avessas, para credenciar ao exercício profissional apenas aqueles que detêm condições mínimas de desempenho. As provas são singelas, de reduzidíssima complexidade. Mesmo assim, os índices de aprovação continuam

pífios.¹⁸ Não é raro que apenas 10% dos concorrentes logrem classificar-se e obter a carteira da OAB, que lhes permitirá serem advogados.

O resultado do baixo aproveitamento do ensino jurídico é o adensamento da legião dos bacharéis desiludidos. Coursar direito é tranquilo e não requer esforço algum. Os cinco anos da faculdade são quase sempre alegres, puro deleite. O único problema é o sexto ano. Agora já não há o apelo ao professor para melhorar a nota, para suprir as faltas, para obter dilatação de prazo, nunca fatal durante o curso. O compromisso do formado é com sua vida. O que fará com o diploma? Aproveitou os cinco anos para se formar e se transformar num profissional? Terá condições de vencer na profissão?

Aqueles que não assumiram o compromisso de extrair do curso jurídico todas as suas potencialidades poderão encontrar todas as portas cerradas. Não conseguirão ultrapassar a barreira do Exame de Ordem. Nunca obterão êxito nos concursos públicos, cada vez mais disputados. Continuarão a fazer o que sempre fizeram e com uma diferença. Sentir-se-ão frustrados, pois o investimento durante os cinco anos para nada lhes serviu. É importante pensar nisso enquanto ainda na escola. Depois, embora não seja impossível recuperar o tempo perdido, tudo será muito mais sacrificado.

Quem é responsável por este estado de coisas?

A política governamental foi a de multiplicar as oportunidades do ensino universitário. A pressão internacional pelos índices da escolaridade formal no Brasil influenciou a tendência prioritária ao crescimento vegetativo, sem a correspondente qualidade. A proliferação de escolas de direito, aquelas de menor investimento entre as várias opções de cursos de grau superior, fez com que os níveis de matrícula passassem a ostentar invejável performance. Logo notou-se que a qualidade de ensino deixava a desejar. Movimentos isolados pleitearam reforço qualitativo. Educadores responsáveis contribuíram com seus estudos. A OAB também se movimentou. Aparentemente, a política de governo foi preservar as escolas em funcionamento, na esperança de que o bom produto expelisse o mau produto do mercado. Com o tempo, de acordo com essa visão de *lex mercatoria*, só restariam as boas escolas. As ruins, naturalmente, seriam banidas do sistema. Simultaneamente, as exigências para criação de novas faculdades de direito se tornaram maiores e se dificultou instalação de outros empreendimentos, salvo aqueles identificados como nichos de excelência.

A educação não é responsabilidade exclusiva do Estado.¹⁹ Parcela considerável da responsabilidade pelas deficiências do ensino de direito pode ser tributada aos educadores. Por óbvio, chame-se de educador alguém bem-intencionado. Alguém que faz da educação a maneira de concretizar seu idealismo. Não merece essa denominação o mero empresário, que abre escola apenas para ganhar dinheiro e que poderia estar se dedicando a qualquer outra atividade lucrativa. Não que o lucro seja abominável – é legítimo, embora não deva representar o único objetivo do empresário da educação. Constata-se na prática o desalento de alguns considerados bons educadores, vencidos pela competição. Esquecem os sonhos e os ideais, conformam-se com o curso tradicional, mantêm as grandes turmas, com aulas proferidas em auditórios. Nenhuma criatividade. Preocupação, somente quanto ao funcionamento da caixa registradora. Tudo é pago. Tudo se converte em dinheiro. Há faculdades que congregam várias classes num único espaço e só formalmente separam as turmas, como se elas ocupassem dependências separadas. Com isso podem burlar as autoridades e a fiscalização, mas constituem péssimo exemplo ético e estão longe de propiciar o melhor ensino. A qualidade do estabelecimento passa a ser uma promessa vã. O marketing compensa a falta de consistência. Alguns talentos individuais são explorados como jovens propagandistas e contribuem para iludir os candidatos aos vestibulares permanentes. Pois até o período próprio ao início de novas turmas veio a ser flexibilizado pela necessidade de suprir o caixa. As avaliações são permanentes, os vestibulares são agendados. Nesse encontro marcado, basta mostrar suficiência de pagar as mensalidades e a aprovação é automática. Ingresso garantido à universidade.

Os professores de direito, ao menos como regra, nunca se dedicam exclusivamente ao ensino. Limitam-se, em grande maioria, a ministrar aulas prelecionais, quase sempre resumidas ao exame

sequencial da codificação, examinada pela doutrina, com reflexo na jurisprudência. Não há espaço para a reflexão crítica, nem para a pesquisa. Inviável o acompanhamento individual do aprendizado ou orientação direta sobre os estudos. O ensino é sofrível, a pesquisa quase ausente, nem se fale na extensão.²⁰ Salvo os cursinhos de preparação a concurso, a remuneração é insuficiente. Não há carreira, a não ser nas universidades públicas, e o incentivo para continuar a lecionar provém de outras fontes, que não a entidade mantenedora.

Outra parcela de responsabilidade pelas carências da formação jurídica, não se negue, decorre dos próprios estudantes. Não é a menor causa do descalabro do ensino do direito, o pouco entusiasmo do alunado. Ressalve-se o fato de não conhecerem a fundo a realidade do ensino jurídico, quantos atraídos para o estudo do direito por fatores que não imbricam com o objetivo de aperfeiçoar as carreiras forenses. Há uma parcela de estudantes que ingressa na faculdade de direito sem saber exatamente o que ali encontrará. Na dúvida sobre qual o curso universitário, a escolha do direito não oferece dificuldade alguma. Sobram as vagas. Os problemas de quem estuda direito começam no 6.º ano. Por isso é que os alunos de direito formam um todo complexo e heterogêneo. Há de tudo. Pessoas com enorme dificuldade para o estudo abstrato, em verdadeiro estado de analfabetismo funcional, alunos vocacionados – e que dependem só deles mesmos para vencer – e uma grande parcela inerte. Esta, sempre satisfeita com o sistema de ensino, desde que a avaliação seja previsível. Interessada no velho e superado conceito do passar de ano. A acreditar, piamente, que o diploma significa alguma coisa para quem não mergulhou num aprendizado consequente e denso.

Parta-se, entretanto, do pressuposto de que uma considerável parcela do alunado adentrou conscientemente na faculdade de direito. Ainda esses, em expressiva maioria, se impregnam do espírito conservador e estático da academia e resistem às tentativas de transformação (as mudanças importam em esforço maior e necessidade de abandonar hábitos antigos). Em quase todos os setores, as mudanças assustam, porque traumatizam. Preferem o velho método das apostilas, das provas clássicas, dos enunciados exigíveis e previamente conhecidos pelo alunado. Resistem aos trabalhos, à pesquisa, à avaliação continuada, pois uma avaliação contínua importa em estudo permanente. É mais confortável o sistema clássico das provas periódicas, centenas de alunos reunidos no mesmo espaço, comunicação facilitada e com precária vigilância para coibi-la, estudo muito superficial e atribuição de notas favoráveis a todos quantos estejam em dia com os seus carnês de pagamento.

A resistência às transformações não é incomum. Os alunos reagiram ao exame de avaliação da universidade, conhecido por “provão”, a cujos propósitos não se poderia, aprioristicamente, recusar idoneidade. Essa avaliação permanente da performance da universidade e dos universitários vai se integrando na realidade educacional brasileira e passará a produzir outros frutos. O desempenho dos alunos tende a ser considerado pelas futuras empregadoras e pelas instituições às quais eles recorrerão quando disputarem as reduzidas vagas nas carreiras jurídicas mais prestigiadas.

Engana-se o universitário que só pretende facilidades, quando se opõe às modificações, ao não as exigir ou ao deixar de lutar por elas, ao preferir a via singela e falaciosa da aprovação automática. Partidário da obtenção do diploma sem maiores sacrifícios, o maior prejudicado será ele próprio. A opção pelo aprendizado sem seriedade e sem sacrifício importará em consequências desastrosas. Seus efeitos não tardarão a incidir sobre o próprio aluno. Terminado o curso, virá a angústia de quem não sabe exatamente o que fazer com o diploma: “Sou bacharel em Direito! E daí?” A continuar a proliferação de escolas de direito – dezenas de Faculdades nas capitais, cidades do interior com várias delas – haverá dia, e não muito longínquo, neste Brasil, em que será necessário perguntar “quem ainda não é bacharel em Direito?”. Poucos escaparão de tal sina.

Não se entenda essa advertência como repúdio radical à multiplicação de faculdades de direito. Seria interessante que todo brasileiro conhecesse direito, ao menos para poder reclamar seus direitos e, melhor ainda, para se imbuir da noção jurídica de deveres. Quando o curso de Direito não é a primeira opção, seguramente haverá de ser a segunda, pois a judicialização de todos os assuntos fará com que as pessoas se encontrem, mais dia, menos dia, com problemas judiciais. Se a corrida aos cursos jurídicos se desse para o exercício da cidadania, não haveria razão para

maiores preocupações. A questão mais preocupante é a ilusão com que se acena para os incautos. Ainda há quem acredite que um diploma de bacharel em direito abrirá todas as portas. Estará garantido para o bacharel o acesso ao mundo mágico do mercado. A legião dos desempregados, dos que não conseguem aprovação no singelo Exame da OAB e sequer ousariam acesso às carreiras jurídicas providas por concurso público, constituem testemunho nítido da falácia do diploma.

O aluno precisa ser conscientizado de que a maior parte das escolas só lhe dará um diploma. As faculdades cumprirão a sua promessa. Ingressa-se nela, cumpre-se com as obrigações discentes – sobretudo os pagamentos – e obtém-se um diploma ao final de cinco anos. O que fazer com o diploma não entra na cogitação das escolas. Elas encerram sua atividade na colação de grau. Não cuidam do egresso. Não podem ser chamadas a prestar contas da irrealização profissional do ex-aluno. Depende deste conseguir extrair do grau de bacharel todas as consequências esperadas. Sobreviver com dignidade no exercício de uma carreira jurídica dependerá exclusivamente do mérito e esforço pessoal de cada bacharel. O pressuposto do diploma é o mínimo, condição necessária, mas não suficiente, para o êxito profissional.

A advocacia torna-se aos poucos um território inexpugnável. Será um paradoxo concluir que a multiplicação dos profissionais representa dificuldade também adensada no exercício da atividade jurídica mais elementar? Não. Já se evidencia esse fenômeno em constatação empírica de quem vivencia o mundo do direito. A metáfora do aquário é sugestiva. Quando ele contém somente um peixe ornamental, tudo é paz. Dois sobrevivem. Com três, pode haver algum conflito. Povoa-se o mesmo aquário com muitos peixes e os mais fracos serão devorados. É a lei do mundo animal sacrificar os menos capazes. O canibalismo será a regra e pouquíssimos sobreviverão. Seria diferente entre os animais racionais?

Essa a melancólica verdade. Quanto maior a oferta, mais reprimida a demanda. Enormes escritórios, verdadeiras empresas jurídicas – que assim não se chamam por vedação expressa do Estatuto da OAB – recrutam os mais qualificados. Os demais procuram sobreviver, mas culminam por continuar a fazer aquilo que já realizavam antes de formados. Ou se engalfinham para continuar a exercer a Justiça Gratuita, subsistindo com a fixação de honorários nas comarcas que ainda não dispõem de defensores públicos. Até mesmo os concursos públicos para funções desvinculadas da formação jurídica atraem milhares de bacharéis. Não há função estatal – principalmente as consideradas mais subalternas – que não possa hoje vir a ser exercida por um bacharel em direito. Evidente que não existe demérito nisso. Todo trabalho lícito é digno. Mas nem sempre o exercente estará satisfeito com o resultado de seus sonhos. Sacrificou-se durante cinco anos, privou-se de outros dispêndios para custear os estudos. E o que conseguiu nem de longe se compara com aquilo com que sonhava antes de ingressar na faculdade.

Outra figura que desaparece aos poucos é o advogado profissional liberal clássico. Somente um seleto grupo de profissionais que atendem aos casos emblemáticos, os advogados “midiáticos”, sobrevivem desse exercício artesanal. Os demais, ou se subempregam junto a colegas que, na verdade, se tornam patrões, empresários e proprietários de grandes equipes, ou disputam as migalhas das nomeações para funcionar como defensores dativos em Justiça Gratuita.

O caminho para o jovem advogado ser reconhecido não é desprovido de dificuldades. Se não tiver uma família já respeitada na área, com infraestrutura material e suporte financeiro que o encaminhe, a trilha até o êxito profissional dependerá de enorme esforço e de redobrados sacrifícios. Aqueles que insistem só encontram espaço para servir como qualificados office boys de advogados há mais tempo no mercado. Será longo e árduo o caminho até à redenção profissional.

O concurso público ainda constitui via atraente para ingresso a carreiras não de todo desprovidas de certa aura de respeitabilidade. Tais certames congregam cada vez número maior de interessados. São milhares de candidatos que acorrem à chamada e uma percentagem mínima logra aprovação. São concursos previsíveis, que se repetem há décadas sem criatividade maior. Insistem na avaliação da capacidade de memorização do candidato. Basta decorar o número possível de informações legais, doutrinárias e jurisprudenciais para se obter sucesso. Tanto assim, que várias iniciativas exitosas suprimiram a falta de preparação desses profissionais. A função

precípua de preparo, que seria da própria instituição – Poder Judiciário e Ministério Público, especialmente –, foi de fato delegada a alguns educadores que descobriram essa via e são hoje, na realidade, os responsáveis pela renovação de quadros nas carreiras públicas. Talentosos, eruditos e perspicazes, os empresários mantenedores dos chamados "cursinhos" perceberam que a metodologia é a mesma, previsível e insuscetível de alterações. Assumiram a responsabilidade de prover as carreiras públicas dos novos quadros. Por eles, reconheça-se, eficientemente preparados. O bacharelado é mero pressuposto para o enfrentamento de um certame público. O essencial é se submeter a uma revisão de todo o Curso Jurídico, os cinco anos do bacharelado que transcorreram sem esforço maior, revisão essa propiciada pelos detentores dessa eficiente técnica de preparação a concurso público.

O defeito maior do concurso é o seu atrelamento a uma forma arcaica de seleção. Ela é baseada, com prioridade absoluta, na capacidade mnemônica do candidato. Suficiente ao interessado dominar técnicas de memorização da legislação, da doutrina e da jurisprudência. Vence o candidato que consegue se recordar de minúcias, não raramente encontradas com facilidade nos Códigos, cada vez mais bem interpretados por notáveis especialistas. Não se conseguiu implementar uma estratégia que privilegie as competências socioemocionais. Não existe, hoje, forma de aferir vocação do candidato. Houve tempo em que a preocupação vocacional constava do discurso. Hoje ela praticamente desapareceu.

Entretanto, numa época de moral em frangalhos, tantos maus exemplos em todas as esferas de atuação pública, o Brasil precisa de juízes essencialmente éticos, irrepreensivelmente éticos, não de juízes que apenas dominam a técnica. O direito é uma ferramenta que serve tanto ao bem como para o mal. O técnico mal-intencionado – ou desprovido de freios morais – será um eficiente multiplicador de injustiças.

Os concursos não despertaram para a urgência de se enfatizar – primeiro – os aspectos morais, vocacionais e de potencial de trabalho do novo operador jurídico. Em boa hora, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução 75/2009, que inclui disciplinas como Ética Profissional, Filosofia, Sociologia, Teoria do Direito e Gestão Judiciária entre as exigências postas a quem pretenda ser juiz, adentrando ao Judiciário pela porta democrática e meritocrática da seleção pública de provas e títulos. É muito relevante investir no apuro ético. Ele é mais importante, muito mais fundamental do que o domínio da técnica ou erudição jurídica. Quem possui brio, não errará por falta de conhecimento. Fará do estudo permanente o compromisso de vida funcional. Já aquele que se acredita detentor de conhecimentos suficientes para o desempenho de um cargo público de relevância, se não tiver caráter em idêntico grau de consistência, poderá ser um paradoxal afligido dos já aflitos. O normal é a procura da justiça para atenuar os males causados pela injustiça, não para uma resposta formal, tecnicista e desinteressada da crise ética a perpassar o direito.

A dificuldade de acesso ao mercado de trabalho faz de muitos novos bacharéis candidatos crônicos a qualquer carreira jurídica. Inscrevem-se para todos os concursos. É rotineiro encontrar-se o mesmo concorrente igualmente interessado a disputar as provas nas seleções para os quadros da Magistratura, do Ministério Público, das Defensorias, das Procuradorias, das Polícias, das Inspetorias Fiscais, das delegações extrajudiciais. Ele está à procura, na verdade, de um emprego.

Não há mal em se procurar emprego. Todavia, o povo que paga pelos exercentes de função pública merece o melhor candidato que a universidade pode oferecer. A incipiente Democracia formal brasileira não pode prescindir de operadores jurídicos providos de consciência ética e de criatividade, atuação crítica e reflexiva, sem os quais não se implementará o Estado de Direito. A igualdade no Brasil é uma dicção retórica. É apenas uma declaração simbólica. Sem Judiciário forte, sem Ministério Público destemido, sem Polícia ética, sem profissionais do direito incorruptíveis, conscientes e cada vez mais convictos de sua missão de resgatar os valores, não se avançará na edificação da Pátria justa, fraterna e solidária, prometida pelo constituinte.

O estudante de Direito precisa se conscientizar de tudo isso, enquanto ainda nos bancos da faculdade. Precisa resgatar a sua capacidade de luta cívica e patriótica. A França deu exemplo recente da estudantada na rua, para combater uma proposta do governo pertinente ao primeiro

emprego. A França, que foi nosso modelo durante séculos, continua a fornecer exemplos. Agora com os *coletes amarelos*, questionando, reivindicando. O governo francês recuou.

No Brasil, a volúpia normativa invade todas as searas, interfere na educação, no meio ambiente, na saúde, sem a menor reação por parte dos universitários. Paradoxalmente, nunca houve tantos universitários no Brasil. Para uma inércia e passividade preocupantes. Se não existe rebeldia, inconformismo, crença nas utopias enquanto se é universitário, é porque a vocação de “bombeiro” chegou antes e sufocou o sonho incendiário que já existiu em cada jovem universitário, em todos os países do planeta. Parcas manifestações em 2013, divididas em 2018, não se vislumbra um movimento bem estruturado, que leve a sociedade a repensar a sua educação. Repita-se: educação como chave para a resolução de todos os problemas brasileiros. Sem exceção.

Esta não é uma visão pessimista. É realista. José Saramago, indagado sobre o seu pessimismo, respondeu a jornalistas brasileiros que, ao olhar o mundo e ver a destruição acelerada das florestas, a poluição do ar e das águas, a extinção da biodiversidade, o amor ao dinheiro como o mais forte e preponderante sentimento, só poderia concluir que ele não estava pessimista. Para Saramago, o mundo é que andava e continua a andar péssimo.

Assim também, ao se atentar para a realidade das mais de duas mil escolas de direito no Brasil,²¹ quase nenhuma delas a reagir aos desmandos, a juventude mais interessada em baladas, cervejadas, luaus, raves, saraus, noites funk ou punk e tantas outras comemorações típicas à alienação consumista. Filas imensas de jovens permanecem dias à espera de que as bilheterias dos shows de artistas internacionais abram para delírio de milhares nos fins de semana. Juventude aparentemente impassível diante de corrupção, de violência crescente, insensível diante dos milhões de desempregados, das 70 mil mortes de outros jovens, do absurdo aumento dos moradores de rua e de tantas outras formas de desrespeito aos direitos humanos. Anestesiada pela propaganda mentirosa, absorvida em seus *mobiles*, mais preocupada em fazer *bullying* eletrônico e em gozar a vida do que investir no futuro. Talvez por pressentir que o futuro não se vislumbra promissor.

A realidade melancólica poderia vir a ser atenuada se o estudante de direito soubesse exatamente o que pretende. Ao ingressar no primeiro ano da faculdade, nada impede que se autoquestione a respeito de suas expectativas. Se for o caso, já terá condições de se encaminhar para uma das opções profissionais abertas a quem se propõe a obter o grau de bacharel em direito. As Ciências Jurídicas representam o instrumento pacífico mais eficiente na solução de conflitos e para garantia do Estado de Direito de índole democrática previsto na Constituição. Somente o direito poderá oferecer respostas viáveis para uma sociedade enferma. Gravemente enferma. Sinais evidentes de sua moléstia grave, o convívio entre tecnologia de ponta e ignorância, entre abundância e miséria, entre inclusão e exclusão, entre tantas outras situações polarizadas.

A juventude é naturalmente inquieta e revoltada contra a injustiça. Fora despertada a descobrir a potencialidade do direito para a solução de todas as grandes indagações do frustrante início do milênio e mergulharia num projeto de transformação do mundo a partir de sua conversão pessoal. Conversão à causa da justiça. Justiça que pode começar com a proposta de um curso de direito da melhor qualidade possível.

É perfeitamente viável melhorar as coisas, sem necessidade de revoluções cruentas. Basta a vontade, de cujo controle cada um dispõe de maneira integral. Por que não mudar a apatia, a mesmice, a falta de criatividade, a reiteração das praxes idênticas, o fechar os olhos às profundas transformações por que passa a sociedade? Por que o direito deve ser tão entrópico?²² Por que não começar, desde o primeiro dia do curso, a tornar a própria vida e a vida alheia menos injustas, menos infelizes, menos indignas?

O primeiro dever do estudante de direito é se manter lúcido e consciente. Indagar-se sobre o seu papel no mundo, a missão que lhe foi confiada e que depende, exclusivamente, de sua vontade. Atingido o discernimento, o estudo contínuo, sério e aprofundado será consequência natural. A pessoa lúcida sabe que ela pode, no espaço do seu universo, por pequeno e

insignificante lhe pareça, transformar verdadeiramente o mundo.

Saberá reclamar um padrão de qualidade à sua escola, desde os aspectos físicos à excelência do ensino, aí incluídas as virtudes do corpo docente, direção e funcionalismo. A maior parte dos que se dedicam ao ensino é formada de pessoas bem-intencionadas. Estimuladas por um alunado entusiasta, reagirá para converter a faculdade de direito em usina de criatividade, de forma a concretizar a reforma do ensino jurídico hoje delineada.²³ É preciso repensar a função do estudo do direito. “A criação dos primeiros cursos, vinculada às necessidades decorrentes da formação do Estado Nacional, após a independência, marcou, desde o início, o ensino do Direito brasileiro como um ensino voltado à formação de uma ideologia de sustentação política e à formação de técnicos para ocuparem a burocracia estatal. Hoje, essas características ainda continuam presentes, sob novas formas e matizes.”²⁴ A preservação do modelo antigo replica e confere reforço a uma concepção de ensino jurídico já superada. Não há mais necessidade de se enfatizar a ideologia de sustentação política, mas de se criar a consciência crítica cidadã, para permitir a implementação da Democracia Participativa. O Direito não pode mais servir à emperrada e contaminada burocracia estatal, senão tem de enfrentá-la para exigir que a Constituição seja cumprida, não desconsiderada.

O direito ainda é necessário para conciliar, para harmonizar, para pacificar. Nem todas as questões precisam ser levadas a um Judiciário incapaz de dar respostas e atrelado ao formalismo estéril e à burocracia mais insana. Uma faculdade de direito provida de boas cabeças, pode perpetrar essa revolução e produzir pessoal adequado a vivenciar os desafios deste século. Desafios que derivam do irreversível mergulho na Quarta Revolução Industrial. Temos exata consciência da relação reciprocamente transformadora entre a nossa sociedade e as tecnologias que ela produz e que a afetam em profundidade? O direito será o mesmo se a inteligência artificial produz cérebros capazes de elaborar peças jurídicas, redigir contratos e resolver dúvidas técnicas de maneira mais rápida e mais segura do que a inteligência humana?

Todas as áreas da faculdade de direito permitem uma revitalização. Pense-se, exemplificativamente, no debate e oferecimento de propostas concretas em relação ao perfil desejado do formado, às suas habilidades desejadas, ao projeto pedagógico em curso, aos conteúdos curriculares, divididos em eixo de formação fundamental, eixo de formação profissional e eixo de formação prática. Questionese a duração do curso, o estágio de prática jurídica, as atividades complementares, a pesquisa, a extensão, a avaliação, a infraestrutura, a monografia final,²⁵ os convênios de intercâmbio, os cursos sequenciais, o aprendizado à distância. Há um universo imenso à espera de novas alternativas para a otimização do ensino e do aprendizado de direito. Somos hoje tangidos pelas tecnologias e estas “são muito mais do que apenas um conjunto de máquinas, ferramentas ou sistemas ligados à produção e ao consumo. As tecnologias são atores poderosos que moldam os nossos valores e perspectivas sociais. Elas exigem a nossa atenção precisamente porque construímos nossa economia, sociedade e visões de mundo através delas. Elas dão forma à nossa interpretação do mundo, a como vemos os outros ao nosso redor e às possibilidades que enxergamos para o nosso futuro”²⁶.

O acadêmico brasileiro deve ter sempre na consciência o fato de ser um privilegiado por haver conseguido chegar à universidade. Ínfima a percentagem dos nacionais que ingressam na universidade. Como na parábola dos talentos, a quem mais é dado, mais é pedido. O universitário tem um débito para com a comunidade e a forma adequada de começar a saldá-lo é procurar extrair proveito máximo de sua permanência na faculdade. Como se faz isso? Estudando e exigindo ensino adequado, pois alguém está pagando para recebê-lo e alguém está sendo pago para ministrá-lo. Empenhando-se na pesquisa, parte indissociável do processo educativo. Participando da extensão, que é forma de abertura da universidade à comunidade. Integrando-se no espírito universitário e desenvolvendo o sentido de pertença efetiva. Não se está na faculdade por acaso. Há uma missão a ser cumprida nesses cinco anos.

Há muito a ser feito pelo universitário de direito para melhorar a situação dos seus semelhantes. Basta, para isso, acionar a sua vontade. Assim, os mutirões jurídicos para resolver problemas de documentação das pessoas necessitadas, o atendimento para a resolução de dúvidas

jurídicas, as cruzadas da cidadania, para alertar a população quanto a seus direitos. Muitos projetos especiais podem ser desenvolvidos e já encontram exemplo em inúmeras faculdades: a instalação de juizado especial no interior da escola, com funcionamento a cargo dos alunos. Juizado especial que pode ser o informal de conciliação ou o de pequenas causas. As faculdades também podem ser detentoras do arquivo dos Tribunais e propiciar a seus alunos o contato direto com os processos e devem ter cartórios-modelo, para treinar o aluno com a rotina forense. A mocidade criativa poderia sugerir novos trâmites para o invencível fluxo burocrático dos processos. Poderia treinar nas alternativas de resolução dos conflitos a latere do Judiciário. O Direito deve servir para a pacificação, não para a eternização dos processos.

Um dos problemas contemporâneos mais urgentes é o da regularização fundiária. Vasta parcela da população ainda não usufrui o direito à moradia digna. Para viabilizá-lo, é preciso o envolvimento de todos. Mas falta mão de obra que propicie ao excluído esse direito de toda a população, previsto na Constituição, no Estatuto da Cidade, na Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida e em muitas outras leis. Para viabilizar os instrumentos como a usucapião, a concessão de uso, a legitimação de posse, o direito de superfície, a doação, a adjudicação compulsória e outros, os estudantes de direito constituem um precioso capital intelectual e de operacionalidade. O contato com situações de injustiça, pobreza e miséria só poderá fazer bem ao estudante imerso na teoria e que nunca enfrentou a realidade. Muito mais eficiente do que o estágio formal em escritórios, a fazer mais do mesmo e a continuar no seu afã teórico-ficcional, tão próprio à educação jurídica.

As novas áreas do direito ambiental, direito consumerista, o renovado direito do menor, precisam de pessoal consciente e de espírito pioneiro. A devastação ambiental nunca foi tão acelerada. Paradoxalmente, no momento em que a Constituição concebeu uma tutela da natureza retoricamente invejável. O treino para a solução dos conflitos por meio de alternativas ao Judiciário é fundamental. Levar o direito às periferias, às favelas, aos cortiços, aos moradores de rua, é contribuir para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Tão decantado, tão pouco observado.

A falência do Estado como instituição onipotente e pronta a atender a todos os reclamos deve incentivar a participação do alunado de direito na resolução dos problemas locais. O trabalho voluntário do estudante de direito poderá resgatar muitos semelhantes de uma situação de marginalidade. Os diretórios acadêmicos poderão se encarregar de prover os excluídos de documentação civil e profissional, auxiliando-os a obter certidões dos assentos indispensáveis – nascimento e casamento –, regularizando as situações conjugais, encaminhando-os ao mercado de trabalho. As questões de vizinhança, a usucapião urbana, a regularização das posses, a obtenção da anistia que os governos concedem aos devedores fiscais, como fórmula de reintegrar à cidadania as vítimas do capitalismo selvagem. Tudo isso precisa de mão de obra preparada e benevolente. Os grandes conglomerados dos profissionais talentosos da advocacia estão com suas portas cerradas para o não incluído. A juventude pode suprir essa falta e realizar um trabalho meritório para ampliar o rol dos cidadãos e para fazer com que o direito não seja promessa vã, mas realidade tangível. Só o entusiasmo do jovem universitário se comoverá com esse discurso que já não sensibiliza o coração empedernido de quem só raciocina por estímulo dos cifrões.

Um trabalho de conscientização da juventude para os problemas da droga e da delinquência poderia ser realizado pelos universitários. Afinal, parece que a dependência conquista a juventude e cada dia mais cedo. Há quem afirme que a civilização já perdeu a guerra da droga. Não há crime em que ela não esteja. Como causa ou como efeito. Ou como ambas as coisas. Esta é a civilização do estupefaciente que, embora chamado droga, continua a atrair e a seduzir a parte indefesa da população. Em virtude disso, as inúmeras modalidades de infração praticadas por menores constituem percentagem considerável da grande e infelizmente crescente criminalidade pátria.

Os encarcerados precisam também de assistência jurídica plena. Ela não significa apenas assistência judiciária. Há situações pessoais dos presos que precisam ser resolvidas. Questões familiares, de vizinhança, de benefícios paralisados ou suspensos. Esse atendimento poderia vir a ser feito pelos acadêmicos. A população carcerária de São Paulo, por exemplo, alcança hoje o ponderável número de 172 mil presos.²⁷ Uma das primeiras medidas anunciadas pelo atual

governo estadual é a urgente necessidade de construção de mais 46 presídios. Não existe condição de assistência jurídica integral prestada por advogados. As defensorias públicas se desenvolvem, mas ainda são incipientes. Os jovens acadêmicos podem desempenhar relevante serviço se vierem a se interessar pela sorte daqueles que a sociedade priva da liberdade por haverem delinquido. E passarão a entender melhor a realidade de que o crime é um fenômeno social e de que o preso não é problema da polícia ou questão da administração penitenciária, mas é um desafio para toda a sociedade.

O Conselho Nacional de Justiça iniciou o Programa “Começar de Novo”, com vistas a recolocar no mercado do trabalho o egresso do presídio. Atuar nessa área também seria uma fonte de aprendizado para o acadêmico de Direito – e de outras áreas, é lógico – mais produtiva e consequente do que a elaboração de trabalhos escritos.

A participação do aluno na vida concreta do direito é essencial. A escola não pode ser transmissora inerte da verdade codificada e de alguma orientação jurisprudencial. Ela tem o dever de formar uma consciência crítica no alunado. O novo bacharel deve ser um agente transformador da realidade, imbuído do compromisso de aperfeiçoar o ordenamento. E, antes de a faculdade lhe oferecer tudo isso, é seu dever ético dela exigir a fidelidade para com esse ideário. O lugar em que se situa uma Faculdade de Direito não pode continuar a ser o mesmo depois de sua criação e funcionamento. Ela precisaria ser um foco irradiador de uma nova mentalidade, à luz da erradicação das desigualdades, fator evidente de proliferação de iniquidades.

Em lugar de apenas discutir a lei promulgada, por que as faculdades não fazem o aluno acompanhar o processo legislativo e dele participar? Por que não se oferece à Câmara Municipal da localidade em que a faculdade está sediada, projetos de lei para serem apreciados, com o intuito de aperfeiçoar o ordenamento local? O mesmo se diga em relação às Assembleias Legislativas, Câmara Federal e Senado da República.

Além da proposta concreta de iniciativas de leis, os alunos têm de acompanhar as várias fases. Contribuir com sugestões para as Comissões temáticas, oferecer a contribuição da crítica, promover o debate de projetos que alterarão a vida da comunidade, posicionar-se favorável ou desfavoravelmente, conforme a situação concreta, debater com a população afetada e encaminhar abaixo-assinados. Essa participação na vida democrática é bastante pertinente. Pois a lei é a matéria-prima com que as faculdades de direito trabalham. Não lhes é dado recebê-la como produto final, feito e acabado, senão colaborar – efetivamente – para que a sua produção seja insuscetível dos erros hoje detectados. Com as mais nocivas consequências para todo o povo brasileiro.

O mesmo se diga com a volúpia do Executivo para editar Medidas Provisórias. Posicionar-se a respeito, criticar a inclusão de assuntos não mencionados na rubrica da proposta, fazer com que essa exceção se restrinja às hipóteses constitucionais, é dever da faculdade de direito. Se as faculdades se posicionassem sobre esses temas, o mal-estar difuso decorrente dos desmandos e descaminhos da Administração Pública seriam menos perceptíveis. Pois a ousadia aumenta ante a ausência de fiscalização e controle. O aperfeiçoamento da Democracia não prescinde de contínua e ininterrupta vigilância. Ninguém melhor do que o estudante de direito para exercê-la. Isso é vivência ética na prática. Exatamente o contrário da inércia e da omissão.

Outro exercício recomendável é a participação na política acadêmica. A faculdade é formadora de líderes. Líderes precisam treinar os seus talentos de liderança, de maneira a estarem preparados quando recorrerem a eles na vida profissional. O treino político auxilia o enfrentamento da tensão dialética, sem a qual o direito não opera. Se existe pretensão a uma ética na política, esse paradigma há de se iniciar na disputa democrática dos cargos diretoresiais, para que a política propriamente dita não perca a qualidade. Afinal, se a política é a responsável por tantos entraves práticos na vida de todos, por que não se dedicar a ela? Isso é trazer ética para a política, que não pode ser sumariamente ignorada, mas que nunca necessitou tanto da intervenção de pessoas de bem. O custo para o Brasil de uma política corrompida é inadmissível, além de ser causa do retrocesso em tantos dos compromissos impostos pela Democracia. A melhor forma de descontaminar a política da corrupção é fulminá-la com o desinfetante ético. A participação limpa.

A exigência da lisura. A denúncia do erro e da desonestidade.

A escola de direito sempre foi o celeiro dos políticos. As Arcadas, a tradicional Faculdade do Largo de São Francisco, proveu o Brasil de seus primeiros Presidentes da incipiente República. Era dali que saía a reação contra a ditadura, contra os desmandos e o autoritarismo. Hoje, o território dos acadêmicos de direito é um vazio político. Não se reivindica, não se reclama, não se participa da vida política nacional. A comprovar a velha ponderação do notável André Franco Montoro, de que seria tarefa fácil derrubar a ditadura, mas missão extremamente difícil a construção da democracia.

Um Estado de Direito de índole democrática exige Democracia. E a Democracia brasileira tem o modelo constitucional participativo. Deve ser reinventado o princípio da subsidiariedade. Tudo aquilo que a comunidade puder fazer por si, ela deve fazer, sem necessidade de invocação do governo. O jovem acadêmico de direito é o protagonista mais indicado para mostrar ao povo como se faz uma verdadeira Democracia e como se edifica o Estado de Direito.

Tudo isso tem pertinência com a ética. Um estudante desprovido de ética não será um bom profissional. Antes a ética, depois a técnica. Pois a ética trará a preocupação com o estudo e propiciará a aquisição da técnica. O contrário não ocorre. É por esse motivo que a ética reveste uma importância absoluta neste início de milênio.

Ouso afirmar que o estudante de direito deve procurar agir eticamente e ser virtuoso desde os bancos escolares. É preciso reabilitar a virtude. Não se envergonhe o jovem de apregoar a necessidade de todos serem virtuosos. A prática da virtude não significa perder a alegria, renunciar ao prazer ou aos jogos lúdicos de sua idade.²⁸ Aliás, falar em idade do acadêmico de direito não é importante. Basta assentar-se num banco da faculdade e todo aluno, qualquer seja a sua cronologia, adquire a irreverência própria ao alunado. Mas ninguém está dispensado de ter virtudes. Ser virtuoso não equivale a ser circunspecto, arredo, azedo e mal-humorado. A verdadeira virtude é aquela que Aristóteles já encontrava na parte superior da alma sob forma dúplice: a sabedoria teórica, a considerar as supremas razões dos seres, e a sabedoria prática.

Todo o sistema ético está centrado na sabedoria prática. As tendências, apetites e desejos devem estar num justo meio-termo, no equilíbrio que deriva da prudência. A ideia de moderação, ou do justo meio, “consiste em fazer o que se deve, quando se deve, nas devidas circunstâncias, em relação às pessoas às quais se deve, para o fim devido e como é devido”.²⁹ O justo meio não é outra coisa senão o dever. “Por exemplo, a virtude da coragem modera o medo; ela é o justo meio-termo entre a covardia e a audácia: modera o medo para que sejamos firmes diante do obstáculo e não fujamos covardemente; modera a audácia para que não enfrentemos o perigo atabalhoadamente. A justiça modera a paixão do lucro, levando-nos a honrar os contratos sem lesão ao próximo e sem danos pessoais.”³⁰ A reiteração de condutas equilibradas conduz à racionalidade. Quando se é racional, no melhor sentido da racionalidade, pode-se afirmar que a virtude triunfou. O ser humano venceu a paixão, que continua a ser paixão, mas agora uma paixão domada. Uma paixão racionalizada, se isso se mostrar possível.

A ética deve servir para transformar concretamente a vida. Ética não é grife, não é um bottom que serve para identificar o filiado a alguma agremiação. Ética é compromisso de vida. Não se destina a alimentar discussões teóricas, mas atua na vida real, presta-se à prática existencial de toda e qualquer pessoa. Se não houver o compromisso de viver eticamente, o estudo e o aprendizado da ética de nada servirão. Em compensação, o convencimento de que ser ético vale realmente a pena suprirá com vantagens o desalento que tende a acometer todos aqueles que não se conformam com a miséria comportamental de quem deveria dar exemplo, mas serve de escárnio e de lamento.

Aquilo que é ameaça para a maior parcela da população global, exatamente a mais pobre, é uma chance de protagonismo para o estudante de direito. Pois “os problemas que enfrentamos no início da Quarta Revolução Industrial, tais como o impacto da automação, as implicações éticas da Inteligência Artificial e as implicações sociais da engenharia genética, têm feito parte da consciência social desde pelo menos a década de 1960, quando as tecnologias nuclear, genética e

espacial deixaram a infância para trás e os computadores começaram a substituir suas contrapartes humanas"³¹. Acelerou-se o processo de substituição do homem pela máquina. Pela primeira vez, uma inteligência construída pelo homem, mas não humana, compete com a inteligência genuína. Com sério risco de suplantá-la. Somente a ética poderá servir à humanidade nesse repto nunca sequer imaginado.

6.3. Relacionamento com os colegas

O companheirismo acadêmico é sempre espontâneo e prazeroso. Os anos passados na Universidade podem ser considerados os mais felizes na vida de qualquer profissional. Costuma-se recordar com saudades desse tempo que, enquanto transcorre, é célere e inconsequente.

Mesmo assim, a massificação do ensino fez com que algumas práticas fossem relegadas. As antigas turmas das academias tradicionais levavam muito a sério a circunstância de integrarem homogêneo grupo que, a partir da formatura, era designado pelo respectivo ano. Os laços de convívio eram verdadeiramente fraternos. As turmas seguiam unidas pela vida, reunindo-se a cada aniversário de formatura, irmanadas na memória de um tempo de sadia e gostosa convivência. Até mesmo a alegria espontânea da organização da festa de formatura foi substituída e delegada a uma empresa. Cresce o show, reduz-se a fraternidade. Os efeitos especiais substituem os afetos especiais. Aquele tempo destinado a um estreitamento de convívio, às brincadeiras e ao lúdico, foi trocado pela contratação de uma empresa especializada em realizar a cerimônia da colação de grau e de entrega do diploma. As discussões se cingem às parcelas do pagamento, às vantagens auferidas, tudo bastante comercial, sem a autenticidade alegre de outros tempos. Profissionaliza-se e artificializa-se a festa, que é uma performance teatral, não um espaço sentimental.

Compreende-se que tudo muda. Mas parece haver mudado para pior. Os formandos se limitam a pagar mensalidades e a comparecer a uma festa que não foi por eles programada, mas parece um grande happening, com projeções, músicas e até fogos de artifício. Tudo para disfarçar o desaparecimento da alegria genuína que deveria ser a tônica daquela comemoração. Sem dizer que o treino de organização da festa era uma prova concreta da capacidade de administrar o interesse coletivo, de vivenciar a ideia do condomínio, de respeitar a orientação da maioria, de saber conciliar as diferenças. Tudo essencial a quem se propõe a exercer, profissionalmente, a atividade da composição dos conflitos, rumo à obtenção da pacificação.

A oferta do ensino jurídico massificado, objeto de consumo educacional e colocado à disposição do aluno como verdadeira mercadoria, esmaeceu a sensibilidade desses contornos. Alunos de uma mesma classe não se conhecem. Passam anos ocupando o mesmo espaço físico sem trocarem palavra. Nada sabem a respeito da vida, das vicissitudes, das angústias e sonhos de seus colegas. São passageiros transitórios da nave mercantil que se propôs a dar-lhes um diploma. Quando não mercantil, pois iniciativa estatal, tem a assepsia das criações burocráticas. O oficialismo artificial a presidir as relações impessoais e robotizadas. Hoje, cada qual está interessado em sua vida, em seus horários, em seus compromissos, em suas lutas pessoais. Não há tempo para participar da vida alheia. A vitória do egoísmo, a derrota da amizade.

Um dever ético para com o colega é conhecê-lo. Identificá-lo pelo nome. Participar de sua vida. Ser solidário nas dores – quem não as sofre? – e nas alegrias. Não se está por acaso na mesma turma. Essa é a oportunidade de fazer amigos, de se irmanar com aqueles que estão submetidos à mesma experiência convivida em tempo idêntico. É triste respirar o mesmo ar de um semelhante dias, meses e anos seguidos, sem chegar a apreender o universo de suas qualidades e partilhar com ele as próprias angústias.

Interessar-se pelo colega leva também ao dever ético de solidariedade. A ausência de um companheiro durante alguns dias deve motivar a indagação da classe e a sua proposta de auxiliá-lo a enfrentar eventual problema. De maneira idêntica, a ética impõe se visite o colega acidentado ou enfermo, que se faça presente ao funeral de seu familiar, que se compareça à sua casa quando convidado. Exatamente como se faz com os amigos. Não se exclui a oportunidade de se proceder a

uma coleta, sem alarde e sem constranger o beneficiado, quando algo lhe tenha ocorrido que impeça de satisfazer às mensalidades ou taxas da Faculdade.

Ao se defrontar com o colega aparentemente perturbado ou preocupado, aquele que estiver motivado por uma sadia ética de coleguismo deverá procurar mitigar seu desconforto. Este pode ter origem na família, no trabalho, em tantas outras fontes. O angustiado gostaria de ser ouvido, mas não encontra quem se disponha a abandonar, momentaneamente, as próprias atribuições para tentar compreender o sofrimento alheio.

Esse é um fenômeno generalizado na vida contemporânea. As pessoas já não têm paciência para ouvir. Os que falam demais são considerados companhia desagradável. O único som que não perturba é o da própria voz. A única audiência que se consegue hoje, cronometrada e mediante pagamento, é a dos profissionais da psicanálise. E o ombro amigo sempre foi necessário e ainda funciona como terapia de apoio para quase todos os humanos.

Outra postura ética a ser perseguida é respeitar as diferenças. No universo de uma classe há muitas individualidades diversas. Pessoas que se distinguem por raça, cor, aspecto físico, origem social, preferências sexuais. Todas elas merecem respeito e compreensão. O preconceito é alguma coisa a ser banida e chega a ser intolerável numa comunidade jurídica.³² Pois nesta se ensina que o ser humano, qualquer que seja ele, é titular de direitos e de igual dignidade perante a ordem jurídica.

A juventude pode ser cruel quando seleciona alguns caracteres considerados estranhos e sobre eles faz recair a ironia, o sarcasmo ou o deboche. A classe é expressão gregária e obedece a alguns condutores. Os líderes naturais, formadores de opinião, respeitados por todo o grupo, estes precisam estar atentos para impedir que os colegas martirizem outros, submetendo-os a contínuos vexames. Episódios lamentáveis uma e outra vez são registrados, em que o aluno é obrigado a se transferir, tal o clima de animosidade instaurado em sua classe. Fenômeno que tem início cada vez mais cedo, já na pré-escola, e se agudiza no ensino médio. Universidade seria lugar em que isso nunca pudesse ocorrer. Infelizmente, a imaturidade e o despreparo tornam frequentes as ocorrências de condutas preconceituosas e discriminatórias entre estudantes de direito.³³

A tolerância é o dever do universitário. O convívio é fundamental para melhor aproveitamento do curso. Ser paciente, amistososo, cordial e polido é dever do estudante de direito. A formação natural de tribos e as afinidades e empatias não podem impedir que a classe, em várias oportunidades, seja um todo coeso e harmônico. Há interesses comuns, há um núcleo de identidade muito superior ao das diferenças. Aliás, a identificação do DNA da raça humana comprova que os homens não são significativamente diferentes entre si. Nem o são em relação a vidas que a pretensão humana costuma considerar inferiores. Portanto, preferir a amistança em lugar da animosidade é lição científica.

A virtude é a chave para aceitar as diferenças e para considerar todas as pessoas, em primeiro lugar, um potencial amigo. O próprio direito ensina que se deve presumir a boa-fé, nunca a má-fé. Esta precisa ser provada. Aquela, é de ser presumida. Existe uma satisfação intrínseca reservada a quem se dispôs a abrir-se ao convívio. A experiência ainda mostra que envolver-se na tentativa de mitigar a carga alheia de problemas é remédio para o trato da sua própria cota de infelicidade. E o treino durante a universidade não é senão experiência adquirida para um saudável exercício profissional pouco adiante.

Os recentes anos brasileiros mostraram o surgimento de um fenômeno abominável. As patrulhas ideológicas, as tribos radicais e praticamente fundamentalistas, que consideram aquele que pensa diferente um inimigo figadal. Alvo fácil de metralhadora digital, que torna o ambiente estudantil um campo de batalha, em lugar de espaço de convivência amena e feliz.

Cabe à ética impor o respeito às opiniões e às pessoas, ensinar o aprendizado da oitiva, concretizar o princípio da dignidade do ser humano. Primordial e seminal para o nosso sistema jurídico. Não são as leis que conseguem fabricar essa matéria-prima de convívio. A ética é o ingrediente capaz de fazê-lo, pois ela sabe administrar as diferenças, flexibilizar o radicalismo,

lapidar as arestas voluntaristas e criar um ambiente de paz e de respeito.

6.4. A Ética do estagiário

A figura do estagiário de direito costuma preocupar o estudante dos cursos jurídicos. A sensação é polarizada entre a incessante busca de um estágio e a angústia experimentada por aqueles que conseguem essa oportunidade.

O estágio é essencial para o treino profissional. Só mediante a experimentação prática, inexistente no curso, com escassas exceções, é que ele poderá provar a realidade profissional e melhor decidir-se em relação ao seu futuro.

Antigamente era fácil conseguir estágios. O incomensurável número dos acadêmicos torna a obtenção de uma chance de estágio um ganho equiparável ao acerto na loteria. Nem por isso verifica-se a felicidade plena do estagiário. Ao contrário, muitos deles se consideram desprestigiados por seus tutores. Uma reflexão ética a respeito é saudável não apenas para o estagiário, mas também por aquele que aceita estagiários em seu escritório, em sua repartição, em sua entidade.

O estágio profissional existe para todas as carreiras. A OAB disciplina em seu Regulamento um estágio inclusive para graduados, como requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática.³⁴

O estágio pode ser oferecido pela instituição de ensino superior credenciada em convênio com a OAB e é possível a complementação da carga horária do estágio curricular com atividades práticas típicas da advocacia e de estudo do Estatuto e Código de Ética da OAB. Essas atividades devem ser exclusivamente práticas, como tais consideradas a redação de atos processuais e profissionais, as rotinas processuais, a assistência e a atuação em audiências e sessões, as visitas a órgãos judiciários, a prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação.³⁵

A responsabilidade do estagiário deriva de poder ele assinar em conjunto com o advogado ou defensor público os atos de advocacia previstos no art. 1.º do Estatuto. Mas ele pode praticar isoladamente, sob a responsabilidade do advogado, os atos que seguem: I. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga; II. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos; e III. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos.³⁶

O estagiário está sujeito à normatividade disciplinar e pode responder por infração ética, pois constitui infração disciplinar praticar ato excedente de sua habilitação.³⁷ Mas não é apenas a previsão no Estatuto da OAB que deve imprimir uma orientação ética ao estágio profissional.

O estagiário deve sentir-se privilegiado quando tem acesso a escritório de renome e se vê assistido por profissionais bem-sucedidos, respeitados e capazes de treiná-lo a um futuro exercício com todos os requisitos para o sucesso pretendido. Existe uma hierarquia entre o profissional que aceita estagiário e o aprendiz. Relação de subordinação que é bastante comum na história humana. Assim foi desde sempre. A literatura da Idade Média mostra o que foram as Corporações de Ofício e a relação entre os mestres oficiais e os aprendizes.

Interessante observar que o estagiário, muita vez, acredita que a liberalidade hoje existente na faculdade – o respeito foi substituído pela camaradagem, temor reverencial é desconhecido e a informalidade é a regra – também existe na vida profissional. Porque não trata mais com a polidez de antigamente o seu professor, crê poder tratar da mesma forma o chefe no escritório. Certamente, alguns mal-entendidos derivam disso. A vida profissional é rígida. A competição é a regra. Grandes conglomerados profissionais têm regras rígidas de disciplina e hierarquia e não admitem o descompromisso reinante nas universidades.

Há um evidente descompasso entre a inconsequência da classe e a seriedade do estágio. Aqui as

coisas são para valer. Prazo é prazo, não é como ocorre com as exigências dos mestres em relação aos trabalhos escolares. A leniência, a prorrogação, o perdão, as escusas incomprovadas e as praxes reiteradas de inconsequência. A escola deveria treinar o aluno também para isso. A fatalidade do prazo decadencial. A preclusão. A coisa julgada. Na verdade, a flexibilização dos costumes acadêmicos atua em desfavor da formação de um profissional mais atento a esses formalismos incontornáveis do mundo do direito.

Os profissionais que aceitam estagiários em seus escritórios ou as autoridades que os admitem nas repartições também precisam ter presente essa nova realidade. Em regra, quando esses titulares de postos de prestígio estavam a estudar, os costumes eram outros. Mas muitos deles têm filhos e já descobriram que certos usos decaíram e foram substituídos pelo vale-tudo ou pela aparente inexistência de freios inibitórios.

Verdade que, além da formação profissional, os propiciadores do estágio precisam cuidar da formação ética dos futuros colegas. Mas um pouco de paciência também é prudencial. De lado a lado, é necessária uma franqueza paterno/filial. De parte do profissional, estimular, admoestar, aconselhar. Dizer francamente quando existem incompatibilidades que não mais permitirão a continuidade do estágio. Do lado do estagiário, abrir-se e colocar-se, humildemente, à espera e aceitação desses conselhos. Aceitar as advertências corretivas como fórmula de aprimoramento. Faz parte do aprendizado reconhecer o erro. Ser transparente para com o profissional-tutor. Não o criticar às escondidas. Submeter-se ao regimento do escritório, da empresa ou do setor. Ter em mente que essa é a oportunidade de ouro, almejada por muitos, obtida por muito poucos.

Entidades que se ocupam do estágio e de sua constante melhoria, como o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, deveriam também se ocupar desse capítulo do relacionamento entre as partes, de maneira a eliminar muitos fatores de estranhamento entre elas e que, removidos, conferirão um nível qualitativo mais denso a essa imprescindível experiência de treino profissional.

6.5. Relacionamento com os professores

Recrutavam-se professores para a faculdade de direito entre os profissionais exitosos em suas respectivas carreiras. Os formados em direito fornecem quadros para um dos poderes do Estado – o Judiciário – e para instituições prestigiadas como o Ministério Público e a advocacia, ambas essenciais à administração da Justiça. Existe, portanto, contingente enorme de potencial mão de obra disponível para a indústria do ensino jurídico. Mercado cada vez mais amplificado, pois a cada semestre, milhares de novos bacharéis estão à procura de ocupações jurídicas ou assemelhadas.

Tal circunstância vai condicionar o perfil do professor de Direito. O juiz é convidado a lecionar porque venceu o severo concurso de ingresso e tornou-se expressão da soberania estatal. É o profissional encarregado de fazer valer a Constituição e a lei. É o encarregado pelo sistema de fazer incidir a vontade concreta da norma no conflito submetido à sua apreciação. Presume-se que o juiz seja um técnico inexcedível no engenho e arte de interpretar e aplicar a lei. Daí o seu lugar assegurado na docência jurídica. O mesmo vale para o integrante do Ministério Público. Não se costumava indagar sobre seus pendores didático-pedagógicos. A exigência de uma formação para o magistério sempre foi encarada com resistência pelos operadores jurídicos. A questão é realmente polêmica. O sucesso na carreira já credencia o profissional como vitorioso, apto a demonstrar com sua experiência que a opção do estudante está no melhor caminho, vale a pena e propicia êxito. Nem sempre, contudo, a proficiência na carreira se faz acompanhar por inequívocos dotes na transmissão do conhecimento. Profissionais de reconhecido prestígio não são professores de mérito. Outros há, privilegiados, que acumulam as qualidades. Hoje, estes últimos não são raros. A proliferação de faculdades e a transformação da conduta do estudante de direito fez com que muitas personalidades consagradas no magistério, mas desprovidas de talento docente, fossem expurgados. Enquanto isso, a técnica utilizada nos cursinhos, o domínio de certo marketing, a disseminação de certas estratégias de que se servem os showmen, fez com que jovens mestres se tornassem idolatrados pelos alunos.

O que fazer em relação aos juízes e/ou promotores/docentes? Privilegiar o conhecimento ou a capacidade pedagógica?

Novamente se invoque o princípio do justo-termo. O operador jurídico exitoso, respeitado em sua profissão, reveste condições para ser um educador eficiente. Para isso, não constitui demasia reclamar-se formação específica. Não parece necessário um curso universitário regular de pedagogia, mas algumas noções de didática, de metodologia do ensino jurídico poderiam *formar o formador*, com reflexos evidentes na qualidade da educação do direito. As escolas deveriam ser as maiores interessadas em propiciar esse aperfeiçoamento e sua constante atualização, a todos aqueles que tivessem a intenção de permanecer no magistério superior. Estimulá-los com uma carreira também seria interessante. Deixar o amadorismo de lado, assim como as autoridades da educação já o fizeram, ao formular exigências para o credenciamento, recredenciamento e autorização de cursos.

Os alunos também precisam ter consciência de que o pluralismo é um valor abrigado pela Constituição e sua aplicação deve ser a mais ampla possível. Não é só para a atuação político-partidária que o pluralismo vale. Ele incide também para a aceitação de vários perfis de professores, na multiplicidade própria à espécie humana. Muita vez, um professor que não é exemplar na arte da comunicação tem conhecimento para elucidar dúvidas e para aconselhamento que outro, verdadeiro talento na transmissão de ideias, é incapaz de satisfazer. Assim é na vida. Não se encontra somente a perfeição, a adequação, a precisão. Mas é a variação que torna a espécie um atraente acervo de inúmeras manifestações e possibilidades.

Em virtude da especialíssima situação do corpo docente da faculdade de direito, nem sempre o convívio com o alunado é o ideal. Por um lado, as turmas ainda são muito numerosas. Isso impede o contato pessoal entre professor e aluno. É raro tenha o mestre condições de identificar por nome os estudantes de sua classe. Não lhe é permitido trabalhar em grupos, orientar estudos e privar da companhia dos seus discípulos. As faculdades consideradas nichos de excelência e que possuem classes menores, de menos de trinta alunos, já colheram o resultado benéfico da redução do número de alunos. A defecção é quase nenhuma. Existe o fortalecimento de uma noção de pertença, de integração, saudável ao aprendizado e à criação de um verdadeiro espírito universitário.

Por outro lado, o fato de muitos professores terem outra carreira, que é a responsável por seu sustento, faz com que as aulas sejam objeto de preocupação secundária. A remuneração nas faculdades não estimula o professor a uma dedicação mais intensa. Envolvido com seus afazeres profissionais, devota-se ao ensino pelo tempo necessário à ministração das aulas. São fatores de distanciamento para os quais o aluno deve atentar, pois os mestres do direito sempre são estimulados quando o discente demonstra um interesse genuíno por sua formação.

Todo universitário que fizer chegar ao seu mestre a pretensão legítima a uma orientação intelectual direcionada a determinado concurso ou atividade sem dúvida será bem recebido. A aproximação mestre/aluno é sempre benéfica ao processo do aprendizado. Nada obsta que o passo inicial parta do discípulo, se não brotar do próprio mestre.

Algumas regras existem, que sequer se pode dizer sejam estritamente éticas, mas se mostram relevantes para a edificação de um clima de cordialidade e estima. São os pequenos gestos denunciadores de respeito, como prestigiar a aula, atentar para a exposição, indagar e contribuir para um debate fecundo. Os alunos de antigamente faziam saudação inicial aos professores, quando tomavam contato com eles pela primeira vez. Saudavam-nos no dia do professor e, a final, agradeciam a oportunidade de convívio presumivelmente útil para o objetivo comum de aprimorar seus conhecimentos e experiência.

Os tempos são outros. Mas as pessoas continuam as mesmas. Suscetíveis de se sensibilizarem com gestos singelos, mas que predispõem o professor a conferir maior afincamento à missão de ensinar. Um professor que não merece do aluno um cumprimento, um mero “bom dia”, não pode se sentir gratificado. Hoje é comum que o aluno se encontre com o mestre fora do espaço da Escola e simplesmente o não cumprimente. Dentro da sala de aula, não é incomum que ele fale ao celular,

ou fique distraído em games nos tablets, ou durma, ou converse. Quando não, permanece a mascar chicletes, a dormir, a se espreguiçar e a adotar atitudes que evidenciam que faltou mínima e imprescindível orientação materna. Entretanto, eles se originam de lares abonados. Em regra, a arrogância é típica de quem se considera superior aos demais. O aluno humilde ainda preserva um mínimo de civilidade. Prova de que educação de berço nem sempre indica origem nobre. Ao contrário. Em escolas consideradas “nicho de excelência”, os pais hoje tomam a defesa do filho, mesmo que ele esteja errado. Reforçam maus hábitos. Questionam avaliações. Afirmam que o filho “não mente”, se veio a ser reprovado por falta.

Uma charge recente parece emblemática. Na década de 1970, diante de um boletim desfavorável, os pais questionam o filho: “Que notas são estas?”. No século 21, os pais questionam o acabrunhado e desprezado professor: “Que notas são estas?”. Os filhinhos estão sempre certos. Quando algo não sai a contento, a culpa é do professor. Mentalidade predominante em que a educação é um bem de consumo e, portanto, o “cliente” (aluno) tem de estar sempre satisfeito. O fornecedor “escola” tem de treinar seus “empregados” (professores) para bem atender à clientela.

Ética é também a conduta do aluno que, ao acumular razões de queixa em relação ao professor, as expõe ao próprio interessado, antes de procurar direção ou entidade mantenedora para solicitar a substituição do docente. Essa praxe não recomendável sob a vertente ética ocorre com frequência em grandes empresas de prestação educacional, onde o consumidor é o aluno e ele deve estar sempre satisfeito com o produto. Nessas escolas, alimenta-se uma concepção pragmática de que o professor é empregado do aluno. Como tal, tem de satisfazer a vontade de quem paga por seu trabalho. Tratar o professor como um subalterno é praxe nociva. Afasta-se ela do ideal ético da verdade, da transparência, da lealdade e da correção. O profissional do Direito deve enfrentar todas as questões de maneira frontal, sem se abrigar no anonimato e sem recorrer a técnicas pouco preservadoras da dignidade do próximo.

A relação professor/aluno deve ser franca, amistosa, cooperativa. Se assim for, o ensino fluirá mais naturalmente, o aprendizado será um processo espontâneo. O encontro entre estudantes de direito menos experientes e mais experientes – outra coisa não é o professor – deve ser uma parcela prazenteira do período regular de estudo. O ideal seria o estabelecimento de laços de amizade entre eles. Onde existe afeição, a conduta ética virá por acréscimo, desnecessárias profundas construções de relacionamento. Só muito mais tarde, o profissional terá condições de reconhecer o mérito daqueles educadores que o orientaram, que serviram de sinalizadores e de paradigmas em sua formação. Quase sempre, quando isso ocorre, a falta da presença física do Mestre já não permitirá ao discípulo agradecer a exteriorização de seu reconhecimento.

Por mais desprestigiada se encontre a função docente, aviltada em reconhecimento, em respeito e em remuneração, o mestre é sempre alguém que mergulha nessa aventura indizível de colaborar para que alguém encontre a verdade. Ele já desvendou o universo do conhecimento. Pode ser guia seguro para nele introduzir os seus alunos. Há uma vocação de sacrifício e de heroísmo na missão do magistério. O contato com vários tipos de professor habilitará o aluno a se preparar com vistas a assumir o seu compromisso futuro com a docência. É um aprendizado de que poderá extrair proveito, se tiver consciência ética e real interesse.

6.6. O estudante e a sociedade

Todo estudante é um devedor, inicialmente insolvente, da comunidade por ele integrada. Para assegurar-lhe vaga no sistema reconhecido de educação regular, ela investiu consideravelmente. Num país de escassos recursos ante inesgotáveis necessidades, outros bens da vida foram sacrificados para garantir essa oportunidade de conclusão do ciclo normal de formação.

O estudante precisa devolver à sociedade um pouco daquilo que ela investiu nele, mediante participação efetiva no processo político, não deixando de se interessar por eleições, votando e podendo ser eleito, e mediante aproveitamento efetivo dos recursos postos à sua disposição. É engano pensar que a mensalidade atende a todas as necessidades da escola particular. A educação é subsidiada, considerando-se a participação estatal em seus projetos privados. Pagar é obrigação

de quem contrata os serviços educacionais de uma empresa. Mas esta se beneficia também de recursos governamentais, resultantes de uma coleta a que acorrem todas as pessoas. Mesmo aquelas subtraídas ao processo educacional comum. Raramente alguém se detém a pensar que o excluído, aquele que não pode estudar na época mais favorável, também sustenta o sistema educacional de seu país. Se o estudante tivesse noção plena dessa realidade, saberia dedicar-se com responsabilidade maior ao seu projeto pessoal de aprendizado.

Todo estudante pode melhorar seu país, mesmo antes de se formar, participando de projetos de promoção humana, integrando-se a serviços voluntários tendentes ao resgate dos excluídos, atuando decisivamente na fixação dos rumos da conduta dos titulares de funções públicas.

A nacionalidade parece haver despertado para a vergonha da miséria e o movimento Comunidade Solidária precisa de todos os brasileiros para reduzir os índices de exclusão que envergonham qualquer compatriota. Inúmeras organizações não governamentais – ONGs – se prestam a motivar a comunidade a zelar por interesses descuidados e de cuja tutela pode depender a própria subsistência da humanidade. Os detentores de funções públicas são exercentes transitórios de um mandato outorgado pela cidadania. Esta tem o dever ético de fiscalizar o eleito, para que a sua postura parlamentar ou de governo não se afaste do ideal assinalado pela comunidade.

O estudante de direito tem grande poder e a história está pontuada de episódios heroicos em que a luta dos acadêmicos serviu à defesa da democracia, da liberdade e da ordem jurídica. O Brasil está a viver uma tênue experiência democrática, de futuro ainda condicionado ao êxito da estabilização econômica. Por isso toda atuação acadêmica tendente ao fortalecimento democrático é bem-vinda.

Frequentar aulas, estudar, fazer trabalhos, pesquisar e se submeter a avaliações é o mínimo ético reclamado ao universitário. Mais do que isso, ele precisa ingressar na vida política, num sentido bastante amplo, de maneira a favorecer com as luzes de seu conhecimento e com o entusiasmo de sua juventude, a consecução de objetivos propiciadores de um futuro cada vez mais digno à sua pátria.

O crescimento das Organizações Não Governamentais – ONGs, após o advento da Constituição de 1988, deveria estimular o estudante a participar – obrigatoriamente – de uma delas, ou de criar alguma outra para o desenvolvimento de sua área de interesse. Toda comunidade precisa de ajuda, e o estudante, idealista como devem ser os jovens – e jovens são todos os que estão atualmente numa sala de aula – pode transformar o entorno de sua escola.

Inúmeros são os projetos que poderiam ser desenvolvidos pelo alunado, em trabalho de verdadeira extensão, algo de que se descuidava muito na universidade brasileira. Basta mencionar as carências dos excluídos, da educação de base, da vacinação, do meio ambiente, da educação ambiental, do treino para a cidadania, da verdadeira incursão ao objetivo primeiro da República, que é reconhecer a dignidade de cada ser humano.

Duas áreas estariam a reclamar urgente participação da juventude universitária. A devastação do meio ambiente, cada vez mais cruel, cada vez mais insensatamente submetida a uma concepção reducionista e equívoca de progresso e o percentual imenso de analfabetos. Quanto à primeira, a sociedade muita vez ignorante dos verdadeiros atentados perpetrados contra a natureza, por todos e em todas as suas vertentes, precisa ser alertada de que a persistir esse processo, não haverá condições de sobrevivência no planeta. Fiscalizar, cobrar, denunciar, ensinar a cidadania a participar da defesa do meio ambiente é missão de que o universitário de direito poderá se desincumbir com previsível eficiência.

A vergonha brasileira de se contar ainda com quase 20.000.000 (vinte milhões) de analfabetos deveria motivar o compromisso de cada universitário, de cada classe, de cada centro acadêmico, de cada faculdade, de adotar certo número de analfabetos e de iniciar-lhes a abertura dos olhos para a multividência só acessível ao alfabetizado. Não é possível que o Brasil, que já foi a sexta economia do mundo, ostente esse padrão vergonhoso. Cada universitário poderia se encarregar de

pelo menos um analfabeto e, em pouco tempo, o índice do vexame poderia se tornar um pouco mais tolerável.

Mera proposta, que a criatividade do alunado poderá redesenhar e servir a outras causas. O importante é assumir o compromisso individual com o seu meio, com a sua comunidade, com o futuro do seu país. O mais, virá por acréscimo.

Seja como for, a Quarta Revolução Industrial imporá inevitável quebra de paradigmas. Foi-se o tempo em que a escolha de uma profissão garantiria décadas de estabilidade e ascensão funcional. Hoje, tudo se torna obsoleto com rapidez incrível. A obsolescência é o monstinho, nem sempre percebido, que morde nossos calcanhares sem deixar tempo para reflexão. Tudo se transforma, e no universo do direito isso não é diferente. A ruptura é mais sentida, porque ele permaneceu inatacável durante milênios.

Ou as profissões jurídicas se reinventam, ou vão ser descartadas. O *sapiens digitalis* quer eficiência, resultado, simplificação. Qualidades que, não raro, passam ao largo da esfera jurídica. Se esta não se adaptar, será descartada e substituída por outras fórmulas mais inteligentes de solucionar problemas humanos. E o que fará então, a perplexa comunidade dos egressos das Faculdades de Direito? É preciso estar alerta. A ética serve também para despertar consciências, sejam as incautas, sejam as empedernidas.

6.7. A Ética do professor de direito

Este tópico não está deslocado no capítulo dedicado à ética dos estudantes de direito. O professor de Direito não é senão um estudante qualificado, mais experiente e responsável pelo despertar de outros colegas para viver a paixão fascinante pelas ciências jurídicas.

O que leva uma pessoa a aceitar uma função de professor de Direito?

As respostas podem ser múltiplas. A menos provável delas é a de que pretende, com isso, sustentar-se e à família. A remuneração, quase sempre, chega a ser indecorosa, mesmo naqueles estabelecimentos integrados em grandes empresas educacionais, voltadas à exploração de uma atividade lucrativa como outra qualquer no desenfreado capitalismo da pós-modernidade. A sociedade brasileira adquiriu fisionomia singular, na qual o valor reside na aparência, no físico, no lazer e no entretenimento. Qualquer propagador de cultura tradicional está excluído do processo do enriquecimento. Não se premia a cultura e a erudição, mas o show e o circo. Pobre do docente que se vê obrigado ao ensino como única fórmula de subsistência. Estará condenado a uma vida considerada indigna, frente aos valores disseminados pela sociedade do espetáculo e do consumo, em que a divindade é o mercado e seu acólito o capital sem pudor.

Há exceções. Há educadores que reconhecem o valor de um bom profissional da docência e o remuneram condignamente. Outras instituições são seletivas. Escolhem medalhões que percebem várias vezes o que os demais professores, não contemplados pela celebridade, costumam receber.

Existem ainda os professores vocacionados. Aqueles que acreditam que o direito é instrumento de solução das controvérsias, de pacificação e harmonização comunitária e de realização da democracia. Estes fazem do magistério um sacerdócio e nutrem a esperança de estar a construir o futuro. São poucos, mas existem.

Mas também não se exclua, para alguns, a meta da obtenção de prestígio, favorecedor do êxito em outras atividades, nas quais o título de professor universitário ainda pode impressionar certos ambientes. Há os que pretendem conviver com a juventude e dela assimilar um pouco de ânimo para vencer os embates existenciais. Ou os que nisso enxergam oportunidade para atualizar os estudos, enfrentar o desafio de se colocar diante da mocidade e ouvir suas cobranças, sua sinceridade cruel e até, muita vez, insolente.

Há um misto de tudo isso nos quadros do magistério superior jurídico brasileiro. Parte-se de uma constatação empírica e genérica, sem contemplar alguns casos episódicos e extremados.

Como o daqueles que, na cátedra, pretendem apenas criar uma clientela fixa para a compra de suas apostilas ou livros. Ou de quem precise de um argumento forte para estar fora de casa ao menos duas vezes por semana, a conviver com jovens que se tornam companheiros – mais frequentemente ainda companheiras – de noitadas, de cervejadas, de baladas e de esticadas em barzinhos de convívio. Não se excluam os espaços singles, dos que procuram aventuras.

O mundo do ensino jurídico é exuberante de modelos na tipologia da docência. Talvez por ter sido criada em 1827, a faculdade de direito já forneceu um folclore imenso de casos a envolver personagens inesquecíveis do ensino jurídico. A realidade é muito mais imprevisível do que a ficção e tudo o que se conta como lenda nesse terreno, com certeza terá sido realidade. A casuística a envolver o relacionamento de alunos e professores de Direito, sobretudo na velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco, é rica e exuberante. Vale a pena ler *Das Arcadas ao Bacharelismo*, de Alberto Venâncio Filho³⁸, para constatar que os respeitáveis corredores do velho Convento de São Francisco sempre abrigaram episódios pitorescos, a colorir com a bizarria do solene ambiente formador de gente do foro.

Esta reflexão não serve a caracterizar o magistério em outras carreiras e, menos ainda, a sofrida classe do magistério do ensino básico e fundamental. Conseguiu-se, em algumas décadas, proletarizar o professor, hoje mal remunerado, sem perspectivas de carreira, sem possibilidade de continuar seus estudos e às voltas com um alunado a cada dia mais rebelde, indisciplinado e sem limites. Parcela crescente do professorado já foi alvo de violência perpetrada por alunos e o medo é uma companhia permanente dos mestres brasileiros nas pequenas ou grandes cidades. Enquanto não se conferir seriedade ao trato da educação, a começar pela remuneração, seleção e reciclagem dos professores, não haverá solução eficiente para muitos dos problemas brasileiros.

Também não existe ainda no Brasil um processo completo e real de formação pedagógica do professor de direito. A pós-graduação em sentido estrito contribui para a elaboração de dissertações e teses relevantes. Pouco investe, porém, na preparação de educadores. Favorece-se exclusivamente o estudo do direito, sem se deter no ensino da didática, da pedagogia, da psicologia educacional e das modernas técnicas de transmissão do conhecimento.

Como ocorre sempre no Brasil, a lei prevê uma formação do docente. A Lei de Diretrizes e Bases – art. 66 da Lei 9.394/1996 – prevê que a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Já em seu art. 61 preceituara que a formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I – A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. No dizer de Horácio Wanderlei Rodrigues, “a profissionalização para a docência se faz, no que se refere a conteúdos, competências e habilidades, com dupla abrangência: a) a necessária formação didático-pedagógica; e b) o domínio dos conteúdos das disciplinas a serem ministradas”.³⁹

Nova redação, conferida pela Lei 12.014/2009, preceitua no parágrafo único ao mesmo artigo 61, que “a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades”. Tudo fica ainda mais nítido com a superveniência da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, que contempla as competências socioemocionais, tão negligenciadas na formação do professor. Lamentável é que persista o fosso – aparentemente intransponível – entre discurso e prática. A teoria que inspira o ordenamento legislativo é edificante. A prática, essa continua bastante frágil. Estimula-se a produção teórica e não se ensina a ensinar.

À exigência legal não corresponde uma adaptação dos cursos de pós-graduação. Eles não propiciam aos pós-graduandos a necessária formação didático-pedagógica. Quem acorre a se

inscrever na disciplina Metodologia do Ensino Científico receberá um arsenal de teorias sobre o ensino do direito, sem a menor possibilidade de treino prático ou de mero acesso, o que não dizer de domínio de técnicas eficazes de se transmitir conhecimento.

Não são muitos os professores preocupados com isso. Raros aqueles que se propõem a uma reciclagem ou a um aprendizado de tais saberes, sem os quais grande parte da cultura jurídica do docente deixa de chegar ao discente. Um pouco de técnica de ensino auxiliaria notáveis juristas a um salto qualitativo no desempenho docente, com reflexos favoráveis no processo formativo das novas gerações de estudantes do direito.

O primeiro cânone ético do professor de Direito é conscientizar-se de que, na cátedra, ele não é juiz, nem promotor, nem advogado ou qualquer outro profissional do direito. Ele é professor, é alguém cuja incumbência é formar um colega, é fazer com que os quadros jurídicos de reposição sejam preparados com ciência e com ética.

Tornar-se cada vez melhor professor não é impossível. Quem gosta de ensinar ou aprecia o convívio com a juventude não encontrará dificuldades em desobstruir os canais impeditivos de uma eficiente transmissão do conhecimento.

Exigências éticas também residem no compromisso de oferecer ao educando não somente préstimos de ensino técnico, senão de orientação moral, pois não há verdadeiro progresso se não houver progresso moral. Mais do que um compilador de jurisprudência, alguém proficiente no manuseio dos códigos e na assimilação da doutrina, o mundo precisa de um jurista eticamente engajado num projeto de redenção de seus semelhantes. O profissional do direito é aquele que poderá fornecer alternativas à violência, à competição, ao menosprezo à dignidade humana. Somente uma alma bem formada terá condições de contribuir para uma nova era, mais sensível aos verdadeiros valores, menos oprimida pela necessidade de vencer a qualquer preço.

O professor desta era, ressalvadas exceções honrosas, já não se considera responsável pela moral de seus alunos. Principalmente na faculdade, eles chegam cidadãos feitos, de caráter e personalidade praticamente acabada. São os filhos da TV, da internet, dos videogames, das salas de chat da conversa virtual, da liberação dos costumes, da permissividade, das mães que abdicaram das tarefas domésticas e não encontraram quem as substituísse, de pais assustados com o avanço do feminismo, todos adeptos da teoria do é proibido proibir. Para culminar e arrematar esta jornada rumo à degradação foi editada a “lei da palmada”. Os pais que vierem a corrigir seus filhos poderão ser processados. Estímulo eloquente para a perpetuidade da tirania da infância mal-educada. Que vai se tornar uma juventude desrespeitosa, acintosa, relaxada, irresponsável e destrutiva. Alguém precisaria ter a coragem de dizer a esses jovens em que se deve acreditar, no prazer de redescobrir a singeleza das coisas essenciais – o valor da família, da solidariedade, da lealdade –, a finitude da vida e a sua fragilidade, o destino de transcendência da humanidade, o compromisso de contínuo aperfeiçoamento na breve aventura terrestre.

Ainda é tempo de o professor resgatar as qualidades de uma carreira que já teve concretamente reconhecida a sua nobreza na hierarquia das profissões liberais. Basta aceitar que sua missão envolve mais do que ensinar direito. Do autêntico mestre se aguarda transmita lições e prática do respeito, da moral, da amizade, da tolerância e da compreensão.

Para desincumbir-se de um compromisso de tamanha abrangência, não basta conhecer ética. Antes, é preciso acreditar na ética e viver eticamente.

Impregnando-se de consciência ética, o docente jurídico de imediato reconhecerá que a escola de direito deve formar bons profissionais, tecnicamente preparados, mas, antes disso, deve preocupar-se com a formação de cidadãos conscientes. A escola não pode se limitar a transmitir algum conhecimento jurídico e lançar à competição do mercado profissionais que encontram dificuldade nos exames da OAB, demonstram resultados sofríveis nos concursos públicos às carreiras forenses e, em sua imensa maioria, continuam a desempenhar as funções e a ocupar os empregos anteriores à colação de grau. Ela também tem o dever ético de tornar útil o diploma de direito, de conscientizar o aluno sem vocação de que deverá procurar um curso compatível com

suas aptidões e de que aqueles que permanecerem deverão demonstrar paixão pelo direito.

As escolas, em geral, não estão a educar para a vida. Transmitem conhecimento de que o aluno não extrairá proveito em sua subsistência, pois divorciado das exigências concretas postas à pessoa. Quem é que pode advertir o aluno desse quadro triste, mas verdadeiro? A função precípua seria da instituição educacional. Mas a escola, a mantenedora, a universidade, a reitoria, a direção e outras entidades de comando, constituem realidades abstratas para o aluno. A pessoa que, concretamente, ocupa o seu dia a dia é o professor. Este não pode deixar de se imbuir da responsabilidade de alertar o educando de todos os desafios que encontrará a partir da conclusão do curso. A relação que se estabelece entre professor e aluno é pessoal, palpável e duradoura. Ela gera efeitos cuja qualidade está condicionada ao senso crítico do docente. Dele depende tornar-se alguém que exerça influência permanente sobre a formação do aluno, ou ocupar sem convicção um lugar no professorado universitário.

Aquele que não se incutir dessa responsabilidade não estará a bem desempenhar sua missão docente. Se incapaz de aceitar o desafio, deveria resignar às aulas. Não se é professor compulsoriamente. Devem permanecer no quadro do magistério aqueles capazes de oferecer um pouco mais do que o reflexo pálido do conhecimento amalhado no estudo e na experiência. O corpo docente da faculdade de direito é integrado por profissionais competentes e pessoas idôneas em suas carreiras. Embora o sistema esteja todo comprometido com a inércia, a omissão e a resistência ao novo, a reforma do ensino jurídico para valer, pode partir de uma reforma da consciência do professor. Ele poderá transformar o mundo se iniciar uma conversão de sua consciência, pondo-a a serviço da formação integral do jovem perante ele colocado para com ele aprender o que é direito.

Uma observação oportuna foi feita pelo Papa Francisco, que cito de memória, ao distinguir o mestre do professor: “Há uma diferença entre ser professor e ser mestre. O professor dá friamente sua matéria, enquanto o mestre se envolve. É profundamente testemunhal. Há coerência entre sua conduta e sua vida. Não é um mero repetidor da ciência, como o professor. É preciso ajudar os homens e as mulheres para que sejam mestres, para que sejam testemunhas, essa é a chave da educação”. É um bom começo de reflexão para quem já leciona e para quem pretenda ensinar numa Faculdade de Direito.

6.8. *A Ética da universidade*

Muitos falam que a universidade já morreu, ou vislumbram sua morte próxima. Algo que nasceu há mais de mil anos deveria continuar a existir com idêntica estrutura?

Ricardo Henry Marques Dip, notável magistrado e educador, analisa o que poderia ser a morte da universidade: “Quando autores de variada geografia e diversa doutrina falam, numa linguagem comum e atual, na Universidade moribunda (Vargas Llosa), na Universidade que agoniza (Allan Bloom), na Universidade que reclama socorro para não morrer (Pierre Aubenque), parece que cabe ver nesses alardes em uníssono uma perspectiva até então não vislumbrada para o século XXI: o desaparecimento da Universidade”.⁴⁰ Conclua-se ou não como esses autores, a universidade vive uma crise. E em Estado-Nação de desenvolvimento heterogêneo como o Brasil, uma crise angustiante, pré-comatosa. “Mera fábrica de habilitações (Patricio Randle), supermercado de guloseimas (Bernardino Montejano), a Universidade dos nossos tempos, apoiada na cosmovisão da aparência, abdicou, senão inteiramente, em muita parte, de sua autoridade moral e intelectual, permitindo que, com um poder extraordinário, os meios de comunicação ocupassem o espaço e a tarefa que à Universidade estavam destinados pela sociedade que a nutre. Apartada da tradição de sua cultura, alheia de uma filosofia que a pudesse alimentar, cerrada aos problemas de seu tempo, a Universidade agoniza, faz-se moribunda, pede um socorro que não se pode predizer chegue a ponto de recobrá-la.”⁴¹

Entretanto, a universidade é uma ideia-força de incomensurável importância. “A notável continuidade institucional da universidade, sobretudo no mundo ocidental, sugere que os seus objetivos sejam permanentes.”⁴² E qual seria a missão eterna da universidade? Para Karl Jaspers, a

universidade “é o lugar onde, por concessão do Estado e da sociedade, uma determinada época pode cultivar a mais lúcida consciência de si própria. Os seus membros congregam-se nela com o único objetivo de procurar, incondicionalmente, a verdade e apenas por amor à verdade”.⁴³

A sociedade não se mostra satisfeita com sua universidade. A própria comunidade universitária também já não se aceita nos moldes como funciona. Seus alunos não se conformam com o distanciamento entre as necessidades do mundo e o acervo de conhecimentos que lhes é transmitido. Seus professores vivenciam desalento, e assistem ao triste espetáculo da derrota do saber. O país a remunerar com generosidade os apresentadores de TV, os jogadores de futebol, as dançarinas do sensualismo, as anoréxicas habitantes das passarelas e a eles – docentes universitários – reservar uma carreira medíocre, sem garantia de subsistência digna quando da aposentadoria. Quem se dedica à pesquisa, depois de uma vida toda empenhada em estudos e análises, não percebe o suficiente para sustentar uma velhice digna. Não há estímulo para o estudo. Os prêmios para a cultura são simbólicos. O Governo, em fase de enxugamento, pretende sacrificar ainda mais as dotações para a universidade. A cada reforma, acentua-se o sucateamento.

De situação tal não escapam nem as Universidades Católicas, “nascidas no coração da Igreja” e inseridas “no sulco da tradição que remonta à própria origem da Universidade como instituição”, revelando-se “sempre um centro incomparável de criatividade e de irradiação do saber para o bem da humanidade”.⁴⁴

A educação é necessidade a mais premente para um país de terceiro mundo. O terceiro milênio será a era do saber, erigida sobre o capital único do conhecimento. Essa constatação é um truísmo, reiterado e recorrente em solenes proclamações. A implementação de um programa consistente de educação para todos – sem contemplar idade, pois o projeto ideal é continuado e para sempre – esbarra em alguns óbices de índole ética.

A educação é direito de todos e dever do Estado e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.⁴⁵ A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino⁴⁶ permite o desenvolvimento de significativo número de iniciativas. Nem todas podem ser consideradas padrões éticos de instituições educacionais.

Os proprietários de escolas precisam acudir a límpida admoestação de Miguel Reale: “A educação tem, em verdade, como fim primordial a formação e a realização da personalidade, o que significa a constituição de um sujeito consciente de sua própria valia e, por conseguinte, em condições de afirmar e salvaguardar sua própria liberdade”.⁴⁷ Não há perversão em se obter lucro com educação. Perverso é pensar apenas em lucro, em detrimento da excelência nos sistemas de aprendizado e ensino.

O novo currículo jurídico⁴⁸ representa significativa intenção de avanço no estudo do Direito. Ele também gerou uma cultura de qualidade total no ensino, preocupando-se as mantenedoras em qualificar o pessoal docente, em dotar as bibliotecas de elementos de consulta e em preparar os alunos para as provas de avaliação. Ética e Filosofia integram o eixo de formação fundamental e se preordenam a fazer o alunado refletir, pensar, meditar. Operações mentais diversas da memorização, epicentro de todo o ensino jurídico tradicional.

Está em causa, todavia, algo muito mais relevante. A universidade foi chamada a uma contínua renovação, pois “está em causa o significado da investigação científica e da tecnologia, da convivência social, da cultura, mas, mais profundamente ainda, está em causa o próprio significado do homem”.⁴⁹ Embora destinadas às instituições católicas de ensino superior, as disposições contidas na Constituição Apostólica de João Paulo II sobre as Universidades Católicas podem representar um parâmetro seguro de atuação dos institutos de ensino superior em um Estado-Nação como o Brasil.

Toda universidade, “enquanto Universidade, é uma comunidade acadêmica que, dum modo rigoroso e crítico, contribui para a defesa e o desenvolvimento da dignidade humana e para a herança cultural mediante a investigação, o ensino e os diversos serviços prestados às comunidades locais, nacionais e internacionais”.⁵⁰ Para bem desempenhar sua tarefa, precisa de

autonomia institucional e de garantia de liberdade acadêmica preordenada à salvaguarda dos direitos do indivíduo e da comunidade, no âmbito das exigências da verdade e do bem comum.⁵¹

A consciência das finalidades de uma universidade que pretenda subsistir no terceiro milênio conduzirá a uma coesão de princípios, com o trabalho em comunhão dos dirigentes, dos professores, dos alunos e do pessoal administrativo. E a universidade imbuída de sua responsabilidade ética é solicitada a ser instrumento cada vez mais eficaz de desenvolvimento cultural para os indivíduos e para a sociedade. “As suas atividades de investigação, portanto, incluirão o estudo dos graves problemas contemporâneos, como a dignidade da vida humana, a promoção da justiça para todos, a qualidade da vida pessoal e familiar, a proteção da natureza, a procura da paz e da estabilidade política, a repartição mais equânime das riquezas do mundo e uma nova ordem econômica e política, que sirva melhor a comunidade humana em nível nacional e internacional. A investigação universitária será dirigida a estudar em profundidade as raízes e as causas dos graves problemas do nosso tempo, reservando atenção especial às suas dimensões éticas e religiosas.”⁵²

A responsabilidade ética da universidade num Estado-Nação de miséria crescente é de evidência palmar.⁵³ Essa a Instituição especificamente destinada a reformar o mundo, assegurando a verdade que liberta e promovendo a consecução dos objetivos nacionais rumo à edificação de uma comunidade justa, fraterna e solidária. É da universidade que poderia provir a alternativa ao esvaziamento da cidadania, fenômeno reiteradamente constatado por José Eduardo Faria: “(...) a simbiose entre a erosão da ordem estatal e a conversão do mercado em árbitro das decisões finais desarticula os mecanismos de formação das vontades coletivas, mina a efetividade da ação redistributiva dos governos, dissolve a distinção entre público e privado e esvazia o papel transformador das práticas políticas. Como nesse contexto a cidadania simplesmente se esvanece, ao impedir a democracia de assegurar padrões mínimos de igualdade material e integração social, a simbiose entre Estados fracos, governos impotentes e mercados cada vez mais desregulamentados e autônomos também liquida todo um padrão ético e todo um sistema de direitos construídos em torno de valores como o respeito à dignidade humana e às liberdades públicas”.⁵⁴

Abandone-se a sua destinação episódica de legitimadora de requisitos para o exercício profissional ou de mera mercadora de diplomas, para assumir-se como instância privilegiada de repensamento do pacto social. Afinal, a universidade é a fábrica da educação. E a ideia da educação foi concebida como “condição imprescindível para que a história, tal como foi postulado pelo filósofo Benedetto Croce, seja efetivamente a façanha da liberdade, fruto da educação, outrora momento inicial da formação do homem e, já agora, exigência perene que acompanha o homem ao longo de toda a sua existência. Vivemos, com efeito, num mundo tão marcado pelas constantes mudanças que, dia a dia, nos reciclamos, isto é, nos educamos, tanto para enriquecimento interior como para nos tornarmos aptos a viver com a virtude da contemporaneidade”.⁵⁵

A universidade brasileira tem uma hipoteca a resgatar junto aos excluídos. Se o não fizer, terá decretada a sua insolvência moral, apressando o seu destino rumo ao nada, como anteveem não poucos pensadores contemporâneos.

É preciso compreender que se vive uma “fase de transição paradigmática, da ciência moderna para uma ciência pós-moderna. Trata-se de uma fase longa e de resultados imprevisíveis. A universidade só sobreviverá se assumir plenamente esta condição epistemológica (...). A universidade que se quiser pautada pela ciência pós-moderna deverá transformar os seus processos de investigação, de ensino e de extensão segundo três princípios: a prioridade da racionalidade moral-prática e da racionalidade estético-expressiva sobre a racionalidade cognitivo-instrumental; a dupla ruptura epistemológica e a criação de um novo senso comum; a aplicação edificante da ciência no seio das comunidades interpretativas”.⁵⁶

A sanha avaliatória não resolve todas as deficiências da Universidade. Ao contrário: a preocupação em apurar performance faz com que os responsáveis pela educação releguem a um terceiro plano a missão de formar. O que interessa é obter bons índices no ranking e se servir disso como marketing para o recrutamento de clientela ampliada. Educar já foi um projeto inicial.

Hoje substituído por objetivos mais pragmáticos.

6.9. O futuro ético da universidade

A comunidade foi despertada para a reivindicação participativa e tem adquirido treino social progressivo. Já se reivindica mais, já se fiscaliza a atuação do homem público e das instituições, já se cobram coerência e transparência. Parece chegado o momento de inverter a perversa equação reinante, traduzível por uma insensibilidade quanto à coisa pública, considerada *res nullius* (coisa sem dono).

A universidade poderá colher os frutos dessa participação consciente da cidadania. A conquista de estágio mais condigno para a nação brasileira, aspiração de um Estado de Direito de índole democrática, está condicionada a um salto qualitativo na educação. E um projeto consistente de educação integral se subordina à formação de quadros, tarefa indelegável da Universidade.

A preocupação com uma educação mais consistente, otimizadora de seus instrumentos e resultados, não é apenas brasileira. Mas o Brasil é um país que necessita muito mais do que os outros de um tratamento sério para o tema. Todos os males brasileiros residem na educação. Miséria, exclusão, corrupção, maltrato da coisa pública, destruição da natureza, violência, nada existe de ruim que não possa ser atribuível à falência do projeto educativo de uma sociedade heterogênea.

A educação para o presente século, o século XXI, se assenta sobre quatro pilares: aprender a ser; aprender a fazer; aprender a viver juntos; e aprender a conhecer.⁵⁷ Na visão de Basarab Nicolescu, Presidente do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares – CIRET, “há uma trans-relação que liga os quatro pilares do novo sistema de educação e que tem sua origem em nossa própria constituição como seres humanos. Uma educação só pode ser viável se for uma educação integral do ser humano. Uma educação que se dirige à totalidade aberta do ser humano e não apenas a um de seus componentes”.⁵⁸ Depende de toda a sociedade brasileira investir nesses quatro pilares, para converter a universidade em um centro de transformação do mundo, muito mais do que um espaço fechado de diletantismo e esgrima entre intelectualidades vaidosas.

A educação do futuro precisa ser transdisciplinar. Estão superadas as compartimentalizações. Antes da multiplicação preservada de formulações medievais – esse o modelo universitário ainda vigente e reproduzido sem criatividade – é mister oferecer um novo paradigma de ensino neste século.

Edgar Morin aceitou o desafio de aprofundar a visão transdisciplinar da educação, atendendo a uma solicitação da Unesco. Produziu um texto instigante, que denominou Os sete saberes necessários à educação do futuro, e este pode ser um roteiro para os atuais estudiosos da questão educacional.

O primeiro dos saberes contempla as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. Segundo o próprio Morin, “é impressionante que a educação que visa a transmitir conhecimentos seja cega quanto ao que é o conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer”.⁵⁹ É essencial introduzir e desenvolver no processo educacional o estudo das características mentais e culturais do conhecimento, com vistas a evitar o erro ou a ilusão.

O segundo saber diz com os princípios do conhecimento pertinente. A técnica da compartimentalização na transmissão do conhecimento impede a apreensão do conjunto, rompe o vínculo entre partes e totalidade. Cumpre fazer com que sejam apreendidos os objetos em seu contexto, sua complexidade e seu conjunto.

Como terceiro saber está o ensino da condição humana. “O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível

aprender o que significa ser humano.”⁶⁰ Investindo nesse saber, capacitar-se-á o indivíduo a reconhecer a unidade e a complexidade humana. O ser educando poderá, a partir dele, tomar consciência de sua identidade complexa e de sua identidade comum a todos os outros humanos.

Ensinar a identidade terrena é o objeto do quarto saber. A chamada globalização, que teve início muito antes do que se convém afirmar, mas já existia no século XVI, deve ser encarada sob a ótica da solidariedade. A humanidade partilha de um destino comum. Basta examinar as agressões causadas à natureza. O efeito estufa não interessa apenas aos mais agressivos entre os emissores de carbono. O suicídio da humanidade é obra coletiva e ninguém se salvará sozinho se a Terra vier a perecer.

O quinto saber é enfrentar as incertezas. Se as ciências permitem que tenhamos hoje muitas certezas, ainda perduram as zonas de incerteza. Nossa educação tradicional se preocupa com a transmissão das certezas e se descuida de abordar as incertezas. Estas são muito maiores. Os teoremas estão quase todos resolvidos. Mesmo assim, insiste-se em submeter os alunos ao suplício de resolvê-los, assim como às equações e logaritmos. Ainda existe preocupação com a memorização das fórmulas químicas e com a classificação sintática das palavras e das expressões na frase.

Será que isso contribui, efetivamente, para tornar o educando um ser mais crítico, consciente e, a final, mais feliz?

A escola precisa preparar para a vida. E a vida oferece mais imprevistos do que o previsível. A universidade repete o conhecimento já mastigado e sedimentado, sem fornecer ao alunado as estratégias hábeis ao enfrentamento do inesperado. Lembra Morin, “é preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de certeza”.⁶¹ E completa: “A fórmula do poeta grego Eurípedes, que data de vinte e cinco séculos, nunca foi tão atual: o esperado não se cumpre, e ao inesperado um deus abre o caminho. O abandono das concepções deterministas da história humana, que acreditavam poder predizer nosso futuro, o estudo dos grandes acontecimentos e desastres de nosso século, todos inesperados, o caráter doravante desconhecido da aventura humana devem-nos incitar a preparar as mentes para esperar o inesperado, para enfrentá-lo. É necessário que todos os que se ocupam da educação constituam a vanguarda ante a incerteza de nossos tempos”.⁶²

O sexto saber é o ensino da compreensão. Embora sendo meio e fim da comunicação humana, a compreensão é ignorada pela educação convencional. Dela apenas se ocupam as confissões religiosas e essa transmissão é considerada propagandística, vinculada a objetivos salvíficos e, como regra, pouco respeitada pela comunidade científica. Adverte Edgar Morin que “o planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensão mútua”.⁶³ Sem compreensão não haverá espaço para a verdadeira democracia, nem para a edificação de uma sociedade menos iníqua. Para haver compreensão, haverá necessidade de reforma de mentalidades. Este é um dos principais objetivos da educação do presente.

À compreensão só se chegará se houver conhecimento mais preciso do que é a incompreensão. Mergulhando no estudo das causas e raízes da incompreensão humana, saber-se-á imunizar o homem contra o preconceito, o racismo, a xenofobia, o desprezo, a indiferença, a insensibilidade. Haverá, com isso, condições mais propícias para o reconhecimento do outro, de seu espaço e de seus direitos, um dos dramas da vida democrática. Conhecendo-se a incompreensão e suas causas, estar-se-á educando para a paz, destino ao qual a humanidade precisa estar vinculada, por essência e ínsita destinação.

O último dos saberes é o mais importante para estas reflexões, pois incide sobre a ética do gênero humano. Explica-o, com palavras muito lúcidas, o formulador Edgar Morin: “A educação deve conduzir à antropológica, levando em conta o caráter ternário da condição humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo/sociedade/espécie. Nesse sentido, a ética indivíduo/espécie necessita do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, ou seja, a democracia; a ética indivíduo/espécie convoca, ao século XXI, a cidadania terrestre”.⁶⁴

A educação ética é a alternativa mais eficaz de tornar cada indivíduo um zeloso controlador da vida democrática. O melhor termômetro dos índices democráticos é a vigilância ativa por parte de uma cidadania consciente. Não se ensinará tal ética apenas mediante lições de moral. Será mais eficiente semeá-la nas mentes juvenis – não necessariamente juvenis em termos cronológicos, mas em vista da vontade de transformar o mundo – com fundamentos na consciência de que o homem não é um ser uno e isolado. Cada homem é, simultaneamente, indivíduo, cidadão e parcela da espécie. A tríptica realidade impõe um desenvolvimento também complexo. O desenvolvimento verdadeiramente humano precisa abranger o crescimento em plenitude e conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e da consciência de pertença à espécie humana, a mais nobre entre as criadas.

Uma universidade fundada sobre os quatro pilares e empenhada em desenvolver esses novos saberes será um laboratório de vida democrática e uma usina produtora da compreensão. O campo está aberto para tentar essa nova utopia. Há lugar para isso. Não apenas porque o projeto de expansão educacional promovido pelas autoridades brasileiras acredita num processo de decantação natural, com futura sobrevivência das boas escolas e sufocamento das más, todavia por outro motivo mais profundo.

É que as utopias estão na moda. Estão sendo revigoradas. “Normalmente a mudança de ideias precede as mudanças sociais, não o contrário. Assim, uma descoberta científica acontece às vezes por acaso, mas uma visão nova (uma revolução científica, no dizer de Thomas Kuhn) anterior tornou-a possível. (...) Deste modo, é possível definir o sentido atual de utopia. Antes de ser o produto de uma mente genial trancada em um gabinete, ela é resposta a uma situação e a um problema comum, ela é uma aspiração partilhada.”⁶⁵

Essa aspiração partilhada já está disseminada. Todos os seres lúcidos se preocupam com a universidade brasileira, com suas falhas e suas carências. Divide-se, no sentido exato de partilha, o sonho de uma universidade essencialmente ética. A etapa essencial é a primeira. Depois dela, inexoravelmente, virá o agir.

Muitos há que estão desesperançados com o elevado número de faculdades de direito. Será que, efetivamente, os “nichos de excelência” vão suplantar as más escolas, aquelas que na verdade estão a “vender diplomas” a seu alunado, geralmente o alunado mais carente e menos preparado a obter uma vaga em universidade pública?

O tema da deficiência do ensino jurídico não é novo. Já em 1955, em aula inaugural da Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, San Tiago Dantas salientava a perda de credibilidade do direito como técnica de controle social. Recomendava a reforma do ensino como alternativa a essa derrocada: “O ponto de onde, a meu ver, devemos partir, nesse exame do ensino que hoje praticamos, é a definição do próprio objetivo da educação jurídica. Quem percorre os programas de ensino das nossas escolas, e sobretudo quem ouve as aulas que nelas se proferem, sob a forma elegante e indiferente da velha aula-douta coimbrã, vê que o objetivo atual do ensino jurídico é proporcionar aos estudantes o conhecimento descritivo e sistemático das instituições e normas jurídicas. Poderíamos dizer que o curso jurídico é, sem exagero, um curso de institutos jurídicos, apresentados sob a forma expositiva de tratado teórico-prático”.⁶⁶

Aparentemente pouco teria mudado. Muitos especialistas se detêm a formular propostas de renovação do ensino jurídico e continuam a se frustrar. Paulo Luiz Netto Lôbo, ao prefaciara alentada obra de Horácio Wanderley Rodrigues, observa: “A reforma curricular, por si só, não resolve o problema da elevação da qualidade”.⁶⁷ Todavia, também ao aperfeiçoar currículo se investe na renovação do ensino jurídico. Hoje, as diretrizes curriculares devem contemplar: “a) perfil do formando/egresso/profissional – conforme o curso, o projeto pedagógico deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado; b) competência, habilidades/atitudes; c) habilitações e ênfases; d) conteúdos curriculares; e) organização do curso; f) estágios e atividades complementares; g) acompanhamento e avaliação”.⁶⁸

Examinar se a sua faculdade de direito está a contemplar cada uma dessas diretrizes é um bom começo para o aluno que pretender um ensino de qualidade. Para a finalidade desta obra,

interessante anotar que hoje a ética geral e profissional surge no novo texto normativo de forma autônoma. Corrigiu-se o equívoco epistemológico da revogada Portaria MEC-1.886/1994 que, ao integrá-la na filosofia, confundia as esferas muito diversas. Estudar ética passou a ser obrigatório desde 1997, “e sua manutenção é fundamental dentro de uma proposta que visa trabalhar competências e habilidades, tendo por base um perfil proposto para o formando”.⁶⁹

Mais ainda, precisaria o alunado se inteirar do que acontece no mundo jurídico em que as desigualdades não são tão graves e nefastas como as existentes no Brasil. Já passou o momento de nossa comunidade se ajustar ao clamor universal por um pensamento jurídico distanciado do anacronismo ainda reinante em todos os setores. Quando chegará o Brasil ao “sistema aberto, móvel, heterogêneo e cibernético”⁷⁰ proposto por Claus-Wilhelm Canaris? “Aberto no duplo sentido de extensivo e intensivo; extensivo por oposição a pleno, que admite questões a ele exteriores, que terão de encontrar saídas; intensivo por oposição a contínuo; que se compatibiliza no seu interior, com elementos materiais a ele estranhos. Móvel por seu seio, que não postule proposições hierarquizadas, antes surgidas intermutáveis. Heterogêneo por apresentar, no seu corpo, áreas de densidade diversa: desde coberturas integrais por proposições rígidas até às quebras intrassistemáticas e às lacunas rebeldes a analogia. Cibernético por atentar nas consequências de decisões que legitime, modificando-se e adaptando-se em função desses elementos periféricos”.⁷¹

Como a inércia é uma regra geral para todo o pensamento jurídico, as Faculdades de Direito parecem contaminadas pela falta de criatividade. Não se invoque a camisa de força da regulamentação, que imporia Diretrizes Curriculares rígidas. A flexibilidade nesse campo é viável e foi objeto de acurado estudo da educadora e jusfilósofa Mônica Tereza Mansur Linhares.⁷² Em lugar de engessar a Escola de Direito, as diretrizes curriculares devem atuar como instrumentos para uma sólida formação básica, de forma a preparar o profissional para enfrentamento dos desafios das mutações sociais, do mercado de trabalho e das requisições para a sua área de atuação. Por isso é viável a flexibilização na gestão dos programas, que “vai da simples adaptação dos programas aos contextos locais até a diferenciação curricular, no sentido de dar respostas diversificadas às diferentes populações escolares”.⁷³ O que é preciso é inovação, criatividade e coragem para mudar.

A mudança em curso é o ensino à distância-EAD. Só em São Paulo, há 17 estúdios de TV prontos para receber aulas. São mais 28 espalhados pelo Brasil, além de 39 canais de transmissão via satélite e mais 3 centros de produção.⁷⁴ Falaciosa a veiculada inferioridade do aprendizado à distância diante do aprendizado propiciado por aula presencial. O Primeiro Mundo já comprovou que a atenção do aluno que escolhe a oportunidade propícia para extrair da aula na tela o melhor proveito é bem superior à dos discípulos reunidos no mesmo espaço, cuja atenção múltipla e difusa é desviada para inúmeros focos atrativos. Experiência de qualquer docente acostumado com o educando das novas gerações é a de que se torna a cada dia mais difícil manter sua atenção para aulas prelecionais com cinquenta minutos. Depois de dez minutos de exposição, há uma fuga natural para um “pensamento que voa” ou a distração dos *mobiles*, irresistíveis com o seu contínuo chamado visual ou auditivo.

É o futuro que chegou, mas não pode ser esquecida a formação ética. Não é fácil ressuscitar a ética, alvo de covarde eliminação por parte de algumas das consideradas “elites”. “A sociedade contemporânea tende a favorecer o ‘livre exame da moral’ – sob o nome de ‘interiorização ética’, nome sugestivo de sua mera subjetivização – e o ‘individualismo ético’, gerando uma espécie de autismo. Sem prejuízo da graduação do egocentrismo, toda a vida psíquica do homem tipicamente egótico polariza-se sobre seu mundo interior, é avessa do altruísmo”⁷⁵. Contudo, é da carência de altruísmo que o Brasil de nossos dias mais se ressentir.

Em 2012, o número de alunos matriculados em cursos não presenciais era de 1,1 milhão. Entre 2013 e 2014, foram 2,5 milhões. Isso é previsível porque na última década partiu-se do patamar de 50 mil alunos para 1,1 milhão, o que significa crescimento de 2.126%. O número de cursos de ensino à distância em instituições privadas foi de 637 em 2012 e neles ingressaram 494 mil alunos. No ensino público à distância ingressaram 48,5 mil naquele mesmo ano. Em seguida, a esperada

explosão da demanda.

É óbvio que essa modalidade oferece estratégias aperfeiçoadas de transmitir o conhecimento. Existem games feitos para disciplinas dadas em sala de aula, como *Meus Direitos*, simulação de um escritório de advocacia que garante pontos ao aluno que solucionar casos reais.

A educação jurídica não pode escapar à mutação em curso. "A tecnologia mudou drasticamente a maneira como comunicamos. Nossos dispositivos digitais são quase extensões de nós mesmos. Por meio deles, estudamos, nos relacionamos e participamos intensamente da ágora digital. Temos a sensação de ter qualquer informação ao alcance de nossas mãos. Fotos, notícias, buscas e mais uma infinidade de possibilidades que não existiam até pouco tempo atrás"⁷⁶. E aulas, conteúdos que precisam ser decifrados em novos formatos de linguagem.

Por isso, "educar a sociedade para o consumo de informação passou a ser uma prioridade. Formar leitores aptos a diferenciar conteúdos, a identificar gêneros textuais, a separar fato de opinião e, claro, a questionar a informação que recebe, é o grande desafio do momento. E vai além: passa também por formar cidadãos mais conscientes, críticos e responsáveis, aptos a serem consumidores e produtores de conteúdo"⁷⁷. É a educação midiática, já adotada pelas Universidades de ponta e concretizadoras do ambiente futurístico em pleno e fugaz presente.

Seja qual for a proposta das novas escolas de direito, no ensino presencial ou à distância – formação de advogados para empresas, formação de advogados para as relações internacionais, Alca, Mercosul, profissionais especializados na eletrônica ou cibernética – ou formação de quadros para as carreiras públicas – Magistratura, Ministério Público, Procuradorias, Defensorias, Polícias e delegações extrajudiciais –, a contemporaneidade reclama um operador jurídico essencialmente ético. Sob a vertente ética, é fundamental investir em projetos consistentes e consequentes de uma educação jurídica não adversarial. Nem tudo precisa ser levado aos Tribunais. Ao contrário, o Judiciário só deve ser invocado como ultima ratio. O direito existe para pacificar, harmonizar, conciliar. As faculdades precisam desenvolver projetos para a formação de profissionais da pacificação. As novas alternativas de resolução dos conflitos devem ser a meta. O processo não esgota, nem é a mais ética das possibilidades de solução das controvérsias.

A universidade ética possui todas as condições para implementar esse novo estágio do ensino. Ela conquistou uma dimensão simbólica significativamente densa. Dimensão que "é um recurso inestimável, mesmo que os símbolos em que se tem traduzido devam ser substituídos. Numa sociedade desencantada, o reencantamento da universidade pode ser uma das vias para simbolizar o futuro".⁷⁸ Um futuro mais ético, pois o Brasil merece e precisa de mais ética em seu futuro.

A ética é muito mais importante do que o conhecimento jurídico, pois, se o profissional tiver ética, sem dúvida cuidará de suprir suas deficiências técnicas. Já o contrário assusta: a técnica desprovida de ética só o tornará mais insensível, cruel, nocivo e realmente lesivo aos interesses do desenvolvimento moral do Brasil.

Ainda ressoam as palavras do pensador José Eduardo Campos de Oliveira Faria ao tomar posse como Professor Titular da Faculdade de Direito da USP: "O desenvolvimento histórico (...) não se dá apenas com base no fundamento das ideias, mas também, e acima de tudo, a partir de políticas inovadoras, de forças materiais e de transformações sociais. Mergulhado na ilusão da imobilidade e da segurança, o ensino jurídico desprezou esse ensinamento. Por isso, não soube enfrentar a crescente complexidade de seu mundo circundante. Como consequência, acabou sendo atropelado por uma institucionalidade nova e por uma normatividade inédita e pluralista, surgidas, ambas, à revelia de seus paradigmas teóricos e fora do alcance de seu domínio técnico".⁷⁹

Se o centro de excelência da erudição jurídica não teve condições de perceber o isolamento e a inadequação de seu curso com as necessidades e aspirações contemporâneas, é bem provável que também não saiba – sozinho – encontrar alternativa para a correção de rumo.

A busca de novos caminhos para novos tempos é uma tarefa coletiva. Ninguém está excluído

dessa missão. Ao contrário, todos são chamados. O estudante não está dispensado de atuar nesse projeto. Sua juventude, idealismo e entusiasmo são ferramentas relevantes para a missão de converter a face da Terra em espaço aprazível de troca de experiências, respeito à diversidade e ambiente de convívio ameno, senão fraterno, ao menos com nítida redução de conflitos.

NOTAS DE RODAPÉ

1

ISAACSON, Walter, *Leonardo da Vinci*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017, p. 431.

2

UEDA, Minoru, *Competência emocional. Quanto antes, melhor!* Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2013, p. 28.

3

. Apud Martín Diego Farrel, *Métodos de la ética*, p. 18-19.

4

. Idem, p. 26.

5

É mister reconhecer que docentes qualificados tentam amenizar o quadro extremamente seletivo, mediante adoção do ENEM como requisito para o acesso à Universidade Pública ou através de projetos como o “Vem Pra USP”, tanguado pelo hoje Vice-Reitor Carlos Alberto Hernandes.

6

. Com sua instigante perspicácia, Arnaldo Jabor sintetiza o quadro: “Aprendemos que apenas 30% da população é realmente alfabetizada. O resto é analfabeto funcional que assina o nome, mas não sabe mais nada. E isso é bom para eleições, pois um povo ignorante é ótimo para eleger canalhas” (Rascunho para 2014, OESP, 31.12.2013, p. C8).

7

. José Joaquim Gomes Canotilho. *Direito constitucional*, 6. ed., p. 363.

8

. Idem, *ibidem*.

. O art. 133 da CF/1988 dispõe: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

SCHWAB, Klaus, *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, cit., idem, p. 323.

SCHWAB, Klaus, op. cit., idem, ibidem.

. É comum afirmar-se que as dificuldades para o aluno começam exatamente no sexto ano, quando já não há mais aulas, professores para corrigi-lo etc., e o bacharel se vê lançado sem preparo ao mercado de trabalho e à arena da competição.

. Este é um sinal que depõe contra o estudante, não apenas eticamente. Deixa de executar o trabalho solicitado e, em lugar de aprender, está pagando para alguém aprender mais em seu nome. Perde excelente oportunidade para introduzir-se no apaixonante mister da metodologia do estudo científico. Deixa de treinar para a obtenção dos graus na pós-graduação que hoje é uma exigência de rotina, diante do mínimo fornecido com a graduação. Nunca esteve mais nítida a necessidade de um estudo permanente, que não cessa enquanto não se interromper a duração de um ciclo vital.

. Observa Horácio Wanderlei Rodrigues (*Pensando o ensino do direito no século XXI*, p. 225) que ele surge na Resolução CNE/CES 9/2004 em pelo menos três momentos distintos: a) no art. 2.º, § 1.º, XI, como um dos elementos estruturais do projeto pedagógico. Desse dispositivo consta a necessidade de sua inclusão obrigatória; b) no art. 5.º, II, que trata do eixo de formação prática; e c) do art. 10 e seu parágrafo único, que define o trabalho de curso como objeto específico. Cada IES deve possuir um regulamento próprio, aprovado pelas suas instâncias competentes, com os critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.

. Idem, ibidem.

. Em janeiro de 2008, o MEC e a OAB determinaram a 89 Faculdades de Direito, como passo inicial à recuperação de conceito, um corte em 6.300 vagas para os seus cursos jurídicos. Todos os anos depois disso, também registram o resultado da vigilância da OAB sobre Escolas que são verdadeiras empresas e não se preocupam com a qualidade de ensino. A tentativa é justamente fazer com que a qualidade se

sobreponha à quantidade. As medidas têm impacto inicial e certa repercussão. Mas há quem as considere expressão pirotécnica de mais um factóide: as vagas excluídas já eram ociosas. Pois outro problema enfrentado pelas faculdades particulares é a inadimplência do alunado. Justamente os mais pobres não conseguem as vagas no ensino oficial e gratuito. Matriculam-se nas entidades privadas e depois não conseguem satisfazer os custos da formação universitária. Isso explica o maior número de alunos nos semestres iniciais. A mantenedora trabalha com a perspectiva de perdê-los nas etapas posteriores. Seria interessante disponibilizar as estatísticas da desistência do alunado em cada semestre do Curso de Bacharelado em Direito.

17

Oscilante o número de Faculdades de Direito. A criação continuou acelerada, a partir do período desenvolvimentista inaugurado com a Revolução de 31.3.1964. Depois, adotou-se a praxe da *franchising* e há muitas escolas que ostentam uma grife, cujas mantenedoras não têm qualquer vínculo com a matriz da Universidade que a elas empresta a denominação.

18

. É recorrente a polêmica sobre a constitucionalidade do chamado Exame de Ordem. Ele vulneraria a liberdade de trabalho, a livre-iniciativa e outros postulados da liberdade tão enfatizada na CF/1988. Há alguns anos, um grupo de bacharéis, irresignados com a necessidade de se submeter ao crivo da OAB, conseguiu obter liminares na Justiça Federal de primeiro grau do Rio Grande do Sul, que os liberou dessa prova de aferição de suas reais condições de exercício da advocacia. A segunda instância cassou a medida liminar. Mais recentemente, a Justiça de primeiro grau do Ceará também acolheu pleito de bacharel inconformado com a necessidade de se submeter ao Exame de Ordem. O Tribunal também cassou a liminar deferida pelo juízo monocrático. Nada indica se altere o panorama e se vislumbre a extinção dessa aferição de condições mínimas de exercício da advocacia por parte de quem, por concluir o Bacharelado, apenas relativamente se presume capaz de atuar profissionalmente na área jurídica. Em 2011, o STF pacificou a questão, julgando a constitucionalidade do Exame de Ordem, que é uma exigência legal e legítima e que tende a se disseminar também para outras profissões, como a Medicina.

19

. Na conformidade com o art. 205 da CF/1988, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.

20

. A universidade brasileira goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerá ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Longo caminho resta a ser trilhado para se atingir o ideal do equilíbrio entre esses três pilares. Se o ensino vem sendo transmitido, embora com deficiências reconhecidas, pouco se realiza em termos de pesquisa na universidade privada e os trabalhos de extensão ainda carecem de eficiência e visibilidade. São os estudantes que precisam motivar as mantenedoras a promover tais objetivos, comandos cogentes do constituinte brasileiro em relação à universidade, conforme se verifica do art. 207, caput, da CF/1988.

21

. O CNJ apurou que o Brasil, sozinho, possui mais Faculdades de Direito do que o resultante da soma das Escolas de Direito existentes no conjunto de todos os demais Países. Será que isso é evidência de que o Brasil é a República mais justa da face da Terra?

22

. De entropia, tendência à inércia, à degradação, do alemão Entropie, vocábulo criado por Clausius em 1865, que se dissemina em 1877 no francês, como volta a si mesmo, ação de ensimesmar-se.

23

. Sobre a reforma do ensino jurídico, ver José Renato Nalini, O novo ensino do direito, RT, vol. 715, p. 342 e ss., e Horácio Wanderlei Rodrigues, op. cit.

24

. Horácio Wanderlei Rodrigues, op. cit., p. 283.

25

. A exigência da monografia ou TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, em si saudável, presta-se a uma crescente e exitosa “indústria de ghost writers”. Anuncia-se na internet ou distribui-se quantidade absurda de “volantes” anunciando a elaboração de monografias por equipes que ganham e aprendem às custas dos incapazes de pesquisar e de redigir. Além da falta de ética, é a comprovação de que uma boa parte dos acadêmicos não leva a sério a formação jurídica. O que poderá provir deles quando em atuação profissional?

26

SCHWAB, Klaus, *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, cit., idem, p. 325.

27

. É importante que o Brasil tenha conhecimento de que São Paulo, que não possui metade da população brasileira, mas, na verdade, uma quinta parte dela, possui quase metade dos presos do Brasil. Situação injusta, porque no Estado de São Paulo se praticam 23% dos crimes. Isso explica a insuficiência dos recursos vultosos aplicados na edificação de presídios e no sustento da custosa Administração Penitenciária, sem aparente solução definitiva desse problema nacional. Esta sociedade, que produz o crime e multiplica os criminosos, precisa parar de atribuir toda a responsabilidade ao governo para assumir sua parcela de culpa. Quais os erros em que a sociedade persiste e que fazem proliferar o número de jovens delinquentes?

28

. Spinoza (Éthique, IV, trad. Appuhn, apud André Comte-Sponville, Pequeno tratado das grandes virtudes, p. 45) já observara: “Certamente, apenas uma feroz e triste superstição proíbe ter prazeres. Com

efeito, o que é mais conveniente para aplacar a fome e a sede do que banir a melancolia? Esta a minha regra, esta a minha convicção. Nenhuma divindade, ninguém, a não ser um invejoso, pode ter prazer com a minha impotência e a minha dor, ninguém toma por virtude nossas lágrimas, nossos soluços, nosso temor e outros sinais de impotência interior. Ao contrário, quanto maior a alegria que nos afeta, quanto maior a perfeição à qual chegamos, mais é necessário participarmos da natureza divina. Portanto, é próprio de um homem sábio usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível (sem chegar ao fastio, o que não é mais ter prazer)”.

29

. Aristóteles, *Ética a Nicômaco*, apud, *Ética é justiça cit.*, p. 26.

30

. Idem, p. 26-27.

31

SCHWAB, Klaus, *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, cit., idem, p. 325.

32

. O Preâmbulo da Constituição da República propõe uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos; o seu art. 3.º, IV, prevê como objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e as Leis Federais 7.716, de 05.01.1989, 8.081, de 21.09.1990, e 9.459, de 13.05.1997, se propõem a tornar efetiva a dicção do inc. XLI do art. 5.º da Carta: “A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”.

33

. O fenômeno é universal e conhecido como bullying nos Estados Unidos, tema de recentes estudos de psicólogos e educadores.

34

. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, publicado no DJU de 16.11.1994, art. 27.

35

. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 27, §§ 1.º a 3.º.

36

. Regulamento, art. 29, § 1.º.

37

. Estatuto da OAB, Lei 8.906, de 04.07.1994, art. 34, XXIX.

38

VENÂNCIO FILHO, Alberto, *Das Arcadas ao Bacharelismo*, São Paulo: Perspectiva, 2004.

39

. Op. cit., p. 271.

40

. Para a retificação do ensino jurídico no Brasil, Temas atuais de direito, p. 59.

41

. Idem, p. 60.

42

. Boaventura de Sousa Santos. *Pela mão de Alice – O social e o político na pós-modernidade*, São Paulo, Cortez, 1997, p. 187.

43

. Apud Boaventura de Sousa Santos, idem, p. 188.

44

. João Paulo II. Constituição apostólica sobre as universidades católicas, de 15.08.1990.

45

. Art. 205 da CF/1988.

46

. Art. 206, III, da CF/1988.

47

. Miguel Reale, *Variações sobre a educação*, 2. ed. São Paulo, Gumerindo Rocha Dorea F. Ind, 2000, p. 123.

. A Portaria 1.886, de 30.12.1994, do Ministro de Estado de Educação e do Desporto, que fixou as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo do curso jurídico, foi substituída pela Resolução CNE/CES 9/2004, de 29.09.2004, publicada no Diário Oficial da União em 01.10.2004.

. João Paulo II, Alocução ao Congresso Internacional sobre as Universidades Católicas, 25.04.1989.

. La Magna Charta delle Università Europea, Bolonha, Itália, 18.09.1988, Princípios fundamentais, citada na alocução de João Paulo II ao Congresso Internacional sobre as Universidades Católicas, em 25.04.1989.

. Concílio Vaticano II, Constituição pastoral sobre a igreja no mundo contemporâneo, n. 59, AAS-58, 1966, p. 1.080; Gravissimum educationis, n. 10, AAS-58, 1966, p. 737. Autonomia institucional significa que o governo de uma instituição acadêmica é e permanece interno à instituição; liberdade acadêmica é a garantia, dada a quantos se dedicam ao ensino e à investigação de poder procurar, no âmbito do seu campo específico de conhecimento e de acordo com os métodos próprios de tal área, a verdade em toda parte onde a análise e a evidência as conduzam, e de poder ensinar e publicar os resultados de tal investigação, tendo presentes os critérios de salvaguarda dos direitos do indivíduo e da comunidade, das exigências da verdade e do bem comum.

. João Paulo II, Constituição apostólica sobre as Universidades Católicas, de 15.08.1990.

. O relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, intitulado Enfrentando a desigualdade na América Latina, divulgado em novembro de 1998, constata que a América Latina é a região do mundo que exhibe a maior desigualdade de renda e o Brasil é o campeão absoluto da categoria. Os 10% mais ricos do país detêm 47% da renda nacional, ou 58 vezes mais do que os 10% mais pobres. E o fenômeno está intimamente vinculado à educação. O tempo da escolaridade entre os 10% mais ricos é de 10,53 anos, enquanto entre os 10% mais pobres é de 1,98. Apenas 19% dentre os mais pobres completam o curso primário. E quem são os mais ricos? São principalmente empregados e profissionais que recebem uma alta taxa de retorno por sua educação e experiência. As diferenças de escolaridade são transmitidas de uma geração a outra pela família, pela transferência de recursos que os pais fazem quando limitam seu consumo para pagar pela educação dos filhos, que gozarão dos benefícios do capital humano acumulado no mercado de trabalho futuro. As informações necessárias estão na página do BID da internet: [www.iadb.org].

. O direito na economia globalizada. A visão do sociólogo e Mestre da USP é pessimista: “Por ironia, tudo isso vem ocorrendo justamente quando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, forjada como resposta simbólica às barbáries da 2.^a Guerra, completa seu primeiro cinquentenário. Com a exclusão social trivializando o desrespeito sistemático de seus princípios, comprometendo o futuro imediato das novas gerações por falta de oportunidades profissionais, tornando os mecanismos representativos manipuláveis pela demagogia, pelo messianismo, pela xenofobia e pelo cinismo, abrindo caminho para formas tardias de fascismo e levando à banalização da violência autodefensiva por parte dos incluídos, há motivos para alguma comemoração?”

55

. Miguel Reale, *Variações...* cit, p. 124.

56

. Boaventura de Sousa Santos, *op. cit.*, p. 223.

57

. Estes quatro pilares são aqueles indicados pelo Relatório Delors, assim chamado porque coordenado por Jacques Delors, pela Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. Ler Os sete saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin, p. 11.

58

. Apud Edgar Morin, *idem*, p. 11.

59

. *Idem*, p. 13-14.

60

. *Idem*, p. 14-15.

61

. *Idem*, p. 16.

62

. *Idem*, *ibidem*.

63

. *Idem*, p. 17.

64

. Idem, p. 17.

65

. Philippe J. Bernard. Perversões da utopia moderna, p. 16.

66

. San Tiago Dantas, A educação jurídica e a crise brasileira, Revista de Ensino Jurídico, Brasília, 1978-1979, Encontros da Universidade de Brasília-UNB, p. 52.

67

. Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira. Ensino do direito no Brasil: Diretrizes Curriculares e avaliação das condições de ensino, Florianópolis, Fundação Boiteux, 2002, p. IX.

68

. Idem, p. 60.

69

. Idem, p. 79.

70

. Claus-Wilhelm Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, Lisboa, Fundação Calouste-Gulbenkian, 2002, p. CXIII.

71

. Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., idem, ibidem. O ranço da cultura jurídica ministrada nas Faculdades de Direito do Brasil é de tal dimensão, que poucos alunos estarão habilitados a compreender o que significa a proposta ora reproduzida.

72

. Mônica Tereza Mansur Linhares, Ensino jurídico. Educação, currículo e diretrizes curriculares no curso de direito, São Paulo, Editora Iglu, 2010. Tive a honra de integrar sua Banca de Doutorado em Filosofia do Direito na PUC-SP, sob a orientação do Prof. Gabriel Chalita. A tese, aprovada com louvor, transformou-se no livro ora recomendado à leitura pela lucidez pátria.

73

. Mônica Tereza Mansur Linhares, op. cit., p. 381.

74

. Esses números dizem respeito a apenas uma instituição de ensino, a Anhanguera, em vias de fusão com a Kroton, conforme noticiam Nayara Fraga e Naiana Oscar, Estúdio de televisão ou sala de aula?, OESP, 06.01.2014, p. B4.

75

DIP, Ricardo Henry Marques, *Segurança Jurídica & Crise do mundo pós-moderno*, 3ª edição, revista, ampliada & definitiva, São Luís: Livraria Resistência Cultural Editora, 2019, p. 90.

76

BLANCO, Patrícia, *Educação Midiática*, FSP, 17.6.2019, p. A3.

77

BLANCO, Patrícia, op. cit., idem, ibidem.

78

. Boaventura de Sousa Santos (op. cit., p. 230), ao reconhecer que esse papel é, “assumidamente, uma micro-utopia”, o sociólogo português termina por afirmar que, “sem ela, a curto prazo, a universidade só terá curto prazo”.

79

. José Eduardo Campos de Oliveira Faria, discurso de posse como Professor Titular, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, n. 97, 2002, Serviço Técnico de Imprensa, p. 705.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

7. A ÉTICA DO ADVOGADO

7. A ética do advogado

7.1. O Código de Ética da OAB

A advocacia é uma das primeiras profissões a se preocupar com sua ética profissional. Concebia-se ética, àquela altura, como a parte da filosofia disciplinadora da moralidade dos atos humanos. Para Rafael Bielsa, “o atributo do advogado é sua moral. É o substratum da profissão. A advocacia é um sacerdócio; a reputação do advogado se mede por seu talento e por sua moral”.² E, segundo Ruy de Azevedo Sodré, “a ética profissional do advogado consiste, portanto, na persistente aspiração de amoldar sua conduta, sua vida, aos princípios básicos dos valores culturais de sua missão e seus fins, em todas as esferas de suas atividades”.³

Os advogados têm uma regulação de sua conduta ética formalizada. Está contida, em sua essência, no Código de Ética e Disciplina da OAB.⁴ Esse instrumento normativo é a síntese dos deveres desses profissionais, considerados pelo constituinte como essenciais à administração da justiça.⁵ Além de regras deontológicas fundamentais, a normativa contempla capítulos das relações com o cliente, do sigilo profissional, da publicidade, dos honorários profissionais, do dever de urbanidade e do processo disciplinar. Entre as linhas norteadoras do Código incluem-se o aprimoramento no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica.

As regras deontológicas fundamentais impõem conduta compatível com os preceitos do Código, do Estatuto da OAB, do Regulamento Geral, dos Provimentos e dos demais princípios da moral individual, social e profissional.⁶ Além de ser defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da justiça e da paz social, o advogado é também responsável pela tutela da moralidade, além dos direitos humanos e garantias fundamentais.⁷

Preceitua o Código de Ética serem deveres do advogado: “I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia; II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; III – velar por sua reputação pessoal e profissional; IV – empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; VI – estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios; VII – desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica; VIII – abster-se de: a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; b) vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos; c) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana; d) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste; e) ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares; f) contratar honorários advocatícios em valores aviltantes; IX - pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos; X - adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da Justiça; XI - cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe; XII - zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia; XIII - ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados”.⁸ O rol dos deveres e vedações foi substancialmente alterado,

para incluir a tópica dos episódios que chegaram à apreciação dos Tribunais de Ética e Disciplina da OAB.

Relevante reflexo do princípio da isonomia foi assimilado pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Exterioriza-se em dispositivo que postula, para o advogado, consciência de que o Direito é meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é instrumento para garantir a igualdade de todos.⁹

A independência do advogado deve ser continuamente perseguida, mesmo quando ele se vincule ao cliente mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços. Para assegurar sua independência, é legítima a recusa de patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie expressa orientação que tenha manifestado anteriormente.¹⁰

Procura-se distinguir de maneira muito nítida a prestação de serviços de advogado e a mercantilização da profissão,¹¹ vedando-se ao advogado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela.¹² E o dever da verdade está explicitado no Código, defeso ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé.¹³

Incluiu-se um Capítulo II, especificamente destinado aos cânones éticos da Advocacia Pública, enfatizando-se a independência técnica e o dever de urbanidade¹⁴.

O codificador da ética profissional dos advogados entendeu ser conveniente a enunciação dos vários preceitos aplicáveis à categoria. “Os cânones de ética profissional justificam-se por si mesmos, pois, como bem observou Gleason Archer, em sua excelente obra *Ethical obligations of the lawyers*, ‘não é possível deixar esse assunto ao critério de cada profissional. Boas intenções, altos ideais de moralidade, nem sempre bastam para produzir soluções acertadas’”.¹⁵ A adoção de regras positivadas num ordenamento propicia ao profissional condições de balizar a própria conduta diante das exigências morais, constituindo-se em parâmetro valioso de atuação.

Vive-se um momento trágico nas carreiras jurídicas. Há um sentimento disseminado de que existe uma irreconciliável divisão entre o legal e o moral. E isso elimina a fé pública na lei. Alguns advogados parecem desdenhar dessa percepção popular e reforçam a impressão de que a ética e a moral não têm lugar na lei. O fenômeno é universal. Thane Rosenbaum, em instigante obra, *The myth of moral justice*, com o sugestivo subtítulo *Por que nosso sistema legal falha ao fazer o que é certo*, menciona a perplexidade dos alunos de direito perante a indagação: o sistema legal é moral? Preocupações morais têm lugar na consciência de advogados e juízes?¹⁶

Essa dúvida, a permear o destinatário da atuação jurídica e a inibir os próprios futuros profissionais do direito, certos de que a advocacia atua com uma lógica própria, muito distante da ética e da moral comuns, é muito séria. No momento em que o Brasil assiste, aturdido, a um vendaval de denúncias de corrupção, malversação de dinheiro público, negociatas, a hegemonia da criminalidade organizada, com a aparente participação de profissionais do direito, o tema adquire urgência e realce.

A notícia de que as organizações criminosas mantêm estudantes de direito destinados a servir à criminalidade depois de formados, a tênue linha distintiva entre o defensor de alguns infratores e a cumplicidade, o uso de estratégias pouco éticas para impedir julgamentos e para procrastinar a prestação jurisdicional – já em si tão morosa – são fatos que só podem comprometer o apreço e o respeito que deveriam ser devotados a uma profissão constitucionalmente privilegiada.

Somente um retorno consequente e deliberado à reflexão e à vivência ética poderá resgatar o patrimônio lesado das profissões jurídicas, principalmente da advocacia, que é aquela provida do maior número de integrantes.

7.2. Deveres para consigo mesmo

Quem escolhe a profissão de advogado deve ser *probo*. Nada mais trágico do que o advogado *improbo*. A *probidade*, frisa Ruy de Azevedo Sodré, “é mais que dever. É condição essencial, inerente mesmo à pessoa do advogado. A *probidade*, na reza da Ordenação, L.LI, título 48, § 1.º, consiste na boa fama e consciência, ‘além das letras e suficiência’”.¹⁷ E, ao invocar o magistério de João Monteiro, completa que o primeiro dever do advogado é “ser *probo*, diligente, delicado e discreto”.¹⁸ Quem procura um advogado está quase sempre em situação de angústia e desespero. Precisa nutrir ao menos a convicção de estar a tratar com alguém acima de qualquer suspeita.

Outro dever é esmerar-se para se tornar instrumento insubstituível na concretização da defesa dos interesses jurídicos de seu constituinte. A matéria-prima do advogado é a palavra. Precisa conhecê-la e dominá-la, para que sirva adequadamente às estratégias da atuação profissional.¹⁹ No momento em que se constata a existência de imensa percentagem de analfabetos funcionais a cursar direito, fica difícil acreditar que haja recuperação próxima dos níveis de utilização do português. A última flor do Lácio está cada vez mais inculta e cada dia menos bela.

O domínio do idioma constitui empreitada complexa e reclama incessante empenho de qualquer profissional. Para o advogado essa obrigação é enfatizada. O mau uso do vernáculo põe em risco direito alheio. É inadmissível o advogado com falhas no exprimir-se, por escrito ou verbalmente. O processo de globalização em que todos se encontram submersos impõe ainda proficiência ao menos em mais um idioma. Para o brasileiro, o inglês serve como língua universal, qual o esperanto. E a língua espanhola se faz necessária para o trato das questões jurídicas da parceria estabelecida com o Mercosul.

Além da utilização correta do vernáculo, o advogado há de perseguir contínuo aprimoramento do estilo. Carvalho Neto aconselha: “Falando ou escrevendo, o advogado não deve esquecer as virtudes principais de estilo: 1. a clareza e 2. a pureza”; enquanto Reinach adverte: “A desordem da palavra, a impropriedade dos termos, a deselegância das frases, a hesitação custosa dos desenvolvimentos são sempre marcas de incerteza e dos desfalecimentos do pensamento”.²⁰ É oportuna a menção a esse aspecto da profissão. A prática demonstra que parcela considerável dos bacharéis partícipes dos concursos públicos demonstra sofrível conhecimento de português, pois fruto da geração que não lê e não escreve. Quem não lê e não escreve, não tem condições de pensar. As atuais gerações cresceram confortadas pela imagem da TV e satisfeitas com a utilização de um código de linguagem caracterizado por signos e monossílabos. É o gestual e a mais escancarada indigência vernacular.

A preocupação com a linguagem não é recente, nem apenas brasileira. Angel Ossório já constata: “Prestamos pouca atenção à ferramenta do nosso ofício, que é a palavra escrita ou falada. Produzimos com desalinho, com descuido. Redigimos nosso trabalho como um mero cumprimento de mera necessidade ritual. Consideramos os escritos como operações aritméticas, às quais somente se exige que sejam exatas. Ainda naqueles casos em que a redação é correta, sempre falta o hálito de vida, o matiz da paixão, o lance crítico, o que é condimento, espécie e salsa dos trabalhos literários. Não é a palavra nossa única arma? Descuidá-la é como o artilheiro deixar oxidar-se o canhão, o médico permitir que perca o gume o bisturi ou o arquiteto perder o compasso e as réguas”.²¹

O advento das novas tecnologias faz com que o advogado também tenha desenvoltura na utilização da Internet, das infovias, das redes e de todo o acervo posto à disposição do direito nesta era. Opor-se à utilização do computador é algo que não se admite no século XXI. A Justiça convencional só poderá tornar-se o serviço público eficiente que dela se requer se houver familiaridade do profissional com suas técnicas. Ao contrário de resistir à crescente virtualização do processo, o advogado deveria ser o primeiro a se posicionar a favor de sua implementação. Sem prejuízo de propor novas alternativas para a consecução mais eficiente do justo possível.

O processo eletrônico é uma realidade exigida pela sociedade brasileira. O legislador fez sua parte, ao editar a Lei 11.419, de 19.12.2006. O CNJ, o segundo órgão na hierarquia do Poder Judiciário, estabeleceu metas a que os Tribunais estão sujeitos: 1) Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo Tribunal e à rede mundial de computadores (Internet); 2) Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos; 3) Implantar sistema

de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de acompanhamento eletrônico das prisões provisórias; 4) Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de computadores (Internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça; 5) Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias.

O advogado atento à realidade deverá colaborar para que essa exigência contemporânea seja viável. A duração interminável dos processos tem várias causas, mas uma delas é o burocratizado sistema de comunicações. Para atender à vontade do legislador – e do constituinte, que pretende ver seu processo resolvido em tempo razoável –, o juiz deverá priorizar “a utilização de meios eletrônicos para abreviar etapas, evitar discussões indevidas, e, ainda, poderá consultar as partes sobre a manutenção dos documentos originais. O acesso sempre será feito pela via tecnológica mais acessível e de menor custo, padronizando-se o critério da eficiência”.²² Não custa, portanto, ao advogado, desde logo, fornecer ao foro e ao Tribunal o seu endereço eletrônico, para que a comunicação a partir daí se faça virtualmente, dispensando-se a utilização do papel e o deslocamento físico de um profissional para intimá-lo, notificá-lo ou mesmo chamá-lo a um desempenho.

É evidente que a advocacia na Quarta Revolução Industrial é completamente diferente daquela exercida por profissional liberal desafiado à tecnologia da internet. O artigo 46 do Código de Ética e Disciplina da OAB inclusive permite que a telefonia e a internet sejam utilizadas como veículo de publicidade, também para o envio de mensagens a destinatários certos. O único óbice é permitir que as informações impliquem na oferta de serviços ou representem forma de captação de clientela.

Postula a ética advocatícia que o advogado, quando nomeado, conveniado ou dativo, desempenhe suas funções com o mesmo zelo com que as exerce na condição de contratado. O patrocinado deve se sentir amparado e ter a expectativa de que não é pelo fato de contar com advogado dativo que sua causa será impulsionada de maneira diversa, menos eficiente, porque desprovida do incentivo da remuneração.²³ Para o verdadeiro advogado, não há causas grandes e pequenas, nem processos importantes e singelos, clientes que remuneram ou aqueles assim tornados por nomeação judicial. Todos merecem igual proteção da justiça, e, se o advogado é essencial à administração dela, deverá se comportar de idêntica forma em todos os feitos em que atuar.

Outros deveres decorrem dos princípios éticos aplicáveis às profissões forenses e já examinados. Convém apenas enfatizar novamente aquele decorrente do princípio do desinteresse. O Código de Ética Profissional do Instituto dos Advogados de São Paulo, em seu art. 24, dispunha: “Manda a ética que se estimem os honorários profissionais com moderação, tendo-se em vista que a advocacia é ramo de administração pública e não comércio para fazer dinheiro”.²⁴ A moderação é sempre recomendada, e Milton Campos, relator do projeto do antigo Estatuto da OAB, inseriu em seu relatório: “Faz-se preciso procurar a linha de equilíbrio entre a necessidade de subsistência do profissional e o dever de moderação que tranquilize o cliente e estabeleça entre ele e o patrono o clima de repousada confiança, sem a qual a advocacia perde a nobreza e a dignidade a ela inerentes”.²⁵ Os tempos são outros. A cupidez se acentuou e, lamentavelmente, não constituem exceção os queixumes quanto ao exagero na fixação dos honorários, com razões ponderáveis de ambos os polos. Pois os clientes também procuram o advogado em situação de desespero, prontos a qualquer sacrifício para restaurar seu patrimônio jurídico. À medida que a solução se encaminha, o trabalho prestado pelo advogado vai tendo o seu valor diluído perante o cliente, chegando ao final a considerar-se lesado pela remuneração pretendida.

Numa sociedade de consumo, a deletéria influência do dinheiro se faz sentir em todas as profissões. Não seria diferente em relação ao advogado. Uma das infrações disciplinares comuns na advocacia é o locupletamento à custa do cliente ou da parte adversa. Paulo Luiz Netto Lobo observa que “locupletamento é o benefício ou enriquecimento indevido do advogado. Dá-se: (a) quando obtém proveito desproporcional com os serviços prestados; (b) quando cobra honorários abusivos, colocando o cliente em desvantagem exagerada; (c) quando participa vantajosamente no

resultado financeiro ou patrimonial do caso; (d) quando obtém vantagens excedentes do contrato de honorários nele não previstas; (e) quando se apropria ou transfere para si, abusando do mandato, bens ou valores que seriam do cliente ou a ele destinados; (f) quando promove o levantamento de dinheiro depositado em nome do cliente, com a agravante de postular benefício de justiça gratuita para o cliente com quem celebrou contrato de honorários, quando recebe honorários do cliente para intentar a ação e não a promove, sem lhe dar explicações, quando recebe do cliente quantia destinada à propositura da ação trabalhista e se recusa a devolvê-la quando, no dia seguinte, o cliente lhe comunica que desistiu de ajuizá-la, quando recebe, em penhor do constituinte, veículo de propriedade deste e o vende, a pretexto de pagar-se pelos serviços profissionais, quando entrega o valor ao cliente mediante cheque sem fundos, quando recebe procuração e adiantamento do cliente e não ajuíza a ação”.²⁶ Algumas dessas práticas também constituem tipos penais. A devolução do valor indevidamente apropriado pelo advogado reclama atualização monetária e não é excludente da falta. Ou seja, a infração não desaparece com a devolução depois de instaurado o processo disciplinar. Além da esfera disciplinar e penal, o advogado se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois é fornecedor de serviços.

7.3. Das relações com o cliente

O advogado está, em primeiro lugar, a serviço da Justiça, mas, direta e secundariamente, a serviço de quem o constitui. O primeiro dever posto pelo Código de Ética é informar o cliente, de forma clara e inequívoca, em relação aos eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda.²⁷ Acrescentou-se, em 2015, o dever de “denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa”²⁸.

Pode-se pensar que o advogado, por depender de trabalho, deverá estimular quem o procure a iniciar um processo judicial. Muitas vezes isso é de fato necessário. Ninguém pode ser aconselhado a desistir da defesa de seus direitos. Viver injustiçado é viver indignamente. Outras vezes a solução passa ao largo da justiça convencional. Pode haver entendimento direto entre as partes, e nesse sentido o advogado deverá encaminhar a questão posta.

Quando a resolução da controvérsia há de se buscar em juízo, o advogado tem o dever de alertar o cliente das eventuais consequências dessa demanda. A justiça é imprevisível, pois tarefa humana. A fraqueza – ou beleza – do direito está na multiplicidade de interpretações possíveis sobre o mesmo tema. O advogado não pode garantir ao cliente que o seu direito será reconhecido e, se o for, na plenitude pretendida. E esse dever da verdade há de ser conciliado com o dever de aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial e estimular a conciliação e a mediação entre os litigantes, evitando, sempre que possível, a instauração de litígios, conforme já examinado. Verdade que o ensino jurídico não prioriza a tão desejável cultura CCC – Composição Consensual de Controvérsias. Ganharia bastante a civilização neste Brasil heterogêneo se os advogados fossem os primeiros artífices da harmonia entre os que não se entendem.

Isso é cada vez mais relevante no momento em que tramitam pelo país cerca de cem milhões de processos. O que significaria que todo o Brasil está a litigar! Além disso, optou-se por um modelo que privilegiou quatro instâncias. As lides demoram e podem terminar sem atender ao interesse específico da parte, pois há uma percentagem enorme de decisões meramente processuais. Hoje há setores de conciliação disponíveis e eficientes. Eles merecem a consideração da advocacia, parceira imprescindível na realização do justo concreto, que não precisa – inevitavelmente – submeter-se aos percalços e vicissitudes do processo convencional. O Brasil gosta de imitar os Estados Unidos. Porque não adota as múltiplas formas de se solucionar uma controvérsia, as famosas ADR – *Alternative Dispute Resolution*, em lugar de atravancar foros e tribunais com lides intermináveis?

Reforça-se o aspecto *confiança*, que deve presidir as relações entre advogado e seu cliente. O Código de 1995 não previa aquilo que hoje consta da codificação vigente: “As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externar ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas

existentes, promova, em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele renuncie”²⁹. Resta clara, também, a responsabilidade e prerrogativa do advogado de imprimir à causa a condução técnica adequada, a seu exclusivo critério. Não deve subordinar-se à vontade da parte, mas procurar esclarecê-la quanto à estratégia traçada³⁰.

Nessa fase, principalmente, há de o advogado inocular-se de grande humildade e tolerância para com as idiossincrasias humanas: “Uma inalterável e inesgotável paciência é por vezes necessária para ouvir longas e fastidiosas exposições, na sua maior parte inúteis, mas o advogado deve escutá-las atentamente e delas destacar o principal, sem obstar a que o cliente prossiga nas suas considerações, pois difícil coisa é, a quem desconhece o mister e não tem o hábito de resumir, destacar, por si, o que é principal do que é acessório”.³¹ A pessoa que se considera injustiçada não percebe o quão cansativo é, para o profissional, ouvir relatos minuciosos, plenos de detalhes insignificantes. Ela perde a noção das conveniências. Torna-se muitas vezes irritante. Todavia, para o advogado, a paciência há de permanecer durante todo o andamento da causa – no sistema brasileiro, isso pode se prolongar por muitos anos, até por duas décadas –, pois é natural que a parte, aflita em relação ao destino de seu pleito, procure amiúde pelo advogado. E o advogado é alguém que deve ser encontrado sempre, que não pode se recusar a escutar o cliente. Quando atingir um estágio em que o cliente o aborreça ou cause irritação, deverá renunciar ao mandato.

Se o cliente já tem patrono constituído, o advogado só aceitará sua procuração depois de conversar com o colega. Apenas serviços urgentes e inadiáveis justificarão atuar nessas circunstâncias, impondo-se ao procurador se entender com o antigo patrono assim que possível.³²

A relação com o cliente perdura não só até a conclusão da causa, quando se presume cumprido e extinto o mandato.³³ Não é raro que o constituinte necessite de esclarecimentos posteriores, e o advogado não há de recusar-se a prestá-los.

Concluída a causa ou desistindo o constituinte de sua continuidade, o advogado se obriga à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato e à pormenorizada prestação de contas.³⁴ Resta claro que a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos³⁵. O advogado também pode renunciar ao patrocínio independentemente de motivo, responsabilizando-se por eventuais danos causados a clientes ou terceiros.³⁶ Em contrapartida, a revogação do mandato por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.³⁷

Na questão de prestação de contas, não é incomum surgir desentendimentos entre advogado e cliente. Variadas ocorrências têm sido submetidas aos Tribunais de Ética e Disciplina. Mencione-se, para ilustrar: “o advogado, nas hipóteses de conclusão ou desistência da causa, com ou sem extinção do mandato e, também, na de revogação deste por parte da cliente, obriga-se a pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações, solicitadas pela cliente, a qualquer momento (art. 9.º do CED). Na respectiva prestação de contas, cumpre discriminarem-se, sob a forma contábil, as despesas e os honorários, indicando o critério de cálculo segundo a previsão contratual. Eventual compensação de valores pressupõe previsão contratual ou anuência da cliente. A prestação de contas e o pagamento do saldo existente, à cliente, poderão ser feitos no escritório do advogado ou, não se verificando o comparecimento daquela, ser encaminhada ao endereço que consta do contrato de prestação de serviços. Existindo valores a crédito da cliente, poderá o Consulente proceder ao depósito em conta da titularidade daquela, mesmo porque tal procedimento se assemelha àquele legalmente previsto para a ação de consignação em pagamento, na fase extrajudicial, presente uma das hipóteses previstas em lei”.³⁸

O Código de Ética veda ao advogado patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira; da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivados por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado.³⁹

Um tema sensível não deixou de ser objeto de previsão no Código de Ética e Disciplina da OAB. Em tempos de “Lava Jato”, quando se respira no ar brasileiro uma ira que alguns consideram saudável, outros excessiva, paira uma dúvida sobre a defesa propiciada a denunciados de terem perpetrado infrações de verdadeira *lesa pátria*. O Código de 1995 já dispunha ser direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado⁴⁰. Acrescentou-se um dispositivo de indiscutível clareza: “Não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir, como defensor, no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais”⁴¹. Esse dever é decorrência do direito de defesa a todos assegurado pela Constituição.⁴² O acusado do crime mais hediondo e repulsivo à consciência comunitária merece, como criatura humana, ser defendido por um advogado. É um direito fundamental, inserto em todas as Constituições dos Estados de Direito de índole democrática da civilização ocidental. Tal disposição tende a inibir a injusta arguição, disseminada entre não poucos, de que é tênue a linha que separa o criminoso, principalmente aquele que obteve grande benefício patrimonial com a prática delitiva, e seu defensor.

A relação de confiança do cliente e do advogado, conforme visto, é personalíssima. Sem concordância do cliente, o advogado não pode substabelecer o mandato, ou seja, atribuir a um colega poderes iguais aos que recebeu do constituinte. Há duas espécies de substabelecimento: aquele que se faz sem reservas de poderes, ou seja, o substabelecimento abandona o patrocínio da causa, deixando-a inteiramente ao substabelecido; e o substabelecimento com reservas de poderes, em que ele atribui as prerrogativas recebidas com o mandato a um colega seu, conservando-as também para si. Neste caso, faz-se necessário convencionar previamente o ajuste de honorários entre ambos.⁴³

O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente quanto a trabalhar em conjunto com outros advogados. A prestação de serviços é individual e personalíssima. Representa dever ético do advogado recusar-se a atuar com outros colegas, quando isso não resulte de sua própria vontade. Pois a exigência do cliente está a demonstrar sua escassa confiança no profissional, necessitado do amparo de colegas mais capazes.⁴⁴ Quanto a isso, hoje a codificação prevê que “o advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes-á tratamento condigno, que não os torne subalternos seus nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela de Honorários que for aplicável”⁴⁵. Essa previsão deriva da constatação de que a expressão numérica dos profissionais da advocacia gera um verdadeiro sistema de *castas*, pois há os egressos das melhores Faculdades, os que cursaram nichos de excelência, e aqueles que não puderam fazê-lo, seja por falta de condições financeiras, seja pela insuficiência da educação básica. Os que não continuam a estudar, não se mantêm atualizados, lutam com dificuldades, não raro podem ser utilizados como *mão de obra barata* pelos seus colegas providos de condições de manterem escritórios de prestígio. Se o aviltamento de honorários resultar de prática por parte de empresas ou entidades públicas ou privadas, os advogados responsáveis serão instados a corrigir o abuso. Sem prejuízo daquilo que a própria OAB venha a fazer no mesmo sentido⁴⁶.

Todos os aspectos mencionados se fundam na relação entre o advogado e o cliente que o constituiu livremente. Muitas vezes, o advogado é nomeado pelo juiz ou indicado pela OAB para patrocinar a defesa de réu pobre. Naquilo que se mostrar aplicável, a normativa ética se mostra inteiramente exigível. Tanto que o Código de Ética e Disciplina de 2015 inovou com um Capítulo V, exatamente destinado a contemplar a advocacia *Pro Bono*. Conceitua a advocacia *Pro Bono* como a “prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional”⁴⁷. Cabe a advocacia *Pro Bono* também para pessoas naturais desprovidas de recursos,⁴⁸ e “não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para captação de clientela”⁴⁹.

A síntese dos deveres éticos do advogado para com o cliente poderia ser resumida na lealdade para com o constituinte. Por essa lealdade o advogado há de se inteirar da causa, conferir-lhe o melhor tratamento técnico, empenhar-se para fazer jus à confiança do cliente, representando-o da melhor maneira técnica e estratégica, sem prejudicar sua independência, recordando-se de que ao advogado o cliente não dá ordens. Profissionais liberais há que, vinculados contratualmente a uma obrigação de resultado, podem receber ordens de quem os contratou. Já os advogados, subordinados a uma obrigação de meios, não recebem ordens. Estão eticamente sujeitos a desenvolver o melhor de si na boa representação dos clientes, procurando a justiça em primeiro lugar, o interesse do constituinte em seguida, mas nada podendo prometer quanto ao resultado de sua lide. Algo que precisa ser lembrado. Embora o advogado seja indispensável à administração da justiça,⁵⁰ o STF, em decisão do Min. Paulo Brossard, tornou ineficaz parte do art. 1.º do EAOAB, a dispor sobre o monopólio da capacidade postulatória do advogado, quanto aos Juizados Especiais, Justiça do Trabalho e Justiça de Paz. “Tal decisão fundamenta-se nos casos em que a figura indispensável do advogado poderia restringir a faculdade do livre exercício do cidadão, de pleitear seus direitos perante o Judiciário”.⁵¹

Embora não seja obrigatória a participação do advogado nesses casos, ele não está impedido de orientar a parte, aconselhá-la, acompanhá-la a juízo. Principalmente, tentar obter uma solução na via conciliatória. Atender a quem necessite de orientação, embora não precise contratar advogado, atende ao princípio do desinteresse e é uma postura ética altruísta. No mais, tal proceder pode ser um investimento na credibilidade e respeito ao profissional da advocacia que, em caso de necessidade, será lembrado por aquele que mereceu orientação espontânea.

7.4. Do sigilo profissional

O cliente não deveria guardar reserva alguma para com seu advogado. Ao contrário, precisaria confiar plenamente nele. Afinal, o escolheu. Sabe que o sigilo profissional é inerente à profissão e o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão.⁵² Não precisa pedir segredo ao seu procurador, pois o advogado que revelar, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pratica crime.⁵³ O advogado sempre deve se recusar a depor, poupando-se de ter de revelar segredo profissional. O Código de Processo Penal o proíbe de depor, salvo se, desobrigado pela parte interessada, quiser dar seu testemunho.⁵⁴ Enquanto isso, o Código de Ética da OAB dilata as exceções ao sigilo, permitindo-o quando houver “circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria”.⁵⁵ Esta última hipótese é considerada por Gonzales Sabathié e assim justificada: “A obrigação do segredo profissional cede às necessidades da defesa pessoal do advogado, quando for objeto de perseguições por parte do seu cliente. Pode revelar então o que seja indispensável para a sua defesa e exibir no caso os documentos que aquele lhe haja confiado”.⁵⁶ De qualquer forma, a revelação sempre estará restrita ao interesse da causa.

Interessante a questão sobre a quebra do sigilo telefônico do advogado. Já se decidiu que “a quebra de sigilo telefônico é medida extrema e excepcionalíssima, que só deve ser adotada quando fica demonstrada a sua indispensabilidade e de modo a não ofender as prerrogativas do profissional do direito, com as cautelas necessárias. Devem ser reconhecidos o direito de desagravo e conseqüências providências em favor do causídico que sofreu interceptação de comunicação telefônica, no exercício da profissão, e transcrição desta carreada aos autos por autoridade”⁵⁷.

A recomendação ética é no sentido de recusa do advogado a depor como testemunha judicial, ainda que solicitado pelo constituinte.⁵⁸ As confidências que este fizer ao advogado só podem ser utilizadas no limite da necessidade da defesa e desde que autorizado pelo constituinte. Mesmo as comunicações epistolares – aqui incluídas as transmitidas por telegrama, telex, fac-símile ou por qualquer outro meio eletrônico ou informatizado – entre advogado e cliente são consideradas confidenciais.⁵⁹ Tais fatos não podem ser levados a conhecimento de terceiro, sob pretexto algum.

A temática do sigilo profissional é das mais árduas na ética do advogado. A recomendação de

Ruy de Azevedo Sodré aos jovens advogados é a de, em caso de dúvida, recorrerem aos colegas mais antigos ou submeterem a consulta ao Tribunal de Ética.⁶⁰ Uma das finalidades desse organismo é justamente atender às solicitações dos advogados, orientando-os quanto a dúvidas éticas.⁶¹

Caso interessante foi apreciado pelo Tribunal de Ética da OAB-SP, em que se discutia se era dever profissional ou ético do advogado prestar informações, fornecer documentos ou emitir pareceres sobre o andamento de causas a seu cuidado, a pedido de associação de classe de seus constituídos. Considerou-se potencial a possibilidade de quebra do sigilo, cujo dever, por força do mandado recebido, se opera plenamente em relação aos mandantes, aos quais o advogado prestará sempre as informações que requererem.⁶² Em regra, os processos são públicos e qualquer advogado tem acesso às suas peças. A exceção é o segredo do processo, que não se confunde com o dever de sigilo profissional do advogado. Tudo o que esse vier a conhecer, em virtude de sua profissão, está protegido pelo dever do resguardo, cuja quebra significa grave infração ética.

Também já se decidiu que “o dever de guardar sigilo sobre fatos que chegam ao conhecimento do advogado em virtude do exercício da advocacia é um dos princípios fundamentais da profissão e, só excepcionalmente, pode ser abrandado. Não se incluem nesse dever, contudo, os fatos presenciados pelo advogado que nenhuma relação tenham com o exercício de seu mister e nem tenham sido objeto de consulta ou de aconselhamento, razão pela qual nessa hipótese e sobre esses específicos fatos poderá o causídico depor em juízo”.⁶³

A questão do sigilo é uma das mais controvertidas na tópica jurisprudencial. Chega-se a sustentar que “o sigilo profissional deve ser resguardado eternamente, de modo que, se for necessária a utilização de qualquer dado sigiloso para a defesa dos interesses do novo constituinte contra o antigo cliente, ou se desse fato resultar qualquer vantagem ilegítima, a advocacia, neste caso, é proibida, independentemente do lapso temporal decorrido. Caso em que o consultante tomou conhecimento de dados acerca das regras internas do condomínio, condução de assembleias e, principalmente, orientação na prestação das contas do síndico. Ações cíveis e trabalhistas em que existe potencial risco de utilização de informações conhecidas no exercício da advocacia. Vedação. Inteligência do art. 19 do EAOAB”.⁶⁴

O tema da reserva à transparência, o *guardar segredo*, adquire a cada momento relevância maior, numa sociedade em que a publicidade ganhou a queda de braço com a privacidade. No âmbito judicial, nada excita mais a curiosidade do que a chancela *segredo de justiça*. Os processos sigilosos ganham imediata e crescente repercussão, pois a avidez do mexerico, da fofoca, do *gossip*, é natural e ínsita ao ser humano. E a repercussão se potencializou com as redes sociais, que atingem milhões em poucos instantes, se os fatos forem suficientes para aguçar o interesse de uma sociedade que se esmera em propalar inverdades, boatos e *fake news*. Já se decidiu também que o advogado que pretenda patrocinar causa contra ex-cliente cujos processos já estão extintos poderá fazê-lo, não havendo impedimento ético para aceitação da causa. “Haverá que respeitar, sempre, qualquer que seja o período, o sigilo profissional e os segredos que as pessoas só revelam a outras de estrita confiança, seguras de que esses serão preservados, informações essas que são questões pessoais, de família, de empresa, de Estado, mas todas de interesse restrito, só reveladas aos eleitos, que é preceito de ordem pública”⁶⁵.

O Código de Ética e Disciplina da OAB explicitou que “o sigilo profissional é de ordem pública, independentemente de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente”.⁶⁶ “Presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente”.⁶⁷ E isso vale também para o advogado na função de mediador, conciliador, árbitro ou, por analogia, para qualquer outra fórmula ou estratégia de composição consensual de conflitos.⁶⁸

Sigilo absoluto é uma utopia. Principalmente quando a desenvoltura dos *hackers* invade qualquer casamata protetiva de informações. A previsão do sigilo está sempre na teleologia, na ordem do *dever ser*, que é um dos pilares dogmáticos da ciência jurídica. Todavia, “em casos imperiosos, o sigilo profissional poderá ser flexibilizado sem que haja configuração de infração ética, afinal, seria inadmissível o direito de defesa do profissional que esteja injustamente sendo

acusado, ser tolhido ou diminuído em relação aos demais cidadãos, em razão de preceitos éticos absolutos”.⁶⁹ É o que vem sendo reconhecido nos Tribunais de Ética: “O profissional assume responsabilidade pessoal sobre as revelações... Porém, se o advogado foi injustamente acusado pelo cliente de ter cometido atos que não cometeu e que irão lhe trazer prejuízos, ou quando seja injustamente ameaçado, é imperioso que possa se defender de tais acusações, não sendo admissível que o direito de defesa do advogado seja tolhido pelos preceitos éticos. O advogado não pode ter seu direito de defesa prejudicado ou em menor amplitude que o direito de defesa dos demais cidadãos”⁷⁰. É bem relativizado, na prática, o preceito ético do sigilo profissional da advocacia.

7.5. Da publicidade

A sociedade de massa, também considerada a sociedade da informação e da comunicação, fortaleceu os meios de divulgação das profissões. O serviço profissional é bem de consumo e, para ser consumido, há de ser divulgado mediante publicidade.

Em relação à advocacia, é necessária uma postura prudencial. Não se procura advogado como se busca um bem de consumo num supermercado. A contratação do causídico está sempre vinculada à ameaça ou efetiva lesão de um bem da vida do constituinte. Ele precisa de um profissional que atue tecnicamente, mas em quem confie suficientemente para entregar a ele informações íntimas sobre a família, bens e haveres, honra e deslizes. Entre essas, práticas afrontosas da ética, da administração, do direito civil e do direito criminal.

Não está o advogado proibido de anunciar os seus serviços. Mas precisa fazê-lo com discrição e moderação. A finalidade da publicidade é apenas informativa e a norma anterior vedava a divulgação em conjunto com outra atividade.⁷¹ Hoje o Código fala em *publicidade profissional*, com supressão, no *caput*, da proibição de divulgação conjugada com a de outra atividade exercida pelo causídico. Manteve, contudo, a vedação no inciso IV do artigo 40 do CED-OAB de 2015.

Prevê que os meios utilizados para a publicidade profissional sejam compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo 39, que impõe o primado da discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Por isso, veda: “I – veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão”⁷². Silencia em relação às mídias sociais, que são hoje o veículo mais potencializador da comunicação, nada obstante faça remissão à internet no inciso V do mesmo dispositivo. Veda, ainda: “II - o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade; III - as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público; IV - a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras; V - o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a *e-mail*; VI - a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela”⁷³.

Os escritórios podem se utilizar de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes da discrição e sobriedade, evitando-se captação de clientela ou mercantilização da profissão⁷⁴. Parece inócua a previsão do artigo 41 do Código: “As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de clientela”. É óbvio que a presença contínua nos jornais físicos ou eletrônicos induz o leitor que aprecia as manifestações do advogado a procurá-lo se necessitar. E o que dizer dos programas de TV, as entrevistas, as chamadas para se pronunciar sobre projetos de lei ou propostas de alteração normativa? Ou, ainda, os comentários sobre decisões judiciais polêmicas, rumorosas ou que despertem a atenção do jejuno em direito? Isso não representa a consolidação da boa fama, da celebridade, um verdadeiro anúncio proclamador da competência técnica do profissional?

Enquanto o Código de 1995 dispunha que o advogado *deveria abster-se*, o de 2015 *veda* a ele: “I –

responder, com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação social; II – debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado; III – abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega; IV – divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas; V – insinuar-se para reportagens e declarações públicas”⁷⁵. A leitura do preceituado parece admitir que o advogado possa fazer críticas ao juiz, ao promotor, ao defensor, ao delegado, a qualquer outro profissional do direito, pois só lhe é negado comprometer “a dignidade da profissão e da instituição que o congrega” (art. 42, III), ou seja, a profissão de advogado e a instituição da Ordem dos Advogados do Brasil. Teria sido essa a intenção do codificador ético da advocacia?

O modelo de uma publicidade discreta e moderada continua enunciado pelo Código de Ética, atualizada a previsão de 1995, mediante acolhimento dos avanços tecnológicos nas TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação. Fala-se agora em publicidade profissional, em cartões e material de escritório de que se utilizar e que poderão conter o nome completo do advogado ou o da sociedade, seu número ou números de inscrição na OAB⁷⁶. Podem ser referidos apenas os títulos acadêmicos e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se dedicar. Mais o endereço, *e-mail*, *site*, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário do atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido⁷⁷. Veda-se a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário⁷⁸. Ampliou-se, consideravelmente, a esfera de publicidade dos serviços advocatícios. O Código torna admissíveis o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico⁷⁹. Seria interessante que os grandes escritórios se valessem dessa prerrogativa para alavancar iniciativas culturais que viessem a contribuir para o aprimoramento da cidadania. Há escritórios poderosos, verdadeiros conglomerados, que teriam condições de assumir o mecenato de cuja carência o Brasil tanto se ressente.

Fica evidente a possibilidade de publicidade pela internet ou por outros meios eletrônicos, desde que observadas as diretrizes estabelecidas no Código de Ética e Disciplina⁸⁰. O Código chega a sugerir que a telefonia e a internet sejam efetivamente utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que essas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela⁸¹.

O elaborador do diploma deontológico da advocacia brasileira reconheceu que a Quarta Revolução Industrial em curso poderá e deverá transformar profundamente esse ambiente da publicidade. Por isso, deixou aberta a válvula de atualização no artigo 47: “As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código”.

A casuística é que vai administrar as mudanças que vierem a oportunizar a necessidade de adequação da normativa à realidade brasileira. A era cibernética, em que predomina a telemática, o surgimento da Inteligência Artificial e os algoritmos que manipulam a vida humana, a Internet das Coisas, a robótica, a realidade aumentada ou expandida, a nanotecnologia, as várias dimensões a serem exploradas, tornam despidendo tratar de temas superados, entre os quais o das placas apostas na sede profissional ou residência do advogado. Foi-se o tempo em que os modeladores confeccionavam verdadeiras peças de arte, não apenas artesanato, para que, em seguida, fossem fundidas em bronze as placas indicativas da residência/escritório de um advogado. Hoje o profissional liberal, em regra, ocupa uma dependência de um edifício, em cuja portaria consta seu nome. Sem o requinte das plaquinhas de outros tempos.

À postura essencialmente ética repugna a utilização de fotos, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. Também era proibido o uso dos símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela OAB.⁸² Essa menção desapareceu do Código vigente. Continua válida a observação de que o padrão recomendável deva

ser aquele condigno com a elegância e dignidade da profissão, pautada por um comportamento ético exemplar.

É legítimo que o profissional do direito sinta orgulho por seus êxitos. Essa vaidade profissional não pode se sobrepor ao interesse por fazer o bem, ganhar divulgação exagerada e transformá-lo em vedete jurídica, ouvido sempre e inevitavelmente em todas as ocasiões, de maneira a canalizar para seu escritório parcela considerável de clientela gerada pela mídia. A ânsia de reconhecimento, própria a esta sociedade de consumo que descarta o que considera obsoleto e elege os padrões *fashion*, até em relação aos serviços jurídicos, faz surgir publicações que são verdadeiras *Caras Jurídicas*. Sob o argumento de divulgar o escritório, poses de seus profissionais em ambientes requintados transmitem a ideia de que os que ali trabalham são tão bons, tão competentes, que podem ostentar sinais exteriores de sofisticação. Há uma natural tendência a se considerar a ostentação como prova de eficiência e promessa de êxito certo em qualquer litígio.

O reconhecimento espontâneo nem sempre surge. Mas quando é provocado pelo próprio interessado, não deveria revestir valor algum. Apenas serviria a refletir, melancolicamente, a vulnerabilidade do ser humano vaidoso.

Paulo Luiz Netto Lobo fala a respeito da mala direta. Controverteu-se quanto à sua utilização. “Ou se admite ou se proíbe ou se limita. Depois de longos debates havidos no Conselho Federal, optou-se pela terceira alternativa, ou seja, a mala direta é admissível apenas para comunicar a clientes e colegas a instalação do escritório ou mudança de endereço”.⁸³ Existe o Provimento 94/2000 do Conselho Federal da OAB, que disciplina a publicidade informativa e cuja consulta é elucidativa a quem ainda detiver dúvidas a respeito dos limites éticos postos à publicidade do advogado. Prevalece a orientação de que o Código de Ética e Disciplina da OAB rejeita a mercantilização do exercício da advocacia, por meio do oferecimento de serviços profissionais para inculcação ou captação de clientela – arts. 5.º e 7.º. O advogado que convida clientes, por meio de mala direta, com exaltação do escritório e de seus merecimentos, transgredir regras básicas de discrição e moderação e incorre na inculcação ou captação desleal de clientela, vedadas expressamente pelo Código de Ética e Disciplina da OAB.⁸⁴ Ainda que moderada em seus termos, mensagem contida em mala direta ofende as normas éticas se convida diretamente os mutuários do Sistema Habitacional a procurarem o advogado. A mala direta só pode ser utilizada para comunicar a clientela e interessados sobre mudança de endereço, telefone, razão social do escritório ou sociedade de advogados e informações similares.⁸⁵

A tópica dos julgamentos do Tribunal de Ética de SP mostra que a publicidade imoderada, em veículo de divulgação comercial, ao lado de oferta de serviços e produtos de consumo, infringe o Código de Ética e Disciplina e ofende a classe dos advogados. A conduta era passível de punição por infringência do disposto nos arts. 29, §§ 3.º e 5.º, do Código de Ética de 1995, bem como da Res. 2/1992.⁸⁶ Da mesma forma, advogados que enviam cartas aos moradores de um condomínio, alertando sobre ilegalidade na cobrança de prestação pelos agentes do Sistema Financeiro Habitacional e se oferecem para a defesa de seus interesses, promovem concorrência desleal – art. 7.º do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015. Tal prática significa anúncio de serviços jurídicos suscetíveis de captar causas ou clientes – art. 31, § 1.º – com imoderada remessa de correspondência a uma coletividade – § 2.º – e com insinuação à promoção profissional – art. 32, todos artigos do Código de Ética da OAB de 1995.⁸⁷

Maneiras mais sutis de autopropaganda também já foram censuradas pelo Tribunal de Ética da OAB-SP. Assim, a gravação de espera em telefone de advogado, a constituir uma espécie de publicidade interna do escritório. Ela deve obedecer às mesmas regras adotadas para o anúncio escrito, de discrição, moderação, simplicidade e decoro. A exaltação de merecimentos, sobre ser falta de modéstia, deve seguir as regras do art. 29, §§ 1.º e 2.º, do CED-1995, que se referem a títulos conferidos por universidades ou instituições de ensino superior. A condição de “especializando em Direito do Trabalho” não constitui título a ser anunciado mesmo em gravação telefônica e infringe o Código de Ética e Disciplina.⁸⁸ Já a divulgação ou informação discreta e moderada, via Internet, desde que adstrita aos regramentos do Código de Ética e Disciplina – arts. 28 a 34, CED de 1995 – não vulnera os preceitos incidentes sobre a conduta profissional do advogado.⁸⁹ Assim, já se

decidiu que “o Código de Ética e Disciplina permite a publicidade dos serviços profissionais do advogado por meio de site na Internet, desde que respeitados os termos dos arts. 28 a 34 do CED-1995⁹⁰, do Provimento 13/1997 deste E. Tribunal Deontológico e do Provimento 94/2000 do Conselho Federal da OAB, sendo vedada, expressamente, a veiculação do exercício da advocacia em conjunto com outra atividade. Impossível, portanto, a publicidade dos serviços profissionais do advogado em conjunto com outras atividades. A advocacia, considerando o seu relevante papel na administração da justiça, não se compatibiliza com atividades outras relacionadas com a venda de bens ou serviços, o que viola os arts. 28 a 34 do CED, o Provimento 13/1997 do TED e o Provimento 94/2000 do Conselho Federal da OAB”.⁹¹

Bem diferente é a remessa de correspondência a famílias enlutadas com oferta de assessoria advocatícia para ressarcimento de seguro obrigatório ou facultativo e serviços conexos. É procedimento antiético, a caracterizar captação de clientela, a configurar publicidade imoderada e de feição mercantilizada.⁹² Uma publicidade em outdoor afixado na parede de edifício, com propaganda associada a atividades imobiliárias, à evidência, constitui infração ética.⁹³ Deve prevalecer o bom senso, o bom gosto, a moderação, a elegância. Propaganda agressiva pode até sugerir ao destinatário que a qualidade dos préstimos profissionais deixa a desejar. A excelência do profissional fala por si e se consolida por meios informais de comunicação, na lenta edificação da boa fama, como sempre ocorreu na profissão jurídica. De qualquer forma, o artigo 44 do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB⁹⁴.

A amplitude que a publicidade ganhou com o Código de 2015 sinaliza uma casuística exuberante para essa questão. A capacidade de previsão do legislador é sempre infinitamente inferior à multiplicidade de hipóteses que a vida real costuma exibir. Não mereceria alguma observação a propaganda eficiente e presumivelmente gratuita que as mídias sociais perpetram, quando divulgam os nomes dos advogados que atendem aos qualificados réus das operações realizadas pela Justiça Federal e que culminam em contínuos espetáculos de prisão, interrogatório, alvará de soltura, nova prisão, delações, decisões antagônicas em várias esferas de jurisdição? O exercício profissional por parte de filhos de Magistrados dos Tribunais Superiores já não é uma espécie de publicidade gratuita? Um sobrenome da elite da mais respeitada beca não é propaganda de maior eficácia do que aquela produzida por quem não é detentor de um nome de família com idêntico glamour?

Assim como hoje a juventude não se encanta com o futebol da Seleção Brasileira, já que os jogadores atuam em times estrangeiros e por amor aos rendimentos, maior do que o devotado ao esporte, mas sabem “escalar” o time do STF, qualquer moço que estude direito consegue indicar o nome de um prestigiado plantel de advogados considerados os campeões na defesa de seus constituintes.

A propaganda gerada pela fama, pela celebridade, pela exposição midiática, pelo protagonismo e até por certa bizarrice é mais eficiente do que a recomendada pelos manuais das escolas de comunicações.

7.6. Dos honorários profissionais

O advogado é um profissional que trabalha e precisa receber por seus préstimos. A denominação honorários advocatícios consagrou-se tradicionalmente e é a usual. “Não há critérios definitivos que possam delimitar a fixação dos honorários advocatícios, porque flutuam em função de vários fatores, alguns de forte densidade subjetiva, tais como o prestígio profissional, a qualificação, a reputação na comunidade, o tempo de experiência, a titulação acadêmica, a dificuldade da matéria, os recursos do cliente, o valor da demanda etc.”⁹⁵ Há um sem número de fatores, o que não impede que surjam recorrentes discussões a respeito da tormentosa questão remuneratória.

Desentendimentos gerados quanto à fixação e cobrança de honorários profissionais constituem

campo fecundo nas discussões éticas dos advogados. É o problema mais grave da profissão, advertia Ruy de Azevedo Sodré, que encimava o capítulo destinado a seu trato com a candente proclamação: “A profissão do advogado é uma árdua fadiga posta ao serviço da Justiça. A missão do advogado não consiste na venda dos seus conhecimentos, por um preço chamado honorários, senão na luta diária pela atuação da justiça nas relações humanas! Esta missão não tem equivalente pecuniário e, por ela, a remuneração que se paga não é o preço da paz que se procura, senão o das necessidades de quem se consagra a tal nobre forma de vida”.⁹⁶

Mostra-se necessário o contrato escrito para a fixação dos honorários, sua correção – quando o caso – e sua majoração. Esse contrato deverá prever todas as especificações e formas de pagamento, inclusive no caso de acordo. Os honorários da sucumbência, devidos a quem perde a causa, não excluem os valores contratados. No acerto final não de ser levados em conta, tendo sempre presente o que se ajustou na aceitação da causa.⁹⁷

Não é conveniente que o advogado faça compensação ou desconto dos honorários com os valores que devam ser entregues ao constituinte. Quando isso for inevitável, tem-se de inserir cláusula específica no contrato de honorários, contemplando-se autorização do cliente.⁹⁸ Como condições gerais do contrato devem constar também os encargos gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive eventual remuneração de outro profissional, advogado ou não, para desempenho de serviço auxiliar ou complementar técnico e especializado.⁹⁹ Tudo há de estar perfeitamente delineado no contrato de honorários, pois será fonte de dissabores para ambas as partes. É comum que a parte, depois de resolvido o problema, considere singela a sua causa e exagerada a pretensão remuneratória do advogado. E também não são raras as hipóteses em que o advogado seja o único protagonista que não sofreu perdas patrimoniais com o processo, muito ao contrário disso.

O novo Código de Ética e Disciplina da OAB contempla honorários advocatícios para a mediação, conciliação e arbitragem e aqui avança, pois as disposições ali previstas se aplicam “a qualquer outro método adequado de solução dos conflitos”.¹⁰⁰ Inovou o codificador ao vedar a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial.¹⁰¹

O crescimento quantitativo dos profissionais da advocacia gerou fenômenos impensáveis há algumas décadas. Assim é que, no afã de garantir a subsistência, advogados há que se propõem a advogar abaixo da Tabela de Honorários estabelecido pelo respectivo Conselho Seccional de onde for realizada a prestação do serviço. O Código de Ética e Disciplina teve de prever que todo advogado deverá observar o valor mínimo, inclusive aquele referente às diligências do Oficial de Justiça, sob pena de se caracterizar o aviltamento de honorários.¹⁰² A previsão nada fantasiosa de que o advogado tenha de promover a execução judicial de sua verba honorária, levou o legislador deontológico a dispor que o advogado promoverá preferentemente, de forma destacada, a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais.¹⁰³

Os honorários não de ser fixados com moderação e os critérios para seu estabelecimento são previstos no Código de Ética: “I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; II – o trabalho e o tempo a ser empregados; III – a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional; V – o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante; VI – o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro; VII – a competência do profissional; VIII – a praxe do foro sobre trabalhos análogos”.¹⁰⁴

Tantos índices ensejariam adequada fixação da honorária advocatícia. Não é o que ocorre: inúmeros são os problemas surgidos nesse campo de atuação profissional. Por isso a OAB, para auxiliar a classe, fornece tabelas estabelecendo o mínimo que se pode cobrar por espécie de atuação, de maneira a não comprometer a dignidade da profissão. Esses valores mínimos não podem ser ainda mais reduzidos pelo advogado. Isso significaria captação de clientela. Previa-se, no Código de 1995, a possibilidade de cobrança abaixo da Tabela, em casos peculiares. Mas esses

precisariam ser previamente autorizados pelo Tribunal de Ética e Disciplina,¹⁰⁵ pois é dever ético do advogado não aviltar os valores de seus préstimos.

O advogado também pode contratar sua remuneração de acordo com a cláusula quota litis, ou seja, extrai-la do resultado econômico-financeiro da causa. Quando assim fizer, os honorários hão de ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos da verba de sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do cliente.¹⁰⁶ É salutar a previsão de uma tal cláusula para evitar a cupidez de profissional que, eventualmente, venha a amearhar a maior parcela do êxito da demanda, em detrimento do titular do direito que ele apenas representou, mas de que nunca foi detentor.

A participação do advogado em bens particulares de cliente sem recursos deveria ser vedada. Cuida-se de real sociedade entre cliente e advogado, em causa que este patrocine. Era preceito expresso do antigo Código de Ética.¹⁰⁷ Mas tanto o Código de Ética de 1995 como o de 2015 a admitem como exceção e sempre a ser contratada por escrito.¹⁰⁸

Na hipótese de “o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade”¹⁰⁹. Os honorários da sucumbência e os contratuais poderão ser executados pelo advogado, que também poderá postular expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor¹¹⁰. Em caso de substabelecimento, a verba da sucumbência será repartida proporcionalmente à atuação de cada advogado ou conforme haja sido ajustado entre eles¹¹¹. Ocorre que os profissionais poderão discordar quanto a essa repartição. Nesse caso a Ordem dos Advogados do Brasil ou seus Tribunais de Ética e Disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça de forma proporcional¹¹². A divergência em relação à percepção de honorários poderá chegar à fase de instauração de processos disciplinares. Em surgindo tal impasse, a tentativa de conciliação deverá ser preliminarmente encetada pelo relator¹¹³.

Nem sempre a satisfação dos honorários é tranquila. É frequente a necessidade de arbitramento e cobrança judicial dos honorários. Nesse caso, o advogado deve renunciar ao patrocínio da causa, fazendo-se representar por colega. Fica eticamente impedido de pleitear seus próprios honorários, atuando em causa própria.¹¹⁴ Surgem questões interessantes quando o advogado se vê forçado a cobrar judicialmente seus honorários. “Posto na contingência de ajuizar demanda para haver honorários devidos por cliente, deve o advogado, forçosamente, renunciar a outros mandatos por ele antes confiados. Possibilidade, no entanto, de exigir honorários porventura devidos nas causas a cujo patrocínio renunciar, proporcionalmente ao trabalho desenvolvido”.¹¹⁵

Em qualquer caso, o crédito por honorários advocatícios não autoriza o saque de duplicata ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte, decorrente de contrato escrito. Mesmo nessa hipótese, é vedada a tirada de protesto.¹¹⁶ Essa vedação contempla o caráter honroso da remuneração do advogado, tanto que denominada honorários. A propósito, a longa e hoje inaplicável lição de Cresson: “A ciência do advogado, a eloquência, a probidade não são uma mercadoria; quando a desgraça e a pobreza as invocam, elas se dão liberalmente; não se vendem (...). O honorário deve ser um presente livre, um tributo voluntário de reconhecimento do cliente. Em nenhum caso ele pode ser exigido”.¹¹⁷ Nada obstante, pode ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitida pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável¹¹⁸. Outra inovação foi a licitude de utilização de sistema de cartão de crédito, seja por advogado, seja por sociedade de advogados, mediante credenciamento junto a empresa operadora do ramo¹¹⁹. Com o anunciado gradual desaparecimento do cartão de crédito, a ser substituído pelo *mobile* multiuso, o celular ou *smartphone*, nada impedirá que os honorários sejam cobrados, pagos, recebidos e satisfeitos por essa plataforma.

Na verdade, a denominação honorários, conferida à remuneração própria ao profissional liberal de qualificação honrosa, constitui mero eufemismo. O advogado vive dessa remuneração.

Muitos deles são, na verdade, assalariados, de onde não advém desonra alguma. Já no início do século passado observava Alcântara Machado: “Repugna a certos espíritos a equiparação dos operae liberais aos serviços manuais, e há quem não se conforme com a ideia de constituírem ofícios mercenários as profissões de cunho intelectual. Esquecem-se de que hoje o salário é, na frase de Ihering, o nível determinante de todo o comércio jurídico: aluídos os velhos preconceitos, ninguém se julga diminuído em sua própria estima ou na estima alheia pela circunstância de exercer uma profissão assalariada”.¹²⁰ Na verdade, concluía o eminente paulista, “o único vestígio que sobrevive da antiga discriminação é pura e simplesmente verbal. Por um lado, o locatário dos serviços recebe o nome de cliente. Por outro lado, o salário das profissões liberais conserva a denominação de honorários, ou de honorária, como dizem outros. À diferença de palavras não corresponde diferença de substância. Os honorários representam o salário que vencem os locadores de serviços imateriais, a contraprestação devida pelo trabalho em cuja realização tem parte primacial a inteligência. Um eufemismo e nada mais”.¹²¹

O STJ sumulou o entendimento de que os honorários do advogado não podem ser fixados em salários mínimos (Súmula 201). O Código de Processo Civil (art. 85, § 2º) estabelece a regra na proporção variável de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito económico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios que seguem: (a) grau de zelo do profissional; (b) lugar da prestação de serviços; (c) a natureza e a importância da causa; (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A regra geral é excepcionada para a Fazenda Pública. O § 3º do artigo 85 do CPC estipula percentuais em cinco incisos. Outros parágrafos a esse dispositivo minudenciam o tema da verba honorária, exaustivamente contemplada pelo legislador processual de 2015¹²². Foi a resposta cometida aos inúmeros problemas surgidos em relação ao pagamento, pela parte, dos serviços prestados por seu advogado.

Os Tribunais de Ética enfrentaram inúmeras questões derivadas de desentendimento entre o cliente e o advogado contratado. Muitas delas têm pertinência com a cobrança de honorários. A casuística é rica e fornece uma noção do ponto nevrálgico desse tema no relacionamento entre a parte e o profissional por ela constituído. Mencione-se, apenas como exemplo e material de discussão, a possibilidade que o advogado tem de socorrer-se das vias legais para cobrar honorários resultantes de seus trabalhos profissionais, cabendo-lhe a livre escolha dos meios mais adequados.¹²³ Além dos critérios de moderação recomendados pelo caput do art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB, devem ser levadas em consideração as condições pessoais do cliente, para que os honorários sejam dignos, compatíveis e equitativos. Se a remuneração atinge percentuais de 50% sobre o resultado, a hipótese é de locupletamento. O advogado auferiria vantagem superior à do cliente e isso vulneraria os arts. 35 e § 1.º, 49, 37 e 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995.¹²⁴ Da mesma forma, age temerariamente o profissional que, em relação a trabalho prestado e não pago pontualmente, protesta títulos de crédito que detém e ajuíza pedido de falência do devedor. O Tribunal de Ética da OAB-SP considerou abuso a exposição do cliente a ridículo, constrangimento ou ameaça.¹²⁵ O tema também chega ao Judiciário, de que é exemplo o julgado que decidiu: “O advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecido, os honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento de sentença”¹²⁶.

O tema dos honorários está em constante mutação. Os tempos ensejam tais mudanças, como o uso do cartão de crédito¹²⁷ e a possibilidade de protesto do cheque ou nota promissória emitida pelo cliente, em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável¹²⁸.

7.7. Relações com os colegas

O Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995 dedicava apenas um dispositivo para as relações do advogado com os colegas, que estão colocados ao lado do público, autoridades e funcionários do juízo. Esse preceito abrigava o dever de o advogado tratar todas essas pessoas com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem

direito.¹²⁹ Com o advento do Código de Ética e Disciplina de 2015, amplia-se o rol dos deveres. A urbanidade e o trato com respeito e consideração, sem prejuízo de preservação de direitos e prerrogativas, estende-se a colegas, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral¹³⁰.

O crescimento exponencial do número de advogados influencia as eleições para os cargos de direção da OAB. Incidentes que envolvem acirradas disputas fizeram com que o codificador deontológico preceituasse que o dever de urbanidade há de ser observado também nos atos e manifestações relacionados aos pleitos eleitorais no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil¹³¹. Não constitui espetáculo edificante, menos ainda exemplo para as futuras gerações de advogados, um acirramento pouco polido de ânimos para empolgar o comando da entidade de classe.

A crônica das decisões dos Tribunais de Ética e também a jurisprudência em várias Justiças impôs a edição de um dispositivo de eloquência autoexplicativa: “No caso de ofensa à honra do advogado ou à imagem da instituição, adotar-se-ão as medidas cabíveis, instaurando-se processo ético-disciplinar e dando-se ciência às autoridades competentes para apuração de eventual ilícito penal”¹³². A expectativa em relação a uma profissão encarregada de fazer valer o direito, inspirada na ética – a ciência do comportamento moral do ser humano quando em sociedade – seria mais otimista do que a história recente das eleições de interesse do mais de um milhão de advogados oferece a quem queira analisá-la.

Sobre o relacionamento entre colegas, a deontologia das carreiras forenses oferece regramento abrangente. Existe mesmo um dever de coleguismo, tantas vezes mencionado, a exteriorizar conduta de companheirismo entre integrantes da mesma profissão. Antigo regulamento da Ordem chegava a tipificar como infração disciplinar a falta, de modo inequívoco e injustificado, aos deveres de confraternidade com os demais colegas.

Os advogados não devem competir entre si, menos ainda se referir desairosamente à atuação do colega. Nesse ponto, era mais preciso o Código de Ética do Instituto dos Advogados de São Paulo, cujo art. 50 dispunha: “Devem os advogados observar, na discussão dos pleitos, a mais perfeita cortesia e urbanidade, abstendo-se de alusões à vida privada ou a peculiaridades do patrono adverso, bem como de tudo quanto possa distrair o debate para o terreno pessoal”.¹³³

Esse o verdadeiro sentido da confraternidade, que, para os clássicos Duchaine e Picardi, “é salvaguarda da dignidade e da independência do foro; ela empresta suas forças à moderação, à delicadeza; ela esparge sobre o exercício da profissão um encanto que falta a quase todas as outras; ela facilita as relações e anula as dificuldades que, sem elas, seriam insuportáveis; ela é a auxiliar da Justiça porque ela espalha sobre os negócios uma docilidade que elimina as animosidades. Com elas, o advogado não é apenas um homem honrado; ele se torna um homem afável e cortês” (g.n.).¹³⁴

A grandeza de um causídico se avalia também pela sua postura em relação aos colegas. Relacionar-se com eles de maneira ética, ser leal e prestativo, apenas evidencia a segurança do advogado e aumenta seu prestígio. É própria dos incapazes a insegurança que se traduz em agressões gratuitas, ainda que sob a simulação de encarnar a corajosa audácia e a tenacidade natural ao encargo advocatício.

A debilidade que acometeu a sociedade contemporânea em termos de polidez, afabilidade, cortesia, lhanza, daquela boa e esquecida *educação de berço* que distinguia as pessoas qualificadas, espraia-se por todas as categorias, profissões e estamentos. Cumpre às entidades de classe, guardiãs do patrimônio intangível da honra das instituições, resgatar o que gradualmente se perdeu, em simultâneo passo com o avanço das conquistas científicas e tecnológicas. Parece que “estamos fadados a uma existência cada vez mais reflexiva, problemática, conflitual em todas as suas dimensões, sejam íntimas, familiares ou profissionais. ...A ética estética hipermoderna se mostra impotente para criar uma existência reconciliada e harmoniosa: nós a sonhamos voltada para a beleza, e ela é voltada para a competição”¹³⁵. Na verdade, só apreender e vivenciar a ética fará com que o relacionamento entre as pessoas, notadamente entre aquelas que escolheram a mesma via existencial, como os advogados, seja algo esteticamente apreciável. Até porque, ética é

a estética da alma.

7.8. *Relações com o juiz*

Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Isso não significa estar o advogado liberado de se portar de maneira respeitosa em relação ao titular da função estatal de dizer o direito.

O advogado não pode perder de vista que o juiz é responsável por milhares de processos, não se resumindo a impulsionar e a decidir aquele de seu interesse. Nem sempre o juiz é o culpado único pela lentidão do Judiciário, chaga contra a qual pouco se tem feito de efetivo. O juiz merece compreensão sob esse aspecto.

Os tempos de massificação – mais de um milhão de advogados para cerca de dezessete mil juízes – fizeram praticamente desaparecer a era do convívio e do conhecimento pessoal entre ambos os protagonistas da cena judicial. Foram-se os dias em que o juiz podia conversar tranquilamente com o advogado, inteirar-se de sua vida e até conhecer sua família. Os contatos forenses de hoje são instantâneos, impessoais, polidos. A polidez formal é um simulacro de moral, não chegando, na verdade, a ser uma virtude. Ela pasteuriza e torna impessoais as relações, padronizando-as sob o signo da pressa e da objetividade. E a justiça perde quando se torna uma operação formal.

Com a implementação do processo eletrônico, tudo fica ainda mais artificial. Mensagens chegam nas telas e são estas que recebem a resposta judicial. Nem há necessidade de encontro pessoal. O acúmulo de processos, quantos deles repetitivos, mas que demandam estudo porque pode existir uma ínfima fímbria de distinção em cotejo com outros similares, mas não inteiramente idênticos, faz com que o juiz prescindia da presença física do advogado. Este, quando insiste em conversar, em entregar o memorial, em “esclarecer pontos duvidosos” naquilo que a Magistratura chama de “sustentação auricular privativa”, gera não pouco desconforto. São tempos difíceis de estranhamento recíproco.

Calamandrei, que escreveu o Elogio aos juízes, na condição de advogado, em conferência pronunciada na Universidade Nacional do México, abordou as relações entre juízes e advogados: “Mesmo nas relações entre advogados e juízes volta-se sempre ao que é o segredo de toda solução democrática: devem ser relações entre homens livres, guardas cada um deles da própria independência e da própria dignidade, mas ao mesmo tempo cômicos da solidariedade social que os une a todos para o fim comum. No processo, juiz e advogado são como espelhos, cada um deles olhando para o interlocutor, reconhece e saúda, espelha em si mesmo a própria dignidade”.¹³⁶

A estrutura cooperatória do processo proclama serem todos os seus protagonistas igualmente responsáveis pela concretização do justo. E postula, para que se instaure essa concepção, nova postura dos operadores jurídicos. Todos envolvidos na missão de realizar justiça, despidos de sensibilidades exacerbadas ou de melindres corporativistas.

A advocacia brasileira tem sido sempre lhana com a magistratura, como que atenta à antiga peroração de Pedro Lessa: “Tratai bem os juízes, tendo sempre em mente as contínuas injustiças com que eles são julgados, devido às paixões e aos interesses contrariados pelas sentenças, e a levandade e precipitações que presidem as apreciações dos interessados”.¹³⁷ A severidade para com os juízes procede antes da mídia do que dos advogados, agora talvez desavisados da continuidade da recomendação: “Mas, quando verificadas com segurança, com o espírito perfeitamente isento de todos os elementos subjetivos que perturbam a exata visão da realidade, que as suas decisões foram inspiradas pela amizade, pela gratidão, pela vingança, pelo ódio, pelo interesse ou pela subserviência aos poderes, zurzi-os desapiedadamente, sede implacáveis, sede cruéis, por amor à Justiça”.¹³⁸ O advogado que já foi juiz precisa se acautelar para que a sua condição não venha a sugerir fruição de benesses inacessíveis para outros advogados. Porta-se eticamente se poupar os companheiros de toga, que ainda não a desvestiram, de assédio contínuo ou efusões que possam ser confundidas por quem as observe. Quando precisar conversar com

juízes que não o conheçam, constitui deslize ético se apresentar como juiz, desembargador ou colega. Da mesma forma, os advogados familiares de juízes devem se abster de propalar a condição, seja com vistas a evitar a ideia de que estejam a captar clientela ou a se imporem perante os demais magistrados, seja para não causarem constrangimento aos próprios familiares invocados.

Houve um tempo em que o juiz era tão próximo ao advogado que não hesitava em solicitar a ele para que servisse como ad hoc em algumas audiências ou se encarregasse do patrocínio de causas dos desvalidos sem condições de custear um profissional da postulação. Com o advento da CF/1988, a consagrar a imprescindibilidade da Defensoria Pública, esse relacionamento tende a desaparecer. Cresce uma espécie de desconforto entre a atuação da Defensoria Pública e a OAB. O defensor público se desvincula da OAB ou permanece um profissional cujo ofício é disciplinado pela autarquia?

Enquanto não se define em definitivo a questão, defronta-se a Justiça com alguns problemas. A advocacia pro bono, em si altruísta, às vezes se vê obstada de patrocinar interesses dos necessitados, por força de compreensão autárquica do que devam ser suas finalidades. Assim, “advogado de ONG não pode atender os necessitados com base na Resolução Pro Bono. A Resolução Pro Bono destina-se, exclusivamente, a pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Advogar na ONG, para seus associados, pode ser interpretado como benemerência travestida de captação de clientela, concorrência desleal, práticas condenadas pelo Estatuto da Advocacia e pelo Código de Ética e Disciplina. Deverão os hipossuficientes necessitados de assessoria jurídica ser encaminhados aos inúmeros serviços gratuitos existentes, como o Convênio OAB/PGE, existente em todo o Estado de São Paulo, os centros Acadêmicos das diversas faculdades de Direito, a Procuradoria Geral do Estado e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo”.¹³⁹

Em síntese, advogado e magistrado devem se imbuir da relevância da missão que o sistema atribuiu a ambas as funções. Parceiros na realização da justiça, acorrentados às mesmas deficiências do sistema judicial, frutos de única formação jurídica, arcaica e obsoleta, juízes e advogados têm o dever ético de compartilhar angústias e tentar construir a justiça ideal. E se isso possível não for, ao menos deverão esquecer mesquinhasarias no relacionamento para a edificação da justiça possível, deixando a surdez moral, que não é sensível ao clamor do povo, por uma justiça ágil, célere e efetiva, à qual todos tenham acesso e na qual todos possam confiar.

7.9. Relações com o Ministério Público

Entre as instituições brasileiras, aquela que mais se desenvolveu neste século foi o Ministério Público. Também considerada essencial à administração da justiça, a instituição viu suas atribuições dilatadas pelo constituinte. Tornou-se responsável por parcela imensa de direitos difusos, coletivos e homogêneos e ocupou espaço considerável na cena judicial. Tornou-se a instituição mais poderosa e a mais temida na República. Há quem sustente que também a mais audaciosa e, tanta vez, inconsequente.

O promotor de justiça merece o mesmo respeito devotado ao juiz e a tais operadores a advocacia deve idêntica postura de consideração. O advogado, não raro, tem no Ministério Público parceiro qualificado, auxiliando com argumentos tecnicamente consistentes o seu pleito. Quando o promotor atua na condição de parte, o advogado deve com ele contender com lealdade e lhaneza.

Certo estranhamento faz-se notar no momento em que o Parquet exercita com destemor o seu protagonismo em defesa do ambiente, das minorias, da cidadania, do consumidor e de outros estamentos confiados à sua atuação institucional. Não é raro que os advogados atribuam ao Ministério Público um excesso ou abuso, coisa que também acontece quando os réus são ímprobos administradores que não se compadecem do Erário e se valem de sua condição de transitórios donos do poder para a prática de ilicitudes. Nesse ponto, os abusos existiram e não é sem razão que parcela considerável da sociedade fale em resgatar a chamada *lei da mordaca* e não se mostre indignada com o advento de normas que responsabilizem agentes de autoridade como Promotores – mas também Juízes – pelas eventuais vulnerações a direitos que a impulsividade venha a causar.

O advogado não deve se imbuir do mesmo espírito das partes que represente no processo – grandes infratores ambientais ou os notórios ímprobos – e deve manter um tratamento lhamo, respeitoso, polido e cordial. Civilizado, enfim, com o Ministério Público. Laborar tecnicamente, acreditando que alguém, em alguma das instâncias e num dos atalhos das vicissitudes a que os jurisdicionados estão sujeitos, venha a ler, a refletir e a considerar sua argumentação. E seja capaz de concretizar o natural anseio por uma autêntica Justiça.

A cada qual o seu papel na arena de astúcias chamada processo.

7.10. Relações com a polícia

A sabedoria popular caracteriza com algum menoscabo a figura do advogado de porta de cadeia. O relacionamento da advocacia com a polícia precisa se pautar por parâmetros éticos também irrepreensíveis, para resgate da imagem dessa instituição e preservação do prestígio dos causídicos especializados em processo criminal.

A solução dos problemas policiais é de ser buscada no Direito. Partir do pressuposto de que sempre se poderá dar um jeitinho em nada contribui para a elevação ética dos serviços públicos. O advogado tem o dever de libertar seu patrocinado, fazendo-o mediante recurso aos instrumentos previstos na lei, assim como tem o dever de reagir juridicamente contra quem lhe solicite ou sugira atuar de forma não condigna com o seu parâmetro ético.

A polícia é titularizada, em seu comando, por bacharéis de formação idêntica à do advogado. Os delegados de polícia passaram por concurso público de provas e títulos. São qualificados, portanto, para exercer esse relevante mister. Essa constatação presidirá o respeito a ser mantido entre profissionais de mesmo nível, encarregados de atribuições distintas. Da inteireza ética no procedimento de tais operadores poderá advir o aprimoramento moral sempre necessário a todas as instituições. Como entendia Calamandrei, elas constituem vasos comunicantes. Não existe possibilidade de redução de nível de uma sem que a outra também venha com isso a perder.

O advogado também precisa respeitar a Polícia Militar, instituição alicerçada em hierarquia e disciplina que não se encontra em outras que atuam no mesmo universo. Os policiais militares são recrutados mediante seleção que leva em conta não apenas os atributos físicos, mas os intelectuais. A educação propiciada àqueles que permanecerão na milícia – no melhor sentido do verbete recentemente contaminado – é das mais consistentes. Os oficiais da PM são profissionais de excelência. E são aqueles que, para ingressar na Instituição, prometem sacrificar a própria vida, se necessário for. Basta isso para que se torne imperativo o dever de respeito e consideração no trato relacional entre Advocacia e Polícia Militar.

7.11. Relações com os peritos

O perito é um profissional sempre necessário à realização da justiça. Na era da especialização e do aprofundamento científico em áreas cada vez mais reduzidas do conhecimento, especialistas em determinados campos precisam ser chamados para esclarecer o juiz.

O sistema brasileiro convencionou utilizar-se, em cada processo, de pelo menos três peritos. Existe o experto judicial, o perito de confiança do juiz. Oferecerá seu trabalho, em regra, acompanhado de dois outros, elaborados pelos peritos das partes. Cada parte indica o seu assistente técnico, perito que fará laudos tendentes ao convencimento da superioridade da argumentação de quem o contratou.

O advogado nunca deve procurar o perito do juízo, tentando com isso obter laudo favorável às suas pretensões. Toda proposta de auxílio deverá ser feita mediante petição despachada pelo juízo e inserta nos autos, para conhecimento da parte adversa. Nem deve converter o seu assistente técnico em profissional que, no afã de satisfazer quem o remunera, deixa de lado o caráter científico do trabalho para se converter em mera peça de persuasão judicial.

E já que se aborda a atuação do perito, parece eticamente conveniente que aquele que sirva ao juízo na condição de experto oficial não venha a aceitar em outro processo a função de assistente técnico. É natural, quando da indicação de assistentes, a tendência a favorecer a tese da parte contratante. E isso pode comprometer a imparcialidade exigível a um qualificado auxiliar da justiça.

7.12. Relações com os cartorários

O servidor da justiça – notadamente o da esquecida Justiça Estadual, a mais ampla das Justças – é um funcionário público hoje mal remunerado, desestimulado pela ausência de uma carreira racional e ainda designado cartorário, o que não é pouco num país em que cartório e cartorialismo passaram a revestir significado pejorativo.

Longe vai o tempo em que o pessoal do foro era recrutado entre a elite das famílias tradicionais e formava um quadro tecnicamente adequado e de inexcusável qualidade humana. A massificação do Judiciário, a criação de inúmeras novas unidades judiciais e o crescimento vegetativo do quadro funcional mudaram os atributos do pessoal recrutado. O excesso de trabalho dos juízes também os impede de contato pessoal e aperfeiçoador do pugilo de servidores que os auxiliam.¹⁴⁰

É natural que o tratamento a ser dispensado ao advogado possa não condizer com o merecido por esse profissional do direito. É dever ético do advogado manter o padrão de urbanidade, tratando o servidor de cartório com a mesma lhanza endereçada ao juiz e demais protagonistas da cena judiciária. Esse tratamento é poção miraculosa no resgate da dignidade funcional. O funcionário a que se confere um trato humano e digno portar-se-á também humano e dignamente.

Nem se mencione a falta ética – resvalando até para o campo da criminalidade – que seria a praxe de o advogado oferecer propina ao oficial de justiça, para cumprir ou retardar o cumprimento de mandado, ou ao cartorário, para impulsionar ou reter o andamento do processo. Índice vergonhoso da falta de ética de um País conviver com as chamadas taxas de urgência ou por fora. Nada seria mais calamitoso do que o profissional considerado essencial à administração da justiça vir, com essa conduta, a estimular a descrença do servidor nos caminhos do Judiciário. Caminhos retos, como devem ser os do Direito, não tortuosos, como sói ocorrer em outras esferas.

7.13. Relação do advogado com o estagiário

A obrigatoriedade do estágio profissional faz com que muitos advogados se credenciem a receber esses trainees que necessitam da permanência transitória ao lado de alguém capacitado para aprender a profissão. Se há os que se preocupam com a efetiva formação – notadamente ética – do estagiário, há aqueles que se descuidam ou mesmo dão péssimo exemplo.

O advogado que aceitar estagiário assume a responsabilidade de ser um formador do futuro colega. Tem de ter paciência para esclarecer suas dúvidas, aceitar seus erros ou equívocos. Saber que o início é difícil para todos. Ninguém nasceu a dominar os segredos de um mister.

A insensibilidade é nefasta, assim como inadmissíveis maus tratos. Explorar os serviços do estagiário como se ele fosse office boy ou estafeta é indigno de um bacharel. Nem se diga daqueles que procuram assediá-los procurando se valer de favores outros que não os decorrentes do puro estágio. Já houve quem insinuasse à estagiária para se apresentar com trajes e modos mais sensuais perante algumas autoridades, em busca de um despacho favorável. A crítica destrutiva é uma arma poderosa de demolição da autoestima.

Disponibilizar biblioteca, atender de boa vontade à consulta, propiciar benefícios de direito, não sacrificar em demasia, exercer com certo paternalismo a função orientadora do futuro colega é obrigação de quem aceita estagiário. Se não for assim, é melhor não se credenciar junto à OAB para receber tais praticantes da profissão. O mesmo vale para juízes, promotores e outros profissionais do direito em contato com a experiência do estágio.

Mais uma vez, a Quarta Revolução Industrial veio a trazer um elemento novo para essa equação. Os estagiários pertencem à geração Y, aquela que já nasceu com chip e tem inegável desenvoltura para o manejo da informática, da eletrônica, da cibernética, da telemática e de tudo aquilo que ciência e tecnologia nos propiciam. Em inúmeros escritórios, são os estagiários que ensinam os advogados seniores a se servirem com proficiência dos aplicativos, das funcionalidades dos *mobiles*, do uso inteligente de tudo aquilo que transformou a nossa vida e que transformará ainda mais, pois irreversivelmente mergulhados nesta era mágica e surpreendente.

Talvez os estagiários sejam os formuladores do escritório do futuro, que não precisará ser o encontro físico entre inúmeros profissionais, mas será uma rede de cooperação da qual participem aqueles nativos digitais que melhor produzirão em seu ambiente doméstico, ou na praça, ou no restaurante, ou no lugar em que houver fibra ótica ou o que vier a substituí-la para mantê-los plugados e com acesso ao fantástico universo virtual.

7.14. A punição do advogado faltoso

Ao contrário de muitos outros profissionais, cujas faltas éticas podem restar impunes, o advogado criou para si um sistema para punir infrações a princípio ou norma de ética profissional. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal.¹⁴¹ O julgamento dos processos disciplinares compete ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional.¹⁴² É um Tribunal Deontológico, expressão que surge mesmo nos julgados pronunciados pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Sua competência é apreciar questões éticas, desde que não estejam anteriormente submetidas à jurisdição. Quando isso ocorre, o TED – Tribunal de Ética e Disciplina, declina de emitir apreciação: “Hipótese em que é vedada a manifestação por Este Tribunal, conforme arts. 49 do Código de Ética e Disciplina, 136, § 3.º, I, do Regimento Interno da OAB/SP, 3.º do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina e Res. 7/1995. Não conhecimento da consulta por tratar-se de caso concreto”.¹⁴³

O poder disciplinar se fundamenta na teoria da instituição. A instituição, empresa humana que permanece no meio social animada de uma ideia-força, é a principal interessada em conferir certa higidez aos seus quadros. A corporação é autônoma para punir os seus integrantes que pratiquem deslizes éticos, pois “nem à sociedade em seu conjunto, nem ao Estado pode ser atribuída a missão de regulamentar moral e juridicamente a profissão. A atividade de uma profissão só pode ser regulamentada eficazmente por um grupo que viva constantemente bem próximo desta profissão para conhecê-la em seu pleno funcionamento e sentir todas as suas necessidades, seguindo-lhe em todas as variações”.¹⁴⁴

A Ordem dos Advogados do Brasil prevê, em seu estatuto, um Tribunal de Ética e Disciplina, competente para orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas em tese, e, quando o Regimento Interno da Seccional da OAB assim dispuser, julgar os processos disciplinares.¹⁴⁵ Além disso, o Tribunal de Ética deve organizar cursos e demais eventos concernentes à ética profissional, inclusive junto aos cursos jurídicos, com vistas à formação da consciência dos futuros profissionais para os problemas fundamentais da Ética.¹⁴⁶

O processo disciplinar se instaura de ofício ou mediante representação – não anônima – de interessado. É nomeado um relator que pode propor arquivamento sumário da representação, quando desconstituída dos pressupostos de admissibilidade. Caso contrário, o relator determinará a notificação dos interessados para esclarecimentos ou do representado para a defesa prévia em 15 dias.¹⁴⁷ O trâmite do processo disciplinar está minuciosamente previsto no Código de Ética e Disciplina, neste ponto mais completo do que a versão anterior, o Código de 1995.

O procedimento tem seus trâmites em tudo semelhantes ao processo-crime. A diferença é que o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao Tribunal, e o Presidente do Tribunal de Ética, após recebimento do processo devidamente instruído, designa relator para proferir o voto. O advogado processado pode opor defesa oral por si ou por advogado.

Quando a repercussão da falta for prejudicial à dignidade da advocacia, o Conselho de Ética pode suspender preventivamente e por 90 dias o advogado acusado, após ouvi-lo em sessão especial.¹⁴⁸

O Tribunal de Ética pode aplicar ao advogado faltoso as sanções de censura, suspensão, exclusão e multa.¹⁴⁹ A censura pode ser convertida em advertência, que constará de ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante.¹⁵⁰ Das decisões do Tribunal de Ética pode ser tirado recurso ao Conselho Seccional. E das decisões dos Conselhos Seccionais cabe recurso ao Conselho Federal da OAB.

Bastante oportuna pareceu, à época, a disposição do art. 59 do Código de Ética de 1995. Ela permitia a suspensão temporária da aplicação das penas de advertência e censura. Essa possibilidade era prevista para a hipótese em que o infrator primário, dentro do prazo de 120 dias, passasse a frequentar e concluísse, comprovadamente, curso, simpósio, seminário ou atividade equivalente sobre Ética Profissional do Advogado, realizado por entidade de notória idoneidade. Também deveria ser considerada a natureza da infração ética cometida, pois a frequência ao evento não poderia servir para deixar impune alguém responsável por falta de considerável gravidade.

O preceito era interessante porque pressupõe a capacidade de regeneração do infrator ético. Dispondo-se a aprender ética, já estaria o advogado faltoso demonstrando certo arrependimento e o propósito de vir, a partir de então, a comportar-se de maneira irrepreensível.

Essa é a melhor concepção da conduta ética aplicada às profissões. O comportamento moralmente idôneo é uma prática a ser continuamente estimulada. Converter ao ideário ético todos os profissionais deve ser o objetivo da pregação deontológica. É mais importante o resgate da consciência de alguém que não se comportava eticamente do que a reiteração de punições disciplinares de outros profissionais também faltosos. Mas a norma desapareceu no Código de Ética de 2015. Talvez por ter o seu funcionamento questionado ou por prevalecer a crença de que *ética não se aprende*. Ou se tem, e se aprimora, ou não se tem, e não serão cursos ou aulas que proverão o deficiente ético dessa forma sapiencial de conviver.

Parece desnecessário enfatizar que a jurisdição disciplinar não exclui a comum. Quando o fato constituir delito, o Tribunal de Ética e Disciplina deverá comunicá-lo à autoridade competente.¹⁵¹ No caso, tanto pode ser o juízo como o Ministério Público.

Para os estudantes de direito, importante assinalar que o estagiário também pode cometer falta ética, prevista no inc. XXIX do art. 34 do Estatuto da OAB: praticar ato excedente de sua habilitação, conforme já se assinalou no capítulo destinado à ética do estudante.

Não é demais enfatizar o caráter cogente das obrigações éticas dos advogados. “A ética profissional impõe-se ao advogado em todas as circunstâncias e vicissitudes de sua vida profissional e pessoal que possam repercutir no conceito público e na dignidade da advocacia. Os deveres éticos consignados no Código não são recomendações de bom comportamento, mas normas jurídicas dotadas de obrigatoriedade que devem ser cumpridas com rigor, sob pena de cometimento de infração disciplinar punível com a sanção de censura (art. 36 do EOAB) se outra mais grave não for aplicável. Portanto, as regras deontológicas são regras providas de força normativa; a lei (o Estatuto), o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos são suas fontes positivas, às quais se agregam, como fontes secundárias, a tradição, a interpretação jurisprudencial e administrativa, a doutrina, os costumes profissionais”.¹⁵² Mais uma evidência de que o aprendizado da ética, para o futuro advogado, não é sofisticação desprovida de significado concreto, mas preparação ao exercício consciente de uma profissão cada vez mais questionada, sobretudo, diante de infrações éticas perpetradas por alguns de seus integrantes.

Atento à realidade em processo de aguda ruptura de praxes, valores e concepções, por força da Quarta Revolução Industrial, o codificador da ética da OAB previu que os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual, mediante adoção da sistemática, a ser regulamentada em Provimento pelo Conselho Federal da OAB¹⁵³.

7.15. A Ética dos procuradores públicos

O advogado pode ser chamado a desempenhar seu mister junto a entidades públicas. A consultoria jurídica é essencial para aconselhamento das autoridades estatais previamente às suas deliberações. E quando o Estado comparece a juízo, desveste-se de sua soberania para subordinar-se às regras por ele mesmo editadas, garantindo a paridade de armas, contida na cláusula do contraditório.

Quando o profissional da advocacia desempenha seus misteres remunerado pelos cofres públicos e especialmente nas tarefas de consultoria e representação, é chamado tradicionalmente Procurador. Existem procuradores da União e de suas entidades, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios.

A relevância das funções por eles exercidas fez com que fossem também distinguidos na Constituição. O art. 132 da Carta de 1988 dispõe: “Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”.

A circunstância de orientar ou de representar judicialmente o Estado não retira do procurador os seus compromissos éticos de advogado. Todos os cânones éticos voltados aos advogados têm também como destinatários os procuradores. Algumas singularidades éticas podem ser apontadas, entretanto. Quando no exercício da representação judicial das pessoas jurídicas de direito público, Dárcio Augusto Chaves Faria salienta, como suscetíveis de exame atento, questões como “a aceitação, a suspeição e o abandono da causa, a verdade e o segredo profissional, o direito aos honorários e o dever de indenizar”.¹⁵⁴

Examine-se, ainda que superficialmente, cada uma delas.

Quanto à aceitação da causa, o procurador tem verdadeiro poder-dever, de caráter indelegável, de representar judicialmente a pessoa jurídica de direito público. Não lhe é dado recusar, como poderia fazê-lo, ao menos em tese, fora advogado. Mas diante de causa ilegal, injusta, ilícita ou imoral, se o ente público é réu, deverá alertar a autoridade sobre a inevitabilidade da decisão desfavorável, com proposta de acordo ou de reconhecimento do pedido do autor. Se a entidade pública é autora, embora o procurador não tenha poderes para deixar de mover a causa, pode, excepcionalmente, recusar-se a fazê-lo. Para Dárcio Faria, “não há, portanto, qualquer possibilidade de ingresso do ente público em juízo para formular pedido incompatível ou contrário à lei ou à moral, mesmo porque são a moralidade e a legalidade princípios constitucionais que norteiam a atividade pública. A recusa do Procurador, nesse caso, além de juridicamente amparada, dá a exata noção de seu papel de formador da vontade estatal no âmbito de suas atribuições, o que corrobora o entendimento de ser ele um agente político”.¹⁵⁵

No concernente à suspeição, vários motivos podem conduzir o procurador a ela. O mais comum é sua convicção quanto à injustiça da causa. Outros são os interesses diretos ou indiretos no objeto da lide, o interesse direto de pessoa de suas relações, a vinculação a pronunciamento anterior e a orientação externa da causa. Em todos eles, deve declarar-se suspeito. Já lhe não é permitido abandonar a causa. Mesmo sob alegação de motivo justo, ele não pode fazê-lo. Além da responsabilização disciplinar, poderia incorrer em responsabilização penal, configurando-se a prática de prevaricação ou abandono de cargo público.

O procurador público teria também o dever de guardar sigilo quanto aos assuntos atinentes ao ente público que representa? Ente que, a teor de dispositivo constitucional, está submetido ao princípio da publicidade? Não. A transparência é dever do Estado em todas as suas exteriorizações. O procurador deve levar a juízo todos os fatos e circunstâncias de seu conhecimento em virtude do exercício do cargo, assumindo o seu papel na estrutura cooperatória do processo.

Os honorários são devidos ao procurador público, assim como aos advogados. Mas os

procuradores já percebem para representar judicialmente o ente público. É justo o rateio da verba da sucumbência sem considerar a proporcionalidade do trabalho desenvolvido? Dárcio Faria situa a questão no terreno da ética: “É certo que os Procuradores Públicos fazem jus aos honorários quando a Fazenda Pública sai vencedora em juízo. Entretanto, essa é sua missão precípua – defender o bem público –, e para tanto estão equiparados, em vencimentos, aos Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. O tempo despendido e o serviço prestado decorrem da própria função que exercem. Não seria justo beneficiarem-se da imposição do art. 85 do CPC para aumentar seus ganhos de forma desproporcional, visto que o erário já arca com seus vencimentos”.¹⁵⁶ O trato adequado com o setor das Execuções Fiscais não raro esbarra na resistência dos procuradores, que não demonstram interesse maior em solução administrativa, já que a verba de sucumbência é um fator de desestímulo quanto às alternativas ao processo judicial.

Por último, o dever de indenizar o prejuízo que causar à entidade, por negligência, erro inescusável ou dolo, também deve ser titularizado pelo Procurador Público. “O que se apresenta de peculiar no caso é que, em tendo agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder, mais do que a indenização, o Procurador sujeita-se ainda às penalidades disciplinares cabíveis, que podem levar à perda do cargo”.¹⁵⁷

Em síntese, o procurador público não é apenas um advogado, essencial à administração da justiça, leal à Constituição e ao ordenamento jurídico. Ele se preordena a defender o interesse coletivo. O Estado somos todos nós. Ele é remunerado pelo povo. Mais do que os profissionais liberais que são contratados livremente pelo interessado, ele deve se portar com o máximo de ética exigível. Atua na defesa dos interesses do povo. Por isso é recrutado por concurso público, de igual seriedade daqueles realizados para recrutamento de juízes e promotores.

Essa preocupação já se tem verificado nas cúpulas das Procuradorias, que elaboram concursos sérios e severos. Cabe indagar, como o faz o paradigma de Procuradora do Estado que é Norma Kyriakos: afinal, qual o perfil do advogado que compõe a Instituição Jurídica responsável pela advocacia do Estado e da qual se desmembrou a Defensoria Pública, criada por comando fundante a partir do dever do Estado de garantir o acesso dos necessitados à Justiça? A quem se devem atribuir essas funções essenciais na construção do Estado de Direito Democrático?¹⁵⁸

E somente ela, com a autoridade de quem dedicou uma vida à Procuradoria do Estado de São Paulo, é que pode responder: “Há de ser homem ou mulher de seu tempo. Seu papel é resgatar o sentido mais profundo das instituições jurídicas e por esta via resgatar o exercício da cidadania. Seu material de trabalho é o Direito Público, mesmo quando por dever do Estado garante o acesso à Justiça das pessoas carentes e lhes defende os direitos individuais, de natureza civil, penal ou administrativa. Ator ou atriz privilegiado num Estado hipertrofiado pelo excesso de regulamentação e ineficácia das leis, sua bíblia é a Constituição, a sua meta a Justiça. Sabe que a dialética entre a prática da Justiça e a Lei é permanente. É parcial, defende a parte como os demais advogados. Cabe-lhe defender o interesse do Estado. Sua preocupação, portanto, é a res publica e o bom funcionamento do Estado. Tem por tarefa jurídica resgatar o conceito de interesse público e espargir a apropriação por interesses privados dessa pessoa jurídica de direito público, sua cliente”.¹⁵⁹

No momento em que a nacionalidade se vê premida por inúmeros escândalos, em que as altas esferas dão espetáculo deprimente de corrupção e de leniência, os procuradores podem ser uma esperança para o brasileiro desalentado. Não esmorecer, atuar com destemor e eficiência, pode fazer renascer a esperança do povo que, às vezes, parece haver perdido a capacidade de se indignar. Um exemplo é exercer com presteza a atuação de apurar irregularidades, de cobrar as multas que hoje prescrevem diante da disfuncionalidade das estruturas e que incentivam os infratores ambientais a prosseguirem na sanha dendroclasta e poluidora da natureza pátria.

Reitere-se que, em relação à advocacia pública, o Código de Ética e Disciplina da OAB explicitou que suas disposições obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica.¹⁶⁰

7.16. A Ética dos defensores públicos

A Defensoria Pública já fora prevista pelo constituinte de 1988 como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.¹⁶¹ Ao ser promulgada a Constituição, previu-se a edição de lei complementar para organizar a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios, com a prescrição de normas gerais para sua organização nos Estados.¹⁶²

A EC 45, de 08.12.2004, enfatizou e fortaleceu o papel das Defensorias Públicas, pois converteu o parágrafo único em § 1.º e acrescentou um § 2.º, de dicção que segue: “Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2.º”.¹⁶³

A autonomia das Defensorias Públicas Estaduais foi um dos cinco pontos de honra do Governo, levados por sua Secretaria da Reforma do Poder Judiciário, para apreciação no Parlamento.¹⁶⁴ A relevância do tratamento conferido às Defensorias reflete a convicção de que elas representam instrumento insubstituível para ampliar o acesso à Justiça.

O Judiciário, convertido em alternativa à perpetuação da situação de iniquidade reinante num Brasil de profundos antagonismos, mantinha suas portas praticamente cerradas para a pobreza. O povo miserável conhece da Justiça a sua face cruel – a Justiça Criminal, representada por todos os equipamentos que a população chama justiça: polícia, Ministério Público e Judiciário. A sofisticação do sistema estatal de realização do justo concreto, a intermediação sob a forma de monopólio de um profissional provido de capacidade postulatória, os custos, o hermetismo, a morosidade, tornavam a Justiça um artigo de luxo. Sofisticação impensável para os não incluídos.

A Defensoria Pública se propõe a levar ao Estado-juiz as postulações da miséria. A ninguém será recusada a prestação jurisdicional, sob argumento de inexistir profissional da advocacia que traduza a pretensão perante os tribunais.

Essa vocação densifica e dramatiza a ética do Defensor Público. Ele não é mais o defensor do Estado, como pode ser designado o Procurador das Fazendas, sejam elas da União, do Estado e dos Municípios ou do Distrito Federal. O defensor público é o advogado do povo.

Como tal, precisa ser provido de uma ética muito sensível. Capaz de penetrar na sensibilidade e no recato do popular, suscetível de melindres, tímido porque até agora relegado ao abandono. Verdade que a experiência dos Procuradores Públicos que optaram pela Defensoria poderá servir para a área criminal, mas a experiência na esfera familiar e civil em geral parece menor.

Sabem os advogados que emprestam o seu grau para as atuações estatais que a maior parte dos problemas que o povo apresenta não são jurídicos, mas sociais. São questões de exclusão ou de não inclusão, de pobreza, de miséria, de indigência, de saúde física e mental. Terão de investir na sua capacidade de desvendar os mistérios da mente, ainda que desprovidos de formação psicológica, no seu talento de assistentes sociais, na sua parcela de compreensão dos dramas humanos para o bom desempenho da função.

A Defensoria Pública não pode ser uma repartição burocrática, insensível às misérias da condição humana e presa à burocracia e à esterilidade do ritualismo judicial. Terá de atuar na formulação de procedimentos novos, no aproveitamento de tudo aquilo que o ordenamento já permite de celeridade, singeleza, oralidade, com vistas à obtenção rápida da restauração das situações de lesão, sob pena de comprometimento dessa missão que lhe outorgou o constituinte, pois ainda há esperança de que esta Pátria possa vir a transformar-se naquela nação justa, fraterna e solidária, conforme sonhou o povo ao postular por um novo pacto. Também não pode se imbuir de certas ideologias que a levem a obstaculizar a urgência de adoção de novas práticas, quais a videoconferência ou a audiência à distância. A tecnologia disponível legitima tais fórmulas de realização de coletas de testemunho, interrogatórios e outros procedimentos processuais que ganham em rapidez, confiabilidade e eficiência diante das praxes tradicionais. Não se concebe que

no atual estágio da Federação haja necessidade de dispendiosa remoção física de encarcerados em estabelecimentos de segurança máxima, com a utilização de recursos e de quadros pessoais exíguos para as necessidades comunitárias, apenas para que o juiz o tenha fisicamente próximo. A medicina faz cirurgias de precisão à distância, mediante utilização de robôs. A população faz operações financeiras com cartões magnéticos ou por computador. Por que se perpetuar uma prática medieval, incompatível com a necessidade de segurança dos terceiros que nada têm a ver com a apuração da ilicitude, de forma a tumultuar o já caótico trânsito das grandes cidades, a ocupar pessoas cuja utilidade é potencializada se postas a desempenhar um trabalho de proteção à cidadania, desde que liberadas de escoltar presos?

Tais temas precisam merecer a consideração tranquila e serena dos defensores públicos, aos quais se sugere o cotejo do mal menor, ponderados os prós e contras dessa e de outras urgências da Justiça brasileira. Em síntese, tudo o que se reclama em termos éticos à advocacia, exige-se também do defensor público. As especificidades de sua função não o liberam de ser um profissional ético, à luz da consolidada Deontologia Forense, incidente sobre todas as funções e atividades exercidas por quem obteve o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas.

7.17. O futuro da advocacia

Toda a comunidade jurídica tem o dever ético de ampliar as fronteiras para os milhares de bacharéis que se formarão daqui por diante.

A perspectiva aterradora da insuficiência de mercado de trabalho para novos advogados não resistirá à criatividade, alimentada pela esperança. Afinal, o direito é um instrumento eficiente para solucionar conflitos. Nem sempre necessariamente submetidos ao Judiciário.

Para o estudante em pleno curso, é essencial recordar que o talento sempre encontrará seu espaço. O estudo incessante, o aprofundamento conceitual, o domínio do vernáculo e de mais de um idioma, a familiaridade com as TCIs – Tecnologias de Comunicação e Informação, a formação interdisciplinar, a vontade de vencer desafios, a capacidade de se adaptar a novas realidades, são valores agregados ao diploma. Em si inócuo e insuficiente, conforme já se tentou demonstrar.

Existe, assim, lugar reservado para a advocacia judicial, a todos aqueles que sobressaírem aos demais. Numa era de competitividade, vence o mais provido de substância que o distinga dos demais. Compenetrar-se de que o estudo contínuo é a melhor receita ainda produz resultados.

O nicho reservado às primícias do gênero está garantido. Verifique-se o sucesso de alguns dos grandes nomes da advocacia brasileira neste início de século. Eles provam que o talento, o conhecimento, o tirocínio, o descortino – e alguma autopromoção – respondem às expectativas de quem de fato se entregou à carreira de advogado.

O talento assegura também o aproveitamento dos melhores junto aos grandes conglomerados que são os escritórios de advocacia com centenas de profissionais. Não podem ser chamados de empresa, mas constituem verdadeiras empresas de advocacia. Tanto que seguem o padrão norte-americano e propiciam bons salários e excelente retorno aos seus integrantes.

Mas há uma tendência à proletarização da advocacia. Todas as empresas, bancos, instituições financeiras, precisam de advogados. É comum a existência dos Departamentos Jurídicos onde os bons profissionais terão seu espaço. A OAB já definiu os direitos básicos desses advogados assalariados, como piso salarial, honorários de sucumbência e jornada de trabalho. Sempre com o intuito de preservar sua independência técnica, inviolável diante do vínculo empregatício.

Outra vertente de atuação está na advocacia preventiva e extrajudicial. Cada vez mais, é necessário empenho na obtenção de acordos, na conciliação dos interesses e, por que não admitir, na subtração das discussões à infundável duração dos processos judiciais. Pior do que não ter direitos é vê-los submetidos a uma interminável análise, com propensão a perdurarem por décadas, com a indefinição angustiante e a sensação de desconforto que os necessitados da Justiça convencional sabem descrever.

Felizmente, parcela crescente de advogados já despertou para essa realidade e se dedica à atuação preventiva e subtraída à burocracia enervante e estiolante das esperanças que é o Judiciário, com seus anacronismos, com seu medievalismo, com suas quatro instâncias e multiplicados recursos. Anota Paulo Lôbo que em 1996 a OAB fez uma pesquisa e constatou que 31% dos entrevistados declararam atuar na prevenção e não em juízo. “Os tipos mais comuns são a assessoria e a consultoria jurídicas, voltadas principalmente para entidades públicas, empresariais e associativas. A assessoria é atividade permanente, que procura estabelecer orientação legal para a tomada de decisões e para os procedimentos. A consultoria é permanente ou episódica, respondendo a questões específicas, tendo força de persuasão proporcional à reputação de quem emite o entendimento. Ambas têm por fito prevenir o conflito e evitar a demanda judiciária. Na atividade empresarial são elas indispensáveis, ante um ordenamento jurídico complexo e variável”.¹⁶⁵

A Democracia Participativa permite o surgimento de inúmeros movimentos populares, ONGs, organizações da sociedade civil, cooperativas e outros grupos. Efetivação concreta do princípio da subsidiariedade, após compreensão de que a onipotência do Estado existe apenas para tributar, não para resolver problemas da cidadania. Esses grupamentos necessitam da orientação jurídica, da interpretação da vontade da Constituição, e muitos advogados se especializam nessa área. Crescente a influência desses movimentos e, portanto, também ampliada a possibilidade de muitos profissionais do direito se dedicarem a essas causas.

O advogado também é necessário para implementar as alternativas à resolução de conflitos que preferem soluções mais rápidas e racionais do que as emitidas pelo Poder Judiciário. A Lei de Arbitragem, por exemplo – Lei 9.307, de 23.09.1996 –, estabelece mecanismos viáveis para a obtenção de decisão arbitral sobre direitos patrimoniais disponíveis. Atuação que libera a discussão do monopólio conferido no medievo a uma pessoa física responsável pelos atos de comunicação do processo, dispensa as partes de ritualismos e de burocracia e submete as questões a quem possui saber de experiência feito para decidi-las. O advogado é de grande valia para acompanhar o processo arbitral e conferir-lhe segurança.

Mas não é só a arbitragem que já está disciplinada no Brasil. Existe mediação, conciliação, reuniões para ajustes de conduta mediante acordo de cavalheiros, além de outras iniciativas que a necessidade imporá, tudo para permitir à cidadania opte por meios mais expeditos e eficientes de resolução das questões humanas do que o flagelo do processo judicial.

Existe ainda a larga porta aberta para a advocacia dos interesses transindividuais, pois hoje as questões não envolvem indivíduos contra indivíduos, senão grandes grupos contra outros ou contra o Estado. Os grandes temas são a proteção do meio ambiente, bem de uso comum de todos e essencial à sadia qualidade de vida, em suas versões natural, artificial e cultural, com inclusão do patrimônio histórico, artístico, turístico ou paisagístico, a defesa do consumidor, os direitos da criança e do adolescente, os direitos das minorias etc.

A questão ambiental não pode prescindir de advogados sensíveis e ligados ao comando fundante do art. 225 do pacto federativo. A tutela da natureza é relevantíssima e se impõe à de outros interesses. O constituinte originário estabeleceu um direito fundamental a ser fruído pelas futuras gerações. O que está em jogo é a própria subsistência da vida humana sobre o planeta degradado. Se o Direito não se conscientizar disso, a Terra poderá continuar a existir, mas vai prescindir da participação da raça do homem na sua aventura sobre o planeta. O perigo que ameaça a única espécie que se autoconsidera racional é iminente. Só não enxerga aquele que, premeditadamente, fechou os olhos aos contínuos, desesperados e intensos pedidos de socorro desta sofrida Terra.

Os bacharéis ainda são necessários para prover funções as mais relevantes no Estado de Direito. Há um dos poderes do Estado que tem de recrutar seus integrantes entre os formados em Direito. Além do Poder Judiciário, existe o Ministério Público, as Defensorias Públicas, as Procuradorias Judiciais das Fazendas, as Polícias, as Inspetorias Fiscais, os Auditores, os Diplomatas etc. Além disso, esquece-se de uma atividade extrajudicial que é privativa de bacharéis em ciências jurídicas: os serviços públicos notariais e de registro, antigamente chamados cartórios.

A delegação dessa função pública ao particular não prescinde de conhecimentos técnicos de alicerce eminentemente jurídico. Os concursos públicos para essa área são disputados por aqueles que perceberam que a função registral – exercida pelos Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos e Registro de Imóveis – e a função tabeliã – Notas e Protestos – são mais independentes e, como regra, propiciam remuneração mais condigna do que as carreiras tradicionalmente procuradas, como Magistratura e Ministério Público.

Novas áreas estão a exigir formação muito específica dos bacharéis do presente e do futuro. A Informática, a Eletrônica, as Comunicações, o Comércio Exterior, as questões decorrentes da globalização, com a debilitação das fronteiras e esmaecimento da soberania, tudo reclama nova perspectiva do ensino jurídico.

O processo eletrônico é irreversível e indicado como instrumento de aceleração no julgamento das demandas. É preciso conscientizar o advogado de que a Era Digital começou também para ele. Não resistir à nova prática, um desafio que pode ser enriquecedor, na medida em que evidencia a capacidade permanente de aprender, de encarar novas estratégias e de se antenar com o mundo. Qualquer criança hoje maneja os aparelhos tecnológicos e comunicacionais disponíveis e de utilização cada vez mais simplificada. Esse é o convite que se faz à área jurídica: assumir, com vontade e entusiasmo a realidade eletrônica, explorando suas funcionalidades até o momento só timidamente encaradas. Só assim o direito previsto no inc. LXXVIII do art. 5.º da CF/1988 poderá se converter em realidade. É o que o povo brasileiro aspira e ele merece receber esse contributo por parte de todos os profissionais do direito.

A OAB, como autarquia independente e encarregada de disciplinar o exercício da advocacia, precisa estar atenta aos rumos que uma nova sociedade já tomou e contribuir para abrigar em seus quadros e tutelar com os seus comandos normativos todas as expressões dessa profissão, advindas de uma profunda transformação do mundo, ainda em curso e longe de terminar. Tem experiência, diante do relevante papel exercido na fase do autoritarismo e pode agora canalizar o saber consolidado rumo à consecução da eficiência da Justiça. Até porque existem outras instituições que, irmanadas, tornarão mais facilitada essa missão. Entre elas mencionem-se a Associação dos Advogados e o Instituto dos Advogados.¹⁶⁶

Paira sobre todos os bacharéis, advogados, profissionais da área jurídica, o desafio imenso de se adaptar à realidade em permanente mutação, que é o signo da Quarta Revolução Industrial. Desaparecerão inúmeras profissões. A Inteligência Artificial tem condições de resolver questões jurídicas com índice de acerto superior àquelas decididas pela inteligência humana. Os algoritmos manipulam as consciências, pela primeira vez na História da Humanidade um produto criado pelo homem pode suplantará o próprio homem.

O universo jurídico está ameaçado pelo descarte, se as soluções oferecidas pelo sistema Justiça não forem mais efetivas, eficazes, eficientes e menos dispendiosas do que aquelas suscetíveis de serem realizadas pelo automatismo.

É um chamado sério para refletir a gravíssima situação e um apelo a que alternativa seja criada pela engenhosidade e lucidez dos mais sensíveis, sob pena de sepultamento de um acervo imenso de experiências engendradas pela ciência jurídica, mas consideradas inservíveis para o mundo digital em que já nos encontramos imersos.

NOTAS DE RODAPÉ

profissional.

3

Idem, p. 3.

4

O atual Código de Ética e Disciplina da OAB foi editado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante a Resolução 02/2015, de 4.11.2015, e revogou o anteriormente elaborado com fundamento nos arts. 33 e 54, V, da Lei 8.906, de 04.07.1994, e publicado no Diário da Justiça da União de 01.03.1995, p. 4000-4004. A doutrina costuma citar, como intercambiáveis, as expressões Código de Ética e Disciplina da OAB, Código de Ética e Disciplina, Código de Ética da OAB de 2015. O importante é que a advocacia é uma das profissões que, desde há muito, cuida de disciplinar formalmente a conduta de seus quadros.

5

Art. 133 da CF/1988.

6

Art. 1.º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

7

Art. 2.º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

8

Art. 2.º, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

9

Art. 3.º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

10

Art. 4.º e parágrafo único do Código de Ética e Disciplina da OAB.

11

Art. 5.º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

12

Art. 7.º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

13

Art. 6.º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

14

Art. 8º e §§ 1º e 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB.

15

Citação de Antão de Moraes, em discurso de posse no Tribunal de Ética de São Paulo, A Gazeta, 11.06.1948, apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 11.

16

The myth of moral justice – Why our legal system fails to do what’s right, p. 30.

17

Op. cit., p. 178.

18

João Monteiro, Teoria do processo civil e comercial, 3. ed., p. 273, apud Ruy de Azevedo Sodré, idem, p. 178.

19

O art. 45 do Código de Ética e Disciplina da OAB, versão 1995, dispunha: “Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços”. O CED de 2015 preceitua: “Consideram-se imperativos de uma correta atuação profissional o emprego de linguagem escorreita e polida, bem como a observância da boa técnica jurídica” (art. 28).

20

Apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 179.

21

El abogado, vol. 2, Buenos Aires, 1956, p. 36, apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 180. O bom uso da palavra não prescinde da contínua leitura e do permanente exercício da escrita. Ruy de Azevedo Sodré alinha uma série de conselhos que continuam válidos e atuais. George Polya: controle-se se tem, por acaso, mais de uma coisa a dizer: expresse primeiro uma, logo a outra; não procure dizer ambas ao mesmo tempo; Benjamin Cardozo: que o receptor tome conhecimento do conteúdo da expressão com um mínimo de esforço mental; Arthur Brisbane: há de enviar tuas ideias por meio da mente do leitor como vagões de carga através de um túnel. Não mais de uma ideia de uma vez; A. M. O’Neil: a oração curta tem sempre

vantagem psicológica para transportar pensamentos ao leitor; e Angel Ossório: no advogado há, antes de tudo, um historiador, porque a primeira tarefa do advogado é narrar fatos. De um escritor, este conselho: escrever bem é, ao mesmo tempo, pensar bem, sentir bem e explicar-se bem. É ter, às vezes, talento, coração e gosto. O estilo é o modo particular com que um homem expressa suas ideias por meio da linguagem.

22

Carlos Henrique Abrão, *Processo eletrônico – Processo digital*, 3. ed., São Paulo, Editora Atlas, 2011, p. 22.

23

Art. 46 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

24

Ruy de Azevedo Sodré, *op. cit.*, p. 188.

25

Relatório inserto, *Diário do Congresso Nacional*, Seção I, 13.11.1948, p. 6902, apud Ruy de Azevedo Sodré, *op. cit.*, p. 188.

26

Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB, p. 202-203. Cada exemplo mencionado está acompanhado do número do respectivo processo junto ao Conselho Federal, hipóteses apreciadas entre 1994 e 1999, evidência de que essas práticas lamentáveis na verdade ocorrem, para desprestígio da categoria.

27

Art. 9.º, primeira parte, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

28

Art. 9º, segunda parte, do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

29

Art. 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

30

Art. 11 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

31

Silva Ribeiro, A profissão do advogado, 2. ed., 1925, p. 74, apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 237.

32

Art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

33

Art. 13 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

34

Art. 9.º do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995, hoje artigo 12 do CED 2015.

35

Parágrafo único do art. 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

36

Art. 16, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

37

Art. 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

38

Proc. E-4.073/2011, v.u. em 15.12.2011, rel. Luiz Francisco Torquato Avolio, mencionando os precedentes E-2.628/2002, E-2.668/2002, E-3.236/2005, E-3.621/2008, E-3.645/2008, E-3.769/2009 e E-3.999/2011.

39

Art. 22 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

40

Artigo 21 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995 e artigo 23, *caput*, do CED de 2015.

41

Parágrafo único do artigo 23 do CED-OAB de 2015.

42

Art. 5.º, LV, da CF/1988.

43

Art. 24, caput e § 2.º, do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995, hoje art. 26 do CED de 2015.

44

Art. 22 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995 e art. 24 do CED de 2015.

45

Artigo 29 do CED da OAB de 2015, sem similar no CED de 1995.

46

Parágrafo único do artigo 29 do CED da OAB de 2015.

47

Artigo 46 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995 e artigo 30 e seus §§ do CED de 2015.

48

§ 2º do artigo 30 do CED de 2015.

49

§ 3º do artigo 30 do CED de 2015.

50

Art. 133 da Constituição Federal.

51

Haroldo Cardella; José Antonio Cremasco, Manual de ética profissional do advogado, Campinas, Millennium, 2005, p. 8.

52

Art. 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

53

Art. 154 do Código Penal.

54

Art. 207 do Código de Processo Penal.

55

Art. 37 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

56

Apud Ruy de Azevedo Sodré, O advogado... cit., p. 305, citando também Appleton como tratadista que legitima a quebra do segredo nessa circunstância especialíssima.

57

CFOAB, Ementa 025/2014/PCA, Recurso 49.0000.2014.001260.5/PCA, Interessado Conselho Seccional da OAB/Paraná, Relator: Conselheiro Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros, DOU S1, 25.03.2014, p. 133-134.

58

Art. 4º, parágrafo único, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

59

Art. 36, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

60

Op.cit., p. 308. Interessante, ainda, a consulta às conclusões do Instituto dos Advogados do Brasil sobre o princípio do segredo profissional, reproduzidas por Ruy de Azevedo Sodré em sua obra, p. 314-317.

61

Art. 71, II, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

62

Carlos Aurélio Mota de Souza, op. cit., p. 184.

63

Processo E-4.061/2011, votado em 15.12.2011 no TED-SP, ementa de Ricardo Cholbi Tepedino, vencido o relator sorteado Fábio Kalil Vilela Leite.

64

. Proc. E-4.084/2011, v.u., j.15.12.2011, rel. Fábio de Souza Ramaciotti, citando precedente do TEDI-SP, Proc.E-4.020/2011.

65

Turma Deontológica OAB-SP, E-4.117/2012, v.u., 19.4.2012, parecer e ementa do Relator Dr. João Luiz Lopes.

66

Artigo 36, *caput*, do CED-OAB de 2015.

67

§ 1º do artigo 36 do CED-OAB de 2015.

68

§ 2º do artigo 36 do CED-OAB de 2015.

69

GONZAGA, Álvaro de Azevedo, NEVES, Karina Penna, BEIJATO JÚNIOR, Roberto, *Estatuto da Advocacia e Novo Código de Ética e Disciplina da OAB Comentados*, Rio de Janeiro-Forense, São Paulo-Método 2016, p. 306.

70

Turma Deontológica, OAB/SP, E.3.965/2010, v.u. em 17.3.2011, parecer e ementa da Relatora Dra. Mary Grun.

71

Art. 28 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995.

72

Inciso I do artigo 40 do CED-OAB de 2015.

73

Incisos II a VI do artigo 40 do CED-OAB de 2015.

74

Parágrafo único do artigo 40 do CED-OAB de 2015.

75

Artigo 42 do CED-OAB de 2015.

76

Artigo 44, *caput*, do CED-OAB de 2015.

77

§ 1º do artigo 44 do CED-OAB de 2015.

78

§ 2º do artigo 44 do CED-OAB de 2015.

79

Artigo 45 do CED-OAB de 2015.

80

Artigo 46, *caput*, do CED-OAB de 2015.

81

Parágrafo único do artigo 46 do CED-OAB de 2015.

82

Art. 31 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995.

83

Paulo Luiz Netto Lôbo, Comentários... cit., p. 182.

84

Carlos Aurélio Mota de Souza, op. cit., p. 208.

85

Idem, p. 227.

86

Idem, p. 205-206.

87

Idem, p. 207.

88

Idem, p. 213.

89

Idem, p. 215.

90

Hoje a disciplina consta dos artigos 39 a 47 do Código de Ética e Disciplina da OAB-2015.

91

Proc. E-4.083/2011, v.u. em 15.12.2011, rel. Célia Maria Nicolau Rodrigues, com a citação dos precedentes E-2874/2003, E-3.3489/2007, E.3958/2010, E-4.036/2011, E-40.43/2011 e E-3.779/2009, todos do Tribunal de Ética e Disciplina I, da OAB/SP.

92

Carlos Aurélio Mota de Souza, op. cit., p. 216.

93

Idem, p. 229.

94

Redação conferida pela Resolução 7, de 7.6.2016, do Conselho Federal da OAB.

95

Paulo Luiz Netto Lôbo, Comentários...cit., p. 128.

96

Op. cit., p. 409.

97

Art. 48 e § 1.º do Código de Ética e Disciplina-OAB.

98

Art. 48, § 2.º, do Código de Ética e Disciplina-OAB.

99

Art. 48, § 3.º, do CED-OAB.

100

§ 4º do artigo 48 do CED-OAB.

101

§ 5º do artigo 48 do CED-OAB.

102

§ 6º do artigo 48 do CED-OAB.

103

§ 7º do artigo 48 do CED-OAB.

104

Art. 49, incisos de I a VIII, do CED-OAB.

105

Art. 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995, sem similar no Código de 2015.

106

Art. 50, *caput*, do CED-OAB de 2015.

107

Art. 38, parágrafo único, do CED-1995: . *A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.*

108

Art. 50, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015. *A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento.*

109

Artigo 50, § 2º, do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

110

Artigo 51, *caput*, do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

111

§ 1º do artigo 51 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

112

§ 2º do artigo 51 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

113

§ 3º do artigo 51 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

114

Art. 54 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

115

Proc. E-4.082/2011, v.u., 15.12.2011, rel. Ricardo Cholbi Tepedino.

116

Art. 52 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

117

Apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 413.

118

Parágrafo único do artigo 52 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

119

Artigo 53 do Código de Ética e Disciplina-OAB de 2015.

120

Honorários médicos, p. 7, 11 e 12, apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 410.

121

Idem, p. 410-412.

122

A Lei 13.105, de 16.3.15, o Código de Processo Civil Brasileiro, reservou nada menos do que dezenove parágrafos ao artigo 85, cujo caput é *a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor*.

123

Carlos Aurélio Mota de Souza, Ética profissional da advocacia – 10 anos de pareceres – Tribunal de Ética e Disciplina OAB/SP, São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 88.

124

Idem, p. 90.

125

Idem, p. 92.

126

REsp 1.214.790-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, j. 14.4.2015.

127

Artº 53, caput, do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

128

Parágrafo único do artigo 53 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

129

Art. 44 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995.

130

Artigo 27 do CED-OAB de 2015.

131

§ 1º do artigo 27 do CED-OAB de 2015.

132

§ 2º do artigo 27 do CED-OAB de 2015.

133

. Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 336-337.

134

Citação de Appleton, *Traité de la profession d'avocat*, n. 246, apud Ruy de Azevedo Sodré, idem, p. 337.

135

LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean, *A Estetização do Mundo. Viver na era do capitalismo artista*, São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 33.

136

Vicenzo Chieppa, *Principi di etica del magistrato*, Verbum, Fasc. 2, p. 145, jun. 1961, apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 358.

137

Pedro Lessa, *Discursos e conferências*, apud Ruy de Azevedo Sodré, idem, p. 359.

138

Idem, *ibidem*.

139

Proc. E-4.085/2011, v.u. em 15.12.2011, rel. Márcia Dutra Lopes Matrone, com citação dos precedentes E-3.765/2009, E-3.542/2007, E-3.330/2006, E-2.278/2000, E-2.392/2001 e E-2954/2004.

140

Essa é, ao menos, a situação de São Paulo. Mais de cinquenta mil servidores do Judiciário, com pessoal de baixa remuneração, crescendo nele o número de residentes em áreas vulneráveis. O saudoso e legendário

Desembargador Marcos Nogueira Garcez, acolitado por grupo de outros magistrados sensíveis, criou a Fundação da Fraternidade Judiciária, com o objetivo de reduzir as carências materiais e espirituais dessa legião de funcionários, entre os quais ainda sobrevivem alguns apóstolos da Justiça.

141

Art. 70 do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906, de 04.07.1994.

142

Art. 70, § 1.º, do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906, de 04.07.1994.

143

Processo E-4.065/2011, v.u., 15.12.2011, Rel. Beatriz M. A. Camargo Kestener.

144

Evaristo de Moraes Filho, O problema do sindicato único no Brasil, Rio de Janeiro, 1952, p. 77, apud Ruy de Azevedo Sodré, op. cit., p. 370.

145

Parágrafo único do art. 56 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

146

Art. 71, inciso V, do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

147

Arts. 55, § 2º, 58, caput e § 4º, e 59, *caput*, do Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015.

148

Art. 70, § 3.º, do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906, de 04.07.1994.

149

Art. 35 do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906, de 04.07.1994. A tipificação de cada sanção está prevista nos artigos subsequentes: arts. 36 a 39 do Estatuto da OAB.

150

Art. 36, parágrafo único, do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906, de 04.07.1994.

151

Art. 71 do Estatuto da OAB, Lei Federal 8.906, de 04.07.1994.

152

Paulo Luiz Netto Lôbo, Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB, p. 165.

153

Artigo 78 e parágrafo único do CED-OAB de 2015.

154

Dárcio Augusto Chaves Faria, A ética profissional dos procuradores públicos, RF 321/31.

155

Idem, p. 33.

156

Idem, p. 36.

157

Idem, p. 37.

158

Norma Kyriakos, Procuradores do Estado: função essencial à justiça. Formação jurídica, p. 156.

159

. Idem, p. 156-157.

160

Art. 8º e §§ do CED-OAB de 2015.

161

. Art. 134, caput, da CF/1988.

162

. Art. 134, § 1.º, da CF/1988.

163

. Art. 134, § 2.º, da CF/1988, acrescentado pela EC 45, de 08.12.2004.

164

Os demais pontos de honra foram: Conselho Nacional de Justiça (controle externo do Judiciário), homogeneização dos critérios de concurso público para seleção de juízes e promotores, federalização dos crimes praticados contra direitos humanos e quarentena para juízes advogarem no mesmo foro de que saíram.

165

Paulo Luiz Netto Lôbo, Comentários... cit., p. 10.

166

Em São Paulo, a AASP e o IASP são parceiros valiosos do Judiciário, sempre contribuindo para o contínuo aperfeiçoamento do serviço estatal de resolução dos conflitos. Missão pela qual também profligam a APAMAGIS e o IPAM, respectivamente Associação Paulista dos Magistrados e Instituto Paulista dos Magistrados.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

8. A ÉTICA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA

8. A ética do promotor de justiça

8.1. Funções institucionais do Ministério Público no Brasil

O Ministério Público é uma instituição permanente, considerada pelo constituinte como essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.¹

A profissão de promotor de justiça, que já foi chamado de promotor público, mercê de sua consolidação institucional, já não se defronta com o absurdo psicológico a que se referia Calamandrei.² O constituinte explicitou suas funções e ampliou-lhe, significativamente, o campo de ação. A instituição tem princípios próprios, entre os quais a independência e a autonomia funcionais, podendo propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares.

O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente da República entre integrantes da carreira, após aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, que deverá também autorizar a sua destituição. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios terão seu Procurador-Geral escolhido pelo Chefe do Executivo, entre os nomes de uma lista tripla eleita pelos integrantes da carreira. A destituição só poderá provir de deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo.³

Os promotores gozam das mesmas garantias atribuídas aos magistrados e as vedações são atenuadas, pois há exceção no concernente ao exercício de atividade político-partidária.⁴

A enunciação constitucional de suas funções institucionais evidencia a poderosa ascensão dessa carreira que já não se resume a formular a acusação perante a Justiça Criminal. Embora ao Ministério Público incumba promover, privativamente, a ação penal pública, avoluma-se o rol das demais atribuições. É seu dever institucional zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. É-lhe ainda conferido promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, exercer o controle externo da atividade policial e outras funções que ainda lhe possam ser atribuídas, desde que compatíveis com sua finalidade.⁵

As atribuições que o constituinte conferiu ao Ministério Público brasileiro foram de tal ordem, que os interesses mais relevantes e emergentes numa sociedade em transformação passaram a ser titularizados pelos Promotores. A defesa do meio ambiente em juízo, por exemplo, é quase que exercida com exclusividade pelo Ministério Público. Afirmei, enquanto atuava na Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o único tutor do Ambiente no Brasil era o Promotor de Justiça.⁶ Embora as organizações tenham titularidade para propor ação civil pública, ainda é o Promotor de Justiça quem a inicia na maior parte dos casos. A defesa da cidadania, do consumidor, das minorias, tornou-se também rotina nos Tribunais, mercê da atuação ministerial. Evidente que essa exposição perante uma sociedade informacional acarreta consequências. Uma delas é o reforço na responsabilização moral de cada membro do Ministério

Público brasileiro. Cobrança que a mídia exercita e, às vezes, de forma bastante contundente.

O fenômeno é natural. Ao acréscimo e reforço de atribuições ao Ministério Público deve corresponder uma responsabilização equivalente, ou seja, também reforçada. Essa tem sido a regra, em todo o mundo civilizado: “A maior importância de poderes, hierarquia e atribuições conferidas corresponde maior severidade no regime de responsabilidades e consequentes com estas, a aplicação da sanção”.⁷ O próprio Ministério Público, por suas vozes categorizadas, reconhece a intensificação das exigências comunitárias em relação ao Parquet. Assim, Hugo Nigro Mazzilli, a voz brasileira mais presente nas reflexões ministeriais, já acentuou: “Mas, em correspondência a esse engrandecimento conceitual e funcional da instituição, há a necessidade de a sociedade cobrar mais do Ministério Público: exigir-lhe uma atuação mais eficiente, menos voltada para o aspecto burocrático dos pareceres processuais e mais direcionada para, com o uso dos instrumentos que a lei lhe confere, buscar atacar os problemas sociais. Não se quer dizer que a atuação processual não seja necessária nem que não seja importante (...). O que se quer dizer é que as funções do Ministério Público moderno não se resumem nem se limitam a isso”.⁸

A multiplicada parcela de encargos do Ministério Público postula uma nova ética dos promotores. Os desafios postos à carreira, a partir da vigente realidade constitucional, oferecem também a vertente do enfrentamento dessas novas exigências éticas.

8.2. *Distinção entre a Ética do promotor e a dos demais operadores*

A cada carreira, entre as jurídicas, incumbe uma atribuição diferente. Essa distinção vai também condicionar a ética exigida a cada integrante delas.

O juiz é ainda considerado um operador inerte, age quando provocado. Não tem iniciativa para realizar a justiça ou para coibir injustiças. Dessa visão, resulta uma instituição permeada pela inércia e, até há pouco, pelo conservadorismo.

O advogado é um profissional liberal que, na busca da subsistência, muita vez se vê na contingência de patrocinar causas em que não acredita. Por isso é que a ambiguidade ética está à mostra. É muito tênue a barreira entre uma postura exemplar e a defesa a todo custo do patrocinado. A sabedoria popular estranha o fervor com que alguns advogados defendem aquilo que o vulgo considera indefensável. A opinião só muda quando o crítico ou alguém bastante próximo a ele se vê enredado pelo sistema punitivo. Aí se reconhece o valor do *sacrossanto direito de defesa*. O repertório de questões práticas em que o tema transparece avoluma-se e deveria, ao menos, prestar-se a um saudável exercício de reflexão sobre a ética no processo.

Já o promotor é o mais independente entre os operadores jurídicos. Ele tem o poder de iniciativa, tem o dever de impulsionar a justiça, está sob sua responsabilidade aperfeiçoar a prestação jurisdicional, transformar a sociedade e realizar a pacificação social. Está diante de sua consciência atuar ou não atuar, considerada a possibilidade de múltiplas interpretações a que se presta um ordenamento prolixo e resultante de prolífica e incessante produção normativa. Os promotores nunca desconhecaram tal singularidade de sua função: “No drama judiciário, o papel do Promotor é eminentemente dinâmico. Enquanto o Juiz se mantém estático na sua cátedra decisória à espera de que o solicitem, o Promotor está sempre em ação. Daí aquele designativo aplicado ao membro do Parquet, na França: *Magistrat debout*”.⁹

O protagonismo do Ministério Público, por força mesmo das funções institucionais que o constituinte a ele reservou, implica uma evidente ampliação de poder. O Ministério Público “pode tudo”, dizem os políticos. Alvo certo de uma Instituição zelosa e atenta aos descabimentos impróprios a uma República Democrática.

Dessa diferença básica entre as funções, deriva uma constatação: do promotor deve ser exigido um apuro ético superior àquele reclamado ao juiz. O magistrado, de qualquer forma, será impulsionado pelas partes. A parte interessada é a melhor corregedora do juiz. Está atenta ao que acontece no processo. Os jurisdicionados fiscalizarão sua conduta no decorrer do processo. O

sistema recursal é pródigo. Há mais de cinquenta oportunidades de se pleitear reapreciação do mesmo tema. Já para o promotor, o confronto inicial é com ele mesmo. Quase sempre depende exclusivamente de sua consciência perseguir a realização de alguns valores, interessar-se efetivamente pela concretização da justiça e exaurir o imenso rol de suas incumbências, para o que se pede considerável esforço e disposição ao sacrifício.

O comando do Ministério Público brasileiro precisa estar muito atento ao crescimento da importância dessa Instituição que, há pouco, estava em busca de um destino. Hoje, não fora o Ministério Público, muito do que se faz de execrável na vida pública brasileira estaria sob o tapete. O Ministério Público tem de ser extremamente zeloso no recrutamento de seus quadros, para que a seriedade continue a imperar em suas hostes e não se deslegitime o relevante trabalho que ele concretiza na edificação da Democracia renascente.

A instituição dispõe de quadros notáveis. A história do Ministério Público é uma história de heroísmo. O organismo tradicionalmente vinculado ao Executivo precisava conquistar seu espaço institucional. E isso se fez mediante a seleção dos mais combativos entre os eruditos. A lucidez de seus próceres contribuiu para que o sistema de recrutamento fosse mais racional do que o ainda vigente na Magistratura. Pois o Ministério Público depende, essencialmente, da qualidade humana de seus integrantes. O engrandecimento institucional resulta dessa excelência. A conservação das amplas e ambiciosas funções constitucionais também dependerá da preservação de tais atributos. Daí a importância de se investir no aprimoramento ético dos promotores brasileiros.

8.3. A Ética e o novo Ministério Público

Esse promotor pleno de poderes, que a Constituição de 1988 desenhou, se quiser se desincumbir a contento de suas tarefas, enfrentará conflitos éticos visíveis. Admitindo-se que, além de intervir nos processos em que se discuta interesse indisponível, deva também officiar em hipóteses em que se contenda interesse disponível, será ele o juiz ético do cabimento da iniciativa ou intervenção. Na prática, essa opção toma rumos que podem debilitar a instituição.

A vinculação do Promotor a grupos ou a expressões de força na comunidade pode tolher sua independência para a persecução em termos penais e de improbidade. As Corregedorias precisam estar atentas para o excesso e também para a leniência. A Comarca que não dispuser de um Promotor atuante está desguarnecida. Alvo fácil dos desmandos que se multiplicam na grande e na pequena política.

Os prejudicados com a atuação ministerial sabem que é impossível a sua remoção, como se fora um funcionário subalterno. Por isso mesmo, investem num assédio sutil, na exploração da vaidade, no envolvimento aparentemente afetivo. Até que o Promotor fique enredado e não enxergue o que acontece naqueles ambientes por ele frequentados, mas que reclamariam sua atuação mais firme, liberta de quaisquer laços de dependência. Seja afetiva, seja financeira, revista qualquer outra forma de cortar sua liberdade plena.

Isso não acontece apenas nas comarcas diminutas. Funções como as Curadorias devem estar imunes a qualquer suspeição. É no mínimo estranho que um Curador de Fundações, por exemplo, seja funcionalmente subordinado a uma das fundações por ele fiscalizadas. Estar na “folha de pagamento” de uma Fundação compromete a lisura do Curador de Fundações. Ainda que ele seja uma pessoa correta. Vale também para o Promotor a velha concepção de que “não basta ser honesto; é preciso também parecer honesto”.

Na segunda instância estaria a vulnerabilidade maior do Ministério Público? Se no primeiro grau o Promotor é o exemplo de combatividade e destemor, ao ser promovido e passar a exarar pareceres, reduz-se a sua importância. Esse um tema a merecer séria, consistente e urgente reflexão das cúpulas e dos pensadores do Parquet. Reclama-se um protagonismo efetivo para os Procuradores de Justiça. Eles não podem ser inócuos pareceristas, cuja ausência não comprometeria o julgamento. O parecer não pode ser mera formalidade. Quem assiste às sessões das Câmaras ou Turmas nos Tribunais, vê que - em regra - o parecer ministerial merece lacônica menção. Se não é possível conferir ao parecer relevância maior do que aquela que hoje possui -

nível fraco – a urgência é conferir novas atribuições à Procuradoria.

Parcela considerável das Procuradorias de Justiça não colabora para conferir um salto qualitativo à sua atuação junto aos Tribunais. Exemplo disso é a praxe de a participação ou não do Ministério Público no processo ser discricionária ou seletiva. Deixa a desejar, para quem pretenda uma instituição respeitada, combativa, presente e participativa, a leitura de pareceres padronizados em que se conclui pela desnecessidade de atuação do Ministério Público. Além da decepção de quem aguardaria a contribuição de um foco novo para a melhor solução do conflito, existe o aspecto da vulneração à celeridade. Para emitir esse parecer-padrão, o processo permaneceu alguns meses à disposição do parecerista. É um fator de agravamento do drama da morosidade, considerado o maior da Justiça brasileira.

A voz autorizada de Hugo Mazzilli já se posicionou a respeito: “Não parece correto que uma instituição de largo potencial de serviços à coletividade, não identifique razão para intervir em prol do zelo de um interesse de tal forma disperso pela comunidade. Invoquemos ainda as medidas econômicas que atinjam a economia popular, que alterem a estabilidade e credibilidade do sistema de captação pública de poupança. É possível dizer que o Ministério Público não tem nada com isto?”¹⁰ O promotor deve atentar para esse compromisso e verificar até que ponto a tendência natural ao comodismo não o inclina a evitar uma lide complexa.

Tive, pessoalmente, uma decepção com a Instituição à qual servi durante quatro anos, com amor e devotamento. Quando presidi o extinto e saudoso Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, considerado a maior e melhor Corte Penal do planeta - imodestamente concordo com tal asserto que é de várias vozes abalizadas¹¹ - tentei, apoiado por colegas, convertê-lo no mais eficiente e célere Tribunal tutor da liberdade. Para isso, bastaria que o Procurador de Justiça lançasse a sua manifestação nos *Habeas Corpus*, na sessão de julgamento. Era algo perfeitamente factível. As teses em HC raramente inovam. São quase sempre repetitivas: excesso de prazo da prisão, trancamento do inquérito policial etc. Procurador de Justiça experiente - e todos o são, pois já passaram pela Promotoria Pública durante vários anos - teria facilidade em concordar - o que é raro - ou discordar - quase a regra - da concessão do HC. Se viesse a surgir argumento novo, nada impediria que o Procurador pedisse vista dos autos e se manifestasse com todo o prazo necessário.

Fui impedido de implementar essa prática inovadora, porque a Coordenadoria de HC não concordou. Posição que deixou de atender ao interesse coletivo, à tutela da liberdade, para preservar o sistema arcaico de remessa dos autos físicos à Procuradoria-Geral, que se encarregava de enviá-los a cada Procurador. Consta - não posso afirmar a veracidade - que havia um Procurador que residia em outro Estado da Federação. Os HC a ele distribuídos mantinham na prisão o paciente durante prazo bem superior ao daqueles cujo pleito fosse apreciado por membro do MP residente em São Paulo. Foi frustrante a experiência. Principalmente se fosse levada em consideração o fato de que a "vista" para o MP em HC originário de Tribunais não constava na versão original do Código de Processo Penal. Basta verificar quando e por que motivo ela passou a ser exigida.

Em outro extremo, que não o comodismo ou o corporativismo, a vaidade natural a qualquer criatura – e a algumas mais do que a outras – pode atuar no sentido inverso à tendência de se recusar a opinar; ou seja, o vazio de transformar toda e qualquer questão em objeto de demanda, apenas pelo gozo inefável de ocupar espaço e tempo na mídia.

A vaidade é uma companhia indesejável, mas muito próxima a determinada espécie de pessoa. O promotor pode ser atingido por ela. Compreende-se que, detentor de bandeiras as mais simpáticas – a defesa do ambiente, da cidadania, do patrimônio público, dos consumidores, das minorias indígenas e de todas as outras minorias –, dispensem-lhe privilegiado tratamento os profissionais da comunicação. Isso não pode converter-se em estímulo para um atuar às vezes temerário, mas garantidor da fama transitória reservada aos heróis descartáveis. O fenômeno não é recente. César Salgado já advertia: “Nunca deve o promotor valer-se do infortúnio alheio para a conquista de lauréis, no palco das competições forenses. A desgraça do réu, mais do que piedade, merece respeito. Que os sentimentos de nobreza, inerentes ao caráter de um verdadeiro promotor, jamais se deixem vencer pela vaidade, quando o preço do sucesso almejado implicar danos a bens

alheios”.¹²

Essa lição parece esquecida no momento em que a nacionalidade vê uma postura inquisitorial de certos integrantes do Ministério Público. A luta contra a corrupção é de todo o Brasil. Mas ela tem de ser algo plausível, racional, ético. Lançar nomes honrados em incestuoso conúbio com a mídia é malefício e terá efeito bumerangue. Já se levantam vozes com a pretensão de coibir abusos por parte de Promotores Torquemadas. Responsabilizar não é errado, notadamente quem cresceu institucionalmente e ocupa hoje um cargo na mais poderosa carreira da República.

A vaidade pode se tornar institucional e isso explica o amor às redes sociais, o protagonismo midiático, as declarações, pronunciamentos e entrevistas rotineiras. Se não é ilícito cobrar por palestras ou participações em eventos, provocar convites, insinuar-se, utilizar do acesso a jornalistas para intensificar atividades garantidoras de remuneração bem superior àquela do cargo, parece tangenciar a ética pretendida para qualquer integrante do Ministério Público.

Outra circunstância a merecer análise é o exagerado número de cargos de promotores, praticamente idêntico ao de juízes, quando um número mais reduzido asseguraria qualidade acrescida. Nos tempos heroicos, um promotor conseguia atuar com vários magistrados. Hoje, os quadros praticamente se equivalem. Não parece necessário que a cada cargo de Desembargador, por exemplo, se crie um cargo de Procurador. Este se desencanta, porque é mero parecerista, e procura espaço no Tribunal para disputar o Quinto Constitucional. Ou se encaminha para outras atividades, nem todas compatíveis com a função ministerial.

Essa estratégia de multiplicação de cargos funcionais¹³ não deixou de ser observado pelo descortino de Hugo Mazzilli: “(...) não vejo a necessidade de tantos promotores, o que torna cada vez mais difícil acomodá-los fisicamente no Fórum, lutar por vencimentos condignos, com quadros cada vez mais inchados, com dois ou mais concursos por ano. Para cada promotor novo que ingressasse no Ministério Público, poderíamos estar colocando cinco servidores qualificados”.¹⁴ Uma reflexão detida sobre o tema poderia conduzir à conclusão de que nem sempre o prestígio da instituição acompanha o crescimento vegetativo do quadro. Reside mais na eficiência com que se desincumbem de suas funções institucionais, na seriedade conferida ao trato do interesse público e na qualidade intrínseca de seus integrantes. Decorrência desse crescimento é o número de episódios lamentáveis que envolvem promotores. Uma instituição que se torna gigantesca vê-se diante da dificuldade de suprir seus quadros com a excelência desejável. A seleção torna-se menos rigorosa. A clientela de concursandos é aquela produzida pelas mais de duas mil Faculdades de Direito do Brasil, responsáveis por cerca de 20 mil novos bacharéis a cada semestre. E, para um concurso que avalia memorização, o risco de se admitir pessoa inapta ao desempenho das funções ministeriais é cada vez mais presente.

O excessivo protagonismo do Ministério Público não poderia deixar de causar algumas reações, principalmente dos segmentos pretensamente prejudicados. Contra ele se ameaçou editar a Lei da Mordada¹⁵, destinada a fazer silenciar o promotor, hoje acusado de se aliar à mídia para divulgar informações temerárias. A partir das publicações pela grande imprensa, o membro do Ministério Público se acredita autorizado a requisitar inquérito policial e a iniciar um procedimento investigatório que não teria lugar não fora o auxílio por ele suscitado junto à imprensa. Quando se exagera nessa colaboração sem amparo normativo, recrudescer a demanda por controle de um Ministério Público incontrolável. Agora, com a adesão de pessoas prudentes, contrárias à *Mordada* inicial.

A Lei da Mordada tem um componente ético de bastante relevo. De um lado, interessa à sociedade dispor de um agente independente, desenvolvido para proceder às investigações tão necessárias à apuração de infrações, num país movido a denúncias constantes. De outro, a Constituição consagra a presunção de inocência, postulado inspirador de todo o ordenamento infraconstitucional pertinente ao processo penal e critério de interpretação para o procedimento administrativo investigatório.¹⁶

Propalar acusações temerárias vulnera os interesses do presumível inocente. É manifesto um protagonismo exagerado de alguns membros do Parquet que se consideram acima do bem e do

mal e que iniciam investigações temerárias. A intimidade com a mídia faz com que os males causados à reputação de inocentes seja marca indelével e nunca mais reparada¹⁷. Daí o zelo ético dos Promotores e dos responsáveis pela sua unidade. Por outro lado, manietar o Ministério Público desprotege a sociedade. A busca do equilíbrio não tem sido fácil na implementação de uma democracia incipiente, depois de longo período autoritário, com um Ministério Público atrelado à vontade do Governo. Algo que de certa forma desconforta a sociedade é a seletividade na apuração de eventuais ilícitos, que focam tópicos e deixam uma faixa análoga sem qualquer providência. Ou a praxe de inexistir observância de prazo para ultimar a instrução de denúncias ou procedimentos de ofício. Manter alguém atrelado a uma apuração ministerial é uma pena autônoma, ainda que o arquivamento seja o resultado do procedimento. Se a busca da ética na política é aspiração de todos os brasileiros honestos, a *caça às bruxas* e a inversão do princípio da presunção de inocência não fortalecem o sistema de Justiça. Um excesso ministerial fará com que inexista pessoa honesta com disposição de colaborar na gestão da coisa pública. Conhecido jurista fala, com toque de humor, que "não há vacina contra o Ministério Público". E da doença da suspeição, da generalização da desonestidade do homem público e da presunção de culpabilidade, tudo instaurado pelos mais afoitos, não são poucos os que sofrem nesta década.

Falta uma racional apuração de quantas ações iniciadas pelo Ministério Público, em todas as instâncias, mereceram o beneplácito do Judiciário. No Estado de São Paulo não é alentador o número de ações de improbidade movidas contra inúmeros Prefeitos, de cada um dos 645 municípios bandeirantes, cotejado com o total de decisões de procedência.

Outra das ameaças é impedir o Ministério Público de atuar na investigação. A tendência é vedar a qualquer Promotor de Justiça fazer algumas diligências para verificar se há base concreta a fundamentar uma denúncia. O tema é extremamente complexo, diante da realidade constitucional que comete à polícia civil a função de investigar. Mas seria interessante a conciliação de interesses entre a polícia e o Ministério Público, para que a possibilidade de averiguação permitisse ao Promotor atuar com rapidez maior, sob um sigilo mais efetivo, de maneira a coibir as práticas nefastas que ocorrem com frequência cada vez mais preocupante para um Brasil tão necessitado de resgate de sua moral. Notadamente na área pública.

8.4. O código deontológico do Ministério Público

A preocupação ética não é recente para uma instituição de trajetória de tão reconhecido êxito. Já em 1956, quando do II Congresso Interamericano do Ministério Público, realizado em Havana, aprovou-se o Decálogo do Promotor, elaborado por José Augusto César Salgado, um dos maiores nomes da instituição em São Paulo.¹⁸

O decálogo reza:

I – Ama a Deus acima de tudo, e vê no homem, mesmo desfigurado pelo crime, uma criatura à imagem e semelhança do Criador.

II – Sê digno de tua grave missão. Lembra-te de que falas em nome da Lei, da Justiça e da Liberdade.

III – Sê probo. Faze de tua consciência profissional um escudo invulnerável às paixões e aos interesses.

IV – Sê sincero. Procura a verdade, e confessa-a, em qualquer circunstância.

V – Sê justo. Que teu parecer dê a cada um o que é seu.

VI – Sê nobre. Não convertas a desgraça alheia em pedestal para teus êxitos e cartaz para tua vaidade.

VII – Sê bravo. Arrosta os perigos com destemor, sempre que tiveres um dever a cumprir, venha o atentado de onde vier.

VIII – Sê cortês. Nunca te deixes transportar pela paixão. Conserva a dignidade e a compostura que o decoro de tuas funções exige.

IX – Sê leal. Não macules tuas ações com o emprego de meios condenados pela ética dos homens de honra.

X – Sê independente. Não te curves a nenhum poder, nem aceites outra soberania senão a da lei”.¹⁹

Para as atuais gerações, um texto como esse decálogo soa anacrônico. É que a mutação de valores excluiu Deus do discurso, na alegação simplista de que o Estado é laico. De maneira superficial – até simplória – esquece-se de que “se poderia reconhecer que a genuína ‘secularidade’ – que é o reconhecimento da autonomia de alguma esfera civil da sociedade – é por natureza positiva, porque libera a fé do integralismo e do absolutismo fundamentalista”.²⁰ Já o “secularismo”, que é a perspectiva antitética do sacralismo, pode degenerar em um individualismo autárquico, num cancelamento de tudo o que não se enquadra no horizonte do racional, do utilitarístico, do experimental e da técnica, a exorcizar, como mítica e irracional, toda outra experiência espiritual que se vincule à transcendência. O Brasil ainda não compreendeu exatamente o que significa “Estado laico”, principalmente após a assinatura de Tratado entre a nossa República Federativa e o Estado do Vaticano.

Mas não é só Deus que estaria para alguns em desuso. Verbetes como Liberdade e Justiça já não seduzem os frutos de uma sociedade hedonista, consumista, materialista e desafeiçoada de transigir com o que já não reveste significado. Mas a leitura atenta desse texto é sugestiva para evidenciar se os rumos tomados pela nacionalidade nas últimas décadas foram rumo ao crescimento ético ou ao evidente retrocesso moral.

Para os que guardaram respeito pela tradição, o decálogo poderia se aplicar a qualquer profissão jurídica, pois encerra normas deontológicas bastante genéricas. Não deixa de ser oportuno demonstrar que, há quase meio século, os promotores paulistas se preocupavam com tema que emergiu de forma enfática no final do milênio, constituindo hoje um núcleo nevralgico nas discussões de qualquer carreira. Se hoje a ética equivale à eficiência, diante da disfuncionalidade do direito para resolver problemas humanos com a pressa que a contemporaneidade exige, ela não deixa de guardar um apelo moral, diante da prática identidade conceitual.

Com o passar do tempo, além dos deslizes intensificados, viu-se que o único freio para a ganância e a insensatez é certa armadura moral. A ética adquiriu importância ainda maior. Embora necessária, é insuficiente a mera proclamação retórica. É preciso tipificar condutas. Erigir padrões de comportamento ético. Assim é que todo um capítulo é reservado aos deveres dos membros do Ministério Público na Lei Orgânica Nacional editada em 12.02.1993.²¹ Ele contém os mandamentos éticos positivados a que estão sujeitos todos membros do Ministério Público. A saber, os promotores, que atuam em primeiro grau de jurisdição, e os procuradores de justiça, de atuação junto aos Tribunais.

O primeiro dever é o de manter ilibada conduta pública e particular.²² Sobre o conceito de conduta ilibada já se fez menção no Capítulo 6.²³ Acrescente-se apenas que o atributo do comportamento sem mácula deve preceder o ingresso do bacharel à carreira do Ministério Público, pois para ele constitui requisito.

Zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções é o segundo dever.²⁴ Também aqui em nada o preceito ético faz distinguir o promotor de justiça dos demais operadores jurídicos. Seu zelo há de contemplar o prestígio da Justiça, e não o prestígio apenas do Judiciário. Com isso, fica o promotor também eticamente comprometido com a eficiência e a credibilidade de outros organismos considerados integrantes da Justiça, como a polícia. Esta, por sinal, sujeita à sua fiscalização externa e corregedoria permanente.

Um dever que é próprio ao promotor de Justiça, e corresponde com o dever do juiz de

fundamentar a decisão jurisdicional, é o de indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal.²⁵ Assim como não se concebe decisão judicial desmotivada, a manifestação ministerial há de ser consistente. A elaboração do relatório imprime certeza de que os autos foram efetivamente examinados e o profissional fez a apreensão de todos os elementos essenciais ao conhecimento da demanda.

Obedecer aos prazos processuais é outra obrigação do promotor e do procurador.²⁶ Esse dever não pode ser negligenciado. O promotor também integra o complexo denominado Justiça e é corresponsável pelo pecado da lentidão, o mais severamente repudiado, se depender da avaliação popular.

Deve ainda o promotor assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presença.²⁷ Esse compromisso é o da presença física, não da presença virtual. O bom promotor não precisa ser lembrado de que sua presença é essencial às audiências e sempre conveniente. Deve possuir pauta própria, em que as audiências designadas sejam anotadas para que, independentemente de provocação, se faça presente. Um episódio que pode chocar a parte ou o advogado é o juiz se ver obrigado a mandar chamar o promotor para a audiência e permanecer à espera, pois esse atendimento não se faz com a necessária presteza.

Negligenciar o promotor nessa presença faz com que o espaço institucional reservado à sua atuação seja preenchido pela discricionariedade do juiz. Não é incomum, principalmente em unidades judiciais menores, o juiz ditar ao escrevente ou secretário de sala a fala ministerial nos debates. Não é excessivo formalismo considerar errônea e perigosa essa praxe. Cada parte deve exercer o seu papel no processo. Se o juiz supre a lacuna do Ministério Público, isso desequilibra o contraditório. Esvazia a dialética processual. Em claro desprestígio do Ministério Público. Como também não é certa a postura de juízes que outorgam ao promotor a prerrogativa que é dele – juiz – de impulsionar o processo criminal. Em comarcas do interior, a carga de serviço fez surgir uma prática inadmissível. O juiz se encarrega da pauta cível e delega – oficiosamente – ao promotor desincumbir-se da pauta criminal. O promotor interroga, inquire testemunhas, abre espaço para os debates, faz a sua parte e a do juiz. Este se limita a assinar o termo de audiência. Os advogados não podem concordar com esse costume, pois há inegável prejuízo para a defesa. Mesmo que se reconheça o acúmulo de serviço, a boa-fé do promotor, a concordância dos demais envolvidos, não é para essa teatralização que existe o processo criminal.

A virtude é uma exigência legal imposta ao promotor. Ele deve desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções.²⁸ Virtude que deve ser a de todos os profissionais, não apenas dos operadores jurídicos. Mas que precisa ser mais intensamente perseguida por aqueles profissionais remunerados pelo povo, entidade coletiva na qual insere a legião de miseráveis sem as menores condições de subsistência digna, por alegada falta de recursos financeiros públicos.

Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei, é outro dever imposto ao promotor.²⁹ Antes de ser dever legal é dever ético. Há situações que impedem o promotor de atuar, outras que o tornam suspeito. O operador jurídico estatal não pode officiar quando impedido ou suspeito. Comprometeria toda a credibilidade no aparelhamento estatal encarregado de administrar justiça.

Dever ético de consistência e alcance é o de adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis face à irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo.³⁰ A segunda função institucional do Ministério Público é zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia.³¹ O constituinte converteu o Ministério Público em verdadeiro corregedor dos poderes estatais, quanto à observância dos direitos fundamentais. E não só dos direitos estritamente fundamentais, assim considerados os também chamados direitos humanos, mas de todos os direitos consagrados na Constituição, nas mais diversas intensidades jurídicas nela contempladas.

Embora o dever de adoção de providências tenha sido limitado com a adoção das expressões “nos limites de suas atribuições”, ele deve ser interpretado em consonância com a função

institucional expressa no texto maior. Toda irregularidade – expressão de amplitude a ser edificada pelo compromisso ético do promotor ao exaurir o cumprimento de seu dever – suscita a reação da providência cabível por parte do Ministério Público.

Esse dever ético e legal de coibir irregularidades é um campo fecundo de atuação ministerial, que poderá – se bem aplicado – colaborar para o aprimoramento das instituições brasileiras e para o resgate de milhões de nacionais da situação subumana em que se encontram.

Preceito de comezinha educação, assim como posto para a Magistratura, é destinado ao promotor: tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça.³² Um reparo se põe de imediato. A Lei Orgânica da Magistratura, ao endereçar dever idêntico ao juiz, destinou menção expressa aos “membros do Ministério Público”.³³ A Lei Orgânica do Ministério Público não incluiu os juízes como destinatários do tratamento urbano dos promotores. Como não se pode concluir que o juiz desmereça tratamento polido, a exclusão se torna incompreensível e em nada contribui para aprimorar o relacionamento entre os integrantes das duas carreiras. Aspecto que, por sua relevância, será objeto de abordagem autônoma.

Paralelamente ao dever de o juiz residir na comarca, a mesma obrigação é atribuída ao promotor titular.³⁴ A justificativa é idêntica: a autoridade precisa ser encontrada a qualquer momento, se é que Justiça deve ser considerado serviço público essencial. Para o promotor, com razão ainda maior. O elenco de atribuições institucionais cometidas pelo constituinte não se compatibiliza com o promotor em trânsito, sempre apressado e querendo vencer rapidamente a carga de trabalhos e que, em suas reiteradas ausências, deixa de ser ouvido pelo juiz antes de suas decisões.

O dever de prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição³⁵ não parece cânone ético, nem mereceria inserção em diploma legal. É atribuição administrativa, cuja enunciação parece decorrer de dificuldade concreta que os órgãos da instituição possam ter enfrentado na rotina dos serviços.

Impõe-se ao promotor identificar-se em suas manifestações funcionais,³⁶ o que, sendo de cautela e conveniência, não afronta o princípio da unidade e parece revestir sentido ético. O membro do Ministério Público deve peticionar, requerer, recorrer, lançar cotas nos autos, sempre de forma transparente. Fá-lo na condição de integrante do Parquet, mas deve identificar-se sempre, até para eventual responsabilização e principalmente porque, atuando com zelo e probidade, não precisa ser promotor sem face.

Um dos comandos éticos mais relevantes para o Ministério Público está no dever de atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.³⁷ Essa é a tarefa que nobilita e dignifica o Ministério Público, a distingui-lo dos demais operadores pagos pelo Erário. É a única autoridade – a relevância dos poderes institucionais do Parquet confere a seus integrantes o status de autoridade – que, por dever de ofício, precisa estar sempre disponível ao povo. A maior força, a maior expressão, a maior riqueza da instituição está nessa tarefa do contato direto com o semelhante, sem intermediação, sem o monopólio da capacidade postulatória, sem necessidade de designação de audiência. Sob essa vertente, muito antes das ADR,³⁸ as populares alternativas de resolução de conflitos que parecem acenar com dias melhores para a Justiça, os promotores já pacificavam os desafetos e conseguiam realizar o mais adequado justo concreto.

O verdadeiro promotor de Justiça, aquele que promove justiça efetiva, não encara com displicência, indiferença, com enfado ou mesmo com irritação essa missão institucional. No convívio diuturno com o comarcano, o Promotor aprende a conhecer a comunidade e se torna o para-raios jurídico da população. Enfrenta os poderosos, resolve questões singelas, encaminha os assuntos sérios, pacifica os contendores, desarma os espíritos. Realiza a justiça concreta. Evita lides. Descongestionam o Judiciário.

E isso requer talento. Talento na postura, pois o pobre não abrirá seu coração nem fará confidências a uma autoridade arrogante, de linguagem hermética e que, com sua postura, delimita nitidamente os espaços sociais de cada um dos atores. Talento pessoal, com

disponibilidade para ouvir e paciência para aguardar o exaurimento da versão, nem sempre objetiva. Despojamento e desinteresse, pois é um trabalho que não repercute nem acarreta elogios dos procuradores e dos Tribunais. É trabalho autenticamente humano, missão de apostolado jurídico, devotamento de quem, privado embora de formação específica, é chamado a fazer o papel de assistente social, psicólogo e sacerdote a um tempo.

As lideranças ministeriais devem insistir para que o promotor não tergiversar nem reduza a importância dessa prerrogativa da função. Aparentemente banal, para uma sociedade que prestigia a erudição e a técnica, ela é a válvula de escape na pressão conflitiva que se agiganta. O preparo do jovem promotor, a metodologia do concurso, as reciclagens a que o agente ministerial vier a se submeter na carreira, devem levá-lo a conferir relevância a esse mister. Para o qual não se pode admitir negligência. Pois essa missão é, talvez, a mais importante: a oportunidade de ouvir as partes, nesta sociedade em que ninguém mais tem ouvidos, tempo ou paciência para auscultar o próximo. Ninguém tem tempo para escutar lamúrias. Mas o promotor foi escolhido pelo sistema para essa fase primordial à harmonização verdadeira. Adequada formação ética saberá mostrar ao promotor que essa é a tarefa de real consistência em sua carreira. Poderá não ser bem-sucedido na ação civil pública promovida; poderá ter de recorrer de inúmeras sentenças; mas ninguém o substituirá no encargo de resolver, em definitivo, problemas às vezes aparentemente insignificantes, mas de relevo e de enorme potencial de angústia para o interessado.

Quem não tem inclinação pessoal ou temperamento para tratar com o povo não pode ser promotor. Deve ser advogado, que pode, em tese, selecionar seus clientes. Ou se endereçar à Magistratura e tornar-se juiz, a cuja presença só o advogado tem acesso. Para os demais, desprovidos de capacidade postulatória, é muito difícil o acolhimento. Em regra, o acesso à autoridade judiciária é quase sempre limitado.³⁹ Mas o promotor é a autoridade jurídica preordenada a estar ao lado do povo, não em sentido figurado, mas com o povo fisicamente próximo, o bastante para, de viva voz, trazer seus pleitos e desesperos, como não lhe é dado fazer com qualquer outro agente público.

O último dever legal do promotor é acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público.⁴⁰ O promotor é independente. Mas os órgãos da Administração Superior, em assuntos administrativos, podem deliberar. Tais deliberações não de ser acatadas pelos demais membros do Ministério Público que os não integrem. A hierarquia administrativa é necessária para a preservação de uma ordem, sem a qual não haverá eficiência.

Embora o tema revista menor interesse ético, justificou-se a explicitação da norma para coibir eventuais excessos no individualismo. Alguns integrantes do Parquet, por imaturidade ou deformação funcional – o excesso de poder é capaz de gerar anomalias –, poderiam em tese resistir à observância do ordenamento administrativo, e este se presume editado a benefício da instituição.

Em síntese, verifica-se que o rol dos deveres dos membros do Ministério Público tem núcleo comum idêntico aos deveres dos demais operadores jurídicos. Em toda a ética profissional forense os mesmos preceitos são encontrados, sejam eles direcionados a estudantes de direito, a advogados, a juízes, a promotores, a delegados, procuradores, defensores ou consultores. A ênfase dos comandos éticos, em relação ao Ministério Público, há de ser creditada ao notório engrandecimento institucional, conjugado à intensificação das exigências éticas postas a seus integrantes.

Não existe forma de maior eficiência para desprestigiar uma instituição do que cumulá-la de atribuições abrangentes, absorventes e intensas. A preservação do equilíbrio institucional está indissolivelmente vinculada ao redobrado empenho ético de seus integrantes.

Impõe-se considerar que o objetivo do fortalecimento institucional consolidado pelo constituinte de 1988 não foi dobrar o prestígio dos promotores, mas a realização do bem comum e, notadamente, o resgate dos semelhantes excluídos à cidadania. Um país que conseguiu a façanha de multiplicar a legião dos desvalidos, hoje contados aos milhões, precisa de instituições fortes para reverter esse quadro de iniquidade. O Promotor de Justiça, a partir do nome atribuído

ao seu cargo e função, é o operador predestinado a transformar a nação. Talvez sobre ele repouse a esperança posta pelo constituinte no pacto político: edificar a pátria justa, fraterna e solidária, sem preconceitos e sem desigualdades.

8.5. Postura Ética do promotor ante o juiz

Consequência da corrosão do sagrado é a banalização das funções exercidas por bacharéis em direito. No momento em que a ciência jurídica atendia a uma vocação quase transcendente, os integrantes das funções clássicas se comportavam como iniciados numa ciência revestida de um halo quase sobrenatural. Juizes eram figuras respeitadíssimas e promotores também. Não maculavam a toga e a beca em desentendimentos, brigas, incompreensões. A honorabilidade era um atributo do cargo e a ela se conformavam até os espíritos mais impulsivos.

Hoje o mundo é outro. A aura de sacralidade desapareceu. A maior parte dos que procuram a Magistratura ou o Ministério Público estão em busca de emprego. Tanto que são conhecidos como “concurseiros”. Frequentadores habituais dos exitosos Cursinhos de Preparação, ávidos por disputarem uma vaga, qualquer seja ela, em toda e qualquer localidade em que haja concurso aberto. E concurso para qualquer cargo ou função que assegure remuneração condigna. O verbete “vocação” deixou o radar dos novos bacharéis, com raras, raríssimas exceções.

Resultado disso é que o relacionamento juiz – promotor já não é aquele padrão de elegância de áureos tempos. As Corregedorias e Órgãos Especiais são obrigados a enfrentar processos que sequer existiriam, se os envolvidos tivessem uma boa educação de berço. Por isso é que a ética – mesmo nas carreiras jurídicas – tem de começar com a reiteração das elementares regras de polidez que em alguns lares foram esquecidas.

Em todos os cursos promovidos para iniciantes das carreiras judicial e ministerial um módulo é reservado à discussão do relacionamento promotor-juiz. A experiência demonstra que, no convívio saudável entre ambos, o melhor proveito é o da justiça. Promotor e juiz sem rivalidades e conscientes de suas atribuições conseguem a mais talhada realização do justo. Ao revés, da animosidade ou confronto advém queda de qualidade não apenas do relacionamento humano, mas da excelência do produto justiça. Justiça é produto humano e, portanto, sempre vulnerável às imperfeições dessa condição.

Já se acentuou que entre promotor, juiz e advogado não existe hierarquia. As autoridades da cena judiciária, entretanto, são juiz e promotor. A nítida distinção entre as atribuições não tem sido suficiente, em alguns casos, para garantir um convívio respeitoso e ameno desses operadores.

O promotor, na função de titular da ação penal pública, é parte como o é a defesa. Depois de examinar a posição da doutrina, Hugo Mazzilli preleciona: “Assim, o Ministério Público, sobre ser parte no sentido material, é também parte formal ou instrumental. Sua imparcialidade é meramente moral, não é referida em sentido técnico. Ser parte é ser titular de ônus e faculdades processuais. Seu dever de buscar a verdade, sua liberdade de acusar ou de pedir a absolvição, por certo não desnaturam sua posição de órgão do Estado, que concentra nas mãos a titularidade exclusiva de promover o direito de punir do Estado”.⁴¹ Situar-se em condição de privilégio desequilibra a paridade de armas e desatende ao contraditório. Essa é sempre uma fonte de desentendimentos.

É sadio que promotor e juiz conversem sobre processo. O assunto primeiro entre ambos é esse. Mas os dois devem saber traçar uma linha entre a amizade e o dever funcional. Cada qual tem sua função e, se qualquer deles sentir-se constrangido para poder cumpri-la, estará falhando com seus compromissos básicos. Lição de grande sabedoria é desvincular o convívio do trabalho, cada qual a exercer em plenitude sua função, sem preocupação de ferir suscetibilidades. Pedir arquivamento ou denunciar, pedir condenação ou absolvição, recorrer ou conformar-se com a decisão é questão de foro íntimo do promotor. Receber a denúncia ou rejeitá-la, absolver ou condenar, sem se preocupar com a interposição de recurso, é assunto de interesse estrito do juiz. Promotor requer, postula, denuncia, recorre. Juiz recebe ou rejeita, absolve ou condena. O juiz não pode denunciar,

nem o promotor condenar. O óbvio, muitas vezes, precisa ser lembrado.

Quando o mero exercício do dever de ofício de um está a irritar o outro, o irritadiço deve pensar seriamente se não está na carreira errada. E quando se aperceber disso, o remédio é submeter-se a novo concurso. O certame é ótima oportunidade para reciclar os conhecimentos e para mostrar se os preparos técnico e psicológico são suficientes. Ou então aventurar-se na profissão liberal, para a qual não há concurso formal, senão a avaliação diuturna dos clientes, dos colegas, da mídia e de todo o meio social em que atua.

Ambos – juiz e promotor –, para um bom convívio, devem eliminar pruridos de sensibilidade extremada. A fogueira das vaidades chamusca as virtudes de um e de outro. O sol nasceu para todos, há espaço para inúmeros talentos. Juiz e promotor são parceiros, pode-se dizer até cúmplices na realização da Justiça. Dependem dessa cumplicidade saudável, também do advogado, da polícia, da comunidade e até do réu. Profissionais conscientes disso podem ser compadres, podem ser consogros, e nada impedirá uma hígida realização da justiça humana, em sua contingente adequação.

Estados como a França e a Itália possuem uma só carreira para o Ministério Público e para a Magistratura. Carreira que permite contínuo intercâmbio, não só nos primeiros, mas nos graus finais de jurisdição. Alguém ousaria dizer que a Justiça francesa e a Justiça italiana padecem de maiores imperfeições em virtude dessa unidade?⁴² A germinação univitelina de ambas as instituições está a demonstrar que devem caminhar juntas, sem que os conjunturais antagonismos as desviem do principal: fazer justiça. O direito não perde com as visões diversas de um idêntico fenômeno jurídico. Apenas mostra a sua exuberância, a sua riqueza e a sua força.

Pensar menos em si e mais no povo. Pensar na realidade nacional, cruel para com legiões e generosa para com escasso rol de privilegiados. Pensar que o direito é instrumento de realização da dignidade humana e que os operadores, se irmanados nessa missão, poderão converter o mundo. São preceitos que de nada exterior dependem, senão da vontade de cada qual. Refletir neles pode gerar o fruto de uma conduta eticamente irrepreensível, a traduzir-se em exercício mais profícuo da missão de livrar a Terra de toda injustiça.

Uma palavra sobre fatos recentes, que dizem respeito ao convívio entre Juiz e Promotor. O Brasil discute neste 2019 uma ligação que pareceu incestuosa entre Ministério Público e Magistratura, cujos integrantes estiveram no foco das atenções com as operações do tipo "Lava Jato". Estranhou o diálogo frequente e rotineiro entre os envolvidos, quem não conhece a vida forense. A amizade entre Juiz e Promotor era até recomendada há algumas décadas. O juiz recebia o conselho de "só se abrir" com o Promotor, porque este era também concursado e faria uma carreira paralela à da Magistratura. Já o advogado, por ter interesse na solução da causa de seu constituinte, mereceria distância.

Não é mera coincidência que haja tanto filho de juiz casado com filha de promotor ou vice-versa, ou casais em que um dos cônjuges está na Magistratura, outro no Ministério Público. A intimidade sempre foi normal. No episódio que a mídia explora em 2019, principalmente nos meses de junho ou julho, resta evidente que *imparcialidade* é uma utopia, reside na teoria, na teleologia, mas não é frequente na prática forense.

8.6. O futuro do Ministério Público

O fortalecimento institucional do Ministério Público, propiciado pelo constituinte de 1988, veio a gerar um protagonismo bifronte. De um lado, o Parquet levou a sério sua renovada missão e empalmou todas as bandeiras sensíveis à cidadania. Passou, na verdade, a desempenhar o papel de um eficiente defensor da coletividade. Foi ele quem deu início à proteção do meio ambiente, do consumidor e da cidadania, e assumiu a tutela de questões emergentes e até então parcialmente descuidadas no sistema de justiça.

Por outra face, protagonismo tal causou muitas reações. O espaço reservado pela mídia ao Ministério Público foi sensivelmente ampliado. Os demais operadores se ressentiram. O Governo

também sentiu desconforto diante da autonomia ministerial, quando as investigações recaíram sobre membros do Executivo ou autoridades ligadas a empresas estatais.

Integrar num sistema arcaico uma instituição remodelada, mais forte e mais poderosa suscita desconforto. Os membros do Ministério Público da chamada velha guarda, dos tempos heroicos, também sentiram os ventos novos, e alguns os estranharam. Jovens ainda jejunos na tradição institucional logo incorporaram os robustecidos poderes e passaram a ostentar desenvoltura até então inexistente. Houve arroubos e exageros, certo exibicionismo, chegou-se até à transmissão de uma quase arrogância institucional. Postura impertinente para quem é servidor público, remunerado pela comunidade e preordenado a prestar-lhe serviços. Nada que uma boa reflexão ética e um equilíbrio das lideranças não possa conter. Afinal, o Ministério Público prossegue a prover os seus quadros com os melhores entre os egressos das Faculdades de Direito no Brasil.

Outro ponto a merecer meditação é o exercício, por membros do Ministério Público, de cargos ou funções distintas às tipicamente institucionais. Carreira equiparada ao Judiciário, sempre mereceu as mesmas prerrogativas, mas resistiu às vedações impostas à Magistratura. A garantia aos membros do Ministério Público de direito adquirido ao desempenho de cargo público sem a necessidade de se aposentar é tema de alta indagação ética. A justificação é juridicamente irrepreensível: está reservada essa faculdade ao promotor que ingressou na carreira sob outro regime jurídico. Esse direito ingressou em seu patrimônio e dele não pode a lei privá-lo. Mas a tensão ética não é eliminada diante do argumento de direito. Isso porque o desempenho de cargos junto ao Executivo propicia ao Ministério Público intimidade muito próxima ao real – ou seria imperial? –, poder que é, em última instância, aquele que detém a chave do Erário.

O Ministério Público obteve, junto ao constituinte, todos os direitos e prerrogativas doutrinariamente proclamados, fruto de uma luta árdua e longa da instituição, hoje independente e provida de condições para o eficiente exercício de suas funções. Tem pago um preço por isso. O Parlamento acena com reformas, ameaça com a Lei da Mordada, pretende coibir aos promotores mais afoitos a desenvoltura com que encaram as câmeras de TV e os fotografos dos jornais. Recrudesce a discussão a respeito da investigação que seria privativa da polícia judiciária. Ou seja: a tentativa é a de reduzir poderes, de manter o Ministério Público na condição de uma burocratizada carreira jurídica, afeita a formalismos e a procedimentalismos, sufocada pelo ritualismo e, portanto, inapta a exercer a missão que o constituinte preceituou no pacto de 1988.

É preciso estar atento para isso. Para onde se encaminhará o Ministério Público brasileiro neste século que teve início tão turbulento?

Ao lado da mídia, foi o Ministério Público o autor das denúncias que escancararam a promiscuidade incestuosa entre autoridades, entre estas e as empresas, numa atuação evidentemente moralizadora. Talvez o excesso de poder tenha conduzido a parcela mais combativa do Ministério Público a evidentes excessos. Não será nocivo para o aprimoramento do Parquet certas regras de contenção ao exagerado protagonismo e a certa dose de inconsequência e de irresponsabilidade. Não pode haver, no Estado de Direito, uma instituição sem controle. E no Ministério Público o autocontrole é amenizado porque o Procurador-Geral depende do voto de cada integrante da carreira. O folclore dispõe de inúmeras passagens em que o Promotor Substituto encara o Chefe do MP como um colega mais velho, ao qual não se curva e que parece desmerecer até a polidez formal que reinava antigamente nas carreiras jurídicas.

Resta avaliar se a democratização interna do Ministério Público, vantagem inegável diante de um Judiciário avesso a qualquer forma de participação das bases na fixação dos rumos da instituição, foi fator ponderável nesses avanços ou se tornou sua cúpula muito vulnerável às postulações da linha de frente. Também é mister encarar o esvaziamento das funções de segundo grau, esmaecida a atuação da Procuradoria, se cotejada com os poderes atribuídos ao Promotor de Justiça. Ocorre com o Ministério Público uma prática inversão se comparada com a carreira da Magistratura. No Judiciário, em tese a antiguidade gera a obtenção de atribuições mais relevantes, enquanto no Parquet, o combativo Promotor de Justiça, ao ser promovido, oferece pareceres nos autos. Sem combatividade, sem protagonismo, numa evidente debilitação de atribuições. Não ganhariam os Tribunais se merecessem o concurso imediato dos Procuradores para julgar, em

lugar de opinar?⁴³

Outra questão em que a ética teria lugar reservado é o debate sobre a preservação do Quinto Constitucional, modalidade de acesso aos Tribunais que leva alguns dos mais eminentes membros do Ministério Público a abandonar a instituição. Não sem, antes disso, guardadas honrosas exceções se subordinar aos ritos de passagem, que, num retrospecto meramente empírico, nem sempre têm primado por um excessivo rigor ético.

A postura ministerial mereceria também análise ética em relação ao exagerado zelo institucional por conservar faculdades que contribuem para a procrastinação dos processos. A forma de intimação do Ministério Público, quando parte privilegiada no crime, a utilização dos prazos de maneira a impedir a brevidade no trâmite das ações penais, parecem mais resquício de certo corporativismo do que inserção na estrutura cooperatária que deve existir também para a instituição, exigível não apenas para os advogados.⁴⁴

A Instituição não se encontra inerte. Muito pelo contrário. A ação civil pública abriu um campo imenso de atuação para o Ministério Público. Em regra, qualquer Promotor de Justiça pode ingressar com uma ação civil pública.⁴⁵ E elas são muitas. Hugo Nigro Mazzilli fez um levantamento e encontrou 107 ações públicas diferentes, todas de iniciativa do Ministério Público. São elas fundadas na Constituição da República, no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na legislação trabalhista, na Lei de Registros Públicos, na Lei de Loteamentos e em leis diversas.⁴⁶

O Ministério Público já não é o acusador da ação penal pública incondicionada clássica. Avulta hoje o seu papel de autor, por legitimação ordinária, por substituição processual, interveniente em razão da natureza da lide ou da qualidade da parte e mesmo réu no Processo Civil. Sempre que houver interesse indisponível ligado a uma pessoa, a uma relação jurídica ou existência de um interesse, ainda que não propriamente indisponível, mas suscetível a uma análise de repercussão social que afete toda a sociedade, legitima-se a participação do Ministério Público no processo cível.⁴⁷ É importante que a comunidade saiba da obrigatoriedade da ação civil pública por parte do Ministério Público. Lembra Hugo Mazzilli que “para o Ministério Público, há antes dever que direito de agir. Por isso é que se afirma a obrigatoriedade e a consequente indisponibilidade da ação pelo Ministério Público”.⁴⁸ Isso não significa que o Promotor se veja impedido de não propor ação civil pública. A Lei da Ação Civil Pública o prevê expressamente.⁴⁹

Muitas as hipóteses em que isso pode se dar. Entre elas: “(a) falta de indisponibilidade total ou parcial do bem em questão, ou falta de expressão social da lesão; (b) solução extrajudicial satisfatória (v.g., tomada de compromisso de ajustamento de conduta); (c) ocorrência de hipótese em que a própria lei lhe permita agir sob critérios de oportunidade e conveniência; d) falta de demonstração da existência de dano ou risco de dano, ou falta de identificação do responsável”.⁵⁰ De qualquer forma, o Ministério Público está sob controle da sociedade a que serve. Hugo Mazzilli recorda os dois meios de aferição da regularidade/legitimidade da não propositura da ação civil pública pelo Ministério Público: “(a) sob pena de falta funcional, o membro que promoveu o arquivamento deve remeter de ofício, no prazo de três dias, os autos do inquérito civil ou as peças de informação ao Conselho Superior do Ministério Público (nos Estados) ou a uma das Câmaras de Coordenação e Revisão (nos ramos do Ministério Público da União), para reexame da decisão de arquivamento; (b) Como não detém o Ministério Público legitimação exclusiva para a ação civil pública, outros colegitimados podem concorrentemente propor a ação que ele entendeu não devesse ajuizar”.⁵¹

Nesse ponto, seria interessante que o Ministério Público, após esse período desde 1985 e, notadamente, após a Constituição, de intenso desempenho em novas e relevantes funções, procurasse disseminar seu know how com a comunidade. Ainda é tímida a participação das associações na defesa de valores esgarçados nesta República de ética em naufrágio. Reconhecida a valia extrema de seu protagonismo, não é conveniente para a consolidação da Democracia – e, principalmente, para a edificação da Democracia Participativa prometida pelo constituinte – que o Ministério Público continue, ad aeternum, como único tutor desses direitos, interesses e valores.

Outro ponto que está sendo revisitado é o da responsabilidade do Ministério Público. Nas hipóteses de abuso, erros, omissões ou fraudes, o membro do Ministério Público se sujeita à responsabilização pessoal. Isso na esfera administrativa – ético/disciplinar – civil ou penal. Como existe a distinção e separação de esferas, nada impede que a responsabilização seja cumulativa. A responsabilidade é da pessoa, não da instituição. “A ação ou omissão do membro do Ministério Público, mesmo quando ilegais ou abusivas, nunca responsabilizarão o próprio Ministério Público, que não tem personalidade jurídica e sim é órgão do Estado. Este sim é o responsável pelos atos do Ministério Público”.⁵²

Por último – e com ênfase que não desconhece a dificuldade extrema de se propor a sério a questão –, cumpre repensar a necessidade de continuarem separadas duas instituições que, unidas, confeririam força nova ao equipamento público denominado Justiça. Em Estados-Nação mais desenvolvidos, como a França e a Itália, Judiciário e Ministério Público constituem uma única magistratura. Quando se ameaça de separação o corpo único de juízes e promotores na Itália – e cabe lembrar que a famosa operação mãos limpas foi protagonismo de promotores, não de juízes –, ambas as carreiras nutrem consenso contrário. Todos os profissionais da Magistratura e do Ministério Público italiano consideram a unificação uma tentativa de se enfraquecer a Justiça. Pois é óbvio que muitos dos interessados na perpetuidade de algumas situações injustas se valem do corporativismo e de certo antagonismo natural entre duas carreiras tão semelhantes para mantê-las envolvidas em questões particulares e menores. A perda é para a Democracia e para o Estado de Direito. Enquanto isso, a ilicitude e a corrupção ganham espaço maior para perseverar na desenvoltura nefasta com que dilapidam valores.

Apego a posturas conservadoras, a preocupação corporativista de preservação de espaços políticos, uma concepção arcaica da expressão autoridade, a natural resistência à mudança, tudo impede uma discussão séria tendente a se encarar a conveniência de unificação das duas instituições. Não se pode deixar de reconhecer que, eticamente, tal proposta e outras, voltadas ao aperfeiçoamento dos serviços, à eficiência do desempenho e ao mais completo atendimento ao interesse público, não podem ser descartadas de plano.

Para terminar e propor uma reflexão ao Ministério Público, nada como recorrer a ensinamentos provindos de um paradigma do Parquet, que alia sólida convicção ética a uma atuação criativa, construtiva e inovadora. Rogério Schietti Machado Cruz,⁵³ membro do Ministério Público Federal desde 1987, foi Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e faz uma concitante indagação: “Como te identificas, Promotor de Justiça?”, que produziria enorme benefício, viesse a ser respondida por todos os membros do Parquet, em todos os níveis.

O questionamento de Rogério Schietti Machado Cruz, que integrou o Ministério Público e hoje judica no Superior Tribunal de Justiça, se fraciona em inúmeras perguntas, algumas das quais merecem reprodução:

“És um burocrata encastelado dentro de teus processos, unicamente preocupado em eliminar papéis, ou te dedicas a procurar a realidade que eles ocultam?

“Tens consciência do alcance de tua palavra e de tuas ações?

“Promoves o quê? Tua particular satisfação ou a Justiça?

“A quem persegues? Ao réu ou à verdade?

“Serves a quem? A ti próprio, aos interesses de uns poucos, ou ao bem comum?

“Usas a lei como ferramenta útil à felicidade humana, ou a ela te apegas para aplicá-la incondicionalmente?

“Contentas-te em ser apenas um operário a mais na linha de produção, ou procuras esforçar-te para que teu tirocínio jurídico, tua experiência e teu poder engendrem uma solução mais criativa e inteligente para o conflito em que intervéns?

“Permites que as emoções momentâneas e oscilantes determinem tuas ações, ou colocas a razão como o senhor seguro de teu agir funcional?

“Em tuas elevadas missões, és rigoroso com os mais fracos e generoso com os poderosos, ou és igualmente austero, porém respeitoso, com todos os que violam a lei?

“Arrostras os perigos da profissão e te imunizas contra as injunções dos fortes, ou abres espaço para que te explorem as fraquezas do comodismo?

“Inebrias-te pelo poder e pela tua autoridade, ou desta e daquele te utilizas para prestar teu serviço impessoal e desinteressado?

“Imaginas-te, com o açoite de teu pensamento, a destruir opiniões contrárias às tuas, ou de tua inteligência te vales para, convencido do erro alheio, fazer emergir, pelo saudável diálogo, a verdade em que acreditas, sem vilipêndio e prepotência sobre teu oponente?”⁵⁴

São questões recorrentes e perfeitamente aplicáveis a todos os integrantes de qualquer carreira jurídica, mas destinadas à meditação do Promotor de Justiça. Autoridade em quem o constituinte mais acreditou quando da elaboração da Constituição cidadã e que depende de sua convicção e vivência ética para preservar o elevado acervo de atribuições institucionais e dele se servir para reduzir as injustiças num Brasil de tantos paradoxos e de crescente iniquidade.

Para isso, de prestígio e força o Ministério Público já frui. Numa pesquisa ICJ-Brasil, Índice de Confiança na Justiça, elaborado pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, ele ocupa um terceiro lugar na credibilidade popular. As Forças Armadas estão em primeiro lugar, com 63% de avaliação entre os entrevistados. Em segundo a Igreja Católica, com 47% e logo em seguida o Ministério Público, com 44%. Na sequência, Imprensa Escrita – 38%, Grandes Empresas – 36%, Poder Judiciário – 34%, Governo Federal – 33%, Polícia – 31%, Emissoras de TV – 29%, Congresso Nacional – 17% e Partidos Políticos – 5%.⁵⁵ Essa privilegiada condição confere ao Ministério Público maior responsabilidade ao repensar o seu futuro, para corresponder à fidelidade da população ao reconhecer os seus préstimos.

Evitar o excessivo protagonismo e a busca da fama, não pretender se equiparar à Magistratura, nem competir com a Defensoria Pública, ou substituir a Polícia, ser mais humilde e mais próximo à população, isso fará com que nos próximos *rankings*, o Ministério Público possa surpreender e se tornar ainda mais confiável.

NOTAS DE RODAPÉ

1

. Art. 127, caput, da CF/1988.

2

. Em Elogio dos juízes, Piero Calamandrei (Elogio aos juízes, Eles os juízes, vistos por nós, os advogados, p. 59) observava: “Entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me parece, é o do Ministério Público. Este, como sustentáculo da acusação, deveria ser tão parcial como um advogado; e, como guarda inflexível da lei, deveria ser tão imparcial como um juiz. Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade, tal o absurdo psicológico, no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca – momento a momento – a perder por amor da sinceridade a generosa combatividade do defensor ou, por amor da polêmica, a objetividade sem paixão do magistrado”.

3

. Art. 128, §§ 1.º a 4.º, da CF/1988.

4

. Art. 128, § 5.º, I e II, da CF/1988.

5

. Art. 129, I, II, III, IV, V, VII e IX, da CF/1988.

6

. Tal asserto consta de inúmeros votos meus na Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que integrei desde a sua criação em 2005. Mas também reafirmei em aulas, palestras e manifestações públicas. É admirável a coragem do Promotor de Justiça, pressionado pelo poder econômico devastador, a proteger um patrimônio ambiental que foi extremamente relegado pelo Poder Público e pela comunidade. Consultar, a respeito, meu Ética ambiental, 4ª. ed., Thomson Reuters,. e Juízes doutrinadores, da mesma editora.

7

. José V. San Martin, Responsabilidade notarial por assessoramento, p. 91.

8

. Visão crítica da formação profissional e das funções do promotor de justiça, in: José Renato Nalini (coord.), Formação jurídica, p. 59.

9

. Francisco Bueno Torres, O Ministério Público e a ética, Justitia 43/127. A expressão significa Magistrado de pé, ainda hoje utilizada para designar o Ministério Público. Na França, hoje, se fala em Magistrat du Parquet e Magistrat de siège, para distinguir entre promotor e juiz, ambos integrando uma única e mesma Magistratura.

10

. Hugo Nigro Mazzilli, Questões atuais de Ministério Público, RT 698/34.

11

Quem reiteradamente proclama essa excelência é o Desembargador Ricardo Henry Marques Dip, um dos luminares do Direito Notarial e Registral em todo o mundo e Presidente da União Internacional de Juristas Católicos.

12

. Boletim da Associação Paulista do Ministério Público, vol. 4, p. 2.

13

No ano de 2019, momento em que o Brasil se sacrifica para sair da mais profunda crise por que a República já passou, noticia-se que o Ministério Público não toma conhecimento da situação dramática e insiste na criação de centenas de cargos de Promotor de Justiça.

14

. Hugo Nigro Mazzilli, Questões... cit., p. 37.

15

. Nas manifestações de junho de 2013, obteve-se como resultado o arquivamento da PEC-37, que reduzia os poderes do Ministério Público.

16

. Em 2013, graças às manifestações difusas que surgiram para impugnar o acréscimo de vinte centavos à tarifa de ônibus, o MP se beneficiou com o arquivamento da Proposta de EC 37, que cerceava a atuação ministerial. Nem por isso deve ele descuidar de exigir uma conduta cada vez mais responsável e ética de seus integrantes. Com a palavra, um líder do Parquet, João Benedicto de Azevedo Marques: “Este ataque à instituição hoje se consubstancia na PEC 37, que pretende dar o monopólio da investigação criminal à polícia, impedindo que o MP possa fazê-lo em circunstâncias especiais, como nos grandes escândalos de corrupção ou nos casos de tortura e violência que foram desvendados graças à ação intemorata de promotores de justiça ou de deputados nas CPIs, ou ainda pelas Comissões de Direitos Humanos da OAB e pelo Conselho de Defesa dos Direitos Humanos no Ministério da Justiça” (Violência e corrupção no Brasil, São Paulo, CLA Editora, 2013, p. 40).

17

O Brasil já tem registro de suicídio de investigado injustamente assacado em sua honra. Fato escoteiro, mas inegável sintoma de que é preciso atuar dentro da lei e com serenidade. O espetáculo deprimente de prisões com algemas, logo desautorizadas pelo Judiciário, é também sinal de exibicionismo e de uma síndrome de quem se considera o último bastião de honra e honestidade nesta República.

18

. A menção é mais histórica e simbólica do que poderia significar, pois o laicismo levado às suas últimas consequências, como tem ocorrido em grande parte do Brasil, poderia impugnar a invocação a Deus. Seja como for, o conteúdo da exortação continua válido e sua observância apenas prestigiaria ainda mais o Ministério Público, instituição bem avaliada pela população, conforme o ICJ Brasil – da FGV.

19

. Boletim da Associação Paulista do Ministério Público, vol. 4, p. 2-3.

20

. Gianfranco Ravasi, Guida ai Naviganti, Milano, Mondadori, 2012, p. 18.

21

. Lei 8.625, de 12.02.1993, publicada no DOU de 15.02.1993.

22

. Art. 43, I, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

23

. Ver Capítulo 6, item 6.4.1.

24

. Art. 43, II, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

25

. Art. 43, III, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

26

. Art. 43, IV, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

27

. Art. 43, V, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

28

. Art. 43, VI, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

29

. Art. 43, VII, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

30

. Art. 43, VIII, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

31

. Art. 43, VIII, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

32

. Art. 43, IX, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

33

. Art. 35, IV, da Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

34

. Art. 43, X, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

35

. Art. 43, XI, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

36

. Art. 43, XII, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

37

. Art. 43, XIII, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

38

. ADR é a sigla resultante da expressão norte-americana: Alternative Dispute Resolutions, que inclui todas as fórmulas de pacificação excluídas do Judiciário convencional, reconhecidamente congestionado e em gravíssima crise de funcionalidade e eficiência.

39

. Afirmação cada vez mais relativizada. Já não se mostra admissível encontrar-se à porta do gabinete do juiz o aviso que já foi encontrado em algumas unidades judiciais: Este juiz não é órgão de consulta. O Conselho Nacional de Justiça e o próprio STJ têm salientado a necessidade de o magistrado sempre atender as partes, dever que se encontra inscrito na Loman – Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei Federal Complementar 35, de 14.03.1979, ora em pleno vigor, pois recepcionada pela Constituição da República, de 05.10.1988.

40

. Art. 43, XIV, da Lei 8.625, de 12.02.1993.

. Hugo Nigro Mazzilli, Funções institucionais do Ministério Público, p. 22.

. A utopia de uma carreira única, integrada pela Magistratura assentada – o juiz tradicional – e a Magistratura em pé – o promotor de justiça –, é objeto de minhas reflexões na obra *A rebelião da toga*.

. Já fiz a sugestão de absorção dos Procuradores pelos Tribunais no livro *A rebelião da toga*, certo de que é apenas material para discussão e reflexão, tal a resistência a qualquer transformação em instituições já consolidadas, como é o caso do Ministério Público no Brasil.

. Não resisto a repetir o episódio vivenciado quando presidi o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, sem dúvida o melhor tribunal que o Brasil já possuiu. Carrego a frustração de haver tentado, sem êxito, obter do Ministério Público manifestação verbal nos Habeas Corpus originários durante a sessão de julgamento. Isso porque verifiquei que as teses eram sempre as mesmas e que a fala ministerial, o que não acarretaria o menor esforço para o Procurador oficiante. Não ponderei a circunstância que talvez poderia irritar a Procuradoria de HC: a manifestação do MP não constara da redação original do Código de Processo Penal, embora produzido no período autoritário da ditadura Vargas. A implementação da remessa dos autos ao MP sobreveio em outro momento ditatorial, próximo ao AI-5, como forma de impedir que o Judiciário concedesse a ordem para pacientes considerados inimigos do sistema autocrático. Argumentei com a possibilidade de o TACrimSP se tornar o mais célere tribunal em defesa da liberdade, mas não consegui convencer o Ministério Público, sobretudo porque se desarticulava o setor de HC nos moldes em que então funcionava e que não me consta tenha sido modificado.

. Lembra Hugo Nigro Mazzilli que a ressalva está nas ações cíveis cuja iniciativa caiba, por expresso, a membros do Ministério Público integrantes de Promotorias de Justiça especializadas. Exemplo: ação de nulidade de casamento, às promotorias de família; a ação destinada à proteção do patrimônio público e social, às promotorias da cidadania etc. (Hugo Nigro Mazzilli, *A defesa dos interesses difusos em juízo – Meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses*, 25. ed., São Paulo, Saraiva, 2012, p. 74).

. Idem, p. 75-82.

. Idem, p. 89.

48

. Idem, p. 91.

49

. Art. 9.º da LACP – Lei 7.347/1985: “Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente”.

50

. Hugo Nigro Mazzilli, op. cit., p. 97.

51

. Idem, ibidem, citando art. 9.º e §§, do LACP e art. 129, § 1.º da CF, art. 5.º da LACP e art. 82 do CDC.

52

. Hugo Nigro Mazzilli, op. cit., p. 679.

53

. Cumpre-me a satisfação de mencionar a feliz escolha do nome do Procurador Rogério Schietti Machado Cruz para integrar o STJ no ano de 2013, a representar a sua classe de origem, o Ministério Público Federal. Excelente nome, que alia erudição a uma irrepreensível consciência ética profissional.

54

. Rogério Schietti Machado Cruz, Processo penal pensado e aplicado, p. 13.

55

. Disponível em: [www.fgv.br/direitogv]. Acesso em: 22.06.2019.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

9. A ÉTICA E A POLÍCIA

9. A ética e a polícia

9.1. Violência na ordem do dia

O recrudescimento da violência e o avanço da criminalidade tornam o tema polícia um dos mais importantes em nossos dias. O temor é um sentimento que hoje permeia o convívio em todos os lugares e não apenas nos grandes centros. Ocorre que a população brasileira se concentrou na zona urbana. Houve fuga do campo. Toda a miséria – material e moral – refugiou-se nas concentrações populacionais.

A cidade é o palco das mais eloquentes manifestações de que a espécie humana parece regredir em lugar de evoluir em rumo à paz. O noticiário policial ocupa espaço considerável em todas as mídias. Sempre em tom alarmante.¹ Os comparativos são sempre piores em relação aos anos anteriores. O número de roubos de veículos cresce 11,34% no Estado, os homicídios praticados na capital paulista em 2012 foram 1.212 até o mês de novembro, aumento de 31%, com 1.327 vítimas – crescimento de 36%. Outubro foi o mês que registrou maior e assustador acréscimo: 92%.² Foi o que ensejou a troca de comando da Segurança Pública paulista.

O clima na cidade de São Paulo é de verdadeiro terror. A Folha de S. Paulo analisou 132 casos de homicídios registrados entre 24 de outubro e 27.11.2012 e concluiu que 50% das pessoas morreram vítimas de homicidas que chegaram ao local usando veículos. 17 vítimas morreram na frente ou dentro de bares. Houve 7 chacinas com 26 vítimas.

Costuma-se pensar que as chacinas envolvem pessoas com antecedentes criminais ou que integram a rede do tráfico de drogas. Mas, das 132 vítimas, 119 não tinham passagens anteriores. Já 13 tinham antecedentes criminais. Em 124 casos não houve prisão em flagrante. Em 8, houve o flagrante. Uma primeira conclusão: matar continua a ser o delito com menor possibilidade de colher punição. A sensação de impunidade por parte da população corresponde à constatação do que acontece realmente na cidade.

Quanto à motivação dos crimes, 109 mortes foram causadas sem se conhecer o motivo. Em 83 delas, as vítimas receberam vários tiros, geralmente no tronco ou na cabeça. Só 23 mortes derivaram de desentendimento entre familiares, inimigos ou acerto de contas por causa de drogas. Também não é totalmente verdadeiro que as vítimas sejam negras em sua maioria. Foram 44 brancos, 45 pardos, 13 negros e 30 dos mortos não há menção de cor. Todavia, os jovens predominam: foram 7 entre 16 e 17 anos, 30 entre 18 e 24 anos, 44 entre 25 e 39 anos e 20 entre 40 e 64 anos. Somente uma vítima tinha mais de 65 anos. E foram 95 homens, 9 mulheres e 28 não se sabe o sexo.

Grande parte das mortes foi perpetrada por “motoqueiros fantasmas”. Chegam com a placa da moto tampada, atiram e fogem sem ser reconhecidos. As vítimas foram atacadas de surpresa, não tiveram tempo de se defender. A origem dos crimes é nebulosa, na visão do sociólogo José dos Reis Santos Filho, da Unesp. E a sociedade está perplexa ante a sua impotência em acabar com esse índice alarmante: só em novembro de 2012, na capital paulista, registrou-se o índice de 5,6 mortes por dia!

As mortes acontecem de preferência durante a noite ou de madrugada. Aparentemente, não há

condição alguma de se determinar o que leva à intensificação dessa violência que ceifa vidas preciosas e não consegue ser debelada.³ É evidente que tais mortes, quase todas praticadas com o uso de armas de fogo, poderiam ser em menor número, houvesse controle do porte de pistolas, revólveres e fuzis por parte dos homicidas. O Brasil tem um Estatuto do Desarmamento, mas o controle é pífio. Qualquer pessoa tem acesso às armas. Armas de grande calibre, melhores até do que as fornecidas aos policiais, adentram com facilidade neste Brasil de 16 mil quilômetros de fronteiras: 8 mil marítimas, 8 mil terrestres. Ambas igualmente vulneráveis.

O discurso dos defensores do uso de armas é conhecido. O desarmamento serve para desarmar as pessoas de bem, enquanto os bandidos continuam armados. Penso que no século XXI, a humanidade já poderia ter substituído a arma – instrumento letal, que só serve para matar – por outras tecnologias que imobilizassem o ofensor, mas poupassem sua vida. Isso já existe. Mas como convencer o lobby dos fabricantes de armas? Até mesmo os Estados Unidos, país campeão em chacinas perpetradas em escolas, com vítimas crianças e grande comoção mundial, enfrentam dificuldades para coibir a liberalidade excessiva ali reinante. Qualquer pessoa adquire, pessoal e diretamente ou pela internet, a arma que quiser. E passa a levá-la consigo, ou mantê-la em casa. Pronta para o uso.

O massacre de Newtown, no dia 14.12.2012, em que 20 crianças em idade de pré-primário e 6 adultos foram dizimados, causou uma reação espontânea: controlar e coibir a disseminação do uso de armas de fogo. Mas a contrarreação veio a seguir. Zelosos, os diretores das associações armamentistas e seus parceiros, os fabricantes de armas, puseram-se a campo para preservar o sacrossanto direito de portar consigo um instrumento que só serve para matar. O Brasil tem um papel relevante na fabricação de armas. Uma empresa brasileira tornou-se a quarta maior distribuidora de armas no país da National Rifle Association, ao lado de gigantes como Smith&Wesson. Um em cada cinco revólveres comprados por americanos em 2012 veio do Brasil, cuja fabricante vende mais nos EUA do que aqui. Não existe informação exata confiável, pois a legislação brasileira impede que a indústria bélica nacional revele o número de armas exportadas, tampouco os destinos das vendas. A divulgação se prende apenas aos “blocos geográficos”.

De acordo com Matthias Nowak,⁴ pesquisador do Centro Small Arms Survey – SAS, com sede na Suíça, o Brasil é, desde 2001, o quarto maior exportador das chamadas “armas pequenas”, que inclui revólveres, pistolas, submetralhadoras, fuzis de assalto, entre outros. São as verdadeiras “armas de destruição em massa”, aquelas que produzem mais mortes em todo o mundo. Em nome da balança comercial, do lucro, tergiversa-se a respeito do que isso significa em termos de vida humana. Valor em baixa no atual momento mundial.

O drama em relação aos homicídios é que uma parcela ínfima dos inquéritos instaurados culmina por encontrar os responsáveis. Quase tudo fica na penumbra da “autoria desconhecida”. Os dados são vergonhosos: só 3% dos inquéritos acham culpados para os assassinatos. Isso foi apurado em 2012, depois do mutirão para concluir 143 mil investigações sem solução de 2007 para trás. Até dezembro de 2011, apenas 28 mil, ou seja, 20% desse total foram ultimados. Mas não significa que foram apontados os culpados. 80% desses inquéritos terminaram com arquivamento. Dos 143 mil inquéritos instaurados, 4.652 foram encaminhados ao Ministério Público para possível denúncia. Lembrando-se que o Ministério Público tem discricionariedade institucional para requerer mais diligências, para denunciar ou para arquivar simplesmente o inquérito policial.

E por que isso ocorre? Por falha na investigação. Há muitos inquéritos sem autores ou testemunhas. Há prescrição, o que é inadmissível diante da gravidade do homicídio. Falta estrutura para um serviço de inteligência. E um consenso: a falta de resolução dos homicídios é uma das causas mais evidentes e expressivas do aumento da violência. A impunidade gera mais violência. O criminoso sabe que raramente ele responderá pela vida ceifada. O crime que, no Brasil, mais compensa – em termos de vantagens para o seu autor – é justamente o homicídio. Até porque, ele será julgado pelo Tribunal do Júri e a estrutura existente, mais a sofisticação do julgamento, não garante que haverá disponibilidade para o homicida no banco dos réus no prazo da prescrição. De certa forma, o julgamento pelo Júri, diante de sua insuficiência, passa a ser meramente simbólico. Apenas os homicídios midiáticos, de enorme repercussão, têm garantia de julgamento acelerado. Os demais aguardam a disponibilidade das pautas. A insuficiência de juízes

não permite a criação dos cargos necessários à atualização dos julgamentos. Os “mutirões” tentam resolver o problema, porém são infrequentes e paliativos.

No Brasil, a maior parte das mortes fica sem solução.⁵ O quadro dos inquéritos por homicídio instaurados até 2007 é eloquente: de um total de 143.368 inquéritos, 80% foram arquivados. 20% foram concluídos. Dos concluídos, 80% foram arquivados, 27% embasaram denúncia, 3% foram desclassificados. Quantas condenações? Não ultrapassa 5%. Mas lembre-se que se está a contemplar uma fração mínima dos inquéritos abertos e, em cada um deles, há pelo menos uma morte. Aparentemente, matar é compensador no País que tem a vida como pressuposto à fruição de todos os demais direitos considerados fundamentais.

Outra questão que inibe a punição dos criminosos é o problema carcerário. O Brasil elegeu a segregação da liberdade como a única verdadeira sanção destinada a quem pratica um crime. E não há vaga na cadeia para todos os condenados. Em São Paulo, por exemplo, haveria a necessidade de mais 93 prisões para acolher só aqueles que têm mandado de prisão já expedido. Hoje, São Paulo possui 185.447 presos no seu sistema penitenciário. Há um déficit de 83.205 vagas. Se o número de vagas em uma penitenciária padrão paulista é de 768, dividindo-se o déficit por esse número faltam 108 presídios. Quinze estão em andamento. Faltam 93 presídios, para acomodar 71.405 presos. Para isso, haveria necessidade de dispêndio de R\$ 3,43 bilhões. Ou seja: com esse valor, poderiam ser construídas 42.747 casas populares.⁶ A atualização desse quadro apenas evidencia o recrudescimento de um problema aparentemente insolúvel. E não é por falta de construção de presídios. São Paulo nunca investiu tanto na edificação de penitenciárias. Há uma parte do território bandeirante que chamei de “cana & cana” que é um verdadeiro canavial, cujos lindes são separados por penitenciárias.⁷ Prefeitos há que imploram por construção de penitenciárias em seu território, para garantir alguns empregos públicos – agentes carcerários, por exemplo – e ver a perspectiva do triste comércio instalado em torno às prisões.

Dados nem tão recentes dão conta de que São Paulo chegaria a 200 mil presos em alguns meses. É uma taxa de 475 detentos por 100 mil habitantes, massa carcerária equivalente à população de Itapevi.⁸ Há um aumento diário de 82 presos no sistema carcerário. Para quem gosta de rankings ufanistas, São Paulo vai superar quase todos os países da América. Embora não tenha 40% da população brasileira, São Paulo tem essa percentagem entre os encarcerados no Brasil. Não há solução fácil, nem se vislumbra perspectiva de rápida inversão dessa cruel equação: mais violência, mais prisões, menos inteligência, menos investigação, mais prescrição, mais impunidade, mais violência. Mas é um bom introito ao tema da Ética na Polícia.

Só para comparar: nós nos espelhamos nos Estados Unidos, o país que mais prende. Por que não mirar também – para variar – o exemplo do Japão? Os índices de criminalidade no Japão são os mais baixos entre os países desenvolvidos. É que ali, 90% dos processos criminais acabam em condenação. A população é intolerante com o crime. Há dez anos, celebra-se uma sequência de quedas de criminalidade. Visitei o Japão há alguns anos. Vi que existem instâncias muito eficientes para coibir práticas antissociais. O aconselhamento paterno, a atuação da vizinhança, a Igreja, a psicanálise. Se tudo isso falhar, o criminoso japonês cai num vácuo: a própria família se desinteressa por ele e não é incomum que publique anúncios dizendo que ele já não integra aquele núcleo. Dá certo. É uma questão de brio. Na verdade, uma questão ética.

Já o Brasil parece não saber o que fazer com o crescimento da delinquência. Sabe-se que o crime é um fenômeno de jovens. Notadamente, entre 15 e 24 anos. Se conseguíssemos oferecer à juventude educação sedutora, esportes atraentes, lazer gratificante, com certeza os níveis seriam outros. Mas sempre oferecemos a mesma receita: criar mais tipos penais, aumentar as prisões, reforçar a polícia. Conforme preleciona João Benedicto de Azevedo Marques, “não há soluções milagrosas e é preciso que cada ator assuma as suas responsabilidades”.⁹ Os atores, aqui, são todos os brasileiros. A segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos.¹⁰ Onde nascem e onde crescem os infratores? Por que, para encarcerá-los, só se invoca o Estado? O cidadão sabe quanto custa manter um preso no sistema?¹¹

Uma sociedade que vê aumentar sua criminalidade sob todas as formas é uma sociedade

enferma. Não conseguimos cuidar sequer dos sintomas da doença, o que leva à triste conclusão de que estamos longe de enfrentar suas causas. Por isso é que refletir sobre a ética na Polícia pode ser um saudável exercício para pensar no Brasil que todos queremos para nossos filhos, nossos netos e para os que ainda hão de vir.

9.2. A Polícia na Constituição

À polícia, uma das mais antigas atividades do mundo, se comete a função precípua de zelar pela segurança pública. Segurança pública é um conceito complexo. São inúmeras as incumbências atribuídas à polícia. No âmbito de interesse deste trabalho, avulta a sua tarefa de prevenir e reprimir a criminalidade.

O constituinte considerou a segurança pública um dever do Estado, ao mesmo tempo em que é direito e responsabilidade de todos. A finalidade da segurança pública é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.¹² Para persegui-la, servir-se-á de cinco organismos: a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária federal, as polícias civis e as polícias militares e corpos de bombeiros militares.¹³

Essa divisão constitucional, na verdade, poderia ser reduzida a uma tríplice categoria: polícia federal, polícia civil e polícia militar.

A polícia federal tem por funções: 1. apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme; 2. prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 3. exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 4. exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União; 5. patrulhar ostensivamente as rodovias federais (polícia rodoviária federal); 6. patrulhar ostensivamente as ferrovias federais (polícia ferroviária federal).¹⁴

A polícia civil exerce as funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, com exceção das militares. A Constituição prevê sejam elas dirigidas por delegados de polícia de carreira.¹⁵

A polícia militar se encarrega do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. Um de seus organismos, destacado pelo constituinte, é o corpo de bombeiros militares, a que, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Ambos são considerados forças auxiliares e reserva do Exército, mas se subordinam, assim como a polícia civil, aos governadores.¹⁶

É reservado ao município, hoje entidade federativa, constituir guardas municipais com o único objetivo de proteger seus bens, serviços e instalações.¹⁷

Esse o perfil constitucional da polícia brasileira. O Brasil, por se defrontar com problemas aparentemente insolúveis, agravados pelo fenômeno da globalização e empobrecimento evidente de seu povo, vem fortalecendo nas últimas décadas os aparelhamentos policiais. Enquanto as forças armadas tradicionais se encontram em processo de enxugamento, as polícias conseguem contínuo acréscimo vegetativo de seus quadros e equipamentos.

O pavor da violência, caráter da metrópole, mas instantaneamente disseminado pela mídia por todos os rincões, faz com que a polícia seja tema de permanentes debates e assunto de interesse comum.

É importante deter-se um pouco sobre a ética dos policiais, até para reverter a tendência ao descrédito, verificada em pesquisas junto à comunidade, quanto à eficiência do serviço público a eles confiado. Antonio Beristain, catedrático de Direito Penal da Universidade São Sebastião, dos Países Baixos, lembra o refrão popular: “Cada povo tem a polícia que merece. Ou, de outro ponto

de vista, ‘dize que policia tienes e te diré que democracia alcanzaste’. A polícia e seus valores éticos, com a normativa correspondente, servem de termômetro para medir o grau de respeito de uma comunidade aos direitos humanos”.¹⁸

A polícia tem sido frequentemente considerada um órgão repressivo para os pobres e protetor da classe privilegiada. Essa conotação resulta ainda mais enfatizada num país como o Brasil, onde a criminalidade contra o patrimônio é considerada mais grave pelo estatuto repressivo, frente a outros valores como a honra. É momento de reversão desse quadro. A polícia deve estar a serviço de todos os setores da população e precisa mostrar sensibilidade maior quanto às necessidades dos despossuídos. Somente a contínua reflexão e vivência ética poderão despertar, nos policiais, uma consciência mais atilada para a superação da imagem antiga e deformada que a comunidade parece nutrir em relação à categoria.

9.3. *A imagem da Polícia*

A comunidade recebe todos os dias carga considerável de queixas e críticas contra a polícia. São policiais arbitrários, que atiram antes de saber quem são suas vítimas, fazem surgir drogas nas revistas a que procedem, exigem propina e participação no produto do crime, utilizam-se de tortura e não respeitam, em síntese, nenhum direito humano. É eloquente que tenham desaparecido os seriados em que os policiais eram heróis respeitados pela comunidade. Estes sobrevivem apenas em séries norte-americanas veiculadas na TV paga. O cinema brasileiro também não promove a figura do policial, geralmente a figurar como a serviço do crime ou dentro de uma ambiguidade suspeita. O filme sobre o episódio do “Carandiru” reflete essa tendência. A exceção parece ser o filme *Tropa de elite*, em que se procura restituir uma aura de respeitabilidade à classe policial.

A tentativa de opor à imagem assim divulgada a saudável reação dos órgãos de cúpula, mediante atuação das Corregedorias da Polícia, não recebe da imprensa a mesma atenção. A mídia dissemina o exótico, o mórbido, o que atrai a atenção do seu alvo. Mesmo sem desconhecer que a polícia coíbe a ação de maus policiais, não se comove. As estatísticas mostram que inúmeros maus policiais são expulsos todos os meses. Além disso, são processados, julgados e condenados. Existem presídios especiais para policiais. Com tudo isso, os fatos não constituem notícia. O resultado é que, em regra, a população teme a polícia, em lugar de considerá-la aliada sua.

Esse temor não é igual em relação a todos os ramos da polícia. A polícia rodoviária goza de boa imagem. Seus policiais são considerados atenciosos e prestativos. O prestígio já foi maior, quando a era automobilística mal se iniciara e os vigilantes da estrada estavam a serviço das famílias que percorriam as rodovias em viagem de fins de semana ou lazer. Como tudo se deteriora, a estrada passou a ser também palco de assaltos. Quadrilhas especializadas roubam ônibus e seus passageiros, roubam cargas, praticam violências. Os policiais rodoviários tiveram de se preparar e se tornaram mais insensíveis, prontos para o enfrentamento com a delinquência organizada e perigosa.

Os bombeiros também são policiais estimados pela comunidade. A atuação em episódios dantescos, quais os incêndios, ou pitorescos, qual a salvação de um animal doméstico de uma criança enferma, é sempre objeto de divulgação simpática. Constituem um estamento à parte e sempre se rediscute a possibilidade de se tornarem corporação civil, desvinculada dos quadros militares.

Já com relação aos investigadores da polícia civil, os ocupantes de viaturas que se deslocam a velocidades incríveis e com a sirena em funcionamento, a mera menção à palavra Rota,¹⁹ no Município de São Paulo, gera nítido temor nas pessoas comuns.

Qual o motivo dessa distinção de conceitos e imagens?

Além da destinação específica de cada ramo da polícia, existiu também um trabalho de relações públicas eficiente. O policial rodoviário esteve inicialmente associado à figura do vigilante, herói de seriado infantil veiculado no início de transmissão da televisão brasileira. O trabalho dos

bombeiros, em virtude de sua excepcionalidade e da aura também heroica de que se reveste, é frequentemente divulgado em reportagens laudatórias.

Mas além do marketing diferenciado, dois outros fatores parecem direcionar o aparente despreço à polícia civil e à polícia militar encarregadas do policiamento ostensivo e da repressão ao crime. A matéria-prima com que ambas trabalham é muito mais crua e perigosa: o infrator, o drogado, o ser humano em sua última escala de degradação. E a massa enorme de seus integrantes, cujo recrutamento não se pode fazer com a sofisticada seleção dos chamados às atividades especiais, consideradas a nata da polícia.

A partir de uma boa imagem é mais facilitada a assimilação de padrões de conduta. Há todo um sistema de realimentação²⁰ e reforço do paradigma, a partir da expectativa de comportamento nutrida pela comunidade em relação aos seus policiais mais gabaritados. Quem, após concurso, ingressa na polícia rodoviária ou no batalhão de bombeiros sabe que está sendo recebido num corpo de elite.

O Brasil também já sentiu que é chegada a hora de mudar a imagem e a realidade da polícia. Doutrinadores reconhecem a importância disso e “atribuem grande transcendência à ação policial em múltiplos campos da vida cidadã, desde a infância até a velhice, desde a segurança da cidadania até o respeito aos outsiders e marginalizados, desde a proteção ao inocente até a repersonalização do delinquente”.²¹ A forma de se fazer atribuir, a estamento encarregado de funções tão relevantes, o reconhecimento e o respeito da cidadania é o impregnar-se ético. Pensar ética, ensinar ética, exigir ética aos policiais.

A dimensão ética é hoje a mais relevante, pois adquire especial ressonância no sistema policial e na opinião pública da comunidade, em relação à polícia.

9.4. Um Código de Ética para a Polícia

As Nações Unidas e o Conselho da Europa, atentos aos problemas éticos da polícia, produziram alguns documentos básicos sobre a conduta de seus agentes, considerados funcionários encarregados de fazer cumprir a lei.

A Res. 169 da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em 17.12.1979, o “Código de conduta para funcionários encarregados de fazer cumprir a lei”. O objetivo da codificação é garantir a proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, entre várias outras medidas. As normas concretas editadas “não bastam para alcançar o fim desejado, mas podem ajudar grandemente. Sobre tudo se seu conteúdo e significado, sem cair em tresnoitados moralismos, passam a ser parte das crenças de todo funcionário encarregado de fazer cumprir a lei mediante a educação (como ciência e arte de aprender a ser) e a capacitação, assim como também mediante a devida vigilância, e se fora necessário, em último recurso extremo, mediante a sanção correspondente repersonalizadora mais que repressiva, sem rasgos vindicativos”.²²

A Resolução 169 é inspirada pela cosmovisão democrática que considera a comunidade como fonte imediata do direito, provida de autoridade que deve ser acatada e sede da justiça ante a qual se devem dar e render contas. Isso se extrai da expressão textual: “Assim como todos os organismos do sistema da justiça penal, todo órgão de aplicação da lei deve ser representativo da comunidade em seu conjunto, obedecê-la e responder ante ela”.²³ Depois disso, as Nações Unidas voltam a insistir sobre a relevância do Código ético policial, afirmando estarem “conscientes do papel destacado que os funcionários encarregados de fazer cumprir a lei devem desempenhar na proteção dos direitos humanos, em particular o direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa, e na prevenção e eliminação da tortura e dos maus-tratos ou penas cruéis, desumanos e degradantes”.²⁴

O conteúdo do Código de ética da polícia pode ser resumido à abordagem sobre a dignidade policial, sobre os poderes policiais e abusos policiais, cada qual dos aspectos merecendo ligeiro comentário.

9.4.1. A dignidade policial

O policial é o servidor encarregado de fazer cumprir a lei. Nessa condição, submete-se a quatro coordenadas, devendo ser fiel cumpridor dos deveres legais, servidor de sua comunidade, protetor de todas as pessoas e profissional responsável.

A natureza de tais funções já importa em dignidade ínsita, pois terão intenso reflexo na qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade. A polícia serve à comunidade porque, no desempenho de suas tarefas, é constantemente chamada a servir, ajudar e proteger as pessoas, seja em virtude de necessidades econômicas ou sociais, seja em razão de emergências de outra índole.

Tais funções não de ser exercidas de modo humanitário. O Código das Nações Unidas, ao enfatizar o aspecto da dignidade do serviço policial, propicia o surgimento de uma nova concepção do policial como pessoa e como profissional. O policial deve sempre atuar como pessoa, não impessoalmente.

Exercer suas funções como pessoa quer dizer, “à luz dos ditados da deontologia, tal como Jeremias Bentham (entre outros) a entende: como a ciência daquilo que convém fazer, não porque é necessário, mas porque se é pessoa”.²⁵ Cada qual deve atuar segundo sua própria natureza. O policial é ser humano e como ser humano deve se comportar. Não faz sentido treinar o agente policial para se conduzir de forma desumana, como se os destinatários do seu trabalho não fossem semelhantes seus.

Todavia, é também um profissional, “em consonância com o alto grau de responsabilidade exigido por sua profissão”, sem cair nos excessos e desvios, tão criticados hoje, de certos profissionais burocratas”.²⁶ Há um sentido enobrecedor em se fazer profissão aquilo que se realiza e que, portanto, deve ser levado a cabo com vocação, consciência e entusiasmo.

A concepção profissional da polícia reabilita seu integrante. Da condição de ser considerado um servçal de segunda categoria, meramente encarregado de cumprir ordens em lugar da autoridade, passa a ser profissional responsável. O Código das Nações Unidas vê no policial um sujeito ativo e responsável, de uma profissão que se coloca entre as mais apreciadas entre as consideradas liberais.²⁷

Para esse intento, o funcionário da polícia deve receber ensino apropriado em matéria de problemas sociais, liberdades públicas e direitos do homem. Os direitos humanos, por sinal, constituem verdadeiro critério ético para o comportamento de qualquer pessoa, pois não se poderá acusar de ser eticamente írrita a conduta que não vulnere qualquer desses postulados.

9.4.2. Os poderes policiais

A polícia é um organismo poderoso. Talvez o mais poderoso daqueles que funcionam no Estado Moderno. Está na linha de frente dos acontecimentos, ocorre a todos os chamados. É normal que, ao se defrontar com emergência, a pessoa tenda a acionar a polícia, mesmo que o problema não guarde pertinência com as atribuições da polícia.

É quase ilimitado o campo de atuação da polícia, condicionado apenas à lei. Sem parâmetros éticos, esse poder praticamente absoluto facilmente resvalará para o abuso.

O Código das Nações Unidas se detém sobre dois dos poderes da polícia: a proteção da saúde das pessoas sob sua custódia e a informação às autoridades superiores, inclusive aos meios de comunicação. Quanto ao primeiro, impõe aos policiais assegurem “a plena proteção da saúde das pessoas sob sua custódia” e, dando um passo adiante, exige tomem “medidas imediatas para proporcionar cuidado médico quando necessário”.²⁸ Por cuidados médicos devem ser entendidas todas as atenções devidas ao enfermo: diagnóstico, prevenção, prescrição e tratamento mediante adequada terapêutica.

Quanto à comunicação às autoridades ou meios de comunicação, o Código preceitua que os policiais, diante de motivos para crerem que se produziu ou produzirá violação à normativa de proteção do custodiado, devem comunicar seus superiores. Quando essa comunicação parecer inútil ao policial, seja por conivência das autoridades, seja por sua impotência, o policial deve avisar também os meios de comunicação. Pois a mídia é considerada órgão de controle e fiscalização da atuação do poder público. Segundo comentário oficial ao Código, aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, “em alguns países pode considerar-se que os meios de informação para as massas cumprem funções de controle”.²⁹ Essa comunicação à mídia pode ser o último recurso para se evitar a vulneração a um direito humano.

Essa praxe não é observada no Brasil, onde o policial que levasse denúncias à mídia estaria a descumprir o princípio da hierarquia e da subordinação. Conhecer o preceito do Código da ONU é importante, porém, para verificar qual tem sido a terapêutica recomendada pelo organismo para controle dos inequívocos e alentados poderes policiais.

9.4.3. Os abusos policiais

Dois dos abusos policiais mais frequentes em todo o mundo constituem objeto de preocupação do Código de Ética Policial da ONU: a tortura e a corrupção.

A tortura é inadmissível. Não por ser prática vedada pela Constituição,³⁰ mas por constituir praxe desumana, hedionda e cruel. E o conceito de tortura deve ser dilargado. Não inclui apenas o sofrimento físico, mas qualquer lesão moral. As ameaças, mesmo que veladas, as pressões, a submissão de indiciados, a detenção ilegal, ainda que abreviada, a criação de situações fictícias como se reais fossem e todas e quaisquer outras formas de constrangimento hão de ser consideradas tortura.

É lamentável, mas a tortura continua a existir, como se o profissional não dispusesse de inteligência para elucidar o crime e descobrir a autoria. Mais lamentável ainda que apenas o homem torture. “A tortura, forma extremada de violência, parece ter-se entranhado no homem ao primeiro sinal de inteligência deste. Só o ser humano é capaz de prolongar o sofrimento de animal da mesma espécie ou de outra. Os seres inferiores ferem ou matam a caça. Devoram-na depois. O homem é diferente. O impulso de destruição o conduz à infligência de dores por prazer, por vingança ou para atender os objetivos situados mais adiante.”³¹ Ninguém, em sã consciência, pode pactuar com a tortura. E o policial, se dela vier a se servir, estará praticando crime.

O Código de Ética Policial das Nações Unidas prevê: “Nenhum funcionário encarregado de fazer cumprir a lei poderá infligir, instigar ou tolerar ato de tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nem invocar a ordem de um superior ou circunstâncias especiais, como estado de guerra ou ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna, ou qualquer outra emergência pública, como justificação da tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”.

O texto é em si bastante abrangente. Assim não fora e o comentário oficial que acompanha a codificação não deixaria margem a dúvida sobre sua abrangência. Ao mencionar a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura, acrescenta: “Todo ato dessa natureza constitui uma ofensa à dignidade humana e será condenado como violação dos propósitos da Carta das Nações Unidas e dos direitos humanos e liberdades fundamentais proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos internacionais dos mesmos”.³² Se dúvida houver, o dispositivo há de ser interpretado de maneira a cobrir a mais ampla proteção possível contra todo abuso, físico ou mental. “Extensão muito atinada e reclamada pela natureza das coisas e pelo sinal dos tempos, pois cada dia aumentam mais as formas sofisticadas de tortura psicológica, o que pode ver-se dos últimos informes da Anistia Internacional.”³³

Excluir o método da tortura de toda atuação policial esbarra num dado cultural. A pessoa considerada normal, não malfetora, em seu íntimo parece legitimar métodos não convencionais de extração da confissão e de elucidação dos crimes. Como se a humanidade pudesse, maniqueísta e singelamente, ser dividida entre os bons e os maus. Como lembra Augustine Harris, tal separação

é falsa e prejudicial. “Toda a família humana é imperfeita; especialmente aquela parte que se considera perfeita.”³⁴ Necessário, ainda, refletir sobre o princípio da presunção de inocência e seu real significado, que impede se trate alguém como culpado antes de sentença condenatória definitiva.

A corrupção é outro dos abusos policiais que compromete a instituição e a desenha como se fora braço não confiável do Estado.

O fenômeno da corrupção é universal. O tema deixa de ser ético, para ingressar como enredo literário, objeto de ensaios sociológicos e psicológicos e de estudos de antropologia. “A corrupção se tornou tão generalizada, se tornou praticamente necessária na situação econômica de certas sociedades, que todo mundo a pratica, é como uma segunda natureza. Isso acontece na maioria dos países do Terceiro Mundo. O Estado não trata os funcionários corretamente, fecha os olhos e deixa as pessoas completarem os seus salários, servindo-se do bolso do cidadão. No mundo desenvolvido, a corrupção é uma atração pelo dinheiro fácil. Os países desenvolvidos, sejam eles da Europa ou dos Estados Unidos, são países gangrenados pela máfia, que é o sistema mais sofisticado, mais impiedoso da corrupção, do dinheiro sujo. A gente tem a impressão de que de um lado estão os países pobres, que têm todos os defeitos, e do outro os países ricos, que vão muito bem, obrigado. Os países ricos têm taras que estão à altura e na medida de sua riqueza. Num país rico, um homem não pode ser corrompido com cem francos, é preciso ter alguns milhões de francos. Nos países pobres, o suborno é quase uma esmola. O cidadão que vai buscar um documento é praticamente obrigado a dar um dinheirinho, e isso é uma forma de corrupção.”³⁵

A corrupção tem mil formas e sua incidência não respeita imunidades, raças ou fronteiras. Na afirmação de Jaume Curbet, “uma polícia corrompida é o sinal infalível de que a criminalidade, como a gangrena, apodrece toda a sociedade”.³⁶ Está disseminada pela comunidade brasileira a noção de que na polícia tudo pode ser resolvido e que os advogados criminalistas mais procurados são justamente aqueles que não hesitam na abordagem direta ou implícita do suborno.

Toda manifestação passível de ser considerada modalidade de corrupção deve ser banida. Desde a expressão mais grosseira da propina, à oferta de presentes ou estímulos para que o policial venha a cumprir sua missão. Se necessária a parceria entre o poder público e a polícia, para que esta possa se desincumbir a contento de suas tarefas, a colaboração privada há de estar claramente documentada. Os policiais devem reagir a qualquer tentativa de pessoa, grupo ou empresa influir em sua vontade ou captar sua simpatia. Estará dignificando a carreira o policial que arrostar tais praxes, na demonstração de que a postura ética não é privilégio de qualquer dos estamentos que congregam os operadores jurídicos.

Acrescente-se às duas preocupações da ONU o aspecto da violência, também considerada apanágio da polícia. Nessa área a instituição tem sido acusada de excessos e não a justifica argumentar com a violência dos delinquentes. Eles são chamados marginais, porque estão à margem da lei. A polícia deve trabalhar dentro da lei e do direito.

Um equipamento estatal encarregado de reprimir a violência não pode fazê-lo utilizando-se de redobrada carga do objeto de seu combate. Há formas científicas e mais inteligentes de se combater a criminalidade. O policial não pode ser treinado a reagir sempre de maneira impulsiva e arbitrária. Deve ser estimulado o exercício da inteligência. O policial é inimigo do crime, não do criminoso. E é sempre – esse o seu atributo principal – amigo do povo. Consoante lição de Álvaro Lazzarini, contemplando a polícia militar, mas aplicável a qualquer policial, sua missão é “a defesa da ordem pública, ou seja, a de evitar violência contra as pessoas e seus bens, sendo, enfim, os instrumentos com que contam os cidadãos, diuturnamente, para a defesa da cidadania”.³⁷

9.5. O Delegado de Polícia

A polícia civil se desenvolve em torno à figura do delegado de polícia, profissional guindado a categoria constitucional e recrutado entre o quadro de bacharéis em ciências jurídicas.

A autoridade do delegado é a mais presente em todos os municípios brasileiros, nem todos eles providos de promotor de justiça ou de juiz, mas quase sempre a contar com a atuação de um delegado que, na prática, exerce, cumulativamente, as principais funções do direito. O delegado de polícia está na trincheira dos acontecimentos e, num Estado-nação de miséria flagrante, é chamado a resolver questões que não são policiais, mas de assistência social, deficiência dos serviços de saúde e tantos outros. Por isso, o apuro com que se tenta prover o serviço público da segurança de quadros funcionais bem preparados. O delegado de polícia pode atuar para filtrar os casos que devam chegar à Justiça, reduzindo a excessiva judicialização de todos os problemas no Brasil. Questúnculas podem e devem ser resolvidas no âmbito das delegacias e não precisam chegar ao sofisticado sistema judicial de quatro instâncias e mais de cinquenta oportunidades de reapreciação do mesmo tema.

O recrutamento dos delegados de polícia é objeto de constante aprimoramento. Os concursos públicos levam a sério os aspectos psicológico e vocacional, com vistas a dotar a cidadania de profissionais de boa índole e melhor formação. Esse apuro deve ser redobrado em relação ao funcionário da polícia. Ele anda armado. Ele enfrenta situações insólitas. É essencial seja equilibrado. Indivíduo agressivo, revoltado, ressentido ou portador de qualquer anomalia que poderia ser controlada em outra carreira não servirá aos desígnios da construção de uma polícia mais acreditada e respeitada.

O comportamento ético do delegado também é cada vez mais enfatizado, e o papel desempenhado pelas Corregedorias da Polícia é fator reconhecido de melhoria qualitativa da classe. O delegado e professor da Academia de Polícia de São Paulo, Luiz Carlos Rocha, ao ensinar o comportamento do profissional, asseverou: “No exercício da autoridade o delegado cumpre e dá ordens, trata com imparcialidade os problemas e desenvolve relações pessoais, agindo com justiça e retidão”.³⁸ E, ao invocar lição de Ubirajara Rocha, completa: “Ser delegado de polícia não é um privilégio, uma sedutora vantagem pessoal, mas um encargo pesadíssimo, um encargo repleto de sofrimentos e amarguras, todo feito de injustiças e incompreensões”. Mas “o advogado não ultraja o seu diploma, ao servir numa Polícia que é eminentemente jurídica, caracteristicamente técnica, minimamente científica; nem mesmo tem motivo para envergonhar-se em funcionar no vasto setor da polícia preventiva ou de segurança”.³⁹

O delegado de polícia tem deveres para consigo mesmo, a partir da vocação. A coragem é um atributo reclamado para quem estará na linha de choque dos acontecimentos. Renúncia, sacrifício e abnegação devem estar em sua pauta de intenções e na conduta rotineira. Não pode existir o delegado burocrata, satisfeito apenas em se desincumbir de tarefas administrativas, pronto a delegar as suas funções ao escrivão.

Além da postura ética em relação ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao advogado, tem ele deveres quanto à administração, colegas, partes e sociedade. E titulariza também deveres éticos em relação aos presos sob sua custódia. Ele é o fiador da segurança e da incolumidade física e moral dos encarcerados e momentaneamente privados de liberdade. O preso é titular de direitos reconhecidos na Constituição.⁴⁰ O fato de haver infringido a ordem jurídica não o exclui da categoria humana. Continua sujeito de direitos e credor do reconhecimento de sua dignidade.

Em relação aos deveres do delegado de polícia para com a sociedade a que serve, de se ouvir novamente a palavra de Luiz Carlos Rocha: “O combate à criminalidade deve ser feito de uma posição eminentemente ética. O delegado deve resguardar os direitos humanos, observando que o limite da função investigatória está nos direitos individuais do suspeito. Nesse sentido, fazendo nossa a advertência de Adherbal de Barros, o delegado deve evitar que seja exercida coação sobre a pessoa do acusado ou de testemunhas; busca pessoal abusiva; revelação criminosa de segredo; violação de correspondência e outras, para que a obtenção da prova não seja criminosa”.⁴¹ Uma sociedade hoje desperta para os seus direitos – e o primeiro deles é a cidadania, o direito a ter direitos – já não convive com práticas abusivas. A intransigência para com os direitos próprios e alheios é um fator de aprimoramento de todas as instituições e, muito particularmente, da polícia.

9.5.1. O Código de Ética do Delegado de Polícia

O delegado Manoel Ribeiro da Cruz elaborou um Código de Ética aprovado pela Diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo,⁴² cuja reprodução pode colaborar para a sempre necessária reflexão em torno ao tema.

Diz ele:

“I – Lembra-te de Deus e da Pátria em todas as tuas ações.

II – Sê um sustentáculo de nossas leis, de nossas tradições, de nossas instituições. Antes, porém, de vigiar aos teus concidadãos, vigia-te a ti próprio.

III – Jamais coloques as conveniências de tua carreira acima da tua trajetória moral. Lembra-te de que teu mérito como delegado não residirá num posto honorífico, mas na tua integridade, da qual ninguém poderá remover-te, nem demitir-te, nem aposentar-te.

IV – Tua palavra deve ser considerada dos maiores bens que possas ter. Não a empenhes em vão. Proferindo-a, cumpre-a, ainda que isto te custe os mais pesados sacrifícios.

V – Reserva o teu rigor para as causas maiores. Não desembainhes tua espada sem motivo, não a embainhes sem honra.

VI – Aperfeiçoa constantemente tua formação intelectual. Procura conhecer a fundo a profissão que abraçaste, a fim de convertê-la em instrumento perfeito da tua cooperação na obra de reerguimento da Pátria.

VII – Nunca afirmes, em detrimento de teus colegas, senão aquilo que tiveres por certo e, ainda assim, quando isso for necessário para evitar mal maior. Em presença de estranhos à classe, em hipótese alguma debes manifestar-te.

VIII – Não te consideres chefe de teus subordinados apenas porque tens um título que assim o declara. Se és seu superior, debes manter sobre eles, custe o que custar, ascendência moral e intelectual.

IX – Sê firme e coerente em todas as tuas atitudes.

X – A autoridade policial não é um carrasco, mas sim um guia. Procura antes esclarecer do que reprimir; antes persuadir do que castigar”.

Um código de princípios éticos guarda muito em comum com todos aqueles elaborados para carreiras afins ou para outros profissionais. A proclamação continuada e a reiteração desses cânones, porém, é sempre saudável. À força da repetição, talvez se venha juntar a força da persuasão, para que os destinatários finalmente se convençam de que tais postulados não apenas devem ser conhecidos, mas efetivamente vividos.

9.6. A polícia militar

O sistema brasileiro consagrou a dicotomia do Código de Brumário e distinguiu entre polícia civil e polícia militar.⁴³ A origem da polícia militar coincide com a chegada da Família Real ao Brasil, ora a completar duzentos anos. Em São Paulo, o antigo Corpo Policial permanente foi criado “em 15 de dezembro de 1831 pelo Brigadeiro Raphael Tobias de Aguiar, à época presidente da Província de São Paulo, com a finalidade de manter a tranquilidade pública e auxiliar a Justiça, encargo que tem mantido até nossos dias por dispositivo constitucional”.⁴⁴ Chamada Brigada Policial da Capital Federal e das Províncias, depois Força Pública, a Polícia Militar surgiu com esse nome pelo Decreto-lei federal 667, de 02.07.1969.⁴⁵

Aquilo que melhor distingue a polícia militar da polícia civil é a consistência da ideia de hierarquia, ínsita a uma tropa estruturada à semelhança das Forças Armadas. Decorrencia disso, a fixação de uma rígida disciplina. O policial militar fica sujeito a um rol de sanções muito rígidas.

Pode permanecer preso no regimento. A identificação do superior hierárquico decorre das insígnias militares e, além de manifesta, é indiscutível. Daí a profunda repercussão dessa característica na ética miliciana.

Estruturada como instituição hierarquizada, em moldes militares, à Polícia Militar parece tarefa rotineira manter exigência dos mais severos padrões éticos a seus integrantes. Além da normatividade cujo conhecimento é obrigatório para os incorporados, a Polícia Militar mantém para eles um consistente sistema de escolarização formal. Antes que a Constituição previsse para a promoção do juiz a condição de frequência e aproveitamento em curso especial, a Polícia Militar já inaugurara esse sistema saudável. Dessa forma, em virtude do funcionamento longo de organismos educacionais próprios, intensifica-se a reflexão e a efetiva vivência ética. A educação ministrada em escolas militares perpetua e solidifica a característica da disciplina e da preservação da hierarquia. Fatores primordiais a melhor rendimento no aprendizado. Não é por acaso, portanto, que duas das polícias mais estimadas no conceito comunitário integrem a milícia: a rodoviária e o corpo de bombeiros.

A Polícia Militar tem tradição clássica em formar seus integrantes. O processo de formação se desenvolve em estabelecimentos distintos, contempladas as várias fases da carreira, onde à preocupação científica se alia a manutenção de um esquema bastante legendário de disciplina.⁴⁶ O ensino e o aprendizado não constituem a única tarefa dos organismos formadores. Eles funcionam também como laboratórios para o redesenho da corporação, com o objetivo de atualizá-la para os desafios da contemporaneidade. Existe em São Paulo, por exemplo, um Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, destinado a cursos para os oficiais que atingirão o mais elevado grau na hierarquia da Polícia Militar, na patente de Coronel. Inúmeras propostas de aprimoramento da corporação ali são desenvolvidas, em nível de pós-graduação em sentido estrito. Mencione-se, como exemplo, o trabalho Participação suplementar do policial militar na colheita de elementos de prova nos crimes que deixam vestígios,⁴⁷ elaborado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em 2007, pelo então Capitão PM, hoje Tenente Coronel Washington Luiz Gonçalves Pestana, um dos excelentes quadros da milícia, oriundo da Faculdade de Direito da USP. É uma interessante contribuição para que o serviço da PM seja mais profícuo e alavanque melhor a coleta de provas para a futura instrução do processo criminal. Ao atribuir a cada oficial o encargo de elaborar a monografia dissertativa, como requisito para a obtenção do certificado de conclusão do curso, a Polícia Militar acrescenta ao seu acervo o manancial valioso de propostas que conciliam teoria e experiência. Lamentavelmente, nem sempre o mérito prevalece como critério para a ascensão na carreira. Como em todas as instituições humanas, aquele que se destaca por sua erudição, pelo esforço em galgar novos patamares de aperfeiçoamento cultural, desperta ressentimentos junto aos que permanecem nas típicas funções de tropa. A milícia precisa de ambos. Mas seria eficiente política pública premiar o desempenho também no aprimoramento intelectual, sob pena de se priorizar a anacrônica visão de que a polícia militar é um equipamento afeiçoado à violência, na qual persevera, sem investir na estratégia e na inteligência. Valores muito mais relevantes do que saber manejar uma arma.

Nessas escolas especializadas elaboram-se relevantes estudos sobre temas de interesse para a instituição. Aperfeiçoar o recrutamento, reciclar os milicianos, especializá-los para as distintas e desafiadoras tarefas, tudo isso cabe na produção intelectual do alunado. Outro exemplo a ser mencionado, é o estudo sobre a psicologia do policial, com vistas a situá-lo na comunidade e a enfrentá-la depois de episódio que a traumatize, como a morte de alguma pessoa em confronto com a polícia.⁴⁸ O jovem policial também é treinado para enfrentar a violência e para se relacionar com a multidão, quase sempre entidade autônoma em relação a cada qual de seus componentes.

Os aspectos éticos da profissão ganham na corporação um enfoque peculiar. Para o militar, não há infração ética que não seja, simultaneamente, falta disciplinar. E as sanções disciplinares são severas, de forma que se obtém adesão espontânea a uma conduta eticamente incensurável, para que se não incorra em castigos militares.

Problema a ser enfrentado pelos comandos é o da baixa remuneração da tropa. Considerável complicador quando se cuida de repor as contínuas defecções nos quadros iniciais. Embora a moral não seja atributo xifópago da condição econômica favorável, o profissional

insuficientemente remunerado é mais vulnerável aos apelos de uma sociedade consumista. Está com a autoestima debilitada. Não se pode exigir venha a arriscar a vida, quando sua família não restará sequer efetivamente amparada se vier a perdê-lo.

Não é falta de ética reclamar por salários condignos, principalmente quando o serviço prestado justifica melhor retribuição. A relação custo/benefício, por outro lado, deve estar presente em toda discussão salarial que envolva serviço público.

9.7. A nova polícia

Em todo o mundo civilizado, a polícia sofre violento processo de transformação. Ideais democráticos reclamam uma polícia a serviço do povo e não mantenedora da ordem a qualquer custo, mesmo seja ele equivalente ao preço da vida. Na verdade, a polícia é o alvo permanente da criminalidade. Terrorismo e fundamentalismo renovados exigiram reformulação dos aparatos de segurança. Investe-se muito em segurança, até em países periféricos e, aparentemente, até o momento a salvo de incursões, como o terrível ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11.09.2001.

Padrões de comportamento que, amoldados a essa nova concepção de polícia, constituem exigência da comunidade. É aparentemente insolúvel o paradoxo, mas essa é a necessidade premente: dispor de uma polícia bem armada, forte, capaz de reagir de imediato e com todo o rigor. Mas também de uma polícia educada, humana, eticamente preparada a tratar com as piores manifestações da patologia, sem se perverter e sem se contaminar. Daí o absurdo lógico do policial em nossa época.

A comunidade alimenta a pretensão de que a polícia exerça função já entrevista em tempos idílicos por Francesco Carnelutti, ou seja, a de “promover as condições materiais favoráveis à vida social, visto que o crime é, antes de tudo, uma desordem”.⁴⁹ Exemplos contemporâneos de conversão da polícia em instituição inserta na comunidade e mais próxima do povo parecem representar a alternativa para a redução da violência e da criminalidade.⁵⁰

Estados de democracia emergente, como o Brasil, precisam também implementar a reengenharia humana do organismo policial. A polícia precisa ser o terceiro braço da população, notadamente daquela quase excluída do processo econômico. Policiais que salvam vidas, que fazem partos, que harmonizam a família, que removem doentes e prestam socorro exercem a solidariedade e reforçam os laços fraternos dos quais a família humana é tão carente. Humanizar a polícia é dotá-la dessa compreensão e dessa compaixão que – ingênua utopia – precisaria envolver todos os integrantes da sociedade.⁵¹

As cúpulas policiais são chamadas a contribuir para esse redesenho. A totalidade dos componentes da polícia – assim considerada a soma de seus ramos constitucionalmente previstos – devem ter o objetivo de aprimorar a instituição, deixando de lado as divisões internas que ora propõem a extinção de um dos braços, ora a unificação de todos. A preservação de um dos quadros não pode ser feita mediante sacrifício dos demais e, sobretudo, da experiência e do trabalho anteriormente desenvolvido. Esta é uma postura ética para as cúpulas policiais: a discussão dos destinos da polícia em alto nível, sempre invulnerável o interesse público e o abandono de qualquer política voltada à própria sobrevivência, que sacrifique os deveres éticos para com colegas de profissão.

Álvaro Lazzarini prega uma aproximação maior entre polícia civil e militar e sugere: “a) hierarquização vertical da Polícia Civil nos moldes da Polícia Militar; b) estabelecimento de correspondência entre os postos nas Polícias Militar e Civil; c) padronização e integração entre Talão de Ocorrência (TO) e Boletim de Ocorrência (BO) quando tratar-se de infração penal; d) interligação maior entre os sistemas de comunicações; e) aperfeiçoamento e aproximação do ensino mediante: compatibilização dos currículos; especialização nas atribuições específicas de cada órgão, sem prejuízo da cultura geral; aumento da carga horária; incentivo às disciplinas voltadas contra a violência, a corrupção e o desvio de finalidade”.⁵²

Outra não é a posição de Antonio Carlos de Castro Machado e Carlos Alberto Marchi de Queiroz: “O atual quadro político-estadual tem, como meta prioritária, o fortalecimento do binômio Polícia Militar-Polícia Civil num sistema altamente competente de prevenção do crime e à desordem, otimizando o policiamento ostensivo da Polícia Militar em igualdade de condições com a atuação especializada dos setores reestruturados da Polícia Civil, sem se descuidar, por um só momento, do combate cerrado ao crime organizado”.⁵³

A sadia convivência entre as polícias, igualmente voltadas à consecução do bem comum, está condicionada ao desenvolvimento da consciência ética de seus integrantes. E as receitas são as já conhecidas de todos: adoção de mecanismos adequados de seleção e de capacitação dos quadros, recuperação salarial, adoção de critérios objetivos de aferição do desempenho, reforço dos padrões qualitativos, entre os quais avulta a observância estrita às normas éticas.

No mundo do conhecimento, da informação e da inteligência, o impulso deve ceder espaço à estratégia otimizadora da atuação policial. O mundo avança e se o Brasil é um espaço heterodoxo de antagonismos, os seres pensantes não podem ignorar a nova penalogia, hoje “menos preocupada com a responsabilidade, culpabilidade, sensibilidade moral, diagnóstico, ou intervenção e tratamento do ofensor individual. Preocupa-se com técnicas para identificar, classificar ou gerenciar agrupamentos distinguidos por sua periculosidade”.⁵⁴ É preciso encarar o fenômeno crime e seu correspectivo violência, com novos olhos, pois a mudança já foi detectada e, nisso, os países do primeiro mundo lograram êxito. Assim, não cabe mais falar “de indivíduos enfermos que necessitam de tratamento ou de pessoas moralmente irresponsáveis que precisam ser responsabilizadas por suas ações”.⁵⁵ Há de se pensar o sistema de justiça penal como um todo, a perseguir racionalidade e eficiência sistêmicas. Já não satisfaz o “prende & solta” que experimentamos e do qual não saímos, mas saber administrar o que prolifera nas cidades brasileiras e que a doutrina chama de subclasse, “compreendida como uma população marginal, sem alfabetização, sem habilidades especiais e sem esperança; um segmento patológico da sociedade que se perpetua a si mesmo e que não é integrável ao todo, nem mesmo como uma bolsa de reserva laboral”.⁵⁶ Por não ter sido integrada, malgrado as “bolsas” desprovidas de qualquer contraprestação, essa classe tem um potencial coletivo preocupante. Merece um gerenciamento preventivo, sem prejuízo de acionamento de políticas públicas abrangentes, com intuito de efetiva inclusão.

As autoridades responsáveis pela segurança pública deveriam se conscientizar de que “regimes políticos fortes não têm nenhuma necessidade de se apoiar em sanções intensamente punitivas. A punitividade se apresenta como um símbolo de força, mas deveria ser interpretada como um sintoma de autoridade fraca e controles inadequados”.⁵⁷ A exibição punitiva é contraproducente. Além de consolidar imagem desfavorável da polícia, que é empregada do povo e paga por ele, não reduz a delinquência. Apenas reforça a insatisfação de grupos que atuam com desenvoltura, parecem mais organizados e inteligentes do que o setor estatal e crescem como facções paralelas ao Estado e, muita vez, com poder de cooptação e persuasão muito superiores aos dele. Uma nova polícia precisa surgir, mais afinada com a ciência, apta a desenvolver estratégias inteligentes, apoiada nos avanços da tecnologia e o quão possível distanciada do preconceito recorrente: é tão violenta quanto o criminoso.

Por isso que a educação representa a salvação da polícia, assim como é real panaceia para os problemas brasileiros. Convém que a polícia se aproxime efetivamente da universidade, “principalmente no que tange ao desenvolvimento de métodos e pesquisas científicas direcionadas à investigação criminal”.⁵⁸ Convém, ainda mais, que a polícia se aproxime do povo e promova campanhas institucionais de esclarecimento, para reverter o conceito ainda hoje nutrido em relação à sua tarefa.

Os bons policiais sabem que “ser policial, militar ou civil, é exercer parcela do poder estatal, tomando decisões, impondo regras, dando ordens, por vezes restringindo bens e interesses jurídicos e direitos individuais e coletivos, dentro dos limites da Constituição”.⁵⁹ A Constituição de 1988 foi cognominada Constituição Cidadã, e toda atuação pública deve estar impregnada do sentido de servir à cidadania e aos direitos fundamentais.

Para o bom desempenho das funções estatais cometidas à polícia, os bons profissionais devem possuir atributos intelectuais, técnico-profissionais e, antes de tudo, morais. Precisam ser espelhos da cidadania, na linguagem de Castro Machado e Marchi de Queiroz. “Firmeza de caráter, dedicação ao trabalho, profissionalismo, constante atualização e senso de Justiça em todas as situações são pré-requisitos que a sociedade espera, e exige, do verdadeiro policial.”⁶⁰

A contemporaneidade e o futuro guardam surpresas para a humanidade. Muitas ocupações antigas deixaram de existir e outras presentes, para as quais se continua a formar a juventude, encontram-se em vias de extinção. A sociedade do amanhã talvez prescindir de força, do monopólio da violência, da necessidade de repressão. A polícia precisa encontrar caminhos para essa nova ordem social que hoje constitui reclamo da razão.

Verifica-se nesta era que um dos valores mais ameaçados é a sobrevivência da própria humanidade, ante os contínuos maus-tratos perpetrados contra a natureza. As agressões ambientais reclamam um protagonismo novo por parte das polícias. A Polícia Militar antecipou-se na criação de um ramo especializado – a Polícia Militar Ambiental – em substituição à antiga Polícia Florestal. Ela ainda não mereceu a atenção devida por parte da Administração Pública. Persiste a presunção de que mais interessa a polícia intensiva nos grandes centros, como símbolo de manutenção da ordem, do que preservar o maior tesouro da nacionalidade, que é seu meio ambiente. A experiência mostra que os milicianos que atuam junto à Polícia Ambiental são zelosos, amigos da natureza e se mostram mais sensíveis do que o restante da tropa. Existem mesmo os que se destacam na área e procuram se tornar verdadeiros ambientalistas.⁶¹ A formação de policiais especialistas na proteção ecológica é uma das políticas públicas mais urgentes do Brasil. Esse braço verde da milícia exerce uma função de fundamental relevância. Muito além da defesa ecológica, a Polícia Ambiental é organismo capaz de disseminar uma educação ambiental pautada pela ética do respeito para com a natureza. O benefício será geral: ganhará a natureza, mas não será menor o retorno em termos de credibilidade para o equipamento policial. Essa é uma linha a ser perseguida pelas lideranças conscientes da milícia.

Toda vez que um problema parece insolúvel cabe estimular as novas gerações para a meditação e o estudo aprofundado sobre ele e as alternativas de solução. A senda do ensino e do aprendizado, dos laboratórios do pensamento e de elaboração de uma nova doutrina policial deve ser a tendência para a instituição policial do novo milênio. Ela poderá conduzir a resultados mais satisfatórios na pesquisa de uma vacina para a violência, auxiliando a construir a comunidade-irmã deste início de século e de milênio.

Particularmente, sou reconhecido à Polícia Militar que sempre esteve atuante, dinâmica e extremamente legal durante minha vida na Magistratura. Na Presidência do extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, o melhor tribunal que já existiu no Brasil, já experimentara a devotada parceria da PMSP. Na Corregedoria Geral da Justiça e na Presidência do Tribunal de Justiça nos biênios 2012-2013 e 2014-2015, respectivamente, novamente provei e testemunhei a ética da Polícia Militar, na estratégia de visita a todos os polos regionais de São Paulo e a todas as unidades extrajudiciais – os antigos cartórios, durante o exercício correicional paulista. Na Presidência, além da continuidade dos préstimos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo realizou magnífico trabalho de aferição da vulnerabilidade dos edifícios destinados ao Judiciário. Gradualmente substituiu a dispendiosa tática da vigilância privada pela Jornada Especial da Polícia Militar, de maneira a economizar cerca de 60 milhões de reais. Quantia expressiva em tempos de crise. Mas o principal foi fidelizar a guarda especializada nos Fóruns, com a destinação específica de milicianos da região, afeiçoados aos costumes locais, conhecidos dos frequentadores das unidades judiciais. O projeto rendeu à PM e ao Tribunal de Justiça o Prêmio Mário Covas de melhor inovação no ano de 2015.

Para reflexão em grupo

1. Existe algum aspecto ético a ser examinado na preservação de uma Justiça Militar, destinada a apreciar e julgar os crimes militares?

2. Vulnera a ética permitir que agentes policiais se dediquem, nos seus horários de folga, ao desempenho de serviço de segurança particular, ou a necessidade de suplementação salarial justifica esse cúmulo de prestações?

3. Qual o enfoque ético suscetível de se fazer diante do crescimento do número de empresas de segurança privada?

4. As Forças Armadas poderiam ser chamadas a intervir, prestando auxílio à prevenção e repressão da criminalidade, em situações emergenciais e de aparente insuficiência do aparelho policial?

5. A cifra negra dos crimes não denunciados e não apurados significa apenas ineficiência policial?

6. As polícias brasileiras deveriam ser unificadas? Como se faria a unificação?

7. Como tornar o policial um profissional de prestígio e mais respeitado pela população?

8. O inquérito policial deveria ser substituído pelo juizado de instrução?

9. O policial militar é autoridade competente para elaborar o “termo circunstanciado” da Lei 9.099/1995?

10. Como deverá ser a polícia do futuro?

NOTAS DE RODAPÉ

1

. A onda de atentados contra a vida na capital paulista em 2012 foi eloquente. Noticiou-se que os homicídios aumentaram 50% em novembro, causando 170 vítimas. O total de vítimas assassinadas teve crescimento ainda maior: 71% de aumento. Uma morte a cada cinco horas. Para a mídia, os números constituem reflexo de uma guerra declarada entre o crime organizado e as forças de segurança do Estado. Acenou-se com R\$ 15 bilhões para enfrentamento da questão no orçamento de 2013. 10 bilhões para a Polícia Militar e 3 bilhões à Polícia Civil. Mais 618 milhões para a inteligência policial e 464 milhões para a Polícia Científica (fonte: Marcelo Godoy, Estado de S. Paulo, 22.12.2012, p. C1).

2

. Os índices de 2013 não são melhores. A insegurança é o sentimento predominante e a área em que os governos têm sua pior avaliação é justamente a responsável pela segurança pública.

3

. Afonso Benites e Carolina Leal, Vítimas da Violência, Folha de S. Paulo, 23.12.2012, p. C10 e C11.

4

. Roberto Simon, Brasileira é a 4.^a distribuidora de armas nos EUA, O Estado de S. Paulo, 23.12.2012, p. A21.

5

. Luiza Bandeira e Estelita Hass Carazzai, Só 3% dos inquéritos acham culpados para assassinatos, Folha de S. Paulo, 23.02.2012, p. C1 e C3.

6

. André Caramante, SP precisa de 93 prisões para zerar lotação, Folha de S. Paulo, 21.02.2012, p. C10.

7

. Constatação pessoal durante os 70 mil quilômetros percorridos pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo entre 2012 e 2013. Além dessa realidade, o triste é verificar que há municípios cuja população está a minguar, enquanto a capital e outros grandes centros atraem os deserdados da agroindústria, todos em busca de trabalho e teto. Pois a moradia é direito fundamental e não resulta mais do trabalho individual, senão de outorga gratuita por parte do Estado.

8

. Afonso Benites, Estado pode chegar a 200 mil presos em 4 meses, Folha de S. Paulo, 02.02.2012, p. C3.

9

. João Benedicto de Azevedo Marques, Violência e corrupção no Brasil, cit., idem, p. 89.

10

. Art. 144 da CF/1988.

11

. O custo não é tudo, embora supere os gastos com a manutenção de um aluno em tempo integral numa excelente escola. Enquanto atualizo esta obra, o Brasil enfrenta a calamitosa situação do presídio de Pedrinhas, no Maranhão, onde os presos são esquartejados e mutilados, oferecida à comunidade global, que acompanha a crise on-line, que a rebelião carcerária decorre do “aumento de riqueza” da população maranhense.

12

. Art. 144, caput, da CF/1988.

13

. Art. 144, I a V, da CF/1988.

14

. Art. 144, § 1.º, I a IV, e §§ 2.º e 3.º, todos da CF/1988.

15

. Art. 144, § 4.º, da CF/1988.

16

. Art. 144, §§ 5.º e 6.º, da CF/1988.

17

. Art. 144, § 8.º, da CF/1988.

18

. Ética policial según las Naciones Unidas, Justitia 46/22.

19

. Rota era o nome pelo qual eram conhecidas as viaturas encarregadas das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Polícia Militar Paulista. A atuação da ROTA era sempre vinculada ao exercício de violência, passando mesmo a significar, na linguagem vulgar, violência policial.

20

. A expressão americana feedback é insubstituível para exprimir a ideia.

21

. Antonio Beristain, Crisis del derecho represivo – Orientaciones de organismos nacionales y internacionales, p. 72.

22

. Antonio Beristain, Ética policial... cit., p. 25-26, citando E. Faure e outros, Aprender a ser – A educação do futuro, sobre o conceito de educação como ciência e arte de aprender a ser.

23

. Idem, p. 26, citando Francisco Suarez, Tractatus de legibus et legislatore Deo, trad. José Ramón Eguillor Moniozguren, p. 203 e ss.

24

. ONU, Sexto Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, Caracas, Venezuela, 25 de agosto a 5 de setembro de 1980, Informe preparado pela Secretaria, New York, 1981, p. 15 e ss., apud Antonio Beristain, *Ética policial...* cit., p. 26.

25

. A expressão em francês é “ce qu’il convient de faire, non pas parce qu’il le faut, mais parce qu’on est homme”, e é citada por Jean Susini, *Deontologie et police – Contribution à la renaissance de l’éthique comme condition de la vie de la loi*, *Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé*, n. 3, jul.-set. 1980, p. 792, apud Antonio Beristain, *Ética policial...* cit., p. 28.

26

. Antonio Beristain, *Ética policial...* cit., p. 28-29. Recomendando, ainda, que, sobre as modernas considerações sociológicas do profissionalismo, se leia: Everett Hughes, *Men and their work*; Glencoe, Free press, 1958; T. Johnson, *Professions and power*, London, Macmillan, 1972, especialmente p. 23, 28 e 33; em sentido crítico, referindo-se aos advogados, Maureen Cain, *The general practice lawyer and the client: towards a radical conception*. *International Journal of the Sociology of Law*, 1979, p. 331-354.

27

. Antonio Beristain, *Ética policial...* cit., p. 29, invocando ainda José Maria Martínez Val, *El abogado, alma y figura de la toga*, Madrid, Cabal, 1956.

28

. Idem, p. 32.

29

. Idem, p. 35.

30

. Art. 5.º, XLIII, a considerar crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura.

31

. Ana Maria Babette Bajer Fernandes e Paulo Sérgio Leite Fernandes, *Aspectos jurídico-penais da tortura*, p. 116.

32

. Antonio Beristain, *Ética policial...* cit., p. 36.

. Idem, *ibidem*. Lembra o citado autor que ainda há quem sustente o cabimento da tortura, como Michael Levin, professor de filosofia em City Coles, Nova York. Em artigo denominado *The case for torture*, o professor afirma, sobre a tortura: “Há situações em que não é apenas legalmente permissível, mas moralmente obrigatória” (Newsweek, 07.06.1982, p. 4); o jornal *O Estado de S. Paulo*, de 28.01.1997, publica nota a respeito da exportação de técnicas de tortura pela CIA, a poderosa agência norte-americana, para países aliados dos Estados Unidos em luta fratricida contra minorias políticas. A notícia, sob o título “Divulgado manual de tortura da CIA”, diz que a Agência Central de Informações ensinou métodos de tortura que foram utilizados na América Central durante a década passada para combater a insurgência comunista, principalmente contra dissidentes hondurenhos; o jornal *The Baltimore Sun* divulgou o “Manual de treinamento para exploração de recursos humanos”, 1983, e outro manual de 1963, ambos secretos, onde tais métodos estariam descritos. O periódico *Veja*, de 05.02.1997, ano 3, n. 5, 1981, p. 44, publicou as “Lições de tortura”, com a nota seguinte: “São barbaridades que qualquer delegacia de polícia brasileira sabe como fazer – mas a CIA preparou um manual para ensinar tortura a regimes amigos. Duas versões (uma de 1963, usada no Vietnã, outra de 1983, usada em Honduras) do manual secreto foram obtidas pelo jornal *Baltimore Sun*. Veja algumas recomendações da CIA aos aprendizes de carrasco: 1. mantenha o preso nu e de olhos vendados; 2. ameace prender, torturar e estuprar seus familiares; 3. prive-o de comida, água e sono; 4. posições rígidas mantidas por longo tempo são dolorosas e destroem a vontade de resistir; 5. a ameaça de dor pode ser mais eficiente que a própria dor; 6. descubra as fobias – como medo de barata – e use-as contra o preso; 7. peça autorização superior antes de aplicar choques elétricos ou espancamentos”.

. The penal system – A theological assessment. The chaplaincy contribution to penal thought and practice, Londres, Seminar in co-operation with the Council of Europe, 1981, p. 3 e ss., apud Antonio Beristain, *Ética policial...*, cit., p. 38.

. Tajar Ben Jelloun, autor de *A noite sagrada e O homem rompido (L’homme rompu)*, Paris, Seuil, 1994, apud Betty Milan, *A força da palavra* cit., p. 152.

. Jaume Curbet, *La patrulla policial*, 1982, p. 44, apud Antonio Beristain, *Ética policial...*, cit., p. 38.

. As polícias militares e corpos de bombeiros militares como instrumento de defesa da cidadania, *A Força Policial* 1, p. 44.

. O delegado de polícia e a ética profissional, *Arquivos da Polícia Civil*, vol. 41, p. 59-67.

39

. Problemas de polícia e direito, São Paulo, Serviço Gráfico SSP, 1955, p. 35-44, apud Luiz Carlos Rocha, O delegado de polícia... cit., p. 63.

40

. Art. 5.º, XLIX, da CF/1988: “É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

41

. Luiz Carlos Rocha, O delegado de polícia... cit., p. 65, citando Adherbal de Barros, A investigação criminosa da prova, artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de 26 ago. 1989.

42

. Arinos Tapajós Coelho Pereira, Prática policial, vol. 1, Serviço Gráfico da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 1960, p. 505, apud Luiz Carlos Rocha, O delegado de polícia... cit., p. 66.

43

. É conhecida a dicotomia administrativa e judiciária da polícia. “A primeira, responsável pela manutenção da ordem pública e pela prevenção das infrações penais em geral. A última, responsável pela apuração das infrações penais não evitadas, pela colheita das provas e pela condução dos autores às barras dos tribunais. Essa divisão pioneira apareceu, inicialmente, nos arts. 18, 19 e 20 do Código de Brumário, na França revolucionária, fato histórico antecedente à época napoleônica” (Antonio Carlos de Castro Machado e Carlos Alberto Marchi de Queiroz, A nova polícia, Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 13, p. 236).

44

. Carlos Fuga, O deputado e a polícia, Folha de S. Paulo, 05.06.1993, p. 3, apud Antonio Carlos de Castro Machado e Carlos Alberto Marchi de Queiroz, A nova polícia cit., p. 238.

45

. Sobre o papel da polícia militar e o aparente conflito de atribuições com a polícia civil, examinar a obra de Álvaro Lazzarini, Estudos de direito administrativo, onde o tema é minuciosamente debatido.

46

. A tendência ao fortalecimento dos métodos de ensino é uma das medidas moralizadoras da polícia, propostas pelo Des. Álvaro Lazzarini. Textualmente, sugere o respeitado administrativista: “(a) padronização do Regulamento Disciplinar, mantendo capítulo específico para as transgressões tipicamente militares; (b) padronização da identidade funcional; c) aquelas previstas na parte do ensino” (Estudos... cit., p. 138).

. Washington Luiz Gonçalves Pestana, Participação suplementar do policial militar na colheita de elementos de prova nos crimes que deixam vestígios.

. “Rota vai mandar policiais para psicólogo”, foi a notícia publicada pela Folha de S. Paulo, de 30.01.1997, Caderno SP, p. 3. Além dos policiais da Rota, funcionários do Corpo de Bombeiros e policiais das áreas administrativas também seriam integrados ao Proar – Programa de Acompanhamento para Policiais Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco, quando participarem de tiroteios ou ocorrências muito estressantes, como resgates e salvamentos. Nesse programa, eles passam por acompanhamento psicológico, reciclagem profissional e exercícios físicos. Depois de 60 dias, são avaliados por uma comissão. “Se estiverem recuperados psicologicamente, eles voltam ao patrulhamento. Se não, ficam em serviços administrativos por tempo indeterminado”, explicou o Coronel Roberto Vieira Tosta, Chefe do Estado-Maior do Comando do Policiamento Metropolitano de São Paulo.

. Lecciones sobre el proceso penal, vol. 1, p. 262, apud José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, p. 148.

. A notícia mais disseminada pela mídia é a do município de Nova York, onde os índices de criminalidade decresceram sensivelmente nos últimos anos. Mais antigos, os modelos das polícias desarmadas londrinas e da polícia escandinava coincidem com níveis bastante suportáveis de infrações urbanas.

. Reitere-se: o objetivo da ordem jurídica é “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social (...)” (do Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil).

. Estudos... cit., p. 138.

. A nova polícia cit., p. 239.

. Malcolm Feeley e Jonathan Simon, A nova penologia – Notas sobre a emergente estratégia correcional e suas implicações, In: Carlos Canêdo e David S. Fonseca, organizadores, Ambivalência,

contradição e volatilidade no sistema penal, Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2012, p. 21.

55

. Idem, ibidem.

56

. Idem, p. 40.

57

. David Garland, Os limites do Estado soberano – Estratégias de controle do crime na sociedade contemporânea, In: Carlos Canêdo e David S. Fonseca, organizadores, op. cit., idem, p. 55.

58

. Idem, p. 240, citando as propostas setoriais do projeto “Um Governo para São Paulo”.

59

. Idem, ibidem.

60

. Idem, ibidem, citando as propostas setoriais do projeto “Um Governo para São Paulo”.

61

. Um exemplo é o de João Leonardo Mele, Coronel da Polícia Militar de São Paulo: escreveu A proteção do meio ambiente natural, com vistas a propiciar ao leigo a identificação de irregularidades passíveis de intervenção protecionista e de reparação.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

10. A ÉTICA DO JUIZ

10. A ética do juiz

10.1. Urgência ética para o juiz brasileiro

Um personagem que ocupa a atenção de todos os brasileiros nestes últimos tempos é o juiz. O julgador passou a merecer críticas diárias da mídia, bem como a ter a sua conduta esmiuçada em todas as redes sociais, e adquiriu um protagonismo que a história do sistema justiça nunca dantes registrou.

As crianças brasileiras podem não conhecer mais a escalação do time de futebol que representa o país nas Copas e diversos campeonatos, mas conhecem os onze Ministros do Supremo Tribunal Federal.

O que contribuiu para isso? Vários fatores interferiram no excessivo protagonismo do juiz. O enfrentamento de questões polêmicas por um Supremo Tribunal Federal que teve de suprir a omissão legislativa. O uso da TV Justiça para retransmitir sessões em que os assuntos que atraem a atenção da cidadania são exaustivamente debatidos, com a adoção de certa teatralidade sedutora de plateias interessadas. O ativismo do Judiciário, que resolveu assumir uma postura de intensa interferência em todas as políticas públicas e assumiu o papel de guardião da moralidade pátria.

O direito penal ocupou enorme espaço na preocupação de todos os brasileiros. O controle judicial é marca expressiva do sistema pátrio. Natural que o controlador da produção da prova, o garantidor da observância da norma e dos princípios constitucionais desempenhe papel de relevo extremo.¹

Episódios como o do vazamento de diálogos entre juiz e Ministério Público responsáveis pela Operação “Lava Jato” acrescentam aquilo que o mundo, hoje, tanto aprecia: o *gossip*, a fofoca, o mexerico, o boato e as “fake news”. Vive-se a era em que se valoriza mais a versão do que o fato.

O envolvimento do juiz na “revolução negocial”, que já começara para os delitos de menor potencial ofensivo e se espalhou pelas demais ilicitudes penais, até chegar ao acordo de colaboração, desafiou o julgador ativista. De acordo com a lei, “o juiz não é parte e sequer pode participar das negociações. O seu envolvimento dá-se em dois momentos: no exercício do controle da legalidade, o qual culmina com o ato de convalidação (homologação) e quando do julgamento do mérito da ação penal”.² Aparentemente, o juiz empenhado em assumir o papel de defensor da moralidade nacional não se contém e procura atuar para que o acordo propicie a mais completa obtenção de elementos formadores de sua convicção. Há, sempre, o risco de excesso, ainda que em presumível busca da melhor concretização do justo.

Colabora para a percepção de que o magistrado que se apaixonou pela causa possa perder a imparcialidade, a circunstância de se valer da experiência adquirida nesse novo cenário, para auferir rendimentos, sob a forma de palestras e eventos pagos. Lícita a atividade, mas a denotar certo comprometimento com o resultado da atuação judicial, num conúbio nem sempre bem compreendido entre acusador e julgador.

A reação da cidadania evidencia a ambiguidade do quadro. Na polarização atual da sociedade brasileira, existem aqueles que sustentam a parcialidade como essencial à eficiência do resultado

punitivo dos que se valeram de posições de destaque para lesar a pátria. Os puristas, os garantistas e os dogmáticos repudiam o comportamento da Magistratura, aliada ao Ministério Público propiciador de acusações destinadas à inafastável condenação.

Nesse momento, em que se controverte qual a postura ideal do magistrado, é importante fazer uma revisão dos cânones éticos positivados, ainda vigentes, que poderão inspirar a atuação das corregedorias, notadamente a Corregedoria Nacional de Justiça, que incide sobre todos os juízes, com exclusão dos que atuam no Supremo Tribunal Federal.

Mais importante até do que eventual reação dos órgãos correccionais é o julgamento moral que uma determinada sociedade faz de seus juízes no momento histórico focado. A história de uma carreira se desenvolve em direção ao futuro. Não há como revertê-la para corrigir eventuais equívocos perpetrados num passado que não volta.

10.2. O Código de Ética da Magistratura Nacional³

O juiz brasileiro possui, há mais de uma década, o seu Código de Ética.⁴ Não é tranquila a tese da conveniência de uma codificação ética. O tema suscita críticas bastante recorrentes. Conhecida a intenção de se elaborar um Código de Ética do Juiz Brasileiro pelo Conselho Nacional de Justiça, a resistência ressurgiu. As críticas, hoje, pertencem à arqueologia, ou para o deleite das elucubrações acadêmicas. Servem somente para suscitar reflexões. O Código de Ética da Magistratura Nacional encontra-se em vigor e é norma cogente para os juízes brasileiros.

Ao aprová-lo, o Conselho Nacional de Justiça explicitou a pertinência da iniciativa. Invocou o exercício da competência atribuída ao colegiado pela Constituição,⁵ pela ainda vigente Lei Orgânica da Magistratura Nacional⁶ e por seu próprio Regimento Interno.⁷

Os “considerandos”⁸ são eloquentes e merecem especial menção. O CNJ proclama a adoção do Código de Ética da Magistratura como instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral. Para o CNJ, esse código traduz compromisso institucional com a excelência na prestação do serviço público de distribuir Justiça e, assim, mecanismo para fortalecer a legitimidade do Poder Judiciário.

Merece detida atenção o propósito do Conselho Nacional de Justiça. A sociedade brasileira precisa nutrir confiança em seus juízes, a partir de sua autoridade moral.⁹ No momento em que o descrédito no Poder Público é manifesto, em que o mau exemplo é a regra e o deboche é o comportamento natural de quem é surpreendido em práticas eticamente reprováveis, importante que pelo menos o juiz seja um agente público de confiança.

A mídia explora certo desencontro de concepção do que deva ser atribuição do CNJ, entre a Corregedoria Nacional de Justiça e o Presidente do STF, que é, também, Presidente do CNJ. A questão é apenas de estilo e de linguagem. Não há diferença ontológica entre ambas as visões. O objetivo de todo o Judiciário é aprimorar a função, conferir consciência ética a seus integrantes e oferecer à população brasileira a melhor resposta judicial que a falibilidade humana possa produzir.

Sublinha, o CNJ, o compromisso institucional com a excelência na distribuição do justo concreto. Excelência passa a significar eficiência mais confiabilidade. Algo bem diferente de produção em massa e ausência de controle de qualidade. Não o mero eficientismo desacompanhado de consistência moral. Mas uma eficiência adicionada de crédito na lisura do comportamento judicial. O CNJ ainda explicitou que Justiça não é esotérica “expressão de soberania estatal”, discurso que serve para exacerbar o corporativismo e para impor à Nação reivindicações nem sempre compreensíveis para a massa dos destinatários da atuação judicial. Justiça é “serviço público”. O juiz brasileiro é um servidor posto à disposição da sociedade. Qualificado, sim, diferenciado, também, recrutado – em tese – por concurso árduo, a conciliar aspectos democráticos e aristocráticos.¹⁰ Mas prestador de serviço. Serviço pago pelo povo e que precisa funcionar a contento.

Só com esse compromisso institucional em relação à excelência é que o serviço público de distribuir justiça alavancará a legitimidade do Poder Judiciário. A doutrina estrangeira costuma questionar mais o tema da legitimidade do Poder Judiciário do que a brasileira. Em outros países, indaga-se qual seria a fonte de legitimação do juiz, se ele não é eleito pelo povo e não se submete à regra saudável da periódica renovação dos quadros estatais. A resposta é que o sufrágio não representa a única maneira de se conferir consentimento ao exercício de um poder estatal. O juiz não é eleito, mas recrutado por concurso público. A OAB participa do processo seletivo em todas as suas fases. É uma participação da sociedade civil na escolha de quem a julgará. Depois, a legitimação virá mediante a fundamentação das decisões e pela excelência na prestação do serviço.

Ao fundamentar toda e qualquer decisão, o juiz estará a “prestar contas” à sociedade que o remunera, quanto aos fatores que formaram o seu convencimento. Permitirá a qualquer pessoa acompanhar seu raciocínio, aferir se ele se fundamenta no ordenamento e se não conflita com a intuição do justo que é imanente à comunidade nacional. Essa é uma efetiva forma de legitimação. Mas, ao cumprir sua missão com observância de todos os deveres impostos a uma prestação estatal revestida de simbolismo e de sensível expectativa de conduta, o juiz também auferirá o consentimento da comunidade a que serve.

Não é preciso que o juiz confira provimento a todas as pretensões. Nem isso é possível, diante da complexidade do convívio, a gerar demandas inviáveis, fruto quanta vez de uma insaciável “fome de direitos”. O importante é que o juiz se faça compreender. Se ele se esforça para chegar ao mérito da lide, não se satisfaz com o exacerbado exercício do formalismo ou do procedimentalismo burocrático e estéril, ainda que decida contra o postulante, este poderá legitimar até a decisão judicial desfavorável. Isso é o que se chama legitimidade ou consentimento do Poder Judiciário.

Reconhece, ainda, o CNJ, que o juiz brasileiro exerce uma função pedagógica. Perde sentido a proclamação bombástica de alguns magistrados, que abominam o exercício do magistério, de que “são apenas juízes, nunca deram aulas”. Como se dar aulas fosse prejudicial à formação de um convencimento mais consistente do julgador. Lecionem ou não, os juízes exercitam uma função educativa. Cada julgamento, mas, também, cada conduta, são uma lição. Servidor do povo, sim. Mas, servidor qualificado, do juiz se espera um comportamento exemplar.¹¹

O Código de Ética não poderia ignorar o que o ordenamento já prevê quanto ao procedimento exigível ao juiz. Por isso recorda o destinatário da codificação dos preceitos contidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional: “procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções” e o dever de “manter conduta irrepreensível na vida pública e particular”.¹² Por último, observa a necessidade de minudenciar os princípios erigidos nas normas positivadas com o fito de disciplinar o comportamento do juiz.

De sua elevada estatura de Órgão do Poder Judiciário Nacional, o Conselho Nacional de Justiça exorta todos os juízes brasileiros à fiel observância do Código de Ética da Magistratura Nacional. Optou por não contemplar sanções por infração ética. Entendeu suficientes as sanções já previstas na LOMAN.

A estrutura do Código é desenvolvida em doze capítulos: Disposições gerais, Independência, Imparcialidade, Transparência, Integridade pessoal e profissional, Diligência e dedicação, Cortesia, Prudência, Sigilo profissional, Conhecimento e capacitação, Dignidade, honra e decoro e Disposições finais.¹³ Nestas, o CNJ impõe a todos os Tribunais brasileiros, por ocasião da posse de todo juiz, a entrega de um exemplar do Código de Ética da Magistratura Nacional, para fiel observância durante todo o tempo de exercício da judicatura. Quanto ao CNJ, cabe promover ampla divulgação do Código de Ética.

Desde 18 de setembro de 2008, portanto, a Magistratura tem um elenco de deveres de observância estrita, cuja inobservância poderá suscitar o exercício das funções correccionais cometidas ao novo órgão do Judiciário no Brasil: o Conselho Nacional de Justiça, chamado de “controle externo da Magistratura” e introduzido no Pacto Republicano por força da EC 45/2004.

Conhecer esse rol de obrigações deontológicas não é dever de ofício apenas dos juízes. Todos os candidatos a juiz deveriam examinar os preceitos nele contidos, até para avaliar se revestem as condições exigíveis a quem pretenda ingressar na Magistratura. Esse quadro de condutas reforça a concepção de Judiciário como função bem distinta das exercidas por outros agentes estatais. O juiz não é um burocrata, alguém que se satisfaz com a incidência dos preceitos do Estatuto do Funcionalismo Público. Exige-se-lhe muito mais. Somente as verdadeiras vocações é que saberão identificar a razão de estipulações aparentemente gravosas e despiciendas no estágio atual de comportamento dos exercentes de funções estatais. Para o juiz brasileiro, a liberação de condutas, a flexibilização de padrões morais nem sempre se mostra cabível. Aqueles que concluírem ser demais o que se aguarda de um magistrado devem escolher outra carreira. Ainda resta um leque enorme de opções para os cursistas de uma Escola de Direito. A Magistratura está reservada a quem possua condições de enfrentar desafios, resistir a pressões, aptidão para produzir atos concretos de justiça e ânimo para ver sua atitude confrontada em inúmeros cenários. Pois as denúncias contra juízes estão na mídia, chegam aos órgãos correccionais e, com facilidade, à instância suprema do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente o órgão que editou o Código de Ética da Magistratura brasileira e que tem autoridade para corrigir excessos ou desvios de rota na carreira.

O fato de hoje se questionar a iniciativa da Corregedoria Nacional quanto a processos contra magistrados, observada a primazia das Corregedorias locais, não invalida a advocacia do CNJ, expressamente contemplada no pacto federativo pelo constituinte derivado.¹⁴

10.3. Fundamentos éticos constitucionais

Todavia, se o CNJ não tivesse editado o Código de Ética, nem por isso estariam os juízes liberados de uma conduta pautada por preceitos deontológicos. Existem normas éticas positivadas na Constituição da República. O constituinte emitiu comandos destinados ao juiz, dos quais sempre se pode extrair o lineamento básico de seu comportamento moral profissional.

O art. 93 da CF/1988 é pródigo em preceitos éticos. Ao contemplar a necessidade de uma lei complementar, de iniciativa do STF, que disporá sobre o Estatuto da Magistratura, enunciou os princípios desse verdadeiro Código dos Juízes, que tanto custa a ser editado.¹⁵

Resultou de uma preocupação ética o acréscimo de um requisito para quem pretenda ingressar na Magistratura pela porta natural de acesso, ou seja, o concurso: a experiência de três anos de atividade jurídica.¹⁶ Essa inclusão decorreu da convicção dos reformadores de que após três anos de prática o candidato chegaria à jurisdição mais experiente, ou seja, mais acostumado com as lides forenses e, portanto, mais ético. Não existe consenso a respeito. O Desembargador paranaense, José Maurício Pinto de Almeida, analisa o tema e observa: “De qualquer modo, das críticas e loas a respeito, pode-se extrair que a maturidade é o ponto forte para o ingresso na magistratura, e esses três anos servirão, minimamente, para a contínua reflexão sobre a carreira que o bacharel em Direito pretende seguir, independentemente da prática jurídica”.¹⁷ A nova exigência também é louvada por Bruno Freire e Silva, que procura responder em que consistiria, na prática, essa atividade jurídica.¹⁸

Entre os comandos éticos enunciados pelo constituinte para conferir ética à Magistratura, destaque-se o valor do merecimento como um dos pilares da carreira judicial, juntamente com a antiguidade.¹⁹ A meritocracia é um dos pilares democráticos mais decantados. Pressuposta a igualdade de oportunidades, aqueles que mais se empenharem obterão melhor resultado em seu aperfeiçoamento pessoal. Justo se premie o esforço com o reconhecimento do mérito para favorecer a escala progressiva na carreira. A estruturação do Judiciário em carreira²⁰ obriga se estabeleçam condições e requisitos para a caminhada ascensional, característica a esse agrupamento de classes da mesma profissão. O juiz progride nesse trajeto por merecimento ou por antiguidade. Se a antiguidade é mera cronologia, o merecimento é uma avaliação subjetiva de atributos. Como mensurar o verdadeiro merecimento do magistrado? A procura de critérios objetivos é uma luta permanente da categoria.

O mérito dos juízes era aferido pelos critérios da presteza e da segurança no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento.²¹ A EC 45/2004 acrescentou o desempenho e o critério objetivo da produtividade. Reflexo de uma Reforma do Judiciário que enfatizou a necessidade de se oferecer uma justiça célere, pois intolerável a lentidão resultante de quatro instâncias, excessivo formalismo, burocracia e ausência de gestão administrativa otimizadora das praxes e rituais.

Ao estabelecer tais critérios, o constituinte remeteu aos deveres éticos da presteza, qualidade de quem é presto, rápido, célere. O juiz não pode, eticamente, retardar a outorga da prestação jurisdicional. Deve ser diligente ao impulsionar o feito, ao decidir as questões iniciais, ao sanear o processo, ao instruí-lo devidamente e ao julgá-lo.

Essa a primeira qualidade que se exigiu ao juiz logo à promulgação da Carta de 1988, exatamente porque a lentidão continua a ser a maior mácula de que o Judiciário brasileiro se ressentia. Deficiência consensualmente reconhecida até mesmo pelos juízes. Há um clamor generalizado por uma justiça mais célere, até em detrimento do valor segurança jurídica. Na verdade, o que significa “segurança”? Esta era a da incerteza. A ciência, antes todo-poderosa, hoje, reconhece sua falibilidade. Acabou a prepotência do cientista: “Tanto na dinâmica clássica, quanto na física quântica, as leis fundamentais exprimem agora possibilidades e não mais certezas. Temos não só leis, mas também eventos que não são dedutíveis das leis, mas atualizam as suas possibilidades... Chegamos aí às fronteiras de nossos conhecimentos, numa área em que raciocínio físico e especulação dificilmente se demarcam”.²² No mundo da insegurança, por que priorizar o dogma da “segurança jurídica”? Se a insegurança é a regra, como exigir-se de uma atuação humana, calcada em sentimentos, seja um padrão de segurança?

Esse é mais um desafio posto ao juiz contemporâneo. “A ciência é hoje radicalmente diferente. Adquiriu consciência de seus limites como geradora de saber e apela à ética e à estética para valorizar as descobertas da racionalidade. Sabemos hoje quanto os conhecimentos podem ser ambíguos, simultaneamente prometedores e perigosos”.²³

Priorizar-se – no mundo da insegurança total – a ficção de uma ilha denominada segurança jurídica nutre a sensação de algo revestido de hipocrisia. No lugar de insistir na busca desse ideal intangível, por que não reconhecer que o justo absoluto é uma utopia? Por que não procurar outras formas concorrentes de se pacificar a sociedade? Quanto à Justiça convencional, feita pelo Judiciário, ela só trará mais segurança se houver mais apuro na formação de seus quadros. Não seria melhor investir na qualidade do elemento humano encarregado de produzir o justo concreto?

O preparo técnico-jurídico da Magistratura é mais do que razoável. Após vencer a barreira do concurso, o magistrado é obrigado a estudar cada caso concreto, circunstância que o converte num especialista em direito. Falta é convencê-lo de que tal especialização deve resultar em efetiva solução de problemas concretos, não em formular respostas processuais ou procedimentais que põem termo ao processo, mas não resolvem os conflitos. Aqui, entra a imprescindibilidade da ética.

É urgente intensificar o treino do julgador para ser, também, um bom gestor. Todos se dão conta de que a gestão é a maior deficiência do Judiciário. O juiz mais operoso, se não conseguir administrar sua unidade e gerir fluxos e seu pessoal para a obtenção do melhor resultado, comprometerá a atividade-fim da Justiça. A incapacidade de absorver novas estratégias de gestão é a responsável imediata pela disfuncionalidade da justiça convencional. Lamentavelmente, pouco ainda se faz para afastar a miopia administrativa de muitos dos responsáveis pelo comando dos inúmeros Tribunais. As Escolas da Magistratura já produziram bastante em termos de aperfeiçoamento jurídico. Necessitam abrir-se para as novas urgências. O juiz que só conhece direito será um profissional incompleto, de evidente insuficiência para bem cumprir a sua missão.

Esse é o enfoque merecedor de reflexão neste início do século XXI. Contemple-se a eficiência com seriedade maior, relegue-se a segurança ao plano subalterno da relatividade. Por sinal que segurança, como o segundo critério aferidor do merecimento, na primeira versão do dispositivo,

foi eliminada do texto fundante reformado. A EC 45/2004 não reiterou essa exigência para considerar o mérito do juiz. Sinal indicativo da percepção de um constituinte empenhado em prover o Judiciário de eficiência é o de que o conceito de segurança na prestação jurisdicional está cada vez mais relativizado. O que seria uma decisão judicial segura? Seria aquela exatamente conforme a lei? Pode-se falar hoje, com o Parlamento contemporâneo mais interessado em julgar, pelo número de CPIs em curso, em lei como expressão da vontade geral? Não se viu o juiz obrigado a suprir as imperfeições da lei mediante uma interpretação construtiva? O conceito de segurança precisa ser objeto de mais detida reflexão. Não se afirme que a prestação jurisdicional deva, necessariamente, ser insegura. Não é isso. Quem procura pela Justiça pretende obter um mínimo de segurança. Mas segurança passa a significar a adequação da prestação jurisdicional ao problema concreto submetido à apreciação do julgador. O juiz seguro no exercício da jurisdição é aquele juiz antenado com a realidade brasileira, atento às necessidades dos destinatários da justiça, afeiçoado aos estudos, continuamente empenhado em se aperfeiçoar.

A segurança deriva do consequencialismo e do conhecimento. O consequencialismo passa a ser cada vez mais relevante para o juiz. Há um preceito do Código de Ética destinado a prestigiá-lo: “Especialmente ao proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às consequências que pode provocar”.²⁴ A Justiça foi chamada a um protagonismo ímpar neste início de século. Todas as questões – sejam elas políticas, familiares, sociais, econômicas, culturais, históricas, psicológicas –, seja o que for, chegam aos Tribunais. O juiz precisa ter consciência de que a sua decisão repercutirá no meio social e ele necessita ter noção precisa dessas consequências. Por isso é que a sensibilidade para avaliar as consequências da decisão, o conhecimento da realidade e o amor ao estudo constituem algumas das faces do compromisso ético do juiz brasileiro.

Ao eliminar o requisito segurança, pretendeu o constituinte evidenciar ao juiz brasileiro que o binômio presteza-segurança deve ser desequilibrado em favor do primeiro critério. Em nome da segurança jurídica, sempre se reprimiu ao juiz que pretendeu realizar a justiça mais rapidamente adotar qualquer iniciativa que representasse um risco para a prestação jurisdicional.

Fez bem o constituinte derivado, ao eliminar a segurança e ao incluir a produtividade. É uma falácia acreditar que a justiça humana seja perfeita. Não há certeza absoluta nas decisões judiciais. É tarefa realizada por pessoas falíveis, com suas imperfeições, insuficiências e idiosincrasias. Era pretensioso enfatizar o valor da segurança jurídica, no mundo das incertezas que as pessoas enfrentam e no qual a lentidão da justiça acaba por afligi-las ainda mais. Todos aqueles que têm uma pendência no Judiciário preferem receber uma resposta, uma solução, ainda que incompleta, a aguardar por décadas até que sobrevenha uma decisão com pretensão de absoluta. E não é exagero falar-se em décadas de duração do processo. Com quatro instâncias e uma Constituição analítica, não é raro que os processos tenham início no primeiro grau de jurisdição, passem pelos Tribunais – instâncias de passagem – e cheguem ao STJ – ou ao TST – e, finalmente, ao STF. O prestígio conferido ao duplo grau de jurisdição fez com que o Brasil chegasse a um verdadeiro quádruplo grau de jurisdição.²⁵

A produtividade está a reclamar do juiz brasileiro um labor compatível com o número de questões submetidas ao Judiciário. Uma sociedade de massa, que gera conflitos, também, massivos, não pode continuar a oferecer os préstimos de uma justiça artesanal. Houve uma sofisticação indesejável da justiça, que criou formalismos excessivos, bem explorados pelos tecnicistas e que – a rigor – não contribuem para a pacificação das controvérsias.

A cultura judicial impunha ao juiz brasileiro esmerar-se na qualidade e desprezar a quantidade. Quantos juízes considerados gênios se tornaram conhecidas por elaboração de uma sentença brilhante, ao custo de abandonarem centenas de outros processos. O que interessava era notabilizar-se, tornar-se respeitado, passar por erudito, principalmente sob a lupa das instâncias superiores. Enquanto isso, aguardassem – com infinita paciência – todos aqueles sedentos e famintos por justiça que esse gênio judicial tivesse condições de conferir aos seus processos o mesmo nível qualitativo que se autoimpôs. Não com o intuito de fazer a melhor justiça, mas com a intenção de consagrar-se perante os Tribunais e de semear fama de sábio. Verdade que são casos raros estes ora enfatizados. Mas eles existiram e em qualquer Judiciário eles podem continuar a

existir.

A opção do constituinte reformador foi outra. Preferiu priorizar a produtividade. Multiplicar sua produção é alguma coisa com que o juiz deverá se preocupar daqui por diante.²⁶ Nem deve se angustiar pela possível inadequação de suas decisões com o padrão considerado ótimo de excelência. Num país com quatro instâncias, das quais as duas primeiras são consideradas passo inicial da maioria expressiva das lides, haverá oportunidade de correção e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional nos Tribunais Superiores.

O Brasil precisa mais de obreiros, que respondam às urgências de uma justiça que se perdeu no tempo e que se tornou uma instituição burocratizada, resistente à modernidade, incapaz de adotar tecnologias contemporâneas para oferecer um serviço à altura das necessidades. Necessidades prementes de uma população cada vez mais espoliada, oprimida, cujos direitos fundamentais são retumbantemente proclamados e escancaradamente ultrajados. Procurar gênios na Magistratura, missão dos bem-intencionados membros das comissões examinadoras dos concursos de ingresso, não trará vantagens maiores à performance desse serviço público que está em déficit em relação ao seu povo.²⁷ Saudável constatar que o aproveitamento das infóvias se torne cada vez mais frequente no âmbito da Justiça. Os Tribunais virtuais já existem na Justiça Federal e se disseminam na Justiça Estadual.²⁸

A ousadia está sendo chamada a ir além. Por que não reduzir o fetiche do julgamento colegiado em sessões preservadoras da teatralidade? Com a disseminação do uso da comunicação intranet, o voto do relator é encaminhado por rede ao revisor e, também, ao terceiro juiz da turma julgadora. Se houver unanimidade, por que não considerar suficiente essa metodologia e já publicar eletronicamente o resultado? A necessidade da teatralização tradicional demanda tempo e é onerosa. Compromete a eficiência do sistema.

Dir-se-á que o novo sistema prejudicaria a amplitude de defesa, pois o advogado poderá pretender valer-se da sustentação oral em sessão pública de julgamento. Aqui, também cabe ponderar: quantas vezes a sustentação oral modifica o julgamento? Não é suficiente viabilizar às partes a apresentação de memoriais também na via virtual? Ou então se confira ao relator a discricionariedade para aceitar ou não a pertinência da sustentação, e, para os casos considerados ensejadores dessa providência, far-se-ia a sessão clássica previamente agendada. Abolida a regra da obrigatória sessão semanal para os órgãos colegiados, a Justiça ganharia em celeridade, o que significa eficiência e efetividade. Justamente o que o constituinte derivado exigiu dela na Reforma do Judiciário trazida pela EC 45/2004.

Esse é um dos caminhos para vencer a demanda crescente, até que a população tenha maturidade suficiente para redescobrir sua autonomia e despertar para a solução ética da autocomposição e outras fórmulas de resolução dos conflitos. Fórmulas alternativas ao Judiciário convencional. Não haverá futuro exitoso para a Justiça brasileira se persistir a tendência à multiplicação de cargos, de unidades judiciais, de tribunais e de outros equipamentos convencionais. Burocratizados, dispendiosos e disfuncionais.²⁹ A Justiça não pode se olvidar de que os recados do constituinte são claros. O povo quer eficiência e efetividade, sem prejuízo da celeridade. A esperança de que os Juizados Especiais iriam contaminar o velho esquema da Justiça tradicional dilui-se rapidamente. Em lugar de o Judiciário assumir a singeleza, a oralidade, a priorização dos esquemas de conciliação, parece que os Juizados Especiais adquirem os vícios da velha Justiça: pautas longas, peças escritas, lentidão exasperante. Como corrigir isso, senão com vontade política e audácia?

O constituinte continua a mostrar ao juiz como é que ele tem de se aperfeiçoar: exige-lhe frequência a cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. A escolaridade convencional é estimulada, ao lado da inevitável formação continuada sob a forma de autodidatismo. O integrante do Judiciário não pode considerar encerrada a sua carreira discente com o ingresso na Magistratura. É nesse momento que ele assume o compromisso de nunca mais parar de estudar. O estudo dos casos, dos processos, das causas, o levará à especialização. Queira ou não, se tornará um experto em soluções judiciais. Isso não o exime de se matricular e efetivamente comparecer aos cursos que as Escolas da Magistratura e a Universidade propiciam para o seu crescimento intelectual. Cursos

que podem ser virtuais. O ensino à distância é uma realidade e permite o melhor uso do tempo. Com a sua oferta e disponibilidade, faz cessar o argumento surrado de que o juiz não tem condições de se locomover até os centros de especialização continuada. A transmissão do conhecimento se faz no horário mais conveniente para o cursista, em seu gabinete ou em sua casa. Reduz-se bastante a possibilidade de se argumentar com a falta de condições de se aprimorar sem se afastar da carreira.

Além da frequência, o juiz precisa obter aproveitamento nesses cursos de reciclagem. Palavra semanticamente enferma, hoje utilizada mais para sinalizar o destino dos resíduos da sociedade de consumo do que para evidenciar que o processo de aprendizado é contínuo e o conhecimento estático significa retrocesso. A presença do juiz nos cursos de aperfeiçoamento é condição necessária, mas não suficiente, para a obtenção de merecimento. Dele também se postula assimile o conteúdo do curso, de forma a extrair efetivo proveito a refletir-se na prestação jurisdicional. Aproveitar-se dos cursos de aprimoramento equivale a conferir um salto qualitativo ao serviço judicial a ele confiado.

Preocupado com o desenvolvimento cultural do juiz brasileiro, o constituinte reiterou o tema quando incumbiu o STF de prever, quando da elaboração da Lei Orgânica, os cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de magistrados. O primeiro, como requisito para ingresso na carreira. O segundo, como requisito para promoção, depois de nela haver ingressado.³⁰

A previsão foi ampliada com a Reforma do Judiciário, que explicitou o alcance da intenção. Hoje, a previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção é acompanhada de exigência de que o processo de vitaliciamento do juiz seja antecedido por participação em curso oficial ou reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.³¹ O constituinte tudo faz para tornar efetiva a opção pelo contínuo aprimoramento do juiz, após um período de preparação consistente, que deve ser prévio ao concurso de ingresso. Não deixa à discricionariedade do próprio Judiciário contemplar em um futuro Estatuto da Magistratura, quando oportuno lhe pareça, a instalação dos cursos oficiais. Atribui a Tribunal Superior que especifica a missão de concretizar uma providência de que depende a renovação do Poder Judiciário.

Prenúncio de que o universo do Judiciário pode sofrer saudáveis alterações foi a edição da Resolução 75/2009 pelo CNJ. Ao dispor sobre a homogeneização dos Concursos de Ingresso à Magistratura, incluiu disciplinas até então relegadas pelo conservadorismo da Justiça. Hoje, aquele que pretender se tornar magistrado adentrando ao Judiciário pela porta democrática e saudável do concurso público de provas e títulos, deverá se preocupar com Ética, notadamente, aquela contida no Código de Ética da Magistratura editado pelo CNJ, Sociologia do Direito, Psicologia Judiciária, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e da Política, Gestão Administrativa do Poder Judiciário e outros temas. Foi necessário que um órgão considerado Controle Externo do Judiciário viesse impor mudança que a Justiça brasileira relutava a fazer. Os concursos de ingresso baseados na memorização de textos legais, doutrinários e jurisprudenciais não produziram o juiz de que a nacionalidade necessita. Finalmente, alguém se apercebeu que a urgência brasileira é de um profissional que solucione problemas, não que se devote à elaboração de peças eruditas, sofisticadas e sem qualquer compromisso com a realização do justo concreto. Mero exercício de deleite de seu produtor, descomprometido com a redução das iniquidades.³²

Depois de 16 anos de vigência da Constituição, ao reformar o Judiciário, o constituinte derivado não só insistiu na mesma tecla, mas impôs uma responsabilidade à justiça. Agora ordena, de maneira cogente, que o STJ instale a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, com a incumbência de regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira.³³

Era enorme a expectativa de que tanto o STJ como o TST instalassem com brevidade essas Escolas, destinadas ambas a elaborar uma nova doutrina do Poder Judiciário, a partir de um recrutamento que privilegie mais as qualidades da pessoa chamada a ser juiz e menos a sua capacidade mnemônica.³⁴ Hoje a Enfam é uma realidade, e sua criação foi antecédida por substanciosos estudos a partir da contribuição de todos os pensadores que se preocuparam com o

assunto. A leitura desse material é relevante para quem pretenda ser juiz³⁵ ou tenha a intenção de colaborar para que a Justiça brasileira alcance melhores índices em credibilidade e eficiência.³⁶ Os concursos que privilegiam o conhecimento decorado de lei, doutrina e jurisprudência nem sempre conseguem selecionar os capazes de uma atuação jurisdicional célere, sem prejuízo de uma produtividade mínima para a multiplicidade de demandas submetidas ao Judiciário. Constatada a deficiência na seleção de candidatos a juiz, o STJ e a Enfam assumiram o compromisso de uma reformulação no sistema de recrutamento.

Entre as posturas éticas reclamadas pelo constituinte – e sempre com a ênfase na celeridade e na produtividade – está a exigência de não atrasar o serviço. Pois “não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autós em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”.³⁷

Depois disso, a Constituição impôs ao juiz titular o dever de residir na comarca.³⁸ Essa obrigação não é matéria constitucional, mas reflete a preocupação da nacionalidade com o fato de o juiz, de quando em vez, não residir na sede da comarca. Ao morar fora da comunidade a que está preordenado a servir, ele frustra o ideal de uma justiça permanentemente pronta a ser acionada. Por consequência, o destinatário corre o risco de não a ver assegurada. A população tem direito ao seu juiz e a encontrá-lo quando dele precisar. Há providências que reclamam conhecimento instantâneo de situações de evidente injustiça. Para isso, haverá um juiz a postos, pronto para exercer o seu múnus e a restaurar a ordem vulnerada.

A exigência tem sido temperada ante a análise tópica de situações bastante específicas. Estabelecer um limite para a distância não parece o melhor. Com a informatização que ingressou irreversivelmente no Judiciário, o que interessa é saber se o juiz será encontrado para decidir, mesmo à distância. Não é a presença física a exclusiva garantia de que o Judiciário solucionará a contenda quando vier a ser chamado.

Ao contemplar as vedações do juiz, o constituinte veio a considerar outros postulados éticos.³⁹ O dever da dedicação exclusiva, para que mergulhe na tarefa de realizar o justo, abandonando qualquer outra, ressalvado o magistério. O dever do desinteresse, para que todas as causas sejam igualmente examinadas com imparcialidade, eliminando qualquer apego que o juiz pudesse ter em conhecer e impulsionar determinado processo. Busca-se eliminar favoritismo ensejador de tratamento especial ou garantia de vantagem. E o dever da abstenção política, corolário da imparcialidade, para que o magistrado, longe das pugnas partidárias, decida de acordo com o direito e sua consciência, e não sob o impulso de orientação do partido.

Este último dever há de ser bem compreendido. Inegável que a função judicial é uma função política. Dalmo Dallari, em instigante obra, preleciona: “Os juízes exercem atividade política em dois sentidos: por serem integrantes do aparato de poder do Estado, que é uma sociedade política, e por aplicarem normas de direito, que são necessariamente políticas. Mas, antes de tudo, o juiz é cidadão, e nessa condição exerce o direito de votar, o que não é desprezível quando se analisa o problema da politicidade de suas decisões judiciais. Não há como pretender que o juiz, fazendo uma escolha política no momento de votar, fique indiferente ao resultado da votação. Ele deve querer, como é óbvio, que sejam vencedores o candidato e o partido de sua preferência, aqueles que, segundo sua avaliação política, são os mais convenientes para representar o povo, por defenderem, quanto aos direitos fundamentais, as ideias mais compatíveis com a justiça”.⁴⁰ O ser humano juiz é político, assim como qualquer outra criatura da espécie. Exerce função política e as decisões judiciais constituem opção política inconfundível. Mesmo sob o aparato da apoliticidade, elas podem refletir a política do conservadorismo, a postura reacionária e arcaica, impermeável a qualquer mudança.

Do pacto fundamental, portanto, surgem os primeiros deveres éticos do juiz brasileiro. O dever de presteza, impondo-lhe conferir ritmo racional ao serviço a seu cargo, compatível com as exigências de justiça formuladas pelo povo. O dever de coragem,⁴¹ para oferecer uma prestação pronta e segura, adequada às finalidades a cuja satisfação foi invocada. O dever do estudo permanente, para poder outorgar a prestação segura. O dever da frequência a cursos reconhecidos

de aperfeiçoamento, não interrompendo o processo de formação educacional convencional, cujo início se deu com a pré-escola e cujo termo não está previsto, pois equivalente à duração da própria vida. E o dever do aproveitamento nesses cursos, para que, assimilado o seu conteúdo, ele se reflita em grau superior de excelência da prestação jurisdicional.

Adicione-se a tais deveres o dever de residir na comarca, propiciando ao destinatário da Justiça contar, permanentemente, com o juiz à sua disposição, como já se examinou.⁴² O dever do desinteresse, da dedicação exclusiva e da abstenção política, já mencionados, completam os postulados éticos explicitados na Carta Magna e diretamente endereçados aos juízes. Estes ainda recebem do constituinte o comando ético genérico, cujos destinatários são todos os agentes da autoridade e integrantes dos poderes. A partir de 5 de outubro de 1988, a administração pública brasileira está subordinada ao princípio da moralidade. Todos os atos estatais devem ser avaliados sob o aspecto ético, não podendo gerar efeitos aqueles que não resistam a essa aferição. A inclusão desse preceito à ordem fundante no Brasil amplia e intensifica a responsabilidade dos juízes. Todo ato administrativo deve ser apreciado pelo Judiciário, também sob a ótica da moralidade. Se os juízes se compenetrarem de tal dever, haverá uma oportunidade de renovação dos valores na Pátria moral combalida.

No momento histórico em que a ética na Administração Pública naufraga em vendaval de denúncias, imprescindível que o juiz se conscientize de que ele representa a última esperança de dignidade na atuação estatal. Imperdoável, portanto, chafurdar também ele em práticas lamentavelmente frequentes nos demais poderes. Sua responsabilidade enfatizada encontrará eco no recrudescimento da fiscalização e controle a cargo da mídia, da sociedade cada vez mais exigente em termos de compostura e que saberá acionar as Corregedorias Gerais e o Conselho Nacional de Justiça.

10.4. Fundamentos éticos legais

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional ainda em vigor, nada obstante produzida em período autoritário, também explicita os deveres do juiz em oito incisos de seu art. 35.⁴³ O primeiro deles preceitua constituir dever do magistrado cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício.

A lei deve ser cumprida, primeiramente, com independência. O juiz não é mero aplicador de textos. Para isso, o computador o substituiria com vantagens. Já afirmei, a respeito, não se conceber juiz incapaz de discernir, no emaranhado legislativo de um Estado burocrático e cartorial, se legítimo o diploma na hierarquia normativa. Não é juiz aquele que o não for com independência. Desvinculado de qualquer interesse, corajoso para inovar, pois independência também significa se afastar do imobilismo jurisprudencial, sempre que circunstâncias novas o justifiquem, seguro de sua missão imprescindível de concretizar a produção do justo.⁴⁴

A lei requer ao juiz que seja, também, sereno. Do julgador, se espera que seja pessoa equilibrada e sensata. Impõe-se-lhe treino sério para vencer eventuais características de temperamento incompatíveis com o equilíbrio judicial. Personalidade bipolar – ou multipolar –, humor oscilante, irascibilidade acentuada, tudo que o torne vulnerável deve ser controlado. O juiz não pode confundir a sua escassa reserva de paciência com seriedade ou temperança. Nem sempre o destempero verbal caracteriza o magistrado destemido, assim como as feições sombrias podem não acompanhar o juiz impoluto. A higidez de caráter não é xifópaga da amargura. Cara feia não é sinal de honestidade. Sorrir não é distintivo evidenciador de fraqueza. Juízes e juízas devem ser pessoas normais, confiáveis, equilibradas. Capazes de restituir a paz e a harmonia e serenar os ânimos. Se eles próprios não conseguirem, na sua postura, refletir essas qualidades, com que autoridade o farão no contato com os problemas alheios?

A exatidão exigida ao juiz novamente o remete ao dever de estudo continuado. Somente o juiz tecnicamente preparado, conhecedor da lei, da doutrina e da orientação pretoriana, poderá tentar exercer sua função de maneira exata. Tudo isso sem perder contato com a vida real. Essa exatidão é exigida para o cumprimento da lei e, também, para a observância dos chamados atos de ofício.

São aqueles que, embora não constando de lei alguma, guardam pertinência com o que é próprio ao mister judicial. Juiz existe para decidir. Apenas de uma visão calcada na realidade se pode extrair o dever mezinho de decidir mesmo, não procrastinar o feito, nem procurar nele um pretexto processual para deixar de conhecer o cerne da controvérsia.⁴⁵

O inc. II do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura impõe ao juiz o dever de não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. É praxe comum, diante do excesso de trabalho, invocá-lo como justificativa para os atrasos. Essa postura deve ser evitada. A preocupação da comunidade com a lentidão na outorga da prestação jurisdicional passou da inércia a uma verdadeira revolta. Ela ecoou junto ao constituinte e ele procurou responder ao justo reclamo daqueles que necessitam da Justiça. Exigiu do juiz rapidez no julgamento. Obrigação enfatizada ao eleger a presteza como critério de merecimento do juiz. Só terá mérito, por vontade constitucional, aquele juiz que conseguir superar a proverbial demora com que a prestação jurisdicional é entregue ao seu destinatário. Essa exteriorização clara da vontade do elaborador do pacto fundamental, ante a qual toda tentativa de tergiversação será inconsistente.

Continuo a acreditar que “trabalhar dentro dos prazos depende mais de uma postura do juiz do que de fatores exógenos. Incumbe-lhe adequar a pauta às suas condições de trabalho e racionalizar a realização de audiências. Salutar é a fixação dos pontos controvertidos, a obviar tergiversações estéreis. Mesclar lides complexas com as mais singelas, passíveis de um julgamento em audiência. Decidir no estado da lide o que for possível e não deixar de sanear o feito de forma real. As preliminares não apreciadas no momento certo poderão impedir o conhecimento da substância da controvérsia a final. O juiz que examina com atenção as iniciais não deixa que a inépcia venha a ser reconhecida em momento inoportuno, permitindo se conclua pela desatenção do condutor do processo”.⁴⁶

O juiz não é um funcionário público burocrata, mas precisa pautar sua atuação de maneira a melhor servir à comunidade aflita dos que nele acreditam. Saudável refletir em termos de verdadeira reengenharia do Judiciário. Será que a Justiça não pode ser melhor do que hoje é? O que falta a ela? Um novo paradigma de administração? Desburocratizar-se? Espelhar-se em gestões eficientes no serviço público ou na iniciativa privada? Talvez, seja o momento de se buscar um modo mais simples de liderar organizações.⁴⁷ Não é preciso ser um especialista ou perspicaz observador para constatar que o Judiciário tem problemas homéricos em seu funcionamento. Não é o único setor público a merecer conserto. Daí o cabimento das indagações: “Por que tantas organizações estão desvitalizadas? Por que os projetos demoram tanto tempo para serem postos em prática, ficam cada vez mais complexos e, ainda assim, costumam fracassar em termos da obtenção de resultados verdadeiramente significativos? (...) E por que as nossas expectativas de sucesso se reduziram a ponto de, muitas vezes, só nos restar a esperança de conseguir manter o vigor e a paciência necessários para suportar as forças destrutivas que aparecem com frequência nas nossas organizações e na nossa vida?”.⁴⁸ Será que é preciso concluir que mudar as coisas está além do nosso controle ou que a civilização malogrou ao conceber estratégias de harmonização entre as pessoas? Ou um bom começo é olhar as coisas de modo diferente?

O presente estágio mostra-se propício a ensejar nova compreensão das coisas. Se a concepção do próprio Estado sofre mutações, por óbvio que um de seus Poderes – o Judiciário – não restaria incólume à deterioração. Não existem “ilhas morais” num oceano de indignidades. O naufrágio da moral chega às praias da Justiça. É o momento em que o aspecto deontológico assume um caráter demiúrgico. “Problemas relacionais surgem em toda parte. As questões de ética e de moral já não são nebulosos conceitos religiosos, mas elementos essenciais no relacionamento de qualquer organização com as empresas associadas, com os acionistas e com as comunidades.”⁴⁹ A empresa despertou para isso. Assumiu responsabilidade social. O Judiciário também pode fazê-lo. Mas isso se o juiz também despertar para a insuficiência do conhecimento meramente jurídico.

O Judiciário está no seu ponto de bifurcação. O CNJ assumiu o papel de auto-organizador do sistema. Suas decisões suscitam perplexidade e polêmicas. Amplificam-se as discussões. Sabe-se que a Justiça não será a mesma. É a transformação ou o perecimento. “As organizações e os seus ambientes evoluem simultaneamente rumo a uma maior adequação mútua. Nessa visão da

evolução, o sistema muda, o ambiente muda e mesmo as regras da evolução se alteram: a evolução é o resultado da autotranscendência em todos os níveis... É basicamente aberta. Ela determina sua própria dinâmica e sua própria direção... Por intermédio dessa interconexidade dinâmica, a evolução determina igualmente seu próprio significado”.⁵⁰ Não se costuma travar esse tipo de discussão nos encontros judiciais. Já passou da hora de encará-la.

O juiz não pode estar surdo a tais apelos de adaptação à contemporaneidade. Além do cumprimento de seu dever fundamental, que é decidir controvérsias, pedem os tempos auxilie a modernizar a função. Mediante redução de trâmites, racionalização de fluxos, singeleza nos atos decisórios. Pense, reflita, sonhe. Só não fique neutro. Adote e implemente alguma estratégia propiciadora de otimização dos recursos materiais e pessoais disponíveis. Os tempos exigem do juiz produção compatível com a relevância de sua função. Mais do que decidir bem, ele precisa incrementar a produtividade e ainda conferir um salto qualitativo à prestação jurisdicional. Diz-se que se um antepassado, desaparecido há duzentos anos, ressuscitasse hoje e visitasse uma casa bancária, não saberia dizer onde se encontrava. De igual maneira, surpreender-se-ia diante dos supermercados, dos computadores, dos automóveis e do ritmo frenético das cidades. Espantar-se-ia com as comunicações, com as infovias, com os i-pods e toda a parafernália contida num celular cada vez menor. Mas se visitasse um Tribunal, com certeza estaria em seu ambiente. Não teria dificuldades em identificar o palco do arcaísmo na realização do justo concreto. Isso precisa continuar assim?

Cada juiz pode e deve formular estratégias próprias para intensificar e acelerar sua capacidade de decisão. Basta possuir consciência ética sensível para ouvir o clamor por Justiça provindo de uma comunidade insatisfeita com esse serviço público. Inúmeros sinais a população e a sociedade já endereçaram aos Tribunais. A fuga do capital para a arbitragem. A eleição de foros em Estados-membros diferentes da sede empresarial, pois extremamente lenta e burocratizada a justiça local. A multiplicação das alternativas de solução dos conflitos. O retorno à barbárie, pois outra coisa não é a subordinação do fraco à lei do mais forte ou à lei da selva – seja ela a favela, a empresa, a corporação ou o conglomerado capitalista sem pátria –, a justiça pelas próprias mãos. São sinais eloquentes de que a Justiça precisa melhorar. Tudo isso deve atormentar o juiz eticamente afinado com os ideais da Justiça. Pois se o Judiciário não se aparelhar para os novos desafios deste século, poderá aprofundar o fosso existente entre ele e a comunidade e marchar para a sua substituição por esquemas de maior eficiência na resolução das controvérsias.

Se algo já se faz em termos de modernização, tudo ainda é pouco. O papel das Escolas da Magistratura deveria ser focado na gestão estratégica. Reclama-se de falta de recursos financeiros, mas não há projetos factíveis. O único discurso é o da carência de estruturas. Mas os juízes são recrutados sem o mínimo conhecimento de administração e o funcionário concursado sequer tem noção da relevância de suas funções. É preciso valer-se da experiência do segmento empresarial e adaptá-lo às necessidades do Judiciário. Nesse ponto, a obra Administração judiciária – Gestão cartorária, de Marcos Alaor Diniz Grangeia, é uma contribuição valiosa para fazer o juiz e o funcionário pensar em melhorar sua performance e em atender ao princípio da eficiência imposto pelo constituinte a toda a Administração Pública. Bem adverte o prefaciador, experiente experto em Justiça e ex-Conselheiro do CNJ, que esse livro não é dogmático: “É livro pragmático. Não é livro de reflexão. Aliás, é falsa a hierarquia dicotômica que valoriza a reflexão mais do que a ação. Aquela, não é melhor do que esta. A construção e o funcionamento das instituições jurídicas de uma nação precisa de ambas”.⁵¹

Antonio Ermírio de Moraes, um dos brasileiros mais respeitados por sua lucidez, descortino, empreendedorismo e responsabilidade social – atitudes adotadas muito antes de que tais expressões ganhassem atual notoriedade –, contempla a modernização da Justiça em um de seus livros. Faz análise percuciente: “Até bem pouco tempo, avaliar a Justiça era um empreendimento impensável. Ninguém ousava. Nem mesmo os pesquisadores. Hoje, felizmente, o assunto começa a fazer parte do cotidiano. A imprensa destaca seguidamente as ineficiências dos tribunais. Magistrados mais lúcidos apontam as mazelas do Poder Judiciário. O próprio Congresso Nacional criou um organismo para fazer um certo monitoramento da Justiça – o Conselho Nacional de Justiça”.⁵²

Empresário vitorioso, patriota que enfrentou todas as vicissitudes postas a quem quer produzir e é submetido à instabilidade da economia, à voracidade do Fisco e à imprevisibilidade das políticas governamentais, tem credenciais para analisar a Justiça. Recorre a pesquisa do Idesp, a identificar “um quadro dramático. Para 95% dos entrevistados, o mau funcionamento da Justiça brasileira foi considerado altamente prejudicial ao desenvolvimento da nossa economia. Para 91%, a Justiça foi classificada como má em relação à velocidade; 68% julgaram-na mediana quanto à imparcialidade; e 41%, demasiadamente onerosa”.⁵³ Pese embora o empenho do CNJ, impondo metas a serem cumpridas pelos Tribunais Brasileiros, a população sabe que recorrer à Justiça é adentrar ao imponderável. Ninguém pode assegurar que, mesmo coberto de razões, verá o seu direito reconhecido pela Justiça. Notadamente por uma Justiça que é a única no mundo a dispor de quatro instâncias.⁵⁴

Tal avaliação é praticamente um consenso no mundo empresarial, do qual o Judiciário não aproveitou as experiências para sobreviver no mundo da incerteza gerado pela velocidade das descobertas e do avanço tecnológico. O juiz brasileiro não pode desconhecer essa realidade como se lhe não dissesse respeito. A Justiça está cada vez mais presente na cultura demandista que impregnou a sociedade. Se ela continuar disfuncional, ela será uma âncora a impedir o Brasil de se alinhar junto às nações em que a qualidade de vida propicia dignidade a seus cidadãos. Acordar para esse quadro, procurar contribuir para a redução das deficiências do Judiciário, ousar em inovação e criatividade é um imperativo ético de cada juiz brasileiro.

A preocupação com os prazos – tema que não é tão trivial quanto possa parecer – deve incomodar toda a Magistratura, não apenas a primeira instância. A demora está em todos os graus de jurisdição. E, além dos juízes, promotores, advogados, defensores, procuradores, envolve, também, o funcionalismo forense. Classe sofrida e abandonada. Tudo gravita em torno do juiz e o funcionário é relegado a um plano subalterno. O servidor merece outro tratamento, a partir de uma carreira atraente, de respeito às suas reivindicações, de uma política mais consistente de recursos humanos. Tudo isso não prescinde da colaboração dos advogados, essenciais à administração da Justiça. Corporação poderosa, cuja autarquia de classe é uma das instituições mais respeitadas no País e deu mostras de maturidade na reconquista da democracia.

Todavia, o encaminhamento das estratégias, a ousadia para vencer a inércia e a adoção de soluções factíveis reside, principalmente, nos órgãos colegiados e na cúpula dos Tribunais. Os mais experientes e aqueles eleitos ou proclamados dirigentes devem suscitar fórmulas criativas. Por que não se aproveitar mais da tecnologia disponível e já bem-sucedida na vida privada? Estabelecer parcerias, por exemplo. Pois a indelegabilidade da função jurisdicional evita a criação do parceiro-juiz, mas não impede o parceiro prestador de serviços da atividade-meio do Poder Judiciário.⁵⁵ A sociedade é dinâmica, e para se ajustar às novas exigências e tensões não pode dispensar novas fórmulas de administração pública. Também o Judiciário é chamado a atentar para o conceito de Administração Pública Consensual, marcada pela “passagem da Administração autoritária à Administração soberana consensual”.⁵⁶ A soberania é um conceito de crescente relativização e, se os demais Poderes já se adequaram aos cânones de uma Democracia participativa, a Justiça precisa ampliar as modalidades de participação popular em sua administração. É mais uma porta de ingresso à gestão negociada ou contratual, em que o acordo substitui os tradicionais atos unilaterais de autoridade. Chegou o momento em que a cultura do diálogo deve substituir o monólogo judicial, com ênfase maior nas negociações, insistência na conciliação como solução efetiva, não mera tentativa formal ou retórica. As trocas e concessões mútuas, o balanceamento dos interesses envolvidos, uma justiça em que o aspecto da autonomia dos envolvidos a torne mais ética do que a anacrônica solução resultante da heteronomia do julgado. Nem sempre bem assimilado pelos partícipes do processo e, pior ainda, quase nunca inteligível diante do hermetismo de linguagem.⁵⁷

Além de pensar na macrorreforma do Judiciário, o juiz não se libera da rotina burocrática. Ele ainda deve determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. É o conteúdo do inc. III do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura. O magistrado é o presidente do processo, o responsável por seu curso. Pela regra do impulso oficial, depois de iniciada a demanda, incumbe ao juiz impulsioná-la de ofício, para que ela alcance o objetivo do

processo: a obtenção da sentença de mérito. ⁵⁸

A responsabilidade do magistrado quanto à fiscalização dos prazos é suscetível de dúplice apreciação. Como condutor do processo, deve despachar nos prazos e com explícita fixação dos lapsos temporais conferidos às partes e aos auxiliares. O juiz diligente não tem processos paralisados em sua secretaria. De outro lado, como corregedor permanente da serventia e funcionários, deve zelar para que os comandos processuais sejam cumpridos a tempo e a hora. O sistema confere ao juiz poderes para imprimir ao processo o ritmo compatível com o ideal de celeridade. Basta a ele exercitá-los de maneira adequada. Juiz não é mais a autoridade estatal inerte, a ser provocada pelos interessados, mas o realizador de justiça, responsável pela concretização do ideal do justo no universo em que atua.

O dever de urbanidade é, também, positivado no inc. IV do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Além de conceder esse tratamento às partes, aos membros do Ministério Público, advogados, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça, enfim, a todos, ele deve atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.

É um dever mais atinente à boa educação de berço do que à formação moral. Parece truísmo dizer que um juiz deve ser polido, tratar com urbanidade as pessoas que dele se aproximam. Mas é um dever bastante negligenciado. A prática do julgamento dos processos disciplinares movidos contra juízes comprova que a falta de polidez é a origem de muitos incidentes que inexistiriam houvera o cultivo de atributos como tolerância, paciência, capacidade de ouvir e de dialogar. Reitero que o ensino da ética – e seu aprendizado contínuo – mesmo da ética destinada à Magistratura, tem de começar com o resgate da velha, antiquada, mas infalível educação que a mãe ideal deve propiciar a seu filho.

Mas há complicadores para o juiz. O dogma da imparcialidade gerou um protótipo de juiz hermético, assepticamente distanciado das partes, como se o contato com elas o contaminasse. Isso não é fazer justiça. Contribui, também, para isso a decadência da educação. Não apenas a escolarização formal, porém a falta de educação moral e cívica antigamente ministrada no lar pelos pais desejosos de que seus filhos fossem paradigmas no meio social. Hoje, com a sociedade consumista, individualista, narcisista, materialista que domina o mundo, as regras do “salve-se-quem-puder” e do “primeiro-eu, depois os outros” contaminam todos os ambientes.

O juiz tem de atender as partes. Dever reafirmado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos Tribunais Superiores. Cumpre evitar, sim, que apenas uma das partes seja atendida, enquanto a outra é negligenciada. Mas, desde que assegurado idêntico tratamento a ambas, atendê-las é dever legal do juiz. E, segundo a lei, o juiz deve atender pessoalmente todos quantos o procurem. Sem atender, não saberá se a providência reclamada admite solução de urgência.

Depois, o juiz deve ser pessoa sensata. A circunstância de atender a quem o procura não acarreta a perda da independência do julgador. Presume-se que o juiz revista a condição de ser humano qualificado que, depois de vencer concurso severo, reveste condições técnicas e de experiência da vida para afastar contatos que influenciem negativamente seu julgamento. Raras as vezes em que isso ocorre com um juiz de bem. Um profissional equilibrado, sereno e confiante em seus atributos de conhecedor do direito e da natureza humana. O interesse do particular, como regra, é obter informação que o juiz pode fornecer sem comprometimento da equidistância. A Justiça não precisa continuar a ser o território indevassável, a Arca da Aliança, o Sacrário ou o Santo dos Santos que faça perecer quem se aproxime de seus sumos sacerdotes. A Justiça é uma necessidade humana, propiciada por seres humanos, para reduzir a aflição dos aflitos. Não há temer o contato com o desvalido. Afaste-se o perigo de contágio com as partes. Todos são feitos do mesmo material: a fragilidade da condição humana. O juiz só tem maiores responsabilidades. Mas não pode ser inacessível, menos ainda intocável.

Já observei que o tratamento urbano e cordial ajuda mesmo a reabilitar a confiança na Justiça. O respeito que se tributa à instituição não deriva dos berros, dos sobrecechos contraídos, da rispidez de fala ou dos maus modos. Só a insegurança, provinda da falta de conhecimentos ou do

descrédito nas qualidades pessoais próprias, é que costuma se exteriorizar como falta de polidez. Não é inconciliável a força com a candura. As pessoas querem ser julgadas por um homem de bem. E nada impede – ao contrário, tudo reclama – que um homem de bem seja um homem bem-educado.⁵⁹

Outro dos deveres contidos na Lei Orgânica da Magistratura é o de residir na comarca, já anteriormente contido na Constituição, no inc. VII do seu art. 93. Esse trata da mesma obrigação em duas fontes, a lei fundamental e a lei orgânica, reflete a intenção da comunidade de resolver o problema da falta de juízes. Nem sempre a comarca está acéfala de direito, pois existe juiz nomeado para ela. Mas encontra-se acéfala de fato, já que o juiz raramente permanece ali.

O juiz deve ser alguém disponível todo o tempo. A necessidade de uma providência judicial de urgência não pode esbarrar no entrave da ausência ou da distância. O cumprimento estrito a deveres outros, também contidos na lei, não se compadece com a circunstância de o juiz residir fora da comarca.⁶⁰ A Constituição incumbe o juiz de examinar de imediato algumas situações, e isso só será possível se ele estiver na unidade judicial.⁶¹ Ou a justiça é serviço público essencial, e então precisa de agentes à disposição dos destinatários de forma ininterrupta, ou então é serviço não essencial, que pode ser substituído por alternativas outras de resolução dos problemas humanos. Finalmente, depois de quase vinte anos de vigência da Constituição cidadã, o Judiciário começa a responder aos novos compromissos atribuídos à Justiça. Não é crível que em tempos de celular, de e-mail, de bip, de fac-símile, de telefones cujos números ultrapassam o número da população, não se encontre um juiz no momento em que alguém dele necessite. A criação de plantões em todas as instâncias é obrigação de um Poder da República. O juiz é servidor público e precisa permanecer à disposição de seu patrão: o povo.

Pareceria desnecessária uma regra a impor ao juiz o dever da pontualidade e o de não se ausentar, injustificadamente, antes do término do expediente. Mas a experiência brasileira exigiu que o legislador contemplasse tal comando no inc. VI do art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura.

Não se desconhece que o juiz diligente, para vencer sua carga de trabalho, deve levar processos para casa. Gerações de magistrados, em tempos menos difíceis, passaram seus fins de semana a elaborar decisões. Hoje, a geração informatizada tem condições de produzir mais e de maneira mais facilitada. Verifica-se, mesmo assim e ainda hoje, alguma queixa dos advogados quanto à rapidez com que os juízes querem vencer seu expediente, reservando o restante dele para outras ocupações.

Outra queixa frequente é o atraso do juiz em comparecer ao fórum ou em iniciar os atos designados. Inconcebível a ausência do juiz no momento por ele próprio determinado para início das audiências. Menos ainda, intervalo para lanche que se prolongue em demasia. Ou telefonemas particulares, enquanto as partes e advogados o aguardam. Ou saídas antecipadas. Ou o sistema de rodízio, pelo qual o titular trabalha um dia e o auxiliar o outro. Tudo isso debilita ainda mais a já comprometida crença da comunidade na Justiça e a confiança atribuída ao juiz.

O penúltimo dos deveres diz com a fiscalização assídua sobre os subordinados, especialmente no concernente à cobrança de custas e emolumentos, ainda que não haja reclamação das partes.

O juiz, além de ser eticamente comprometido com a realização da justiça, deve zelar pela ética de seu funcionalismo, aí incluído o pessoal das serventias não oficializadas da justiça, aquelas que trabalham, fundamentalmente, com dinheiro da parte. Os delegados de serviços públicos atuam sob o regime de concessão e exercem suas atividades em caráter privado.⁶²

No exercício dessa função correcional, o magistrado pode advertir, aplicar suspensão ou propor demissão ou dispensa do servidor, sempre mediante utilização de procedimento administrativo em que se assegure ao acusado o contraditório e ampla defesa. O juiz não pode se resignar a suportar o mau funcionário, deixando de promover sua responsabilização, se possui arsenal de instrumentos aptos a extirpá-lo do corpo funcional. E a fiscalização há de ser constante, inadmissível seja episódica ou se resuma à correição anual. Ela tem de ser incessante, ininterrupta, permanente.

Por último, a virtude como dever legal. A lei exige que o juiz brasileiro mantenha conduta irrepreensível nas vidas pública e particular. Conduta irrepreensível é conceito que não se encontra na doutrina.⁶³ Seria a conduta insuscetível de repreensão, aqui entendida como admoestação, repúdio, reprovação ou censura de parte da comunidade. O legislador retomou, para o Judiciário no Brasil, a noção desprestigiada de virtude, como qualidade que deveria alçá-lo a uma condição de melhor julgar os seus semelhantes. Espera-se daquele que julga que se acautele para não dar maus exemplos. Quem faz incidir sobre os outros a rigidez da lei deveria situar-se num patamar condigno, senão incólume, ao menos aparentemente blindado por seus atributos de pessoa de bem. A qualidade da justiça está indissolivelmente vinculada à qualidade dos que receberam a atribuição legal de concretizá-la. Por isso é que o deslize praticado por juiz recai, de forma injusta, mas compreensível, sobre toda a Magistratura.

No momento histórico em que vale mais a aparência, o poder material, a versão do que o fato, no país em que a honra é enxovalhada e continua a merecer respeito menor do que o devotado ao patrimônio, não é simples reclamar virtude para os homens públicos. Notadamente quando a política parece haver se apartado da ética, assim como previra Maquiavel há 500 anos. O poder se exerce para gerar mais poder. Para perpetuar-se em um moto contínuo.

Soa natural que subsista desconfiança e não fruam, as instituições, de credibilidade inequívoca, se as denúncias escabrosas se adicionam à ufanía dos êxitos econômicos. Além disso, a sociedade brasileira é das mais heterogêneas entre as do planeta. Reitere-se: o Brasil é um arquipélago em que convivem ilhas medievais, ilhas pré-modernas, ilhas modernas, ilhas contemporâneas e ilhas do futuro avançado. Todas convivem, até num espaço físico de promiscuidade. Por isso, as múltiplas formulações de valores, cada qual imperante em determinado grupo ou estamento. A moral da favela não é a mesma da família tradicional dos microcosmos. Assim como as elites costumam nutrir outro conceito do que é certo ou errado. A cultura se reflete na conceituação de moral, em inúmeras gradações e matizes. O moralmente permitido pela mídia – notadamente a TV – não é aquilo que as confissões religiosas aceitam como compatível com seus códigos. Há uma luta desigual entre as crenças e seu núcleo comum de moral e a devassidão não apenas tolerada, mas propalada e incentivada pela mídia.

Para satisfazer a toda essa gama de culturas, a irrepreensibilidade da conduta do juiz há de considerar o universo em que atua. Essa regra já tem sido empiricamente aplicada pelos tribunais. O juiz da microcomunidade apresenta certa conduta que o tradicionalismo considera exótica, e o remédio será sua remoção para a capital, onde as diferenças ou são ignoradas ou são mais assimiladas. O juiz do interior há de sempre considerar a comunidade em que vai atuar, sua cultura e seus valores, para imbuir-se de conduta compatível. Convém lembrar que a expectativa de comportamento em relação ao juiz é sempre mais conservadora, quando não retrógrada. Qualquer pessoa claudica e a falta é relevada. O juiz claudica e o fato vira manchete.

É natural que seja assim. O direito exerce, na história, o papel de mantenedor da situação reinante. Reage tardiamente às necessidades surgidas da transformação social. O protagonista essencial no processo de sua aplicação é o juiz. A parte nunca espera encontrar um juiz revolucionário, à frente de seu tempo, mas cultiva a esperança de que o aplicador da lei seja alguém contemporâneo aos valores que ela abriga. Nos países da common law, o juiz é o sábio experiente, quase sempre adentrado em anos. Nos países emergentes, o fenômeno é a infantilização do juiz, em paralelo com a feminilização da carreira.

Algo que deverá permear a conduta do juiz na comunidade é a sua situação de agente privilegiado do sistema. O juiz recebeu formação esmerada, foi aprovado em concursos rigorosos, percebe a mais elevada – embora sempre considerada insuficiente – remuneração dos cofres públicos. Muito nele se investiu. Não se alegue que sua família pagou por seus estudos. A educação no Brasil é subsidiada. Os mais pobres sempre pagam a conta, de uma forma ou de outra. A legião dos miseráveis, abandonada em suas carências, vê o Governo carrear para a formação universitária a maior parcela de seus recursos.⁶⁴ O juiz, egresso da universidade, é um privilegiado do sistema e tem perfil singularmente valorizado na escala sociocultural brasileira. Na condição de detentor desses atributos, mais do que legítimo se espere dele correspondente retorno, seja em qualidade de serviços, seja em participação na comunidade.

O equilíbrio é a qualidade básica. Por isso, o Desembargador Edgard de Moura Bittencourt já assinalava, há algumas décadas: “A Magistratura precisa seduzir os jovens física, moral e mentalmente sadios; mas necessita, também e, sobretudo, orientá-los e conhecê-los previamente, a fim de que não seja conquistada por simples carreiristas e por neuróticos que, na função, venham compensar com complexo de superioridade a inferioridade de sua compleição íntima”.⁶⁵ O juiz vocacionado, em paz com a opção profissional e convicto de que sua atuação interessa à preservação da harmonia e à construção do Estado de Direito e da Democracia brasileira, saberá portar-se de maneira a não chocar a comunidade a que serve. Se puder ser virtuoso, melhor. Se isso se mostrar impossível, ao menos não prejudique, com seu mau exemplo, a já combalida imagem do Judiciário.

“O homem ou é consciência, ou não é homem”, pregava Alceu Amoroso Lima.⁶⁶ O juiz deverá exercitar diariamente sua consciência para se autoquestionar se tem sido fator de remoção de entraves à felicidade das pessoas ou se tem colaborado para afligi-las ainda mais. Se a sua postura como julgador tem sido útil, ou se poderia exigir-se mais. Se a sua conduta como cidadão privilegiado pelo sistema tem retransmitido à comunidade os bons exemplos, ou se tem sido causa de escândalo ou descrença.

Da Lei Orgânica da Magistratura, ainda se extrai o dever de continência de linguagem.⁶⁷ O juiz deve se utilizar de linguagem própria e não excessiva, evitando expressões chulas e vulgares. A limpidez da sentença não equivale à sua vulgarização. Embora livre para manifestar qualquer opinião e para decidir conforme lhe pareça, a impropriedade e o excesso de linguagem poderão ser punidos.⁶⁸ Magistrados de outros tempos, que aliavam erudição à elegância, se surpreenderiam com a derrocada vernacular de alguns de seus sucessores. A análise de algumas faltas comportamentais encontra significativa simetria entre o juiz que infringe a ética e a pobreza, quando não inadequação e verdadeiro mau uso de sua linguagem.

10.5. O juiz e a ética no processo

O habitat natural do juiz é o processo. Nele, exerce sua principal atividade, rumo à outorga da prestação jurisdicional. Natural a construção de uma ética no processo, a indicar posturas ao juiz e demais partícipes, todos envolvidos numa verdadeira estrutura cooperatória desse instrumento de realização de justiça.

Já se assinalou que, no processo, o juiz deve procurar manter a imparcialidade, empenhar-se na busca da verdade real, zelar pelo efetivo cumprimento dos prazos e atuar, enfim, com devotamento.⁶⁹

A imparcialidade consiste em postar-se o juiz em situação de equidistância das partes. Mas é mais do que isso. Imparcial é o juiz que procura compensar a debilidade de uma das partes, para garantir o equilíbrio de oportunidades a cada qual conferidas. Imparcial é o juiz que se sensibiliza com o hipossuficiente, perante cuja fragilidade o atuar equidistante é sinônimo de injustiça. Imparcial é o juiz que não teme reconhecer ao poderoso a sua razão, quando ela é evidentemente superior à do mais fraco.

A melhor concepção do contraditório é a capacidade de o juiz imaginar-se em lugar de cada um dos interesses postos em questão na demanda submetida a seu exame. Um contraditório apenas garantidor da paridade de armas é insuficiente para realizar a justiça. Principalmente no cipoal normativo que desmente o brocardo narra mihi factum, dabo tibi jus.⁷⁰

É defeso ao juiz atuar mecanicamente, de maneira a artificializar a distribuição da Justiça. A prestação jurisdicional não é ofício burocrático. O juiz tem de acreditar no que faz e deve adentrar na previsão das consequências de sua decisão. A disciplina consequencialismo deveria ser obrigatória em todo curso de preparação à Magistratura. Foi-se o tempo em que se podia afirmar Faça-se justiça e pereça o mundo. Hoje, o Judiciário exerce um protagonismo fundamental, e seu desempenho afeta não só a Democracia, mas tem profundas repercussões na rede de vínculos do mundo globalizado. Existem inúmeros diagnósticos a demonstrar que o trato judicial de questões

econômicas estimula ou inibe o investimento internacional.⁷¹ O juiz precisa atentar para essa realidade. Pois, na visão dos pensadores influentes, “o Judiciário brasileiro é uma instituição com problemas sérios (...) (e) mais recentemente, um conjunto de trabalhos tem focado exclusivamente no papel do Judiciário, reconhecendo que dentro de um mesmo sistema legal a qualidade com que as leis são aplicadas pode variar significativamente, com consequências relevantes para o funcionamento da economia”.⁷²

Assim como tem obrigação ética de avaliar qual será a reação da comunidade quando condenar, quando absolver, quando se limitar a acolher preliminares, admitir exceções ou dar respostas meramente processuais – e ininteligíveis ao prejudicado – em lugar do enfrentamento do conflito.

Ser juiz é estressante e angustiante. O descompasso entre as expectativas das partes e da comunidade e a resposta judicial não assimilada gera fissura que pode torná-lo infeliz agente de um drama destituído de sentido. A repetição automática de formalismos estéreis e incompreendidos, a mera institucionalização dos conflitos, não responde aos anseios por justiça. O juiz burocrata e insensível troca a função de solucionador de conflitos pela de multiplicador de injustiças. Isso prejudica a comunidade, mas também prejudica a higidez mental do próprio juiz.

Daí a importância do aprendizado no autoconhecimento. O juiz precisa saber identificar o móvel de sua decisão em cada caso concreto. Ele precisa saber ocupar – ao menos intuitivamente – o papel reservado a cada parte no processo. Esse o verdadeiro sentido do contraditório, repita-se. Deve nutrir a consciência de que se lhe postula desenvolver a paciência, a prudência, o interesse pelos dramas humanos. É um pobre ser humano aquele juiz que considera ter cumprido o seu dever com a repetição de fórmulas estratificadas, sem adentrar, conhecer e tentar resolver o drama contido nos autos.

A verdade a ser perseguida em qualquer processo é a real. Costuma-se distinguir entre o processo penal – em que a verdade real é a que interessa – e o processo civil – em que bastaria uma verdade formal e, portanto, fictícia. Aqui valeria o brocardo: o que não está nos autos não está no mundo. Não é suficiente, mesmo para o processo civil, a busca da verdade meramente formal. Também o processo civil se destina à pacificação. Precisa o magistrado imbuir-se da deliberação interior de detectar a verdade, sem ilusão quanto àquela que lhe é oferecida de plano. Pondo-se em guarda “ante a tentação de absolutizar suas crenças e se fazer consciente do fato de que sua verdade nunca é uma verdade total”.⁷³ Se assim o fizer, poderá, talvez, se imunizar contra a intolerância, mas aprenderá “a respeitar as opiniões dos demais, inclusive quando discrepam das suas, disposto a um diálogo civilizado e construtivo que, para ser realmente assim, não deve ser o entrecruzamento de dois monólogos, nem deve ocultar a resistência apriorística a modificar, se for o caso, suas convicções ideológicas e a aceitar o ponto de vista do interlocutor”.⁷⁴ Saber reformular suas posições é próprio do sólido caráter. Não apenas porque os erros, quando reconhecidos, devem ser eliminados, mas, ainda, porque admitir o erro é lição de humildade, virtude de que se não deve descuidar o ser humano juiz.

O cumprimento dos prazos já foi devidamente examinado quando dos deveres legais. O devotamento é o mergulho intenso na carreira, o entusiasmo no seu cultivo, a alegria com que se a exerce, a certeza do dever cumprido quando se lhe oferece tempo, saúde, sangue e alma.

Devotamento parece inconciliável com neutralidade. Esta é um mito a envolver a Magistratura. Inexiste o juiz neutro, asséptico, insensível. O juiz é ser humano suscetível de emoções e idiossincrasias. O desempenho de seu mister não pode estar imune às influências que elas exercem. E o entusiasmo é o que distingue o juiz ético do juiz neutro. O juiz ético pretende transformar o mundo com o exercício de sua missão. Ela é encarada sob inspiração ética, não como desempenho técnico.

Na dimensão técnica predominam “a eficiência e o interesse. Este prioriza valores ligados estritamente ao utilitarismo, servindo a eficiência como meio para se atingirem objetivos nem sempre éticos, tais como os respeitantes à remuneração, à fama, ao carreirismo profissional. Desprovido de valores deontológicos, o profissional pensa apenas no seu êxito pessoal, nos seus

interesses particulares, onde a profissão se apresenta como mera ponte para sua afirmação social. Dentro dessa concepção egoística, reduz-se o trabalho à sua mais acanhada perspectiva, que é a de suprir as necessidades materiais, quando há de ser concebido como uma ‘fonte de prazer e de inspiração criadora, motivo de honra, valor e heroísmo’ no dizer de Rosental e Iudin. Já com os valores deontológicos, enquadrar-se-á na poética concepção que Kalil Gibran, no seu *O Profeta*, expõe: ‘O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonásseis vosso trabalho e vos sentásseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria’”.⁷⁵

Cada magistrado precisa compenetrar-se de sua missão, cada vez mais relevante no país que aprofunda a miséria e assiste ao vicejar das iniquidades. Sem perder a coragem e o entusiasmo na busca da felicidade. Repetir à exaustão que “ser juiz deve ser a minha maneira de ser feliz”. A procura da felicidade insere-se na ética pessoal de todo o ser humano. “O assegurar a própria felicidade é um dever para cada homem; pois a ausência do contentamento com a própria situação, num torvelinho de muitos cuidados e de necessidades insatisfeitas, poderia tornar-se numa grande tentação para a transgressão dos deveres”.⁷⁶ O juiz ou é apaixonado, ou não pode ser juiz. Não é proclamação juridicamente herética. É algo que se verifica apenas depois de algum tempo de carreira. Ou o ser humano desabrochou, sentiu-se realizado e tem, ainda, vontade de permanecer na carreira, ou cultivou deformações profissionais explícitas ou não, ostentando desequilíbrio, angústia e depressão.

10.5.1. Poderes éticos do juiz no processo

Talvez, seja o processo o campo fértil em que germinará, naturalmente, o gérmen ético de que o ser humano juiz deve ser provido. Carlos Aurélio Mota de Souza, juiz e professor, elaborou importante trabalho, considerado por Cândido Rangel Dinamarco “de grande valia para o estudioso e para o profissional. Não somente valia para a interpretação dos textos e exigências ético-deontológicas do sistema, ou para a aplicação, escolha ou dimensionamento das sanções. Acima de tudo, o correto entendimento dos deveres dos sujeitos processuais concorrerá para que o processo possa cumprir com exatidão aquela sua missão pacificadora”.⁷⁷ Depois de analisar os preceitos éticos do Código de Processo Civil brasileiro, examina os deveres do juiz, área eminentemente deontológica, para chegar até os poderes éticos do juiz.

Para o autor, “quando a lei fala que o juiz deve agir segundo seu prudente arbítrio, sem dúvida lhe está atribuindo qualidades que eram exigidas do prudens romano, o juris prudens, o conhecedor do direito, por experiência da vida, conhecimento do concreto (...). Homem egrégio, de escol, é o juiz a substância humana dentro do processo, atuada livremente, com dignidade e hierarquia, como o comandante de uma nave, porém limitado aos seus contornos, que é a lei”.⁷⁸ Esses poderes éticos são o poder discricionário, o arbitrium judicis, a equidade e o poder criador. Sobre a discricionariedade, já se afirmou caracterizar-se pela liberdade conferida ao juiz de autoformular-se uma norma de atuação.⁷⁹ O arbítrio judicial não é delimitado pela lei, mas pelo caráter do juiz: “É mais prudência ético-jurídica de conduta que regra específica de atuação”.⁸⁰ A equidade, no seu significado de humanização da justiça, é a utilização, pelo juiz, de critérios de aplicação, interpretação e integração do direito, de maneira a torná-lo adequado às necessidades e aspirações dos destinatários. Para Vicente Ráo, as regras fundamentais de equidade “se traduzem, em última análise, no princípio da igualdade no trato das relações jurídicas concretas e, como consequência desse princípio, no preceito segundo o qual deve o direito ser aplicado por modo humano e benigno”.⁸¹ O Código de Processo Civil de 1939 dispunha de regra explícita a respeito da equidade: “Quando autorizado a decidir por equidade, o juiz aplicará a norma que estabeleceria, se fosse legislador”. O art. 127 do Código de Processo Civil de 1973 restringiu a utilização da equidade pelo juiz. Preceito mantido pelo CPC de 2015: parágrafo único do artigo 140: *O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei*. Todavia, ao restringi-la, reconhece o legislador a sua existência e imprescindibilidade. Ela continua a integrar as categorias essenciais ao desempenho da judicatura. Tanto que o parágrafo único do artigo 723 do CPC vigente, ao contemplar os procedimentos de jurisdição voluntária, dispõe que *o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais*

conveniente ou oportuna.

As requisições que a vida contemporânea impõe ao juiz podem torná-lo vulnerável a uma série de fatores hábeis a dificultar o exercício da jurisdição. A irritabilidade, a impaciência, o estresse, a angústia, o desconforto, o mal-estar, o desalento. Há processos que perturbam seu condutor, tantas as artimanhas entrevistas ou intuídas. O juiz sente-se um partícipe excluído da verdade pela qual se justifica sua atuação e a qual deve buscar. O Brasil ainda não tem mecanismos de enfrentamento dessa questão que é humana, de saúde mental, antes de ser jurídica. Uma das blindagens do juiz que não sabe identificar a necessidade de um apoio psicoterápico é tecnificar-se ao extremo. Por isso é “tempo de revisitar o distanciamento do processo ainda praticado por uma gama considerável de juizes, que se escoram no mito da imparcialidade e terminam involuntariamente valorizando mais o instrumento do que o resultado”.

Manter o equilíbrio, a ponderação e, principalmente, o humanismo, é dever do juiz consciente. Pode auxiliá-lo o exercício de um saudável poder criador ou formulador de novas alternativas. Um juiz criativo pode revisitar velhos conceitos, dos quais os de discricionariedade, prudente arbítrio, equidade e outros, de forma a ampliar seus poderes, desnecessária qualquer reforma legislativa e sem renunciar à observância do ordenamento.

O observador atento à sua época levará em conta que, “no desempenho de suas funções jurisdicionais, deve o juiz manter-se sintonizado com a realidade social que o envolve, procurando, a cada demanda que lhe toca, decidir de forma criativa, aplicando a lei abstrata de modo mais amplo e inteligente e interpretando com largueza formas estáticas do processo, que, por sua rigidez, levam à ineficiência das instituições e ao desprestígio da Justiça”.⁸²

A urgência na solução das demandas que afligem os homens impôs a necessidade dos Juizados Especiais. Estes não constituem uma justiça de segunda classe ou de segunda categoria. Para a pessoa que se considera injustiçada, por menor que seja o valor material em jogo, o sentimento de injustiça é causador de inequívoca moléstia. Há necessidade de talento dos seres humanos encarregados dessa importantíssima atribuição de solucionar as causas consideradas menores. A ética recomenda que o juiz nunca se afaste dos princípios inspiradores dos Juizados: oralidade, singeleza, preferência pela conciliação.⁸³ Todos aqueles que prezam essa criação da CF/1988 precisam atuar para que o microuniverso dos Juizados contamine o macrouniverso da Justiça Convencional e não ocorra o contrário. É lamentável a verificação de que as pautas nos Juizados são tão longas quanto as existentes na Justiça ordinária.

O juiz ético não hostilizará as formas alternativas de realização do justo, mas compreenderá que é lícito e legítimo à comunidade procurar fórmulas menos sofisticadas e mais eficientes de resolver seus problemas. O convívio com a arbitragem, a mediação, a conciliação e outras experiências será enriquecedor para o juiz melhor compreender os dramas humanos e para adotar estratégias mais racionais para o seu desempenho.

O processo se tornou uma ciência tão densa, tão sofisticada, que, muitas vezes, acarreta o risco de distanciamento de seu verdadeiro objetivo. É instrumento de realização do justo. É ferramenta para solucionar problemas humanos. O juiz dotado de verdadeira ética judicial será um solucionador, mais do que um técnico. E porá em ação sua criatividade, seu gênio, seu engenho e arte, para encontrar alternativas que otimizem a realização mais rápida e eficiente da melhor Justiça humana possível.

Cumprir não esquecer que o constituinte incluiu o princípio da eficiência entre os fundamentais à administração pública brasileira – e o juiz integra a administração pública – justamente a pensar no Judiciário.

A adoção do processo eletrônico só facilitará o cumprimento dos deveres pelo juiz. Sem prejuízo de mergulhar nessa nova realidade, seria importante que ele se aprimorasse no domínio da ciência digital, para extrair das tecnologias disponíveis todas as funcionalidades que sua potencialidade propicia. Por sinal que o processo virtual acarretou ao juiz a obrigação de atualização contínua, pois o terreno em que passou a atuar é uma autêntica “areia movediça”, se

não houver permanente vigilância sobre a obsolescência ínsita ao sistema.

10.5.2. O juiz e o tempo da justiça

Em quase todos os Estados-nação desenvolvidos, a justiça é julgada com severidade por sua lentidão e a condenação tem sido a regra. Justiça tardinha é injustiça, já proclamava Rui Barbosa. Na União Europeia, o Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo já condena há vários anos, alguns países que se notabilizam por excepcional e indesejável duração das demandas. Independentemente de quem tenha a razão nos autos, há um direito a uma solução oportuna.

Desde a EC 45/2004, esse direito fundamental à “razoável duração do processo” e aos “meios que garantam a celeridade de sua tramitação” está explicitado no texto fundante.⁸⁴ Ainda não existe consenso a respeito do que significa razoável duração do processo. Mas já existe quem sustente que razoável duração seria observar os prazos legais.

Outra opinião recomenda “a análise de cada caso concreto, tal qual o excelente critério da posta in gioco, estabelecido pela Corte Europeia dos Direitos do Homem, que julga a infração ao direito do término do processo em prazo razoável e sem dilações indevidas e o próprio valor da indenização com base nos seguintes critérios: a) complexidade do caso, b) comportamento das partes; c) atuação dos juízes, dos auxiliares e da jurisdição”.⁸⁵

Uma coisa é certa. A explicitação de um novo direito fundamental à longa enunciação do art. 5.º – algo que não seria necessário, pois esse direito não explicitado pelo constituinte poderia ser um daqueles decorrentes do regime ou que estivesse implícito na Constituição – escancara a intenção do constituinte na direção de uma justiça mais eficiente. Não se recusa a possibilidade de o cidadão brasileiro recorrer a Cortes Internacionais para ver o Brasil no polo passivo de uma demanda por desarrazoada duração do processo. Pois “é forçoso concluir que, apesar do não reconhecimento expresso pelo Brasil da competência da Corte Interamericana, o cidadão brasileiro que sofrer prejuízos materiais ou morais em decorrência da duração exagerada do processo (art. 8.º) tem o direito de denunciar tal violação à Comissão Interamericana (art. 44), uma vez que não há no ordenamento brasileiro legislação específica de proteção e reparação desse direito (art. 46, item 2, letra a), cabendo à Comissão adotar o procedimento previsto (art. 48), e, concluindo pela violação e não havendo solução amigável, nem aceitação expressa da Corte pelo Brasil, relatar o caso e encaminhá-lo aos demais Estados-membros (arts. 41, letras a e g, 50 e 51)”.⁸⁶

Na mundialização dos fenômenos, as expectativas dos povos passam a se identificar, tendendo a uma convergência, a despeito da diversidade cultural que os distingue. A duração excessiva de um processo judicial causou reação na Europa e não deixaria de repercutir no Brasil. Pois, em termos de justiça lenta, o Brasil não vive realidade diversa. O crescimento da demanda multiplicou as lides. E estas se prolongam por quatro instâncias – juízo de primeiro grau, tribunal de segundo grau, ambos convertidos em instância intermediária, STJ e STF.⁸⁷ A própria existência de quatro instâncias é fator que agrava a situação. Os embargos declaratórios quase sempre se preordenam ao prequestionamento da matéria, para possibilitar a interposição de recurso especial ao STJ e de recurso extraordinário ao STF.

Muitas providências foram tomadas pelo legislador. Uma série de leis processuais recentes abrem oportunidade a um protagonismo novo para o juiz brasileiro.⁸⁸ Dependerá dele se valer desses instrumentos para tornar o processo efetivo e célere, ou esvaziá-los como já ocorreu em relação a outras propostas.

Tudo, na verdade, depende do juiz. Ele é o impulsionador do processo. Ele sabe e tem consciência de que, a despeito das deficiências estruturais, da falibilidade do ordenamento, das carências materiais crônicas, mesmo assim há condições de se realizar uma justiça melhor. A chave da mudança está na ética. E se algo se pode fazer para que o juiz abrevie o tempo dos processos é levar a sério o compromisso ético de solucionar as lides postas sob sua apreciação, na certeza de que revestem aflições humanas. O Judiciário conhece apenas uma dimensão do tempo: o passado. Ante uma ocorrência qualquer, busca-se reconstituí-la mediante a utilização de uma

ciência reconstrutiva – o processo –, e a melhor decisão será a capaz de reconstituir o status quo.

Talvez por isso, o Judiciário não compartilhe da aflição das partes por uma solução célere. E, pior ainda, a imersão no passado impediu o Judiciário de atuar prospectivamente, programando-se e planejando-se como poder do Estado.

É importante que o juiz se conscientize dessa realidade, quando empossado, e nunca mais venha a perdê-la de vista. É conveniente temperar a velha advertência que procura incrementar o antagonismo entre a celeridade e a segurança, como se não fora possível uma decisão adequada proferida em prazo razoável. Decisão adequada, muito diferente de decisão perfeita. A perfeição não é obra da falível contingência humana.

Também pode ser considerada postura ética do juiz o preocupar-se com a lentidão dos julgamentos. Certa humildade há de ser especialmente cultivada para reconhecer-se um profissional, não um semideus, do qual se espera uma solução imodificável. Os destinatários da Justiça apenas precisam de uma decisão. Editada com bom senso, com pertinência para a causa, mas, naturalmente, imperfeita, como ocorre com qualquer tarefa humana.

Atuará de maneira irrepreensivelmente ética o juiz que procurar contribuir com a aceleração na prestação jurisdicional, não apenas em seu espaço funcional, mas tentando auxiliar o aprimoramento do sistema. E, também, o que fizer uso efetivo de todos os mecanismos postos à disposição de sua discricionariedade para tornar mais rápido o processo decisório. Não é por outro motivo que se insistiu tanto no aumento do poder discricionário do juiz. “Na maioria das causas, a celeridade é um elemento que coadjuva a realização da justiça, já que os atrasos costumam ser causa de novas complicações jurídicas, alargando-se, assim, o tempo do cumprimento das legítimas expectativas do inocente (ou do que tem melhor direito) e de terceiros”.⁸⁹ À medida que o senso ético vai impregnando a atuação judicial, o magistrado já não se sentirá satisfeito com o mero cumprimento de seu dever de ofício. Ele procurará converter-se em condição de aperfeiçoamento da Justiça. E muito aprimorará o equipamento judicial quem se dedicar a abreviar o tempo das decisões, reduzindo as etapas de tramitação e o fluxo do andamento dos feitos, que em alguns casos chega a ser irracional.

Também nos Tribunais, o juiz pode acelerar a prestação jurisdicional. A avalanche de processos não impede que o julgador adote algumas táticas para conferir rapidez à decisão. Uma delas já foi sufragada pelo legislador. O art. 557 do CPC de 1973 abria um leque de opções para abreviar a solução da demanda. O relator podia negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF ou de Tribunal Superior.⁹⁰ Hoje, a regra do artigo 932 do CPC de 2015 fornece ao relator um rol considerável de opções para ordenar o processo e tomar providências que contribuam para maior presteza na outorga da jurisdição⁹¹.

Recomendável, ainda, que o relator adote fórmulas menos sofisticadas de utilização dessa estratégia, sendo suficiente a referência ao leading case ou paradigma para o tema. Outros estratagemas de racionalização não são vedados, mas estimulados. Condicionam-se à criatividade e ao interesse do julgador do colegiado em realmente revestir de presteza o seu julgamento.⁹²

São Paulo conseguiu memorável tento em 2015, com a ultimação do Projeto 100% Digital, que pôs paradeiro ao ingresso de papel na Justiça bandeirante. Ainda restam cerca de 30 milhões de processos físicos. Mas, desde 30.11.2015, não se aceitam novas ações no suporte papel. Isso significa que a Justiça pode ser mais eficiente, mais rápida, mais objetiva e, se a consciência dos profissionais permitir, mais concisa. Ainda não caminhamos o quão necessário no mundo virtual. Apenas engatinhamos. Mas há um desafio a ser vencido daqui para o futuro, alicerçado pela certeza de que as novas gerações já nascem familiarizadas com o ciberespaço. Delas, dependerá multiplicar as opções de utilização das novas tecnologias, para que também a atividade-meio da Justiça mereça o esperado choque eletrônico de gestão, que só o Direito Eletrônico poderá causar⁹³.

10.6. Sanções às infrações éticas

A sanção por infração a normas éticas não positivadas é praticamente inexistente. Mesmo após a edição do Código de Ética da Magistratura Nacional, resta ausente de previsão a consequência para a inobservância de seus preceitos. Todavia, quando as condutas não toleradas estão insertas em preceito legislativo, como ocorre com o Estatuto da Magistratura, elas podem ensejar uma retribuição.

A própria Lei Orgânica da Magistratura – Loman explicita as penalidades nos arts. 40 a 48 do Capítulo II do seu Título III, consagrado à Disciplina Judiciária.

A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado, correndo em segredo de justiça o processo disciplinar movido contra ele.⁹⁴

O juiz pode ser punido com advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e demissão.⁹⁵ A aplicação dessas penas dependerá da gravidade da infração cometida.

Assim, a advertência será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. E a pena de censura, sob a mesma forma, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou no de procedimento incorreto. Ambas são penas exclusivamente aplicadas a juízes de primeira instância.⁹⁶

A remoção compulsória e a disponibilidade com vencimentos proporcionais serão aplicadas pelo Tribunal ou por seu Órgão Especial, por motivo de interesse público, em escrutínio secreto e pelo voto de dois terços de seus membros efetivos, para hipóteses de maior gravidade no descumprimento dos deveres do cargo.⁹⁷

Finalmente, a pena de demissão será aplicada sob as mesmas formalidades, para juízes condenados em ação penal por crime comum ou de responsabilidade ou em procedimento administrativo para a perda do cargo, em três hipóteses: a) exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função, salvo em cargo de magistério superior, público ou particular; b) recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento; e c) exercício de atividade político-partidária.⁹⁸

O órgão disciplinar primariamente encarregado da fiscalização e controle da atividade funcional e da conduta particular dos juízes é a Corregedoria Geral da Justiça. As Corregedorias recebem as denúncias formuladas contra os magistrados e as processam, ouvindo o interessado e a ele concedendo plenitude de defesa.

O ano de 2011 caracterizou-se por uma discussão nacional a respeito da possibilidade de o CNJ iniciar procedimento disciplinar contra magistrado, antes mesmo que a Corregedoria local o faça. Parece que a discussão é inócua. O procedimento do CNJ, quando recebe denúncias contra juiz, é primeiro solicitar informações à sua Corregedoria, ou seja, ao órgão correcional a que o denunciado está sujeito. Só depois de apurada a denúncia pelo juiz natural correcional é que a Corregedoria do CNJ faz incidir a sua apreciação. Mas inequívoca a competência de avocar processos disciplinares, por força de explícito preceito constitucional.⁹⁹ O controle múltiplo não é nefasto, mas existe em favor da comunidade jurisdicionada. Presume-se que os órgãos correccionais sejam titularizados por magistrados sensatos, experientes, que se utilizem da prudência em lugar do abuso. E assim tem sido na História recente do Judiciário no Brasil.

Uma nova concepção de Judiciário postula atuação menos punitiva e mais orientadora das Corregedorias Gerais de Justiça. Tais organismos não de contribuir no aprimoramento da carreira, mediante orientação contínua, acompanhamento próximo aos juízes necessitados e disseminação de conhecimentos éticos.

A experiência vem demonstrar que a mera punição é insuficiente para elevar a consciência ética dos juízes. Eles precisam de exemplos e de renovados apelos à sua postura moral. Um país onde a falta de ética se reflete em todos os setores não poderia acreditar que sua Magistratura restasse imune às transformações morais, impostas por uma cultura erigida à sombra do egoísmo, do hedonismo e do consumismo.

Discutiu-se a respeito da eficácia do ensino ético, ou da possibilidade de um aprendizado ético. A transmissão de conceitos, de doutrinas e de exemplos – até da casuística das denúncias, geradoras ou não de providências correccionais e punição – pode auxiliar o jovem juiz a ser despertado para maior escrúpulo ético. Depois, aprender ética se insere no processo de formação continuada ou de educação permanente dos juízes, ideal reconhecido por todos os especialistas.

Conforme já se manifestou Boaventura de Sousa Santos, “é necessário aceitar os riscos de uma magistratura culturalmente esclarecida. Por um lado, ela reivindicará o aumento de poderes decisórios, mas isso, como se viu, vai no sentido de muitas propostas e não apresenta perigos de maior monta, se houver um adequado sistema de recursos. Por outro lado, ela tenderá a subordinar a coesão corporativa à lealdade a ideias sociais e políticas disponíveis na sociedade. Daqui resultará uma certa fratura ideológica que pode ter repercussões organizativas. Tal não deve ser visto como patológico, mas sim como fisiológico. Essas fraturas e os conflitos a que elas derem lugar serão a verdadeira alavanca do processo de democratização da justiça”.¹⁰⁰ Juízes eticamente preparados sempre contribuirão para o aprimoramento da instituição, enquanto juízes tecnicamente adequados, mas eticamente descomprometidos, não se empenharão em reformas, salvo aquelas destinadas ao fortalecimento da corporação.

Desde a Reforma do Judiciário, existe o Conselho Nacional de Justiça, órgão encarregado do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.¹⁰¹ O funcionamento desse organismo gerou algumas consequências consideradas saudáveis pela comunidade, embora objeto de resistência por parcela da Magistratura e da comunidade jurídica. O CNJ, considerado o controle externo do Poder Judiciário, enfrentou a questão do nepotismo, do teto remuneratório, da democratização interna dos Tribunais. A agenda é muito ampla e crescente, diante do despertar de uma cidadania que já não se detém ante setores anteriormente considerados inexpugnáveis.

Se vier a exercer em plenitude a sua função de verdadeiro Ministério do Planejamento da Justiça, o CNJ atenderá aos objetivos para os quais preordenado e poderá, efetivamente, redesenhar o Judiciário brasileiro. O risco do CNJ é ser vencido pelo acúmulo de denúncias contra juízes e servidores, muitas das quais resultantes de insatisfação com o resultado do processo. A composição com pessoas de reconhecida proficiência e conhecimento dos problemas da Justiça é garantia de que ao CNJ estará reservada missão fundamental na renovação do Poder Judiciário.

Importante que ele assuma a missão de orientar a preparação dos candidatos à Magistratura e de obrigar ao contínuo aprimoramento, com a tônica na formação ético-moral do magistrado. Só assim se imprimirá rumo compatível com as expectativas de uma nacionalidade sequiosa de uma Justiça eficiente, eficaz e efetiva, eticamente comprometida com a promessa de edificação de uma pátria justa, fraterna e solidária. E isso, felizmente, ele já sinalizou, com a edição da Resolução 75/2009, que disciplina os Concursos de Ingresso à Magistratura. A formação anacrônica resistirá à implementação dessa normatividade. É natural. Mas o CNJ não pode declinar de suas atribuições e deve fazer valer a sua autoridade de órgão do Poder Judiciário previsto na Constituição da República, logo após o STF. O Judiciário brasileiro é uno, nacional e o Estado Brasileiro tem uma Federação assimétrica, para dizer o mínimo. Não existe motivo a não se padronizar o funcionamento de um Poder Nacional.

10.7. O juiz do futuro

Nunca se mostrou tão necessário um novo protagonismo do juiz brasileiro. A ética em frangalhos na política, o mau exemplo das cúpulas, o descompromisso com a moral, tornam inadiável um investimento consistente na densificação ética do integrante do Judiciário. Não se

diga que a justiça é o reflexo da sociedade e da sua falta de valores. Que estes se encontrem numa escala caótica parece inquestionável. “Já não existe uma escala fixa de valores, de medida estável e absoluta, pois todos os valores flutuam num vasto mercado, com as suas cotações a aumentarem ou a descerem ao sabor dos entusiasmos, dos pânicos e das apostas mais subjetivas”.¹⁰² Visão que não deve paralisar o empenho para o resgate do axiologicamente recuperável. A sociedade pode ser melhor do que aparenta ser: “Parece-me particularmente nefasta a ideia, tantas vezes expressa, de que a justiça está tão boa ou tão má quanto o resto da sociedade e de que é irrealista aspirar a uma justiça melhor e mais moderna do que o sistema produtivo, a educação ou a administração pública. Por muitas e boas razões, a justiça tem de estar melhor do que o resto da sociedade e dos serviços públicos”.¹⁰³

A justiça abarca tudo. Diz a última palavra. Garante ou destrói o Estado de Direito. É imprescindível para que a sociedade não se torne um caos. Impede a barbárie. E é concretizada mediante implementação da ciência mais próxima à moral, de intimidade maior com a ética, a ciência do direito. “A justiça zela pelas condições de dignidade, de igualdade e de democraticidade dos cidadãos, atributos que não lhes devem ser negados por serem pobres ou analfabetos. Pode viver-se em comum com alguma pobreza, um certo atraso, educação insuficiente: mal, mas é possível. Mas, sem justiça eficiente e sem regras de direito, não”.¹⁰⁴

Nada obstante a intensificação da demanda por justiça, os milhões de processos em curso, o sistema judiciário não é adequadamente conhecido, menos ainda estimado pela cidadania. Em sua maior parte, por responsabilidade dele próprio. Ao tornar o Direito uma ciência para iniciados, ao sofisticar o processo, ao se condenar ao hermetismo e distanciamento, o Judiciário ocultou-se. A população não lhe devota apreço. Considera-o responsável por desmandos, pela impunidade, pela corrupção, por tantas outras mazelas de um país desigual. Pese embora alguns bons tentos, fruto de preservação de um governo que debelou a inflação, privatizou e controlou o câmbio, a desigualdade no Brasil ainda é flagrante. Tanto que um dos primeiros atos da Presidente Dilma Rousseff, ao assumir a Presidência, foi ordenar um PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, exclusivamente voltado à eliminação da miséria. Cabe advertir, como o fez Michel Onfray: “Que as causas da miséria não tenham desaparecido, isso não deixa a menor dúvida. Que essa miséria ainda seja o produto das mesmas lógicas, é evidente. Que essa casualidade funesta e maléfica se disfarce sob perpétuas metamorfoses, isso já não é mais mistério”.¹⁰⁵ Seja como for, não foi possível colocar a miséria sob o tapete. O Programa de Erradicação da Pobreza Extrema foi concebido com suas metas, cronogramas e prestação de contas anual, além de comitê gestor específico. Seu foco estaria em três frentes: inclusão produtiva, ampliação da rede de serviços e da rede de benefícios de programas como o Bolsa Família.¹⁰⁶ Como quase tudo neste Brasil do imprevisto, a eficácia do Programa deixa a desejar. O que não libera o juiz de inovar e de encarar o problema sob sua ótica e sem prejuízo de seu dever de ofício: solucionar os problemas que lhe forem apresentados. Existe problema brasileiro mais grave do que as indigências material e moral?

Por isso o juiz não pode estar liberado de ver de frente e, corajosamente, as iniciativas de exclusão da miséria. Ele é servo da Constituição e precisa perseguir os mesmos objetivos traçados pelo formulador do pacto federativo como intuítos permanentes da Nação. O constituinte é o único poder autêntico. Aquele que pode tudo e cada juiz, ao assumir o seu cargo, promete observar a Constituição e as leis. Mas, para isso, além de ser um técnico habilitado em direito, o juiz precisa ser humano.

A cultura jurídica gerou uma justiça blindada pelo mais ortodoxo positivismo. E, “enquanto o legalismo positivista se mantiver instalado como doutrina dominante, o juiz continuará a ser um mero aplicador da lei com escassa atividade juridicamente criadora, e todos nós, quase sempre, glosadores e glosadores de glosadores”.¹⁰⁷

Há ranços de arcaísmo e anacronismo bem fortes na cultura judiciária. “O universo jurídico é de índole tradicionalmente conservadora; o jurista, em geral, homem do status quo, caminha sempre na retaguarda das forças e correntes sociais; fazê-lo caminhar adiante, ou do mesmo passo, configura tarefa sobreposse penosa”.¹⁰⁸ O bacharelismo tem carreira paralela à descoberta

do Brasil. Por isso é que “diploma e o canudo de bacharel são naturalmente o complemento e a insígnia de tais virtudes, e o talento, a inteligência, o brilho numa sociedade pretensamente democrática ainda conservam muito do prestígio antigo dos brasões de nobreza, dando ao portador uma dignidade e uma importância que lhe permitam atravessar a vida inteira, com discreta compostura, libertando-se da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais”. ¹⁰⁹ Isso explica porque existem, ainda, no Brasil, mais Faculdades de Direito do que a soma de todas as outras existentes no restante do Planeta. Mesmo sabendo da crise, do excesso de bacharéis, jovens se iludem com a perspectiva de serem “doutores”, mal sabendo que, ao término do Bacharelado, não conseguirão ultrapassar a barreira do Exame da OAB e continuarão a perfilhar suas profissões anteriores ao curso. Enquanto isso, poderiam se dedicar a outros afazeres mais prazerosos e compatíveis com suas aptidões e inclinações, além de serem muito mais gratificantes e gerarem resultado financeiro muito superior ao do exercício de uma advocacia autônoma.

A permanente crise do ensino jurídico não constitui novidade no Brasil. Ao proferir aula inaugural dos cursos da Faculdade Nacional de Direito em 1955, o notável San Tiago Dantas fazia leitura que, ainda hoje, serviria para alertar os homens lúcidos desta Pátria: “A sociedade brasileira de hoje oferece o exemplo perfeito de crise determinada pela perda da eficácia ou poder criador da classe dirigente. Os que se acham no comando da sociedade perderam gradualmente o poder de encontrar soluções para os problemas, não só pelos problemas criados pelo meio físico e pelas exigências da civilização material, como para os problemas do autogoverno da sociedade, inclusive o da transmissão de seu acervo cultural através da educação”. ¹¹⁰ Sempre a educação, alavanca única e indispensável de transformação do homem e da sociedade. E prosseguia: “A incapacidade da classe dirigente para criar, assimilar, executar e adaptar as técnicas necessárias ao controle do meio físico e do meio social já permitiu que se iniciasse, entre nós, sobretudo nos centros urbanos e nas regiões mais adiantadas, onde a pressão dos problemas irresolvidos se faz sentir com maior intensidade, o processo da secessão da classe dirigida, a qual se está separando rapidamente da antiga classe dirigente e apresentando a inevitável reação demagógica que acompanha o colapso da liderança”. ¹¹¹

A situação somente se agravou desde então. A lucrativa exploração do ensino jurídico atraiu grupos internacionais que adquiriram as grandes Universidades. Por isso é que “o ensino do Direito ainda se encontra à procura de seus caminhos. Rebaixado da posição de primazia que ocupou durante o Império e mesmo no início da República, debate-se perplexo entre uma aspiração frustrada e impossível de pretender ministrar um tipo de cultura geral, para o qual não está preparado, ou converter-se de fato numa escola profissional de bom padrão, fornecendo o pessoal qualificado que os reclamos de desenvolvimento da sociedade brasileira está a exigir”. ¹¹² É desse curso jurídico, ainda defasado, que sai o pessoal que a República seleciona para exercer um dos Poderes do Estado. Justamente aquele mais chamado a pactuar os conflitos multifários que caracterizam uma sociedade em permanente ebulição.

Atribua-se a crise do Judiciário a causas externas ou a causas entrópicas. O certo é que sobre um personagem só recai, e com toda a força, a fatura por essa anemia de legitimidade da Justiça: o juiz. Ele é o intérprete das regras do jogo. Regras cada vez mais imprecisas, ambíguas e incompletas. Fruto do compromisso possível no momento histórico em que editadas. A lei contemporânea não é mais a expressão da vontade geral. Muito menos a relação necessária extraída da natureza das coisas. É uma vontade tendencial, aproximada, plasmável de acordo com a interpretação. Por isso é que “as novas características das leis determinam, ainda, que os magistrados, quando da sua aplicação, se vejam obrigados, hoje, a opções necessariamente complexas e discutíveis, não já e só do ponto de vista técnico-jurídico, mas também jurídico-político. Não se pode, pois, pretender continuar a imaginar o magistrado simplesmente como a voz da lei, como reclamava Montesquieu, porque ela – uma só e mesma lei – fala hoje frequentemente a várias vozes. Inventar um novo paradigma de magistrado é, pois, urgente”. ¹¹³

Esse novo paradigma é o juiz essencialmente ético.

Até agora, priorizou-se o juiz técnico. Resultado do concurso aferidor da acumulação de informações, o juiz técnico esmera-se em produzir decisões que passem pelo controle técnico de

qualidade. A preocupação com a justiça é algo bastante secundário, de acordo com a velha concepção de Magistratura. Atividade ancilar à lei, fruto da atuação do mais relevante dos Poderes. Ao menos no século XVIII, a função primordial era a parlamentar. Afinal, o Legislativo se encarrega de formular as regras do jogo. Em suas mãos conformar a sociedade e o Estado. Pois o Estado de Direito não é senão o Estado sob as leis.

Servos da lei, muitos juízes não foram fiéis à Justiça. A contemporaneidade reclama o resgate dessa missão. E isso será possível por um culto incondicionado à ética. A ética deve ser a religião jurídica do juiz brasileiro. Pois é só de ética que o Brasil verdadeiramente precisa. O mais virá por acréscimo.

A devoção à ética poderá edificar o juiz do futuro, o juiz do terceiro milênio, o operador sensível e humano, desapegado de interesses materiais, pois indignado com a multiplicação dos excluídos, pronto à mais adequada realização do justo, que nem sempre reside na rígida aplicação da lei. Mesmo porque acima da lei encontra-se o fundamento de validade de todo o ordenamento. O juiz não pode se esquecer de que prometeu cumprir a Constituição. Texto histórico, político, jurídico e econômico elaborado pelo Poder Constituinte e determinado a edificar nesta Nação uma Pátria justa, fraterna e solidária.

O juiz ético tem condições de transformar a sociedade. Para isso, precisa de certa rebeldia. Saudável rebeldia, consistente em partir da interpretação constitucional para, só depois, verificar o que diz a portaria, a ordem de serviço, a resolução, o regulamento, o decreto, a medida provisória, a lei. A rebelião da toga é a única esperança de renovação dos costumes no solo brasileiro.¹¹⁴

A visão de Jacques Charpentin,¹¹⁵ sempre mencionada, pode estar mais próxima se a preocupação com a formação continuada dos juízes, pregação apologética do inexcedível educador e Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, ex-Diretor da Escola Nacional da Magistratura da AMB, vier a merecer efetiva implementação. Sua ideia de um organismo criador de uma doutrina do Poder Judiciário encontrou eco no constituinte. A Emenda 45/2004 já criou a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O STJ converteu-a em realidade. Cumpre agora implementar essa usina criadora de um novo Judiciário, de maneira a irradiar esse novo design da Magistratura, a partir de um recrutamento mais adequado à contemporaneidade, por todo o Brasil.

O Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira sempre propugnou a educação permanente da Magistratura. Desde seus primeiros passos na carreira, identificou-se com a causa do aperfeiçoamento dos juízes, devotou-se a ela e não cessou de proclamar: “Ainda hoje, e cada vez com mais convicção, trazemos conosco a imagem que formulamos no início da nossa atividade jurisdicional, do Juiz ideal, a saber: honesto e independente; humano e compreensivo; firme e corajoso; sereno e dinâmico; culto e inteligente; justo sobretudo”.¹¹⁶

Não existem fórmulas consagradas para se construir o juiz ideal. Mesmo porque não existe um modelo pronto e acabado de juiz. A humanidade se caracteriza pela absoluta individualidade de cada criatura e cada ser humano pode se realizar, na plenitude de suas potencialidades, de múltiplas maneiras.

O pluralismo e a tolerância permitirão a convivência de inúmeros paradigmas de juiz ideal. O núcleo comum que deve uni-los é a preocupação com a efetiva realização de justiça. E ela só se fará de forma completa se instaurada uma ordem social justa. Ordem justa que reduza as diferenças materiais, já que a eliminação das diferenças ontológicas é contra a natureza. Ordem justa que permita a cada qual idênticas oportunidades, a dependerem de seu talento, de sua vontade e de sua força de trabalho.

O juiz não é responsável por toda a injustiça. Mas é responsável pela remoção da injustiça. Não a removerá sozinho, mas lhe é dado posicionar-se na direção correta. Atuar no universo que lhe foi reservado.¹¹⁷ Trabalhar no limite de suas atribuições e capacidade. Não esmorecer. Acreditar na justiça. Acreditar-se capaz de transformar a vida e o futuro das pessoas.

Essa consciência pode ser desenvolvida solitariamente. E, também, pode ser desenvolvida nas Escolas da Magistratura, organismos produtores de verdadeira doutrina judicial, cujo surgimento recente não impede a constatação de resultados auspiciosos.

As Escolas já propiciam reciclagem técnica. Devem investir, agora, na reciclagem ética, pois é de coragem moral que os operadores jurídicos necessitam, entre eles o protagonista essencial à realização da justiça humana, o juiz.

A reengenharia ética poderia contribuir para que o juiz se aproximasse do ideal do juiz justo. Muito mais do que do juiz legalista, ou do juiz jurisprudencial, ou do juiz doutrinador. A lei não consegue abarcar toda a justiça. É por isso que, em seu ápice, justiça para Aristóteles era equidade. Para ele “o equitativo, embora sendo justo, não é o justo de acordo com a lei, mas um corretivo da justiça legal”,¹¹⁸ e por isso ele permite se amolde o espírito da lei à complexidade cambiante das circunstâncias e à irredutível singularidade das situações concretas.

O juiz justo é o juiz equitativo. Uma justiça até certa forma independente da lei. Justiça aplicada, viva, concreta e, se possível, verdadeira. Uma justiça que “não dispensa a misericórdia (‘a equidade’, dizia Aristóteles, ‘é perdoar o gênero humano’), não no sentido de que se renuncie sempre a punir, mas de que, para ser equitativo, o juízo precisa ter superado o ódio e a cólera”.¹¹⁹

Não é coisa simples chegar a ser equitativo. Além de não dispensar a misericórdia, a equidade também não dispensa “a inteligência, a prudência, a coragem, a fidelidade, a generosidade, a tolerância (...). É nisso que coincide com a justiça, não mais como virtude particular, (...), mas como virtude geral e completa, aquela que contém ou supõe todas as outras, aquela de que Aristóteles dizia tão belamente que a consideramos ‘a mais perfeita das virtudes e que nem a estrela da noite, nem a estrela da manhã são tão admiráveis’”.¹²⁰

O destino do juiz neste milênio é liberar-se dos contornos de um agente estatal escravizado à letra da lei, para imbuir-se da consciência de seu papel social. Um solucionador de conflitos, um harmonizador da sociedade, um pacificador. A trabalhar com categorias abertas, mais próximo à equidade do que à legalidade, mais sensível ao sofrimento das partes, apto a ouvi-las e a encaminhar o drama para uma resposta consensual. Enfim, um agente desperto para o valor solidariedade, a utilizar-se do processo como instrumento de realização da dignidade humana e não como rito perpetuador de injustiças.

Recai sobre os ombros do juiz brasileiro uma responsabilidade que nem ele ainda percebeu ou consegue avaliar. Iniciamos o século XXI e o terceiro milênio sob impactos os mais surpreendentes. Nunca houve tanto progresso material, nem tanta distância entre ricos e pobres. Violência e fundamentalismos adquirem expressões inesperadas. Preocupantes questões atormentam a humanidade. Entre elas, mencionem-se o sacrifício imposto à natureza por uma egoísta e cruel exploração de seus recursos. A não inclusão de legiões e o crescimento da desigualdade. A eterna procura pelo mais adequado conhecimento das ciências, dos outros e de nós próprios.

Não se desconhece “que a complexidade da nossa época e dos problemas que nos põe exige maior informação, mais esclarecimento, mais comunicação, mais participação, mais ciência, mais consciência. O próprio destino das sociedades democráticas depende, em larga medida, disso mesmo. Não podemos aceitar um mundo ou uma sociedade atravessada por um novo e ainda mais terrível dualismo – de um lado os poucos que possuiriam tudo, poder, saber, tecnologia, informação, dinheiro, capacidade de decidir, de escolher, de manipular; do outro, os muitos que nada teriam e nada poderiam. Nessa sociedade, que constituiria uma nova e mais perversa versão da profecia de Orwell, não haveria nem liberdade, nem progresso, nem cidadania, nem participação”.¹²¹

No mundo sem rumo definido e sem futuro programado, o direito é o referencial que não pode ser desprezado. E quem o conhece e vive de o aplicar desempenhará insubstituível função ao tentar restaurar as injustiças e devolver a esperança aos que dela foram obrigados a se desprender.

Adverta-se já não existir espaço para a cultura do repasse, tão em voga há algumas décadas e sustentada por boa parte da Magistratura. Ela consiste em repassar para o Legislativo – que produz as leis – e para o Executivo – que tem a chave do cofre e é sovina para com a Justiça – todos os problemas do Judiciário. Não é assim. O Legislativo, a despeito de seus desvios de conduta, cumpriu o seu papel em relação à Justiça. Promoveu a Reforma do Judiciário e o dotou de novos mecanismos processuais hábeis a tornar mais eficiente a prestação jurisdicional. A Reforma apenas começou. “É necessário ressaltar que a EC 45 não encerra os debates, não finaliza as discussões sobre a atividade de realização de justiça. A reforma constitucional representa uma parte das ações que podem trazer resultados importantes para a melhoria do funcionamento do Judiciário e ampliação do acesso das pessoas aos serviços jurisdicionais prestados pelo Estado. Não há medida isolada que possa solucionar os problemas do Judiciário no País”.¹²² É urgente continuar a adequação da Justiça para melhor servir aos seus destinatários. Ela não existe para os juízes. Premente dotar os magistrados dessa consciência. Como adverte Dalmo de Abreu Dallari, “muitos juízes temem a responsabilidade que decorre desse novo papel, preferindo apegar-se a concepções formalistas e comportar-se como aplicadores automáticos da lei escrita, em seu sentido literal. É inegável que a nova exigência posta perante os juízes implica uma nova concepção do próprio Judiciário, mas, de fato, as origens históricas e a fundamentação sociológica e filosófica da magistratura não justificam e nunca justificaram o apego ao estrito formalismo. Agora, mais do que nunca, é indispensável que os juízes participem ativamente das discussões a respeito de seu papel social e procurem, com serenidade e coragem, indicar de que modo poderão ser mais úteis à realização da justiça”.¹²³

Imergir na ética, refletir sobre ela, vivenciá-la de acordo com os valores de sua consciência, após cotejados com aqueles cultivados pela comunidade a cujo serviço está preordenado, é um bom início para a saudável rebelião judicial que insisto em disseminar, rumo à concretização da mais adequada justiça humana por que se possa aspirar.

10.8. Para quem pretende ser juiz

Ser juiz, no Brasil do século XXI, é promessa de sedutora aventura. A carreira espelha um paradoxo: a aura do simbolismo de quem consegue mudar o mundo desvestida da sacralidade que a acompanhou durante séculos. As decisões judiciais são noticiadas, questionadas, confrontadas, criticadas e repudiadas.

A instantaneidade das comunicações dissemina o chocante e são elásticos os parâmetros, submetidos a tendências curtas. Oscila a opinião pública, subordinada a múltiplos indicadores passageiros. A informação instantânea substitui o sentido da história.

Fruto da anacrônica formação jurídica, o candidato a juiz raramente se apercebe da nova realidade. Nítida a urgência de um consistente projeto de educação judicial. Proposta já em si desafiadora: “Como é que a questão central da educação, num mundo flutuante, flexível, marcado pela influência emocional e intelectual de imagens efêmeras, consegue encontrar o seu lugar? O século XXI pode estar preso numa estranha contradição: nunca o efêmero foi tão valorizado; contudo, a emergência de sociedades do saber, que tende a fazer da educação para todos, ao longo da vida, já não um simples sonho, mas um projeto, parece prefigurar o lançamento de um novo dispositivo de valores a longo prazo, simultaneamente sérios, lúdicos e juvenis. Sempre que se esbatem as fronteiras entre as três idades da vida, novos valores, simultaneamente cognitivos e prospectivos, parecem emergir. São menos herdados do que inventados, menos reproduzidos do que criados, menos recebidos do que transmitidos”.¹²⁴

A universidade não está pronta para entregar à sociedade os julgadores de que ela necessita. Nem é esse o seu papel. É a Escola da Magistratura o espaço propício a essa discussão. Nela, se exercerá aquilo que Jacques Derrida propõe em sua “universidade sem condição”: não apenas um princípio de resistência, mas uma força de resistência e de dissidência.

O que significa isso?

Resistir à superada concepção do Direito como conjunto de compartimentos estanques – Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual etc. – ou à classificação Direito Público/Direito Privado, cujas fronteiras estão cada vez mais tênues. Dissentir da visão ultrapassada de dicção do direito como expressão de soberania estatal. Onde está a soberania no mundo imerso nas mesmas angústias, submetido às mesmas ameaças e escravo das incertezas? A chuva ácida respeita fronteiras? As epidemias ou pandemias cedem a tais convenções? O tráfico de drogas, de armas e de pessoas se submete às alfândegas?

O juiz que se contentar com o seu mister de expressão da soberania estatal será um profissional equivocado. É inegável que “a desconstrução do conceito de soberania incondicional é sem dúvida necessária e está em curso, pois se trata nesse caso da herança de uma teologia que mal acabou de ser secularizada. No caso mais visível da pretensa soberania dos Estados-nação, mas também noutra parte (pois ela se sente à vontade em todo lugar, sendo mesmo indispensável, nos conceitos de sujeito, de cidadão, de liberdade, de responsabilidade, de povo etc.), o valor da soberania está hoje em plena decomposição”.¹²⁵

Derruído o conceito-chave do exercício da jurisdição, sobre que se apoiará o seu agente? A resposta está no ensino, aprendizado e dedicação permanente das Humanidades. Conceito que deve ser ampliado e reelaborado, à luz do pensamento instigante de Derrida: “Em meu espírito, não se trata mais somente do conceito conservador e humanista a que se associam com frequência as Humanidades e seus antigos cânones – os quais, não obstante, a meu ver, devem ser protegidos a todo custo. Permanecendo ao mesmo tempo fiel à tradição, esse novo conceito das Humanidades deveria incluir ainda o direito, as teorias da tradução, além do que se chama, em cultura anglo-saxã, da qual é uma das formações originais, a ‘theory’ (articulação original de teoria literária, de filosofia, de linguística, de antropologia, de psicanálise etc.), mas também, certamente, em todos esses lugares, as práticas desconstrutivas”.¹²⁶

Há de se desconstruir o modelo de recrutamento de juízes que surtiu resultados, não se negue. Mas que foi sobrepujado pelo desequilíbrio de um mundo aberto à mudança. O fluxo constante das coisas, comprovado pela ciência, importa em adaptação evolutiva. Conhecer os códigos, mergulhar na doutrina e perfilhar a jurisprudência não é o bastante para fazer justiça. Faz falta ao juiz deste século administrar a informação, para dela extrair as soluções mais adequadas, caso a caso.

O Judiciário demorou a descobrir que não é um nicho indevassável e liberto daquilo que ocorre no cosmos. Hoje, mercê de algum protagonismo que viceja em vários espaços, liderado pela nova composição do STF e pela onipresença do CNJ, concebe-se e desenha-se uma nova Justiça. Assim é que ela permanecerá viva. “Para que um sistema permaneça vivo, para que o universo continue a crescer, deve haver um contínuo processo de geração de informações. Se não houver nada de novo, ou se a informação apenas confirmar o que já existe, o resultado será a morte. Sistemas fechados se desgastam e entram em declínio, vítimas da Segunda Lei da Termodinâmica (a entropia). A fonte da vida são as informações novas – a novidade – ordenadas em novas estruturas”.¹²⁷

A percepção dessa nova realidade ressuma, de forma nítida, nos atos normativos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ao assumir a sua função precípua de formar o juiz, a Enfam editou várias Resoluções e Instruções Normativas, com delineamento do perfil de magistrado que se pretende preparar.¹²⁸

A Enfam torna obrigatório o Curso de Formação para Ingresso na Magistratura, e, para os juízes que o não tenham cursado – a pretexto da pressa em suprir os quadros sempre carentes de juízes –, o curso de aperfeiçoamento para o vitaliciamento deverá observar as diretrizes traçadas para os conteúdos programáticos mínimos do curso de formação.¹²⁹

A Enfam só credenciará os cursos de formação e de aperfeiçoamento que atenderem às diretrizes definidas para os conteúdos programáticos mínimos.¹³⁰ Para tal efeito, não serão considerados seminários, conferências, palestras ou similares propostos na forma de eventos isolados.¹³¹ Tais modalidades serão aceitas para tal finalidade exclusivamente quando

constituírem meios ou estratégias metodológicas, integrantes do programa dos cursos, observada a adequação aos objetivos e aos conteúdos programáticos.

Os cursos de formação foram previstos como etapa final do concurso público para ingresso na carreira da magistratura federal e estadual, conforme preceitua a Carta Política. Período mínimo de 480 horas-aulas, distribuídas em quatro meses, cujos conteúdos mínimos de pelo menos metade da duração já constam do Anexo 1 à Resolução 2/2009. Os temas obrigatórios são: a) elaboração de decisões e sentenças e a realização de audiências; b) relações interpessoais e interinstitucionais; c) deontologia do magistrado; d) ética; e) administração judiciária, incluindo gestão administrativa e de pessoas; f) capacitação em recursos da informação; g) difusão da cultura de conciliação como busca da paz social; h) técnicas de conciliação; i) impacto econômico e social das decisões judiciais; j) psicologia judiciária.

Os conteúdos programáticos deverão priorizar o tratamento de casos concretos atinentes aos temas e não revestir a mesma superada fórmula de transmissão teórica de conceitos. Evidencia-se a intenção da Enfam de produzir um juiz muito distinto daquele modelo calcado na capacidade mnemônica. Ao contrário, o magistrado será alguém provido de aptidões para efetivamente resolver problemas, de uma consciência ética sensibilizada pelo real conhecimento da realidade brasileira.

As diretrizes direcionadas às formações deontológica e ética contemplam o aprofundamento de valores, princípios e compromissos postos pelo contemporâneo sistema jurídico nacional e internacional. A ênfase da formação residirá em refletir sobre os marcos normativos dos fundamentos éticos da magistratura democrática, os quais geram vinculação do Judiciário aos valores, princípios, objetivos e finalidades do Estado Democrático de Direito e da República Federativa. Ainda se levarão em conta a relação umbilical existente entre democracia constitucional e jurisdição e os compromissos institucionais do Judiciário e a repartição de poderes. A moral e a ética não representam sofisticação distanciada do fazer judicial, mas constituem elementos formadores da decisão judicial. A Enfam mostrou a opção inquestionável de considerar o direito como o mínimo ético, aquelas normas morais exatamente positivadas para que a sociedade não pereça no caos e na barbárie. A tentativa de se banir a implementação do mundo hobbesiano, em que os homens se transformam em lobos de seus semelhantes, impõe deveres éticos do magistrado em relação aos servidores, às partes, aos advogados e aos membros do Ministério Público.

A contemporânea teoria de formação do juiz ganhou força e intensidade com a lucidez do Conselho Nacional de Justiça, preocupado com o ranço no recrutamento de juízes brasileiros. A Res. 75/2009 do CNJ não é outra coisa, senão reconhecimento de que o Brasil precisa de um novo juiz: humano, sensível, empenhado em solucionar problemas e não em elaborar teorias. O juiz pode escrever, sim, mas primeiro precisa decidir. É pago para isso. E decidir não é dar resposta processual e desinteressar-se pelas consequências dessa decisão inócua. Nem sempre inócua, pois quase sempre é um fator de aflição maior para o aflito que procurou pela Justiça. Decidir é resolver. É solucionar. É remover injustiças. É equalizar, restituir a esperança, que acompanha o patrimônio, a liberdade, a honra e todos os bens da vida que levaram alguém a confiar na Justiça.

O juiz do século XXI não deve se envergonhar por procurar uma solução, ainda que à margem do processo. O importante é fazer justiça, não produzir obras primas preñes de citações doutrinárias e jurisprudenciais. O consequencialismo deve estar sempre nas cogitações do decisor, pois a Justiça não é gratuita. Custa muito dinheiro ao povo sofrido de um País com tantas carências. Por isso é que a Justiça precisa funcionar. Resolver. Pacificar.

Abandone-se a cultura da decisão para se adotar, sem receios, o modelo da conciliação. E, também, outras opções de resolução de conflitos já experimentadas no direito anglo-saxão ou que resultem da criatividade tupiniquim. “Visando melhorar o desempenho e a funcionalidade da Justiça, os meios consensuais devem ser enfatizados por sua dimensão qualitativa e, por essa perspectiva, podem ser vistos não apenas como alternativa ao processo, mas como instrumento de política pública de Justiça, inseridos, portanto, numa acepção mais ampla de Jurisdição”.¹³² Essa a vertente do Conselho Nacional de Justiça, que estimulou o interesse de todos os Tribunais por essa

via mais ética e mais eficiente: “O movimento pela conciliação surge desse anseio por uma nova orientação dos trabalhos dos operadores jurídicos. O objetivo foi, inicialmente, alterar a cultura de litigiosidade que se tornara um entrave para modernização e celeridade do judiciário brasileiro. O movimento visava à solução de conflitos por meio da celebração de acordos: a adjudicação, aos poucos, e quando possível, cedia espaço à mediação”.¹³³ O CNJ foi muito além. Realizou as Semanas da Conciliação, tão exitosas em todo o Brasil e contribuiu com o anteprojeto da Lei de Mediação, ora em fase final de apreciação pelo Congresso. Muito mais ainda há de ser feito. Não é preciso insistir na cultura do confronto e na postura adversarial adquirida nos cursos jurídicos. O magistrado será treinado a tratar o conflito e as possibilidades de sua gestão/resolução mediante adoção de alternativas à jurisdição. A facilitação por terceiro pode ocorrer – e é superiormente ética esta solução – sem que haja postura judicatória. O conflito passa a ser fenômeno natural em relacionamentos saudáveis e apresenta possibilidades positivas de tratamento. O juiz será treinado a enfrentar as principais características de cada processo heterocompositivo e autocompositivo mediante uso de ferramentas conciliatórias.

Acena-se com verdadeira revolução no preparo dos futuros julgadores. A regra que prevaleceu, durante muito tempo, na Magistratura, foi no sentido diametralmente oposto: recomendar ao jovem juiz que produzisse decisões bem elaboradas, para se fazer conhecido das superiores instâncias e, com isso, aplinar sua carreira. O foco, agora, é a solução de problemas concretos. Para isso, o juiz existe. Com a finalidade de solucionar questões humanas é que o Estado mantém o equipamento da Justiça.

O tema impacto político, econômico e social das decisões judiciais sacramenta o consequencialismo como alicerce na formação do juiz. Ainda que suas decisões sejam juridicamente corretas, o juiz pode produzir graves turbulências na sociedade. Confere-se novo enfoque à responsabilidade judicial. O magistrado não pode desconhecer o que sua decisão causará em termos políticos, econômicos e sociais.

Para conscientizá-lo disso é que a ENFAM considera de vital importância a abordagem sobre questões que envolvam: (a) análise econômica do Direito Público, do Direito Privado e do Processo; (b) relação entre as decisões judiciais e o orçamento público; (c) jurisdição, incerteza e Estado de Direito; (d) impacto das decisões judiciais nas áreas de saúde pública e privada, educação, transportes, comunicação, energia, reforma agrária, economia formal e informal, entre outras; (e) cumprimento efetivo das decisões judiciais e suas consequências econômicas; (f) impacto econômico das decisões judiciais na efetivação de direitos fundamentais; (g) dimensões teóricas das relações entre política, Direito e Judiciário; (h) justiça social, democracia e Judiciário: problemas e desafios.¹³⁴

O Ministro Ives Gandra da Silva Filho, que concilia a erudição e a eficiência na Magistratura Laboral, preceitua que “*as bases de saber* necessárias à capacitação do magistrado seriam, além da *sólida formação jurídica* (já pressuposta, uma vez que mensurada no concurso público para ingresso na carreira): a) consistente formação humanística, social, econômica, política e ética; b) domínio da língua e da linguagem; c) equilíbrio emocional e sociabilidade; d) vocação para o estudo contínuo”¹³⁵.

A enunciação há de ser considerada meramente exemplificativa, pois a dinâmica de uma sociedade complexa e desigual é pródiga em gerar conflitos inesperados. Como resolver questões ambientais que sugerem falacioso antagonismo entre desenvolvimento e preservação? Ou coibir o adensamento de disputas de terras, o alcance da função social da propriedade em face das reservas indígenas, populações quilombolas e ocupações de terras devolutas? Poderá o juiz restabelecer a ordem nas regiões em que o Estado não entra e a criminalidade organizada impõe suas próprias regras?

O século denso de transformações imprevistas não poderia deixar de impactar a Justiça. O indivíduo moderno é móvel, fluido, plasmável. Os paradigmas sobre os quais se erigiu a ideia de justiça humana são insustentáveis. Urgem novos modelos de intervenção. Ocorreu com a Justiça o que sói acontecer com instituições humanas. A inércia foi levada ao paroxismo e paralisou a administração da justiça. O princípio processual da inércia deveria garantir o mito da

imparcialidade, não contaminar a Administração de um poder estatal que precisa ser ágil, célere, efetivo e eficaz. Por óbvio que as grandes questões postas ao juiz continuarão a existir e a sustentar debates. Para muitos, “a jurisdição ainda se encontra presa aos esquemas abarcados pela metafísica clássica e pela filosofia da consciência, principalmente na dicotomia sujeito/objeto”.¹³⁶ O juiz é, sempre, alvo de críticas. Há os que insistem na tese da neutralidade, na absoluta assepsia, na utópica equidistância. Há os que reclamam protagonismo, que os antagonistas chamam de pernicioso “ativismo judicial”. Sobre esse protagonismo, observa Luiz Werneck Vianna que “para que relacionamento entre os Poderes não se torne conflitivo e se manifeste em favor de uma colaboração entre eles, há de ser bem compreendido, para usar uma categoria cara a Tocqueville, uma vez que na democracia não cabe lugar para um governo de juízes”.¹³⁷

O juiz de amanhã precisará estar desperto para o convívio mais intenso com outras fórmulas de resolução de conflitos. A conflituosidade latente, que gerou verdadeira explosão demandista, não encontrará resposta numa estrutura já assoberbada do sistema Justiça. É urgente abrir-se para uma nova consciência judiciária que leve em conta os projetos de microjustiça, que “implicam a governança da justiça e segurança em nível local, principalmente por meio de atores e redes comunitárias, em diferentes tipos de parcerias de cooperação com agências estatais e atores não estatais, como organismos internacionais, organizações não governamentais – ONGs e ‘comunidades epistêmicas’. Em termos específicos, os programas de microjustiça são sistemas comunitários de mediação de conflitos que permitem aos cidadãos obter e administrar justiça com base no conhecimento e capacidades locais, por meio de canais lícitos e responsáveis, não monopolizados pelo sistema judiciário formal”.¹³⁸

Pensadores respeitados observam que, “por vezes, em artigos, livros, entrevistas ou julgamentos, os juízes (singularmente ou por intermédio de acórdãos nos Tribunais) deixam ‘claro’ que estão julgando ‘de acordo com a sua consciência’ ou ‘seu entendimento pessoal sobre o sentido da lei’. Em outras circunstâncias, essa questão aparece devidamente teorizada sob o manto do poder discricionário dos juízes”.¹³⁹ Para quem adere à tese do julgamento conforme a consciência, essa a fórmula para concretizar direitos. Para outros, “a manutenção dos atuais paradigmas, arcaicos em sua maioria, conduzirá de forma inexorável ao destino de colapso anunciado”.¹⁴⁰ A sociedade costuma estranhar decisões díspares em casos que ela considera iguais. Essa a riqueza/miséria do direito aplicado nos tribunais. Caberia invocar a analogia em hipóteses análogas? “Enquanto admitir que uma norma pode ter força como norma, ele tem que aceitar o papel do raciocínio analógico para fazer a mediação entre a norma e os fatos, embora com justiça censure o seu uso casual ou negligente”.¹⁴¹ O autor se refere a Richard A. Posner, que “não admite plenamente que uma norma jurídica tenha força por ser uma norma. Em vez disso, ele aprova uma teoria da decisão judicial que chama de “pragmatismo do dia a dia”, a qual seria “o método de investigação usado pelas pessoas comuns” que “usam o bom senso para resolver problemas”.¹⁴² Com quem está a razão? As posturas se excluem?

O juiz não pode se furtar a debater as críticas e a elaborar respostas. Essa reação poderia e precisaria ser estimulada por um centro produtor de ideias, por um espaço de reflexão séria e grave, como é a Escola da Magistratura. Ela tem condições – e é predestinada a exercitá-las – de repensar a junção, de formatá-la para as advenientes requisições, de liderar a resistência ao declínio da credibilidade na Justiça. “No mais das vezes os homens, com o objetivo de poupar energia, vivem inconscientemente num universo de repetitividade, de hábitos: ‘Isso deriva do fato de que (...) todo conhecimento e todo hábito, uma vez adquiridos, permanecem tão solidamente firmes em nós e tão indiscerníveis dos outros elementos de nossa pessoa quanto um trilho numa ferrovia. Eles não têm necessidade de a cada vez ser renovados e tornados conscientes, pois afundam, pelo contrário, nos estratos do subconsciente’. Os empreendedores subvertem esta atitude”.¹⁴³

O empreendedorismo da ENFAM, como órgão coordenador da política de educação judicial brasileira, vislumbra uma formidável reconstrução do modelo da Magistratura brasileira. Para alavancá-la, o CNJ não nega a sua contribuição corajosa. No diálogo de surdos que procura resistir a tais saudáveis influxos, que suas vozes se ancorem na lucidez e seus projetos prosperem. O Brasil tem direito a um juiz mais humano e, por isso, consciente e comprometido com os resultados de

sua responsabilidade histórica. O que a nacionalidade não precisa é de mais um técnico desprovido de sensibilidade. Alguém à procura de emprego e que está à procura de ser aprovado em qualquer concurso público, para depois repousar na estabilidade do cargo e não se preocupar mais com o resgate da dignidade de seu semelhante.

Esse não é o juiz adequado para o século XXI. Nem para os que virão.

Os que virão têm à sua frente um desafio de proporções espetaculares: fazer a Justiça considerada eficiente e adequada à profunda mutação do planeta, de nossos hábitos, de nossa cultura e de nossa existência, pelos impactos derivados da Quarta Revolução Industrial. O que nos aguarda neste século XXI e o que a geração dos *millennials* pretende obter do sistema Justiça, na era em que a Inteligência Artificial tem potencialidades para superar a inteligência humana?

O juiz, observador e transformador da realidade, não pode furtar-se a um instigante exercício de futurologia, com todos os seus riscos e ciladas, para não assistir à fuga em massa daqueles que pretendem obter uma solução para seus problemas e se defrontam com estruturas arcaicas, ineficientes e ultrapassadas.

Não há tempo a perder. Já estamos todos, irreversivelmente, imersos nesse verdadeiro tsunami que é a Quarta Revolução Industrial.

NOTAS DE RODAPÉ

1

ZILLI, Marcos, Transplantes, Traduções e Cavalos de Troia. O papel do juiz no acordo de colaboração premiada. Leituras à luz da Operação Lava Jato, in AMBOS, Kai, ZILLI, Marcos e MENDES, Paulo de Sousa, coordenadores, Corrupção. Ensaio sobre a Operação Lava Jato, São Paulo: Marcial Pons, CEDPAL, 2019, p. 101.

2

ZILLI, Marcos, op. cit., idem, p. 118. O artigo 4º, § 6º, da Lei 12.850/2013, veda explicitamente a participação do juiz na colaboração premiada, exatamente para preservar sua imparcialidade.

3

. Ver, de José Renato Nalini, os livros: Ética da magistratura; Ética para um judiciário transformador; A rebelião da toga; Curso de deontologia da magistratura; Uma nova ética para o juiz; O juiz e o acesso à justiça; e os artigos: A consciência moral do juiz; O juiz e a ética no processo; Ética: propulsão da qualidade; O juiz e seu modo ético de ser; A postura do magistrado e o acesso à justiça; Insurreição ética do juiz brasileiro; A gestão de qualidade na justiça, entre outros. Uma relação mais completa da produção do autor em relação ao tema educação de juízes encontra-se no vol. 7 do livro ENFAM – Subsídios à implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, de Darcy Closs e Virginia Daudt Prieto, p. 268-270.

4

. A sugestão de edição de um Código de Ética para o juiz brasileiro constou de trabalho apresentado pelo

autor (Proposta concreta para um novo Judiciário, Lex-Jurisprudência do STF 208/5) e foi aproveitada pelo Deputado Jairo Carneiro, um dos vários relatores da Emenda Constitucional que veio a ser promulgada sob n. 45, em 08.12.2004, mediante a intercessão do des. Régis Fernandes de Oliveira, então Deputado Federal. O Conselho Nacional de Justiça aprovou e editou o Código de Ética da Magistratura Nacional na 68.^a Sessão Ordinária do CNJ, de 06.08.2008, nos autos do Processo 200820000007337, e o texto foi publicado no Diário da Justiça, p. 1 e 2, de 18.09.2008. A Thomson Reuters-RT já publicou a 4.^a edição das primeiras anotações a esse Código de Ética, feitas pelo autor desta obra: Código de Ética da Magistratura, São Paulo, Ed. RT, 2019. O livro Ética para um Judiciário Transformador é uma revisita à Ética da Magistratura, com foco no princípio constitucional da eficiência, imposto a toda a Administração Pública, à qual o Poder Judiciário não pode ser subtraído.

5

. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, previsto no art. 103-B da CF/1988. A competência para editar o Código de Ética é fundada no § 4.º, I e II.

6

. A Loman é a Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979, e seu art. 60 foi citado quando o CNJ aprovou e editou o Código de Ética da Magistratura Nacional. A atribuição conferida ao STF de editar novo Estatuto da Magistratura ainda não mereceu respaldo do Parlamento. Enquanto isso, o juiz brasileiro fica jungido a uma lei no mínimo polêmica, pois produzida no período autoritário, consequência do chamado “Pacote de Abril”, a EC 7, de 13.04.1977. À época de sua elaboração, a LOMAN foi considerada “a camisa de força do juiz brasileiro”. Rotulada de “resquício autoritário”, foi recepcionada pela nova ordem fundante instituidora de um Estado de Direito de índole democrática e subsiste um quarto de século depois de instaurada a democracia na República Federativa do Brasil.

7

. O CNJ dispõe de competência para expedir atos regulamentares ou recomendar providências pertinentes ao cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados – art. 4.º, I, de seu Regimento Interno, aprovado na 79.^a Sessão Ordinária, de 03.03.2009, publicado no DOU, Seção I, em 06.03.2009, p. 183-188, e republicado no DOU, Seção I, de 09.03.2009, p. 165-171.

8

. Adoto a posição de Newton De Lucca, em sua obra Da ética geral à ética empresarial, São Paulo, Quartier Latin, p. 247. Afirma o notável magistrado e professor: “Embora tenha me utilizado algumas vezes, em minhas obras, no passado, da palavra latina ‘consideranda’ para fazer o plural de ‘considerandum’ – dado seu emprego recorrente no meio jurídico –, não mais dela me sirvo, desde quando, influenciado pelas considerações de alguns autores, entre os quais Eduardo Martins e Napoleão Mendes de Almeida, passei a optar pela expressão vernaculizada, segundo a razão apresentada pelo Prof. Napoleão, para quem ‘considerando’ é o aportuguesamento, legítimo e cada vez mais generalizado, da forma latina ‘considerandum’, com a vantagem de eliminar possível dificuldade de pluralização: ‘um considerando’, ‘dois considerandos’ (...). Também no dicionário Aurélio já se encontra, em vernáculo, o referido substantivo” p. 245).

9

. Conforme já mencionado, a última pesquisa do ICJBrasil – Índice de Confiança na Justiça elaborado pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas reservou ao Poder Judiciário um modesto 6.º lugar no ranking das instituições mais respeitadas, atrás das Forças Armadas, da Igreja Católica, do Ministério Público, da Imprensa Escrita e das Grandes Empresas, só melhor do que o Governo Federal, Polícia, TV, Congresso Nacional e Partidos Políticos. Disponível em: [www.fgv.br/direitogv].

10

. O concurso público de provas e títulos consegue aliar uma feição democrática – todos os bacharéis em ciências jurídicas podem acorrer ao certame – a uma fisionomia aristocrática, no melhor sentido do verbete. Apenas os melhores, os que demonstrarem conhecimento e aptidão, serão aprovados. Essa, pelo menos, é a filosofia do concurso público. Na prática, muito há para ser aperfeiçoado. Tarefa da qual a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados não está a se descuidar.

11

. O simbolismo da função judicial prevalece, porque resultante de milhares de anos de consolidação dessa persona. A sabedoria popular reconhece uma expectativa de conduta em relação ao juiz que não se detecta em outros espaços. Daí a sapiência de ditados como “quem usa estilingue não pode ter telhado de vidro”, a justificar um verdadeiro patrulhamento da conduta do magistrado.

12

. Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979, arts. 56, II, e 35, VIII. Mais adiante, se voltará ao tema.

13

. Comentário menos superficial sobre cada um dos capítulos está na obra Código de Ética da Magistratura, de José Renato Nalini, 2. ed., RT, 2011.

14

. Art. 103-B, § 4.º, III, da CF/1988.

15

. Desde 1988 a Magistratura aguarda seu Estatuto, que deve substituir a Loman – Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979, editada sob os auspícios do chamado “Pacote de Abril”, Emenda Constitucional 7/1977 e considerada, à época, verdadeira “camisa de força” do juiz brasileiro. Paradoxalmente, ela prossegue vigente, trinta e um anos depois da superveniência da “Constituição Cidadã”, à qual foi incorporada pelo fenômeno da recepção. 40 anos depois de sua edição, 34 anos depois da redemocratização, 15 anos depois da EC 45/2004, pode-se afirmar que o Judiciário brasileiro continua o mesmo? Qual será o momento ideal para a edição desse Estatuto da Magistratura, mais uma promessa do constituinte descumprida pelo poder que tem, entre outras, a função de cobrar os demais pela observância estrita da Constituição?

16

. Art. 93, I, da CF/1988, com a redação da Emenda Constitucional 45, de 08.12.2004.

17

. José Maurício Pinto de Almeida e Márcia Leardini, Recrutamento e formação de magistrados no Brasil, p. 70.

18

. Bruno Freire e Silva, A exigência de três anos de atividade jurídica para ingresso na magistratura, Reforma do Judiciário – Análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano de vigência, p. 329-339. Várias Escolas da Magistratura conseguiram que seus cursos de preparação sirvam para atender a essa exigência.

19

. Art. 93, II, da CF/1988.

20

. Carreira é “o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram, mediante provimento originário. O conjunto de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos Poderes e órgãos da Administração Pública. As carreiras iniciam-se e terminam nos respectivos quadros” (Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, p. 404).

21

. Art. 93, II, c, da CF/1988.

22

. Ilya Prigogine, O fim das certezas – Tempo, caos e as leis da natureza, p. 13.

23

. Francisco Sagasti, Ciência, tecnologia e mundialização, in Jérôme Bindé (coord.), Para onde vão os valores? p. 170.

24

. Art. 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional. A despeito dessa regra, o verbete "consequencialismo" é causador de verdadeira ojeriza em algumas pessoas. Aquele que entende que a dicção do justo é superior a qualquer outro valor, considera heresia subordinar a decisão à prévia análise dos impactos que ela causará no mundo real. Seja como for, alguns chegam a enfrentar o tema e oferecem

25

. Louve-se o empenho da atual composição do STF, a adotar iniciativas nem sequer imaginadas há algumas décadas, de atenuar os efeitos perversos do demandismo com julgamentos temáticos, prévia seleção dos recursos repetitivos, implementação consequente do instituto da repercussão geral e edição de súmulas vinculantes. Mas ainda há muito a ser feito para que a Justiça se torne em serviço público efetivamente eficiente. Grande parte das providências nesse sentido depende do STF: cumprir os prazos para os pedidos de "vista" que se prolongam sem qualquer cobrança, decisão célere das repercussões gerais, adoção de sistemática racional, que leve o STF a julgar apenas as questões de interesse constitucional, limitar a extensão dos votos e das sessões que, se chegam a atrair alguns interessados, reforçam a convicção de que o universo "Justiça" é composto por uma maioria de nefelibatas. Também o CNJ, ao estipular Metas de produtividade, sinaliza ao juiz brasileiro que o momento é o de enfrentamento sério da inimaginável quantidade de cerca de cem milhões de processos em curso! Como se o Brasil inteiro estivesse a litigar, evidência de uma beligerância indicativa de grave epidemia social, não de maturidade cívica.

26

. Alguns críticos dessa postura, arautos da "mais absoluta segurança jurídica", estranham que as Corregedorias iniciem procedimento administrativo disciplinar contra juízes que não sentenciam e não façam o mesmo em relação àqueles que, a seu ver, "sentenciam mal". Não têm razão. Quem decide, ainda que a exação seja discutível, não deixou a parte à mercê de uma decisão "que não vem!". Muito mais pernicioso do que o juiz que eventualmente erre é aquele que não sentencia. O erro pode ser corrigido numa das outras três instâncias do kafkiano processo brasileiro. Já o que fazer com quem não decide, senão compeli-lo mediante persuasão com a iniciativa de um procedimento disciplinar?

27

. A preocupação do constituinte com a celeridade da Justiça está ainda na inclusão de mais um direito fundamental à longa enunciação dos incisos ao art. 5.º. O inc. LXXVIII assegura a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Também previu no inc. XII do art. 93 que a atividade jurisdicional será ininterrupta, vedadas as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, e exigiu plantão permanente nos dias em que não houver expediente forense normal. Além disso, no inc. XV, acrescentado ao mesmo art. 93, determinou a distribuição imediata de processos, em todos os graus de jurisdição. Com isso, aboliu o sistema de cotas semanais e o inadmissível represamento de recursos, forma cruel de denegação de justiça.

28

. Em São Paulo, toda a Segunda Instância está inteiramente informatizada e praticamente 50% da Primeira Instância. Depois de naturais resistências, aparam-se as arestas e já se constata o ganho para a sociedade: um processo eletrônico termina em 6 meses na Primeira Instância. O processo convencional nunca menos de 2 anos. Para isso o investimento foi pesado: 6 bilhões em alguns anos, tudo efetivamente implantado e

consolidado. E a revolução cibernética só poderá continuar. O mergulho do Judiciário na Era Digital é irreversível. Há notável aprimoramento do controle ético da Magistratura pela sociedade a cujo serviço ela foi preordenada: hoje, a parte tem condições de acompanhar o trâmite de seu processo e de tomar conhecimento dos funis de entrave em que ele permanece inerte. Obviamente, provocar os órgãos correccionais para que eles cumpram a sua finalidade, a partir da própria semântica - processo: ir para a frente -, até terminar com a decisão de mérito e solucionar o conflito que deu origem ao litígio.

29

. A impunidade nas altas esferas estatais leva a propostas imaginosas, como a de criação de mais um Tribunal Superior: o Tribunal da Improbidade. Solução natimorta, mas que iria onerar ainda mais o orçamento da República, estimular os apetites por cargos, gerar conflitos de competência, quando a receita já foi adotada por Justiças Estaduais como as do Rio Grande do Sul e São Paulo, mediante criação de câmaras especializadas em crimes de autoridades e para julgamento da improbidade administrativa. O caminho da multiplicação de novas estruturas é sempre o preferido ao da singela e menos onerosa invocação à criatividade.

30

. Art. 93, IV, da CF/1988.

31

. Art. 93, IV, da CF/1988, com a redação da EC 45/2004.

32

. Após 182 Concursos de Ingresso realizados nos moldes tradicionais, o Tribunal de Justiça de São Paulo passou a adotar as diretrizes do CNJ – e nem poderia deixar de fazê-lo, pois elas são cogentes para todo o Judiciário Brasileiro – contidas na Resolução 75/2009. O 183.º Concurso de Ingresso à Magistratura de São Paulo observou os parâmetros editados pelo Conselho Nacional de Justiça como segundo órgão na hierarquia da Justiça Brasileira, tendente a priorizar outros atributos, que não a exclusiva capacidade mnemônica para abrigar uma enciclopédia de conhecimentos numa consciência que nem sempre estará habilitada a realizar o justo concreto. Alguns ajustes se fazem necessários, pois as minúcias contidas na Res. 75/2009 prolongam, demasiadamente, o exaustivo percurso do recrutamento. Dezoito meses parece um período longo demais, até mesmo para recrutar um agente qualificado como o juiz de direito. O mesmo aconteceu com os demais Concursos de Ingresso.

33

. Art. 105, parágrafo único, I, da CF/1988, acrescentado pela EC 45, de 08.12.2004. Observe-se que a Justiça do Trabalho obteve autonomia em relação à sua Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a funcionar junto ao Tribunal Superior do Trabalho – art. 111-A, § 2.º, I, da CF/1988, acrescentado pela EC 45/2004.

34

. O TST – Tribunal Superior do Trabalho – antecipou-se à Justiça Comum – tanto estadual como federal, ambas abrangidas pelo STJ – e criou a Enamat, como órgão autônomo e com o fim de promover a seleção, a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho, de acordo com a Resolução Administrativa do TST 1.140, de 01.06.2006. Sobre o tema, examinar o artigo, de José Renato Nalini, O desafio de criar juízes, Recrutamento e formação de magistrados no Brasil, p. 94.

35

. No item 12.7, serão abordados alguns pontos de interesse para quem pretenda se tornar juiz de carreira no Brasil e se disponha a enfrentar o Concurso de Ingresso à Magistratura na sua nova conformação, a partir da normativa do CNJ – Resolução 75/2009 e posteriores alterações e também aquela editada pela ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

36

. O STJ publicou oito volumes sob o título ENFAM – Subsídios à implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O vol. 7 oferece a análise da bibliografia sobre o desenvolvimento histórico da implantação das Escolas da Magistratura do Brasil e do exterior, e o vol. 8 a relação de dissertações de mestrado, teses de doutorado e monografias de cursos de especialização com referências na área do Direito e do Judiciário, obra do pesquisador Darcy Closs e de Virginia Daudt Prieto.

37

. Art. 93, II, e, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional 45/2004.

38

. Art. 93, VII, da CF/1988.

39

. Art. 95, parágrafo único, I a III, da CF/1988.

40

. O poder dos juízes, p. 85.

41

. Está-se a falar da boa coragem, pois, em si, “a coragem não é uma virtude, mas uma qualidade comum aos celerados e aos grandes homens” (Voltaire, citado por André Comte-Sponville, Pequeno tratado das grandes virtudes, p. 52). Na verdade, Voltaire teria afirmado: “Uma coragem indômita, no coração dos mortais, faz ou os grandes heróis ou os grandes criminosos” (Oeuvres complètes, t. 5, Garnier-Frères, 1877, p. 264). Um homem de alma forte, lê-se em Spinoza, “esforça-se por agir bem e manter-se alegre”, quando confrontado com os obstáculos, que são muitos. Esse esforço, diz André Comte-Sponville, é a própria coragem. A boa coragem que se exige do juiz.

. O constituinte ressaltou a obrigação de residir na comarca à autorização do Tribunal a que o juiz estiver subordinado. Com isso, a prática apurou que, em São Paulo, detentor do maior número de magistrados no Brasil – cerca de 2.400 – um terço da Magistratura não reside na comarca. Todos obtêm autorização do Conselho Superior da Magistratura ou do Órgão Especial, quando o primeiro colegiado indefere o pedido. A Corregedoria Geral da Justiça no biênio 2012/2013 adotou a orientação de não negar a autorização para residir fora, se a produtividade do juiz e a ausência de reclamações dos comarcãos evidenciassem que a circunstância não afetaria a prestação jurisdicional. Hoje, com a possibilidade de “home work” ou “home office”, trabalhar à distância já não é algo impensável. O que interessa é que o juiz seja localizado a qualquer momento, quando o jurisdicionado dele necessitar.

. Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

. José Renato Nalini, Curso de deontologia da magistratura, p. 2.

. Sobre as causas processuais da crise do Judiciário contemporâneo, consultar José Renato Nalini, A rebelião... cit., p. 14-15.

. Idem, p. 5. Sobre as formas de o próprio juiz abreviar a prestação jurisdicional e superar a questão do acúmulo de processos, ler José Renato Nalini, O juiz e o acesso à justiça e A rebelião da toga.

. “Em busca de um modo mais simples de liderar organizações” é justamente o nome do capítulo introdutório do livro de Margaret J. Wheatley, Liderança e a nova ciência – Descobrimos ordem num mundo caótico, p. 25. Sua leitura não faria mal aos juízes e aos responsáveis por planejar a Justiça do futuro.

. Idem, ibidem.

. Idem, p. 35.

. Idem, p. 105, citando William Starbuck e Janusch.

51

. Joaquim Falcão, ao apresentar o livro de Marcos Alaor Diniz Grangeia, Administração judiciária – Gestão cartorária, Brasília, Enfam, 2011, p. 5.

52

. Antonio Ermirio de Moraes, Somos todos responsáveis. De que tipo de juventude o Brasil precisa? De que tipo de país a juventude precisa?, p. 145.

53

. Idem, p. 154, a invocar a pesquisa realizada pelo Idesp, Custos da ineficiência judicial no Brasil, de 1997. Em catorze anos teria havido substancial mudança nesse quadro?

54

. O então Presidente do STF e do CNJ, Min. Cezar Peluso, reconheceu, em janeiro de 2011, que o Brasil é o único país no mundo a dispor de quatro instâncias. A sentença de primeiro grau é mero projeto de decisão, que passará pelo Tribunal imediatamente acima – Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Regional do Trabalho – chegará depois ao STJ ou ao TST – e, com um pouco de talento advocatício, mais o fenômeno de uma Constituição da República analítica e que cuida de tudo e de todos os assuntos, chegará ao STF. É um dos fatores que explicam a longevidade das lides no Brasil, não raro ultrapassando vinte ou trinta anos até decisão definitiva. Tudo complicado em razão da multiplicidade de oportunidades recursais em todas as instâncias. Lamentavelmente, não se vislumbra a possibilidade de mudança. O conservadorismo, aliado ao interesse pela eternização das lides, fulminou a ideia de redução e simplificação do sistema recursal. Enquanto a sociedade não se mobilizar, a Justiça atenderá apenas aos interesses do poder. Principalmente do poder econômico, aliado inseparável do poder político.

55

. Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, Parcerias público-privadas – Aspectos constitucionais, p. 55.

56

. Dinorá Adelaide Musetti Grotti, A experiência brasileira nas concessões de serviço público, in Carlos Ari Sundfeld (coord.), Parcerias público-privadas, p. 187.

57

. Para aprofundar essa tendência, examinar a obra A fuga para o direito privado – Contributo para o estudo da atividade de direito privado da administração pública, de Maria João Estorninho.

58

. A regra do impulso oficial está no art. 2º do CPC.

59

. José Renato Nalini, Curso... cit., p. 8.

60

. Assim o dever do inc. V do art. 35 da Lei Complementar Federal 35/1979, supraexaminado com a ressalva também expressa.

61

. Vide os incs. LXI, LXII e LXV do art. 5.º da CF/1988. A rigor, o exato cumprimento desses deveres importaria o funcionamento ininterrupto da Justiça, que não pode cerrar suas portas nos feriados e fins de semana, como se fosse algum serviço não essencial.

62

. Art. 236 da CF/1988.

63

. Sobre as qualidades exigidas ao juiz, consultar, de Edgard de Moura Bittencourt, O juiz; de José Renato Nalini, A rebelião da toga.

64

. Pesquisas realizadas em 2007 e divulgadas pela mídia comprovavam que o Brasil investia 127% do PIB per capita em cada estudante universitário. Enquanto isso, destinava apenas 18% ao aluno do ensino fundamental. Uma diferença entre 13 mil reais e 1,9 mil reais. É por esse motivo que aumenta a percentagem dos analfabetos funcionais, aqueles que leem e não sabem o que leram, não conseguem reproduzir a ideia ou conceito contido no texto que acabaram de ler. Como o Brasil é pobre em estatísticas e o Ministério da Educação enfrentou seguidos problemas com a realização do Enem, as pesquisas posteriores não foram divulgadas. Mas não se pode esperar nenhum milagre em termos de educação brasileira. Os resultados do Pisa, que é uma avaliação internacional que o digam. O Brasil está num dos últimos lugares. Depois dele, só países assolados por guerra civil e dizimados por inclementes epidemias.

65

. V. José Renato Nalini, A rebelião... cit., p. 187.

66

. Adeus à disponibilidade e outros adeuses, p. 198.

67

. O parágrafo único do art. 22 do Código de Ética da Magistratura Nacional preceitua: “Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escoreita, polida, respeitosa e compreensível”.

68

. Art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

69

. José Renato Nalini, Uma nova ética... cit., p. 85 e ss.

70

. Narre-me o fato e eu entregarei a você o direito. Significa a presunção de que o juiz conhece o direito. Outra versão é jura novit curia – o juiz conhece o direito. Ambas são relativas ao momento em que a normatização prolífica é produtora de situações legais kafkianas, com a edição de medidas provisórias destinadas a resolver problemas concretos, tópicos, conjunturais, tudo prejudicado com o uso daquele derradeiro artigo em todas as leis: Revogam-se as disposições em contrário. Essa disposição faz com que o juiz seja obrigado a uma garimpagem e prospecção para concluir, nem sempre acertadamente, sobre o que está a viger ou não no ordenamento brasileiro.

71

. Consultar Antonio Ermírio de Moraes, op. cit.

72

. Armando Castelar Pinheiro (org.), Reforma do Judiciário – Problemas, desafios, perspectivas, p. 141.

73

. Giuseppe Lumia, Principios de teoría e ideología del derecho, p. 144.

74

. Idem, p. 145.

75

. Jauro Ghelem, Deontologia do magistrado, Caderno de Deontologia Jurídica, p. 80-81.

76

. Immanuel Kant, Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 207.

77

. Carlos Aurélio Mota de Souza, Poderes éticos do juiz, prefácio de Cândido Rangel Dinamarco, p. 13.

78

. Idem, p. 87.

79

. Alessandro Raselli, Il potere discrezionale del giudice civile, vol. 1, p. 194, apud Carlos Aurélio Mota de Souza, idem, p. 90.

80

. Idem, p. 92. Os exemplos de arbitrium judicis, para o autor, estão nos arts. 13, 126, 131, 342, 363, V, 432, 620 e 915, § 3.º, do Código de 1973, além de figurar nos arts. 4.º e 5.º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e no momento em que o juiz se vê diante da necessidade de precisar conceitos vagos ou indeterminados, como boa-fé, bons costumes, razões relevantes, justo impedimento, fraude, diligência devida, ilicitude, necessidade, impossibilidade, fatos essenciais, uso manifestamente reprovável, fins claramente ilegais etc.

81

. O direito e a vida dos direitos, vol. 1, t. I, p. 56.

82

. Carlos Aurélio Mota de Souza, op. cit., p. 101.

83

. Sobre o surgimento dos Juizados Especiais, consultar José Renato Nalini, Juzgados especiales en el Brasil, Reforma Judicial en América Latina – Una tarea inconclusa, p. 299-313.

84

. Inc. LXXVIII ao art. 5.º, acrescentado pela EC 45, de 08.12.2004.

85

. Paulo Hoffman, Razoável duração do processo cit., p. 219.

86

. Idem, p. 218.

. Poder-se-á dizer que não são quatro as instâncias do Judiciário brasileiro, pois nem tudo chega a ser apreciado no STJ ou no STF. Não é o que ocorre na realidade. O bom técnico em direito processual saberá fazer chegar suas demandas até os Tribunais Superiores em Brasília, pois o recurso especial e o recurso extraordinário dependem de inserção adequada, com menção expressa e invocação a dispositivos federais e constitucionais. As lides acabam se eternizando, sem contar com o prolífico sistema recursal, a permitir não apenas apelos, mas diversos agravos, embargos de declaração e infringentes, recursos em sentido estrito, sem falar em rescisórias, revistas e revisões, habeas corpus e mandados de segurança. O sistema recursal brasileiro reflete nítido despreço ao juiz de primeiro grau, cuja decisão é, no mínimo e com alguma benevolência, uma resposta provisória. O pior é que muitos dos usuários do sistema Justiça procuram se servir do CNJ como instância judicial, o que faz com que em lugar das já excessivas 4 instâncias, possamos chegar ao paroxismo de 6 instâncias. Pois cabe sempre acionar o STF diante de alguma insatisfação com o decidido pelo CNJ.

. Mencionem-se as Leis 11.187, de 19.10.2005, esta a conferir nova disciplina ao cabimento dos agravos retido e de instrumento; 11.232, de 22.12.2005, sobre um novo conceito de sentença; 11.276, de 07.02.2006, que altera a forma de interposição de recursos, saneamento de nulidades processuais e outras questões; 11.277, de 07.02.2006, a facultar a resolução imediata do processo; 11.280, de 16.02.2006, quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa; 11.419, de 19.12.2006, a explicitar o uso das tecnologias das comunicações e informações no processo, além da saudável edição da Lei 11.672, de 08.05.2008, com o fito de enfrentar o desafio dos recursos repetitivos. Para maiores detalhes, consultar o livro Reforma do CPC, de Daniel Amorim Assumpção Neves, Glauco Gumerato Ramos, Rodrigo da Cunha Lima Freire e Rodrigo Mazzei. Acena-se com um novo Código de Processo Civil, resultante de estudos realizados por Comissão coordenada pelo Min. Luiz Fux, do STF e cuja votação já teve início no Congresso. Algumas das perspectivas já estão no livro coordenado pelo Min. Luiz Fux, já citado neste livro e constante de sua bibliografia. Verdade que, em relação à imprescindível simplificação do sistema recursal, articulam-se os setores mais conservadores e mesmo corporativistas para detonar a tentativa de reduzir recursos e de conferir maior poder ao juiz na condução do processo, com sólidos argumentos doutrinários. Mas a resultante será fulminar a tentativa de reduzir a interminável peregrinação dos justiciáveis rumo à decisão definitiva, hoje só obtida mediante dispêndio de uma imensidão de tempo e de finanças, sem calcular o custo da angústia e do desalento.

. Rafael Gómez Pérez, Deontologia jurídica, p. 118.

. O relator ainda podia prover o recurso, de acordo com o § 1.º-A do art. 557 do CPC, e, se o agravo for manifestamente inadmissível ou infundado, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% e 10% do valor corrigido da causa. A interposição de qualquer outro recurso resta condicionada ao depósito dessa quantia, prevê o § 2.º do mesmo art. 557 do CPC. Regra destinada a persuadir a parte a não fazer uso de agravo temerário.

De certa forma, o preceito do artigo 1021 do CPC também propicia a identificação imediata da inadmissibilidade ou improcedência do agravo, o que, se de fato utilizada, abreviará a solução da lide.

. Uma praxe constatável em grandes Tribunais é a persistência do famigerado “conflito de competência” ou da “dúvida de competência”. A competência é uma regra para melhor distribuição do volume de processos e também garantia do juízo natural. Mas não pode ser transformada em dogma absoluto, ensejador de discussões estéreis e procrastinadoras da outorga da prestação jurisdicional. A praxe de declinar da competência mediante acórdão, em casos pacificados, em nada contribui para a restauração da credibilidade no funcionamento da Justiça. Uma pesquisa séria forneceria números traumatizantes para qualquer racionalidade em gestão administrativa. Quanto tempo gastam os magistrados em discussões sobre quem vai decidir o processo? Qual a percentagem de decisões colegiadas que não chegam a apreciar o mérito e permanecem no debate sobre competência? A competência é mais importante do que solucionar o conflito que fez com que a parte fosse obrigada a contratar advogado e recorrer ao Estado-juiz? As discussões sobre competência colaboram para conferir maior credibilidade ao Judiciário? À parte interessa quem vai decidir ou está mais empenhada em obter uma decisão judicial, venha de que magistrado ou colegiado que vier? O formalismo dirá que competência é tão ou mais importante do que solucionar o cerne da questão. Será que é isso que o povo espera de sua Justiça?

. A equipe audaz que propiciou a aceleração do Projeto 100% Digital no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi liderada pelos excelentes magistrados Fernando Antonio Tasso, Antonio Carlos Alves Braga Júnior e Gustavo Arantes Theodoro. Eles são especialistas no Direito Digital, área em que já se destacam outros profissionais como o advogado Renato Ópice Blum, coordenador da obra Direito eletrônico – A internet e os tribunais, Bauru: Edipro, 2001. Nem se pode esquecer o pioneirismo de Cid Torquato, hoje Secretário Adjunto da Secretaria das Pessoas com Necessidades Especiais do Governo do Estado, um dos primeiros jovens a adentrar ao fantástico mundo digital.

. Art. 40 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

. Art. 42 da Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

. Arts. 42, parágrafo único, 43 e 44 da Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

. Art. 45 da Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

98

. Arts. 47 e 26 da Lei Complementar Federal 35, de 14.03.1979.

99

. Art. 103-B, § 4.º, III, da CF/1988.

100

. Introdução à sociologia da administração da justiça, apud José Eduardo Faria, Direito e justiça – A função social do Judiciário, p. 60.

101

. Art. 103-B, § 4.º, introduzidos pela EC 45, de 08.12.2004. Saliente-se que o Ministério Público também possui um Conselho Nacional, previsto no art. 130-A da Constituição e introduzido pela mesma Emenda da Reforma do Judiciário.

102

. Jérôme Bindé, op. cit., p. 23.

103

. António Barreto, Justiça em crise? Crises da justiça, p. 20.

104

. Idem, ibidem.

105

. Michel Onfray, A política do rebelde – Tratado de resistência e insubmissão, Rio de Janeiro: Rocco, 2001, p. 145.

106

. O anúncio do lançamento desse Programa ocorreu logo após à primeira reunião ministerial do novo governo, realizada em 06.01.2011 (Contra Miséria, Dilma lança “PAC da pobreza”, O Estado de S. Paulo, de 07.01.2011, p. A5, reportagem de Lisandra Paraguassu e Leonêncio Nossa.

107

. António Almeida Simões, O distanciamento brechtiano na justiça, in António Barreto (coord.), op. cit., p. 61.

108

. Paulo Bonavides, Teoria constitucional da democracia participativa, cit., idem, p. 344.

109

. Sérgio Buarque de Holanda, Do Império à República, história geral da civilização brasileira, Tomo II. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1972, p. 328-329.

110

. San Tiago Dantas, Educação jurídica e a crise brasileira, São Paulo: Ed. RT, 1955, p. 47.

111

. San Tiago Dantas, op. cit., idem, p. 10.

112

. Alberto Venâncio Filho, Das Arcadas ao Bacharelismo. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 335.

113

. António Cluny, Uma justiça dúctil para um país normal, in António Barreto (coord.), op. cit., p. 100.

114

. Consultar José Renato Nalini, A rebelião..., onde as ideias do autor a respeito do protagonismo dos juízes encontram-se mais consistentemente desenvolvidas.

115

. Jacques Charpentin, em Colóquio Internacional da Magistratura, afirmou: “Não é proibido sonhar com o Juiz do futuro, cavalheiresco, hábil para sondar o coração humano, enamorado da ciência e da Justiça, ao mesmo tempo que insensível às vaidades do cargo, arguto para descobrir as espertezas dos poderosos do dinheiro, informado das técnicas do mundo moderno no ritmo desta era nuclear, onde as distâncias se apagam e as fronteiras se destroem, onde, enfim, as diferenças entre os homens logo serão simples e amargas lembranças do passado” (Sálvio de Figueiredo Teixeira, Mensagem aos novos juízes, apud Waldir Vitral, Deontologia do magistrado, do promotor de justiça e do advogado, p. 188).

116

. Idem, ibidem.

117

. A questão é polêmica. O juiz é o inerte aplicador da lei ou o transformador da realidade? Para Régis Fernandes de Oliveira, “o magistrado não pode voltar as costas a sua realidade. Já dizia Fernando Pessoa: ‘Arre, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo?’” (O juiz na sociedade moderna, p. 65). Na visão da juíza Heliana M. de A. Coutinho, “tem o juiz agente político a oportunidade de criar, dentro de seu âmbito de atuação, diretrizes de políticas públicas que possibilitem novas modalidades de comportamento social, embasadas em um modelo jurídico assecuratório da convivência harmônica e da solução pacífica dos conflitos, para se atingir o ideal de uma sociedade democrática” (O juiz agente político, p. 161).

118

. Aristóteles, *Ética a Nicômaco*, V, 2-5, 1129a, 131a, apud André Comte-Sponville, *Pequeno tratado... cit.*, p. 94.

119

. Idem, *ibidem*.

120

. André Comte-Sponville, *idem, ibidem*, citando Aristóteles, *Ética a Nicômaco*, V, 3, 1129b, 27-29, p. 219, referindo-se ainda a uma citação de Eurípedes.

121

. Jorge Sampaio, *Perspectivas do direito no início do século XXI*, *Studia Juridica* 41, p. 193-194.

122

. Sérgio Rabello Tamm Renault e Pierpaolo Bottini, *Reforma do Judiciário – Comentários à EC 45/2004*, p. 11.

123

. Dalmo de Abreu Dallari, *O poder dos juízes cit.*, p. 166.

124

. Jérôme Bindé, *op. cit.*, p. 23-24.

125

. Jacques Derrida, *A universidade sem condição*, p. 22.

126

. Idem, p. 24-25.

127

. Margaret J. Wheatley, op. cit., p. 112.

128

. Entre elas, salientem-se a Resolução 1, de 17.09.2007, que estabelece o conteúdo programático mínimo e obrigatório para o curso de formação inicial, as Instruções Normativas 1 e 2, de 06.02.2008, e, principalmente, a Resolução 2, de 16.03.2009, que estabelece diretrizes para os conteúdos programáticos mínimos dos cursos de formação para ingresso na magistratura e de aperfeiçoamento.

129

. Art. 2.º da Res. 2, de 16.03.2009.

130

. Art. 3.º da Res. 2, de 16.03.2009.

131

. Parágrafo único do art. 3.º da Res. 2, de 16.03.2009.

132

. Érica Barbosa e Silva, Conciliação Judicial, Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 23.

133

. José Roberto Neves Amorim, As políticas públicas em conciliação e mediação no Conselho Nacional de Justiça, In: José Roberto Neves Amorim; João José Custódio da Silveira, Coordenadores, A nova ordem das soluções alternativas de conflitos e o Conselho Nacional de Justiça, Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 217.

134

. Anexo 1 à Res. 2, de 16.03.2009, Diretrizes dos Conteúdos Programáticos Mínimos do Curso de Formação para Ingresso na Carreira da Magistratura.

135

MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva, *O controle disciplinar da magistratura e o perfil ético do magistrado*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 363. O Ministro do TST, Corte que presidiu com tirocínio e lucidez, oferece em seu primoroso livro uma proposta de modelo preventivo de controle disciplinar da Magistratura que mereceria atenção e reflexão de todos os interessados em contínuo aprimoramento do sistema Justiça.

136

. Fernando Vieira Luiz, Teoria da decisão judicial – Dos paradigmas de Ricardo Lorenzetti à resposta adequada à constituição de Lenio Streck, Porto Alegre: Livraria do Advogado/Editora, 2013, p. 21. Recomenda-se a leitura integral desta obra e sua discussão por magistrados e por aqueles que pretendam lê-lo.

137

. Luiz Werneck Vianna, Juízes e judiciário: tópicos para uma discussão, In: José Renato Nalini (org.), Magistratura e Ética, São Paulo: Contexto, 2013, p. 17.

138

. Catherine Slakmon e Philip Oxhorn, O Poder de atuação dos cidadãos e a microgovernança da justiça no Brasil in Novas direções na governança da justiça e da segurança. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário, 2006.

139

. Lenio Luiz Streck, O que é isto – decido conforme minha consciência?, 4. ed., revista, Porto Alegre: Livraria do Advogado/Editora, 2013, p. 20.

140

. Daniela Dias Graciotto Martins, O acesso à Justiça frente às crises do direito, da administração da justiça e do juiz, In: Dirceu Pereira Siqueira; Flávio Luis de Oliveira, Organizadores, Acesso à Justiça – Uma perspectiva da democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica, Birigui-SP: Boreal Editora, 2012, p. 99.

141

. Lloyd Weinreb, A razão jurídica, São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 92.

142

. Idem, ibidem, citando Richard A. Posner, Law, pragmatism, and democracy, 2003, p. 49-53.

143

. Remo Bodei, A filosofia do século XX, p. 32, com citação de J. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Florença, Sansoni, 1971, p. 103, 94.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

11. ÉTICA PARA TODOS

11. Ética para todos

Várias situações sob a vertente ética foram apreciadas nesta obra. A partir do conceito de ética, dedicou-se uma reflexão específica para a ética ambiental e para a postura dos estudantes, sobretudo os que aprendem Ciência Jurídica na Faculdade de Direito. As profissões forenses foram contempladas: advogado, promotor, policial e juiz. O propósito foi a objetividade e a concisão. Para fazer pensar e, se possível, acionar o mecanismo de consciência que impõe a todo ser humano portar-se eticamente.

Haveria condição de se chegar a uma síntese? Algum recado que servisse para todos os interessados em ascender eticamente em sua vida? Uma ética para todas as pessoas e para todos os dias? Independentemente da profissão, da idade, do lugar em que moram? Existe algo comum e rotineiro, incidente sobre toda e qualquer pessoa, que possa estimular a adoção de um pensamento ético para um agir também ético na rotina de nossas vidas?

Esse remate para uma obra que chega à 14ª edição (o que significa a persistência e a determinação de pessoas atentas ao estado atual de coisas, no mundo e no Brasil), tenta oferecer a singeleza de uma receita ética factível. Sem aprofundamento teórico, sem mistérios e sem segredos. Algo essencialmente prático. Para tentar convencer o cético, ou o desalentado, de que não é impossível ser ético em pleno século 21, por mais desanimador que se vislumbre o cenário pátrio.

11.1. Ética para consigo mesmo

O próximo de mim mais próximo, sou eu mesmo. Sou um indivíduo e mereço consideração e respeito. A começar pela minha autoestima. Nas várias esferas de relacionamento humano, preciso ter uma relação franca, honesta e amistosa com o meu *self*. Preciso me conhecer melhor. Aprendizado que, muita vez, leva inúmeros anos, ao fim dos quais não se recebe diploma.

Preciso me tratar bem. Cuidar de minha saúde física e mental. Explorar as minhas potencialidades. Saber o que me agrada e o que me irrita. Lapidar os meus talentos, podar as minhas falhas. Assumir um contrato consigo mesmo: ser, o quanto possível, feliz. Ao menos sereno, tranquilo, aceitando as vicissitudes, pois elas são inevitáveis.

O compromisso humano consigo mesmo é tornar-se a cada dia um pouco melhor. Acreditar na rota da perfectibilidade, que nos faz aprender com os erros, perseverar no propósito de não os cometer mais. Levar a sério a intenção de se atingir a plenitude possível, mediante metódico trabalho de revolver o que é inservível, lançá-lo fora e amearhar somente o que nos faz crescer.

Respeitar os limites, mas tentar superá-los, quando depender de nós. Alegrar-se, porque a tristeza chegará, queiramos ou não. Aceitar-se, com fragilidades e fissuras, corrigir o que é suscetível de correção.

Propiciar-se pequenos prazeres, que são esses os mais fundamentais para o nosso bem-estar. Atentar para os detalhes. Às vezes, neles está a beleza. Cultivar aquilo que nos agrada. Evitar tudo o que nos perturba. Com paciência e predisposição, chega-se a distinguir uma coisa da outra. Isso é o que se chama sapiência. Administrar as circunstâncias e balizar sua compatibilidade com a

retidão.

Procurar a coerência possível na difícil caminhada por uma existência que surpreende e desencanta. Chorar quando tiver vontade. Não esconder o sentimento e mostrar aos seres amados que eles são importantes e essenciais para nós.

Aprender a conviver, que isso é um desafio de monta. Aprender a morrer, que é o final inevitável de todos nós. A única verdadeira certeza, no mundo das incertezas. Aceitar a morte, derradeira lição.

Guardar as boas recordações. Aprender com aquelas que nos feriram. Não reter incompreensões. Desabafar. Perdoar. Quem não perdoa está mais sujeito a sofrer AVC e a ter enfartes. Não é folclore: é ciência.

Cada qual tem a sua estratégia de suportar as dificuldades que, indefectivelmente, fazem às vezes pensar que viver não vale a pena. Eleja os seus objetivos. Relacione o que o faz perder a calma e o que traz sensação de conforto. Releia e refaça a lista, quantas vezes for necessário. Não é preciso aguardar a chegada de um novo ano para fazer a relação das promessas que, em regra, sabe-se que nunca serão cumpridas.

Isso acontece com todos, inclusive com os gênios. Leonardo da Vinci fez planos e prometeu muito mais do que chegou a realizar. Seu legado pioneiro ainda assombra a Humanidade. Antecipou-se em vários séculos a descobertas científicas atribuíveis a outras primícias entre os humanos¹. Legou ensinamentos que, quatrocentos anos depois de sua morte, continuam atuais e valiosos: “Seja curioso, incansavelmente curioso. Busque o conhecimento pelo simples prazer da busca. Conserve a capacidade das crianças de se maravilhar. Observe. Comece pelos detalhes. Veja o que está invisível. Mergulhe no desconhecido. Distraia-se. Respeite os fatos. Procrastine. Faça com que o perfeito seja inimigo do bom. Pense visualmente. Evite fechar horizontes. Faça com que seu alcance seja maior do que sua compreensão. Alimente sua fantasia. Crie para você, não só para os padrões. Trabalhe em conjunto. Faça listas. Faça anotações – no papel. Esteja aberto ao mistério”².

Milhares de invenções a cujo uso nos acostumamos e das quais nos tornamos até dependentes, exigiram estudo, empenho, trabalho contínuo, idas e voltas, recomeços de quem não abandonou a ideia no meio do caminho. O importante é manter acesa e inflamada a chama da inspiração. Chegar ao ponto almejado nem sempre depende de nós. Mas aquilo que depende, que não falte entusiasmo e esforço.

Não se envergonhe de ficar emocionado. De se deleitar com algo que fale ao seu íntimo. São esses raros e fugazes momentos que valorizam o fato de você ter nascido. Revisite amigos que já se foram. Guarde fotografias dos momentos felizes. Percorrer instantes que fizeram bem à alma rejuvenesce. Transporta a mente para aquele exato átimo temporal em que se experimentou o gosto da felicidade. Tenha sempre consigo a chave dos *jardins da memória*, que só a você pertence, como nos sussurra Cecília Meireles.

O filósofo francês Gilles Lipovetsky³, autor da ideia do efêmero, do descartável e da cultura hiper, elencou vinte coisas para fazer e dar sentido à vida. Entre elas: adote o *slow food*, o *slow* pensamento, o *slow* sexo: a pressa é inimiga do bom proveito. Aceite que objetos de qualidade e momentos excepcionais têm seu preço. Não transforme o luxo em vulgaridade: não ostente. Aprenda a esperar. Goste do que você faz no trabalho. Use o humor para conquistar e exercite a arte da sedução sempre, não importa a sua idade, em com quem. Ajude os outros. É o tipo de prazer que não se compra. Desligue a televisão para não desperdiçar sua existência. Permita-se emocionar-se e sentir. Não trave batalhas consigo mesmo. Isso só o afasta do bem-estar. Cuide dos relacionamentos: a felicidade e a tristeza são consequência da maneira como interagimos com os outros. Viva o presente. Conecte-se ao mundo virtual, sem esquecer as experiências reais. Priorize o ser, e não o ter. Só abra um vinho se puder saboreá-lo sem se preocupar com a hora nem com o amanhã. Redija seus textos a mão. Seja preguiçoso de vez em quando. Sem culpa. Evite a orgia consumista do Natal. Aproveite a varanda de casa. Não exagere no uso de cosméticos, nem nas

idas aos cirurgiões plásticos.

Você pode multiplicar esse rol ou excluir dele aquilo que não pareça adequado ao seu perfil. O importante é reconhecer-se como ser irrepetível, singular, completamente heterogêneo em relação a qualquer outro. Criatura provida de inteligência, capaz de imprimir um rumo próprio à sua aventura existencial e apta a reformular o trajeto, quando bem o quiser ou a realidade o impuser. Não há regras. O órgão da sensibilidade varia de pessoa a pessoa. Essa a fortuna extraordinária do gênero humano.

Como dizia Ralph Waldo Emerson: “Não seja escravo do seu passado. Mergulhe em mares grandiosos, vá bem fundo e nade até bem longe, e voltará com respeito por si mesmo, com um novo vigor, com uma experiência a mais que explicará e superará a anterior”.

Esse “mergulho em mares grandiosos” pode ser lido como um convite ao perene aprendizado. Estudar, conhecer, saber mais, desvendar segredos e mistérios é um exercício fascinante. Representa um compromisso ético para consigo mesmo aprender sempre, pois o verdadeiro sábio é aquele que não se considera superior aos demais. Apenas consegue vislumbrar, do alto de sua sapiência, o infinito horizonte do que ainda não sabe.

Enquanto há vida, há não apenas esperança, mas a certeza de que novas coisas virão. E poderão ser boas, a depender de nossa forma de conceber a vida e nosso papel no momento histórico que nos foi dado vivenciar.

11.2. Ética para com o próximo

Somos gregários por natureza. O ser humano tem por vocação viver em sociedade. Nascemos sós e morremos sós. Entre esses dois termos, convivemos. E se não é sempre fácil partilhar, é prazeroso extrair dos relacionamentos um contexto de sensações e sentimentos que podem nos fazer experimentar a mais instigante entre as emoções: o amor.

O ser racional precisa desse combustível como impulsão a todas as suas atitudes. O amor costuma ferir, mas há compensações. Sentir-se parte dessa energia que faz o mundo funcionar. Já não se proclamou que o amor move o sol e as demais estrelas?

A chamada “regra de ouro” do convívio é “não fazer aos outros o que você não quer que os outros lhe façam”. Muito próxima à síntese dos mandamentos cristãos: “amar ao próximo como a si mesmo”.

Nem todo “próximo” será alvo do amor evangélico. Mas todos os seres humanos, pelo mero fato de integrarem a espécie, são merecedores de respeito, porque têm o atributo da dignidade. Esse preceito é obrigatório para todos os brasileiros e residentes no Brasil, porque a dignidade humana foi convertida em um princípio superior, acima de todos os demais e norteador da integralidade de atuação dos homens neste solo⁴.

É muito fácil considerar, sob a ótica da dignidade, o âmbito doméstico. É o nosso ninho natural. Nossa zona de conforto e segurança. Quem é capaz de negar respeito e afeto ao cônjuge, aos pais e aos filhos? A ética em relação aos filhos oscila à medida em que novos hábitos, costumes e valores alteram o padrão anterior. Qual a ética apropriada para educar os filhos? Pais não têm curso de formação. Aprendem quando se tornam genitores. O mundo inteiro enfrenta polêmicas em relação a quase tudo nesse campo. Educar é obrigação dos pais, mas não proliferam os cursos disponíveis para quem queira se especializar.

Agora mesmo, em julho de 2019, a França aprovou a “lei antipalmada”, que veda as violências educativas ordinárias e impõe aos pais uma autoridade a ser exercida sem agressões físicas ou psicológicas. É medida simbólica, pois a Pátria de Rousseau (que, aliás, foi péssimo pai), é conhecida como padrão de severidade e rigor na educação infantil⁵. A França foi o 56º país a proscurever castigos físicos, enquanto o primeiro foi a Suécia em 1979. No Brasil, a mesma norma existe desde 2014.

Quase no mundo inteiro a criança foi “empoderada” e tomou consciência de seus direitos. Não é raro chamem Conselhos Tutelares ou polícia e Ministério Público, relatando maus-tratos ou tratamentos cruéis infligidos por seus pais. Há de se encarar com cautela essa novidade.

Parece prevalecer em nosso País aquela tendência à lassidão, certa leniência quanto ao dever de educar, a abominação da disciplina, sempre sob argumento de que a criança seria “traumatizada” se chamada a se comportar conforme as expectativas de conduta alimentadas por uma elite bem-educada. Na visão de Luiz Felipe Pondé, “os pais mais jovens hoje fazem dos seus filhos pequenos ditadores, perguntando a eles o tempo todo ‘o que desejam’”⁶. Isso faz deles adultos insuportáveis, incapazes de lidar com os desafios presentes em qualquer vida normal. Por isso a adolescência perene, a preocupante ascensão do suicídio infanto-juvenil, a permissividade sem freios, e certo “remorso” dos pais que declinaram de treinar social e emocionalmente sua prole, quando confrontados com o resultado danoso. Compensam a ausência afetiva com excesso de bens materiais. Sem querer, produzem a tirania da infância, a adolescência perene, quando não a maturidade perplexa, incapaz de administrar frustrações ou derrotas.

A escola, em geral, também não costuma ajudar. Para Pondé, “os jovens, hoje em dia, entram na universidade com uma idade mental afetiva de uma criança de dez anos. As escolas são usinas de idiotas da autoestima”⁷.

Mas não é somente a família o grupo com que nos relacionamos. Sem abordar as profundas mutações familiares, o surgimento de tantas novas configurações, continua firme na vontade dos homens, quanto à eleição de pessoas que passam a desempenhar, em nossas vidas, papel análogo ou até mais importante do que aquele confiado aos familiares de sangue.

O parentesco de seleção, espécie de “familiar que se escolhe”, que é o amigo, também merece consideração. Não é raro o indivíduo encontrar-se mais frequentemente com os amigos do que com os consanguíneos. Pode-se ampliar indefinidamente esse grupo, para incluir colegas de trabalho, amigos de clube, irmãos de fé, companheiros de esporte⁸. Não há limite para o crescimento do círculo de relações de convívio.

Amigo, de verdade, é raro. Mais comum a aproximação por interesse, a formação de laços tênues, que afrouxam assim que algo desagrade uma das partes. Oscar Wilde tem um conto magistral sobre a amizade, no relacionamento entre um jardineiro e um moleiro. Um servia àquele que só queria levar vantagem e acreditava, ingenuamente, que isso era amizade. Não nos iludamos: perfeição não existe. Aceitemos as falhas alheias, como o próximo aceita as nossas. Algo como o “perdoai nossas ofensas” da oração do Pai Nosso.

Ocorre que a comunidade humana é imensa. O fenômeno da conurbação fez com que os núcleos citadinos se inflassem. Há exemplos de quase insanidade como a cidade de São Paulo. A “metrópole insensata” é um fértil convite à pesquisa sociológica e antropológica⁹. Espaço de aturdimento inadministrável, cujo controle pela autoridade tradicional é mera ficção. Eliminadas as fronteiras convencionais que separariam a capital bandeirante de outros municípios, a mancha populacional supera vinte milhões de almas.

Entre estas, quantas as que estariam abrigadas sob o guarda-chuva do amor, da afeição, do respeito?

Uma agregação insensata de pessoas (amontoado de viventes que é impensável numa Nação continental, sem problemas de espaço físico para abrigá-los), impõe a você o convívio com seres humanos que não seriam os eleitos para frequentar sua casa. Multidões contínuas e diuturnas, já não se resumem às grandes concentrações dos estádios de futebol ou manifestações. Sua movimentação é hoje corriqueira¹⁰. Basta lembrar que o tecido social deteriorado em áreas nas quais o verdadeiro desenvolvimento não chegou, produz *pessoas periféricas*. Atestado contundente de que não eliminamos a miséria, nem reduzimos a pobreza, mas mantemos uma sociedade injusta e iníqua, é a presença desses semelhantes em tudo hipossuficientes¹¹. Podem estar habitando o centro da cidade, mas, socialmente, integram a periferia.

Como nos portamos em relação a eles?

Nem todos são aqueles humanos que nos fornecem a imagem assustadora da *violência urbana*: “Homicídios, tráfico de drogas, assaltos, ocupações de morros, guerras com a polícia e adolescentes armados são tematizados em associação direta com periferias e favelas, figuradas, então, como territórios conflagrados, em que grassa uma violência *banal*. Seriam espaços apartados do funcionamento *normal* da sociedade, na qual pais de família tocariam sua vida honesta”¹².

Por óbvio, periferia não é sinônimo de delinquência. O preconceito generalizado sugere o contrário. Advém dessa pré-compreensão disseminada, muito presente entre aqueles que se consideram diferenciados, superiores aos demais. O certo é que o aumento verificado nas últimas décadas é exatamente o do número dos hipossuficientes, dos excluídos, dos “invisíveis”, que não são enxergados como gente digna pelo sistema e pelo Poder Público.

Em relação a essa vasta e crescente categoria, qual é a nossa postura ética?

Por óbvio, uma situação resultante de múltiplas causas e de efeitos acumulados há séculos – o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura – é insuscetível de mutação por obra de uma pessoa. Várias gerações terão de enfrentar as consequências da exclusão e de uma das mais iníquas repartições de renda que perduram no planeta.

Todavia, ninguém é tão impotente que não possa fazer alguma coisa. Essa “alguma coisa” depende do talento pessoal e da sensibilidade gerada ante o contato com a realidade. Há quem se dedique a uma obra caritativa ou filantrópica, ou pertença a uma ONG, ou se proponha a uma iniciativa de impacto social. Para quem adquiriu consciência política, a cidadania tem de edificar a Pátria justa, fraterna e solidária prometida pelo constituinte em 1988. Não é favor nem caridade redimir o semelhante das amarras que o mantêm numa certa *clandestinidade moral*. Situação a que são relegados milhões de brasileiros destituídos do direito ao trabalho, à moradia, ao saneamento básico, à educação, à saúde, ao transporte e a tudo aquilo que se acena e se declara, formalmente, no pacto federativo, como inalienável a qualquer humano.

Os mais esclarecidos têm uma poderosa arma à sua disposição: utilizar-se das redes sociais para motivar ações sociais e, também, para que não pereça a indignação. Há muito a ser feito por quem tiver vontade e iniciativa. Não é só dinheiro o que interessa para redimir o semelhante. Boas ações costumam ser gratuitas. Residem no ânimo de fraternidade que, no fundo, até os insensíveis encontram, quando se defrontam com situação de intolerável iniquidade. Em todos os lugares podem ser encontradas.

Algo que não custa: um olhar de carinho. Não de comiseração. Encarar o semelhante como gente, não como escória. Enxergá-lo: ele não é invisível, nem é objeto. É um ser humano. Feito da mesma miserável matéria com que você se apresenta. Somos frágeis, falíveis, finitos. Mais dia, menos dia, seremos pó. Por que ignorar aquele que está em condição menos favorável do que a nossa?

Se um semelhante está em condição indigna, o correto – se não for possível a devolução imediata de dignidade – é clamar para que a situação tenha cobro. Há dinheiro suficiente, considerada a escorchante carga tributária, para satisfazer as necessidades básicas dos desvalidos. Desde que as verbas arrecadadas não sejam drenadas para alimentar estruturas dispendiosas e desnecessárias, custear mordomias, viagens, vantagens e privilégios. O tesouro nacional traduz o lamentável sustento de tudo o que não é primordial, mas fez do Estado brasileiro um sorvedouro insaciável de recursos financeiros.

Cumpramos resgatar o princípio da subsidiariedade. Aquilo que eu puder fazer sozinho, não preciso chamar ninguém para me auxiliar. Quando necessário, recorro ao grupo mais próximo. A dificuldade adveniente faz com que se alarguem as esferas do chamamento. Até se chegar ao Poder Público e clamar por ação concreta. Embora se tenha noção exata de que, ao se assenhorear de todas as incumbências, ao assumir todas as obrigações, ao encarnar o papel de onipotência provedora que veio para ficar, o Estado brasileiro quase faliu. Demonstra ainda o quadro perverso

de sua impotência. Nada do que realiza consegue satisfazer uma população cada vez mais exigente em suas demandas.

Da tragédia em que o Estado foi arremessado, talvez se extraia algum tênue benefício. A nacionalidade pode despertar de um sono esplêndido e assumir seus deveres, obrigações e responsabilidades. A construção de uma Democracia Participativa, para substituir a moribunda Democracia Representativa, precisa de protagonismo. É mais fácil começar pelas pequenas incursões que integram um conceito ético de cidadania.

Há uma série infinita de pequenas ações que podem ser praticadas por qualquer pessoa de boa vontade. O que mais falta à legião dos excluídos é educação. Analfabetos e iletrados, analfabetos funcionais, profissionais desprovidos de formação técnica, despreparo, falta de qualificação, tudo isso se acumula e mantém – qual pesada âncora – a pessoa e o grupo familiar em condições sub-humanas.

Quem é que não pode assumir a missão de educar alguém que necessite de quem lhe abra os olhos?

Ajudar a quem necessita, não com aquela esmola esporádica, mas com gestos significativos, isso é uma conduta ética. Hoje as pessoas vivem uma situação ironicamente paradoxal. Todas munidas de seus *mobiles* – o Brasil, repita-se, tem 265 milhões de celulares, *tablets*, *smartphones* e computadores pessoais, para uma população de 211 milhões de habitantes – e a solidão é uma companheira permanente da maior parte delas¹³.

Há poucos olhares individualizados, há reduzidos contatos faciais. É avassalador verificar como a polidez deu lugar à frieza. Seres humanos se esbarram nas aglomerações e não se encaram, nem pedem desculpas.

São inúmeros os indivíduos que não têm a quem relatar suas angústias. Nem todos podem se socorrer da terapia, reservada a privilegiados que têm condições econômicas ou conseguem a lotérica benevolência do SUS. Ouvir e proferir uma palavra de conforto é medicamento milagroso para a recuperação da esperança.

Interessante que a educação convencional diferenciada estimula a comunicação, mas sob a fórmula do “falar bem”. Expressar-se com eloquência, invocar a retórica antiga, a arte de persuadir, tudo isso é objeto do ensino formal. Mas a psicologia sustenta a tese de que o que importa mesmo é saber ouvir. É uma falta de ética ouvir mal. E isso é recorrente no âmbito do lar. Casamentos se desfazem sob o argumento de que um dos cônjuges não ouve o que o outro fala, não se interessa por suas angústias. Sociedades se desfazem, conflitos crescem, tudo porque a maioria quer falar, mas não há ouvidos pacientes para ouvir.

Hoje existe até leitura específica para ensinar a ouvir. “Escutar é uma disposição a reverberar, pontuar, ecoar, tencionar ou participar da fala do outro. O bom escutador é leitor de textos e de pessoas, alguém que se interessa por entrar na vida alheia porque ela é um desafio de leitura, como um bom livro ou filme”¹⁴.

Ler para cegos ou para crianças, participar de “contação de histórias”, visitar hospitais e estabelecimentos de internação coletiva, são atitudes éticas. Levar uma criança a um espaço educativo ao qual ela, em suas condições normais, não teria acesso¹⁵. Propor-se a ouvir o relato das recordações de um idoso. Acrescentar à esmola uma palavra carinhosa. Abraçar, apertar a mão com vontade, quando cumprimenta alguém, olhar nos olhos de quem o atende numa repartição, no comércio ou em qualquer bilheteria, abolindo o muro que separa senhor e subalterno, há tantos gestos possíveis e gratuitos!

O contato com crianças em escolas públicas, em orfanatos ou instituições, pode ser uma experiência bem interessante. Elas são ávidas por atenção. Basta se evidencie espontâneo interesse e se entregam, na ingenuidade característica à mais tenra idade. Há exemplos colhidos em todas as partes, dando conta de que se aproximar das crianças faz bem ao adulto, mais do que

a elas. Será preciso que o Brasil enfrente tragédias, como as ocorridas no restante do planeta, para enternecer o coração empedernido de adultos egoístas?

O médico polonês Janusz Korczak foi considerado um apóstolo da infância desamparada e criou revolucionário método pedagógico de valorização da criança. Por atender, conversar e brincar com as crianças esfarrapadas pelas vielas de Varsóvia, foi apelidado pelos adultos de “doutor maluco”. Escreveu o livro *“Se eu voltasse a ser criança”*, no qual se dirigia aos adultos: *“Dizeis-nos: - Aborrece a conversa das crianças. Tendes razão. Dizeis – Temos que nos curvar para entendê-las. Enganai-vos. Não é isso que vos aborrece, mas ter que elevar vossos sentimentos para não agravá-las”*¹⁶. O drama na maturidade é a perda de algo irrecuperável: a inocência infantil. Para Janusz, o adulto escapa de sua monótona alienação quando se recorda de sua infância.

Acreditava ele que os educadores devem aprender com os alunos e, concretizador de seus ideais, fundou colônias para crianças trabalhadoras. Criou um famoso asilo de órfãos, que chamou de *República Infantil*, a qual dirigiu por 25 anos. Incentivou as crianças a elaborarem uma Constituição, elegerem um Parlamento, uma Corte de Justiça e um Código Penal, cujo preâmbulo dizia: *“Se alguém procede mal, o melhor será perdôá-lo”*.

Durante o famigerado Gueto de Varsóvia, para distrair os pupilos famintos, dissertava sobre Justiça, bondade e dignidade dos seres humanos. Em 5.8.1942, foi à frente de suas 200 crianças, todas vestidas com traje de festa, pois acreditavam saírem de férias. Embarcaram todos no trem para a câmara de gás de Treblinka. Ele estava liberado de acompanhá-las. Mas respondeu: *“Sigo meus filhos”*. Entre seus guardados, encontrou-se o texto que poderia ser a síntese de sua vida: *“Minha vida foi difícil, mas interessante. Uma vida assim pedi a Deus na juventude. Rezei, na profundidade da minha alma: - Deus, dê-me uma vida dura, difícil, mas de belos e elevados propósitos”*¹⁷.

Não faltam exemplos edificantes, às vezes muito próximos. Todos somos capazes de relacionar pessoas que nos inspiram. A experiência de vida nos habilita a termos nossos heróis pessoais. Aqueles que no íntimo admiramos. Podemos comprovar o acerto de Saint Exupéry, ao escrever: *“As pessoas que encontramos profundamente, nos transformam, nos modificam, nos constroem”*. Temos noção de que talvez até possamos ser uma dessas pessoas para aqueles aos quais influenciemos?

Servir de apoio, confortar quem precisa de um olhar de ternura, ouvir com paciência, é algo que nada custa e recompensa mais quem se propôs a prestar auxílio do que o destinatário desse gesto.

Quantos outros belos testemunhos de vida não poderiam nos inspirar a conferir um salto qualitativo à nossa existência? Temos pouco tempo para justificar nossa passagem por este planeta. Algumas décadas, não mais. Valhamo-nos delas para que a nossa presença, junto a qualquer semelhante, seja razão de alegria ou, ao menos, bem-estar do outro. Evitemos nos tornar aquele indivíduo desagradável, triste, lamuriante e de quem todos, com razão, procuram fugir.

11.3. A ética e o dinheiro

Precisamos subsistir e sobreviver é tarefa cada vez mais dispendiosa. Quem se propuser a levar uma vida confortável e dispensar igual padrão a seus dependentes, terá de dispor de recursos consideráveis. Como obtê-los? Se estamos a refletir sobre ética, desde logo se exclua admitir a estratégia dos ímprobos. A estes foi reservado, até como exceção, suportar as consequências legais de um sistema erigido sobre a lógica da honestidade. Valor resgatado pela Operação Lava-Jato e outras análogas. Pensemos em quem não se desvia da correção.

Estamos numa era em que o consumismo é impositivo. Quase impossível fugir à publicidade que manipula a nossa vontade e nos faz adquirir bens da vida muita vez desnecessários ou supérfluos. O desapego é algo praticamente em desuso. A ascese é ignorada pela maioria. Tende-se a considerar legítima a intenção de se obter o máximo em comodidade, conforto e, para isso, acredita-se que o jeito é amealhar o máximo de bens materiais. Essa a usual interpretação do que,

para a maioria, representa real sucesso. Pessoas consideradas bem-sucedidas são aquelas que dispõem de condições de adquirir os bens materiais da vida que o momento histórico determina sejam imprescindíveis à consecução da felicidade.

Há uma pregação insistente, para convencer a todos, principalmente as novas gerações, de que não existe alternativa. O contrário seria o retrato do fracasso. Fracassar é a maior desgraça que, sob a ótica do capitalismo, pode acontecer a um consumidor.

A falta de dinheiro submete o ser humano a um *status* subalterno. É a condição daquele que não foi convidado para a festa do consumo. É um alienado do sistema, além de estigmatizá-lo como um malogrado.

Já o homem abonado nem sempre se satisfaz com o que tem, mas procura ter cada vez mais. Explica-se a insatisfação como característica ínsita à criatura. Nunca está feliz com aquilo que já possui. As necessidades são infinitas e sucessivas e, muitas delas, artificial e inteligentemente criadas pelo motor capitalista. O dínamo que faz manter a roda do mundo a girar em moto contínuo.

O dinheiro deixou de ser aquele instrumento capaz de tornar o ser humano mais feliz, mas se converteu em finalidade autônoma. É um fim em si mesmo. Por ele praticam-se sacrifícios, insânias e crimes. Dinheiro vicia como substância entorpecente. Assim como há dependentes de drogas, há os dependentes de dinheiro. Só que os resultados dessa dependência podem ser mais desastrosos do que o drama do viciado em substância tóxica. A escravidão ao dinheiro potencializa, e de forma exponencial, o malefício resultante¹⁸.

A vaidade humana colabora para fazer com que o rico se considere um ser superior, predestinado a vencer e muito acima dos demais, propenso a desconsiderar quem não se encontra em nível idêntico. Ricos arrogantes, pretensiosos e insensíveis constituem uma raça *sui generis*, mas bastante disseminada no capitalismo ocidental e mesmo em países de pretensa inspiração socialista. Ninguém acredita no ditado “dinheiro não traz felicidade”. Replica-se com “não traz felicidade, mas pode comprá-la”.

Atribui-se a Françoise Sagan ter afirmado que a vida é um “vale de lágrimas” para todos: ricos e pobres. Mas se eu tiver de chorar, prefiro que seja dentro de uma Mercedes estacionada às margens do Sena e não na sarjeta junto aos monturos do *banlieue* parisiense.

Ter dinheiro sugere a excitante possibilidade de se adquirir tudo o que se queira. O poderoso infla sua autoestima e se esquece da mortalidade, que é a mesma para todos os humanos. Na sua concepção, “o dinheiro compra tudo”: inclusive poder, amor, benevolência e liberdade, prestígio e justiça. O mercado colabora para robustecer essa ideia. Michael J. Sandel observa que hoje são poucas as coisas que o dinheiro não compra. Pois quase tudo está à venda. E fornece exemplos: *upgrade* no cárcere custa U\$ 82 por noite; acesso às pistas de transporte solidário: U\$ 8 nas horas do *rush*; barriga de aluguel indiana: U\$ 6.250; direito de ser imigrante nos Estados Unidos: U\$ 500 mil; direito de abater um rinoceronte negro ameaçado de extinção: U\$ 150 mil; saber o celular do seu médico: U\$ 1.500 a mais por ano; direito de lançar uma tonelada métrica de gás carbônico na atmosfera: 13 euros ou U\$ 18; matrícula do filho em Universidade americana de prestígio: preço não divulgado¹⁹.

O livro de Sandel é muito interessante, porque mostra o que o dinheiro tem feito com a humanidade, reduzindo-a a servil escrava do ouro. Para o autor, o mercado descarta a moral. Alugam-se amigos, escrevem-se discursos, dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado, até livros autobiográficos. Vende-se sangue, qualquer órgão do corpo humano, e há mercados que apostam na morte. São os “bolões” com previsão de qual o idoso que morrerá primeiro, a garantir o prêmio a quem acertou.

Isso ocorre em todo o mundo e também no Brasil. Aqui, talvez, o preço seja inferior, porque temos muito mais pobres do que ricos. É um golpe baixo contra a ética. Pois “numa época de crescente desigualdade, a marquetização de tudo significa que as pessoas abastadas e as de poucos

recursos levam vidas cada vez mais separadas. Vivemos, trabalhamos, compramos e nos distraímos em lugares diferentes. Nossos filhos vão a escolas diferentes. Estamos falando de uma espécie de camarotização da vida americana. Não é bom para a democracia e nem sequer é uma maneira satisfatória de levar a vida”²⁰.

O Brasil deu exemplos repugnantes de compra de pessoas para favorecerem outras pessoas ou empresas. Ocorreu e, com certeza, continua a ocorrer, a aquisição de testemunhas, de candidatos, de perícias, de certidões. Compram-se cargos em instituições tidas por respeitáveis, até em instâncias acima de qualquer suspeita, com uma desenvoltura que já não choca uma sociedade anestesiada. À evidência, não há emissão de nota fiscal, nem de recibos. Os subterfúgios disfarçam o que, ontologicamente, não deixa de ser uma compra: alguém oferece dinheiro por algo que não estaria à venda.

Em São Paulo, por exemplo, quem tem dinheiro coloca sua cria numa escola que é nicho de excelência, que será trilingue, com ensino integral, viagens ao exterior e convívio com iguais. Uma blindagem separatista. Não se tem noção do que acontece fora da casamata tutelar. É a tranquila aquisição do futuro glorioso. Enquanto isso, o despossuído fica na Rede Pública, palco da costumeira tragédia generalizada, com ressalva de raríssimas exceções²¹.

O mesmo acontece com a saúde, privilégio a que o pobre não tem acesso. Aprofunda-se o fosso que separa o muito rico do muito pobre e isso é encarado com naturalidade. “Pobres sempre existirão”, já se afirmou.

À evidência, ninguém atenta para a sabedoria estoica, na sua pregação de que a vida não passa de um engodo. A busca de dinheiro, poder e sexo não produz felicidade. Algo em que o ianque não acredita, pois ali o lema é “siga o dinheiro” e “tempo é dinheiro”, enquanto a França preferiu o “cherchez la femme”.

Seria conveniente, para a saúde da humanidade, resgatar ao menos alguma coisa do estoicismo. “A ética estoica era pensada, acima de tudo, como uma ética para a vida, não apenas como uma ética sistematizada e elaborada para fazer frente aos críticos e aos desafios”²². Quem procurava um filósofo estoico evidenciava estar enfermo. A ética estoica é terapêutica. Por isso adequada aos nossos tempos, nos quais a consciência se obscurece e a escravidão ao *deus dinheiro* inspira grande parte da atuação dos poderosos.

O Brasil destes últimos anos exibiu ao mundo a carcaça de sua política e a falência da Democracia Representativa. Fortunas foram apropriadas por aqueles que assumiram a responsabilidade de defender o bem comum e reduzir a profunda iniquidade transparente em nossa sociedade. Ignoraram a ética estoica aqueles que perpetraram o drama orgiástico da apropriação do dinheiro do Erário, mas lembraram outra máxima latina: *pecúnia non olet*²³. Dinheiro que, simbolicamente, está impregnado do sangue dos desfavorecidos, que têm direito virtual a tudo aquilo que a desonestidade a eles subtraiu.

A ética da pós-modernidade impõe ainda uma reflexão a respeito da *renda mínima*. A legião dos desempregados estará condenada ao ócio permanente e, se não houver alternativa, à miséria. Os novos modelos “deveriam ser orientados pelo princípio de que é preciso proteger os humanos e não os empregos”²⁴. A renda mínima, ou *renda básica universal* (RBU), “propõe que os governos tributem os bilionários e as corporações que controlam os algoritmos e robôs, e usem o dinheiro para prover cada pessoa com um generoso estipêndio que cubra suas necessidades básicas. Isso protegerá os pobres da perda de emprego e da exclusão econômica, enquanto protege os ricos da ira populista”²⁵.

A ideia seria remunerar atividades que hoje não são consideradas “emprego”, mas têm evidente valor financeiro. O exemplo é pagar pelas mães que cuidam de seus filhos em casa, dos filhos que zelam pelos pais idosos, de vizinhos que “tomam conta” de outros mais frágeis ou até da residência alheia, quando os moradores viajam. Algo haverá de ser pensado, pois o prenúncio é de extinção de milhões de profissões, enquanto as novas funções reclamam qualificação ainda não disponível e de longo preparo.

Seria utópico tentar relembrar o ser humano de que dinheiro é instrumento, é meio, não finalidade? E recordar Kant, que deixou a indelével lição de que a moral humana não é a doutrina que ensina a ser feliz, senão aquela que nos leva a nos tornar dignos da felicidade.

11.4. A ética e a natureza

Haverá ainda uma pessoa sobre a face da Terra que desconheça a situação do planeta, mercê da insensatez com que é tratado pelos humanos? Inúmeros sinais foram emitidos e não ocorreu a conversão esperada. A ciência anunciou a catástrofe e esta já foi deflagrada. Há uma tonelagem de obras de alerta e conclamação a que as pessoas mudem de atitude, sejam racionais e sensatas, sob pena de se extinguir a experiência da vida neste habitat. Advirta-se uma vez ainda: não é a Terra que corre perigo. O perigo põe em risco a vida humana. O planeta continuará a existir, como existem outros inúmeros, nesta e em outras Galáxias. Todavia, deixará de hospedar essa espécie terrível, que se comporta, em relação aos recursos naturais, de maneira mais destrutiva do que o gafanhoto e outras pragas soem dizimar a lavoura.

A ética ambiental tem merecido minha modesta atenção há várias décadas. Já produzi obra específica para suscitar reflexão e remota mudança de comportamento²⁶. Essa reflexão não se propõe a reiterar toda a argumentação desenvolvida, nem a rememorar publicações de defensores do ambiente, tudo, aliás, disponível a quem se interesse pelo tema, com facilitado acesso pelas redes sociais.

Limito-me a citar um livro recente, de Kate Raworth, economista heterodoxa e professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Chama-se “Economia Donut: Uma Alternativa ao Crescimento a Qualquer Custo”²⁷.

A obsessão por um equivocado conceito de “desenvolvimento”, que é o da maioria dos humanos, levará o Planeta à completa destruição. Fixar-se no PIB como critério de progresso é um lamentável erro. As regras impostas à economia levam a um perigoso desnível da igualdade entre os homens, em afronta com o discurso de que ela, a inalcançável igualdade, é um bem a ser perseguido de forma contínua. Essa cruzada pelo crescimento econômico conduziu a humanidade a viver num planeta frágil e poluído, com deficiência de água potável, comprometimento de todos os espaços, habitáveis ou não e agudo empobrecimento da maioria das pessoas.

A sustentabilidade é um valor presente na retórica, mas ausente na prática. O correto seria adotar uma economia distributiva, que fizesse circular o valor agregado em vez de concentrá-lo, e que fosse ainda regenerativa, ou seja: auxiliasse a recuperar as imensas áreas perdidas para uso saudável, por nefasta e descriteriosa exploração.

Kate Raworth se utiliza da figura do *donut*, um doce americano, muito popular, geralmente em forma de rosquinha, para explicar seu projeto. Para ela, o limite interno do doce configura o alicerce social. É o conjunto de direitos a serem garantidos a todo ser humano. São doze categorias, entre as quais o acesso à água limpa, renda, trabalho, igualdade de gênero e participação na política. A parede externa da rosca seria o “teto ecológico da humanidade”, que não pode ser ultrapassado, sob pena de se agravar o já dramático estado do aquecimento global e perda da biodiversidade.

O restante da rosquinha seria o espaço seguro e justo para a humanidade continuar a viver com qualidade neste que é o único planeta disponível à espécie. A ideia não é original, mas a autora propõe fórmulas para se chegar a bom resultado. Algumas das medidas sugeridas já foram anteriormente aventadas. Entre elas, instituir imposto sobre a riqueza. Considerando que existam cerca de dois mil bilionários em cerca de vinte países, um tributo anual de 1,5% sobre o patrimônio líquido renderia 74 bilhões de dólares por ano. O suficiente para que não faltasse educação a qualquer criança em qualquer lugar no mundo.

Outra providência seria a renda básica ou renda mínima, tese há muitos anos defendida por Eduardo Matarazzo Suplicy e há pouco mencionada como renda básica universal (RBU)²⁸. Seria

uma contrapartida à robotização que inflará o contingente dos desempregados. A escritora salienta a responsabilidade social das empresas, que não podem apenas cuidar de seus negócios, mas devem assumir o encargo de salvar a vida no planeta, mediante exploração sustentável de seus recursos.

Nenhuma novidade, sugestões que encontram os naturais obstáculos agasalhados nas mentes egoístas daqueles que não têm compromisso com o futuro, mas, geralmente, com a próxima reeleição. Mais uma obra que os cétricos relegarão ao ostracismo, na certeza de que a perspectiva de lucro rápido e fácil seja mais convincente.

Ocorre que a parcela lúcida da sociedade mundial aprendeu a se servir das redes sociais. A comunicação *on-line* hoje é o meio pelo qual se relacionam os humanos, dos quais pequeníssima porção, tendente à extinção, ainda resiste à informatização da vida.

O Brasil percebeu que a mobilização de “antenados” é uma possibilidade real. As eleições de 2018 comprovaram que a “velha política” não seduz a maioria. Afinal, quem dispunha de Fundo Eleitoral – vergonha a ser extinta, se houver resquício ético na política brasileira –, de tempo de TV e de coligação de partidos no frustrado modelo do “governo de coalizão”, foi vencido por quem detonou mensagens pela internet.

Esse “instrumento de persuasão” precisa ser utilizado para convencer os governantes – sejam administradores, sejam parlamentares, sejam do sistema Justiça – a cumprirem o que a Constituição determina. O artigo 225 do pacto federativo é muito claro quanto à responsabilidade de todos no tocante à tutela do ambiente. Há uma hipoteca sobre a natureza brasileira, instituída em favor do nascituro. Aquele que ainda não nasceu tem direito a um ambiente saudável, é titular de direito, assiste-lhe titularidade efetiva, não se cuidando de mera expectativa.

Cumprir lembrar aos políticos que aparentes vitórias, como a ultimação do acordo entre Mercosul e União Europeia poderão se frustrar, porque a Europa é muito atenta à observância de normas ambientais dos países exportadores de produção agroindustrial. Motivo a mais para que as autoridades que esnobam os cientistas e assumem com deboche a crítica ao desmatamento, se acautelem e levem a sério compromissos internacionais como o Acordo de Paris e o Tratado de Tóquio. O desrespeito às normas ecológicas poderá fazer naufragar o entusiasmo pela obtenção de um ajuste que começou há mais de vinte anos e a cuja concretização muitos brasileiros se devotaram.

Simultaneamente, há muito a ser feito no âmbito micro. Lembrar o provérbio chinês, cujo conteúdo é preservado sob forma adaptada à tutela ecológica: “Quer reformar o mundo? Comece por verificar o que acontece dentro de sua casa!”.

Coincidente com a proposta, o lema ambientalista “pensar globalmente, agir localmente”. Não há quem esteja impossibilitado de “remar contra a corrente” e defender a inocente e escarpada natureza.

O que a cidadania pode fazer pelo ambiente?

Muito. Pequenas ações, multiplicadas por consciências sensíveis, poderão impactar decisiva e benéficamente o panorama. No âmbito individual, economizar água, energia elétrica e qualquer outro recurso natural. Cuidar racionalmente daquilo que uma pessoa produz como resíduo sólido. O Brasil é um campeão no arremesso de sujeira nas ruas, nos rios, em todos os espaços. O dispêndio do Erário com varrição, coleta e destinação de resíduos é astronômico. Houvera educação cidadã e esse dinheiro reduziria, sensivelmente, as desigualdades sociais.

Evitar o consumo de tudo aquilo que se produz de forma ambientalmente incorreta. Utilização de herbicida ou agrotóxico tem de ocasionar o banimento do produto. Madeira extraída ilegalmente, reclama fechamento, para ela, das portas do mercado. Proteger o verde. Plantar uma árvore no lugar de onde ela foi ceifada sem reposição. Recolher sementes das espécies que ornamentam os logradouros públicos e que são lançadas ao chão e destinadas às bocas de lobo. Formar viveiros. Disseminar a distribuição de mudas de espécies nativas. Utilizar terrenos baldios

para a formação de hortas comunitárias. Incentivar o retorno aos jardins, estimulando com premiação os mais bem cuidados.

Delatar as más práticas. Exigir punição dos faltosos. Educar ambientalmente o analfabeto ecológico. Disseminar as boas práticas.

Talvez não seja impossível reclamar uma postura ética ambiental para o brasileiro que se preocupa com a depauperação do ambiente. As principais causas desse desconforto ecológico em nosso País, em pesquisa realizada pela IPSOS²⁹, são o desmatamento – 53% - poluição da água – 44% - Lixo – 36% - Aquecimento global – 29% - Esgotamento de recursos naturais – 23% - Inundações – 18%.

Enquanto isso, o percentual de preocupação ecológica no mundo se distingue daquilo que se verifica no Brasil: aquecimento global – 37% - Poluição do ar – 35% - lixo – 34% - poluição da água – 25% - Desmatamento – 24% e Emissões – 14%.

O brasileiro tem razão ao colocar o desmatamento em primeiro lugar. De acordo com o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a floresta amazônica, a última vegetação tropical do mundo, registrou perda de 19 hectares por hora em maio de 2019. Entre agosto de 2018 e abril de 2019, o nível de derrubada de árvores cresceu 20%, segundo o IMAZON – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Isso significa 2.169 km². A cada minuto, destrói-se cobertura vegetal equivalente a dois campos de futebol.

A Amazônia é essencial para o enfrentamento da crise climática. A escalada da temperatura mundial é fato comprovado cientificamente. O mundo está a se portar de maneira mais consciente e corajosa do que o Brasil. Em 166 países, estudantes protestaram contra o alarmante saque desferido contra os recursos naturais, com protagonismo da sueca de 16 anos Greta Thunberg. Ficou célebre a sua declaração em TED-Talk: “Nós precisamos de esperança, claro que sim. Mas uma coisa que precisamos mais do que esperança é de ação. Uma vez que começamos a agir, a esperança estará em todos os lugares. Ao invés de procurar por esperança, procure por ação. E então, e só então, a esperança virá!”.

É preciso ter esperança de que a insensatez dê lugar à seriedade no trato de questões de relevância extrema. “O conteúdo ativo da esperança, na qualidade de conscientemente esclarecido, cientemente explicado, é a função utópica positiva, enquanto o conteúdo histórico da esperança, evocado primeiramente em representações, investigado enciclopedicamente em juízos concretos, é a cultura humana em relação com o seu horizonte utópico-concreto”³⁰.

Porém, não é possível negar a sensatez da jovem sueca, ao exigir ação por parte de todos. Uma ação inspirada pelo sonho. Sempre se sonhou com grandeza a respeito do Brasil. O sonho dos descobridores, convictos de que haviam chegado ao idílico Éden. O sonho dos colonizadores que vieram para educar, à sombra da cruz. O sonho dos idealistas, a profligar pela independência. O sonho de tantos!

Em relação à nossa natureza, não seria sonho vão acreditar que a riqueza da biodiversidade brasileira garantiria a sua vocação, não só de “celeiro do mundo”, mas de “jardim do mundo”, de “praia do mundo”, destino de todos aqueles que descobririam, extasiados, a exuberância deste patrimônio que não foi construído por nós homens, mas que estamos destruindo com tamanha eficiência e celeridade.

O sonho se transforma em pesadelo, quando se vê, orquestrada, uma insensibilidade que concilia ignorância com arrogância. A humanidade não percebeu que exterminar a natureza é exterminar também a vida. Aquilo que Leonardo da Vinci tão bem compreendeu nos séculos XV e XVI. Sua sensibilidade detectou a analogia entre o planeta e o ser humano. O padrão encontrável tanto no micro quanto no macrocosmo: “As águas circulam em movimento contínuo das profundezas dos oceanos até os cumes das mais altas montanhas, sem obedecer à natureza da matéria pesada. E nesse caso age como o sangue dos animais, que está sempre em movimento a partir do mar do coração e corre até o topo da cabeça; e se uma veia se rompe no nariz, todo o

sangue que vem debaixo sobe até o nível da veia rompida”³¹.

A inclemência brasileira está a sacrificar as artérias, as veias, toda a circulação da seiva natural com que este solo foi privilegiado. Cumpre reagir. Pensar naqueles que não existirão, se não formos agora atuantes e destemidos.

“Há pessoas demais na fila lá fora. De quem não possui nada e se contenta com isso será tirado o que possui. Porém, a demanda pelo que falta nunca acaba. A carência daquilo que sonhamos não dói menos, ao contrário. Isso, portanto, impede que se acostume com a privação. Tudo o que fere, oprime e enfraquece deve desaparecer”³².

Precisa desaparecer é o obscurantismo, a cegueira, a insensibilidade, a inconsequência e a irresponsabilidade para com estas e para com as futuras gerações, na campanha que se intensificou contra os recursos naturais dos quais toda a vida depende. Negar a evidência, negar a ciência, negar os números que indicam o ritmo da destruição é ignorância crassa, mas ainda subsiste em pessoas que deveriam ser as maiores interessadas na preservação.

Todavia, a insanidade não pode se eternizar. Contra ela, cumpre adotar reação corajosa, fortalecida pela convicção de que se está a proteger o presente e, principalmente, o porvir. Dever que o constituinte nos legou, ao impor a tutela das futuras gerações, no artigo 225 da Constituição Federal.

E só depende de nós, a assunção de uma postura corajosa, audaciosa e consequente com a valia da natureza, cuja dimensão sequer conseguimos calcular, mas cuja destruição continuamos a assistir. Inertes, impassíveis, tais quais zumbis acometidos de fatal paralisia.

11.5. A ética e a Quarta Revolução Industrial

No mundo competitivo imposto pela globalização, inovar é vital. “Uma empresa que não inova continuamente e em todos os campos – produtos, comunicação, relações humanas, informática, conquista de novos mercados, organização da produção, dos transportes etc. – está fadada à morte, pois será varrida por suas concorrentes”³³.

A constatação vale para todos os países, mas – principalmente – para o Brasil. Aqui, as décadas perdidas desindustrializaram um parque fabril promissor. O que aconteceu? A causa material é equivalente à da França: “é evidente demais para que seja necessário insistir: esmagadas por um fiscalismo cada vez mais invasor, porque destinado a financiar uma despesa pública que ninguém, nem à direita, nem à esquerda, há décadas consegue cortar”³⁴, numerosas empresas perderam margem de lucro para investimento. O peso exorbitante do Estado, com sua estrutura paquidérmica, sua ineficiência e seu anacronismo, inibiu o empresariado nacional. Cultivou-se o ódio pelo empreendedor. Este perdeu competitividade.

Mas há um componente moral que secou a seiva inovadora da empresa brasileira. A corrupção que apodreceu as entranhas do Estado e que esvaziou a vontade de crescer daquele que vê a injusta subtração da maior parte de seu trabalho destinada a enriquecer os desonestos, os traidores da Pátria. Preponderou a *filosofia da safadeza*, a eficaz estratégia de figuras tóxicas, que Aaron James, professor de filosofia da Universidade da Califórnia, chamou – bizarramente – de *assholes*. Escreveu o livro “*Assholes: A Theory*” cujo sucesso gerou sequência: “*Assholes: A Theory of Donald Trump*”. O *asshole* é uma praga universal que medra a política. O autor o define como “o contrário da pessoa cooperativa. Trata-se daquele sujeito que sempre tira vantagem ao custo dos outros, que possui um profundo sentimento de poder e, por isso, sente-se imune a reclamações”³⁵.

O Brasil tem expertise nesse tipo. Glauco Mattoso, autor do “Dicionário do Palavrão & Correlatos”, oferece a alternativa do “safado”. Mas também serve inescrupuloso, aproveitador, folgado, abusado, cafajeste e sacana. Essa *corrupção da natureza*, prevista por Tomás de Aquino, esteve presente em toda a história da humanidade. Quem se detiver a estudar Platão, Kant e Thomas Hobbes, encontrará interessantes personagens que vestiriam a carapuça. Aaron James

cita Jean-Jacques Rousseau, que viu a sociedade a corromper o homem. Criatura idílica, boa por natureza. Para impedir o declínio do ser humano, Rousseau propunha a educação moral: “Educação humanista tem um profundo impacto no desenvolvimento de nossa moral. É de onde vem a percepção de qual ordem política queremos ou podemos tolerar”³⁶.

O Brasil tolerou demais e por muito tempo a atuação desses desrespeitosos, que chegaram a ocupar cargos de relevo e que afrontam o nosso sentimento de valor. Eles deram causa, entre outras tantas coisas, à estagnação da empresa brasileira.

Enquanto isso, o restante do planeta acelerou o seu desenvolvimento. Economias asiáticas crescem e assustam os observadores. Surfaram na onda da Quarta Revolução Industrial, cuja evolução e célere ascensão “tem criado novos desafios e preocupações para o mundo em um momento em que as preocupações sobre desigualdade, tensão social e fragmentação política estão aumentando e em que as populações vulneráveis estão cada vez mais expostas às incertezas econômicas e às ameaças de catástrofes naturais”³⁷.

Acabamos de realizar uma reflexão ecológica. As catástrofes naturais estão na gaveta de angústias dos humanos que chegaram ao Século 21. Ora, apenas a vivência ética, muito além do mero discurso, é que poderá enfrentar a calamitosa fase em que a vida brasileira foi arremessada.

“De que tipo de pensamento e de instituições precisamos para construir um mundo onde todos tenham a oportunidade de desfrutar dos mais altos níveis possíveis de desenvolvimento humano? Para viabilizarmos um futuro tão justo e inclusivo, teremos de reajustar nossas mentalidades e nossas instituições”³⁸.

Esse reajuste começa na consciência individual. O movimento natural do homem é o passo. O primeiro passo, aqui como em outras mudanças de rumo, é a conversão de cada pessoa. A mais difícil das revoluções é a da cultura. Se não assimilarmos a urgência dessa mudança, nada se conseguirá.

O desaparecimento de 702 profissões é apenas o começo. Não conseguimos sequer vislumbrar o que ocorrerá nas próximas décadas. É suficiente dizer que o amanhã superará as mais fantasiosas entre as ficções científicas.

A Inteligência Artificial – IA, por exemplo, reinventou a economia digital e vai reconfigurar a economia física. Máquinas autônomas, inter-relação entre máquinas e humanos, gerenciamento de desafios sistêmicos.

Há riscos sérios nessa revolução. “Poucos pesquisadores da área acreditam que há limites intrínsecos à inteligência da máquina, e menos ainda defendem a autoimposição de limites. Assim, é prudente antecipar a possibilidade de que as máquinas excedam as capacidades humanas, da mesma forma como fez Alan Turing em 1951: ‘Se uma máquina puder pensar, ela poderá pensar de forma mais inteligente do que nós... Esse novo perigo... certamente, é algo que pode nos deixar ansiosos’”³⁹.

Não é inviável pensar no desenvolvimento de uma disciplina de engenharia que gire em torno de sistemas comprovadamente benéficos, a permitir uso seguro da Inteligência Artificial. Todavia, “é desnecessário dizer que existem complicações: os seres humanos são maldosos, irracionais, incoerentes, fracos, computacionalmente limitados e heterogêneos e todos esses elementos conspiram para que o aprendizado sobre os valores humanos a partir do comportamento humano seja uma empreitada difícil”⁴⁰. Ora, a ética, a desprestigiada parte da filosofia considerada *perfumaria jurídica*, *utopia que resistiu à pós-modernidade*, é a única estreita ponte – dir-se-ia *pinguela* – a permitir atravessarmos o fosso do precipício - cujo fundo é o caos - e nos conduzir a uma nova etapa de convívio.

O ser humano ainda não chegou a desvendar o mistério da moralidade. Depois de Darwin, ela foi considerada um *mistério científico*. “A seleção natural podia explicar como primatas inteligentes, eretos, bípedes, dotados de linguagem e não tão peludos evoluíram, mas de onde

vieram nossas morais?”⁴¹.

Conclui-se que “a moralidade evoluiu como solução para o problema da cooperação, uma maneira de evitar a tragédia dos comuns: A moralidade é um conjunto de adaptações psicológicas que permite que indivíduos de outro modo egoístas colham os benefícios da cooperação”⁴².

Ou cooperamos para que a Quarta Revolução Industrial não desumanize os bilhões de ocupantes deste sofrido e espoliado planeta, ou colheremos, com certa brevidade, os resultados de nossa inação.

Somos capazes disso. A História o comprova. “Graças a nossos cérebros grandes, derrotamos a maioria de nossos inimigos naturais. Podemos produzir tanta comida quanto necessitamos e construir abrigos para nos proteger dos elementos. Superamos a maioria de nossos predadores, de leões a bactérias. Hoje, nosso inimigo mais formidável somos nós mesmos. Quase todos os nossos maiores problemas são causados, ou ao menos poderiam ser evitados, por escolha humana”⁴³.

Somos dotados de livre arbítrio? Então, por que não conseguimos eliminar questões tão antigas como a pobreza, as doenças, a violência, a crueldade, a exploração dos semelhantes? Por que não nos comovemos com as ameaças decorrentes do aquecimento global, do terrorismo, da eliminação das fronteiras para tudo o que é pernicioso? Falo da chuva ácida, das “ilhas pet” vagando pelos mares, do contrabando de drogas, de armas, de seres humanos, da exportação de lixo tóxico dos países civilizados para os que ainda se encontram em estágio heterogêneo de desenvolvimento. Contraponha-se a tudo isso, a surrada escusa da soberania brasileira ferida por interesses internacionais. A teoria da conspiração contra o progresso nacional. A teimosia negacionista do aquecimento global e a recusa a intensificar a tutela ecológica de nosso patrimônio natural, notadamente a Amazônia, apesar de a Europa haver decretado estado de emergência climática em dezembro de 2019. Acreditar que ONGs sejam autoras de incêndio e desmatamento no Brasil, que as queimadas são fenômeno “cultural”, que a carne vermelha está mais cara porque a região amazônica está excessivamente protegida por reservas indígenas, reservas ambientais e parques nacionais, é evidenciar fragilíssimo conhecimento da realidade global. Se tais posturas evidenciarem despreparo intelectual, então o problema é corrigível.

Tudo vai desaguar na educação. Tema tão antigo, quanto essencial. “A educação como atividade programática vem de Sócrates, com seu programa político, ético, axiológico e gnosiológico. Em Platão encontramos um programa mais de caráter político, assim como em Aristóteles com uma predominância gnoseológica. Montaigne e Rousseau estabelecem um roteiro específico a ser seguido na instrução da criança”⁴⁴.

Pode-se considerar que tais pensamentos fornecem alicerce para uma profusa produção de teorias, ensaios, modelos e propostas para educar, prioritariamente, infância e juventude. Só que a educação foi desvinculada de uma preocupação que teria garantido a sua hígidez como formadora de futuras gerações equilibradas. É que durante mais de vinte séculos, a educação foi objeto da filosofia. Quando passou para os domínios da Pedagogia, os filósofos foram banidos. Ocorreu o que Trujillo chama de “pedagogização da Filosofia da Educação”: “Isso equivale a dizer que hoje, aquilo que é lecionado por esse conteúdo, é mais discurso pedagógico do que filosófico”⁴⁵.

Ora, a ética é uma parte da filosofia. Ao se desprezar a filosofia na educação, esse menosprezo atingiu também a ética. A ausência da filosofia da educação foi catastrófica. Debilitou-se o vigor e sentido por ela conferidos ao ato de aprender. Afinal, filosofia é amor à sabedoria.

A ética é um elemento civilizador da sociedade. O grau de observância de normas éticas é um termômetro da intensidade com que a moral persiste naquele grupo considerado.

Só um aprofundamento ético e, melhor ainda, um compromisso para vivenciá-la na rotina dos dias, é que poderá fazer com que as avassaladoras mutações propiciadas pelos avanços científico-tecnológicos descartem o humanismo, sacrificado no altar da técnica.

Tal reflexão vale tanto para o macro, como para o micro. O que é que todas as pessoas

constatam como produto da Quarta Revolução Industrial? A comunicação permanente pelas infovias, que levou à identificação de verdadeira “dependência digital”: sintomas ligados à intoxicação por droga “assolam hoje um novo tipo de dependente: o que não consegue passar certo tempo desconectado do smartphone, do tablet, notebook ou computador. É o dependente digital. O aparelho o acompanha, ligado, durante suas refeições em casa, com a família, ou na rua, a negócios ou a lazer; na conversa com os amigos; no cinema ou no teatro e, inevitavelmente, no trabalho”⁴⁶.

Evidente que o uso do celular oferece também vantagens. Estas são utilizadas na educação, por aqueles docentes que se adequaram à era digital. A lógica dos games facilita o aprendizado, como alavanca de engajamento do educando. E também no trabalho, onde a gamificação é tendência que gradualmente atrai o empresário, como atraente ferramenta para a obtenção de melhor desempenho do funcionário.

A Quarta Revolução Industrial é, antes de tudo, uma Revolução Digital. Que o diga o sistema bancário. Prolifera, no mundo inteiro, a instituição financeira inteiramente digital. O início foi discreto, para utilização como forma de pagamento. Aos poucos, adquire novas atribuições e pode oferecer crédito pessoal. Os aplicativos dos bancos digitais são superiores, mais intuitivos, se comparados com os dos bancos tradicionais. Também a isenção tarifária é um atrativo. Isso porque o custo operacional de um banco digital não ultrapassa 15% daquele suportado pelos bancos convencionais.

A reação dos grandes bancos é criar as próprias unidades digitais. O trabalho em rede cooperativa já é uma realidade. Adotando estratégia das Fintechs, as unidades digitais dos bancos tradicionais estabelecem parceria com Uber, Airbnb e dão descontos nesses serviços. O cartão de crédito digital é a promessa de várias casas bancárias. O cheque está moribundo, o cartão de plástico segue o mesmo destino e tudo será digital dentro em brevíssimo tempo.

Tudo mudou e de forma drástica. “Nossos dispositivos digitais são quase extensões de nós mesmos. Por meio deles estudamos, nos relacionamos e participamos intensamente da ágora digital”⁴⁷. Com essa mídia onipresente, impõe-se investir na capacitação da infância e juventude, com vistas ao que os aguarda logo mais. Se a informação é abundante e invasiva, “formar leitores aptos a diferenciar conteúdos, a identificar gêneros textuais, a separar fato de opinião e, claro, a questionar a informação que recebe, é o grande desafio do momento. E vai além: passa também por formar cidadãos mais conscientes, críticos e responsáveis, aptos a serem consumidores e produtores de conteúdo”⁴⁸. O efeito avassalador da deseducação que a mídia acarreta para a infância e juventude só pode ser atenuado – não se imagine que possa vir a ser eliminado – mediante postura ética.

Tudo se torna mais complexo, ao se avaliar o paradoxo perverso da democratização brasileira. De início, muitos brasileiros sentiram-se confortados pela volta ao regime democrático, depois de vinte e um anos de autoritarismo. Em seguida, começam a se sentir “menos seguros sob a democracia política que alcançaram, seus corpos mais ameaçados pela violência cotidiana do que pela repressão da ditadura”⁴⁹. Violência, como já se afirmou, não apenas física, até cruenta, mas a violência simbólica da insensibilidade, da crueza nos relacionamentos, da falta de polidez. O clima de medo e incivilidade está a impregnar a vida cotidiana.

As pessoas de boa vontade, aquelas que têm juízo, precisam atuar como válvulas de amortecimento da incivilidade. Oferecer a candura como retribuição à falta de educação de berço. Pacificar em vez de pregar a luta armada. Convencer pelo exemplo.

Alguém dirá que não posso “oferecer a outra face” ao assaltante que me ameaça com arma de fogo. Mas posso exigir que o Estatuto do Desarmamento seja observado. Também posso usar a pulverização das redes sociais para reclamar do Governo a realização de *blitz* que apreendam as armas ilegais, aquelas que, mais potentes do que as entregues à polícia, estão nas mãos dos criminosos.

Também não é impossível ser um *headhunter* ético. Aquele profissional que atende às

necessidades de quem necessita de um quadro muito especial, de um profissional competente, para exercer atividade diferenciada dentro de uma empresa, pode inspirar os abnegados voluntários empenhados em multiplicar as *células éticas* na sociedade digital. As transformações tecnológicas viabilizaram a busca *on-line* instantânea. Mas o que ainda funciona é o olho no olho, o cara a cara, a intuição milagrosa que detecta o talento de que a sociedade precisa.

A lei sociológica dos *pássaros de igual plumagem* pode também estimular o idealista a localizar, na aparente balbúrdia de todas as *tribos*, aquelas características comportamentais de que o mundo precisa para uma revisão da liderança. Resiliência, engajamento, criatividade, espírito colaborativo e inovador, foco nas soluções e não nos problemas. E, principalmente, vocação ética: a busca do bem, do correto, do certo, do direito, do honesto.

Não será impossível encontrar exemplares de primeira qualidade entre as pessoas que acreditam na retidão e se comportam bem. A sucessão de fatos desairosos pode sugerir que o Brasil não tem mais jeito. É urgente recuperar o fio da esperança e alimentá-lo com a certeza de que a vocação humana é a perfectibilidade. Embora sem certificados de garantia, sujeitos a erros e a recaídas, a vantagem inegável do ser humano é que ele pode recomeçar. Reiniciar a trajetória da qual se desviara. Começar de novo, agora com a intenção de não errar mais.

Nossa “história profunda” é a epopeia de alcançar o estágio possível de humana felicidade. “Uma história profunda é a história de *sentir como se*: é a narrativa dos sentimentos da história na linguagem dos símbolos. Ela elimina o julgamento. Elimina os fatos. Conta para nós como as coisas estão”⁵⁰. Há muitos mitos envolvendo a História do Brasil. A junção das três raças indolentes, a inexistência de civilização digna desse nome que se desenvolva nos trópicos, a síndrome do *vira-latas*, que dá valor apenas para a metrópole e sua cultura.

“Todas as sociedades possuem suas lendas fundadoras que as unem, moldam seus limites morais e habitam seus sonhos de futuro”⁵¹. O que há de novo no cenário é que a digitalização e a interconexão global recuperam a primazia da emoção. O estranhamento entre as pessoas, a polarização de posições, a facilidade com que se briga em casa, na escola, no trabalho ou na rua por inclinações partidárias ou por qualquer outra insignificância, mostra uma sensibilidade coberta de excessivo melindre.

A emoção também pode ser direcionada à captação de uma vontade de colocar o mundo em ordem. Ninguém que se preze como pessoa há de aplaudir a conduta dos que lesaram a Pátria nos últimos anos. Como fazer do Brasil um país honesto? Começando conosco. Ser honesto, ser probo, ser patriota. E contaminar os outros com esse *vírus do bem*.

O “colapso da confiança é a base social da era da pós-verdade: todo o resto flui dessa fonte única e deletéria. Em outras palavras, todas as sociedades bem-sucedidas dependem de um grau relativamente alto de honestidade para preservar a ordem, defender a lei, punir os poderosos e gerar prosperidade”⁵². Esse é um discurso convincente. O que a cidadania pode fazer para prestigiá-lo? Comportar-se de acordo com os padrões que identificam uma civilização ética.

Esse é um passo, de suma importância, para fazer com que o Brasil de fato se aproxime do país formal. O constituinte de 1988 acenou com a Democracia Participativa, diante dos descabimentos da fraturada representação. O constitucionalista Paulo Bonavides oferece uma versão do que significou a vida democrática brasileira sob o signo da representação:

“A velha democracia representativa das elites do privilégio se encarna, de último, em forças e correntes sociais minguentes, cujo ocaso apenas não percebe nem enxerga, quem perdeu já a visão dos sucessos, dos fatos, da realidade circundante; quem não divisa a rebelião de consciência nas profundezas ocultas das sociedades periféricas, dos povos que já se desenganaram das virtudes de uma democracia representativa pura, a qual não existe e precisa de ser afastada da linha de seu horizonte político, porquanto tem significado o embuste de promessas descumpridas e reiteradas falsidades”⁵³.

Valhamo-nos dessa turbulência da era digital, que poderá produzir frutos sazonados de uma

participação cidadã que assuma as rédeas do convívio, na melhor concepção de que o único titular da soberania é o povo. Conduzir o Estado ao seu papel de instrumento de coordenação, servo da população, cuja maioria estabelece os objetivos do convívio e estipula os valores a serem preservados.

Menos governo, mais participação da cidadania. Mais ética, menos alienação e omissão. É da inação dos bons que os maus se valem para perpetrar suas imundícies.

O ser humano é dotado de inteligência para perceber que tem condições de imprimir o rumo de sua própria existência. É preciso ter coragem de usar o seu próprio entendimento – *Sapere aude!*, como Kant alertou, ao conceber o iluminismo como a saída do homem de sua “*menoridade*, pela qual ele próprio é responsável. A menoridade, isto é, a incapacidade de se servir do seu entendimento sem a orientação de outrem, uma menoridade pela qual *ele próprio é responsável*, pois a causa não reside num defeito do entendimento, mas na ausência de decisão e de coragem para dele se servir sem a orientação de outrem”⁵⁴.

Sem tomar consciência disso, a continuar na dependência do Estado como se este realmente fosse onipotente e onisciente, o ser humano – provido de razão e de lucidez – estará a contribuir para o efetivo fim da Democracia. Esta é baseada em alguns pilares, dos quais não é o menor a confiança. “Um dos enigmas centrais da ciência política é explicar a persistência da democracia, que é fundamentalmente uma questão de confiança: aqueles que correm o risco de perdas com o resultado de uma eleição precisam confiar que vale a pena a perseverança até a próxima disputa eleitoral. Os ricos precisam confiar que os pobres não irão tomar seu dinheiro. Os militares precisam confiar que os civis não irão tomar suas armas. Muitas vezes, essa confiança acaba. E é então que a democracia desmorona”⁵⁵.

Pensar em derrocada da Democracia sob o impacto da Quarta Revolução Industrial é admitir um retrocesso da civilização. A única certeza, nesta era de incertezas, é a de que o futuro será muito diferente do passado. Mas deste, podemos extrair lições e continuar a aprender.

O desafio deste século XXI é o de que ao chegarmos à conclusão de que temos algumas respostas, as perguntas é que já não são as mesmas.

Recorrer à ética, a longa ciência do comportamento moral do ser humano em sociedade é cada vez mais urgente, fundamental, imprescindível. Levemos essa advertência a sério.

NOTAS DE RODAPÉ

1

LEONARDO da Vinci não foi apenas o notável pintor da *Mona Lisa* e da *Santa Ceia*, mas também arquiteto, engenheiro, geólogo, físico, inventor, explorador de todos os enigmas do Universo. Passou a vida a estudar e a experimentar. Quem sabia que ele foi “um pioneiro da paleoicnologia, o estudo dos vestígios de fósseis, campo que só seria formalmente criado trezentos anos mais tarde?” (ISAACSON, Walter, *Leonardo da Vinci*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017, p. 470).

2

ISAACSON, Walter, op. cit., idem, p. 550/555.

3

LIPOVETSKY, Gilles, escreveu, além dos livros que constam da Bibliografia, *O Império do Efêmero*, *A Moda e seu destino nas sociedades modernas*, *O luxo eterno*, *Da idade do sagrado ao tempo das marcas*, entre outros.

4

Um dos fundamentos – e considerado o principal – da República Federativa do Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito, é a dignidade da pessoa humana – artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 5.10.1988.

5

Para quem se interessar pelo tema, é interessante ler “*Crianças Francesas não fazem manha*”, de Pamela Druckerman e “*L’instinct paternel*”, de Christine Castelain-Meunier.

6

PONDÉ, Luiz Felipe, autor de *Marketing Existencial*, in *Idiotas da autoestima*, FSP, 8.7.2019, p. C6.

7

PONDÉ, Luiz Felipe, op. cit. Idem, ibidem.

8

A falácia dos “amigos da internet”, com os milhares de seguidores das redes sociais, merecerão análise à parte. Aqui se fala daquele encontro pessoal, olho no olho, a camaradagem até física, algo que inexiste no mundo *web*.

9

Não faltam estudos instigantes sobre São Paulo. Recomendo a leitura de “Paulicéia Melindrosa”, de Ebe Reale, que fez um sedutor retrospecto da vida paulistana através de notícias e anúncios de jornais, focando a década de 20 do século passado.

10

A mobilidade social no Metrô é um exemplo da massa humana que se desloca por São Paulo. Participe, como experiência sociológica, da caminhada de transferência entre as estações Consolação e Paulista, para trocar a linha verde pela amarela ou vice-versa.

11

O fenômeno do empobrecimento da classe média é considerado um enorme risco para as democracias. Acontece no mundo inteiro: aquilo que se chamou um dia “classe média”, é hoje faixa estreita comprimida entre os 50% mais pobres e os 10% mais ricos. A Desigualdade Global é uma série produzida por Fernando Canzian e Lalo de Almeida, que detectaram o perigo para um convívio harmônico, contido no Relatório da

Desigualdade Global, elaborado pela equipe do economista Thomas Piketty (FSP, 23.7.19, p. A8-A9, podendo ser acompanhada em folha.com/desigualdadeglobal.

12

FELTRAN, Gabriel dos Santos, *Fronteiras de Tensão. Política e Violência nas periferias de São Paulo*, São Paulo: Editora UNESP, 2011, p. 1.

13

É de causar estupefação e perplexidade a situação do uso dos *mobiles* no Brasil. Catadores de material para reciclagem, pedintes e moradores de rua têm o seu celular. Por isso é que o uso das redes sociais para fins educativos e terapêuticos não pode ser um projeto utópico. É viável uma comunicação direta com cada brasileiro ou residente no Brasil, desde que haja planejamento consistente e baseado em sólida base da ciência e técnica comunicacional.

14

DUNKER, Christian e THEBAS, Cláudio, *O Palhaço e o Psicanalista – Como escutar os outros*, São Paulo: Editora Planeta, 2019, p. 35.

15

Há inúmeros Museus, Centros Culturais, Institutos, Bibliotecas, espaços lúdicos, de ingresso gratuito e, muita vez, vazios. Enquanto isso, há crianças que nunca tiveram oportunidade de adentrar a um ambiente desses. O encontro com o desconhecido saudável é capaz de produzir um milagre no ânimo infantil.

16

GOLDBERG, Jacob Pinheiro, in GOLDBERG, Flávio, organizador, *O Direito no Divã. Ética da emoção*, São Paulo: Saraiva, 2ª tiragem, 2012, p. 185.

17

GOLDBERG, Jacob Pinheiro, op. cit., idem, p. 186.

18

A casuística é eloquente. Imagine-se o empresário que, para obter mais lucro, se utiliza de matéria-prima perigosa para produzir o que será consumido por milhões de pessoas. Está nessa relação o agronegócio que não se priva de herbicidas vedados na origem, mas que continuam a ser utilizados nos países de fiscalização complacente. E os fabricantes de arma, que ajudam o mundo a se exterminar? Os empreendedores que se servem de material de qualidade inferior e submetem os moradores a tragédias de desmoronamento, o mesmo acontecendo com as empreitadas de obras públicas destinadas a ruir e a fazer perecer variável quantidade de pessoas? Os exemplos não têm fim, diante da criatividade humana quando voltada ao único objetivo de conseguir lucro, sem qualquer consideração pelas vidas em jogo que

dessa opção venham a ser sacrificadas.

19

SANDEL, Michael, *O que o dinheiro não compra. Os limites morais do mercado*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 9/10.

20

SANDEL, Michael J., *O que o dinheiro não compra*, cit. Idem, p. 202.

21

Cada vez mais difícil manter a pregação do valor do estudo, do sacrifício, do empenho, do esforço pessoal. Os jovens que não vislumbram futuro, quando recrutados pelo tráfico, vêm assegurada a fruição de tudo aquilo que a publicidade anuncia como essencial, enquanto nada disso terão se continuarem na rota do bom caminho. Apenas continuarão a sina de seus pais, condenados a uma vida sub-humana e em precárias condições, muito distantes do propalado ideal que deriva da observância do princípio da dignidade da pessoa.

22

SCHOFIELD, Malcolm, *Ética Estoica*, in INWOOD, Brad, organizador, *Os Estoicos*, São Paulo: Odysseus Editora, 2006, p. 281.

23

Dinheiro não tem cheiro, expressão que legitima possuir numerário, não importa qual a sua origem.

24

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições*, cit., idem, p. 61.

25

HARARI, Yuval Noah, *21 Lições*, cit., idem, p. 62.

26

Consultar NALINI, José Renato, *Ética Ambiental*, 4ª ed., RT-Thomson Reuters, 2015.

27

RAWORTH, Kate, *Economia Donut: Uma Alternativa ao Crescimento a Qualquer Custo*, São Paulo: Zahar Editora, 2019.

28

Vide item anterior, menção a HARARI, Yuval Noah (notas 24 e 25).

29

O Instituto Ipsos é considerado a 3ª maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado em todo o mundo. Foi fundada na França em 1975 e conta com quase 20 mil funcionários, presente em 87 países, inclusive no Brasil.

30

BLOCH, Ernst, *O Princípio Esperança*, vol. I, Rio de Janeiro: Eduerj, Contraponto, 2005, p. 146.

31

ISAACSON, Walter, *Leonardo da Vinci*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017, p. 465.

32

BLOCH, Ernst, *O Princípio Esperança*, vol. II, Rio de Janeiro: Eduerj, Contraponto, 2006, p. 9.

33

FERRY, Luc, *A Inovação Destruidora. Ensaio sobre a lógica das sociedades modernas*, Rio de Janeiro: Objetiva, 2015, p. 7.

34

FERRY, Luc, op. cit., idem, p. 8.

35

EZABELLA, Fernanda, jornalista que vive em Los Angeles, EUA, *in* *Filosofia da safadeza*, FSP, Ilustríssima, 14.7.2019, p. 7. O livro de AARON JAMES é *Assholes: A Theory*, ed. Doubleday, 2012. O segundo é *Assholes: A Theory of Donald Trump*, ed. Doubleday, 2016.

36

JAMES, Aaron, *apud* EZABELLA, Fernanda, artigo citado, idem, ibidem.

37

SCHWAB, Klaus, *Aplicando a Quarta Revolução Industrial*, cit., idem, p. 42.

38

SCHWAB, Klaus, op. cit., idem, p. 42/43.

39

RUSSELL, Stuart, *Uma inteligência artificial inteligente*, in SCHWAB, Klaus, op. cit., idem, p. 183.

40

RUSSELL, Stuart, op. cit., idem, p. 164.

41

GREENE, Joshua, *Tribos Moraes. A Tragédia da moralidade do senso comum*, São Paulo: Editora Record, 2018, p. 32.

42

GREEN, Joshua, op. cit., idem, p. 33.

43

GREEN, Joshua, op. cit., idem, p. 356.

44

TRUJILLO, Albeiro Mejia, *Ética numa perspectiva transdisciplinar*, Brasília: Thesaurus Editora, 2011, p. 128.

45

TRUJILLO, Albeiro Mejia, op. cit., idem, ibidem.

46

CASTRO, Ruy, *Dependência Digital*, FSP, 8.7.2019, p. A2. O jornalista propõe uma desintoxicação digital, já que o usuário também padece de síndrome de abstinência, se ficar privado de seu *mobile*.

47

BLANCO, Patrícia, Presidente do Instituto Palavra Aberta, in *Educação Midiática*, FSP, 17.6.2019, p. A3.

48

BLANCO, Patrícia, op. cit., idem, ibidem.

49

HOLSTON, James, *Cidadania Insurgente. Disjunções da Democracia e da Modernidade no Brasil*, São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 349.

50

D'ANCONA, Matthew, op. cit., idem, p. 37.

51

D'ANCONA, Matthew, op. cit., idem, p.38.

52

D'ANCONA, Matthew, op. cit., idem, p.42.

53

BONAVIDES, Paulo, *Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Por um direito constitucional de luta e resistência. Por uma nova Hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade*, 3ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 304.

54

KANT, Emmanuel, *La philosophie de l'histoire*, p. 46, apud DELRUELLE, Edouard, *Metamorfoses do Sujeito*, cit., idem, p. 233.

55

RUNCIMAN, David, *Como a Democracia Chega ao Fim*, São Paulo: Todavia, 2018, p. 9.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia

ABI-EÇAB, Pedro; GAIO, Alexandre. Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: 30 anos. Campo Grande: Contemplar, 2012.

ABRÃO, Carlos Henrique. Processo eletrônico – Processo digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito – Uma crítica à verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 1996.

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento – Fragmentos filosóficos. reimp. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

AGOSTINHO. Confissões. Trad. e notas de SANTO, Arnaldo do Espírito; BEATO, João; PIMENTEL, Maria Cristina de CastroMaia de Sousa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000. Livro III.

_____. A cidade de Deus. Trad. e prefácio de J. Dias Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. Livro XIV.

AGUILÓ, Alfonso. Luzes e sombras na Igreja – Pontos discutidos sobre a história e a vida da Igreja. São Paulo: Quadrante, 2011.

ALMARAZ, Maria Jesús Moro. Aspectos civiles de la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Barcelona: Bosch, 1988.

ALMEIDA, Alberto Carlos. O dedo na ferida – Menos imposto, mais consumo. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2010.

ALMEIDA, Dom Luciano Mendes de. Economia solidária. Folha de S. Paulo, 01.02. 1997.

ALMEIDA, José Maurício Pinto de; LEARDINI, Márcia. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007.

ALONSO, E. Estrada. Las uniones extramatrimoniales en el derecho civil español. Madrid: Civitas, 1986.

ALONSO, Eduardo Serrano. El depósito de espermatozoides o de embriones congelados y los problemas de la fecundación post mortem. La filiación a finales del siglo XX. Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Mundial Basco. Departamento de Derecho Privado de la Universidad del País Vasco. Madrid: Trivium, 1988.

ALONSO, Félix Ruiz; LÓPEZ, Francisco Granizo; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Curso de ética em administração. São Paulo: Atlas, 2006.

ALONSO, Javier Urcelay. Televisión y disolución familiar. Verbo. série XXXIV. n. 339-340, 1995.

ALTAMIRANO, Alejandro C. Objeción de conciencia en materia tributaria. Revista Ibero-Americana de Direito Público. n. XIX. Rio de Janeiro, 2005.

- AMBOS, Kai, ZILLI, Marcos, MENDES, Paulo de Sousa, coordenadores, *Corrupção. Ensaio sobre a Operação Lava Jato*, São Paulo: Marcial Pons-CEDPAL, 2019.
- AMORIM, José Roberto Neves; SILVEIRA, João José Custódio da (coords.). *A nova ordem das soluções alternativas de conflitos e o Conselho Nacional de Justiça*. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.
- ANDERS, Günther. *L'uomo è antiquato. Considerazioni sull'anima nell'era della seconda rivoluzione industriale*. Milano: Il Saggiatore, 1963.
- ANOREG-SP. *Serviços notariais e de registro*. São Paulo: Escola Nacional da Magistratura/Anoreg/Assesp, 1996. (Teses apresentadas no 1.º Simpósio Nacional de Serviços Notariais e Registrais).
- ANTONIL, André João. *Cultura e opulência do Brasil*. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1982.
- ANZENBACHER, Arno. *Introdução à filosofia ocidental*. Petrópolis: Vozes, 2009.
- AQUINO, Tomás de. *Summa teológica*. Trad. Alexandre Corrêa. 2. ed. Caxias do Sul: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes/Universidade de Caxias do Sul/Livraria Sulina Editora/UFRS-Grafosul – Ind.Gráfica Editora Ltda, 1980.
- ARENDT, Hannah. *A condição humana*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
- ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Coleção Os Pensadores. Livro II, 25-30.
- _____. *Ética a Nicômaco*. Trad. do grego e notas de António C. Caieiro. Lisboa: Quetzal Editores, 2004; São Paulo: Atlas, 2009. II, 6, 1107.^a.
- ARMSTRONG, Karen. *Em defesa de Deus – O que a religião realmente significa*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- ASH, William. *Marxismo e moral*. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.
- ASHLEY, Patrícia Almeida (coord.). *Ética e responsabilidade social nos negócios*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
- ASPIAZU, Joaquín. *La moral del hombre de negocios*. Madrid: Razón y Fe, 1944.
- ASSIS, Joaquim Maria Machado de. *Memórias póstumas de Brás Cubas/Dom Casmurro*. São Paulo: Abril Cultural, 1971.
- AZEVEDO, Álvaro Villaça. *Estatuto da família de fato*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2001.
- BALERA, Wagner; SAYEG, Ricardo. *O capitalismo humanista – Filosofia humanista de direito econômico*. Petrópolis: KBR, 2011.
- BARBOSA FILHO, André; CASTRO, Cosette. *O cenário de convergência: as inovações de modelo de negócio com o SBTVD*. In: RAMOS, Murilo César; SANTOS, Suzy dos (org.). *Políticas de comunicação: buscas teóricas e práticas*. São Paulo: Paulus, 2007.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *O direito do nascituro à vida*. In: MARTINS, Ives Gandra (coord.). *Direito fundamental à vida*. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- BARRETO, Adalberto. *Exclusão e doenças da alma*. In: BINDÉ, Jérôme (coord.). *Para onde vão os valores?* Lisboa: Instituto Piaget, 2006.
- BARRETO, António (coord.). *Justiça em crise? Crises da justiça*. Lisboa: Dom Quixote, 2000.

- BARROS, Daniel, País Mal Educado - Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras? São Paulo: Record, 2018.
- BARROS FILHO, Clóvis de e POMPEU, Júlio, Somos Todos Canalhas – Filosofia para uma sociedade em busca de valores, Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2015.
- BARROSO, Luís. Interpretação e aplicação da Constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
- BASSETTE, Fernanda. Hit no You Tube, vídeo de pacientes faz doação de medula crescer 180%. Vida, O Estado de S. Paulo, 25.12.2012, p. A12
- BASTOS, Celso Ribeiro; TAVARES, André Ramos. O Estado de S. Paulo, 31.01.1998.
- BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo, Lisboa: Editora 70, 2011.
- _____. Cool memories III – Fragmentos 1991-1995. São Paulo: Estação Liberdade, 2000.
- _____. Cool memories IV – Crônicas 1996-2000. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
- BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2006.
- BEAUDOT, Alain. A criatividade na escola. São Paulo: Editora Nacional, 1975.
- BENSUSAN, Nurit et alii. Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo? Para mudar o mundo! São Paulo: Peirópolis, 2006.
- BENTHAM, Jeremy. Science of morality (1834). São Paulo: Abril Cultural, 1974. Coleção Os Pensadores.
- _____. An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford: Blackwell, 1967.
- BERGOGLIO, Jorge; SKORKA, Abraham. Sobre o céu e a terra. São Paulo: Paralela, 2013.
- BERISTAIN, Antonio. Crisis del derecho represivo – Orientaciones de organismos nacionales y internacionales. Madrid: Edicusa, 1977.
- _____. Ética policial según las Naciones Unidas. Justitia. vol. 46. 1995.
- BERLIN, Isaiah. O sentido da liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
- BERNARD, J. The future of marriage. New York: Bantam Books, 1973.
- BERNARD, Philippe J. Perversões da utopia moderna. Bauru: EDUSC, 2000.
- BERNARDO, Maristela Veloso Campos e SERBINO, Raquel Volpato, Educadores para o século XXI. Uma visão multidisciplinar. São Paulo: Editora Unesp, 1992.
- BERTI, Enrico. No princípio era a maravilha – As grandes questões da filosofia antiga. São Paulo: Edições Loyola, 2010.
- BEVILAQUA, Clóvis. Direito das obrigações. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1931.
- BEVORT, Antoine. Pour une démocratie participative. Paris: Presses de Sciences Politiques, La Bibliothèque du Citoyen, 2002.
- BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Paulinas, 1953.
- BINDÉ, Jérôme (coord.). Para onde vão os valores? Lisboa: Instituto Piaget, 2006.
- BITTAR, Carlos Alberto. O direito civil na Constituição de 1988. São Paulo: Ed. RT, 1990.

- BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. 2. ed. São Paulo: Leud, 1982.
- BLOCH, Ernst. O princípio esperança. Rio de Janeiro: Ed.UERJ/Contraponto, 2006. vols. 1 e 2.
- BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função – Novos estudos de teoria do direito. São Paulo: Manole, 2007.
- _____; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. São Paulo: UNB, 2000. vol. 1.
- BODEI, Remo. A filosofia do século XX. Bauru: EDUSC, 2000.
- BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. Por um Direito Constitucional de luta e resistência. Por uma nova hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
- BONHOEFFER, Dietrich. Ética. São Leopoldo: Sinodal, 1988.
- BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- BOTTINI, Pierpaolo; RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. Reforma do Judiciário – Comentários à Emenda Constitucional 45/2004. São Paulo: Saraiva, 2005.
- BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Manifesto verde. 7. ed. São Paulo: Global, 2001.
- BRAZIL, Horus Vital. Uma ética de reconhecimento e renúncia. In: FRANÇA, Maria Inês (org.). Ética, psicanálise e sua transmissão. Petrópolis: Vozes, 1996.
- BRITO, Adriano Naves de (org.). Ética – Questões de fundamentação. Brasília: UnB, 2007.
- BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- BROSCHI, L. Trigo. Família, representação e cotidiano – Reflexões sobre um trabalho de campo. São Paulo: CERU/CODAC/USP, 1989.
- BRUNI, Luigino. A ferida do outro – Economia e relações humanas. Lisboa: Cidade Nova, 2010.
- BRYM, Robert J., LIE, John, HAMLIN, Cynthia Lins, MUTZEMBERG, Remo, SOARES, Eliane Veras, SOUTO MAIOR, Heraldo Pessoa, Sociologia – Sua Bússola para um Novo Mundo, São Paulo: Cengage Learning, 2010.
- BURGOS, Marcelo Baumann, MELO, Manuel Palacios Cunha, CARVALHO, Maria Alice Resende de, VIANNA, Luiz Werneck. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Revan, 1999.
- CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. 6. ed. Lisboa: Livraria Clássica, 1977.
- CALDEIRA, Jorge. A nação mercantilista – Ensaio sobre o Brasil. São Paulo: Editora 34, 1999.
- CAMPILONGO, Celso Fernandes. Interpretação do direito e movimentos sociais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Trad. de A. Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste-Gulbenkian, 2002.
- CANDIDO, Fábio Rogério, Direito Policial. O Ciclo Completo de Polícia, Curitiba-Juruá Editora, 2016.
- CANÊDO, Carlos; FONSECA, David S. (orgs.). Ambivalência, contradição e volatilidade no

sistema penal. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.

CAPRIGLIONE, Laura. Alta infidelidade. Família brasileira (publicação especial da Folha de S. Paulo), 2007.

CARDELLA, Haroldo; CREMASCO, José Antonio. Manual de ética profissional do advogado. Campinas: Millennium, 2005.

CARDOSO, Ruth. A cidadania em sociedades multiculturais. In: Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania (diversos autores). O preconceito. São Paulo: IMESP, 1996/1997.

CARELLI, Gabriela; MELO, Carolina. Um novo tipo de avós. Revista Veja de 26.10.2011.

CARNIO, Henrique Garbellini; GONZAGA, Alvaro de Azevedo. Curso de sociologia jurídica. São Paulo: Ed. RT, 2011.

CARVALHO, Amilton Bueno de. Direito alternativo e processo. Lições alternativas de direito processual. São Paulo: Acadêmica, 1995.

CARVALHO, Gisele Mendes de. A nova lei de biossegurança (Lei 11.105/2005) e a polêmica em torno à utilização de embriões humanos para fins terapêuticos. Boletim IBCCrim, n. 155, out. 2005.

CARVALHO, José Maurício de. Experiência moral e valores no pensamento ético de Max Scheler. In: _____ (org.). Problemas e teorias da ética contemporânea. Porto Alegre: EdIPUCRS, 2004.

CASTORIADIS, Cornelius. Sujeito e verdade no mundo social histórico. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

CASTRO, Lídia Rosalina Folgueira; SILVA, Evani Zambon Marques da. Psicologia judiciária para concursos da magistratura. São Paulo: Edipro, 2011.

CASTRO, Messias Mercadante de; OLIVEIRA, Lúcia Maria Alves de. A gestão ética, competente e consciente – Tributo à memória de E. F. Schumacher. São Paulo: M. Books do Brasil, 2008.

CASTRO, Moacir Werneck de. A máscara do tempo – Visões da era global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.

CASTRUCCI, Plínio de Lauro; ALONSO, Félix Ruiz; LÓPEZ, Francisco Granizo. Curso de ética em administração. São Paulo: Atlas, 2006.

CATTANEO, Mario A. Pena, diritto e dignità umana – Saggio sulla filosofia del diritto penale. Torino: Giappichelli, 1990.

CAUPERS, João. A administração periférica do Estado – Estudo de ciência da administração. Lisboa: Aequitas, 1994.

CHADE, Jamil. Para todos e sem censura. O Estado de S. Paulo, LINK, 13 jun. 2011, p. L4.

CHALITA, Gabriel. Os dez mandamentos da ética. São Paulo: Nova Fronteira, 2003.

_____, MARTINS, Ives Gandra da Silva e NALINI, José Renato, coordenadores, Consequencialismo No Poder Judiciário, Indaiatuba: Editora Foco, 2019.

CHÂTEAU, Jean. Os grandes pedagogistas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978.

CHAVES, Carlos Fernando Brasil; REZENDE, Afonso Celso F. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

- CHORÃO, Mário Bigotte. O conceito de direito. Introdução ao direito. Coimbra: Almedina, 1988. vol. 1.
- CHUNG, Fay. As mulheres e o futuro da educação. In: BINDÉ, Jérôme (coord.). Para onde vão os valores? Lisboa: Instituto Piaget, 2006.
- CIORAN, Emile M. Breviário de decomposição. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.
- CLOSS, Darcy; PRIETO, Virgínia Daudt. Subsídios à implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2006/2007. vol. 1 a 8.
- CLUNY, António. Uma justiça dúctil para um país normal. In: BARRETO, António (coord.). Justiça em crise? Crises da justiça. Lisboa: Dom Quixote, 2000.
- COELHO, Marcelo. A doação de órgãos e o horror à própria morte. Folha de S. Paulo, 29.01.1997.
- _____. A família arruma a cama. Folha de S. Paulo, 07.10.2007, p. 9.
- COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988 – Sistema tributário. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
- COLTRO, Antonio Carlos Mathias; ZIMMERMAN, David (org.). Aspectos psicológicos na prática jurídica. Campinas: Millennium, 2002.
- COMPARATO, Fábio Konder. Ética – Direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- _____. Sobre a legitimidade das constituições. In: BONAVIDES, Paulo; BEDÊ, Fayga Silveira; LIMA, Francisco Gerson Marques de (coord.). Constituição e democracia – Estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006.
- COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno tratado das grandes virtudes. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- CONCHE, Marcel, O Sentido da Filosofia, São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- CORTINA, Adela. Ética aplicada y democracia radical. 2. ed. Madrid: Tecnos, 1997.
- COUTINHO, Heliana Maria de Azevedo. O juiz agente político. Campinas: Copola, 1998.
- COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1987.
- CREMASCO, José Antonio; CARDELLA, Haroldo. Manual de ética profissional do advogado. Campinas: Millennium, 2005.
- CRUZ, Rogério Schietti Machado. Processo penal pensado e aplicado. Brasília: Brasília Jurídica, 2005.
- D'ANCONA, Matthew, Pós-Verdade. A Nova Guerra contra os fatos em tempos de Fake News, Barueri: Faro Editorial, 2018.
- DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996; 3. ed., 2007.
- DANTAS, San Tiago. A educação jurídica e a crise brasileira. Brasília: Universidade de Brasília, Encontros UNB, Ensino Jurídico Brasília, 1978/1979.
- _____. Educação jurídica e a crise brasileira. São Paulo: Ed. RT, 1955.

- DAVID, D. L'insemination artificielle humaine – Un nouveau mode de filiation. Paris: ESF, 1984.
- DAWKINS, Richard. Deus, um delírio. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- DE LAGASNERIE, Geoffroy. A última lição de Michel Foucault. São Paulo: Três Estrelas, 2013.
- DE LUCCA, Newton. Da ética geral à ética empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009.
- DE STEFANO, Rodolfo. Legge etica e legge giuridica. Milano: Giuffrè, 1955.
- DEBERGÉ, Pierre. Ética do poder. São Paulo: Paulinas, 2002.
- DEL COLLADO, T. Herrero. La inseminación artificial humana ante el derecho penal. Granada, 1969.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? São Paulo: Editora 34, 2010.
- DELRUELLE, Édouard. Metamorfose do sujeito – A ética filosófica de Sócrates a Foucault. Lisboa: Instituto Peaget, 2004.
- DENNET, Daniel. Quebrando o encanto. Rio de Janeiro: Globo, 2006.
- DERRIDA, Jacques. Estados-da-alma da psicanálise – O impossível para além da soberana crueldade. São Paulo: Escuta, 2001.
- _____. A universidade sem condição. São Paulo: Estação Liberdade, 2003.
- _____; ROUDINESCO, Elisabeth. De que amanhã? – Diálogo. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
- DEUTSCH, Bob; ARONICA, Lou. As cinco virtudes essenciais. São Paulo: Paralela, 2014.
- DIAMOND, Jared. Colapso – Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2005.
- DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- _____. União homoafetiva. O preconceito e a justiça. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- DIDEROT, Dennis, Plan d'une Université ou d'une éducation publique dans toutes les sciences, In Oeuvres, Tome III: Politique. Paris: Laffont, 1995.
- DI FELICE, Massimo; TORRES, Julliana Cutolo; YANAZE, Leandro Key Higuchi. Redes digitais e sustentabilidade – As interações com o meio ambiente na era da informação. São Paulo: Annablume, 2012.
- DIMENSTEIN, Gilberto. Artigo. Folha de S. Paulo, Folha-Mundo, 1.º caderno, 29.01.1997.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. Prefácio. In: SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz. Porto Alegre: Fabris, 1987.
- DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. vol. 1.
- _____. O estado atual do biodireito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- DIP, Ricardo Henry Marques. A natureza e os limites das normas judiciais do serviço extrajudicial. São Paulo: Quartier Latin, 2013.
- _____. Da ética geral à ética profissional dos registradores. 2. ed. atual. Porto Alegre: Fabris, 1998.

- _____. Doação post-mortem: a indispensável consulta à família do possível doador. *Interação – Órgão de difusão técnico-científica do Hospital das Clínicas*. n. 4. ano 2, abr.-maio 1998.
- _____. Para a retificação do ensino jurídico no Brasil. In: CARVALHO, Milton Paulo de (coord.). *Temas atuais de direito*. São Paulo: Ed. LTr, 1998.
- _____ (coord.). *Estudos em homenagem a Gilberto Valente da Silva*. Porto Alegre: Safe, 2005.
- _____ (coord.). *Registros públicos e segurança jurídica*. Porto Alegre: Safe, 1998.
- _____; NALINI, José Renato. *Registro de imóveis e notas – Responsabilidade civil e disciplinar*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. *Segurança Jurídica & Crise do Mundo Pós-Moderno*, 3ª ed., revista, ampliada & definitiva, São Luís: Livraria Resistência Cultural Editora, 2019.
- DOI, Takeo. *The anatomy of dependance*. Tóquio: Kodansha, 1973.
- DUMONT, Jean-Paul. *Elementos de história da filosofia antiga*. Trad. Georgete M. Rodrigues. Brasília: Ed. UnB, 2004.
- DUNKER, Christian e THEBAS, Cláudio, *O Palhaço e o Psicanalista - Como escutar os outros*, São Paulo: Editora Planeta, 2019.
- DURAND, Guy. *A bioética. Natureza, princípios e objetivos*. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2008.
- _____. *La bioéthique*. Paris/Montreal: Cerf/Fides, 1989.
- ECO, Umberto. *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*. Barcelona: Lumen, 1977.
- EPÍCTETO. *Manual de Epícteto*. Trad. e prefácio de Pedro Alvim. Lisboa: Veneza Limitada, 1992.
- EPICURO. *Cartas máximas*. Trad. francesa de M. Conche. Paris: PUF, 1987.
- ESTÉBANEZ, Emilio García. *El ámbito para la vida: ecología. Violencia y respeto a la vida*. Salamanca: San Esteban, 1980.
- ESTORNINHO, Maria João. *A fuga para o direito privado – Contributo para o estudo da atividade de direito privado da administração pública*. Coimbra: Almedina, 1999.
- FALKEMBACH, Elza Maria Fonseca. *Pedagogia alternativa*. Porto Alegre: D.C.Luzzatto Editores Ltda., 1985.
- FARALLI, Carla. *La filosofia del diritto contemporaneo*. Roma-Bari: Laterza, 2002.
- FARIA, C. R. S. M.; Romero, L. C. P. *Clonagem humana: um panorama da questão*. Senado – Consultoria Legislativa. Brasília, 2003. Disponível em: [www.senado.gov.br/web/conleg/artigos/politicasocial/ClonagemHumana.pdf]. Acesso em: 04.10.2007.
- FARIA, Dárcio Augusto Chaves. *A ética profissional dos procuradores públicos*. *Revista Forense*. vol. 321. p. 31. Rio de Janeiro.
- FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. *Direito e justiça – A função social do Judiciário*. São Paulo: Ática, 1989.
- _____. *O direito na economia globalizada*. São Paulo: Malheiros, 2004.
- _____. *Discurso de posse como professor titular da USP*. *Revista da Faculdade de Direito da USP*, n. 97, 2002.

- FARREL, Martín Diego. Métodos de la ética. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994.
- FEARN, Nicholas. Aprendendo a filosofar em 25 lições – Do poço de Tales à desconstrução de Derrida. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
- FELINTO, Erick; SANTAELLA, Lucia. O explorador de abismos – Vilém Flusser e o pós-humanismo. São Paulo: Paulus, 2012.
- FELTRAN, Gabriel de Santis. Fronteiras de tensão. Política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
- FERNANDES, Ana Maria Babette Bajer; FERNANDES, Paulo Sérgio Leite. Aspectos jurídico-penais da tortura. São Paulo: Saraiva, 1982.
- FERRAZ, Patrícia André de Camargo. Cartórios brasileiros em constante mudança. Folha de S. Paulo, 30.06.2009.
- FERRAZ JR, Tercio Sampaio. O direito, entre o futuro e o passado. São Paulo: Noeses, 2014.
- FERREIRA, Elisa. O Brasil incomoda, no bom sentido (entrevista). O Estado de S. Paulo, 07.10.2007.
- FERREIRA, Luiz Tarcísio Teixeira. Parcerias público-privadas – Aspectos constitucionais. Belo Horizonte: Fórum, 2006.
- FERRÉS, Joan. Prólogo. Televisión y educación. Barcelona: Paidós, Ibérica, 1994. Colección Papeles de Pedagogia.
- FERRY, Luc. Aprender a viver – Filosofia para os novos tempos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
- _____. Le nouvel ordre écologique. Paris: Grasset, 1992.
- _____. A nova ordem ecológica – A árvore, o animal e o homem. Rio de Janeiro: Difel, 2009.
- _____. A Inovação Destruidora - Ensaio sobre a lógica das sociedades modernas, Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.
- FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- FLANNERY, Tim. Os senhores do clima. Trad. Jorge Calife. Rio de Janeiro: Record, 2007.
- FOLEY, John P. Ética da publicidade. Vaticano, 1997.
- FONSECA SOBRINHO, Délcio da. Estado e população: uma história do planejamento familiar no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1993.
- _____. Famílias chefiadas por mulheres. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. São Paulo: Seade, 1993.
- FORTE, Bruno. A essência do cristianismo. Petrópolis: Vozes, 2003.
- FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir – História da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1987.
- FRAGA, Nayara; OSCAR, Naiana. Estúdio de televisão ou sala de aula? OESP, 06.01.2014, p. B4.
- FRANÇA, Maria Inês (org.). Ética, psicanálise e sua transmissão. Petrópolis: Vozes, 1996.
- FRANCISCO, Papa (Jorge Bergoglio). Evangelii Gaudium – A alegria do evangelho. Brasília: Edições CNBB, 2013.

- FRANKL, Viktor E. El hombre en busca del sentido último. Buenos Aires: Paidós, 2004.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido (o manuscrito). São Paulo: Ed. L – Editora e Livraria Instituto Paulo Freire-Uninove, 2013.
- FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; NEVES, Daniel Amorim Assumpção; RAMOS, Glaucio Gumerato; MAZZEI, Rodrigo. Reforma do CPC. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- FREITAS, Gilberto Passos de (org.). A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo em matéria ambiental. Campinas: Millennium, 2009.
- FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- GAIO, Alexandre; ABI-EÇAB, Pedro (orgs.). Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: 30 anos. Campo Grande: Contemplar, 2012.
- GAMBRA, Rafael. El silencio de Diós. Madrid: Prensa Española, 1968.
- GANTHALER, Heinrich. O direito à vida na medicina – Uma investigação moral e filosófica. Porto Alegre: Fabris, 2006.
- GARAUDY, Roger. Minha jornada solitária pelo século. São Paulo: Nova Fronteira, 1998.
- GARCEZ, Sergio Matheus. Direito da família social. Manual de instrução da família social nos Municípios. Goiânia: Ed. Vieira, 2012.
- GARCIA, Maria. Limites da ciência. A dignidade da pessoa humana. A ética da responsabilidade. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- GARCIA-ROSA, Luiz Alfredo. Ética e política em psicanálise. In: FRANÇA, Maria Inês (org.). Ética, psicanálise e sua transmissão. Petrópolis: Vozes, 1996.
- GHELEM, Jauro. Deontologia do magistrado. Caderno de Deontologia Jurídica, Recife, 1989.
- GIANNITI, Pasquale. Principi di deontologia forense. I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale. Collana diretta da Francesco Galgano. Padova: Cedam, 1992.
- GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- GILSON, Etienne. Introdução ao estudo de Santo Agostinho. São Paulo: Paulus, 2007.
- _____; BOEHNER, Philoteus. História da filosofia cristã. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
- GLENN, Paul J. Ethics – A class manual in moral philosophy. London: B. Herder Book Co., 1965.
- GOES, Eda Maria e SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão, Espaços Fechados e Cidades. Insegurança Urbana e Fragmentação Socioespacial, São Paulo: Editora UNESP, 2013.
- GOLDBERG, Flávio, organizador, O Direito no Divã - Ética da emoção, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2012.
- GOLDENBERG, Mirian. De perto ninguém é normal – Estudos sobre corpo, sexualidade, gênero e desvio na cultura brasileira. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2005.
- _____. Infiel. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2006.

- _____. A outra. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2006.
- GOMES, Laurentino e LUDOVICO, Osmar, O Caminho do peregrino – Seguindo os passos de Jesus na Terra Santa. São Paulo: Editora Globo, 2015.
- GOMES, Orlando. Direito de família. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978.
- GÓMEZ, Emiliano. Liderança ética – Um desafio do nosso tempo. São Paulo: Planeta do Brasil, 2005.
- GONZAGA, Alvaro de Azevedo; CARNIO, Henrique Garbellini. Curso de sociologia jurídica. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- _____, NEVES, Karina Penna e BEIJATO JÚNIOR, Roberto, Estatuto da Advocacia e Novo Código de Ética e Disciplina da OAB Comentados, São Paulo: Método, Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- GONZÁLEZ-CARVAJAL, Luis. Ideas y creencias del hombre actual. Santander: Sal Terrae, 1991.
- GOODWIN, H. Eugene. Procura-se ética no jornalismo. Rio de Janeiro: Nórdica, 1993.
- GOYTISOLO, Juan Vallet de. La educación en la familia. Verbo 339-340, 1995.
- GRANGEIA, Marcos Alaor Diniz. Administração judiciária – Gestão Cartorária. Brasília: Enfam, 2011.
- GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- GRAYSON, David; HODGES, Adrian. Compromisso social e gestão empresarial. São Paulo: Publifolha, 2005.
- GREENE, Joshua, Tribos Morais. A Tragédia da Moralidade do Senso Comum, São Paulo: Record, 2018.
- GRESPLAN, Jorge. A ineficácia da dialética. Folha de S. Paulo, 26.10.1997.
- GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A experiência brasileira nas concessões de serviço público. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2005.
- GUARIGLIA, Osvaldo. Una ética para el siglo XXI – Ética y derechos humanos en un tiempo posmetafísico. 2. reimpr. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2006.
- GUATTARI, Félix; DELEUZE, Gilles. O que é a filosofia? 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
- GUERRA FILHO, Willis Santiago. Para uma filosofia da filosofia. Fortaleza: UFC-Casa de José de Alencar, 1999.
- _____. Teoria constitucional dos princípios jurídicos e garantismo penal: por uma atualização teórica de conceitos fundamentais. In: BONAVIDES, Paulo; BEDÊ, Fayga Silveira; LIMA, Francisco Gérson Marques de (coord.). Constituição e democracia – Estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006.
- GUILLEBAUD, Jean-Claude, A Reinvenção do Mundo, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
- GUIMARÃES, Roberto P.; TEIXEIRA, Aloísio. A ecopolítica da sustentabilidade em tempos de globalização corporativa. In: BECKER, Bertha K.; GARAY, Irene (org.). Dimensões humanas da biodiversidade – O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2006.
- GUISAN, Esperanza. Utilitarismo. In: CAMPS, Victoria; GUARIGLIA, Osvaldo e SALMERÓN, Fernando. Concepciones de la ética. Madrid: Editorial Trotta S/A, 2004.

- GUMBRECHT, Hans Ulrich. Entre Jobs e Kittler., O Estado de S. Paulo, Aliás-Travessia 2011/2012, 25.12.2011, p.J10.
- HÄBERLE, Peter, Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997.
- HABERMAS, Jürgen. Faticidade e validade. Trad. Flávio Bueno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
- _____. Historia y critica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública. Trad. António Doménech, com colaboração de Rafael Grasa. 6. ed. México: Ediciones G. Gili, AS de CV, 1999.
- _____. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- HAMMERSCHMIDT, Denise. Transgênicos e direito penal. Revista dos Tribunais. n. 853. São Paulo: Ed. RT, nov. 2006.
- HAMMOND, Allen; PRAHALAD, C.K. Servindo aos pobres do mundo, com lucro. Ética e responsabilidade social nas empresas. Martius Vicent Rodrigues y Rodrigues (org.). Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2005.
- HANDY, Charles. Para que serve uma empresa. In: RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Martius Vicente (org.). Ética e responsabilidade social nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2005.
- HARARI, Yuval Noah, Uma Breve História da Humanidade, 7ª ed., Porto Alegre: L& PM, 2015.
- _____, Homo Deus: Uma breve história do amanhã, São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
- _____, 21 Lições para o Século 21, São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
- HARDY, Henry (org.). Isaiah Berlin – A força das ideias. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- HARE, R. M. A linguagem da moral. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- HARRIS, Sam. A paisagem moral. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- HAVARD, Alexandre. Virtudes e liderança – A sabedoria das virtudes aplicada ao trabalho. São Paulo: Quadrante, 2011.
- HAYEK, Friedrich. O caminho da servidão. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises, 2010.
- HERNÁNDEZ, Alfredo Fuentes. Reforma judicial en América Latina – Una tarea inconclusa. Santa Fé de Bogotá: Corporación Excelencia en la Justicia, 1999.
- HERNÁNDEZ, Francisco Rivero. La investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada de fecundación artificial. La filiación a finales del siglo XX. Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Mundial Vasco. Departamento de Derecho Privado de la Universidad del País Vasco. Madrid: Trivium, 1988.
- HÉRONNIÈRE, Edith de la. Teilhard de Chardin – Une mystique de la traversée. Paris: Albin Michel, 2003.
- HESSEL, Stéphan. Indignai-vos. São Paulo: Leya, 2011.
- HESSEN, Johannes. Filosofia dos valores. Trad. Cabral de Moncada. 5. ed. Coimbra: Arménio Amado Ed., 1980.
- HILDEBRAND, Dietrich von. Atitudes éticas fundamentais. São Paulo: Quadrante, 1988.

- HITCHENS, Christopher. Deus não é grande. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.
- HOFFMAN, Paulo. Razoável duração do processo. São Paulo: Quartier Latin, 2006.
- HOLANDA, Sergio Buarque de. Do Império à República, história geral da civilização brasileira. Tomo II. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1972.
- HOLLOWAY, Richard. Entre o monstro e o santo. Reflexões sobre a condição humana. São Paulo/Rio de Janeiro: Record, 2013.
- HOLSTON, James, Cidade Insurgente. Disjunções da Democracia e da Modernidade no Brasil, São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. reimp. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
- HORTELANO, Antonio. Moral responsável. São Paulo: Edições Paulistas, 1970.
- INWOOD, Brad, organizador, Os Estoicos, São Paulo: Odysseus Editora, 2012.
- IOSCHPE, Gustavo. Por que não falar a verdade, ministro? Veja de 15.01.2014, p. 76.
- INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2004.
- IRIBARREN, Jesus. El derecho a la verdad. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1968.
- ISAACSON, Walter, Leonardo da Vinci, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.
- JABOR, Arnaldo. A consciência do mal no paraíso tropical. O Estado de S. Paulo, 02.10.2007.
- JAGUARIBE, Hélio. Um estudo crítico da história. São Paulo: Paz e Terra, 2001. vol. 2.
- JENKINS, Henry, Cultura da Convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.
- _____; GREEN, Joshua e FORD, Sam, Cultura da Conexão, São Paulo: Aleph, 2014.
- JOÃO PAULO II. Alocução ao Congresso Internacional sobre as Universidades Católicas, de 25.04.1989.
- _____. Constituição apostólica sobre as universidades católicas, de 15.08.1990.
- _____. Cruzando o umbral da esperança. Barcelona: Plaza & Janés, 1994.
- _____. Encíclica Evangelium Vitae. Roma: L'Osservatore Romano, 1995.
- _____. Mensagem. Televisión y familia: criterios para saber mirar. Carta a las familias. Murcia: Godoy, 1994.
- JOHN, Liana. Biodiversidade também é uma questão de educação. In: BENSUSAN, Nurit et al. Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo? Para mudar o mundo! São Paulo: Peirópolis, 2006.
- JUNQUEIRA, Eliane Botelho; RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino do direito no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.
- KALOUSTIAN, Silvio Manoug (org.). Família brasileira – A base de tudo. 3. ed. São Paulo: Cortez/Unicef, 1998.
- KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Trad. de Artur Mourão. Lisboa: Edições 70, 1994.
- _____. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1974.

- _____. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Ed. 70, 1986.
- _____. La philosophie de l'histoire. Trad. de Piobetta. Paris: Méditation Denoël, 1947.
- KEHL, Maria Rita. Psicanálise, ética e política. In: FRANÇA, Maria Inês (org.). Ética, psicanálise e sua transmissão. Petrópolis: Vozes, 1996.
- KELSEN, Hans. Qué es la justicia. Trad. E. Garzón Valdés. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1956.
- _____. A justiça e o direito natural. Trad. João Baptista Machado. Coimbra: Arménio Amado Ed., 1979.
- _____. Teoria geral do direito e do Estado. 3. ed., 2. Reimpressão. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- KOFAKOWSKI, Leszek. Pequenas palestras sobre grandes temas. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
- KOSLOWSKI, Peter. La ética del capitalismo. Madrid: Rialp, 1997.
- KUJAWSKI, Gilberto de Mello. Nota dissonante. O Estado de S. Paulo, 01.03.1997.
- KÜLPE, O. Kant. 3. ed. Trad. Domingo Miral López. Madrid: Labor, 1939.
- KYRIAKOS, Norma. Procuradores do Estado: função essencial à justiça. In: NALINI, José Renato (coord.). Formação jurídica. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- LA CUADRA, R. de Veciana. La eutelegenesia ante el derecho canónico. Barcelona: Bosch, 1957.
- LABENGACH, Tomaz; MENDONÇA-HAGLER, Leda C.; Minaré, Reginaldo. A biodiversidade e os marcos legais de biossegurança molecular. In: BECKER, Bertha K.; GARAY, Irene (org.). Dimensões humanas da biodiversidade – O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2006.
- LAFER, Celso, A Reconstrução dos Direitos Humanos, São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
- LANGAN, Thomas. El individualismo burgués y la familia. Vuelve la familia por encima de las ideologías. Madrid: Encuentro, 1988.
- LARRAUD, Rufino. Curso de derecho notarial. Buenos Aires: Depalma, 1966.
- LAWLER, R.; BOYLE, J. M.; MAY, W. Ética sexual. Pamplona: Eunsa, 1992.
- LAZZARINI, Álvaro. As polícias militares e corpos de bombeiros militares como instrumento de defesa da cidadania. A Força Policial 1, 1994.
- _____. Estudos de direito administrativo. São Paulo: Ed. RT, 1995.
- LEÃO JR., Paulo Silveira Martins. O direito fundamental à vida dos embriões e anencéfalos. In: MARTINS, Ives Gandra (coord.). Direito fundamental à vida. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- LEARDINI, Márcia; ALMEIDA, José Maurício Pinto de. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007.
- LECLERCQ, Jacques. Leçons de droit naturel. 4. ed. Namur: Wesmael-Charlier, 1958. vol. 3.
- LEFF, Enrique. Saber Ambiental – Sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

- LEGA, Carlo. Deontologia de la profesión de abogado. 2. ed. Madrid: Civitas, 1983.
- LEJEUNE, Jérôme. Biotecnología y futuro del hombre: la respuesta bioética. Variaciones procreativas. Madrid: Eudema, 1992.
- LÉVÊQUE, Christian. A biodiversidade. Bauru: Edusc, 1999.
- LÉVY, Pierre. Cibercultura. 2. ed. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2005.
- _____. A revolução contemporânea em matéria de comunicação. In: MARTINS, Francisco Menezes; SILVA, Juremir Machado da (org.). Para navegar no século 21 – Tecnologias do imaginário e cibercultura. 2. ed. Porto Alegre: Sulina/EdiPUC-RS, 2000.
- LEWIN, L. Politics and parentela in Paraíba – A case study of family-oligarchy in Brazil. New Jersey: Princeton University Press, 1987.
- LEWIS, Clive Staples. Mero cristianismo. São Paulo: Quadrante, 1997.
- LIBÂNIO, João Batista. Jovens em tempo de pós-modernidade – Considerações socioculturais e pastorais. São Paulo: Loyola, 2004.
- LIMA, Alceu Amoroso. Adeus à disponibilidade e outros adeuses. Rio de Janeiro: Agir, 1969.
- LIMA, Francisco Meton Marques de. As implicações recíprocas entre os valores e o direito. In: BONAVIDES, Paulo; BEDÊ, Fayga Silveira; LIMA, Francisco Gérson Marques de (coord.). Constituição e democracia – Estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006.
- LINHARES, Mônica Tereza Mansur. Ensino jurídico. Educação, currículo e diretrizes curriculares no curso de direito. São Paulo: Iglu, 2010.
- LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade pós-moralista – O crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos tempos democráticos. Barueri: Manole, 2005.
- _____. Les temps hypermodernes. Paris: Bernard Grasset, 2004.
- _____ & SERROY, Jean, A Estetização do Mundo. Viver na era do capitalismo artista, São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- _____. Entidades familiares constitucionalizadas. Família e cidadania – O novo CCB e a vacatio legis. Belo Horizonte: IBDFAM, 2002.
- LOMBARD, Paul. Quand la Justice se trompe. Paris: Éditions Robert Laffont, 1981.
- LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Ética e administração pública. São Paulo: Ed. RT, 1993.
- LÓPEZ, Francisco Granizo; ALONSO, Félix Ruiz; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Curso de ética em administração. São Paulo: Atlas, 2006.
- LÓPEZ, Manuel Santaella. Ética de las profesiones jurídicas: textos y materiales para el debate deontológico. Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho Universidad Complutense Madrid. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1995.
- LUDOVICO, Osmar e GOMES, Laurentino. O Caminho do peregrino. Seguindo os passos de Jesus na Terra Santa. São Paulo: Editora Globo, 2015.
- LUIZ, Fernando Vieira. Teoria da decisão judicial – Dos paradigmas de Ricardo Lorenzetti à

resposta adequada à Constituição de Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

LUMIA, Giuseppe. Principios de teoría y ideología del derecho. Madrid: Debate, 1985. Coleção Universitária.

LUNA, Marcos. Doação de órgãos presumida. O Estado de S. Paulo, 04.02.1997.

LUÑO, Angel Rodriguez. Ética general. 3. ed. Pamplona: Eunsa, 1998.

MACEDO, Ubiratan Borges de. A aventura da ética filosófica no século XX. In: CARVALHO, José Maurício de (org.). Problemas e teorias da ética contemporânea. Porto Alegre: EdPUC-RS, 2004.

MACHADO, Antonio Carlos de Castro; QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de. A nova polícia. Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 13. p. 236. São Paulo: Ed. RT, jan. 1996.

MADEIRA, Felícia Reicher e MELLO, Guiomar Namó de, Educação na América Latina – Os modelos teóricos e a realidade social. São Paulo: Cortez Editora-Editora Autores Associados, 1985.

MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente. Rio de Janeiro: Roco, 1984.

_____. Deixar de odiar o presente. Ética e estética na antropologia. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC/CNPq, Florianópolis, 1998.

MANCINI, Roberto et al. Éticas da mundialidade – O nascimento de uma consciência planetária. São Paulo: Paulinas, 2000.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça. Condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Ed. RT, 2012.

MANZINI, Vincenzo. Trattato di diritto processuale penale. Torino: Utet, 1968. vol. 2.

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Coleção Os Pensadores).

MARÍAS, Julian. Tratado de lo mejor, la moral y las formas de la vida. Madrid: Bosch – Casa Editorial, 1995.

MARINO JR., Raul. A religião do cérebro – As novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana. São Paulo: Gente, 2005.

MARITAIN, Jacques. Problemas fundamentais da filosofia moral. Rio de Janeiro: Agir, 1977.

_____. O pensamento vivo de São Paulo. São Paulo: Martins, 1951.

_____. Sobre a filosofia da história. São Paulo: Editora, 1962.

MARQUES, João Benedicto de Azevedo. Violência e corrupção no Brasil. São Paulo: CLA Editora, 2013.

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro: Forense, 1965. vol. 1.

MARQUES, Marília Bernardes. O que é célula tronco? São Paulo: Brasiliense, 2006.

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 2002.

MARTEL, Frédéric. Mainstream: a guerra global das mídias e da cultura. São Paulo: Civilização Brasileira, 2012.

MARTIN, Roger L. A matriz da virtude: cálculo do retorno sobre a responsabilidade social das

- empresas. In: RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Martius Vicente (org.). Ética e responsabilidade social das empresas. Rio de Janeiro: Harvard Business Review/Elsevier/Campus, 2005.
- MARTÍNEZ, Pedro Mário Soares. Filosofia do direito. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1995.
- MARTINI, Carlo M. O Evangelho na comunicação. São Paulo: Paulus, 1994.
- _____. Viagem pelo vocabulário da ética. Lisboa: Edições São Paulo, 1994.
- MARTINS, Francisco Menezes; SILVA, Juremir Machado da (org.). Navegar no século 21 – Tecnologias do imaginário e cibercultura. 2. ed. Porto Alegre: EdiPUC-RS/Sulina, 2000.
- MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da moralidade no direito tributário. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- _____. Ser cidadão. Folha de S. Paulo, 26.01.1997.
- _____. O sistema tributário na Constituição. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
- _____. (coord.). Direito fundamental à vida. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- _____, CHALITA, Gabriel e NALINI, José Renato, Consequencialismo no Poder Judiciário, coordenadores, Indaiatuba: Editora Foco, 2019.
- MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva, O controle disciplinar da magistratura e o perfil ético do magistrado, São Paulo: Saraiva, 2016.
- MATIAS, Alexandre. O ano em que o celular pode ultrapassar o computador. O Estado de S. Paulo, Link, 31.12.2012, p. L4.
- MATTÉI, Jean-François. A barbárie interior – Ensaio sobre o imundo moderno. São Paulo: Unesp, 2002.
- MÁYNEZ, Eduardo García. El derecho natural en la época de Sócrates. México: Jus, 1939.
- _____. Ética – Ética empírica. Ética de bens. Ética formal. Ética valorativa. 18. ed. México: Porrúa, 1970.
- MAZZEI, Rodrigo; SILVA, Bruno Freire e. Reforma do Judiciário – Análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano de vigência. Curitiba: Juruá, 2006.
- _____; NEVES, Daniel Amorim Assumpção; RAMOS, Glauco Gumerato; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Reforma do CPC. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo – Meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- _____. Funções institucionais do Ministério Público. APMP, Cadernos Informativos, 1991.
- _____. Questões atuais de Ministério Público. Revista dos Tribunais. vol. 698. p. 34. São Paulo: Ed. RT, dez. 1993.
- _____. Visão crítica da formação profissional e das funções do promotor de justiça. In: NALINI, José Renato (coord.). Formação jurídica. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16. ed. São Paulo: Ed. RT, 1991; 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

MELE, João Leonardo. Preceitos internacionais de proteção ambiental. Ordenamento histórico-jurídico de proteção do meio ambiente natural do Brasil. Manual de fiscalização dos recursos naturais. A proteção do meio ambiente natural. São Paulo: Petrobras, 2006.

MELENDI, Tomás. Metafísica do amor conjugal. Anthropotes. Roma, 1991. vol. 1.

MELO, João de. O homem suspenso. Lisboa: Dom Quixote, 1996.

MENDES, Gilmar Ferreira. Tradutor de Hermenêutica Constitucional, de Peter Häberle. Porto Alegre: Fabris, 1997.

MENEZES, Edmilson, História e esperança em Kant. São Cristóvão: Editora UFS, Fundação Oviêdo Teixeira, 2000.

MESSNER, Johannes. Ética social, política y económica – A la luz del derecho natural. Madrid: Rialp, 1967.

MEZAN, Renato. O psicanalista como sujeito moral. In: FRANÇA, Maria Inês (org.). Ética, psicanálise e sua transmissão. Petrópolis: Vozes, 1996.

MILAN, Betty. A força da palavra. Rio de Janeiro: Record, 1996.

MILES, Jack. Cristo – Uma Crise na vida de Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

MILLÁN-PUELLES, Antonio. Ética y realismo. 2. ed. Madrid: Rialp, 1999.

MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011.

MONACO, Gustavo Ferraz de Campos. Guarda internacional de crianças. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

MONCADA, L. Cabral de, Filosofia do direito e do Estado. Coimbra: Almedina, 1997. vol. 2.

MONROY, Alfonso; SADA, Ricardo. Curso de teologia moral. Trad. José Coutinho de Brito. Lisboa: Rei dos Livros, 1989.

MORAES, Alexandra. Moral mais-de-20. Família brasileira. Publicação especial da Folha de S. Paulo, 2007.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MORAES, Antonio Ermírio de. Somos todos responsáveis. De que tipo de juventude o Brasil precisa? De que tipo de país a juventude precisa? São Paulo: Gente, 2007.

MORENTE, Manuel García. Fundamentos de filosofia – Lições preliminares. São Paulo: Mestre Jou, 1980.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo/Brasília: Cortez/Unesco, 2000.

MORRA, Gianfranco. Filosofia para todos. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2002.

MORUJÃO, Geraldo. Apocalipse – Um guia de leitura para hoje. São Paulo: Quadrante, 2010.

MOSELEY, Alexander, Filosofia de A a Z. Rio de Janeiro: Tinta Negra, 2013.

MOSER, Antonio; SOARES, André Marcelo M. Bioética – Do consenso ao bom-senso. Petrópolis: Vozes, 2006.

- MOTTA, Cristina (comp.). Ética y conflicto – Lecturas para una transición democrática. reimpr. Bogotá: Uniandes, 1997.
- NADER, Paulo. Filosofia do direito. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
- NAIM, Moisés. O fim do poder. São Paulo: Leya, 2013.
- NALINI, José Renato. A consciência moral do juiz. Revista dos Tribunais. vol. 708. p. 257. São Paulo: Ed. RT, out. 1994.
- _____. A ética nas profissões jurídicas. Revista dos Tribunais. vol. 731. p. 455. São Paulo: Ed. RT, set. 1996.
- _____. A gestão de qualidade na justiça. Revista dos Tribunais. vol. 722. p. 367. São Paulo: Ed. RT, dez. 1995.
- _____. A nova lei e as demandas judiciais – Reflexos no Poder Judiciário. In: DAOUN, Alexandre Jean et al. Estatuto do Desarmamento: comentários e reflexões – Lei 10.826/03. São Paulo: Quartier Latin, 2004.
- _____. A postura do magistrado e o acesso à justiça. Revista do TRF da 1.^a Região. n. 4. vol. 7. p. 585.
- _____. A rebelião da toga. São Paulo: Millennium, 2006.
- _____, MARTINS, Ives Gandra da Silva, CHALITA, Gabriel, Consequencialismo no Poder Judiciário, Indaiatuba: Editora Foco, 2019.
- _____. Constituição e estado democrático. São Paulo: FTD, 1998.
- _____. Curso de deontologia da magistratura. São Paulo: Saraiva, 1992.
- _____. Direitos que a cidade esqueceu. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- _____. Ética ambiental. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters-RT, 2015.
- _____. Ética da magistratura. 4. ed. São Paulo: Ed. Thomson Reuters-RT, 2019.
- _____. Ética: propulsão da qualidade. Jurisprudência do STJ-Lex. vol. 81. p. 9.
- _____. Insurreição ética do juiz brasileiro. Revista dos Tribunais. vol. 721. p. 349. São Paulo: Ed. RT, nov. 1995.
- _____. Juzgados especiales en el Brasil. Reforma Judicial en América Latina – Una tarea inconclusa. Corporación Excelencia en la Justicia, OEA. Santa Fe de Bogotá: Alfredo Fuentes Hernández/Talleres de Tercer Mundo Editores, 1999.
- _____. O desafio de criar juízes. In: ALMEIDA, José Maurício Pinto de; LEARDINI, Márcia. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007.
- _____. O juiz e a ética no processo. RJDTACrim. vol. 19. p. 19; Lex-Jurisprudência do STJ. vol. 54. p. 15.
- _____. O juiz e o acesso à justiça. São Paulo: Ed. RT, 1994.
- _____. _____. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- _____. (coord.). Juízes doutrinadores. Campinas: Millennium, 2008.
- _____. O juiz e seu modo ético de ser. Revista da Escola da Magistratura de Pernambuco, vol. 1,

p. 211.

_____. O novo ensino do direito. Revista dos Tribunais. vol. 715. p. 342. São Paulo: Ed. RT, maio 1995.

_____. Por que filosofia? 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2010.

_____, Pronto Para Partir? 2. ed, São Paulo: Thomson Reuters, 2014.

_____. Proposta concreta para um novo Judiciário. Lex-Jurisprudência do STF. vol. 208.

_____. Reflexões jurídico-filosóficas sobre a morte. São Paulo: Ed. RT, 2011.

_____. Uma nova ética para o juiz. São Paulo: Ed. RT, 1994.

_____. (coord.). Formação jurídica. São Paulo: Ed. RT, 1994.

_____. (org.). Magistratura e ética. São Paulo: Contexto, 2013.

_____; DIP, Ricardo. Registro de imóveis e notas – Responsabilidade civil e disciplinar. São Paulo: Ed. RT, 1997.

NEIMAN, Susan. O mal no pensamento moderno. Rio de Janeiro: Difel, 2003.

NÉRICI, Imídeo Giuseppe. Educação e maturidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1976.

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado e legislação extravagante. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção; RAMOS, Glauco Gumerato; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; MAZZEI, Rodrigo. Reforma do CPC. São Paulo: Ed. RT, 2006.

NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos. Barcelona: Ariel, 1989.

NOVAES, Washington. Primeiro o faroeste e só depois o xerife? O Estado de S. Paulo, 05.10.2007.

NOVAIS, Fernando A. Condições da privacidade na colônia. História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. vol. 1.

NOWELL-SMITH, P. H. Ética. Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny S. da Mota. São Paulo: Bestseller, 1966.

ODERBERG David S. Ética aplicada – Uma abordagem não consequencialista. Parede, Portugal: Princípia Editora, 2005.

OLIVECRONA, Karl. El derecho como hecho – La estructura del ordenamiento jurídico. Barcelona: Labor, 1980.

OLIVEIRA, Amélia de. A ética necessária. São Paulo: Círculo do Livro, 1989.

OLIVEIRA, Flávio Luis de; SIQUEIRA, Dirceu Pereira (orgs.). Acesso à Justiça – Uma perspectiva da democratização da administração da Justiça nas dimensões social, política e econômica. Birigui: Boreal Editora, 2012.

OLIVEIRA, Lúcia Maria Alves de; CASTRO, Messias Mercadante de. A gestão ética, competente e consciente – Tributo à memória de E. F. Schumacher. São Paulo: M. Books, 2008.

OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. Da ética à ciência – Uma nova leitura de Karl Popper. São Paulo: Paulus, 2011.

OLIVEIRA, Regis Fernandes de. O juiz na sociedade moderna. São Paulo: FTD, 1997.

- ONFRAY, Michel. Tratado de ateologia. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- _____. Contra-história da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- _____. A política do rebelde – Tratado de resistência e insubmissão. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.
- OSORIO, Luiz Carlos. Família hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
- OXHORN, Philip e SLAKMON, Philip. O poder de atuação dos cidadãos e a microgovernança da justiça no Brasil. In: Novas direções na governança da justiça e da segurança. Brasília: Ministério da Justiça. Secretaria da Reforma do Judiciário, 2006.
- PACHECO, Décio. Tarefa de Escola. Campinas: Papirus, 1983.
- PAIM, Antonio. A problemática do culturalismo. Porto Alegre: EdIPUCRS, 1995.
- PECESBARBA, Gregório. Ética, poder e direito – Reflexões ante o fim do século. Cuadernos y Debates. vol. 54. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1995.
- PEGORARO, Olinto A. Ética é justiça. Petrópolis: Vozes, 1995.
- PELÁEZ, M. E. Rojas de. La inseminación artificial (fertilización terapéutica) frente al derecho. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1981.
- PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
- PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- _____. Introduction historique à la philosophie morale. Bruxelas: Université de Bruxelles, 1980.
- PÉREZ, Rafael Gómez. Deontología jurídica. 3. ed. Pamplona: Eunsa, 1991 (Colección Jurídica).
- PERROT, Michelle. O nó e o ninho – Reflexões para o futuro. São Paulo: Abril Cultural, 1993.
- PESTANA, Washington Luiz Gonçalves. Participação suplementar do policial militar na colheita de elementos de prova nos crimes que deixam vestígios. Monografia de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores (CAES) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2007.
- PETRONE, Iginio. Filosofia del diritto – Con l'aggiunta di vari saggi su etica, diritto e sociologia, a cura di Giorgio Del Vecchio. Milano: Giuffrè, 1950.
- PINHEIRO, Armando Castelar (org.). Reforma do Judiciário – Problemas, desafios, perspectivas. Rio de Janeiro: Book-Link/Idesp, 2003.
- PINOTTI, José Aristodemo. Mais uma lei equivocada. O Estado de S. Paulo, 28.01.1998.
- PIRSIG, Robert M. Zen e a arte da manutenção de motocicletas – Uma investigação sobre valores. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
- PLANIOL, M. Tratado elemental de derecho civil – Introducción, familia, matrimonio. 12. ed. Puebla: Cajica, 1946.
- PLATÃO. Teeteto. Trad. do grego de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.
- _____. A República.
- POPPER, Karl R. A sociedade aberta e seus inimigos. Buenos Aires: Paidós, 1981.

POSSEBON, Samuel. O mercado das comunicações – Um retrato até 2005. In: RAMOS, Murilo César; SANTOS, Suzy dos (org.). Políticas de comunicação: buscas teóricas e práticas. São Paulo: Paulus, 2007.

PRADA, José Maria Garcia. Vivir para la vida – Violencia y respeto a la vida. Salamanca: San Esteban, 1980.

PRAHALAD, C. K.; HAMMOND, Allen. Servindo aos pobres do mundo, com lucro. In: RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Martius Vicent (org.). Ética e responsabilidade social nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2005.

PRIETO, Virgínia Daudt; CLOSS, Darcy. Subsídios à implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2006/2007. vol. 1 a 8.

PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas – Tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: Unesp, 1996.

QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de; MACHADO, Antonio Carlos de Castro. A nova polícia. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 13.

RAMOS, Glauco Gumerato; NEVES, Daniel Amorim Assumpção; FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima; MAZZEI, Rodrigo. Reforma do CPC. São Paulo: Ed. RT, 2006.

RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1960. vol. 1. t. I.

RATZINGER, Joseph, Bento XVI. Jesus de Nazaré – Da entrada em Jerusalém até a Ressurreição. São Paulo: Planeta do Brasil, 2011.

RAVASI, Gianfranco. Guida Ai Naviganti. Milano: Mondadori, 2012.

RAWLS, John. An examination of the place of reason in ethics. The Philosophical Review, 60. London, 1951.

_____. História da filosofia moral. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

REALE, Ebe, Pauliceia Melindrosa, São Paulo: DBA, 2019.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 7. ed. São Paulo: Paulus, 2005. vol. 3.

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

_____. Variações sobre a educação. O Estado de S. Paulo, 31.12.1998.

_____. Variações sobre a educação. 2. ed. São Paulo: Gumerindo Rocha Dorea F. Ind, 2000.

REBULLIDA, Francisco de Asís Sancho. Los estudios previos y las líneas previsibles de la futura regulación española. La filiación a finales del siglo XX. Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Mundial Vasco. Departamento de Derecho Privado de la Universidad del País Vasco. Madrid: Trivium, 1988.

REGGIO, PiusAimone. Por que a alegria? São Paulo: Quadrante, 2010.

RENAULT, Sérgio Rabello Tamm; BOTTINI, Pierpaolo. Reforma do Judiciário – Comentários à Emenda Constitucional n. 45/2004. São Paulo: Saraiva, 2005.

REVORIO, Francisco Javier Diaz. Los valores superiores en la Constitución española. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.

REZENDE, Afonso Celso F.; CHAVES, Carlos Fernando Brasil. Tabelionato de notas e o notário perfeito. 7. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013.

- RIBEIRO, A. C.; RIBEIRO, I. Família e desafios na sociedade brasileira: valores como ângulo de análise. São Paulo: Loyola, 1994.
- RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública: notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RICUPERO, Rubens. O Brasil e o dilema da globalização. São Paulo: Senac, 2001.
- RIGHETTI, Sabine. Cientistas criam apps para tratar transtornos sociais, Folha de S. Paulo, Caderno Saúde, 23.02.2012, p. C12.
- RIZ, Roland. Il trattamento medico e le cause di giustificazione. Padova: Cedam, 1975.
- ROBLES, Gregorio. Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual. Madrid: Civitas, 1992 (Cuadernos Civitas).
- _____. Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual. Madrid: Civitas, 1995.
- ROCHA, Luiz Carlos. O delegado de polícia e a ética profissional. Arquivos da Polícia Civil. vol. 41. São Paulo, 1943.
- ROCHA, Renato. O direito à vida e pesquisa com células-tronco. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Pensando o ensino do direito no século XXI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.
- _____; JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Ensino do direito no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.
- RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Martius Vicente. Ética e responsabilidade social nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2005.
- ROGOZINSKI. O dom da lei – Kant e o enigma da ética. São Paulo: Discurso Editorial/Paulus, 2008.
- ROMERO, Maria José Agra. Ética Neocontractualista. In: CAMPS, Victoria; GUARIGLIA, Osvaldo; SALMERÓN, Fernando. Concepciones de la ética. Madrid: Trotta, 2004.
- ROSE, Steven. O cérebro do século XXI – Como entender, manipular e desenvolver a mente. São Paulo: Globo, 2006.
- ROSENBAUM, Thane. The myth of moral justice – Why our legal system fails to do what's right. New York: Harper Collins, 2004.
- ROSNAY, Joël de. O salto do milênio. In: RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Martius Vicente. Ética e responsabilidade social nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2005.
- ROSO, Jayme Vita. Anorexia da ética. Belo Horizonte: Armazém de Ideias, 2004.
- ROSTAND, J. El hombre. 4. ed. Madrid: Alianza, 1984.
- ROTH, Philip. Pastoral americana. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- ROUDINESCO, Elisabeth; DERRIDA, Jacques. De que amanhã? – Diálogo. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
- ROUVILLOIS, Frédéric. A História da Polidez – De 1789 aos nossos dias. São Paulo: Grua Livros, 2009.
- RUIZ, Carlos Pérez. La argumentación moral del Tribunal Supremo – 1940-1975. Madrid: Tecnos,

1987.

RUIZ-CALDERÓN, José Miguel Serrano. A família ante a biotecnologia. Verbo. n. 339340. série XXXIV. Madrid, 1995.

RUNCIMAN, David, Como a Democracia chega ao fim, São Paulo: Todavia, 2018.

RUSS, Jacqueline. Pensamento ético contemporâneo. São Paulo: Paulus, 1999.

RUSSELL, Bertrand. A sociedade humana na ética e na política. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956.

RUSSELL, Daniel C.. Virtue Ethics. New York: Cambridge University Press, 2013.

SADA, Ricardo; MONROY, Alfonso. Curso de teologia moral. Trad. José Coutinho de Brito. Lisboa: Rei dos Livros, 1989.

SAFATLE, Amália. A Amazônia que pesa no bolso (entrevista com Adalberto Veríssimo). Revista Página 22, out. 2007.

_____. Resgate na selva. Revista Página 22, out. 2007.

SAGASTI, Francisco. Ciência, tecnologia e mundialização. In: BINDÉ, Jérôme (coord.). Para onde vão os valores? Lisboa: Instituto Piaget, 2006.

SAINT-SERNIN, Bertrand. Le décideur. Paris: Gallimard, 1979.

SAKATE, Marcelo. A gota da esperança. Revista Veja, 08.12.2010.

SALGADO, J. A. César. Artigo. Boletim da Associação Paulista do Ministério Público, vol. 4, 1969.

SALLES, Venicio. Direito registral imobiliário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

SAMPAIO, Jorge. Perspectivas do direito no início do século XXI. Studia Juridica 41, Colloquia 3, Universidade de Coimbra, 1999.

SAN MARTIN, José V. Responsabilidade notarial por assessoramento. Buenos Aires: Talleres Gráficos Fanetti, 1972.

SANDEL, Michael J. Justiça – O que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

_____. O que o dinheiro não compra. Os limites morais do mercado, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

SANGIRARDI, Luiz Afonso Junqueira. A justiça e o direito natural na suma teológica de São Tomaz de Aquino. Tese de doutorado, Universidade Mackenzie, 1995 (edição do autor).

SANTOS, Antonio Carlos Alves dos; RIBEIRO NETO, Francisco Borba; SILVA, Marli Pirozelli Navalho; CAVALCANTI, Thais Novaes (org.). Economia & Vida – Na perspectiva da encíclica Caritas in Veritate. São Paulo: Companhia Ilimitada, 2010.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice – O social e o político na pósmodernidade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

SANTOS, Mário Ferreira dos. Filosofia concreta dos valores. São Paulo: Logos, 1985. Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. vol. 11.

SANTOSUOSSO, Fernando. La fecondazione artificiale nella donna – Conseguenze dell'inseminazione artificiale per il diritto civile, penale e canonico. Milano: Giuffrè, 1961.

SARMENTO, Daniel. Livres e iguais – Estudos de direito constitucional. 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SARTI, C. A ambiguidade como regra: o divórcio à brasileira. 16.º Encontro Anual da ANPOCS, 1992.

_____. A família como espelho. Campinas: Papirus, 1996.

SAVATER, Fernando. Ética como amorpróprio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

_____. Ética para meu filho. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

_____. Vitalismo. In: CAMPS, Victoria; GUARIGLIA, Osvaldo; SALMERÓN, Fernando. Concepciones de la ética. Madrid: Editorial Trotta, 2004.

SAYAGO, Doris; BURSZTYN, Marcel. A tradição da ciência e a ciência da tradição: relações entre valor, conhecimento e ambiente. In: BECKER, Bertha K.; GARAY, Irene (org.). Dimensões humanas da biodiversidade – O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2006.

SCARPARO, Mônica Sartori. Fertilização assistida – Questão aberta – Aspectos científicos e legais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991.

SCHWARTSMAN, Hélio. Por que educação é importante? FSP, 08.01.2014, p. A2.

SCIACCA, Michele Federico. História da filosofia. 3. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1968. vol. 3.

SEGRE, MARCO. Definição de bioética e sua relação com a ética, deontologia e diceologia. In: SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio (org.). Bioética. São Paulo: Edusp, 1995.

SEMPLE, Ian. Amazônia pode acabar em 40 anos. O Estado de S. Paulo, 05.10.2007.

SEN, Amartya. Utility: ideas and terminology. Economics and Philosophy. n. 7. 1991.

SERRA, António Truyol y. História da filosofia do direito e do Estado. 7. ed. Madrid: Alianza, 1982. vol. 1; 1990. vol. 2.

SERRANO, Filipe. Hora de amadurecer. O Estado de S. Paulo, 31.12.2012, p. L2.

SCHWAB, Klaus, A Quarta Revolução Industrial, São Paulo: Edipro, 2016.

_____, Aplicando a Quarta Revolução Industrial, São Paulo: Edipro, 2018.

SHEEN, Fulton J. O mistério do amor. Rio de Janeiro: Agir, 1959.

SIDGWICK, Henry. História da Ética. São Paulo: Ícone, 2010.

SILVA, Álvaro de. El amor o la fuerza del sino. Madrid: Rialp, 1993.

SILVA, Bruno Freire e. A exigência de três anos de atividade jurídica para ingresso na magistratura. In: _____. MAZZEI, Rodrigo (coord.). Reforma do Judiciário – Análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano de vigência. Curitiba: Juruá, 2003.

_____. MAZZEI, Rodrigo (coord.). Reforma do Judiciário – Análise interdisciplinar e estrutural do primeiro ano de vigência. Curitiba: Juruá, 2003.

SILVA, Dalmo. A psicologia aplicada ao direito e à justiça. Rio de Janeiro: BVZ, 1993.

SILVA, Edson Ferreira da. A Lei de Biossegurança e a polêmica quanto ao uso de embriões humanos em pesquisas médicas e práticas terapêuticas com células-tronco. Cadernos Jurídicos da

Escola Paulista da Magistratura. ano 6. n. 25. São Paulo, nov.dez. 2005.

SILVA, Érica Barbosa e. Conciliação judicial. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.

SILVA, Evani Zambom Marques da; CASTRO, Lídia Rosalina Folgueira. Psicologia judiciária para concursos da magistratura. São Paulo: Edipro, 2011.

SILVA, Josué Cândido da; SUNG, Jung Mo. Conversando sobre ética e sociedade. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

SILVA, Juremir Machado da; MARTINS, Francisco Menezes (org.). Tecnologias do imaginário e cibercultura. 2. ed. Porto Alegre: EdIPUC-RS/Sulina, 2000.

SILVA, Maria Aparecida de Moraes e. Atrás das cortinas do teatro do etanol. Folha de S. Paulo, 02.10.2007.

SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito – Os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo: Malheiros, 2008.

_____. Direitos fundamentais – Conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009.

SILVEIRA, João José Custódio da. O juiz e a condução equilibrada do processo. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____; AMORIM, José Roberto Neves (coords.). A nova ordem das soluções alternativas de conflitos e o Conselho Nacional de Justiça. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.

SIMMEL, Georg. O dinheiro na cultura moderna. In: SOUZA, Jessé; ÖELZE, Berthold (org.). Simmel e a modernidade. 2. ed. rev. Brasília: UnB, 2005.

SIMÕES, António Almeida. O distanciamento brechtiano na justiça. In: BARRETO, António (coord.). Justiça em crise? Crises da justiça. Lisboa: Dom Quixote, 2000.

SINGER, Paul. Ética práctica. 2. ed. New York: Cambridge University Press, 1995.

SINGER, Peter. Ética prática. 2. ed. Trad. espanhola por Rafael Herrera Bonet. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

SIQUEIRA, Dirceu Pereira; OLIVEIRA, Flávio Luis de (orgs.). Acesso à Justiça. Uma perspectiva da democratização da administração da justiça nas dimensões social, política e econômica. Birigui: Boreal Editora, 2012.

SIQUEIRA, Ethevaldo. A família não educa mais. O Estado de S. Paulo, 25.12.2011.

SKORKA, Abraham; BERGOGLIO, Jorge. Sobre o céu e a Terra. São Paulo: Paralela, 2013.

SLOT, Michael. Morals from motives. Oxford: Oxford University Press, 2001.

SODRÉ, Ruy de Azevedo. O advogado, seu estatuto e a ética profissional. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1967.

SOLOMON, R. A melhor maneira de fazer negócios. São Paulo: Negócio, 2000.

SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz. Porto Alegre: Fabris, 1987.

SOUZA, Jessé; ÖELZE, Berthold. Simmel e a modernidade. 2. ed. Brasília: UnB, 2005.

SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas subterrâneas e a legislação brasileira. Curitiba: Juruá, 2009.

- SPINOZA, Tratado teológico-político. Org. J. Guinsburg, Newton Cunha e Roberto Romano. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão e GÓES, Eda Maria, Espaços Fechados e Cidades. Insegurança Urbana e Fragmentação Socioespacial, São Paulo: Editora UNESP, 2013.
- SROUR, Robert Henry. Ética empresarial – A gestão da reputação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- STEFANO, Rodolfo de. Legge ética e legge giuridica.
- STÖRIG, Hans Joachim. História geral da filosofia. Petrópolis: Vozes, 2008.
- STORK, Ricardo Yepes; ECHEVARRÍA, Javier Aranguren. Fundamentos de antropologia. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio”, 2005.
- STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – Decido conforme minha consciência? 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
- STRECKER, Marion. Feliz ano novo. FSP, 06.01.2014, p. F4.
- SUNDFELD, Carlos Ari, Direito administrativo para céticos, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- SUTHERLAND, Arthur E. De la Carta Magna a la Constitución norteamericana – Ideas fundamentales sobre constitucionalismo. Buenos Aires: TEA, 1972.
- TAGLIALEGNA, Gustavo Henrique Fideles; CARVALHO, Paulo Afonso Francisco de. Atuação de grupos de pressão na tramitação do projeto de lei de biossegurança. Revista de Informação Legislativa. n. 169. ano 43. Brasília: Senado Federal, jan.-mar. 2006.
- TARDE, Gabriel. A opinião e as massas. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- TAYLOR, Charles. A ética da autenticidade. São Paulo: É Realizações, 2011.
- _____. Uma era secular. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2010.
- TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Em outras palavras. Trad. Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006 (Textos escolhidos por Jean-Pierre Demoulin.)
- _____. O fenômeno humano. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 1999.
- _____. O meio divino: ensaio da vida interior. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1987.
- _____. Hino do universo. São Paulo: Paulus, 1997.
- _____. Sobre a felicidade, sobre o amor. Campinas: Verus, 2005.
- TEIXEIRA, Aloísio. Biodiversidade e políticas ambientais: renovando conceitos para a promoção do desenvolvimento. In: BECKER, Bertha K.; GARAY, Irene (org.). Dimensões humanas da biodiversidade – O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2006.
- TEIXEIRA, Evilázio F. Borges. A educação do homem segundo Platão. São Paulo: Paulus, 1999.
- THIEBAUT, Carlos. Neoaristotelismos contemporâneos. In: CAMPS, Victoria. Madrid: Trotta, 2004.
- TORRES, Francisco Bueno. O Ministério Público e a ética. Justitia. vol. 43. p. 127. São Paulo, 1981.

TORRES, Julliana Cutolo; DI FELICE, Massimo; YANAZE, Leandro Key Higuchi. Redes digitais e sustentabilidade – As interações com o meio ambiente na era da informação. São Paulo: Annablume, 2012.

TRABUCCHI, A. Natura, legge, famiglia. Rivista di Diritto Civile. vol. 1, 1977.

TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável – Abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. São Paulo: Editora Globo, 2005.

TRUJILLO, Albeiro Mejia, Ética numa perspectiva transdisciplinar, Brasília: Thesaurus Editora, 2011.

UNAMUNO, Miguel de. Do sentimento trágico da vida. São Paulo: Hedra, 2013.

VAINFAS, Ronaldo. Moralidades brasílicas: deleites sexuais e linguagem erótica na sociedade escravista. História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. vol. 1.

VALADIER, Paul. Elogio da consciência. Lisboa: Instituto Piaget, 1994.

VALDES, Ernesto Garzón. Derecho, ética y política. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

VALLE, Regina Ribeiro do (org.). Edicas: o direito na sociedade da informação. São Paulo: Usina do Livro, 2005.

VÁZQUES, Adolfo Sánchez. Ética. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.

VEBLEN, Thorstein. Teoria de la clase ociosa. 2. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1974.

VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da homoafetividade. Da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 2. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Gen-Método, 2012.

VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São Paulo: Perspectiva, 2004.

VEYNE, Paul. Sêneca e o Estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2015.

VIDAL, Marciano. Dez palavraschave e moral do futuro. São Paulo: Paulinas, 2003.

VIEGAS, Waldyr. Fundamentos de metodologia científica. Brasília: Paralelo 15 – Editora UnB – Universidade de Brasília, 1999.

VIGO, Rodolfo Luis. Interpretação jurídica – Do modelo juspositivistalegalista do século XIX às novas perspectivas. São Paulo: Ed. RT, 2005.

VILLEY, Michel. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 1977.

_____. Filosofia do direito – Definições e fins do direito – Os meios do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

VINES, Juliana. Retrato do pós-familismo, Folha de S. Paulo, Equilíbrio, 25.12.2012, p. C11.

VITRAL, Waldir. Deontologia do magistrado, do promotor de justiça e do advogado. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

VOEGELIN, Eric. Reflexões autobiográficas. São Paulo: É Realizações, 2008.

WARNOCK, G. The object of morality. London: London University Press, 1971.

WEBER, Max. Economía y sociedad. Barcelona: Ariel, 1984.

- WEBER, Thadeu. Ética e filosofia do direito. Petrópolis: Vozes, 2013.
- WEINREB, Lloyd L. A razão jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo: Atlas, 2010.
- WHEATLEY, Margaret J. Liderança e a nova ciência – Descobrendo ordem num mundo caótico. São Paulo: Cultrix, 2006.
- WHITE, Merry. Desafio educacional japonês. Compromisso com a infância. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
- WRIGHT, Robert. O animal moral. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
- YAGÜE, Francisco Lledó. Fecundación artificial y derecho. Madrid: Tecnos, 1988.
- YANAZE, Leandro Key Higuchi; DI FELICE, Massimo; TORRES, Julliana Cutolo. Redes digitais e sustentabilidade – As interações com o meio ambiente na era da informação. São Paulo: Annablume, 2012.
- ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo – Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- ZINNER, Tomas. O desafio de formar gerações comprometidas com a defesa de nossos recursos naturais e sustentabilidade. In: BENSUSAN, Nurit et al. Biodiversidade: para comer, vestir ou passar no cabelo? Para mudar o mundo! São Paulo: Peirópolis, 2006.
- ZUBIRI, X. Sobre o homem. Madrid: Alianza, 1986.
- ZVIRBLIS, Alberto Antonio. Democracia participativa e opinião pública. São Paulo: RCS, 2006.

Ética Geral e Profissional - Ed. 2020

OUTRAS OBRAS DO AUTOR

Outras Obras do Autor

A rebelião da toga. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Comentários ao novo Código Civil. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2007.

Constituição e Estado Democrático. São Paulo: FTD, 1998.

Curso de deontologia da magistratura. São Paulo: Saraiva, 1992. (coord.)

Direitos que a cidade esqueceu. São Paulo: Ed. RT, 2012.

Ética ambiental. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.

Ética da Magistratura – Comentários ao Código de Ética da Magistratura Nacional. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

Ética e justiça. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998.

Ética para um Judiciário transformador. São Paulo: Ed. RT, 2011.

Execução penal: a visão do TACRIM-SP. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. (coord.)

Filosofia e ética jurídica. São Paulo: Ed. RT, 2008.

Formação jurídica. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999. (coord.)

Juízes doutrinadores: jurisprudência da Câmara Ambiental do TJSP. Campinas: Millennium, 2008. (coord.)

Justiça. São Paulo: Canção Nova, 2008.

Manual de processo penal. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012. (Coautor: José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino)

O futuro das profissões jurídicas. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998.

O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999.

Por que filosofia? 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2010.

Propriedade intelectual. São Paulo: Ed. RT, 2013 (coord.).

Recrutamento e preparo de magistrados. São Paulo: Ed. RT, 1992.

Reflexões Jurídico-filosóficas sobre a morte – pronto para partir? São Paulo: Ed. RT, 2011.

Regularização fundiária. Rio de Janeiro: Forense, 2013. (coord. com Wilson Levy)

Responsabilidade civil e disciplinar dos registradores e notários. São Paulo: Ed. RT, 1994.
(Coautor: Ricardo Henry Marques Dip)

Tributo a Antonio Carlos Alves Braga. São Paulo: Ed. RT, 2001. (coord.)

Uma nova ética para o juiz. São Paulo: Ed. RT, 1994. (coord.)

© desta edição [2020]